

De Iustitia et Iure, Vol. 6

Luis de Molina

R. P.
L O D O V I C I
M O L I N A E,
P R I M A R I I Q V O N D A M
I N E B O R E N S I A C A D E M I A
S A C. T H E O L O G I Æ P R O F E S S O R I S,
E S O C I E T A T E I E S V,
D E I V S T I T I A E T I V R E
T O M V S Q V I N T V S

*De iustitia Commutativa circa bona honoris & fame,
Itemque circa bona spiritualia.*



A N T V E R P I Æ,
S u m p t i b u s M a r t i n i N u t i i
& I o a n n i s H e t s f r o y.
Cum gratia & privilegio,
M. DC. IX.

De Iustitia et Iure, Vol. 6

Luis de Molina
Antverpiae 1609
(Martinus Nutius Ioannis Hetsroy)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,
Online:

Editors:

Birr, Christiane
Solonets, Polina
Rico Carmona, Cindy
Glück, David
Caesar, Ingo
Egío García, José Luis
Thönes, Martin
da Silva Santos, Pedro
Wagner, Andreas

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Bibliotecas de la Universidad de Salamanca
[https://brumario.usal.es/permalink/34BUC_USAL/1r2qv74/
alma991000488069705773](https://brumario.usal.es/permalink/34BUC_USAL/1r2qv74/alma991000488069705773)

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

[[i]]

**R. P. LODOVICI MOLINAE,
PRIMARII QVONDAM IN
EBORENSI ACADEMIA SAC.
THEOLOGIÆ PROFESSORIS,
E SOCIETATE IESV,
DE IVSTITIA ET IVRE
TOMVS QVINTVS**

*De Justitia Commutatiua
circa bona honoris & famæ,
Itemque circa bona spiritualia.*

ANTVERPIÆ, Sumptibus Martini Nutii & Ioannis
Hetsroy. *Cum gratia & priuilegio, M. DC. IX.*

[[ii]]

[[iii]] INDEX DISPUTATIONVM, QVÆ HOC QVINTO TOMO CONTINENTVR.

- 1 . *Q*Vid sit honor & fama 2467.
- 2 . *V*trùm homo sit dominus proprii honoris ac famæ. 2470.
- 3 . *D*e secreto quantum attinet ad hunc quantum de iustitia tractatum, & primò de duobus illis modis, in quibus rationem non habet secreti formaliter aut virtute commissi, & tamen obligatio est illud non reuelandi, etiam cum onere restituendi d#na, si ex reuelatione sequantur. 2472.
- 4 . *D*e tertio modo seu gradu secreti seruandi, in quo interuenit promissio seu pactum illud seruandi, nec tamen propriè est secretum commissum. 2476.
- 5 . *D*e quarto gradu secreti, quod rationem habet secreti formaliter aut virtute commissi & de secreto confessionis sacramentalis. 2477.
- 6 . *S*eruare secretum, quando ad id tenemur, ad quam pertineat virtutem, & ad quod vitium attineat manifestatio tunc illius. Atque quo decalogi præcepto astringamur secretum tunc seruare. 2484.
- 7 . *I*nfamia quid & quotuplex, & de infamia facti. 2490.
- 8 . *I*nfamia iuris in quibus euentibus ipso facto seu ipso iure ante sententiam incurritur. 2494.
- 9 . *I*nfamia in quibus euentibus per sententiam incurritur, aut interueniente aliquo ad iudicium attinente. 2506.
- 10 . *D*e abolitione infamiæ restitutioneque infamis in pristinum statum. 2522.
- 11 *I*nfamia à quibus excludat, inhabilemque infame# reddat. 2526.
- 12 . *D*e iniuria iniustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ contraria: & quæ sub se conti. neat. 2529.
- 13 . *I*udicium temerarium, hoc est, sine sufficientibus ad id indiciis conceptum, cuius speciei vitii sit actus. Et quando de re graui non sit culpa lethalis, vel quòd non consenserit voluntas, vel quòd cum tanta consenserit deliberatione, quanta ad culp# lethalem requiritur, & multo magis idem de temeria in re graui suspicione. 2531.
- 14 . *A*d prudentem cautelam quousque vereri, inquirere intellectu, aut etiam exteriùs, expendere## culpas aliorum liceat, absque temerario iudicio, & absque temeraria suspicione. 2534.
- 15 . *V*arii gradus dist inguuntur, quibus Iudex circa existimationem de delicto ex indiciis & probationibus potest esse affectus ad iudicium public# sententiam## ferendam: & quando in illis erit temeritas, quando non item. Varii etiam alii gradus distinguuntur à Theologis in priuatis hominibus ad iudicium priuatum: & quando in illis erit temeritas, & quando non erit. 2537.

- 16 . Iudicium temerarium an culpa lethalis sit, & num etiam in suspicione & dubio temerariis lethalis culpa aliquando interueniat. 2549.
- 17 . Vtrùm dubia interpretari in meliorem partem debeamus. 2557.
- 18 . De vitio in genere iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrario, hoc est de contumelia latissimè sumpta. 2559.
- 19 . Vtrùm contumelia latè sumpta ex suo genere sit culpa lethalis, sitque infima species, & ad quod capitale vitium reducatur. 2563.
- 20 . Vtrùm contumeliæ sint patienter ferendæ. 2565.
- 21 . De conuitio, improprio, irrisione, & subsannatione. 2567.
- 22 . De maledictione. 2570.
- 23 . De vitio in genere iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrario, & de detractioe parte illi subiecta. 2580.
- 24 . In quibus euentibus absque vitio, atque adeò licitè, nocumentum famæ alterius inferatur. 2583.
- 25 . De susurrone & bilingui. 2587.
- 26 . Vtrùm vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium ex suo genere sit culpa lethalis, & num sit species infima. 2592.
- 27 . Varii detrahendi modi, & num reuelare peccatum graue occultum alicuius, non detegendo personam, quæ illud commisit, culpa sit lethalis. 2597.
- 28 . Vtrùm infamare defunctum culpa sit lethalis, & num peccent historici, qui delicta notasque defunctorum, in prosapiam illorum redundantia, scribunt. 3599.
- 29 . Vtrùm reuelare delictum graue occultum alterius vni tantùm, qui id non detegat, culpa sit lethalis. 2600.
- 30 . Vtrùm narrare ex auditu crimen alterius occultum culpa sit lethalis. 2605.
- 31 . Publicum crimen aut macula, quæ dicantur ad examen, num absque peccato detegi de illis possint, qui de illis sunt infamati. 2608.
- 32 . Infamatus si quis sit de aliqua re in loco aliquo, an ea aut alia, ad infamiam eiusdem attinens, manifestari eam nescientibus licitè possit in eodem loco. 2612.
- 33 . Infamatus quando aliquis est de re aliqua in aliquo loco aut tempore, an iniustè & cum restituendi onere id detegatur iis in alio loco aut tempore, qui illud ignorabant. 2620.
- 34 . Audiens ac tolerans detrahentem an lethaliter peccet, & ad restitutionem teneatur. 2626.
- 35 . De famæ detractioe famosus libellis. 2632.
- 36 . De apertione litterarum alienarum, & de lege memoriam peccatorum alicuius, eâve aliis diuulgante. 2637.

37 . Vtrùm homo contra iustitiam grauiusque lethaliter peccet se ipsum illicitè infamando, quàm si proximum infamaret, ad restitutionemque suæ famæ teneatur, & simul quousque in tormentis obligatio sit seruare secreta aliorum, quanta## **[[iv]]** culpa sit, & cum quali restituendi onere, ad tormenta & alia detrimenta vitanda, alii crimen imponere. 2636.

38 . De pæna pro iniuria contra honorem ac famam illata. 2662.

39 . De pæna ob famosum libellum. 2678.

40 . Quæ necessaria sint, vt quis alienam famam restituere teneatur. 2681.

41 . Quæ restituere teneatur, qui famam iniustè læsit, & quo pacto fama restituatur ob falsum crimen aut ob falsam notam alteri imposita. 2685.

42 . Vtrùm pro infamia, quam passus est is, cui fama restituitur retractatione criminis falsi, aut notæ illi impositæ, à puncto quo ita fuit infamatus, vsque ad eam restitutionem, sumpta ea infamia præcisè à quocunque alio damno ex illa secuto, restitutio aliqua illi debeatur. 2689.

43 . Vtrùm indirectè falsum crimen in iudicio alicui imponens, se ipsum in eo iudicio defendendo, teneatur illi ad famæ restitutionem. 2695.

44 . De restitutione famæ læsæ iniustè detectione criminis veri, notæve veræ alicuius. 2697.

45 . Vtrùm famæ restitutio fieri debeat hæredibus eius, à quo iniustè ablata est, & transeat obligatio eam efficiendi ad hæredes eius, qui iniustè e# abstulit, & quid, quo ad vtrumque, de damnis, quæ ex ea famæ abolitione secuta sunt, & quousque hæc sint restituenda. 2700.

46 . De restitutione famæ iniustè facto aliquo læsæ, & vniuersim de restitutione honoris iniustè læsi. 2703.

47 . Cum quanto periculo ac detrimento teneatur famam restituere, qui illam iniustè læsit. 2711.

48 . Vtrùm remissio eius, cui damnum famæ iniustè est illatum, liberet ab onere illud restituendi. 2712.

49 . Vtrùm in fama locum habeat compensatio, ita vt deobligetur quis ab onere restituendi famam, quam iniustè læsit, quia is alius æquale famæ d#num huic iniustè intulit. 2715.

50 . De iustitia commutatiua circa bona spiritualia. Et num, qui damni in bonis spiritualibus alteri est causa, ad restitutionem teneatur. 2718.

51 . Num retrahens aliquem à religione ad restitutionem teneatur velei, quem retraxit, vel religioni. 2724.

FINIS.

[[v]] INDEX LOCORVM S. SCRIPTVRAE, QVAE HOC QVINTO TOMO CONTINENTVR.

Disp. 1.

Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater meus. Ioan. 10.

Sacrificium laudis honorificabit me, & illic iter, quo ostendam illi salutem Dei. Psal. 49.

Disp. 2.

Si quis te percuſerit in dexteram maxillam tuam, praebe illi & alteram. Mat. 5.

Atteſtate ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus, & c. Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua, quid faciat dextra tua, ut sit eleemosyna tua in abscondito. Matth. 6.

Quomodo vos potestis credere, qui gloriſmini ab inuicem accipitis? Ioan. 6.

Disp. 15.

Date illi infantem viuum. Neſmini mihi, neque tibi, sed diuidatur. 3. Reg. 3.

Nonne bene dicimus nos, quod Samaritanus es tu, & daemonium habes? Ioan. 8.

Ego daemonium non habeo. Ibid.

Disp. 16.

Nolite ante tempus iudicare. 1. Corinth. 4.

Nolite iudicare, & non iudicabimini. Mat. 7. & Luc. 6.

Nolite condemnare, & non condemnabimini: in quo enim iudicio iudicaueritis, iudicabimini. Et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis. Ibid.

Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, & trabem in oculo tuo non vides? Aut quomodo dicis fratri tuo; frater sine, ejiceſtu festucam de oculo tuo, & ecce trabs est in oculo tuo? Hypocrita ejice primum trabem de oculo tuo, & tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui. Ibid.

Nolite detrahere alterutrum fratres mei, qui detrahit fratri, aut qui iudicat fratrem suum, detrahit legem. Iacob. 4.

In via stultus ambulans, cum ipse sit insipiens, omnes stultos aestimat. Ecclesi. 10.

Disp. 17.

Qui non manducat, manducantem non iudicet. Rom. 14.

Nolite iudicare, & non iudicabimini. Mat. 7.

Nolite ad tempus iudicare, quoad vsque veniat Dominus, qui illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium, & tunc laus erit unicuique à Deo. 1. Corinth. 4.

Disp. 19.

Si quis dixerit fratri suo fatue, reus erit gehennæ ignis. Matth. 5.

Disp. 20.

Qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates. Ego autem tanquam surdus non audiebam, & sicut mutus non aperiens os suum. Psal. 37.

Qui cum malediceretur, non maledicebat; & cum pateretur, non comminabatur. 1. Pet. 2.

Non vos defendentes carissimi, sed date locum iræ. Rom. 12.

Qui te percußerit in unam maxillam, præbe ei & alteram. Matth. 5.

Ne respondeas stulto iuxta stultitiam suam, ne efficiaris ei similis. Prouerb. 16.

Resp#nde stulto, ne sibi sapie#s videatur. Ibid.

Disp. 21.

Ascende calue. 4. Reg. 2.

Exigua dabit, & multa improperebit. Eccli. 30.

Prophetiza, quis est qui te percussit. Luc. 22.

Vah qui destruis templum Dei. Mat. 27.

Qui habitat in cælis, irridebit eos, & Dominus subsannabit eos. Psal. 2.

Quia vocaui, & renuistis; extendi manum meam, & non fuit, qui aspiceret: despexistis omne consilium meum, & increpationes meas neglexistis: ego quoque in interitu vestro ridebo, & subsannabo, cum vobis id quod timebatis aduenerit, cum irruerit repentina calamitas, & c. Prouerb. 1.

Erat peccatum puerorum grande nimis cor# Domino, quia detrahebant homines à sacrificio Domini. 1. Reg. 2.

Generatio quæ patri suo maledicit, & quæ matri suæ non benedicit. Prouerb. 30.

Ocul#, qui subsannat patrem, & qui despicit partum matris suæ, suffodiant eum corui de torre#tibus, & comedant eum filii aquilæ. Ibid.

Et viri qui tenebant Iesum, illudebant ei cæde#tes. Et velauerunt eum, & percutiebant facie# eius: & interrogabant eum, dicentes: Prophetiza, quis est qui te percussit? & alia multa blasphemantes dicebant in eum. Luc. 22.

Disp. 22.

Neque maledici neque rapaces regnum Dei possidebunt. 1. Corinth. 6.

Ipse enim dixit & facta sunt. Psal. 32.

Maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea c#ctis diebus vitæ tuæ; spinas & tribulos germinabit tibi, & comedes herbas terræ. Gen. 3.

Maledict# horreum tuum, & maledictæ reliquiæ tuæ, maledictus fructus ve#tris tui, & fructus terræ tuæ, armenta boum tuorum, & gregum tuorum, &c. Deut. 28.

Montes Gelboe#, nec ros nec pluua veniant super vos, neque sint agri primitiar#: quia ibi abiectus est clypeus fortium, clypeus Saul, quasi non esset vnctus oleo. 2. Reg. 1.

Planxit autem Daudid planctum huiuscemodi super Saul, & super Ionatham filium eius, & præcepit, vt docerent filios Iuda planctum, sicut script# est in libro iustorum, & ait, Considera Israel pro his, qui mortui sunt super excelsa tua vulnerati. Inclyti Israe#l, & c. Ibid.

Asanguine interfectorum, ab adipe fortium, sagitta Ionathæ n#qu# rediit retrorsum, & gladius Saul nunquam est reuersus inanis. Saul & Ionathas amabiles & decori valde, aquilis velociores, leonibus fortiores. Ibid.

Vidi cal#nias, quæ fiunt sub sole, & laudaui magis mortuos quàm viue#tes, & feliciorum vtro# iudicaui, qui nunquam natus est, nec vidit mala, quæ fiunt sub sole. Ecclesiastes 4.

[[vi]] *Etiam si occiderit me, in ipso sperabo. Iob 13.*

Quis mihi tribuat, vt scribantur sermones mei? quis mihi det, vt exarentur in libro stylo ferreo, & plumbi lamina, vel celte sculpantur insilice? Scio enim, quòd redemptor meus viuuit, & in nouissimo die de terra resurrecturus sum, & rursum circ#dabor pelle mea, & in carne mea videbo Deum, quem visurus sum ego ipse, & oculi mei conspecturi sunt, & non alius. Re posita est hæc spes mea in sinu meo. Iob 19.

In omnibus his non peccauit Iob labiis suis, neque stultum quid contra Deum locutus est. Iob. 1.

Maledicant ei, qui maledicunt diei, qui parati sunt suscitare Leuiathan.

Cantate Domino, laudate Dominum, quia liber auit animam pauperis de manu malor#. Ierem. 20.

Maledicta dies, in qua natus sum, dies, in qua peperit me mater mea, non sit benedicta. Maledictus vir, qui annuntiavit patri meo dicens, natus est tibi puer masculus, & quasi gaudio lætificauit eum. Sit homo ille, vt sunt ciuitates, quas subuertit Dominus, & non pænuit eum. Audiat clamorem manè, & vlulatum in meridiano; qui non me interfecit à vulua, vt fieret mihi mater mea sepulchrum, & vulua eius conceptus æternus. Quare

de vulua egressus sum, vt viderem laborem & dolorem, & consumerentur in confusione dies mei? Ibid.

Conuertantur peccatores in infernum, omnes gentes quæ obliuiscuntur Deum. Constitue super eum peccatorem, & diabolus stet à dextris eius.

Cùm maledicit impius diabolo, maledicit ipse animam suam. Ecclesiastici 21.

In quo iudicas alterum, te ipsum condemnas: eadem enim agis, quæ iudicas. Rom. 12.

Disp. 25.

Non ventiles te in omnem ventum, & non eas in omnem vi#. Sic enim omnis peccator probatur in duplici lingua. Ecclesiastici 5.

Non appelleris susurro in vitatua, & lingua tua ne capiaris, & confundaris. Super furem enim est confusio, & pænitentia super bilinguem. Ibid.

Non grandis est culpa, cùm quis furatus fuerit; furatur enim, vt esurientem impleat animam. Prou. 6.

Susurratori autem odium, & inimicitia & contumelia. Ibid.

Cùm defecerint ligna, exstinguetur ignis; & susurrone subtracto, iurgia conquiescent. Prou. 26.

Verba susurronis quasi simplicia, & ipsa peruenient ad intima cordis. Ibid.

Verba bilinguis quasi simplicia, & ipsa perueniunt ad interiora ventris. Prouerb. 18.

Susurro & bilinguis maledictus, multos enim turbauit pacem habentes. Lingua tertia multos commouit, & dispersit de gente in gentes, ciuitates munitas diuitiarum destruxit, & domos magnatum effodit. Ecclesiastici 28.

Disp. 34.

Digni sunt morte, qui consentiunt facientibus. Rom. 1.

Ventus Aquilo dissipat pluuias, & facies tristis linguam detrahentem. Prou. 25.

Disp. 37.

Curam habe de bono nomine, hoc enim magis permanebit tibi, quam mille thesauri pretiosi & magni. Ecclesiastici 4.

Melius est nomen bonum, quàm diuitiæ multæ. Prou. 22.

Diliges proximum tuum, sicut te ipsum.

Quid gloriaris in malitia, qui potens es in iniquitate? Psal. 51.

Disp. 37.

Væ vobis, viri impii, qui der eliquistis legem Domini altissimi. Et si nati fueritis, in maledictione nascemini: & si mortui fueritis, in maledictione erit pars vestra. Omnia quæ de terra sunt, in terram reuertentur: sic impii à maledicto in perditionem. Ecclesiastici 41.

Luctus hominum in corpore ipsorum: nomen autem impiorum delebitur. Ibid.

Bonæ vitæ numerus dierum: bonum autem nomen permanebit in æternum. Ibid.

Super argentum & aurum gratia bona. Prou. 22.

Mihi autem pro minimo est, vt à vobis iudicer, aut ab humano die. 1. Cor. 4.

Disp. 46.

Si ergo offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid aduer sum te, relinque ibi munus tuum ante altare, & vade priùs reconciliari fratri tuo, & tunc veniens offeres munus tuum. Matth. 5.

Disp. 51.

Sequar te quocunque ieris. Luc. 9.

Vulpes foueas habent, & volucres cæli nidos; filius autem hominis non habet, vbi caput suum reclinet. Ibid.

Sequere me. Domine, permitte mihi primùm ire, & sepelire patrem meum. Ibid.

Sine vt mortui sepeliant mortuos suos: tu autem vade & annuntia regnum Dei. Ibid.

Sequar te Domine: sed permitte mihi primùm renuntiare his, qui domi sunt. Ibid.

Nemo mittens manum suam ad aratrum, & respiciens retro, aptus est regno cælorum. ibid.

Principes gentium dominantur eorum: vos autem non sic. Luc. 22.

Si vis perfectus esse, vade, &c. Matth. 19.

**[[vii]] INTELLECTVS SINGVLARES LOCORVM
S. SCRIPTVRÆ PER, NVMERVMPAGINA, PER A
COLVMNA PRIOR, PER B. COLVMNA POSTERIOR
INDICATVR.**

Exodi.

HOmicidium perpetravit, & ipse morietur. c 22. pag. 18. B.

Si effringe#s fur domum siue suffodiens fuerit inuentus & accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis, quòd si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit. c. 22. pag. 63. B.

Si quis per industriam occiderit. c. 21. pag. 18. B.

Ex. 5. præcept. Decalog.

Non occídes. pag. 2. A. & 25. B. & 28. A.

Deuter.

Ego occídám & ego viuere faciam. c. 32. pag. 2. A.

Psalmi.

Omnia subiecisti sub pedibus eius, oues & boues vniuersas. 8. pag. 2. A.

Sapientiæ.

Tues Domine qui vitæ & mortis habes potestatem. c. 16. pag. 2. A.

Primæ ad Timotheum.

Oportet Episcopum irreprehensibilem esse, &c. c. 3. pag. 36. B.

Matthæi.

Ego autem dico vobis, non resistere malo, sed si quis te percusserit. c. 5. pag. 58. A.

[[viii]] APPROBATIO.

Idem de quinto tomo Doctoris Ludouici Molinae, quod de prioribus iudicium esto. Talem videlicet eum esse, vt nihil in eo, quod ad accuratam materæ propositæ tractationem facere posset, desideretur quarè etiam meritò in lucem edi, & prioribus adiungi poterit.

*Laurentius Beyerlinck, Antuerp. S. Theol. Licent. Eccles. Antuerp. Canonicus, &
librorum censor.*

[[1]] DE IVSTITIA COMMVTATIVA CIRCA BONA HONORIS ET FAMÆ, ITEMQVE CIRCA BONA SPIRITVALIA, TRACTAVS QVARTVS. Tomvs Qvintvs.

EX dictis in principio tractatus præcedentis liquet, qua ratione tractatus hic de iustitia commutatiua circa bona honoris & fam# quartum obtineat locum. Tractatui verò huic adiecimus Disputationem de iustitia commutatiua circa bona spiritualia: ne ea de re peculiarem breuissimum tractatum c#ficeremus. Placuit autem ea de re potiùs in hoc quarto tractatu disputare, quàm in aliis. Tum quoniam hic breuior præcedentibus erat futurus. Tum vel maximè, quoniam honor & fama plus ad spiritualia bona accedunt, quàm bona reliqua, circa quæ iustitia commutatiua versatur, de quibus duobus tractatibus præcedentibus est habitus sermo.

Quid sit honor & fama. Disp. 1.

SVMMARIVM.

- 1 . *QVid sit honor, & quomodo differat à reuerentia, quæ alteri exhibetur.*
- 2 . *Honor exhibetur tum verbis tum scriptis. Quid sit sacrificium laudis. Quomodo honor verbis & quomodo factis exhibeatur.*
- 3 . *Honor exhibetur tum viuis, tum defunctis; præsentibus & absentibus. Exhibetur non solùm ratione virtutis, sed etiam ratione alterius boni.*
- 4 . *Fama est bona de aliquo existimatio quoad aliquod illius bonum.*
- 5 . *Qui aliquem infamauerit circa aliqua bona, tam generis quàm alia, peccat, & ad restitutionem tenetur.*

[sect. 1] VT ab explanatione obiectorum, de quibus præcipuè in hoc quarto tractatu futurus est sermo, initium sumamus. Honor est exhibitio alicui rei alicuius velut in testimonium ac recognitionem boni seu excellentiæ illius. Non dixi, est reuerentia quæ alicui defertur, vt multi honorem definiunt. Quoniam superiores reuerentiam non deferunt suis inferioribus, & maximè Deus suis creaturis: & tamen superiores honorare dicuntur suos inferiores, quando aliquid illis exhibent veluti in testimonium & recognitionem boni, quod in eis est, rerùmve ab illis bene gestarum: Deusq#ue honorare dicitur suas creaturas libero arbitrio præditas, quando honore sunt dignæ, iuxta illud Ioan. 10: *Si quis mihi ministrauerit, honorificabit eum Pater meus*. Cùm enim reuerentia reputatio sit cum submissione eius, qui reueretur, comparatione eius, quod reueretur, quasi maius reputans, quod reueretur, illiq#ue quasi se submitte#, sanè esse non potest superiorem, qua tales sunt, comparatione sibi inferiorum; sed potiùs inferiorum comparatione superiorum, rerùm ve ad sublimiores attinentium, quatenus ad illos attinent, & in illis reuerentia

sublimioribus defertur. Quòd si signum aliquod exterius accedat, quo exterius etiam reuerentia exhibeatur, illa dicitur reuerentia exterior ad differentiam interioris: soletque exterior reuerentia esse signi & effectus reuerentiæ interioris. Ex definitione honoris à nobis tradita facillè constat, reuerentiam omnem, etiam internam, (eorum præsertim comparatione quibus est cognita) esse honorem; eo quòd sit exhibitio rei alicuius velut in testimonium ac recognitionem excellentiæ eius, cui defertur: non tamen honorem omnem esse reuerentiam, sed honorem latius multo patère, quàm reuerentiam: quippe cùm honor, qui à Deo, & à cæteris superioribus, quin & ab aliis, sine ea reputatione cum submissione illi, cui defertur, reuerentiæ rationem non habeat, sed rationem habeat honoris à reuerentia distincti.

[sect. 2] Honor verò interdum verbis (sub quibus scripta etiam comprehendere) & interdum factis exhibetur. Quando enim aliquis boni alicuius, aut excellentiæ, quæ in eo sit, in præsentia laudatur, aut scriptis, lausque illa ita ei defertur, honor profectò est, qui illi exhibetur. Vnde laudis sacrificium, quod Deo decatur, honor est, qui Deo exhibetur, iuxta illud Psal. *Sacrificium laudis honorificabit me; & illic iter, quo ostendam illi salutare Dei.* Quo fit, vt laus sæpe honor sit, quando scilicet honorata exhibetur velut recognitio boni, seu excellentiæ illius. Quando verò laudes solùm ordinantur, vt notitia boni aut excellentiæ illius ad aliorum deueniat mentes, tunc laudes famæ aut etiam gloriæ rationem sortiuntur. Est quippe fama notitia boni alicuius. Gloria verò supra famam addit, quod ea notitia sit clara (hoc est, multorum, rei que præclaræ) cum laude. Quo fit, vt si quis in præsentia laudetur, eas laudes illi exhibendo veluti in recognitio-[[2]]nem ac testimonium boni illius, quasi illæ ea ratione sint debite, indeque eueniat, vt notitia eius boni in alios diffundatur, qui eas audiunt, & qui in alios notitiam illam ulterius diffundunt, eiusmodi laudes simul habeant rationem honoris, atque in aliorum notitiam diffusæ habeant rationem famæ & etiam gloriæ. Factis verò honor exhibetur, quando alicui statua erigitur, caput aperitur, genu flectitur, præbetur sedile, variisque; aliis modis, quibus velut in recognitione boni alicuius, quod in eo sit, aliquid eiusmodi fit. Et quoniam magistratus, gradus, ac dignitates cædignis solent conferri, eorumque collatione velut ostentatio quædam fieri solet boni ac excellentiæ, quæ in eis est, honores appellari consueuerunt, eorumque collatio exhibitio est honoris, si tanquam eis dignis conferantur.

[sect. 3] Exhibetur autem honor non solùm viuus, sed etiam defunctis. Vt quando eorum corpora honorificè sepeliuntur, funebres orationes in eorum laudem habentur, monumentum illis erigitur, & aliis modis. Exhibetur etiam honor non solùm præsentibus, sed etiam absentibus. Vt quando ob egregia facta alicuius absentis, hoc in loco illi erigitur statua in illius honorem, aut facta præclara illius prædicare publicè decernuntur, aut quando in defuncti honorem aliis in locis funebris præpa fit, laudesque illius prædicantur. Exhibetur item honor alicui non solùm in sua propria persona, sed etiam in rebus ipsi coniunctis, ad ipsius attinentibus. Hac ratione honor, qui statua aut imagine alicuius exhibetur, in illius cedit honorem; honor itaque, qui Sanctorum reliquiis exhibetur, Sanctis, quorum reliquiæ illæ sunt, defertur. Et honor, qui fit pro Rege, aut aliis Regis ministris, qua tales sunt, in honorem Regis cedit: sicut & contumelia illis facta in iniuriam ac contumeliæ cedit Regis. Et honor, qui fit vxori aut filio, quatenus vxor aut filius alicuius est, cedit in mariti aut patris honorem: sicut & contumelia illis facta cederet in iniuriam & contumeliæ mariti ac patris. Exhibetur verò honor non solùm ratione boni virtutis, sed etiam cuiusuis alterius boni, vt nobilitatis ac generis, roboris, pulchritudinis, diuitiarum, scientiæ, dexteritatis in

bello, aut in alia arte, ratione dignitatis, aut officii, & aliorum donor#, tam naturalium, quàm supernaturalium, & tam acquisitorum, quàm à natura inditorum: tametsi præcipuus sit, qui ratione verè virtutis exhibetur. Hæc de honore.

[sect. 4] Quod verò ad famam attinet, licèt variis etiam aliis modis vsurpetur, prout ad aliud aut ad aliud institutum de ea est sermo, quod ad præsens tamen institutum attinet, non aliud est, quàm bona de aliquo existimatio quo ad aliquod illius bon#. Quo fit, vt quamuis aliquis infamia laboret quo ad aliqua alia bona, vt quo ad castitate# aut insolentiam, poterit tamen habere bonam famam, quòd fur non sit; & quamuis infamia laboret quo ad furta, poterit tamen habere bonam famam quoad fidem catholicam, hoc est, quòd hæreticus n# sit, nec de hæresi sit suspectus. Item licèt aliquis bonam famam circa aliquid, vt circa castitatem, non habeat coram aliquibus, qui ea de re vitia illius norunt, poterit tamen habere ea de re bon# fam# quo ad alios, qui ea illius vitia ignor#t. Atque de. fama hoc modo sumpta nobis hoc loco est sermo.

[sect. 5] Porrò fama, vt de ea modò loquimur, esse potest de quocunque bono, ratione cuius suprà diximus posse exhiberi honore#. Quo fit vt, qui iniustè infamauerit aliquem aut aliquam, circa pulchritudinem, vires, ac magnanimitatem in præliando, aut quo ad alia bona, tam generis, quàm alia, siue illa acquisita sint, siue natura indita, contra iustitiam peccet, & aliquando lethaliter, atque cum onere restituendi, quantum fuerit infamiae damnum ea via iniustè datum, vt in sequentibus dicitur.

Vtrùm homo sit dominus proprii honoris ac famæ. Disp. 2.

SVMMARIVM.

- 1 . *Bona honoris media sunt inter bona corporis & bona externa.*
- 2 . *Qui se ipsum infamat vel interficit, peccat contra bonum reip.*
- 3 . *Homò dominus est suæ famæ.*
- 4 . *Honor & fama, bona sunt extrinseca, non secùs ac diuitiæ: & ideo felicitas non est in honore, quoni# illa intrinseca est.*
- 5 . *Homo non habet dominium vitæ, sicut famæ.*
- 6 . *Si homo dominus non esset famæ propriæ, non liceret ei se ipsum infamare: quod tamen ei est licitum, vt quando alterius famam læsam cum sui ignominia restituit.*
- 7 . *Licitum est se ipsum pro meliùs comparanda virtute vitæque æterna adipiscenda infamare, & propria scelera detegere, exemplo multorum Sanctorum. Quin Christus in Euangelio apertè docet, famam eße fugiendam & vanam gloriam.*

[sect. 1] **B**ona honoris & famæ medium locum quo ad nobilitatem ac præst#tiam tenent inter bona corporis & bona externa. Dubium verò est, cum quibusnam computari quo ad dominium debeant, num cum bonis corporis, hoc est, cum vita & membris, de quibus tractatu præcedente Disp. 1. ostendimus, nos non esse illorum dominos, sed Deum: an verò cum bonis externis, diuitiisve, de quibus tractatu 2 est comprobatum, apud nos esse illorum dominium.

[sect. 2] *Caiet. 2. 2. q. 73. art. 2. & in summa verb.* detractio, quamuis non dicat, nos non esse dominos nostræ famæ, quadam tamen ex parte id videtur innuere, dum affirmat, se ipsum infamantem peccare contra iustitiam comparatione ecclesiæ, ac multitudinis, seu reipublicæ, cuius est pars, teneriq#; illi ad restitutionem eius famæ: quemadmodum *diuus Th. 2. 2. q. 64. art. 5.* ait, eum, qui se ipsum interficit, iniuriam reipublicæ facere: quoniam id, quod ipse est, eius est communitatis, cuius ipse est pars. Ad Caietani sententiam videtur accedere *Ioan. Maior. in. 4. dist. 15. q. 16.*

[sect. 3] Quicquid autem hi duo doctores hac de re senserint, communis tamen sententia eorum doctorum, qui ea de re disputant, affirmat, hominem dominum esse sui honoris ac famæ, quæ omnino est amplectenda. Eam inter alios affirmant *Sotus de ratione tegendi memb. 1. q. 3. & lib. 4. de iust. q. 2. art. 3. conclus. 4. & q. 6. art. 3. ad. 4. dub. penult. & vlt. & lib. 5. q. 10. art. 2. Adria. de rest. q. vlt. inter eas quas de rest. fa. disputat, & quod l. 11. q. 1. lit. M. Ledesm. 2. 4. q. 18. art. 2. Nauar. in Manu. c. 18. n. 46. & c. inter verba in commentario Hispano à n. 563.* Eandem affirmare videtur *diuus Th. 2. [[3]] 2. q. 64. art. 5. ad. 3.* vbi ait, hominem constitutum esse dominum sui per liberum arbitrium, & ideo licitè de se ipso disponere quo ad ea, quæ pertinent ad hanc vitam, excepto tr#situ de hac vita ad aliam. Quibus verbis solùm dominium corporis ac vitæ censet non esse illi collatum, atque adeò neque membror#, ex quibus corpus & vita const#t. Et *q. 73. ar. 4. ad. 1.* ait, in arbitrio hominis positum esse pati detrimentum su# fam#, nisi vergat in pericul# aliorum: eaque de causa posse cedere iuri suo, patienter sustine#do detractioes aliorum, non defendendo prop riam famam, estò defendere eam possit. Teneri tamen defendere famam proximi à detractioibus, si commodè possit: sicut tenetur subleuare asinum proximi iace#te# sub onere, aut aliud incommodum temporale eius vitare: quia non est in arbitrio ipsius positum, quòd patiatur detrimentum famæ alterius, sicut suæ. Luce ergo clariùs sentit diuus Th. hominem perinde esse dominum suæ famæ atque suarum diuitiarum.

[sect. 4] Rationibus verò hæc nostra sententia probatur. Primò, quoniam honor & fama sunt quæd# bona nostra extrinseca, non secùs atque diuitiæ: est enim fama opinio aliorum, qu# de nobis habetur: & honor est quid exterius, quod nobis ab aliis exhibetur, vt disputatione præcedente est explanat#: qua ratione *Arist. 1. Eth. c. 5.* probat felicitate# non consistere in honore & fama: quoni# hæc sunt extrinseca quædam bona, quæ facilè sine nostra culpa possunt amitti: felicitas verò esse debet bonum proprium nobis intrinsecum, quod facilè, nec sine nostra culpa, nobisve non vole#tibus, possit amitti: atque non solùm honor & fama sunt quædam bona nostra extrinseca perinde atque diuitiæ, sed etiam insuper habent conducens, vt eor# dominium potiùs sit nostrum, quàm diuitiarum, quòd diuitiæ magna ex parte à Deo procreantur sine nobis, in primaque rerum constitutione collatæ à Deo fuerunt toti generi humano, posteaque homines eas inter se diuiserunt, vt tractatu 2 explanatum c#probatumq#; fuit: at verò præcipua fama & honor, vt sunt, quæ ob virtute# & ob alia strenuè à nobis gesta nobis competunt, nos ipsi nostra industria comparauimus nobis, illis effecti digni: ergo quemadmodum diuitiarum, sic longè maiori cum ratione domini sumus honoris nostri ac famæ.

[sect. 5] Secundò, si non militarent rationes, quibus tractatu prædente Disp. 1 ostendimus, domini# vitæ nostræ non esse apud nos, sed apud Deum, sanè diceremus, Deum contulisse nobis dominium vitæ & membrorum, non secùs atque diuitiar#: sed nulla earum rationum militat in honore & fama, vt liquet illas intuenti ac percurrenti; quin

potiùs honore# & famam nostra industria per liber# nostrum arbitrium, diuina adiutum gratia, nobis comparamus, vt proximè explicatum fuit: ergo perinde sumus domini honoris nostri & famæ, atque aliarum rerum externarum, quin & longè inferiori quadam ratione.

[sect. 6] Tertiò, si homo non esset dominus suæ famæ & honoris, sicut dominus non est propriæ vitæ & membrorum, vtique sicut non potest auferre à se vitam, etiam pro salute innocentis, quem morti iniustè obtulit, vt ex dictis tractatu præcedente *Disp. 1, 9, & 10* constat, sic nec liceret sibi se ipsum infamare: sed in multis euentibus non solùm id illi est licitum, verùm etiam ad id tenetur sub reatu lethalis culpæ, vt quando falsum testimonium de aliquo dixit, tenetur cum æquali aut paulo maiori sua iactura se ipsum retractare, c#fiteriq#ue se fuisse mentitum, atque iuramento, si opus sit, id etiam confirmare, vt patebit infrà dum de restitutione famæ sermo erit: ergo homo dominus est suæ famæ & honoris.

[sect. 7] Quartò, si homo non esset dominus suæ famæ & honoris, sicut dominus non est propriæ suæ vitæ, sequeretur, sicut non potest vitam sibi adimere, etiam pro adipiscenda sempiterna vita, vt *Disp. 9* citata ostensum est, ita nec pro meliùs comparanda virtute, tutiusque ac meliùs comparanda vita æterna, posse famam & honorem abjicere aut minuere, se ipsum infamando, suoq#ue scelera detegendo, etiam quando id facere posset sine aliorum scandalo ac iactura: quod tamen nullus sanæ mentis concedet, contrariumque docent exempla Sanctorum: Augustinus enim in suis confessionibus aliqua sua crimina scripta reliquit, & Anselmus suam virginitatem amissam deplorat, & de Ambrosio fertur, feminas in cubiculum adduxisse, ne in Antistitem eligeretur. Item Sancti atque Euangelium docent, posthabere honores; *Si quis*, ait Christus Matth. 5, *te percußerit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alter#*, famamque & honorem apud homines n# quærere, etiam ex operibus virtutum, vtpote quæ non leue impedimentum sunt ad virtutem sempiternamq#; felicitatem obtinendam; *Attendite*, ait Christus Matth. 6, *ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus, & c. Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua, vt sit eleemosyna tua in abscondita*. Et Ioan. 6 ait: *Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab inuicem accipitis*, satisq#ue Christus exemplo docuit honores contemnere ac fugere: ergo homo dominus est sui honoris ac famæ.

Quintò, idem iudicium in re proposita est de honore & fama: nullus autem vnquam affirmavit, hominem dominum non esse honoris, nec posse illum abjicere absque cuiusque iniuria: ergo idem est censendum de fama.

Fundamentum, cui Caietanus nititur, argume#taq#ue alia, quæ aduersus hanc nostram communemq#ue sententiam adduci poterant, commodiùs examinabuntur inferiùs, dum sermo nobis fuerit, num homo lethaliter peccet se ipsum infamando, & num ad restitutionem famæ, quam se ipsum infamando amittit, alicui teneatur.

De secreto quantum attinet ad hunc quartum de iustitia tractatum. Et primò de duobus illius modis, in quibus rationem non habet secreti formaliter aut virtute commiſi; & tamen

obligatio est illud non reuelandi, etiam cum onere restituendi damna, si ex reuelatione sequantur. Disp. 3.

SVMMARIVM.

- 1 . *VArii modi secretorum, quod attinet ad obligationem ea non manifestandi. Aliquando enim oritur obligationem manifestandi ex sola natura rei.*
- 2 . *Qui prodit secretum, cum proximi famæ læsione, peccat contra iustitiam, licet nulla obligatio interuenerit de illo non prode#do, teneturque ad restitutione#.*
- 3 . *Qui reuelat occultum alicuius thesaurum, & si inde [[4]] furtum sequitur, peccat reuelans, cogiturque damnum reparare.*
- 4 . *Qui prodit consilia exercitus parti contrariæ, peccat non solum contra iustitiam, sed etiam ad restitutionem obligatur.*
- 5 . *Non solum in reuelatione secreti peccatur contra iustitiam, sed etiam in manifestatione eius quod est publicum, si nempe illa manifestatio causa aut concausa sit damni iniusti in bonis alterius.*
- 6 . *Oritur aliquando obligatio seruandi secretum ex eo, quod qui id scit, iniuste venit in cognitionem eius, atque ideo peculiariter adhuc obligatur illud non manifestare. Qui iniquè litteras alicuius aperuit, & ea via secretum eius didicit, arctius tenetur illud seruare, quam qui illud sine præuia quoad id iniustitia cognouit.*

ANtequam de infamia dicamus, & de iniuriis ac vitiis iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ contrariis, atque de restitutione honoris & famæ, quando iniuste sunt l#sa, dicendum est de variis modis secreti, quant# ad hunc quartum de iustitia tractatum spectat, vt melius intelligatur, quousque ex manifestatione occulti iustitia c#mutatiua circa bona honoris & famæ violetur, obligatioque restituendi consurgat, aut non c#surgat. Id verò ad alia etiam inseruiet, maximè ad ea quæ tractatu 5 sequenti dicenda sunt.

[sect. 1] Secretor#, seu occultorum aliis, varii sunt gradus seu modi, quod attinet ad obligationem ea non manifestandi aliis. Aliquando enim, in primòve gradu, oritur obligatio seruandi secretum, non manifestandive aliis, quod illis est occultum, ex sola ipsa natura rei, non interueniente expresso nec tacito pacto, vel promissione, illud non manifestandi aliis; quatenus videlicet vnusquisque ex natura ipsa rei tenetur, non solum ex caritate, sed etiam ex iustitia, nihil facere, quo proximus in bonis suis lædatur, siue ea bona honoris sint & famæ, siue corporis, siue externa & diuitiar#.

[sect. 2] Hinc primò efficitur, vt qui secretum aliquod seu occultum aliis reuelat, ex cuius manifestatione fama aut honor proximi læditur, contra iustiti# peccet illud manifest#do, estò nullum pactum aut promissio interuenerit de illo non manifest#do, teneaturq#; ad restitutionem damni in honore aut fama inde alteri iniuste sequuti, non minùs qu# fur, aut destructor iniuste rerum externarum proximi, tenetur illi ad earum restitutione#. Hac ratione, qui occulta peccata proximi nouit, ad quorum secretum seruandum, illave non manifestando aliis, nullo pacto aut promissione se astrinxerat, si illa sine sufficiente ad

id causa reuelet, contra iustitiam peccat, ad restitutionemque læsionis famæ illi tenetur: quoniam iniustè, ea detractio illorum peccatorum, illam læsit.

[sect. 3] Inde etiam secundò efficitur, vt qui casu nouit thesaur# alicuius latêre in aliquo loco, esto nullo se astrinxit pacto aut promissione id aliis non reuelare, si tamen id manifestet, atque inde sequatur furtum thesauri, non solùm contra iustitiam peccet, sed etiam teneatur restituere re# eo modo furto oblatam, tanquam concausa iniusta eius d#ni. Agere verò de huiusmodi secreto, de iniustave manifestatione huius rei aliis occultæ, n# ad hunc spectat tractatum, sed ad secundum, in quo de iustitia & d#no circa res externas dato sermo est habitus. Satisque est ibi vniuersim dixisse, eum, qui concausa iniusta illius est, & peccare lethaliter, si damnum tantum sit, quod ad culpam sufficiat lethalem, & teneri illud restituere in defectum illius, qui causa principalis exequutrixve illius fuit, vt de hoc euentu particulari, & de aliis similibus, dictum ibi sufficienter censeatur.

[sect. 4] Inde vltiùs tertiò efficitur, vt qui nouit secreta alicuius exercitus aut principis, à cuius parte bell# est iustum, si ea contrariis reuelet, non solùm peccet contra iustitiam, sed etiam restituere, in defectum tamen causæ principalis, teneatur, si qu# damna inde fuerint sequuta. Et quidem si damna, quæ sequuntur, aut quæ inde nata sint sequi, fuerint vitæ, aut læsionis alterius in corpore, agere de manifestatione eius secreti, & de obligatione illud seruandi, ad præcedente# attinet tractatum, in quo sermo est de iustitia & iniustitia circa bona corporis. Si verò damna sint bonorum externorum, agere de ea manifestatione, & de obligatione illud seruandi, quatenus inde nata sunt sequi d#na, pertinet ad secundum tractat#. Quòd si damna simul sint corporis & bonorum externorum, tunc quatenus inde nata sunt sequi damna corporis, agere de reuelatione eius secreti, & de obligatione illud seruandi, ad præcedente# spectat tractatum: quatenus verò nata inde sunt sequi d#na bonorum externorum, agere ea de re attinet ad secundum tractatum: quippe cùm in reuelatione talis secreti peccatum interueniat, tum contra iustitiam commutatiuam circa bona corporis, tum etiam contra iustitiam commutatiuam circa bona externa: sicut qui pugnando iniustè simul interficit, aut percutit, & deprædatur bona externa, eave destruit, contra vtr#q; iustitiam peccat.

[sect. 5] Illud obserua, non solùm in reuelatione eius, quod est secretum, posse interuenire iniustitiam c# restituendi onere, sed etiam in manifestatione eius, quod est publicum, si ea manifestatio causa aut concausa sit damni iniusti in bonis corporis aut externis alicuius alterius. Vt, verbi gratia, si vnus quærat aliquem, quem non cognoscit, ad iniustè illum interficiendum, sanè estò ille, qui ita qu#ritur, sit in publico foro, ibique à reliquis omnibus agnoscatur, qui illum manifestaret quære#ti eum ad illum interficiendum, contra iustitiam peccaret tanquam concausa eius damni, ad restitutionemq#; teneretur in defectum eius, qui tanquam principalis causa id damnum dedisset. Similiter si vnus interrogaret, quænam esset domus cuiusd# alterius, vt illam iniustè exureret, vtique qui illam ei ostenderet, contra iustitiam peccaret, similiterq#; restituere teneretur damnum ab illo alio in ea datum, estò in eo loco publicum ac notissimum cæteris omnibus esset, cuius esset ea domus. Quia verò quando peccatum alicuius est public#, ille amissam iam habet in conuictu humano suam famam ea in re, sanè estò aliquis id peccatum illius cuidam manifestet, qui illud ignorabat, non peccat contra iustitiam, quin neque contra caritatem, neque proinde ad vllam restitutionem ei tenetur. Cæterùm de hac re copiosior in sequentibus erit sermo.

[sect. 6] Aliquando autem, atque in secundo gradu, oritur obligatio seruandi secretum, non manifestandive aliis, quod ipsis est occultum, non solùm ex natura rei, modo

in præcedente gradu explicato, & simul etiam ex eo, quòd qui id scit, iniustè venit in cognitione# illius, atque ea de causa peculiare# super se induxit obligatione# id aliis non manifestandi, absq; vlllo pacto aut promissione, qua se ad id [[5]] astrinxerit. Quemadmodum enim, qui casu rem alien# inuenit, vna tantum ratione tenetur ex iustitia illam restituere, nempe ratione rei accept#, qu# apud se habet: qui verò furto aut aliter per iniustiti# illam accepit, tenetur duplici ratione eam restituere, nempe ratione rei accept#, & ratione iniustè acceptionis: ita qui per iniuriam venit in notiti# peccati alicuius, cuius reuelatio nociua est bono proximi, tenetur ex iustitia id non manifestare, tum quia id postulat natura ipsa rei, iuxta ea qu# circa præcedente# primum gradum obligationis non manifestandi aliis, quod ipsis est occultum, dicta sunt, in quo hic secundus gradus cum primo conuenit: tum insuper ex eo, quòd per iniustiti# venit in cognitionem illius. Hinc fit, vt qui iniquè literas alterius aperuit, eaque via in notitiam alicuius secreti deuenit, arctiori vinculo teneatur illud seruare, quàm si sine præuia quo ad id iniustitia in notitiam illius deuenisset. Non tamen peccat duplici peccato reuelando id secretum: sicut neque is, qui simul tenetur restituere ex parte rei acceptæ, & ex parte iniustæ acceptionis, peccat duplici peccato non restituendo, sed vno tantum. Qui tamen literas iniquè aperuit, & reuelauit secretum in eis contentum, quod tenebatur non reuelare, vno peccato peccauit literas illas iniustè aperiendo, & altero reuelando postea secretum, in cuius notitiam ea via iniusta deuenerat.

De tertio modo seugradu secreti seruandi, in quo interuenit promissio seu pactum illud seruandi, nec tamen propriè est secretum commissum. Disp. 4.

SVMMARIVM.

- 1 . Obligatio seruandi secretum ex pacto, quo quis post agnitum quid promittit se non reuelatur#.
- 2 . Qui pacto promittit se non manifestaturum rem aliquam, vi talis promissionis inducit super se obligatione# id non reuelandi, nisi cum peccato. Nisi quando pactum iam initum est, postquam illa res à multis cognita est.
- 3 . Licet iudici interroganti detegere aliquam rem, licèt delinquenti promiseris pacto non te reuelaturum, si videlicet antè semiplena de delinquenti infamia fuerit. Si ante crimen agnitum præcederet promissio de non manifestando, quando per se ipsum in futurum videret illud patrari, tunc teneretur iudici manifestare, si iuridicè ab eo interrogaretur.
- 4 . Quamuis pactum obligationem inducat, licet tamen virtutes alicuius reuelare: eo quòd nullum afferant præiudicium; quin potiùs reuelatio illa cedit in honorem Dei, & proximi ædificationem.

[sect. 1] Aliquando, in tertioque gradu, obligatio seruandi secretum prouenit ex promissione aut pacto, quo quis post agnitum aliquid, promittit, se id non reuelatur#.

Vt vidi, aut alia ratione cognoui, aliquem interfecisse hominem, aut commisisse aliud flagitium, vel eum fecisse aliud, aut euenisse aliquid, quod non vult sciri: si post agnitam eiusmodi rem illi promittam me illam non reuelaturum, aut pretio, vel in compensatione# pro aliquo alio, pactum cum eo ineam, me non reuelaturum rem illam, sæpe ea via super me induco obligationem id non reuelandi vi talis promissionis aut pacti, siue seclusa ea promissione aut pacto fas mihi esset illud reuelare, siue non, iuxta ea quæ Disputatione præcedente circa duos priores gradus obligationis non manifestandi aliis, quod eis erat occultum, dicta sunt.

[sect. 2] Dixi, sæpe ea via induci obligationem id non reuel#di vi talis promissionis aut pacti: quoni# est magnopere in hac materia aduertendum, quòd quando promissio aut pactum non manifestandi aliquid superuenit post id iam agnitum, estò ea promissio aut pactum iuramento confirmetur, non efficiunt, vt, qui alioquin teneretur id reuelare, post eam promissione# aut pactum iuramento confirmata, non possit aut non teneatur illud manifestare. Imò verò non secùs tenetur illud manifestare, quàm si ea promissio aut pactum non aduenissent, & quàm si iuramento n# fuissent confirmata. Ea quippe promissio, pactum, & iuramentum, solùm habent vim efficiendi, tum vt qui alioquin tenebatur id non manifestare, arctiùs vi eorum ad id teneatur: tum etiam vt qui sine peccato poterat id manifestare, & n# manifestare, vi eorum teneatur illud tacere.

[sect. 3] Exemplis hæc omnia elucidemus. Nouit aliquis crimen alicuius, quod duo aut tres testes duntaxat sciunt, iudexque, quòd de delinquente sit iam infamia, aut semiplena probatio, eum, qui id nouit aut vidit, iuridicè t#quam testem interrogat, sanè tenetur tunc detegere id crimen eius delinquentis, nihil impediens, quòd delinquenti ipsi, aut cuiusuis alteri, promiserit, se id nunqu# manifesta turum, & quod ad id non manifestandum astrinxerit se illi iuramento. Ratio autem est, quoniam ille in eo euentu tenetur sub reatu culpæ id manifestare, seclusa ea promissione & iuramento superuenientibus notiti# eius culp#: promissio autem & iuramentum, cùm non sint vinculum iniquitatis, id est, cùm non obligent ad illicitum, obligare non possunt ad contrarium aut contradictorium eius, ad quod seclusa ea promissione sub reatu culpæ tenetur, hoc est, ad illud tunc iudici, interroganti iuridicè, non manifestand#. Eade# ratione, si ante crimen agnitum præcederet promissio, aut etiam iuramentum, de illo non manifestando, quando per se ipsum in futurum videret illud patrari, aut per se ipsum illud agnosceret, sanè teneretur tunc illud iudici manifestare, si iuridicè modo explicato de illo interrogaretur. Quoniam promissio ac iuramentum in eo euentu essent de re illicita, hoc est, de eo crimine non manifestando, quando in futur# obligatio esset illud manifest#di. Hæc sint in exempl#, quando promissio, pactum, & iuramentum de seruando secreto, de aliquáve re non manifestanda, nullam obligationem inducunt.

[sect. 4] Exemplum autem, quando obligatione# omnino inducant, esset, quando aliquis sciret virtutem aliquam alterius, quam integrum ei esset manifestare, & non manifestare aliis: virtutes quippe regulariter licitè manifestantur, etiam si occult# sint, & etiam si inuitus is sit, cuius sunt: eo quòd nullum afferat præiudicium, sicut præiudicium fam# affert manifestare vitia: quin potiùs manifestatio virtutum alienarum cedat in honore# Dei, & in proximorum ædificationem. Item exemplum esset, quando quis sciret vitium, quod similiter integr# ei esset illud manifestare, quia esset publicum: aut quia ipse licitè de eo posset accusare; eo quòd posset illud probare, & in præiudici# suum esset commissum, aut alia ratione, & cuius licitè posset prætermittere accusationem ac

manifestationem. In his enim euentibus, & in simi-[[6]]libus aliis, si nuda promissione, pacto, aut etiam iuramento, se is, qui illa sciret, astrinxisset ea n# manifestare, induceret super se obligationem ea non manifestandi: cum tamen seclusis his superadditis vinculis, nullam ad ea non manifestandum haberet obligationem. Esset autem ex eis vinculis obligatio ea non manifestandi sub culpa lethali, quotiescunque interuenisset iuramentum. Quando verò iuramentum non interuenisset, obligatio esset sub culpa lethali aut veniali, attenta qualitate rei, ad quam non manifest#dam quis se astrinxit, & attentis cæteris aliis circumstantiis concurrentibus.

Quando autem promissio, pactum, aut iuramentum, essent de non manifestanda re occulta, quam, his vinculis seclusis, teneretur, qui illam sciret, eam non manifestare, iuxta ea quæ in duobus prioribus gradibus secreti, reíve aliis occultæ, Disputatione præcedente dicta sunt, tunc vincula hæc solùm inducerent obligatione# arctiorem ea non manifestandi, quàm antea esset. Vtrùm autem ea obligatio distincta tunc sit specie ab illa alia, quæ erat seclusis his vinculis, & num ex illis resultet species alia peccati distincta, Disp. 6 explanabitur.

De quarto gradu secreti, quod rationem habet secreti formaliter aut virtute commissi. Et de secreto confessionis sacramentalis. Disp. 5.

SVMMARIVM.

- 1 . QVartus gradus secreti est, cùm consurgit obligatio seruandi id ex expresse aut tacito pacto, quo secretum ea lege alicui reuelatur, vt illud cuiquam alteri non manifestetur, sed omnino taceat.
- 2 . Censetur sub tacito pacto secretum non manifestandi aliquid alicui reuelari aut dici, quando ei detegitur, qui remedium potest adhibere: vt quando quædam confessario, medico, aduocato, & similibus reuelantur, censentur illi id ex vi muneris sui cum eo onere accipere, ne illud deteg#t. Quando autem quid amico declaratur, vel alicui qui remedium adhibere potest, tutum e#et, antequam detegeretur, promissionem ab illo exigere cuiquam non reuelandi.
- 3 . Præcedentia non solùm locum habent, quando ipse delinquens sub secreto commi#o illud alicui manifestaret, sed etiam quando quidam tertius illud idem delictum sub secreto commi#o similiter alicui alteri manifestaret, aut quoduis aliud secretum de re ad alterum attinente similiter cuidam alteri, sub pacto non manifestandi, illi detegeret. Etiam habet locum id, quando is cui tale secretum commi#um est, id contra fidem tertio cuidam reuelat.
- 4 . Ratio est, quia secretum seruare est ex iure naturali, non solùm quando necessitate seu vtilitate aliqua detectum commi#um### est, sed etiam quando leuitate animi detectum commissumque est.

5 . *Quando quis via iniusta, vel secreta auscultatione, aut violentia, in notitiam alicuius delicti venit, non minore onere tenetur illud non manifestandi, quàm si per secretum commissum illud agnouisset.*

6 . *Non semper est de iure naturali seruare secretum commissum, præsertim in his euentibus, quando scilicet secretum est circa delictum, unde periculum reip. immineat, aut alicui priuato, quod aliter impediri non potest, quam detectione secreti commissi, & cæteris similibus.*

7 . *Manifestari etiam potest, quando is, cuius est secretum, aliter erui a peccato non potest, quam detegendo peccatum secretum illius.*

8 . *Quando aliquis præuia sponsione seruandi secretum, aut adhibito iuramento, admittitur ad intereßendum alicui delicto, aut ad adiuuandum ad illud patrandum, tunc tenetur non secùs detegere, quam si nulla sponsio aut iuramentum præcessisset.*

9 . *Obligatio seruandi secretum etiam consurgit ex lege diuina positiua, qua in bonum sacramenti pænitentiae salutisque animarum prohibitum est illud reuelare.*

[sect. 1] **A**Liquando, in quartoque gradu, consurgit obligatio seruandi secretum ex expresso aut tacito pacto, quo secretum ea lege alicui reuelatur, vt illud non manifestet cuiquam alteri, sed omnino retineat. Atque eiusmodi secretum propriè appellatur secretum commissum, fidei videlicet illius, cui detegitur: estque de iure naturali illud seruare, vt *Caiet. 2. 2. q. 70. ar. 1.* & communis doctorum sententia affirmat, exceptis nonnullis euentibus, in quibus natura ipsa rei omnino efflagitat non seruari, vt patebit. Obligatio verò iuris naturalis seruandi hoc secretum vi talis pacti efficit, vt qui ea tantùm via illud nouit, non solùm non teneatur illud detegere, sed etiam vt ita non possit illud reuelare, vt si id reuelet, contra iustitiam peccet, restituereque teneatur damna omnia, quæ proximè aut remotè ex ea manifestatione fuerint sequuta.

[sect. 2] Exemplum quoddam adhibeamus, quo hæc meliùs intelligantur: Reuelauit aliquis crimen suum secretò alicui, qui alia via illud non scit, verbi gratia, se interfecisse talem hominem, aut flagitium aliud commisisse, idque vel interueniente pacto expresso, ea scilicet lege id ei manifestari, vt nemini id diceret: vel interueniente pacto tacito, ne id cuiquam manifestaret. Tunc autem censetur sub tacito pacto id non manifestandi aliquid alicui reuelari, aut dici, quando ei detegitur, qui munus habet remedium adhibendi, & tanquam tali ei detegitur gratia consilii, solaminis, aut alterius emolumenti. Quando autem leuitate animi id detegeret, non animo vt audiens teneretur id non detegere, quia gratia consilii, solaminis, iuuaminis, aut alterius emolumenti id diceret, sed iactans de non eo crimine, aut quauis alia ratione parui pendens, quòd sciatur; neque de secreto curans, tunc neque sub tacito pacto secreti seruandi censeretur id detexisse. Hinc sub tacito pacto secretum seruandi censentur manifestari, quæ sequentibus dicuntur: Quæ confessarius in confessione audit, quæ aduocato tanquam tali à suo clientulo dicuntur, quæ medicis, chirurgis, obstetricibus, & similibus aliis manifestantur, vt iuxta suam artem remedium adhibeant, quæ viris doctis circa causas conscientie, & circa alia, consilii gratia, manifestantur, & circa quæ interrogantur ac consuluntur. Ita *Nauar. in Manu. c. 25. n. 42.* Hi enim eo ipso, quòd id munus profitentur, censentur ex sua parte cum eo onere & tacito pacto id accipere, ne illud detegant. Quando autem res detegeretur propinquo, amico, viro prudenti, aut alteri, qui consilio, so-[[7]]lamine, vel quouis alio modo adiuuare

posset, tutum esset, vt antequam detegeretur, promissio ab illo exigeretur, seruandi secretum circa rem, quam illi vellet manifestare, vt vi fidei, quam naturali iure seruare tenetur ratione expressæ aut tacitæ præuiæ promissionis, nec teneretur nec licitè ac iuste posset illud manifestare, etiam si à potestate publica interrogaretur, idemque manifestare præciperetur, quæ ea de re sciret. Fortasse tamen quando sine aliquo ex explicatis intelligeretur secretò id dici, estò promissio de secreto seruando non priùs exigeretur, obligatio esset illud non detegendi tanquam virtute dictum sub secreto commissio: qui enim attendit, attenderéve debet, aliquid sub secreto ipsi dici, quia id postulat natura rei, & is est animus quasi habitualis dicentis, licèt, qui id detegit, non aduertat exigere priùs ab illo promissionem, teneri sanè videtur, vel id accipere sub secreto commissio, vel admonere dicentem, ne id sibi dicat, nisi liberum ipsi velit relinquere, vt id detegat. Tametsi non sim certus, in similibus euentibus obligationem esse seruandi secretum, quando potestates publicæ iuridicè alioquin interrogant, quasi id ita sciens non teneatur illud detegere, & quasi pactum tacitum eo ipso ex parte sua interuenerit, fidemque suam tacitè dederit, se id non detectur#. Vt verò ad rem ipsam redeamus, quando quis suum homicidium aut aliud flagitium alicui reuelauit cum pacto præuiuo expresso aut tacito, modo explicato, vt id nulli manifestaret, sanè estò delinquens infamia eius delicti laboraret, aut id delictum esset aduersus ipsum semiplenè probatum, iudexque alioquin iuridicè interrogaret sciente# id delictum secretò sibi commissum, num sciret quis illud commiserit, aut num sciret talem, qui verè illud commisit, id c#misisse, detegere id non posset, quando alia via non sciret eum illud c#misisse, quàm via secreti sibi c#missi, quin potius si id detegeret peccaret lethaliter contra iustitiam, restituereq#; teneretur omnia damna ex ea detractioe sequuta: nisi fortè ignorantia inuincibili excusatus fuisset à culpa, & per consequens ab onere restituendi damna inde sequuta: quod euenire aliquando potest. Quando ergo is, qui solùm sub secreto sibi commissio id nouit, à iudice interrogaretur, num id sciret, tunc estò sub iureiurando interrogaretur, respondere posset ac deberet, se id non scire, intelligendo ita vt posset licitè illud detegere, in quo solo euentu ac sensu deberet iudex intelligere, si iuridicè intenderet interrogare: quid si in alio euentu ac sensu intelligeret, tunc non interrogaret iuridicè, ac proinde opus non esset ad mentem illius respondere, sed satis esset respondere in illo alio sensu, in quo solo deberet intelligere, si probus esset, iuridiceq#ue interrogare intenderet, vt fusiùs hæc omnia tractatu sequenti exponeretur.

[sect. 3] Illud hoc loco est obseruandum, quæ dicta sunt, non solùm habere locum, quando is ipse, qui delictum patrarat, illud sub secreto commissio modo explicato alicui manifestaret, sed etiam quando quidam tertius illud idem alterius delictum sub secreto commissio similiter alicui alteri manifestaret, aut quoduis aliud secretum de re ad alterum attinente, similiter cuidam alii sub pacto expresso aut tacito, quòd illud non manifestaret, illi detegeret. Imò verò id locum habet, etiam quando is, cui c#missum est tale secretum, iniquè, contra fide#q#; ab eo datam de eo secreto non reuelando, atque adeò contra iustitiam, illud cuidam tertio manifestat. Et quidem quando is, qui iniquè, contra fidemq#ue dat#, illud manifestat cuidam tertio, sub secreto etiam commissio illud ei manifestaret, facilè c#stat hunc tertium non minùs teneri id secretum seruare, quam tenebaturis, qui illud ei iniquè manifestauit: quippe cum & ipse sub secreto c#misso illud acceperit, nec minùs teneatur fidem datam de eo non reuelando seruare ei, qui iniquè sub ea fide illud ipsi manifestauit, quàm ille teneretur primo, qui sub secreto commissio illud ei antea manifestauerat. Quòdo autem ille, qui sub secreto commissio illud acceperat,

iniquè, contra fide#q#; dat#, illud manifestauit, non sub secreto c#misso, neq; astringe#do audiente# vt illud non manifestaret, est dubium, num qui ita illud ab eo audiuit, astrictus sit illud non manifestare, ita vt si sciat eum, qui illud sibi reuelauit, sub secreto c#misso illud accepisse, neque ipse alia via illud sciat, quam quatenus iniquè ab illo fuit deriuatum, & à iudice interrogetur (alioquin iuridicè) num sciat, quis illud crime# c#miserit, teneatur illud ei non detegere. Atque respondend# arbitror, teneri illud non detegere. Ratio autem est, quoniam omnis illa cognitio deriuata est à prima manifestatione sub secreto c#misso, cederetque vlterior illa manifestatio, quæ fieret ab eo tertio, in illius iniuriam, qui primò id sub secreto commissio manifestauerat: etenim id nihil aliud esset, quam extensio & ampliatio iniuriæ ac iniustitiæ ipsi factæ à primo iniquo detectore: nullus autem, etiam pr#cipiente iudice, efficere potest id, quod in se alteri iniuriam irrogat, c#tinuatioq#; est atque exte#sio iniuriæ illius. Adde in iudicio id testimonium, cum solùm esset ex auditu, nullam efficere fidem nisi dependenter à confirmatione & testimonio eius, qui id iniquè atque iniustè detexerat: is autem teneretur & delictum alterius, sub secreto sibi c#missum, negare in sensu suprà explicato, & excusare aut negare se id dixisse, nisi probari illi posset, similiter intelligendo suam negationem, vt posset id confiteri. Vtrùm autem iudex punire possit, quæ ei iniquè detegendo secretum commissum manifestata sunt, sequenti tractatu dicetur.

[sect. 4] Ratio autem eorum omnium, quæ dicta sunt, hæc est: Quoniam seruare secretum c#missum ex se est de iure naturali, non solum quando necessitate seu vtilitate aliqua detectum c#missumq#; est, vt ad sume#dum consilium, aut ad leuandam tristitiam, sumend#q#; consolatione#, vt sæpe euenire solet, sed eti# quando leuitate animi detectum c#missumq#; est: iuri autem naturali contrauenire non potest iudicis præceptum, neque vllum aduersus illud habet vim. His accedit, in eo quòd non manifestetur, quod præcisè per secretum c#missum scitur, nullum præiudici# reipublic# fieri: eo quòd id non tollat manifestari, quod simul alia via scitur, quatenus scitur alia via, delictaque perinde relinquantur inquirenda ac punienda à republica, atque si per secret# c#missum manifestata nunquam fuissent à delinquente ipso, aut à quocunque alio: quo fit, vt cùm seruatio secreti commisi de iure naturali in se sit, eiusq#ue detectio in iniuriam eius cedat, qui secret# c#misit, eiusque qui inde detrimentum patitur, contra iustitiam is peccet, qui illud detegit, ad restitutione#q#; damnorum inde secutorum teneatur.

[sect. 5] Illud hoc loco admonuerim, cum secreto c#misso esse computandum secundum gradum secre ti Dis. 3 [[8]] explicatum, ad effectum, vt obligatio sit illud n# retegendi, etiam ad pr#ceptum iudicis de re illa alioquin iuridicè interrogantis, nempe quando aliquis per iniuriam atque iniustitiam venit in notitiam delicti, aut alterius secreti alicuius, vt aperiendo literas illius, aut quia dum ille secretò reuelabat aliquid alicui, clam ipse accessit, idque audiuit, vel quia per vim & metum iniustè illata coe#git aliquem reuelare crimen suum, aut quacunque alia ratione similiter iniustè secretum agnouit. Ratio autem est, quoniam cùm per iniuriam illud agnouerit, sanè non cum minore onere illud non manifest#di ex natura ipsa rei censetur illud agnoscere, qu# si per secretum commissum illud idem agnouisset: neque enim minus onus inde in se inducit indemne# illum seruare ex ea notitia per iniustitiam ac iniuriam ita comparatam, quàm si sine iniustitia ipsi id fuisset manifestatum, ipso priùs spondente, se id nunquam cuiquam alii manifestaturum: sicut fur non minorem obligationem habet restituendl rem furto oblatam, seruandique eum indemnem, à quo illam est furatus, quàm si pacto ad id se astrinxisset: quo fit, vt estò

à iudice (iuridicè alioquin) interrogetur circa id, quod ea sola via iniusta nouit, non plus fas ipsi sit id illi manifestare, quàm si sponsione præuia se id nunquam manifestaturum, cognitionem illius accepisset.

[sect. 6] Dixi suprà, de iure naturali esse seruandi secret# commissum exceptis nonnullis euentibus, in quibus natura ipsa rei omnino efflagitat non seruari. Eue#tus autem hi sunt, quando secretum est circa delictum, vnde periculum reipublicæ imminet, aut alicui priuato, quod aliter impediri non potest, quàm detectione secreti commissi, vt si contamin#da sit respublica, aut aliquis iniustè sit occidendus, vel furtum sit committendum, aut non velit aliquis id restituere, quod restituere tenetur, neque alia est via similia d#na reipublicæ aut proximi impediendi, quàm detegendo id secretum commissum: tunc enim, si nequitia alicuius, qui non vult à peccato desistere, ea damna imminet, detegend# est secretum c#missum, pr#cisè quant# sit satis vt impedianur, & non amplius. Dixi, nequitia alicuius, qui non vult à peccato desistere, ea damna imminet: quoniam quamuis ex peccato præterito alicuius illa per accidens immineant, si tamen peccator ille non tenetur iam tunc illa impedire, detegi licitè non potest secretum c#missum vt illa vitentur. Verbi gratia, Petrus iniustè Io#nem interficit, cuius mors Paulo innoce#ti imputatur, eaque de causa vita Pauli periclitatur, nisi detegatur non fuisse Paulum, sed Petrum, qui Ioannem interficit. Dico, si Petrus alicui reuelauit secretò, ipsum fuisse, qui Ioanne# interficit, non esse detegend# id secretum commissum, nihil impediens, quòd à Paulo innocente vita eripatur. Ratio aute# est, quoniam Petrus regulariter non tenetur se ips# prodere, vt cum tanto suo damno vitam Pauli innocentis c#seruet: eaque de causa, quia Petrus absque peccato suo præsente permittit Paulum innocente# mori, detegi licitè non potest secretum, quod ea de re ipse alteri commisit: eo quòd in culpa non sit, non impediendo damnum, quod per accidens ex peccato suo secreto Paulo innoce#ti imminet. Quòd si Petrus, colloc#do se priùs in loco tuto, consulere teneretur vitæ Pauli innocentis, detegendo se fuisse occisore# Ioannis, aut permitte#do, vt is, cui id secretum c#misit, illud detegeret, quia ea via sine graui suo periculo posset id efficere, liberareque Paulum innocente# à morte, quam non c#meruit; tunc, si id efficere non vellet, vt tenetur, detegendum esset id secretum, pr#cisè quant# esset satis, vt consuleretur Paulo innoce#ti; Petro tamen priùs admonito, vt te#pestiuè se posset collocare in loco tuto. Ratio autem est, quoniam iam tunc culpa Petri actuali imminet periculum vitæ Paulo innoce#ti, quod periculum, supposita nequitia Petri, à qua desistere non vult, impediri alter non potest, quam detege#do secretum ea de re ab ipso c#missum. Quòd autem in prædictis eue#tibus detegend# sit secretum, quantum pr#cisè sit satis, vt d#no communi aut proximi subueniatur, oste#dimus latè cum *diuo Th.* & cum aliis in hac 2. 2. in materia de correctione fraterna, q. 33. art. 8. & concinit ide# sanctus doctor *eade#*. 2. 2. q. 70. art. 1. ad. 2. Atque eius rei h#c est ratio, quoniam talis reuelatio secreti, culpa ac nequitia eius, in cuius damnum aperitur, efficitur necessaria ad propulsandam iniuriam, quam actu infert, cum ab ea possit desistere, atque ad desistend# teneatur, nec desistere velit: quare cum naturalis ratio doceat, licere, quin & obligatione# esse, eripere ac defendere innocente# à damno, quod ei paratur ac infertur, etiam cum iactura nocentis, quando aliter nequitia nocentis eripi ab eo damno non potest; consequens profectò est, vt in euentibus explicatis detegendum sit secret# c#missum, quantum sit satis, vt damnum publicum vel priuatum euitetur ac impediatur: habetq#ue id verum (vt loco citato cum *diuo Th. in resp. ad. 2.* citata dicebamus) de quocunque secreto, eo excepto quod per confessionem

sacramentalem scitur, estò quis iureiurando se astrinxisset illud non detegere: eo quòd in eis euentibus obligatio sit sub reatu culp# reuelare id secretum, quant# sit satis ad impedienda ea d#na; iurament#q#; n# sit vinculum iniquitatis, ad malúmve non obliget. [sect. 7] Eode# modo (vt in materia de correctione fraterna ostendimus) quando is, cuius est secretum, erui aliter nequitia illius non potest à peccato, qu# detegendo peccatum secretum illius, manifestand# est, quantum satis sit vt eruatur, seruato ordine correctionis fraternæ: quoniam præponendum est spirituale bonum illius bono famæ eiusdem: habetq#; id similiter verum in omni gradu secreti, (excepto secreto confessionis sacramentalis) eti# si iuramento confirmatum fuerit nunquam detegere id secretum: quoniam in eo euentu lege caritatis consurgit obligatio illud manifestandi, quantum satis sit ad eruendum eum proximum à peccato: & iuramentum non est vinculum iniquitatis. [sect. 8] Illud vltimò circa quartum gradum secreti, de quo loquimur, est obseruandum, ad multos quotidianos euentus decidendos. Qu#do aliquis, præuia sponsione seruandi secretum, aut simul adhibito iuramento, admittitur ad interessendum alicui delicto, aut ad adiuuandum ad illud patrandum, non secùs tunc teneri detegere id delictum, quàm si talis sponsio aut iuramentum non præcessissent. Verbi gratia, quando lege est taxatum frumentum vt non vendatur vltra certum pretium, consueuerunt aliqui ea arte vti, ne deteg#tur postea, quando potestates publicæ inquirunt de iis, qui vltra pretium lege taxatum frumentum vendider#t, etiam si ii ipsi, qui illud ab eis emer#t, à potestatibus publicis ea de re interroge#tur. Priùs quàm eis frumentum vendant, ab eis accipi#t iurament#, se nunquam id detecturos, etiam si à **[9]** potestatibus publicis interrogentur, aliterque nolunt frume#tum eis vendere: accepto verò priùs ab eis eo iuramento, frumentum illis ve#dunt vltra pretium lege taxatum. De eiusmodi autem hominibus, qui ita frumentum emerunt, dico nihil impediende ea sponsione ac iuramento, teneri detegere vendentes in eue#tu, in quo, si talis sp#sio ac iuramentum non præcessissent, tenerentur illos detegere. Ratio autem est, quoniam aliud est tradere notitiam de delicto iam commissio sola narratione illius, etiam si leuitate animi id efficiat, & etiam si vt is, qui audit, persuadeatur c#missum esse, ostendantur illi indicia, quòd fuerit c#missum, vt si ei ostendatur ensis sanguine tinctus, quo quis asserat se interfecisse alium; & aliud l#gè diuersum est admittere aliquem ad intuitum delicti quando patrabitur, aut ad participandum in eo delicto dum fiet. Illud sanè primum est committere illi secretum ea de re, quæ illi detegitur, quando sub sponsione tacita aut expressa, quòd illud non reuelabit, ei manifestatur: hoc verò secundum non est committere illi secretum, sed facere illum testem ac inspectore# aut complice# eius delicti: eaque de causa, nihil impediende sp#sione ab eo præstita, & iuramento, se nunquam illud reuelaturum, tenetur id manifestare iudici, qui, si non interuenisset ea sponsio ac iuramentum, iuridicè interrogaret. Ratio autem est, quoniam ea sponsio adimere non potuerit reipublicæ ius, quod habebat ad inquirendum delicta, & vt sibi manifestarentur ab intuentibus illa: neque sponsio obligat, quando est de re illicita, contra iúsve alterius: & cùm eiusdem naturæ sit etiam iuramentum, quod ad illicitum similiter non obligat; consequens est, vt estò ea sponsio confirmata esset iuramento, teneatur nihilominus is manifestare id iudici, seclusa ea sponsione & iuramento, iuridicè interroganti. Hac eadem ratione, quando multi in idem delictum conspirant, adhibita mutua sponsione ac iuramento, se nunqu# id crimen nec complices manifestaturos, sanè si eorum aliquis comprehendatur, iuridiceque de complicibus, iuxta ea quæ tractatu sequenti dice#da sunt, interrogetur, tenetur

illos manifestare: quoniam ea sponsio & iuramentum afferre non possunt pr*o*iudicium reipublicæ quo ad ius, quod habet inquirendi ac puniendi delicta, suntq*ue* proinde de re illicita, si eum euentum comprehendere in illis intenderunt, ac proinde vim non habent ad obligandum in eo euentu.

[sect. 9] Aliquando, in quintoque gradu, consurgit obligatio seruandi secretum, non solum ex natura ipsa rei, quoniam ibi interuenit pactum tacitum, sponsi*o*n*is*ue tacita illud non detegendi, (qua ratione hic gradus ad quartum præcedentem etiam spectat) sed etiam longè arctiùs, nullumque euentum admitte*s*, in quo illud ratione vlla fas sit detegere, idque ex lege diuina positua, qua in bonum sacramenti pæniti*en*t*ie*, salutisque animarum, ad qu*id* id sacramentum institutum est, prohibitum est illud reuelare. Qua enim lege Christus sacrame*nt*um pæniti*en*t*ie* statuit, mortalesque obligauit ad secretam confessionem sacerdoti in eo faciendam, eadem prohibuit detectionem eorum, quæ ea via scirentur. Cùm autem eiusmodi prohibitio in bonum sit sacramenti pæniti*en*t*ie*, contrariaq*ue* manifestatio eorum, quæ ibi deteguntur, cederet in detrimentum eiusdem sacramenti pæniti*en*t*ie*, sanè quatenus ea manifestatio positua illa lege diuina est prohibita, peccatum est sacrilegii contra virtutem religionis. Dixi, quatenus ea manifestatio positua illa lege diuina est prohibita, peccatum est sacrilegii contra virtutem religionis: quoniam cùm id, quod in confessione sacerdoti reuelatur, ea lege & pacto tacito reueletur à pænitante, vt sacerdos id non detegat, vtique in eo secreto simul interuenit obligatio quarti gradus, quin & primi, si delictum in se sit occultum. Qua de causa simul peccaret contra iustitiam is sacerdos, qui auditum in confessione reuelaret, ac proinde ad restitutionem teneretur damnorum omnium, tam famæ, quàm c*on*terorum bonorum, quæ ex ea reuelatione sequerentur. Agere tamen ex professo, de hoc quinto gradu, ad explanationem sacramenti pæniti*en*t*ie* attinet, aliquidq*ue* tractatu sequenti dicitur, quantum ad eum tractatum fuerit etiam necessarium.

Seruare secretum, quando ad id tenemur, ad quam pertineat virtutem, & ad quod vitium attineat manifestatio tunc illius. Atque quo decalogi præcepto astringamur secretum tunc seruare. Disp. 6.

SVMMARIVM.

- 1 . *Seruare alicuius secretum, quando ad id tenemur, pertinet ad virtutem fidei.*
- 2 . *Seruare secretum, absque vlla præuia promissione aut iuramento, sed obligatio illud seruandi consurgit solùm ex natura ipsa rei, pertinet solùm ad iustitiæ virtutem & non ad fidei.*
- 3 . *Seruare secretum quando ad id tenemur, si solùm interueniat promissio illud seruandi, spectat ad virtutem fidei, & detectio contraria pertinet ad vitium infidelitatis.*
- 4 . *Seruare secretum commissum pertinet ad iustitiam & simul ad fidem, quæ iustitiæ est fundamentum: manifestatio verò illius ad iniustitiam spectat, & ad infidelitatem.*

- 5 . *Qui ex officio tenetur seruare secretum, contra iustitiam peccat illud reuelando: & tenetur ad restitutionem.*
- 6 . *Seruare secretum confessionis pertinet ad virtutem religionis.*
- 7 . *Seruare secretum rei propriæ pertinet ad caritatem, qua nos ipsos deligere dibemus.*
- 8 . *Ad vitam æternam sufficit seruare mandata, & in præceptis decalogi nullum est præceptum de seruando secreto.*
- 9 . *Christus reuelauit peccatum Iudæ in vltima cæna.*
- 10 . *Præceptum de non reuelando secreto continetur sub octauo: Non falsum testimonium dices.*
- 11 . *Christus in vltima cæna non reuelauit occultum peccatum Iudæ, sed prophetico spiritu prædixit prodicionem futuram.*

[sect. 1] **S**otus de tegendo secreto memb. 1. q. 1. ait, seruare alien# secretum, quando ad id tenemur in omnibus gradibus, tribus præcedentibus conclusionibus explicatis, pertinere ad virtute# fidei, de qua tractatu 2, Disp. 262 loquuti sumus, idque conclusione 1, extendit ad primum gradum Disp. 3 à nobis explicat#: ait enim, eum, qui visu aut relatione tertiæ personæ nouit crimen alienum, quanqu# expressè non promiserit secretum, censeri tamen virtualiter promisisse, propter vinculum & ius naturale, quo quisque tenetur seruare secretum proximi. Pr#terea arbitratur cum Caiet. (quem nos ea de re q. 262. citata impugnauimus) virtute# fidei, qua **[[10]]** tenemur facto promissa adimplere, quando simul ex iustitia tenemur id adimplere, non esse distinctam virtutem à iustitia, sed esse partem iustitiæ subiectam. Item licèt q. 1. citata cum Caietano distinguat fidem, qua tenemur, non ex iustitia, sed ex honestate morali factis promissa adimplere, tanquam distinctam virtute# à fide, qua ex iustitia conuenta & promissa implere tenemur: hancq#ue fidem, qua id implemus, quod ex iustitia tenemur, dicat cum Caietano non esse distinctam à iustitia, sed esse partem quandam subiectam illiùs; illam verò aliam fidem, qua ex honestate tantùm morali tenemur factis promissa implere, dicat esse partem potentialem solùm iustitiæ; addit tamen conclusione 2 eum quidem, qui promisit seruare secretum sibi commissum, teneri ex iustitia illud seruare, siactis, cui commissum est depositum, tenetur de iustitia illud seruare, vnde innuit, si illud detegat, peccare contra iustitiam. Eum verò, qui vidit delictum alterius occultum, aut, qui illud nouit ex relatione tertiæ personæ, cui non promisit illud non manifestare, ait teneri illud seruare non propriè ex iustitia, sed ex honestate morali; quibus verbis innuit, si illud manifestet, peccare solùm c#tra fidem, vt est distincta à iustitia, hoc est, quæ est pars solùm potentialis iustitiæ, obligans tantùm ex honestate morali. Omnes tamen profectò affirmant, hunc peccare contra iustitiam, eaq#ue de causa restituere teneri famam, quam iniustè læsit, & damna omnia vlteriùs ex ea manifestatione sequuta. Neque id, dum de hac re est sermo, negat aut negare potest Sotus. Suppositis autem iis, quæ tractatu præcedente Disp. 262 citara diximus, quibus contra Caietanum perspicuè ostendimus, virtutem fidei, qua vniuersim pacta & promissa adimplemus, etiam quando simul de iustitia illa implere tenemur, distinctam specie esse à virtute iustitiæ, atque ex suo genere obligare ex sua parte solùm sub culpa veniali, duplicemq#ue rationem formalem vitii interuenire, vnam ex suo genere lethalem, & aliam ex suo genere venialem, quando simul interuenit obligatio ex iustitia aliquid promissum

vel conuentum adimplere: illis, inquam, suppositis, quid de priori parte quæstionis in titulo huius Disputationis propositæ sentiamus, sequentes conclusiones aperient.

[sect. 2] Prima conclusio: Seruare secretum primi ac secundi gradus, de quibus Disp. 3 est dictum, & in quibus nullum pactum nullaque promissio de illo seruando interuenit, sed obligatio illud seruandi consurgit solum ex natura ipsa rei modo ibi explicato, pertinet solum ad virtutem iustitiæ, & nulla ratione ad virtutem fidei: ideoque qui illud illicitè manifestat, peccat contra iustitiam circa bona famæ, si ea manifestatione fama lædatur, aut circa bona corporis, vel circa bona externa, si ea manifestatione bona corporis aut externa lædantur modis Disp. 3 explicatis; estque id peccatum ex suo genere lethale, eo quod sit contra iustitiam: non verò peccat ille tunc contra virtutem fidei, vitio infidelitatis: atque in vtraque parte huius nostræ conclusionis à Soto dissentimus. Conclusio verò probatur, quoniam sicut abstinere à furto, & à dolo in bonis externis proximo dando, vt ab exurenda sine iusta causa domo aliena, aut à destruendis sine iusta similiter causa segetibus alienis, non pertinet ad virtutem fidei, sed ad iustitiam; contra verò furari aut destruere sine iusta causa domum, aut segetes alienas, non pertinet ad vitium infidelitatis, sed ad iniustitiam circa res externas: sic abstinere à detegendo crimine alieno, quando detectione fama illius iniquè læderetur, non spectat ad virtutem fidei, quando nulla sponsio nullumque pactum interuenit de eo crimine non detegendo, sed id spectat ad iustitiam circa bona famæ; contra verò, id crimen iniquè detegere, pertinet ad iustitiam circa bona famæ, non verò ad vitium infidelitatis. Quo loco obserua, me non solum contendere, abstinere ab ea criminis iniqua detectione, non pertinere ad fidem, vt distinguitur contra iustitiam, obligatque solum ex honestate morali, & est pars potentialis solum iustitiæ, vitiumque contrarium non pertinere ad infidelitatem, vt distinguitur contra iustitiam, vt ex se, quicquid Sotus in contrarium dixerit, est notissimum; quippe cum perspicue in ea iniqua detectione cernatur iniustitia: sed etiam me contendere, in abstinendo ab ea iniqua criminis detectione non cerni fidem, quæ fundamentum est iustitiæ, & quam Sotus & Caietanus cum iustitia confundunt, affirmantes non esse distinctam virtutem à iustitia, atque cuius transgressio semper habet adiunctam rationem iniustitiæ. Ratio autem huius, quod contendo, est, quoniam fides non est fundamentum iustitiæ sumptum in tota sua latitudine, sed sumptum solum prout cernitur in pactis & conuentis: quis enim dicat, fidem, quæ est fundamentum iustitiæ, frangi quando committitur furtum, aut quando iniuste exuruntur segetes alienæ, vel quando homicidium committitur, & denique quando nullum omnino pactum aut promissio interuenit, & nihilominus iustitia commutativa violatur? Certè nulla cum probabilitatis specie id affirmari potest. Cum enim in similibus euentibus nullum, neque virtute, antecesserit dictum proprium eius, qui ita iustitiam transgreditur, cui teneatur sua facta adquare, id dictum opere implendo, sanè in eo, quod is eo modo iniuste operetur, non cernitur fractio fidei proximo datæ, atque adeò neque infidelitas aduersus proximum fidei virtuti contraria. Quo fit, vt contra in euentibus de quibus nostra conclusio loquitur, neque virtute interuenerit dictum, quo quis se proximo astrinxerit non manifestare ea aliena peccata, in qua iniqua illorum manifestatione non cernatur fidei fractio, neque vt fides est fundamentum iustitiæ, neque fidei latius sumptum, vt solum est contra honestatem morale, nullam adiunctam habens iniustitiæ rationem: sed solum in eis euentibus cernatur nuda iniustitiæ ratio, qua iniuste proximi fama læditur. Obserua autem, si ratio illa, quam Sotus reddit, cur in euentibus nostræ conclusionis virtute interueniat promissio non manifestandi ea delicta, & per consequens cur reuelatio illorum delictorum

sit contra fidem, vllius esset momenti, quia scilicet quanquam ille expressè non promiserit non manifestare id secretum, censetur tamen virtualiter id promisisse, propter vinculum & ius naturale, quo quis tenetur seruare secretum proximi: si, inquam, ea ratio vllius ad id esset momenti, sanè sequeretur, in omni iniustitia aduersus proxim# commissa interuenire etiam propter eandem rationem infidelitatem fidei contrariam, atque adeò iniustitia nunquam ex Soti sententia esset distincta ab infidelitate, neque fides, quando ad illam seruandam obligatio est iustitiæ, esset [[11]] pars subiecta iustitiæ commutatiuæ, sed æquè latè pateret atque commutatiua iustitia: quod tamen probè idem Sotus & Caietanus negant.

[sect. 3] Secunda conclusio. Seruare secretum tertii gradus, Disp. 4 explicati, quando ad id tenemur, iuxta ea quæ ibi dicta sunt, si solùm interuenit promissio illud seruandi, spectat ex eo capite ad virtutem fidei, & detectio contraria pertinet ad vitium infidelitatis: si verò interuenit pactum pro aliquo emolumento, pertinet simul ad iustiti# & ad virtutem fidei, quæ fundamentum est iustitiæ, vt contraria detectio simul pertinet ad iniustitiam & ad infidelitatem fidei illi c#trariam. Prior pars conclusionis probatur. Quoniam ex virtute fidei tenetur quiuis factis adæquare, impleréve suam promissionem, vt Disp. 262 citata explanatum fuit: quare celare secretum, vt nuda promissione si quis ad id astrinxit, ad virtute# fidei spectat, & contraria detectio pertinet ad infidelitatem, ei fidei contrari#. Hoc loco duo obserua: Vnum est, si quis per eam promissione# se astrinxit ad id non manifestandum, quod seclusa ea promissione de iustitia tenebatur non manifestare, vt si erat vitium proximí occultum, quod sine causa ad id sufficiente nefas esset manifestare, t#c simul tenebitur ex iustitia & ex virtute fidei id non manifestare: atque in contraria illicita manifestatione simul interuenient distincta ratio infidelitatis & distincta ratio iniustitiæ, quæ similiter esset, estò ea promissio non interuenisset. Alterum verò est, cùm per promissione# (vt dis. 262 citata explicatum fuit) dupliciter possit quis se inte#dere obligare ad id, quod promittit, nempe ex iustitia, vel ex sola honestate morali, regulariterq#; in re, de qua loquimur, solùm se intendant homines nuda promissione obligare ex honestate morali, vtique si non ex iustitia se is intendit sua promissione ad id obligare, sed solùm ex honestate morali, tunc transgressio eius promissionis, id secretum manifestando, vt præcisè est contra e# promissionem, solùm erit contra virtute# fidei, & non contra iustitiam: si autem ea promissione se intendit obligare ex iustitia, tunc tr#sgressio illa ex eo capite & erit iniustitia, quatenus contrauentum est obligationi ex iustitia, quam ea promissione intendit super se inducere, reque ipsa induxit, & erit simul peccatum veniale contra virtutem fidei, quatenus verba illius promissionis manifesto non adæquauit, eáve non impleuit, vt Disp. 262 citata dictum est. Secunda verò pars conclusionis ex eo probatur, quòd tr#sgressio pacti & contractus iusti pertinet ad iniustitiam, sicut seruare eum contractum ad iustitiam spectat, ac proinde spectat ad fidem, prout fides fundame#tum est iustitiæ circa pacta & conuenta ex iustitia: Disputatione autem 262 citata ostendimus, in tali transgressione simul interuenire iniustiti# peccatum ex suo genere lethale, & peccatum distinctum infidelitatis ex suo genere veniale.

[sect. 4] Tertia conclusio. Seruare quartum gradum secreti, de quo disputatione pr#cedente est dictum, & quod propriè rationem habet secreti commissi, ad iustitiam pertinet, & simul ad fidem, quæ iustitiæ est fundame#: contraria verò illius manifestatio ad iniustitiam spectat & ad infidelitate# fidei virtuti contrariam. Probatur conclusio, sicut

probata est posterior pars præcedentis conclusionis. Quoniam obligatio seruandi id secret#
prouenit ex pacto tacito vel expresse, quo ea lege & conditione id secretum reuelatur ei,
qui illud non manifestare tenetur, vt teneatur illud non manifestare cuiquam alii: seruare
autem pactum, seu contract# illum, ad iustitiam pertinet, & ad fidelitate#, qu# illius est
fundamentum circa pacta & c#uenta.

[sect. 5] Simili modo, qui ex officio tenetur seruare secretum, vt tabellio in aliquibus
euentibus, c#tra iustitiam peccat reuelando id secretum, restituereq#; tenetur damna
inde subsequuta: non secùs atq; qui ex officio tenetur defendere aliquem, eumq#; non
defendit, tenetur restituere ei d#na ex omissione culpabili eius defensionis illi subsequuta.
Eodem etiam modo, qui communi lege sibi cum aliis tenetur seruare secretum, ac veluti
pacto tacito aut expresse inter eos, vt interdum canonici tenentur circa ea, quæ in capitulo
fiunt, & tenentur similes alii, contra iustitiam peccant reuelando id secretum, quod
communi ea lege, ac veluti pacto, tenentur seruare.

[sect. 6] De quinto gradu secreti, de quo Disputatione præcedente habitus etiam est
sermo, iam ibi est dictum, pertinere ad virtute# religionis illud seruare, vt diuina lege
positiua ratione sacramenti p#nitentiæ, in eius sacramenti atque in animarum bon#, est
iustum seruari: contrariam verò iniquam eius secreti reuelationem esse crimen grauissim#
sacrilegii, religionis virtuti contrari#. Dictum præterea est, vt simul interuenit pactum
tacitum id secret# non reuelandi, esse peccatum contra iustiti# illud reuelare, cum onere
restituendi omnia d#na, quæ inde fuerint sequuta. Est præterea peccat# infidelitatis contra
pactum tacitum, promissione#q#; tacitam, id secretum non reuelandi. Quòd si peccata
in confessione detecta, occulta sint, ita vt iniustitia esset illa reuelare, si aliunde solùm
scirentur, sine pacto ac promissione expressis aut tacitis ea non manifestandi, sed solùm
ex natura ipsa rei, ita vt ad primum etiam gradum secreti pertineant, ex eo etiam capite
iniustitia esset illa reuelare, cum restituendi onere, vt Disputatione pr#cedente dictum
etiam est.

[sect. 7] Illud est obseruandum, nos hactenus esse loquutos de secreto rei alienæ. Seruare
verò secretum rei propriæ, quando ita expedit fam# nostr#, ad caritatem pertinet, qua
nos ipsos diligere debemus, curareque conseruatione# nostram, propriæq#; nostr# fam#,
alior#q#; bonorum nostrorum, pertinet item ad constantiam ac continentiam lingu#: &
contraria inordinata reuelatio rei nostr# propri# occult# pertinet ad vitia his virtutibus
contraria, atq; ad nostr# fam# prodigalitate#. Quòd si reuelatio eiusdem secreti rei
nostræ propri# in scandalum etiam aliorum redundet, aut in iniuriam ac damnum nobis
c#iunctorum, simul ex aliorum caritate tenebimur idem secretum seruare, reuelatioq#;
inordinata illius cum caritate, qua eos diligere tenemur, pugnabit. H#c de primo eorum,
qu# in titulo huius disputationis sunt posita.

[sect. 8] Quod verò ad secundum attinet, vt illud explicemus, aduersus hactenus dicta hac
& tribus Disputationibus præcedentibus possumus primò argumentari. Ad vitam æternam
consequendam, vitandaque proinde lethalia peccata, satis est seruare m#data, vt Christus
Matth. 19 docuit: in præceptis autem decalogi nullum est pr#ceptum de seruando secreto:
ergo non est peccatum lethale contra iustitiam illud conseruare in euentibus, in quibus
dictum est obligatione# esse sub culpa lethali illud seruare: præsertim cum ea obligatio,
si **[[12]]** qu# sit, non sit de iure positiuo, sed de iure naturali, quæ contineri in præceptis
decalogi deberet.

[sect. 9] Secundò, Christus in cæna, vt habetur *Ioan. 13*, manifestauit peccatum Iudæ occultum, quòd eum esset traditurus: ergo reuelare peccatum occultum non est peccatum: alioquin Christus id non fecisset.

[sect. 10] Ad primum horum est dicendum, præceptum de seruando secreto, quatenus contraria manifestatione fama proximi læditur, reduci ad octauum decalogi præceptum & in eo contineri, ad illud scilicet, *non falsum testimonium dices*. Quemadmodum etiam ad illud sextum, *non adulteraberis*, reducitur prohibitio omnium aliarum fornicationum, & in eo censetur comprehensa, & ad illud quintum, *non occides*, reducitur prohibitio omnium aliarum iniuriarum corporalium, & in eo censetur comprehensa. Quando autem iniqua manifestatione secreti læderetur vita aliena, corpúsve alienum, aut læderentur bona aliena externa, iuxta ea quæ Disput. 3 explicata sunt, tunc prohibitio eius manifestationis secreti reduceretur ea ex parte ad quintum & septimum præceptum decalogi, in eisq#ue comprehenderetur pro qualitate rerum, quibus id iniustum damnum ea iniqua manifestatione inferretur. Quamuis autem seruare secretum effigiem habeat præcepti affirmatiui, vim tamen habet præcepti negatiui, videlicet, non deteges secretum alienum: sicut etiam negatiuum est octauum illud decalogi præceptum, *non falsum testimonium dices*, ad quod reducitur & in quo comprehenditur. Cùm verò reuelare secretum contra bonum famæ sit, quod medium est inter bona corporis & bona externa, consequens profectò est, vt ex suo genere id sit grauius peccatum, quàm furtum, quo bona externa proximi iniustè auferuntur aut læduntur, vt ex suo genere minus graue peccatum sit, quàm homicidium, adulterium, quin & quàm simplex fornicatio, quæ peccata contra bonum sunt corporis. Ex circumstantiis verò euenire potest, vt furtum aliquod grauius peccatum sit, quàm detectio aliqua iniusta alicuius secreti, & vt detectio aliqua secreti sit grauius peccatum, quàm fornicatio aliqua simplex, & quàm adulterium aliquod, quin & quàm aliquod homicidium, vt si inde spirituale aut corporum grauius aliud malum immineat.

[sect. 11] Ad secundum verò argumentum, præmissis aliis solutionibus, dicendum est cum *Adriano quodl. 11. q. 1. ad. 1.* & cum *Soto detegen. secr. memb. 1. q. 2. ad. 1.* Christum Dominum non dixisse peccatum secretum, quod iam erat in Iuda, sed prophetico spiritu prædixisse peccatum prodictionis actualis futuræ, quod publicum erat futurum nequitia Iudæ, sicut etiam eodem spiritu prædixit peccatum trinationis Petri, quod erat similiter Petri fragilitate futurum. Detexisse verò illud ad finem redemptionis ac salutis generi humano, nempe vt intelligeretur, sua sponte se obtulisse morti: quandoquidem media, per quæ erat futura, & quæ poterat ipse facillè declinare, præsciebat. Præterea illud detexisse, vt corda cæterorum discipulorum confirmarentur in fide, dum cernerent, rem euenisse sicut prædixerat. Adde, eam detectionem prophetico spiritu peccati à Iuda adhuc patrandi adiumento illi fuisse, tum vt doleret de iam patrato, dum decreuit illud efficere, & pactum circa illud cum principibus sacerdotum iniuit, (quod peccatum iam patratum in quo tunc erat Iudas, quodq#ue discipulis erat occultum, Christus non detexit) tum etiam vt desisteret à peccato adhuc committendo traditionis actualis Christi, nisi sua malitia eo etiam adiutorio nolisset adiuuari. Item cùm peccatum illud esset aduersus Christum, in suæ vitæ damnum, grauissimamq#ue iniuriam, fas Christo fuisset, etiam vt personæ priuatæ, illud detegere, vt impediretur ac puniretur, nedum illud prædicere. Adde etiam, cùm Christus, vt Deus, Dominus esset famæ Iudæ, quin & vt homo dominus dono patris esse omnium, maximè quantum expediret ad finem redemptionis generis humani,

salutisque omnium spiritualis, absque vlla Iud# iniruria potuisse damnum illud famæ Iudæ inferre.

Infamia quid & quotuplex. Et de infamia facti. Disp. 7.

SVMMARIVM.

- 1 . *Q*uifamam alicuius lædit, peccat contra iustitiam commutativam: & etiam qui id attentavit facere.
- 2 . *F*ama latissimè sumpta est existimatio de aliquo, maximè exterius manifestata. Rumor & fama sunt diuersa.
- 3 . *F*ama, vt est personæ, est status illæse dignitatis, legibus & moribus comprobatus.
- 4 . *I*nfamia persona est læsio status, dignitatis, seu conditionis personæ alicuius, qua iuris humani dispositione infamis habetur ac redditur.
- 5 . *I*llegitimo matrimonio natum esse infamia est facti.
- 6 . *Q*uando pater in testamento aliquid infame filio diceret, quia ibi maturo iudicio censeretur id dicere, & non iratus, contrahit filius infamiam facti. Similiter quando de aliquo apud graues viros concipitur sinistra opinio quoad mores illius, contrahit ille infamiam facti.

[sect. 1] **C**onsequenter est dicendum de iis, qu# contraria sunt iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ. Et primò de contrario obiecto illius, hoc est, de infamia, quæ famæ, circa quam ea iustitia versatur, est contraria. Atque qu#cunque læsio iniusta famæ, hoc est, existimationis alterius circa aliquod bonum, etiam si illum infamem non reddat, sufficit vt, qui ita iniustè lædit, peccare dicatur contra iustitiam commutativam circa bona honoris & famæ, & vt, si id damnum famæ permaneat, teneatur illud restituere. Quin & attentare famam iniustè l#dere, estò effectus non sequatur, sufficit ad peccatum contra eam iustitiam commutativam, licèt non vt obligatio sit quicquam restituendi: quoniam obligatio restituendi famam exigit damnum permanens in eo datum. Imò verò solùm iudicium temerarium merè internum, aut suspicio temeraria & iniusta merè interna, quibus interiùs apud ita iniustè iudicantem aut suspicientem læditur æstimatio ac fama proximi, sufficit ad peccatum lethale aut veniale contra eandem commutativam iustitiam: tametsi non ad obligationem restituendi: quoniam eo ipso, quòd à tali iudicio ac suspicione temerariis ac iniustis cessa-[[13]]tur, vt obligatio est cessandi, nullum remanet damnum. Quamuis autem quæcunque læsio iniusta famæ alterius modis explicatis, aut attentare ita eam iniustè lædere, quin & voluntariè ac iniustè exponere se periculo illam lædendi, sufficiat ad obiectum iniustitiæ, iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ contrariæ, siue infamis inde reddatur proximus eo vitio offensus siue non, & siue læsio in illius fama sequatur, siue n#: oper# pretium tamen est agere hoc loco de infamia, à qua quis infamatus aut infamis dicitur: tum vt intelligatur, quando illa iniustè vitio c#trario iustitiæ c#mutatiuæ circa bona honoris & famæ inferatur, cum onere restituendi damnum contrariæ famæ ea via iniustè datum: tum etiam vt intelligatur, quando detectio criminis

alicuius iis, quibus non erat cognitus, iniustitia non sit, neque inde obligatio restituendi consurgat; eo quòd ille ea de re infamatus iam erat, fam#ve amiserat: tum denique vt intelligatur, quando aliquis iuris dispositione infamis censeatur ad multos effectus suis propriis in locis explicandos, quorum aliquos Disput. 10 subijciemus.

[sect. 2] Fama latissimè sumpta, vt sub se comprehe#dit bonam & malam famam, est existimatio de aliquo, maximè exteriùs manifestata: & quoniam fando solet fieri verbis ea manifestatio existimationis de aliquo, à fando dicta est fama, quasi fama sit, quod de aliquo dicitur quo ad æstimationem & notitiam, qu# de eo habetur. Fama, vt bonam & malam comprehendit, atque adeò vt sub se comprehendit infamiam, interdum est de facto, aut de qualitate alicuius, vt quòd commissum sit tale crimen, aut quòd talis persona illud commiserit, aut quòd bonum aliquod egerit, vel quòd legitimus sit, aut illegitimus, quòd descendat ex parentibus tali ac tali nota affectis, &c. Atque quo ad aliquos effectus fama hæc aliqu#do sumitur pressè, vt à rumore distinguitur, ita vt rumor sit paucorum ea de re dictum: fama verò sit commune dictum in oppido, vicinia, aut congregatione aliqua. Prudentis autem arbitrio est relinquendum, vt iudicetur, quando censeatur commune dictum & existimatio multorum, ita vt censi debeat plus quàm rumor, transireq#ue censi debeat in famam. Atque, quod erit satis, vt fama sit in congregatione domus aut collegii, non erit satis vt sit fama in vicinia, cuius pars est ea domus aut collegi#: & quod satis erit vt sit fama in vicinia, non erit satis vt sit communis fama in ciuitate, vel oppido, quod ex multis constet viciniis. Ad aliquos item effectus fama aliquando sumitur adhuc præssiùs, vt distinguitur à vanis vulgi seu populi vocibus, ita vt fama sit communis existimatio ac dictum ortum habens ex verisimilibus coniecturis: si autem ea existimatio, aut dictum, ex verisimilibus coniecturis ortum non habeat, non dicitur fama ita pressè, sed id dicitur vana existimatio, aut vanæ voces populi ac vulgi, vt tractatu sequenti dicitur. Interdum verò fama, vt se extendit ad bon# & ad malam, est de persona aliqua quoad facta & qualitates illius: vnde dicimus homo ille est bonæ aut malæ famæ, inquiriq#ue solet qualis famæ aliquis sit.

[sect. 3] Sumpta autem fama vt est personæ, & vt opponitur infamiæ, quæ personam reddit ac denominat infamem, sic definitur iuxta. l. cognitio. §. existimatio. ff. de variis *extraord. cogn. & l. 1. titu. 6. part. 7.* accommodatè ad Azonem, Speculatorem, & alios. *Est status illæsa dignitatis legibus & moribus comprobatus.* Nomine autem dignitatis, vt ibi glossa exponit, intelligitur conditio ipsa humana in se nullo prauo more infecta (intellige, neque nota, qu# iuris humani dispositione infamem reddat, quæ dignitate super creaturas omnes mente liberè arbitrio minimè præditas. Dum autem status ille illæsus manet, probatusq#ue est legibus & moribus, quia scilicet legibus est conformis, bonisq#ue moribus affectus, existimatio, quæ de eo statu habetur, est fama seu bona fama, quæ de eo homine tunc habetur. Atque eiusmodi fama est omnibus numeris absoluta, integra, seu perfecta. Quando autem status esset illæsus, sed non probatus moribus ac legibus, vt in eo, qui non peruenisset ad vsum rationis, aut ad eam ætatem, in qua mores elucere possent, tunc vt in illo locum non haberet infamia quo ad mores, sic neque bona fama illi prorsus contraria, qualis est, quæ proximè est definita: esset tamen bonæ famæ secundum quid, hoc est, status ill#si minimè depreuati quo ad mores, tametsi bonis moribus non ornati, saltem simpliciter. Intellige, nisi affectus esset nota aliqua, quæ dispositione iuris redderet illum infamen. Vt si esset filius eius, qui de crimine læsæ maiestatis humanæ aut diuinæ esset damnatus: tunc enim legibus quo ad eam notam probatus non esset. Item

in adultis bona fama magnam latitudinem potest habere, prout vnus plus alio moribus potest esse ornatus, minusque habere permixtum de malis moribus, aut de nota mala, quæ infamem aliquem iuris dispositione non efficiant: neque enim quæcunque morum malorum, aut notæ non bonæ, admixtio infamem aliquem reddunt: tametsi famam ex parte denigrent ac minuant.

[sect. 4] Infamia autem personæ, famæ proximè explicatæ contraria, quæ personam infamem reddit ac denominat, cùm à dispositione iuris humani pendeat, quam talem habere ac statuere velit, & non à natura ipsa rei, inconstans omnino est, prout ius humanum stare vult, vel illud, efficere aliquem infamem: eam verò sic possumus definire: Est læsio status dignitatis seu conditionis personæ alicuius, qua iuris humani dispositione infamis habetur ac redditur. Eiusmodi autem infamia duplex est. Quædam facti, alia iuris, vt habetur. *l. 1. titu. 6. part. 7.* & affirmant glossa. *1. l. 1. ff. de his qui not. inf.* & glossa. *c. infames. §. porrò. verb. infamia 3. q. 7.* & doctores communiter.

[sect. 5] Inter infamias facti primo loco lex. *2. titu. 6. part. 7.* commemorat, genitum esse aliquem non ex legitimo matrimonio. Duæ tamen glossæ proximè citatæ non meminerint huius infamiæ, dum facti infamiam explicant. Greg. Lopez lege illa. *2. ait, eam legem sequutam esse Azonis opinionem, qui illegitimos infames esse dicit, multosque alios; idem Greg. Lopez refert titu. 13. in summa, part. 4. verb. en verguença,* qui illos infames etiam appellant, aitque tales esse saltem facti infamia: iusque præsertim canonicum infames eos reputare. *Couar. etiam de pract. qq. c. 19. n. 6. ait, multos eam infamiam facti appellare.* Cùm autem hæc qualiscunque infamia ex iuris dispositione descendat, non video, cur non potiùs iuris, quàm facti, infamia ea debeat appellari: nisi quia eiusmodi illegitimi non simpliciter censentur infames, neque quo ad omnia infames reputantur, à quibus excluduntur, & ad quæ inhabiles censentur, qui iuris infamia simpliciter infames sunt: sed dicuntur quodammodo infames, quia comparati cum legitimis, longè inferiores illis censentur, & ad multa iuris dispositione inhabiles sunt reddituri, licet minus ii, qui illegitimi naturales sunt, quàm qui sunt spurii. Vnde in hoc regno illegitimi naturales non excluduntur ab ea patris nobilitate, quæ *hidalguia* nuncupatur, cùm tamen spurii ab ea excludantur, minusque spurii admittantur ad succedendum in bonis parentum, quàm naturales admittantur. Denique illegitimi licet inferiores habeantur in existimatione & reputatione, quàm legitimi, solùm tamen censendi sunt inhabiles & exclusi ab iis, à quibus iuris dispositione ciuili, vel canonici, comperiuntur exclusi, non verò à reliquis, à quibus excluduntur, qui simpliciter sunt infames. Hinc optimè *Couar. de pract. qq. c. 19. n. 6.* cum Calderino aduersus nonnullos affirmat, illegitimum, etiam spurium, non excludi ab obtinendo & administrando officio tabellionatus; à quo tamen excluduntur verè infames: quoniam illegitimus non est simpliciter infamis, sed solùm affectus nota, ob quam iure canonico & ciuili inhabilis ad multa redditur, de quorum numero non reperitur esse tabellionatus officium: quin potiùs cùm *l. generaliter. §. spurios, & l. spurii. ff. de decurionib.* habiles pronuncientur ad decurionatus munus, quod maius est, habiles quoque procul dubio censentur ad officium tabellionatus, quod est minus, præsertim cùm nullibi reperiantur reddituri inhabiles ad id munus. Neque refert, quod. *§. spurius* citato dicatur, si competitorem ad decurionatum habeat aliquem legitimè natum, eum tunc spurio esse præponendum: non, inquam, id refert: quoniam solùm probat, illegitimos inferiores reputari legitimis, & maximè si illegitimi sint spurii: vnde in electione ad munia publica, quæ honoris sunt, & ad quæ illegitimi incapaces

non sint, cæteris paribus, legitimi præponendi sunt natis illegitimè. Iuxta ea verò, quæ de illegitimo dicta sunt, credo, si aliquis, qui descendantibus & ascendentibus caret, hæredem institueret aliquem extraneum illegitimum, vel spurium, non posset agere frater institutoris querela inofficiosi testamenti, vt ipse obtineret eam hæreditatem: quoniam licèt ea querela competat fratri testatoris, quando eiusmodi testator hæredem instituit aliquem infamem iuris aut facti infamia, iuxta ea quæ *tractatu. 2. in calce Disp. 159* dicta sunt: illegitimus tamen non censetur simpliciter infamis nec iuris nec facti infamia, ne ab aliis rebus excluditur, quàm ab iis, à quibus iuris dispositione exclusus comperitur: non verò comperitur exclusus iuris dispositione à successione in tali hæreditate.

[sect. 6] Quando pater in testamento aliquid infame filio diceret, quia ibi maturo iudicio censeretur id dicere, & non calore iracundiæ, tunc licèt is filius ea de causa non contrahat infamiam iuris, contrahit tamen infamiam facti, qua meritò apud graues & probos viros ea de causa minoris æstimationis haberi debet, quasi prauo more sit affectus. Ita habetur. *l. ea quæ pater. C. ex quib. caus. inf. irrog. & l. 2. titu. 6. part. 7* Item si iudex in iudicio (& longè maiori cum ratione de principe) aliquem reprehendendo, illi diceret, vt meliùs viueret, aut aduocato, procuratori, aut alteri diceret, vt caueret deinceps ab aliquo calumniosè accusando, id similiter licèt iuris infamiam non irrogaret, infamem tamen illum redderet facti infamia: quia similiter apud graues & probos deinceps ea de causa haberet minoris existimationis. Ita habetur. *l. verbum. & l. interloquutio. C. eod. titu. l. ob hæc verba. ff. de his qui not. inf. & l. 2. titu. 6. part. 7* Denique quando de aliquo apud bonos & graues concipitur sinistra opinio quoad mores illius ex dicto fide digni, aut ex aliis non leuibus & vanis indiciis, tunc ille eo ipso (vt ex se etiam satis liquet) contrahit infamiam facti, non tamen iuris, argumento. *l. honori, & quæ notantur. l. licèt. ff. de obseq. à lib. & habetur. l. 2. titu. 6. part. 7* atque affirmat *glossa. c. infames. §. porrò. verb. infamia. 3. q. 7.* & doctores communiter. Non tamen est satis apud viros bonos & probos concipi sinistram opinionem de crimine, etiam manifestò, quòd in conuictu humano non efficit hominem prauæ æstimationis attenta illius qualitate & statu, vt si homo aliquis secularis insolens sit & iracundus, aut in simplices fornicationes incidat, vel immoderatè iuret, similiuè alia crimina habeat: quoniam hæc humano more, & vt in conuictu humano æstimantur, accipienda sunt. *Lege inter alios Jul. Clar. 5. lib. sent. §. vlt. q. 14. à n. 9. Idem. Iul. Clar. eode# §. vlt. q. 21. in calce. n. 1. cum Saliceto* ait, si infamatus infamia facti de malis moribus per trienni# illos mutasset, & perseuerasset integro triennio integræ ac bonæ famæ, censeretur purgasse infamiam facti præteritam, neque ei ad ea noceret, ad quæ infamia facti nocere solet. Item quando aliquis ciuilitè agendo conditione furtiua, aut interdicto, vnde vi, condemnatur, licèt non incurrat infamiam iuris, incurrit tamen infami# facti, quòd de crimine sit damnatus, ob quod si criminaliter damnaretur, infamiam incurreret: atque vniuersim in quibus criminibus excusatur quis ab infamia iuris ob qualitatem accusati & accusantis, vt si contra patrem aut patronem ageretur, incurrit nihilominus is infamiam facti, ita habetur. *l. neque. ff. de vi & vi arm. l. cessat. ff. de acti. & oblig. l. 2. titu. 6. part. 7. & l. honori ac. l. licet. ff. de obsequi. à lib.* Si enim opinio ea de re concepta à probis & honestis ex verisimilibus indiciis infamem illum redderet infamia facti, vt dict# est, multo magis illum reddet infamem, quando res eadem deducta est ad iudicium, & is condemnatus est de ea, quin etiam si solùm probata sit, nedumque lata sit sententia, imò verò estò solùm verisimilia indicia eius criminis delata sint ad iudicium, cognitaque sint ex ea delatione, estò nondum in iudicio plenè probata sint.

Infamia iuris in quibus euentibus ipso facto seu ipso iure ante sententiam incurratur. Disp. 8.

SVMMARIVM.

1 . *M*ulier coniugata in adulterio deprehensa, etiam si condemnata in adulterio non sit, infamiam iuris incurrit.

[[15]] 2 . Vidua ad secundas nuptias transiens intra annum luctus, computatum a morte prioris mariti, infamiam iuris similiter incurrit, itidem pater eius, qui illam sciens nuptui traderet, item ille qui illam ducit.

3 . Vidua, quæ sine facultate Regis transibat ad secundas nuptias intra annum luctus, amittebat omnia, quæ ei obuenerant ex priori marito, siue ratione matrimonii, siue testamento illius, illaque obtinebant filii.

4 . Mulier, quæ intra annum luctus ad secundas nuptias transibat, mittebatur obtinere à Principe remissionem infamiæ.

5 . Iure canonico vidua intra annum luctus nubens pæna & infamia soluta est.

6 . Easdem pænas, quæ viduis intra annum luctus nubentibus sancitæ sunt, incurrunt viduæ, quæ intra eundem annum cum aliquo fornicantur. In Hispania vidua luxuriosè viuens siue in anno luctus, siue extra eum annum, amittit hæredibus mariti defuncti medietatem lucrorum, quæ ad ipsam ex eo matrimonio pertinuerunt.

7 . Easdem pænas incurrit vidua, quæ suscepta tutela filiorum prioris matrimonii, præstitoque iuramento se non transituram ad secundas nuptias, nisi priùs tutorem peteret filiis, ad easdem nihilominus transit.

8 . Infamiam ipso facto incurrit, qui vel quæ bina sponsalia aut bina matrimonia, aut sponsalia & matrimonium cum duobus simul contrahit, non iussus ab eo, sub cuius potestate sit.

9 . Infamiam etiam ipso facto incurrunt lenones & lenæ.

10 . Itidem histriones & scenici, qui se pretio locant ad scenam: sed rarò id modò accidit. Olim quidem apud Romanos & Græcos licebat turpia exhibere.

11 . Itidem qui operas suas locant, vt pugnent cum bestiafera, & licèt de facto non pugnent, satis est se ad id locasse.

12 . Qui pretio accepto in certamen cum aliquo homine descendit, vel qui pretium accipit vt aliquem interficiat, aut percutiat, ipso facto infamiam subit.

13 . Item quicumque de exercitu est dimissus ignominie causa ob delictum in exercitu commissum, etiam si dux esset: qui autem alia de causa esset dimissus, infamis non esset.

14 . Item miles qui conducit prædia aliena negotiationis causa.

15 . Item vsurarius.

16 . Item qui promisit alicui iureiurando se aliquid facturum aut impleturum, neque implevit quando potuit, & iuramentum ad id ipsum obligabat.

17 . Item qui sub homagio aliquid in Hispania promittit alicui, nec eidem adimplet, cùm possit ac debeat. Homagium aliquando includit iuramentum, aliquando non.

18 . Item infamiam subit Sodomita.

19 . Item in regno Hispaniæ nobiles, qui in iudicio palinodiam cantabant: sed ille euentus hodie locum non habet.

20 . Si quis postquam infamiam ipso facto incurrit, ad testimonium dicendum accedat, non est testimonium eius vsque quaque admittendum.

21 . In iure canonico ipso facto incurrit infamiam, qui in aliquod graue peccatum incidit, vt hæresim, Apostasiam, schisma, incestum, &c.

[sect. 1] Infamia autem iuris in sequentibus euentibus ipso facto nulla expectata sententia incurritur. Primò, mulier coniugata, si in adulterio deprehendatur, à quocunque fuerit in eo deprehensa, etiam si condemnata de eo adulterio non sit, imò verò etiam si sit absoluta, infamiam iuris eo ipso incurrit. Si tamen in adulterio non fuit deprehensa, estò probetur adulterium commisisse, non incurrit infamiam iuris, donec de eo adulterio sit condemnata. Facti tamen infamiam iuxta ea, quæ paulo antea dicta sunt, incurret. Hæc omnia habentur. *l. palam. §. quæ in adulterio, iuncta glossa. ibi. ff. de rit. nup. & l. 3. titu. 6. part. 7.* consentitque communis doctorum sententia.

Secundò, de iure ciuili, quæ mulier vidua intra annum luctus, computatum à morte prioris mariti, ad secundas nuptias transibat, infamiam incurrebat, tam ipsa, quàm pater illius, (sub cuius potestate de eo iure communi & partitarum erat) si illam sciens nuptui traderet, atque etiam is, qui, id sciens, cum ea contraheret per verba de præsentì: nisi de mandato patris aut aui, sub cuius potestate esset, contraheret id matrimonium: nam tunc pater aut auus, id ei præcipiens, eam infamiam contrahebat, & non filius ipse aut nepos. Ita habetur. *l. 1. & 2. C. de secund. nup. l. decreto. C. ex quibus caus. infam.* (in qua lege vestes lugubres remittuntur viduæ, quæ quondam ei præcipiebantur, modò ad secundas intra eum annum non transeat nuptias) *l. 1. §. qui eam. l. genero. l. liberorum. ff. de his qui not. infam. & l. 3. titu. 6. part. 7.* Atque ea infamia incurritur ipso facto nulla expectata sententia, vt notat glossa. *1. §. qui eam citato, consentaneè ad tèxtum ibi, & ad. l. pal#. §. quæ in adulterio. ff. de ritu. nup. & ad alia iura.* Incurritur verò ea infamia, etiam si secundum matrimonium esset inualidum ob impedimentum illud dirimens. Ita habetur. *l. quid ergo. §. cùm autem factum. ff. de his qui not. infam.* Elapso autem anno, impunè poterat contrahere secundas nuptias, etiam si antea ignorasset maritum suum mortuum fuisse, vt habetur. *l. genero. §. vlt. de his qui not. infam.*

De facultate verò principis mulier contrahe#s matrimonium intra annum luctus euadebat p#nam infamiæ & alias pænas. *l. solet. ff. de his qui not. infam. & l. 3. titu. 6. part. 7. & l. 3. titu. 12. part. 4.* vidua etiam contrahens sponsalia per verba de futuro intra annum luctus, nullam ea sola de causa incurrebat pænam. Ita habetur. *l. solet citata. §. vlt.* Sponsa etiam per verba de futuro, si ei sponsus moriatur, celebrare potest statim matrimonium. *l. vxores. ff. de his qui not. infam. & l. 3. titu. 12. part. 4.* Sub hac autem pæna & sub aliis, quas subijciemus, iure ciuili fuit statutum, vt mulier intra annum luctus non transiret ad secundas nuptias. In primis, quoniam si mulier c#traheret intra

annum luctus, periculum erat, ne esset dubium, an partus sequutus esset prioris mariti vel posterioris, vt habetur. *l. liberorum. §. 1. ff. de his qui not. infam. & l. 3. titu. 6. part. 7.* Quando autem *Vlpianus. l. liberorum. citata. §.* Pomponius, approbat sententiam Pomponii asserentis, si vidua partum edat intra annum luctus, posse deinceps intra eum annum contrahere matrimonium, intellige ex eo capite: secùs autem ex aliis, quæ causæ fuerunt motiuæ eius legis: alioquin eo etiam ipso, quòd constaret viduam prægnantem relinqui ex priori matrimonio, contrahere posset: quoniam sciretur partus aut aborsum esse prioris mariti: item elapso non-[16]no mense à morte mariti contrahere posset, quoniam de partu deinceps edito non posset esse dubium, an esset ex secundo matrimonio. Deinde satis innuitur eadem lege liberorum, vnam etià è causis motiuis sanctionis eius legis fuisse, quoniam decebat mulierem id tempus transire in luctu mariti; & ibidem dicitur, quamuis maritus dignus non fuisset qui lugeretur, vt si perduellio fuisset, aut se ipsum interfecisset ex conscientia sui proprii delicti, vel aliqua alia de causa, ob quam more maiorum defunctus non lugebatur, nihilominus satis esse causas alias motiuas condendæ eius legis perseuerare, vt vidua illa intra eum annum transire non posset ad secundas nuptias: vnde, estò partus intra annum editus fuisset, si tamen maritus dignus fuisset, qui lugeretur, indecentia, quæ erat aduersus illum, & sobolem ex ea susceptam, quòd vidua illa tam citò ad secundas transiret nuptias, satis erat vt incurreret pœnas ob eum transitum statutas. Alia item causa traditur in authentico de restitutionib. & ea quæ pàreret. §. vnum & sequentibus, cur transitus intra eum annum sub illis pœnis fuerit prohibitus, quia scilicet eo celeri transitu suspectam ea vidua se redit, & quòd non castè vixerit tempore prioris matrimonii, & quòd machinata sit mortem prioris mariti: hæc verò ratio motiua eius legis perseuerat, estò duæ aliæ destarent. *Lex. 3. titu. 6. part. 7. & l. 5. titu. 3. part. 6.* ad hanc tertiam & primam causas prohibitionis transitus ad secundas nuptias intra annum luctus Baldus addit quartam aliam, quia scilicet tactus ventris viduæ illius, coitu secundi mariti, in causa esse posset aborsus, si mulier illa grauida maneret ex priori matrimonio. Huius tamen causæ eius prohibitionis iura non meminerunt, & propter eam causam, si illius esset habenda ratio, prohibitus esset coitus cum propria vxore prægnante, prohiberive deberet, quod tamen est falsum. Adde, quando constaret eam viduam prægnantem non esse, atque adeò post decimum mensem à morte mariti, prohibitus non esset transitus eius viduæ ea de causa ad secundas nuptias.

[sect. 3] Præterea vidua, quæ sine facultate Regis transibat ad secundas nuptias intra annum luctus, amittebat omnia, quæ ei obuenerant ex priori marito, siue ratione matrimonii, siue testamento illius, illaque obtinebant filii, si qui erant ex eo matrimonio, aut ex alio eius mariti, alioquin ea obtinebant hæredes alii mariti illius ascendentes quidem mater & pater, & in horum defectum auus & auia, & ex collateralibus fratres & sorores eius mariti: & iuxta glossam lege. 1. citanda, fratres & sorores succedebant simul cum auis, idque æqualiter; eo quòd omnes essent in æquali gradu, & qui æquales sunt in eodem gradu, omnes simul æqualiter succedunt: deficientibus verò his omnibus consanguineis mariti, fiscus succedebat in eis bonis. Item nullus extraneorum poterat eam mulierem instituere hæredem, vel illi relinquere legatum, fidei commissum, vel donationem causa mortis, sed neque consanguinei ipsius poterant ea illi relinquere, neque poterat illis succedere ab intestato, nisi essent consanguinei ipsius vsque ad tertium gradum: nam his ab intestato & ex testamento succedere poterat, & accipere poterat ab eis legatum, fidei commissum, & donationem causa mortis. Quæ autem ab aliis essent eis relictæ, siue consanguinei illius

essent vltra ad tertium gradum, siue extranei, in eis succedebant alii h#redes eorum, qui id ei relinquebant ex testamento, & in defectum hæredum ex testamento succedebant h#redes eiusdem ab intestato. Hæc omnia habentur. *l. 1. C. de secund. nup. in authentico de nuptiis. §. primæ siquidem, & l. 3. titu. 12. part. 4. iuncta. l. 5. titu. 3. part. 6.*

[sect. 4] Mulier autem, quæ ita illicitè intra annum luctus ad secundus transibat nuptias, permittebatur obtinere à principe remissionem infami# & cæterarum pænarum, quas ea de causa incurrerat, absolutè quidem & absque aliqua conditione, si filium aut filios non habebat ex eo priori matrimonio: si autem illos habebat, non aliter permittebatur ei obtinere eam remissione# ac veniam, nisi ex omnibus suis bonis, quæ ipsa habebat tempore, quo posterius matrimonium c#traxit, medietatem integram ei filio aut filiis absolutè absque aliqua conditione omnino donaret, non relinquendo sibi vsumfructum eorum, sed eum in illos etiam transferendo, atque ita vt ea medietas bonorum æqualiter inter eos filios diuideretur, si plures vno essent, & vt, si aliquis eorum ex hac vita discederet, perinde ex ea portione posset ex testamento disponere, atque de aliis suis bonis: si autem de illa non disponderet, nec filios haberent, succederent in illa fratres ex eodem priori matrimonio: neque aliter ea medietas bonorum ad eam matrem deueniret, quàm si omnes ex hac vita discessissent, neque aliter de illa disposuissent, aut de parte illius. Hæc habentur *l. 5. qua mulier. C. ad Turpil. & in authentico de nuptiis. §. primæ siquidem nuptiæ, vers. dicimus autem infamiam.*

[sect. 5] Obseruandum est tamen, iure canonico. c. pænul. & c. vlt. de secund. nupt. sublatam esse p#nam infamiæ, sublatasque esse cæteras alias pænas viduæ nubenti intra annum luctus, cùm iuxta doctrinam Apostoli, mortuo marito, soluta maneat à lege viri, eiq#ue permittat nubere eo ipso cui vult, tantùm in Domino. Et quamuis glossa & quidam alii contenderint, adhuc vim habere leges ciuiles in foro seculari, maximè quando ex secundo matrimonio dubium esse poterat, num partus primi an secundi maritis esset, legesq#ue partitarum vniuersim voluerint, nihil impediende dispositione illa iuris canonici, vim habere in foro seculari pænas iure ciuili tali viduæ impositas, vt apertè statuit *l. 3. titu. 12. part. 4.* atque iuxta id statutæ etiam sint. *l. 5. titu. 3. part. 6. & l. 3. titu. 6. part. 7.* nihilominus communis sententia affirmat, dispositionem iuris canonici circa eam matrimonii materiam, & circa libertatem, quæ in eo celebrando esse debet, auferendo, pænas ei libertati contrarias, derogare dispositionibus illis pænalibus ciuilibus iuris: qua de causa meritò in hoc regno, cùm antea in foro seculari staretur legibus illis partitarum relatis, sancita est lex. *5. titu. 1. lib. 5. ordinam. quæ est lex. 3. titu. 1. lib. 5. nouæ collect.* & sic habet: *Mandamos que las mugeres biudas puedan libremente casar en el año que los maridos murieren con quien quisieren, sin alguna pena y sin alguna infamia ella ni con quien ella casare, no obstante qualesquier leyes, que en contrario sean he-[[17]]chas y ordenadas: las quales ahnulamos y reuocamos, y mandamos à los nuestros jueZ es y alcaldes de la nuestra casa y corte y chancilleria, y de todas las ciudades y villas y lugares de nuestros reynos y señorios, que no atienten de proceder ni procedan por la dicha causa y raZon contra las dichas biudas, ni contra aquellos que con ellas se casaren, so pæna de dos mil marauedis para la nuestra camara, y los que lo contrario hiZieren, sean emplacados que pareZcan ante nos en la nuestra corte.* Idem statutum est lib. 4. Lusitanarum ordinationum titu. 11. Hæc autem omnia adiunge dictis tractatu 2, Disput. 154. §. de iure ciuili.

[sect. 6] Tertiò, pœnam infamiæ, & cœteras pœnas, quæ commemoratæ sunt statutas esse iure ciuili viduis, quæ intra annum luctus transibant ad secundas nuptias, incurrunt viduæ, quæ intra eum annum luctus cum aliquo fornicantur. Ita habetur *in authentica eiusdem C. de secund. nupt.* & copiosiùs *in authentico de restitutionib.* & ea quæ punit. §. *vlt. iuncto authentico de nupt.* §. & *vers. citatis ac glossa* ibi verb. interpositionem, & habetur. *l. 3. titu. 12. part. 4. & l. 3. titu. 6. part. 7.* Atque cùm hæ pœnæ sublatae non comperiantur iure canonico aut ciuili ab eiusmodi vidua, quæ intra id tempus fornicatur, adhuc vim habent, illasque incurret, vt cum multis, quos citauimus, tractatu præcedente Disput. 90 §. vtrùm autem adultera in hoc regno, &c. dictum à nobis est. Longè autem diuersa est illa alia pœna, quam etiam vidua in hoc regno incurrit, si luxuriosè viuatur, fiue in anno luctus, siue extra eum annum, vt scilicet amittat hæredibus mariti defuncti medietatem lucrorum, quæ ad ipsam ex eo matrimonio pertinuerunt, de qua pœna dictum est *Disput. 90 citata.* §. *citato, & tractatu 2.* in calce *Disput. 434.* ad quam incurrendam non satis est vna aut altera fornicatio eius viduæ, sed tot requiruntur prudentis arbitrio, vt censeatur iam luxuriosè viuere, vt locis citatis explanatum est. Atque hæc adiunge iis, quæ illis in locis dicta sunt.

[sect. 7] Quartò infamiam & cœteras pœnas, quas dictum est iure ciuili statutas esse viduæ, quæ intra annum luctus transibat ad secundas nuptias, incurrit similiter vidua, quæ suscepta tutela filiorum prioris matrimonii, præstitoque iuramento se non transituram ad secundas nuptias, nisi priùs tutorem peteret filiis, & rationem redderet, ac solueret, quæ ad illos attinebant, contra id iuramentum ad secundas transibat nuptias. Ita habetur *authentica eiusdem C. de secundis nuptiis,* & copiosiùs *in authentico de nuptiis.* §. *si autem tutelam.* Cùm autem postea in authentico vt sine prohib. matr. §. propterea igitur, sancitum fuit, vt eiusmodi viduæ iuramentum non præstent, sed solùm promittant se illa omnia præstaturas, antequam ad secundas nuptias transeant, dubium est, an hodie eam pœnam incurrant. Glossa item *authentica eiusdem citata* opinionem in partem vtramque refert, & in partem negantem, quam secundo loco refert, videtur propendere. Atque si stemus in solo iure communi, fortasse probabilior est pars affirmans, quòd scilicet eas pœnas incurrat, si illa quæ sine iureiurando hodie promittit, non adimpleat, idque propter illa verba. §. propterea igitur, citati. *Iusiurandum verò non præberi, sed sufficere abrenunciationem solam Velleiani & aliorum omnium & de secundis nuptiis, nullo iusiurando de hoc dando.* Mox tamen vt secundas contraxerit nuptias, repente expelli à tutela, & ea agi, quæ si eam iurasse contigisset, perferret, semel iudicio mentita, & præponens propriæ confessioni & depositioni secundas concupiscentias. Ecce dicit, & ea agi, (hoc est, exequutioni mandari aduersus illam) quæ si eam iurasse contigisset, perferret. Atque hanc sententiam amplectitur glossa in *authentico de nuptiis,* verb. interpositione#, suprà citata, quæ absolutè affirmat, viduam, quæ illis non seruatis ad secundas nuptias transit, incurrere omnes eas pœnas. Cæterùm in his regnis vsu videtur recepta pars, quæ negat, eam scilicet non incurrere eas pœnas, sed solùm amittere tutelam, cui consuetudini consentit. *l. 5. titu. 16. part. 6.* quæ de ea muliere agens, solùm statuit amittere illam tutelam, neque vllam de eiusmodi pœnis mentionem fecit, eaque de causa nos de sola ea pœna amissionis tutelæ mentionem fecimus tractatu 2. Disput. 220. §. quando impuberi, huic idem opinioni vsu in his regnis receptæ, consonæque legi illi 5 citatæ, adhærentes, quæ vt est benignior, ita potius est complectenda. Atque hæc iniunge paragrapho quando impuberi citato.

Quintò infamiam ipso facto incurrit, qui vel quæ bina sponsalia, aut bina matrimonia, aut sponsalia & matrimonium, cum duobus simul contrahit, non iussus ab eo, sub cuius potestate sit: nam si ita infans id fecisset, non ipse, sed qui id iussit, & qui habens aliquem, vel aliquam, sub sua potestate, nomine illius eidem facit, vel fit ab eo, qui sub potestate ipsius est, id ipso præcipiente, vel sciente ac permittente, infamiæ pœnam incurrit: secùs autem si id ignorasset, estò postquam id sciisset, ratum id haberet esse factum: nam in eo euentu ratihabitio non retrahitur, vt æquiparetur mandato, aut promissioni, ad effectum incurrendi eam infamiæ pœnam: quare solus qui celebrasset ea bina sponsalia, aut matrimonia, vel matrimonium & sponsalia, incurreret tunc eam infamiæ pœnam. Dicitur autem quis simul celebrare cum duobus bina sponsalia, aut matrimonia, vel matrimonium & sponsalia, quando nondum dissoluto vno eorum cum vno celebrato celebrat aliud cum alio, estò non in eodem puncto temporis ea cum diuersis celebret, sed in decursu temporis variis temporibus. Item incurritur ea infamiæ pœna, estò prohibita aut inualida sint ea matrimonia aut sponsalia, vt quia erat impedimentum ea inualida reddens, aut eorum aliquod. Hæc omnia habentur. *l. 1. infine, & l. quid ergo in prin. & tribus. §§§. sequentibus. ff. de his qui not. infam.* Porrò quòd dicitur, eum qui in potestate habet ita contrahentem simul cum duobus incurrere pœnam infamiæ in euentibus explicatis, locum habere potest in hoc & in Lusitaniæ regno, in quibus celebrantes matrimonium eo ipso egrediantur patriam po-**[[18]]**testatem. Et maximè in hoc regno, in quo per matrimonium non fit egressio à patria potestate, nisi accedat velatio coniugatorum. Vnde si celebrentur bina sponsalia patre præcipiente, aut permittente, aut id efficiente nomine filiae aut filii, aut si priùs celebrentur eo modo sponsalia & postea matrimonium, aut in hoc regno post celebratum matrimonium eo modo, necdumq#ue sequuta velatione, sequantur alia sponsalia similiter celebrata, vel matrimonium, pater eam infamiæ pœnam incurret.

[sect. 9] Sextò infamiæ pœnam incurrunt ipso facto lenones & lenæ, vt tractatu præcedente in calce Disput. 97 explanatum fuit. Exceptis, qui in crimen incidunt legis Iuli# de adulteriis modis eadem Disput. 97 explicatis, vt in eodem calce eiusdem disputationis dicimus: hi enim solùm incurrunt pœnam infamiæ post latam sententiam, vt ibidem explicatum est. Quot autem sint genera lenonum & lenarum, & quas pœnas alias incurrant, eadem disputatione fusè dictum fuit: eaq#; de causa quo ad hæc non plura hoc loco dico.

[sect. 10] Septimò infamiam ipso facto incurrunt histriones ac scenici, qui se pretio locant ad scenica spectaculum#ue sui corporis exhibendum: non tamen est satis vt eam infamiam incurrant, si se ad id locent, nisi id, ad quod se ita locant, efficiant. Ita habetur *l. 1. & l. 2. §. ait prætor, iunctis duabus legibus sequentibus. ff. de his qui not. infam. & l. 4. titu. 6. part. 7.* Hodie verò non video apud nos, qui hanc infamiam incurrant, nisi fortè isti qui *farsas*, quas Hispani vocamus, apud nos ab aliquot annis pretio repræsentant, in quibus obscena bonosq#ue corrumpentia mores repræsentant. Etenim tempore Romanorum ac Græcorum, dum idola deorumq#ue multitudo colebatur, turpia & obscena in suorum deorum honorem per vias & in theatris celebrauantur, quæ dii illi à suis cultoribus exigebant, vt *Augustinus 2 de ciuit. Dei* per multa capita testatur, eaq#ue ratione frequens inter eos erat vsus eiusmodi comediarum, tragædiarum, ac ludorum, ad qu# scenici se conducebant. Et cùm scenici eiusmodi in pretio apud Græcos haberentur, honoribusq#ue afficerentur, tanquam qui ea exhiberent, quæ diis suis placerent, & quibus colerentur, vt *Augustinus 2 lib. citato. c. 11. ait:* à Romanis tamen ob turpia & indigna, quæ efficiebant, infamiæ nota afficiebantur, vt ex iuribus citatis constat. Vnde Augustinus

ibidem, pr#sertim c. 13, eos redarguit, quòd eos deos colerent, qui ea sibi exhiberi vellent in cultum, ob quæ, qui illa exercent, ab ipsis afficiantur nota infamiæ: vnde intelligere deberent, dæmonia eos esse, & non deos. Cùm enim Augustinus, cum Scipione ex lib. de repub. Ciceronis agens, obiecisset, Romanos ferre circa deos suos, quæ circa homines non ferunt, capite 13 sic ait, *Sed responderet (Scipio scilicet) mihi fortasse, si viueret: Quomodo nos ista impunita esse, nollemus, quæ ipsi dii sacra esse voluerunt, cùm ludos scenicos, vbi talia celebrantur, dictitantur, actitantur, & Romanis moribus inuexerunt, & suis honoribus dicari exhiberi## iusserunt? Cur ergo non hinc magis ipsi intellecti sunt non esse dii veri, nec omnino digni, quibus diuinos honores deferret illa respublica? Quos enim coli minimè deceret, minimeque oporteret, si ludos expeterent agendas conuitiis Romanorum, quomodo quasi dii colendi putati sunt? quomodo non detestandi spiritus intellecti, qui cupiditate fallendi inter suos honores sua celebrari crimina poposcerunt? Itemque Romani, quamuis iam superstitione noxia premerentur, vt illos deos colerent, quos videbant sibi voluisse scenicas turpitudines consecrari, suæ tamen dignitatis memores ac pudoris, actores talium fabularum nequaquam honorauerunt more Græcorum, sed sicut apud Ciceronem idem Scipio loquitur; cùm artem ludicram scenamque totam probro ducerent, genus id hominum, non modò honore ciuium reliquorum carere, sed etiam tribis moueri notatione censoria voluerunt. Præclara sanè & Romanis laudibus annumeranda prudentia. Sed vellem se ipsa sequeretur, se imitaretur. Ecce enim rectè quisquis ciuium Romanorum esse scenicus elegisset, non solùm ei nullus ad honorem habebatur locus, verùm etiam censoris nota tribum tenere proprium minimè sinebatur. O animum ciuitatis laudis auidum, germaneque Romanorum! Sed respondeatur mihi, qua consentanea ratione homines scenici ab omni honore pelluntur, & ludi scenici deorum honoribus admiscentur? Illas theatricas artes diu virtus Romana non nouerat: quæ etsi ad oblectamentum voluptatis humanæ quærerentur, & vitio morum irrepserint humanorum, dii eas sibi exhiberi petiuerunt. Quomodo ergo abjicitur scenicus, per quem colitur Deus? Et theatricæ illius turpitudinis qua fronte notatur actor, si adoratur exactor? In hac controuersia Græci Romanique concertant. Græci putant rectè se honorare homines scenicos, cùm colant ludorum scenicorum flagitatores deos. Romani verò hominibus scenicis nec plebeiam tribum, quanto magis senatoriam curiam, dehonestari sinunt. In hac disceptatione huiuscemodi ratiocinatio summam quæstionis absoluit. Proponunt Græci: si dii tales colendi sunt, profectò etiam tales honorandi sunt. Asumunt Romani: sed nullo modo tales homines honorandi sunt. Concludunt Christiani: nullo igitur modo dii tales colendi sunt. Hæc Augustinus ibi.*

[sect. 11] Octauò infamiam ipso facto incurrunt, qui operas suas locant, vt pugnent cum bestia fera, satisque est aliquem se ad id locasse, estò non pugnet, vt ipso facto infamiam incurrat. Qui verò se locaret ad ininterficiendam bestiam, quæ aliis nocumentum afferret, perniciosæ esset, aut ad pugnandum cum illa, infamiam ea de causa non incurreret: quoniam id opus esset virtutis, cederetque in commodum bonum, neque quòd pretium ea de causa sumat, dehonestat id opus. Qui item cùm fera, quæ aliis non nocet, fortitudinis gratia pugna-[[19]]ret, nullo accepto pretio, non incurreret infamiam: quoniam id non ad abiectum ac vilem animum attineret. Hæc omnia habentur. l. 1. §. *item senatus consulto*, & §. *bestias. ff. de post. l. 4. titu. 6. part. 3. & l. 4. titu. 6. part. 7.*

[sect. 12] Nonò, qui pretio accepto in certamen cum alio homine descendit, infamiam quoque ipso facto incurrit: quam non dubito incurrere eum, qui pretium accipit, vt aliquem interficiat aut percutiat. Qui verò nullo accepto ad id pretio cum aliquo pugnaret, infamiam non incurreret, estò vincenti præmium esset positum. Atque qui ita pugnant lucta, aut quouis alio certaminis genere, fortitudinis ostendendæ ac victoriæ causa, athletæ dicuntur, vt ait glossa tituli, consentaneè ad textum ibi. *l. 1. C. de athletis lib. 11.* Ibiq#ue statuitur, vt qui athletæ tres coronas in certaminibus publicis obtinuerint, modò vnam earum in noua aut in veteri Roma obtineant, immunis sit à muneribus onerib#usve personalibus. Quòd autem, qui pretio in certamen priuatum descendunt, infamiam incurrunt, habetur *l. 2. §. vlt. ff. de his qui not. infam.* cuius verba sunt; *Eos autem qui quæstus causa in certamina descendunt;* infamiam scilicet incurrere. Quamuis autem glossa ibi exponat, cum bestia dentata, & addat, idem esse de pugilibus, hoc est, de iis, qui se locant ad certamen cum alio homine, eosq#ue affirmet infamiam incurrere; sanè certamen propriè est cum homine: neque ibi videtur esse sermo de pugna cum fera, de qua re habitus fuerat sermo integer & copiosius *l. 1. citata. ff. de postul. sed de certamine cum alio homine:* vnde lege athletas statim sequenti continuò subiungitur, athletas, qui non pretio, sed fortitudinis gratia in certamen cum alio homine descendunt, infamiam non incurrere. Atque hanc totam nostram sententiam statuit *l. 4. titu. 6. part. 7.* ita intelligendo paragraphum illum vltimum & legem athletas, non verò sequendo solùm additionem illam glossæ. §. *illa vlt. vt ibi Greg. LopeZ ait.*

[sect. 13] Decimò infamiam ipso facto incurrit, quicumque de exercitu aut ex alia militum congregatione, est dimissus ignominie causa ob delictum in exercitu commissum, etiam si dux esset, & quicumque exautoratus ea de causa esset, hoc est, militaria insignia essent ab eo detracta, vt ense è singulo illi adimendo ignominie causa ob id delictum, aut calcaria ab illo auferendo, vel illi aliquid tale præscindendo. Ita habetur *l. 1. in prin. & l. 2. ff. de his qui not. infam. & l. 4. titu. 6. part. 7.* Qui autem alia de causa esset dimissus de exercitu, infamis non esset, vt constat ex iuribus citatis. Qui item exautoratus esset, non quidem propter crimen commissum in exercitu, sed quia nomen militiae dedit, eo quòd litem cum aliquo haberet, vt ea ratione suas partes meliores redderet, infamiam non incurreret, vt habetur *l. qui cum. §. exautoratus. ff. de re milit.*

[sect. 14] Vndecimò miles, qui conducit prædia aliena negotiationis causa, infamiam ipso facto incurrit. *l. vlt. ff. de locato, & l. 4. titu. 6. part. 7.*

[sect. 15] Duodecimò infamiam ipso facto incurrit vsurarius *l. improbum fænus. C. ex quib. caus. infam. irrog. l. 4. titu. 6. part. 7. & l. vlt. titu. 6. lib. 8. nouæ collect.* dictumq#ue copiosè est tractatu 2, *Disput. 334*, in prin. Atque, vt ibi dictum est, ea pæna comprehendit omnes vsurarios, qui veras vsuras naturali iure & canonico damnatas exercent, estò iure Cæsareo essent permissæ. Placetq#ue nunc cum *Gregorio LopeZ, l. 4. citata, verb. vsureros*, comprehendere etiam vsurarios occultos, estò de eorum infamia non sufficienter constet, nisi post latam sententiam, qua pronunciantur commisisse vsuram: neque tunc ex sententia infamiam incurrunt, sed ex delicto antea ab ipsis commissio illam iam incurrerant, licèt tunc constare incipiat, illam antea incurrisse.

[sect. 16] Decimo-tertiò infamiam ipso facto incurrit, qui promisit alicui sub iureiurando, se aliquid facturum, aut impleturum, neque impleuit, quando potuit, & iuramentum ad id ipsum obligabat. Ita habetur *l. 4. titu. 6. part. 7. iuxta. l. si quis maior. C. de transact. concinit. l. quoties. C. de dignitatib. lib. 12. & affirmat ibi glossa. & glossa. l. Lucius. ff. de*

his qui notantur infam. Neque refragatur eadem lex Lucius, quatenus definit, quando quis egit iniuriarum ex scriptura, in qua testes deposuerant, reum ea iniuria illum affecisse; si iudex fidem non adhibeat ei scripturæ, & absoluat reum, testes illos infamiam non incurrere. Non, inquam, refragatur definitio illa eius legis. Tum quia ille non est euentus, de quo modò agimus. Tum etiam, quoniam non eo ipso, quòd illi scripturæ fides non adhibetur, quantum satis est vt condemnetur ille reus, sequitur testes illos conuictos esse falsi testimonii. In hoc autem regno in euentu, in quo dictum est, incurri eam infamiam, qui non implet id promissorium iuramentum, amittit eo ipso in pœnam bona omnia sua fisco regis. Ita habetur *l. 1. titu. 6. lib. 8. ord. quæ est. l. 1. titu. 17, lib. 8. nouæ collect.* [sect. 17] Decimo-quartò de iure huius regni, qui sub homagio (*pleito menaje appellant in hoc regno*) aliquid promittit alicui, nec ei adimplet, cùm possit ac debeat, infamiam ipso facto incurrit. Ita habetur *l. 2. titu. 5. part. 7. eamque infamiam lex illa appellat menos valer.* Quo loco obserua, homagium interdum includere iuramentum, vt multis explicat ac probat *Greg. LopeZ. l. 26. titu. 11. part. 3. glossa vlt.* quando iuramentum quidem includeret, tunc promissio sub homagio non esset euentus distinctus à decimo-tertiò præcedente, neque esset quid peculiare huius regni. Quando autem iuramentum non includit, tunc est peculiaris euentus de iure huius regni statutus, vt infamia in eo incuratur: & de hoc euentu apertè loquitur lex. 2. citata, vbi dicitur in hoc euentu *caer en menos valer segund la costumbre vsada en Hespaña.* De decimo autem illo tertio euentu, in quo in [[20]] tota sua latitudine de iure communi infamia incurritur, loquitur *lex 4. titu. 6. part. 7. cum eodem iure communi, vt satis perspicuè constat.*

[sect. 18] Decimo-quintò infamiam ipso facto statuitur incurri ob peccatum sodomiae. *l. 4. titu. 6. part. 7.* Quo in loco *Greg. LopeZ* verb. *contra natura*, ait, non reperiri ita expressum de iure communi: ibidemque, & *l. 6. titu. 1. part. 6. glossa vlt.* citat tres doctores, & inter eos Bart. & Barb. qui idem asseruerunt stando in iure communi. Ego verò non video hactenus ius commune, vnde id colligatur. In hoc autem regno. *l. 1. titu. 21. lib. 8. nouæ collect.* statuitur, vt estò aliquis damnetur ac puniatur ob id crimen, descendentes tamen eius nullam ea de causa incurrant infamiam.

[sect. 19] Decimo-sexto infamiam incurrebant ipso facto de iure huius regni illi nobiles, quos *hidalgos* vocant, quando *se desdeZian en juiZio o por corte*, palinodiámve recantabant, vt habetur *l. 2. titu. 5. part. 7.* vbi *Greg. LopeZ.* verb. *el hidalgo*, sic addit: Idem de plebeio damnato actione iniuriatum. Duo tamen obserua. Primum est, infamiam, quam tunc incurrebat ille nobilis, esse infamiam ipso facto incursam, ac se *desdeZia*, atque illud erat, quando erat reptatus, more tñc Hispaniarum, vt constat *titu. 4. antecedente*: cùm autem mos ille reptandi hodie locum non habeat, prohibitis duellis, vt hodie sunt prohibita: locum quoque hodie non habet euentus ille, in quo ea infamia ipso facto aut ipso iure à nobilibus incurrebatur. Secundum est, Infamiam aliam, quam incurrit plebeius, aut etiam nobilis, damnatus actione iniuriarum, esse non ipso iure, sed post latam sententiam, de qua infamia mox erit sermo: neque, si in consequentiam, quòd iniuriam intulerit, falsum aliquod alicui imponendo, damnatus quis sit actione iniuriarum, præcipiatur in pœnam, aut in satisfactione ac restitutionem famæ offensi, *desdeZirse*, incurrit infamiam *desdiZiendose*, sed illam antea incurrit, quando damnatus iniuriarum fuit.

[sect. 20] Notat bene *Greg. LopeZ. l. 4. titu. 6. part. 7. glossa vlt.* cum Baldo in his omnibus euentibus, in quibus infamia ipso facto incurritur, necessarium non esse sententiam

declaratoriam delicti, vt incurratur, vt de vsurario suprà est dictum, sed ante sententiam fuisse incursam; si autem notorium non erat, neque facti, neque iuris notorietate, illum commississe id delictum, sic consequenter notorium faciet, incursam ob illud antea ab eo fuisse eam infamiam.

[sect. 21] Vltèriùs etiam cum aliis, quos citat, inde optimè notat, quando infamia incursa est ipso facto, si qui illam incurrit, ad testificandum accedat in aliqua causa, illiq#ue objiciatur eam infamiam incurrisse, tunc in eadem ipsa inst#tia examinandum esse, an eam infamiam habeat iam contractam, commiseritq#ue id, ob quod illam iam contraxit, vt videatur, an admitti eius testimonium debeat, vel non. Quando autem infamia incurritur post latam sententiam de aliquo crimine, tunc si, qui crimen illud commisit, nondum de eo damnatus sit, accedatq#ue ad testificandum in aliqua causa, vtique, cùm nondum infamis sit, causæq#ue diuersæ sint illa, ad quam testificandum accedit, & ea, quæ aduersus ipsum competit circa crimen, de quo si damnetur, infamiam incurrit, admitti debet ad testificandum, neque in ea instantia examinari debet, an commiserit crimen, ob quod post latam sententiam, qua de eo condemnetur, incurret infamiam, sed seorsim id examinari debet, si ea de re aduersus eum contendere quis vellet.

[sect. 22] Vltèriùs notant, tam idem *Greg. Lopez* ibi, *Syluest. verb. infam. n. 11.* quàm alii doctores communiter, de iure canonico non solùm esse aliquem infamem in prædictis euentibus, in quibus de iure cæsareo communi dictum est infamiam incurri, sed etiam quando incidit in peccatum aliquod graue, vt in hæresim, apostasiam, etiam ab ordine, & à religione, hoc est, à vita regulari, in schisma, incestum, rapinam, furtum, sacrilegium, homicidium, periurium, veneficium, impositionem manuum violentarum in parentes, & in plerisque aliis similibus criminibus, qu# memorantur, & ratione quorum statuitur incurri infamiam. *c. infames. 6. q. 2. c. alieni, & duobus sequentibus. 2. q. 7. c. 1. & duobus sequentibus. c. c#sanguineor#. c. c#spiratores. c. nullus. c. #nes. c. clericus, & c. hi qui. 3. q. 4. c. constituimus. 3. q. 5.* & aliis iuribus, adeò vt communiter doctores dicant, de iure canonico ob quodcunque lethale peccat# publicum, in quo quis perseueret, neque ostenderit se esse iam omnino emendatum, incurri infamiam. Et quo grauior & fædior ac diuturnior fuisset culpa, eo maior reput#da esset infamia, difficiliusq#ue abstergetur cessatione ab illa, in bonisq#ue perseuerando moribus: qui quo meliores essent, eo citiùs ac magis antecedentem infamiam abstergerent, quæ solùm infamaret quia ex culpa lethali. Atque in congregationibus, in quibus vitæ puritas magis viget, eo lethalia peccata maiorem efficient infamiam, quo magis in eis vitæ puritas disciplinaq#ue regularis ac ecclesiastica magis viguerit. Quæ enim antiquitus mores Ecclesiæ non erant adeò corrupti, vt hodie sunt, illa eo modo fuerunt sancita: hodie verò in tanta morum perditione fortè illa non cum tanto rigore sunt in praxi recepta: tametsi illorum maxima habenda sit ratio ad admittendum ad honores ecclesiasticos, ben eficiaque & ministeria Ecclesiastica, & vt testibus non tanta fides habeatur, quando laborant aliqua tali infamia.

Infamia in quibus euentibus per sententiam incurritur, aut interueniente aliquo ad iudicium attinente. Disp. 9.

SVMMARIVM.

1. *D*amnatus à iudice competente de crimine publico, sumpto crimine publico, vt à priuato distinguitur, infamiam iuris incurrit: non verò damnatus à iudice incompetente.
2. *Ex* sententia arbitri infamia non incurritur, licèt delictum sit tale, quòd si sententia à iudice ordinario eßet circa illud lata, incurreretur infamia.
3. *In* Hispania si quis appellasset à sententia arbitri, ob quam, si lata esset a iudice ordinario, incurre-[[21]]ret infamiam, tunc si confirmaretur à iudice ad quem appellasset, incurreret infamiam.
4. *In* euentibus in quibus infamia non incurritur nisi lata sententia, id solùm intelligitur de sententia, quæ in rem transit iudicatam, non verò de ea, quæ in rem iudicatam non transit.
5. *Variae* opiniones de eo, utrùm si aliquis via inquisitionis de crimine aliquo condemnetur, ob quod lata sententia infamia incurritur, infamiam tunc incurrat.
6. *Calumniari* est accusare aliquem de falso crimine scienter seu ex intentione. Qui de cal#nia est d#natus, eo ipso quòd ita damnatus est, infamiam incurrit.
7. *Si* iudex instigatorem accusatoris in sententia calliditatis argueret, non incurrit instigator infami# iuris, sed pudorem potiùs, ac proinde solam infamiam facti.
8. *Quando* pater filiæ def#ctæ aliquem accusat, quod eam interfecisset, non incurrit infamiam: scilicet quando non malitiosè accusauit, sed tantùm ex suspitione.
9. *Iuris* infamiam incurrit mulier lata sententia, quæ sciens se non esse prægnantem ex marito def#cto, fecit se mitti in possessionem bonorum mariti, ratione filii, quem à defuncto marito funxit se in ventre portare.
10. *Si* quis damnetur, quòd præuaricator fuerit, tunc eo ipso incurrit infamiam.
11. *Tergiuersator*, hoc est, qui intentata accusatione circa aliquem de aliquo delicto, non ad pænam pecuniariam ipsi applicandam, sed ad quamcunque aliam pænam, ab accusatione desistit, non interueniente criminis abolitione, incurrit infamiam: id## scilicet in iure communi.
12. *Item* damnatus de furto, rapina, iniuriis, & actione doli.
13. *Quicumque* damnatus est de rapina bonorum, de crimine publico est damnatus.
14. *Violator* sepulcri, expilator hæreditatis, incurrunt lata sententia infamiam.
15. *Quando* aliquis iniustè de furto damnatus est vel de aliquo alio crimine, ob quod dicitur incurri infamiam, infamis est, si sententia non reuocetur.

16. *Non solùm infamiam incurrit is, qui re ipsa de aliquo crimine suprà dicto damnatus est, sed etiam is qui pactus est, ne aliqua earum actionum accusaretur: nisi pactum ex iudicis auctoritate eßet factum non gratuitum, tunc enim censetur reus crimen confiteri.*

17. *Quando aliquis ad redimendam suam vexationem pactum non gratuitum facit, ne ipsi intentetur actio de crimine iniusto, euitat infamiam.*

18. *In Hispania & Lusitania non liberatur infamia, qui paciscitur ne ipsi actio intentetur. Infamiam item subit, qui ictibus, aut alia pæna publica delicto commerita, à publicis potestatibus est punitus non præcedente sententia, at præcedente delicto.*

19. *Aut pæna incurritur ipso facto nulla lata sententia, aut incurritur lata sententia condemnatoria, & etiam si tunc Iudex maiorem pænam pecuniariam imponat, non euitatur infamia.*

20. *An deprehensus in delicto, pro quo lata sententia, aut facta transactione, pactôve non gratuito, circa illud infamia incurritur, incurrat infamiam ante latam sententiam?*

21. *Vt damnatus de aliquo crimine (ex quo lata sententia infamia incurritur) eam infamiam incurrat, neceße est vt dñetur propter factum propri#.*

22. *Qui actione pro socio damnatur, vt aliquid socio soluat ratione doli pressè sumpti, vt à lata culpa distinguitur, incurrit infamiam.*

23. *Qui tutelæ actione dolo interueniente dñatur, vt aliquid minori aut successoribus illius soluat, infamiam incurrit.*

24. *Qui mandati actione directa damnatur, vt aliquid mandanti soluat, dolo ex parte mandatarii interueniente in eo, ratione cuius soluere mandanti id teneatur, infamiam incurrit.*

25. *Qui damnatur actione directa depositi, quæ ex deposito competit aduersus depositarium, si dolus interuenit, depositarius ita damnatus infamiam incurrit.*

26. *Ad stellionatus crimen puniendum vel criminaliter agitur, vel agitur ciuilitè circa, id in quo stellionatus crimen interuenit.*

Infamia autem iuris in sequentibus euentibus, non ipso facto commisso crimine incurritur, sed per sententiam latam de eo crimine.

[sect. 1] Primus. Damnatus à iudice competente de crimine publico, sumpto crimine publico vt à priuato distinguitur, eo ipso infamiam iuris incurrit. Licèt enim committens crimen publicum, vt proditiõis, falsi, homicidii, adulterii, aut aliud publicum, ipso facto infamiam iuris non incurrat, antecedente tamen sententia iudicis c#petentis, qua de eo crimine damnetur, infami# iuris incurrit. Ita habetur. *l. 1. §. qui in iudicio. ff. de his qui not. infam. & apertiùs. l. infamem. ff. de pub. iud. & l. 5. titu. 6. part. 7.* affirmatq#ue communis doctorum sententia. Poterit tamen, qui commisit crimen publicum, ante sententiam incurrere infamiam facti, quin & qui commisit crimen priuatum, iuxta ea quæ Disp. 7. dicta sunt. Quæ autem delicta publica sint, & quæ priuata, tractatu præcedente Disp. 44. copiosè fuit explicatum, vbi multa dicta sunt, quæ hoc loco onere nos leuant. Dictum est, à iudice competente: quoniam si ab incompetente esset lata in hoc & in sequentibus euentibus, in quibus lata sententia dicemus incurri infamiam, tunc damnatus

de illo crimine à iudice incompetenti infamiam non incurreret, etiam si imperator eam sententiam tulisset, vt cum Baldo, Angelo, & Paulo Castrensi affirmat *Greg. LopeZ. l. 5. citata, glossa. 1.*

[sect. 2] Ite# ex sententia arbitri infamia non incurritur, estò delictum sit tale, quòd si sententia à iudice ordinario esset circa illud lata, incurreretur infamia. Ita habetur. *l. quid ergo. §. ex compromiſo. ff. de his qui not. snfam. & l. 5. titu. 6. part. 7.* Et quamuis quando crimen est publicum, aut etiam priuatum de quo criminaliter agatur, locum non habeat sententia arbitri, sitq#ue omnino nulla, estò ex ignorantia, quòd sit inualida, sit lata, vt habetur. *l. non distinguamus. §. Iulianus. ff. de receptis arbitr.* quando tamen crimen est priuatum, & agitur ciuilitè, valida est sententia arbitri, cæterùm ex ea non contrahitur infamia, estò, si lata esset à iudice ordinario, ex illa contraheretur infamia in euentibus explicatis, atque id est, quod habetur. §. ex compromisso citato. Ait. verò *Greg. LopeZ. l. 5. citata. verb. de auenencia*, cum aliis quos citat, ex tali sententia arbitri infamiam non incurri, estò in compromisso fuisset expressum, quòd ex ea sententia infamia incurreretur, & estò sententia esset emologata, iuxta ea quæ **[[22]]** tractatu. 2. Disput. 556. dicta sunt.

[sect. 3] Ibidem tamen quærit, num in hoc regno, in quo. *l. 4. titu. 21. lib. 4. nouæ collect.* sancitum est, vt sententia arbitri, aut arbitratoris, si lata sit de contentis in compromisso, & intra tempus in eo concessum mandetur exequutioni, infamia incuratur in euentu, in quo si ea sententia lata esset à iudice ordinario, ea damnatus infamiam incurreret. Atque citat Bart. pro parte affirmante, quòd scilicet stante tali statuto, infamia incuratur. Et pro contraria parte, quòd scilicet tunc infamia non incuratur, citat Panormitanum, in hancq#ue sente#tiam ipse propendet. Quoniam tale statutum non tribuit iurisdictionem, sed, ad obuianum incommodis, tribuit solùm effectum exequutionis: neque id statutum ad alium effectum est extendendum, quàm ad eum, quem concedit: maximè quando effectus est odiosus & pæna, vt est infamia. Neque credo Bartolus contrarium diceret attenta lege illa huius regni, quæ nihilominus concedit damnato ab arbitro appellationem ab ea sententia, dicereq#ue de nullitate, & nihilominus non impediri eam exequutione#. Et fortasse in hoc regno, si quis appellasset à sententia arbitri, ob quam, si lata esset à iudice ordinario, in remq#ue transisset iudicatam, incurreret infamiam, tunc, si confirmaretur à iudice, ad quem appellasset, incurreret infamiam: quoniam, vt ex lege 4 citata constat, is iudex futurus est ordinarius, ac proinde iam tunc ille damnatus esset à iudice ordinario circa id, circa quod, sequuta sententia iudicis ordinarii, infamia incurritur.

[sect. 4] In euentibus, in quibus infamia non incurritur nisi lata sententia, id solùm intelligitur de sententia, quæ in rem transit iudicatam, non verò de ea, quæ in rem iudicatam non transit. Vnde, si à sententia, quæ, si transiret in rem iudicatam, induceret infamiam, appellatum fuerit intra tempus ad appellandum concessum, tunc ad effectum vt incuratur ea infamia iuris, perinde est ac si extincta esset ea sententia, nunquamq#; lata fuisset: quoniam, estò à iudice, ad quem fuit appellatum, confirmetur, deueniaturq#ue tandem ad sententiam, quæ in rem transeat iudicatam; infamia tamen illa iuris solùm incurritur vi sententiæ, quæ in rem transit iudicatam, & non vi antecedentis sententiæ, estò sequatur confirmatio illius, pronuncieturq#ue malè ab illa prima fuisse appellatum; eaq#ue de causa infamia illa incurritur à puncto latæ vltimæ sententiæ, quæ in rem transit iudicatam, nec retrahitur vt incuratur à puncto primæ sententiæ: quare si is, qui ita condemnatur, testimonium adhibuisset tempore intermedio inter primam sententiam, à qua fuit appellatum, & vltimam, quæ in rem transiuit iudicatam, validum esset

testimonium, neque inuolidaretur, quia præstitum ab infami iuris infamia; eo quòd neque iuris fictione per retrotractionem fuisset ille intermedio illo tempore infamis ea infamia, sequuta postea sententia, quæ in rem transiret iudicatam. Ita habetur. *l. furti. §. 1. ff. de his qui not. infam. & consentit. l. 1. §. vlt. ff. ad senat. consul. Turpill. & l. 6. titu. 6. part. 7.* iuncto *Gregorio Lopez ibi*, verb. *el enfamamiento*. Neque in re pro posito locum habet illa regula, quòd pendente appellatione nihil innouetur, & quòd, si aliquid innouatum fuerit, sit inuolidum: quoniam id intelligitur de iis, de quibus erat lis, & de quibus directè lata est sententia: infamia autem de qua loquimur consequitur sententiam, non quamcunque, sed quæ in rem transit iudicatam: quare cùm nondum adfuerit talis sententia, nondum fuit ille infamis, ac proinde validum est testimonium, quod illo tempore is dedit, vtpote datum à non infami t# c ea infamia, etiam iuris fictione. Infamari tamen posset & extenuari posset id testimonium ex eo, quòd ille iam tunc infamis esset infamia facti, maximè accedente illa sententia, iuxta ea quæ *Disput. 7. de infamia facti dicta sunt*. Quando tamen lata fuit sententia, à qua potuit appellari, tunc, si non appelletur ab ea intra tempus ad id à iure concessum, transeatque proinde ea sententia tempore illo elapso in rem iudicatam, retrahitur infamia, vt censeatur incursa à p#cto latæ sententiæ, vt expressè habetur. *l. furti. §. 1. citato: quoniam vi sententiæ ipsius iam lat# incurritur infamia, atque à puncto, quo fuit lata, dependenter tamen ex eo, quòd ab ea non appelletur intra tempus ad id à iure concessum, tanquam à conditione sine qua, vt ea sententia non transiret in rem iudicatam, ita effectus infamiæ ab illo puncto censeretur sequutus. Quare si in eo euentu, in quo appellatum ab ea sententia non fuit intra tempus à iure concessum, medio illo tempore ita condemnatus testimonium præstitit, transeunte ea sententia in rem iudicatam, inuolidum redditur, vtpote latum à iam infami. Qu# dicta sunt de sententia, quando ab ea appellat# non fuit intra tempus ad appellandum concessum, similiter sunt intelligenda, quando fuit quidem appellatum intra id tempus, sed deserta fuit appellatio, eaque desertione sententia, à qua fuit appellatum, transiuit in rem iudicatam; tunc enim condemnatus ea sententia, à qua appellauit, censetur infamis à puncto lat# sente#ti#, à qua appellauit: quoniam reputatur ac si non appellasset. Ita habetur. l. 6. titu. 6. part. 7. iuncto *Gregorio Lopez ibi* verb. *fincaria infamado porende*.*

[sect. 5] Dubium est, utrùm si aliquis via inquisitionis de crimine aliquo condemnatur, ob quod lata sententia infamia incurritur, infamiam tunc incurrat. *Greg. Lopez. l. 5. citata gloßa. 2.* hoc dubium mouet, & citat glossam. *1. l. 3. §. præterea. ff. de suscip. tutorib. Bartolum & alios*, ad quos circa id dubium remittit, nec illud definit *Iulius Clarus lib. 5. sent. §. vlt. q. 72. n. 3.* idem dubium etiam mouet, relatis autoribus in vtramque partem: atque ipse propendit, infamiam incurrere, quando esset pr#sens & auditus: secùs autem quando aut esset absens, aut præsens non esset auditus, neque seruata essent seruanda. Dicerem, quando patefacto delicto via inquisitionis, intentata fuisset accusatio aduersus reum, aut iudice ex suo officio procedente aduersus illum, intentata similiter esset aduersus illum accusatio, illeq#ue condemnatus esset sententia, quæ in re# transiret iudicatam, incurrere infamiam, estò ille absens esset, atque ob su# c#tumaci#, quòd accedere non vellet ad se defe#dend#, esset c#de#natus. Si verò accusatio aduersus illum intentata non esset, sed iudex ex officio, sine accusatione ac defensione illius, illum damnaret, aut remouendo illum à tutela, aut alia ratione, tunc infamiam iuris non incurreret: id tamen adiumento esset vt incurreret **[[23]]** infamiam facti, de qua *Disp. 7* habitus est sermo. Atque in hoc euentu, quando scilicet iudex ex officio

remoueret dolosum tutorem à tutela, propterea quòd constaret eum infideliter ac malè illam administrare, ait glossa illa citata, fortè tutor ille infamiam non incurreret, lata sententia à iudice ex suo officio, qua illum à tutela remoueret.

[sect. 6] Calumniari, vt habetur. *l. 1. in prin. ff. ad senat. consul. Turpil.* est accusare aliquem de falso crimine scienter, seu ex intentione: qui enim sciens aliquem innocentem esse de aliquo crimine, aut nesciens aliquem crimen aliquod commississe, de eo illum accusat, aut denunciat, præsimitur intendere falsò de eo crimine illum accusare, aut denunciare, eoq#ue ipso calumniæ crimen incurrit. Hoc posito. Secundo loco, qui de calumnia est damnatus, eo ipso, quòd ita damnatus est, infamiam incurrit. Non itaque sufficit aliquem calumniæ crimen commisisse, vt hanc infamiam incurrat, sed necesse est vt de calumnia sit damnatus: per eam enim sententiam hanc infamiam incurrit. Ita habetur. *l. in prin. & apertiùs. l. athletas. §. calumniatur. ff. de his qui not. infam.* Quando iudex solùm accusatori in sententia diceret, non probasti, non censeretur condemnare illum de calumnia: quando verò in sententia diceret, calumniatus est, tunc censeretur illum de calumnia condemnasse, vt habetur. *l. 1. ff. ad senat. consul. Turpil.* ac proinde infamiam incurreret.

[sect. 7] Lege ob hæc verba. *ff. de his qui not. infam.* ait Papinianus, si instigatori accusatoris, vt accusaret, iudex in sententia diceret; *callido commento videris accusationis instigator fuisse*; non incurrere eum instigatorem infamiam iuris, sed pudorem potiùs illius eis verbis onerari, ac proinde solam infamiam facti incurrisse, iuxta ea quæ Disput. 7 dicta sunt. Reddit verò rationem Papinianus, dicens: *Non enim, qui exortatur, mandatoris opera fungitur.* Ei autem legi contraria videtur lex. *1. §. incidit. ff. ad sen. consul. Turpil.* Vbi & mandator, & instigator, atque exequutor de crimine calumniæ condemnantur. *Accursius. l. hæc verba. verb. irrogari,* varias responsiones adhibet. Prima, quòd lege hæc verba, sermo sit de sententia interlocutoria, & sine causæ cognitione, &. *§. incidit,* sit sermo de sententia definitiua & cum causæ cognitione, iuxta. *l. quid ergo. §. quantum. ff. de his qui not. infam.* cuius verba sunt: *Quantum ad infamiam pertinet, multum interest, an in causa quæ agebatur, causa cognitali quid pronunciatum sit,* (per sententiam scilicet definitiuam) *an quædam extrinsecus sint eloquuta,* (etiam per interlocutoriam sententiam) *nam his* (qu# ita scilicet extrinsecus sunt eloquuta) *infamia non irrogatur,* iuris scilicet: poterit tamen irrogari infamia facti, iuxta dicta Disp. 7. Secunda, quòd instigator damnatus videatur calumniæ, & subinde infamiam incurrat, non quidem iuxta verba senatus consulti Turpilliani, sed iuxta mentem illius; & quòd iuxta mentem senatus c#sulti loquatur, §. incidit: Papinianus verò lege hæc verba loquatur iuxta verba senatus consulti, nec negare intendat, re vera infamiam incurrere iuxta mentem eiusdem senatus consulti. Tertia (qu# magis explicat probanda est) quòd paragraphus incidit, vt in eo patet, non loquatur de quocunque instigatore, sed de eo, qui accusare incepit, ac destitit, aliumq#ue incitauit, vt eande# accusationem intentaret: atque hic æquè cum mandante, & cum exequutore calumniæ, condemnatus de cælumnia censeatur per verba illa; *callido commento videris accusationis instigator fuisse,* & per consequens infamiam incurrat. Papinianus verò lege hæc verba, loquatur de instigatore, qui mandans non fuit, sed tantum consulens ac suadens, neque antea de eodem crimine accusare cæperat ac destiterat. Atque inter hunc & mandante discrimen constituat, quòd in mandante & in exequutore verba illa sententiæ sufficiant ad incurrendam iuris infamiam: in eiusmodi verò instigatore

sufficiant quidem ad incurrendam infamiam facti, non verò ad incurrendam infamiam iuris.

[sect. 8] *Lege. vltima. ff. de pub. iud.* à numero damnatorum de calumnia eximitur, vt infamiam non incurrat, pater filiæ defunctæ, qui accusauit aliquem, quòd eam interfecisset, siue seruum generi mariti eius filiæ, siue aliquem liberum: idque propter coniunctionem patris cum filia defuncta, & fortasse simul propter dolorem mortis filiæ: idque intelligerem, quando non malitiosè accusauit, sed temeraria suspicione, sine vllò fundamento.

[sect. 9] Tertiò loco iuris infamiam lata sententia incurrit mulier, quæ per calumniam ipsius in ventris possessionem est missa, hoc est, quæ sciens se non esse prægnantem ex marito defuncto, quia vel sciebat se prægnantem non esse, vel esse prægnantem ex alio, ita per calumniam fecit se mitti in possessionem bonorum mariti ratione ventris, filiæque quem defuncto marito finxit se in vtero portare: si enim de ea calumnia condemnetur, eo ipso lata ea sententia infamiam incurrit. Excipitur, si de iure communi sub potestate patris aut auis erat, atque ex eorum consilio id fecit: nam tunc non ipsa, sed talis pater aut auus damnatus de ea calumnia, infamiam eam incurrit. Quòd si is pater aut auus non consulat, patiatür tamen eam filiam, aut neptem, vti ea calumnia, tunc & prægnans ipsa, & pater, aut auus, si damnetur de ea calumnia, eam infamiam incurrunt. Hæc omnia habentur. *l. notatur, & quatuor sequentibus. ff. de his qui not. infam. iuncta glossa ibi. l. non alia, verb. nomine.*

[sect. 10] Præuaricator is dicitur, qui partem contrariam adiuuat, vt si stando à parte actoris, reum adiuuet, detegendo illi secreta causæ, aut consilio, vel si stando à parte rei, actorem adiuuet. Ita habetur. *l. 1. ff. de præuaric. l. præuaricatores. ff. de verb. signif. l. athletas. §. item præuaricator. ff. de his qui not. infam. & aliis iuribus.* Quarto ergo loco, si quis damnetur, quòd præuaricator extiterit, tunc eo ipso infamiam incurrit. Ita habetur. *l. 1. in prin. & l. athletas. §. item præuaricator. ff. de his qui not. infam.*

[sect. 11] Stando in iure communi, similiter quinto loco incurrit infamiam tergiuersator, hoc est, qui intentata accusatione circa aliquem de aliquo delicto, non ad pœnam pecuniariam ipsi applicandam, sed ad quamcunque aliam pœnam, ab accusatione desistit non interueniente abolitione criminis, vel generali, vel particulari, iuxta ea quæ tractatu præcedente Disput. 46 conclus. 3. explanata sunt: si enim de ea tergiuersatione damnetur, infamiam eo ipso incurrit, vt habetur. *l. 1. & 2. C. si intra cert. temp. & l. 2. C. ad senat. consul. Turpill.* atque affirmat glossa. *l. 1. verb. qui iudicio. ff. de his qui not. infam.* Dixi stando in iure communi: quoniam, vt tractatu præcedente Disp. 46 & 47 copiosè est explicatum, neque in hoc regno, neque in Lusitania, neque regulariter in aliis, punitur aliquis eo, quòd desistat ab accusatione intentata pacto gratuito, aut transactione, vel alia ratione, ac proinde locum non habet incurri eam infamiam.

[sect. 12] Sexto loco infamiam eo ipso incurrit, qui de furto est damnatus. Septimo, qui vi bonorum seu de rapina est damnatus. Octauo, qui damnatus est iniuriarum actione. Et nono, qui actione dedolo est damnatus. Tunc autem actio de dolo conceditur, vbi interuenit dolus pressè sumptus, vt à lata culpa distinguitur, fraudisve, quando nulla alia actio nec remedium ei competit, qui dolum est passus: quando enim actio alia aut remedium ei competit, quibus illi subueniatur, actio de dolo ei non competit, nec illi conceditur, vt patet. *ff. de dolo per totum eum titul.* Quòd autem in quatuor euentibus explicatis, lata sententia, qua aliquarum actionum quis condemnetur, infamiam is eo ipso incurrat,

habetur. *l. 1. in prin. & l. athletas. §. vlt. ff. de his qui not. infam. l. infamem. in fine. ff. de pub. iud. & l. 5. titu. 6. part. 7.*

[sect. 13] Cùm autem, vt habetur. *l. 1. ff. de pub. iud. & tractatu præcedente Disp. 44.* dictum fuit, vis publica & priuata sint crimina publica, & non priuata; atque in rapina semper vis publica aut priuata interueniat; sanè damnatus actione vi bonorum raptorum, de crimine publico est censendus damnatus, ac proinde infamiam incurrit comprehensam in primo euentu hac disputatione explicato, nec ea infamia computari debuit inter infamias, quæ incurruntur lata sententia de crimine priuato, vt fit. *l. infamem.* citata, & aliis iuribus citatis, in quibus permixtim cum infamia, quæ incurritur ex damnatione de criminibus priuatis, computatur. Hanc difficultatem mouet *glossa vlt. l. infamem.* citata. Et primò respondet, id gratia exempli esse dictum, in exemplisq#ue non requiri veritatem. Secundò meliùs respondet, quòd quia aliquando reperitur rapina, locumq#ue habet actio vis bonorum raptorum, estò vis non interuenerit re ipsa, vt quando aliquis ingreditur domum alienam animo vim inferendi, si aliquis resistat, & furatur nemine ibi existente, qui resistat, iuxta legem si quis ex domo. *ff. de furtis propter eum euentum*, in quo competit actio vis bonorum raptorum, neque crimen illud est publicum, sed priuatum, incurriturq#ue infamia, si raptor ille damnetur, infamiam incursam ex sententia actionis bonorum raptorum fuisse computatam inter infamias, quæ incurruntur lata sententia circa crimina priuata. De eo autem euentu fuimus nos loquuti tractatu. 2. Disp. 683. §. dubium est.

Licèt damnatus de furto infamiam incurrat, vt iuribus citatis, & *l. si furti. C. ex quibus caus. infam. irrog.* constat, si tamen res furtiua apud aliquem reperta est, atque condicatur seu vendatur ex illa conditione furtiua, & sequatur sententia, non incurrit infamiam, vt habetur. *l. si furti citata*, & affirmat *glossa. l. 1. verb. qui furti. ff. de his qui not. infam.*

[sect. 14] Decimò, qui damnatur actione de sepulchro violato, infamiam eo ipso lata sententia incurrit, vt habetur. *l. 1. ff. de sepul. viol. iuncta glossa 2 ibi.*

Vndecimò, qui damnatur de expila. hæreditate, eo etiam ipso incurrit infamiam, vt habetur. *l. si te expilaße. C. ex quib. caus. infam. irrog.*

[sect. 15] Quando aliquis damnatus esset de furto, quod verè non commisisset, aut aliqua alia sententia ex iis, ob quas dictum est, & dicitur, incurri infamiam, neque tamen id crimen commisisset, de quo damnatur, infamis nihilominus esset, dum sententia non reuocaretur: quoniam sententia, quæ in rem transit iudicatam, pro veritate habetur. Ita affirmant *glossa vlt. l. athletas. §. vlt. ff. de his qui not. infam. glos. in l. non poterit. ff. de furt. glos. vlt. ff. de pub. iud. & Greg. Lopez. l. 5. titu. 6. part. 7. verb. seria.*

[sect. 16] *Lege. 1. in prin. & l. athletas. §. vlt. ff. de his qui not. infam.* non solùm asseritur, eum, qui actione furti, vis bonorum raptorum, iniuriarum, aut de dolo, est damnatus, infamiam incurrere, sed eti# eum, qui pactus est, ne aliqua earum actionum accusaretur, siue pactum ea de re factum esset antequam intentata esset accusatio, siue post ill# intentatam. Atque ratio redditur. *l. quoniam* (quæ proximè post paragraphum illum vltimum citatum subiungitur) & *l. 5. titu. 6. part. 7. Quoniam intelligitur confiteri crimen, qui paciscitur.* Imò verò habetur eo ipso pro conuicto de illo, vt habe# iura alia, quæ tractatu præcedente Disput. 46 in calce probationis primæ partis terti# conclusionis retulimus. Id quod intelligendum in primis est, stando in iure communi, atque ad effectum vt habeatur pro confesso & c#uicto de eo crimine, intelligendum est, quo ad delicta omnia, circa quæ Disp. 46 citata ostensum est, illicitam nullamq#ue esse transactionem stando

in iure communi circa ea factam: de quorum numero non est crimen, circa quod vel non potest intentari nisi actio ad pœnam pecuniariam parti applicandam, vel concessum parti est agere, si ita velit, ad eam solam pœnam, nulla#ue alia imponetur reo pœna in bonum commune, vt esse de iure communi solet actio iniuriarum: tunc enim neque inualida neque illicita est transactio, pactum#ue, non gratuitum circa id delictum, quo aliquid datur aut promittitur, vt ea de re actio n# intentetur, aut vt desistatur à iam intentata, vt ibidem ostensum est: ac proinde ex tali pacto circa id delictum infamia non incurreretur, vt ibidem etiam dictum est. Quare à delictis commemoratis, de quibus iura citata docent, non solùm condemnatos de illis incurrere infamiam, sed etiam eos, qui circa illa paciscuntur, vt actio non intentetur, aut vt ab intentata desistatur, excipie#dum est, quando actio, circa quam fieret id pactum, esset solùm pecuniaria applicanda parti, aut in potestate eius, qui illam adhuc intentare posset, si tum esset intentata re actio, ex qua reus solùm esset condemnatus pœna parti applic#da: in eo enim euentu ex pacto non incurritur infamia; cùm tamen si intentata esset ea actio, & reus ex illa fuisset condemnatus, infamiam eo ipso incurrisset. Præterea quod iura illa docent de pacto circa illa quatuor crimina, cum limitatione proximè à nobis circa id adhibita, intelligendum similiter est de simili pacto circa quæcunque alia crimina, ob quæ, si sequatur conde#natio, incurritur infamia, quando ea crimina sunt **[[25]]** talia, vt circa ea prohibita, nulla#ue sit reddita transactio: si enim circa talia crimina fiat similiter pactum non gratuitum de actione ob illa n# intentanda, aut vt desistatur à iam intentata, similiter eo ipso de iure communi incurritur infamia, sicut si, qui id crimen commisit, damnatus de illo esset, idq#ue propter eandem rationem, vt Disp. 46, conclusione 3 citata comprobatur. Ob quæ autem crimina sequuta condemnatione incurratur infamia, in hac Disputatione explanamus: ob quæ verò eorum de iure communi prohibita sit transactio, & ob quæ permissa sit, Disp. 46 citata copiosè fuit traditum.

Illud verò est obseruandum, quando pactum non gratuitum iudicis autoritate esset factum, vt desisteretur ab actione intentata, tunc ex tali pacto non incurri infamiam, reum ea pactione non gratuita circa id delictum censi illud confiteri. Ita habetur *l. furti. §. qui iussu. ff. de his qui not. infam. & l. 5. titu. 6. part. 7.* Legito *Greg. Lopez* ibi verb. *sin mandado del judgador.*

[sect. 17] Dubium est, utrùm si aliquis ad redimendam suam vexationem faciat pactum non gratuitum, ne aduersus ipsum intentetur actio de crimine, quod verè non commisit, aut vt desistatur ab ea actione, in euentibus, in quibus dictum est ex eo pacto incurri de iure communi infamiam, quia censetur confessus id crimen & de eo conuictus, utrùm, inquam, tunc euitet eam infamiam, si probet, se non commisisse id crimen, sed ad redimendam suam vexationem fecisse id pactum. Dicendum est cum *glossa vlt. l. athletas. §. vlt. ff. de his qui not. infam.* euitare tunc eam infamiam: id quod Disp. 46, conclus. 3 citata latiùs est à nobis ostensum.

Quod dictum est, in euentibus explicatis paciscentem ne aduersus ipsum actio intentetur, aut vt ab ea desistatur, incurrere de iure communi infamiam non secùs atque si de eo crimine esset damnatus, intelligendum est id, de pacto non gratuito pro pecunia, aut pro alia re pretio æstimabili: non verò de pacto merè gratuito, vt si aliquis precibus, aut interuentu alicuius, aut alia ratione, merè gratuitis obtineat, vt actio aduersus ipsum non intentetur, aut vt desistatur à iam intentata: tunc enim nec pro confesso id crimen habetur, nec infamiam incurrat, vt habetur expressè *l. furti. §. pactus#ue. ff. de his qui not. infam.* latiusq#ue dictum est Disp. 46, conclus. 3 citata.

[sect. 18] Hæc autem, quæ de pacto dicta sunt, quòd scilicet, qui in euentibus explicatis paciscitur, pro confesso crimen, circa quod paciscitur, habeatur & quòd infamiam incurrat in euentibus, in quibus si damnatus esset de eo crimine infamiam incurreret, locum non habent hodie in hoc & in Lusitaniæ regnis, in quibus tractatu præcedente Disp. 47 ostensum est, permitti eti# transactionem pactumve non gratuitum circa crimina inter offensum, eósve, quibus incumbit prosequi illius iniuriam, & inter delinquentem, integrumq#ue manere potestatibus publicis, nihil impediante eo pacto & remissione criminis, progredi ex officio suo ad punienda ea delicta in commune bonum: idemq#ue dictum est esse hodie regulariter in cæteris rebus publicis.

[sect. 19] Vt quædam alia circa hactenus dicta examinemus, obseruandum est. Duodecimo infami# illam incurrere, qui ictibus, aut alia pæna publica delicto commerita, à publicis potestatibus iussúve earum est punitus, non præcedente sententia, præcedente tamen delicto, in quo ille fuit deprehensus, aut quod ille confessus est, quando id delictum erat tale, quòd si sententia adesset, qua de illo damnaretur, ipso iure lata ea sententia infamiam incurreret, iuxta ea quæ dicta sunt: ob criminis tamen notorietatem aut confessionem rei, maximè exigente id rei qualitate, aut ad id adiuuantibus aliis circumstantiis tunc concurrentibus, sine sententia alia iussus fuit ea pæna puniri, mandataq#ue ea pæna fuit exequutioni. Ita communis doctorum sententia iuxta *l. ictus fustium. ff. de his qui not. infam. & l. fustibus. C. ex quib. caus. infam. irrog. sancitumq#ue est l. 5. in fine titu. 6. part. 7.* Neque refragatur *l. nullam. C. eod. titu. quæ non incurri infamiam illam* definit, qui causa indagandæ veritatis, vt illam confiteretur, iussus est torqueri fustium ictibus: quoni# ob torturam ad indagandam veritatem infamia iuris non incurritur.

Dictum fuit; qui ictibus, aut alia pæna publica delicto commerito fuit punitus: quoniam estò delictum esset tale, vt ex illo lata sententia infamia incurreret, si tamen propter illud pæna grauior quàm delictum commereretur, essétve pro eo imponi consueta, imposita esset iudicis sententia, tunc eo ipso censeretur quasi transactum inter iudicem & reum, vt pro illo excessu pænæ remitteretur infamia, nihil impediante sententia, qua de eo delicto esset condemnatus, ac proinde tunc d#natus ita de eo delicto infami# non incurreret. Vt si pæna ordinaria pro aliquo delicto, ex cuius condemnatione infamia irrogaretur, esset pecuniaria certæ bonorum partis, & iudex imposeret pro illo pænam corporale#, censeretur eo ipso remisisse ei delinquenti infamiam. Idem si pro eo delicto imponenda fuisset p#na minor corporalis, & imposeretur grauior. Si tamen imponenda fuisset pro aliquo delicto pæna pecuniaria leuior, & imposeretur grauior pecuniaria, non euitaretur infamia, vt si furtum manifestum, quod solùm est puniendum pæna dupli, iuxta ea quæ tractatu 2 dicta sunt, puniatur pæna quadrupli, non est censenda remissa infamia, quam lata ea sententia is fur incurrit. Censeretur verò, etiam in furto, pæna infamiæ remissa, si pæna pecuniaria commutaretur in corporalem, vel corporalis leuior in grauiore# corporalem. Hæc habentur *l. quid ergo. §. pæna grauior. ff. de his qui not. infam. & l. in seruorum. §. vlt. ff. de pænis*, iunctis glossis vtrobique.

[sect. 20] Vt verò varia iura concilientur, & res hæc exactiùs intelligatur, sic arbitror distinguend#: Aut pæna incurritur ipso facto, nulla de crimine lata sententia, & tunc siue iudex postea pro eo delicto imponat maiorem pænam, siue minorem, non tollitur infamia ipso facto iam incurra ante latam sententiam, neque eam auferre cadit sub iudicis potestatem. Ita cum *Ang. Greg. LopeZ. l. 6. titu. 6. par. 7. verb. es quito el infamamiento.* Aut p#na infamiæ incurritur lata sententia condemnatoria de crimine, & tunc si iudex

imponat maiorem pœnam pecuniariam, quàm imponere debebat, aut pro pœna corporali imponat pœnam pecuniariam, non euitatur infamia, iuxta dicta paulo antea ex §. *pœna grauior*, & *l. seruorum*. §. *vlt. citatis*. Excipe, nisi pœnam pecuniariam imponeret loco corporalis grauioris, quia circum-[[26]]stantiæ minuerent delictum, ex quibus id delictum non iudicaretur dignum maiori pœna, quàm ea pecuniaria: nam tunc, iuxta ea, quæ mox subjiciemus, censeretur remissa infamia. Quando autem iudex sine rationabili causa pro pœna pecuniaria, quam deberet imponere, malè imponit pœnam corporalem, aut cùm imponere deberet pœnam corporalem minorem, imponit maiorem manifestè, tunc iuris ipsius interpretatione causetur remittere, vt infamiam ea criminis conde#natione non incurrat, commutata infamia in illo augmento pœnæ, iuxta duo illa iura citata *l. si Posidonia. C. ex quib. caus. infam. irrog. l. qui cum vna. §. ad tempus. ff. de re mil. l. ordine. ff. ad municip. & l. 6. titu. 6. part. 7.* Quando autem iudex ex rationabili causa auget pœnam, subdistinguendum est. Quoniam vel id fecit, quia circumstantiæ concurrentes augent culpam delicti, augendoque pœnam, imponit eam commensuratam delicto, & tunc n# censetur commutare infamiam in id augmentum pœnæ, ac proinde ita punitus maiori ea pœna n# excusatur ab infamia. Vel id facit in bonum commune, vt quando ob multitudinem grassatorum, aut aliter delinquentium, augetur pœna, & tunc augment# id pœnæ est in commutationem pro infamia, iuxta iura citata, ac proinde ita damnatus ac punitus infamiam non incurrit, vt rectè *Greg. Lop. l. 6. citata glos. penul. ait.* Si autem iudex minuatur pœnam solitam pro eo delicto imponi, tunc vel illud facit sine rationabili causa, & tunc punitus ita minori pœna non euadit infamiam, siue ex ignorantia siue ex malitia id efficiat, iuxta *l. diuus. ff. de iniur. consentit. l. 6. tit. 6. part. 7. illis verbis, por alguna raZon derecha*, & habetur apertè *l. ord. ff. ad municip.* vel id facit ex rationabili causa. Siquidem si id faciat, quia attempta qualitate puniendi, vt quia est persona nobilis, tanta pœna in eo est ea minor corporalis, aut pecuniaria loco corporalis, quanta in ignobili est pœna maior, tunc infamiam incurrit: quoniam delictum ad #qualitatem atq; iuxta iuris dispositionem eo modo punitur, neq; est cur infamia censenda sit remissa. Si verò pœnam minuatur, quia circumstantiæ minuunt culpam, vt quia non ex dolo c#missum fuit delictum, vel quia delinque#s erat minor, vel quia ex aliqua alia circumstantia extenuatur adeò culpa, vt minori pœna, quàm ordinaria, aut quàm imponi consueta, prudentis arbitrio puniri debeat id delictum, tunc damnatus ita de eo crimine & punitus ea leuiori pœna infamiam non incurrit, vt habetur *l. etsi grauior*, & *l. si Posidonium. (iuxta vnam lecturam) C. ex quib. caus. infam. irrog. l. ad tempus. ff. de decurionib. & l. 6. titu. 6 part. 7.* Obserua tamen, si leuior pœna esset imposita, qua ad tempus relegaretur & priuaretur administratione aliqua, tunc intra id tempus censeretur quoad id infamis: finito verò eo tempore, omnino finiretur infamia, iuxta *l. si cum vno. §. ad tempus. ff. de re mil. l. ordine. ff. ad municip. & l. etsi. C. ex quib. caus. infam. irrog.* Quando item aliquis pœna mitiori aut grauiori deportaretur aut damnaretur in metallum, tum quia per eam pœnam statum amitteret, maneret eo ipso infamis, vt c# Bal. ait *Greg. Lopez. l. 6. citata verb. es quito del infamamiento.* Quando pœna minuitur ex circumstantia quòd sit senex, ait *Greg. Lopez. l. 6. citata verb. por alguna raZon derecha*, illum non manere infamem. Contrarium non dubito esse verum: quoniam senex ratione ætatis non minùs sed plus delinquit: minuuntur verò illi interdum pœnæ: quoniam aliqua pœna corporalis in illo est grauior, quàm maior in iuvene, iuxta ea qu# tractatu p#cedente Disp. 37 dicta sunt, vbi & Disp. 38 & aliis antecedentibus ex plicauimus, ex quibus causis pœna minui debeat.

[sect. 20] Nunc quærite, utrùm deprehensus in delicto, pro quo lata sententia, aut facta transactio, pacto non gratuito circa illud, infamia iuxta hactenus dicta incurritur, ut deprehe#sus verbi gratia in furto, incurrat infamiam ante latam sententiam. Et similiter, utrùm confessus id delictu in iudicio, incurrat eo ipso infamiam ante latam sententiam. Pars, quæ affirmat, statui videtur apertè *l. 1. in fine tit. 6. part. 7.* in utroque dubio proposito. Ductiq#ue videntur conditores eius legis ex eo, quòd is, qui paciscitur circa tale crimen, infami# incurrit eo ipso, idque propterea quòd, ut habetur *l. quoni#. ff. de his qui not. infam.* censetur tali pacto id crimen confiteri: ergo qui idem crimen confitetur formaliter in iudicio, multo magis illam incurret ante latam sententiam; quo argumento Azo & quidam alii id affirmarunt stando in iure communi. Et idem videtur esse, quando reus deprehe#sus fuit in delicto, crimenque est notori#: quoni# ea notorietas æquipollet confessioni eius criminis, neque indiget sententia, ut p#na pro eo crimine statuta exequutioni mandetur. Contrarium tamen in utroque euentu est dicendum cum Bart. Panor. & cum communi doctorum sententia. Quoni# in pænis non valet hoc argument#; iura disponunt, ut qui paciscitur circa crimen, pro quo lata sententia incurritur infamia, censeatur illud c#fessus, incurratque eam infamiam eo ipso ante lat# sententiam: ergo id extendendum est ad eum, qui in iudicio est confessus suum crimen, aut ad eum, qui in eo crimine fuit deprehensus: in pænis enim non valet argumentum ex paritate aut maioritate rationis, ut pæna in eo euentu statuta exte#denda ad id sit, ad quod iure non reperitur exte#sa: odiaq#; restringenda sunt, & non ampli#da & exte#denda.

[sect. 21] Ut damnatus de aliquo crimine (ex quo secuta sententia infamia incurritur) eam infamiam incurrat, necesse est, ut damnetur propter factum suum, & non propter factum alienum, cui succedat, aut cuius personæ ipse subeat ac defendat: ite#q#; requiritur, ut ipse litem suam defendens damnetur, neque satis est, si per suum procuratore# ac defensorem ipse damnetur. Et qui in his euentibus excusari dicitur ab infamia, damnari dicitur nomine alieno, *l. furti. §. si quis alieno. ff. de his qui not. infam.* Vnde si lite contestata cum defuncto actione furti, hæres personam defuncti repræsentans, de furto defuncti damnetur, neque hæres neque defunctus infamiam incurrunt. Si item, in quibus euentibus locum habet procuratorem defendere reum circa actionem, ex qua si alioquin damnatio sequatur, incurritur infamia, si procurator damnetur, neque ipse neque defensus ab eo infamiam incurrunt. Si item curatore aut tutore defende#te minorem circa tale# actionem, damnatio sequatur, nec minor, nec curator, aut tutor, infamiam incurrunt. Hæc omnia habentur §. *si quis alieno citato*. Hinc si ob delictum Mancipii intentata sit noxialis actio cum domino illius, ut ob furtum Mancipii, & lite cum domino contestata, moriatur dominus relicto m#cipio hærede ac libero, sequaturq#; conde#natio post mortem domini, non incurrit id Mancipium infamiam ex ea condemnatione: quia non nomine proprio, sed nomine domini, [[27]] cum quo lis fuit contestata, & cuius personam ipse tanquam hæres illius repræsentat, damnetur: cùm tamen damnetur ob factum suum, atque si lis cum ipso esset cæpta, aut incipiatur, (ut glossa lege citanda ait) & damnetur ipse suo nomine proprio, infamiam incurrat. Ita habetur *l. seruus. ff. de his qui not. infam.*

[sect. 22] Decimo-tertiò, qui actione pro socio damnetur, ut aliquid socio soluat ratione doli pressè sumpti, ut à lata culpa distinguitur, infamiam incurrit. *Ita habetur. l. 1. in prin. vers. qui pro socio, iuncta glossa ibi. ff. de his qui not. infam. & l. 5. titu. 6. part. 7.* Cùm autem mortuo vno sociorum societas dissoluatur, ac proinde contractus ille ad h#redes n# transeat, etiam si pactum fuerit appositum ut ad hæredes transiret, nisi quando

societas esset circa vectigalia, aut circa alias res publicas conductas, appositus; fuisset pactum ut ad hæredes transiret, hæresque; idoneus esset, ut tractatu 2 in calce Disp. 412 & Disp. 414 hæc omnia ostensa fuerunt; inde est consequens, ut esset hæres alicuius sociorum damnatur ex societate cum defuncto contracta ob dolum defuncti circa illam commissum, aut ob suum commissum post dissolutam societatem in absoluendis, quæ cæpta erant tempore socii defuncti, ad quæ hæres tenetur, ut locis citatis comprobatur, vel in ratione reddenda, & diuidendis bonis societatis, tunc tales hæres infamiam non incurrit: quoniam vel non damnatur nomine proprio, sed defuncti, hoc est, ob factum cum dolo in societate per defunctum, & non per ipsum hæredem; vel si damnatur ob factum cum dolo ab ipso hærede, non damnatur ut socius; eo quod ipse socius tunc non esset, sed ut gestor loco defuncti, viceque; illius subiens, eorum, quæ ad extrinsecum societatis complementum necessaria sunt: in quo euentu damnatus infamiam non incurrit. Atque hoc est, quod habetur ac asseritur *l. furti. 8. illud planè. vers. non planè. ff. de his qui not. infam.* In euentu autem illo, in quo societas transit ad hæredem, si postquam ad ipsum transiit, aliquid circa societatem ipse dolose commisit, actioneque; pro socio de eo damnatur, tunc quia ut socius id delictum circa societatem commisit, infamiam incurrit: neque de hoc raro euentu est sermo versiculo citato. Idem dic, si tacito aut expresso consensu continuetur societas inter hæredem & alios socios, iuxta ea quæ Disp. 414 citata dicta sunt, & post ita continuatam seu de nouo tacito aut expresso consensu initam societatem aliquid dolose efficiat, actioneque pro socio condemnatur: quoniam iam ut socius verus, & non ut hæres prioris socii defuncti, condemnaretur.

[sect. 23] Decimo-quartò, qui tutelam actione dolo interueniente damnatur, ut aliquid minori, aut successoribus illius, soluat, infamiam incurrit. Ita habetur *l. 1. vers. citato. ff. de his qui not. infam.* iuncta eadem glossa ibi. §. *suspectus autem remotus. inst. de susp. tutorib.* cuius verba sunt: *Suspectus autem remotus, siquidem ob dolum famosus est,* (id est, infamiam incurrit) *si ob culpam, non æquè.* & *l. 5. titu. 6. part. 7.* Et quia hæres tutoris tutor non est, sed solum tenetur ad debita tutoris defuncti, & ad rationem tutelam defuncto iniunctam reddendam, utique siue ob dolum defuncti damnatur, siue ob suum proprium circa rationem tutelam defuncti reddendam, restituendisque bonis minoris, infamiam non incurrit, sicut etiam de hærede socii paulo antea dictum est. Atque hoc etiam est, quod de hærede tutoris habetur ac docetur *l. furti. §. illud planè. vers. non tamen. ff. de his qui not. infam.*

Quando aliquis aliquid alicui mandauit, tunc ratione mandati à mandatario suscepti competit mandanti actio mandati directa aduersus mandatariū: & mandatario competit aduersus mandantem actio mandati contraria, quam iura vocant, ut tractatu 2. Disp. 549. §. quamuis, dictum est, ubi explanatur est, ad quæ actiones illæ se extendant. Illud item obserua, quando aliquis fidei iubet pro alio, tunc contractus, quo is alicui se obligat pro alio, est fideijussio comparatione eius, cui ita pro alio se obligat, si ad petitionem eius, pro quo se obligat, id efficiat, vel eo id sciente & tacente, habet rationem mandatarii ut pro ipso ita fidei iubeat, & is, pro quo ita fidei iubet, comparatione huius habet rationem mandantis: unde is, pro quo hic fidei iubet, tenetur huic actione mandati contraria, ut tractatu 2. Disp. 539. §. illud est, explanatum relinquimus.

[sect. 24] His ita constitutis, decimo-quintò, qui mandati actione directa damnatur, ut aliquid mandanti soluat, dolo ex parte mandatarii interueniente in eo, ratione cuius soluere mandanti id damnatur, infamiam incurrit. Ita habetur *l. 1. in prin. vers. qui pro socio,* iuncta

glossa ibi, & *l. furti. §. mandati. ff. de his qui not. infam. ac. l. 5. titul. 6. part. 7.* Et quamuis ex actione mandati contraria seu indirecta, itemq#; tutelæ contraria seu indirecta, qua minor, aut successores illius, ad aliqua tutori ex tutela tenentur, neq; etiam ex actione contraria seu indirecta depositi, (de qua depositi actione mox erit sermo) qua deponens ad aliqua tenetur depositario, etiam sequuta condemnatione ex eiusmodi contrariis seu indirectis actionibus, doloque interueniente, n# incurratur infamia, vt habetur *l. 1* citata versiculo citato *l. furti etiam* citata. §. *contrario iudicio.* (in actione autem pro socio, cùm æquales eiusde#q#; rationis & appellationis sint socii, non ita distinguuntur actio directa & contraria seu indirecta) quamuis, inquam, hæc ita sint, excipitur tamen in actione mandati indirecta sequens euentus. Si enim aliquis fideijussit pro alio, ac soluit loco eius, pro quo fideijussit, c#ueniatq#; illum postea actione m#dati indirecta, & ille conde#netur, interueniente dolo ex parte m#dantis, qui ita conde#natur, infamiam incurrit ita d#natus actione illa indirecta. Ita habetur *l. furti. §. mandati. ff. de his qui not. infam.* vbi hic solus euentus excipitur ab actionibus omnibus contrariis seu indirectis.

Et quoniam, vt tractatu 2 in calce Dis. 552 oste#dimus, contractus m#dati, re integra, non expirat morte m#datarii, sed transit ad hæredem, qui tanquam verus mandatarius potest mandare exequutioni ac prosecui idem mandat#; inde est c#sequens, quòd si hæres d#netur actione mandati directa ratione eius, quod dolo ipse fecit in exequutione m#dati, aut ratione eius, quod dolo omisit in exequutione eius m#dati, damnetur nomine proprio quo ad id, ac proinde infamiam incurrat, secùs autem si damnatus ex eo, quod mandatarius defunctus dolo fecit aut omisit. Atque hoc est, quod habetur *l. furti. §. illud planè. ff. de his qui not. infam.*

[sect. 25] Decimo-sexto, qui damnatur actione directa depositi, quæ ex deposito competit aduersus depositarium, si dolus interuenit, depositarius ita damnatus infamiam incurrit. Secùs si deponens actione depositi contraria seu indirecta damnetur. Ita habetur *l. 1. in prin. vers. qui pro socio*, iuncta [[28]] glossa ibi & *l. furti. §. contrario iudicio. ff. de his qui not. infam. & l. 5. titu. 6. part. 7.* Et quoniam contractus depositi tr#sit etiam ad hæredem depositarii, vtiq; si hæres damnetur actione depositi ob id, quod dolo ipse facit aut omisit, postquam depositarius esse cæpit, damnetur nomine proprio, ac proinde infamiam incurrit: secùs autem si damnetur ob id, quod dolo fecit aut omisit depositarius defunctus, cui ipse in deposito successit. Et hoc est, quod habetur *l. furti. §. illud planè. ff. de his qui not. infam.*

Circa quatuor actiones directas, pro socio scilicet, tutel#, mandati, ac depositi, de quibus dict# est, damnatum ex illis, si solus interuenit, infami# incurrere, obserua, cùm actiones ex contractu sint, & non ex delicto, esto, qui illis conuenitur, aut conueniri timet, pactum non gratuitum, nec c#ueniatur, aut vt ab actione cessetur, celebret, n# incurrere infami#: sicut de iure communi eam incurrit, qui simile pactum celebrat circa eam actionem ex delicto, ex qua si damnetur aliquis, infamiam incurrit: atque ea ratione *l. 1. in prin. ff. de his qui not. infam.* commemoratis actionibus ex delicto, ex quibus si aliquis damnetur, infamiam incurrit, addidit, idem esse, si pactum non gratuitum ne accusetur, aut vt desistatur ab accusatione, circa illas celebrat: c#memoratis verò quatuor aliis actionibus ex contractu, nihil tale adiecit. Quòd autem causa eius discriminis sit, vnas actiones esse ex delicto, & alias ex contractu, subiungit *l. in actionibus. ff. eod. titu.* dicens: *In actionibus, quæ ex contractu profiscuntur, licèt famosæ sint, & damnati notentur,*

(infamia scilicet) *attamen pactus non notatur. Meritò, quoniam ex his causis non tam turpis est pactio, quàm ex superioribus, (quæ scilicet sunt ex delicto.*

[sect. 26] Lex quid ergo. §. vlt. ff. de his qui not. infam. sic habet: *Crimen stellionatus infamiam irrogat damnato, quamvis publicum non est iudicium.* Cui legi contraria videtur lex. 2. ff. de crim. stellionat. quæ sic habet: *Stellionatus iudicium famosum quidem non est: sed coactionem extra ordinariam habet.* De eo crimine quid sit, & quibus pænis puniatur, tractatu 2 in calce Disp. 532 dictum est. Vt verò ad concordiam duo iura citata reducantur, & intelligatur quid ea de re veritas habeat, obserua. Quando interuenit stellionatus crimen, vel posse agi criminaliter ad puniendum crimen ipsum stellionatus vel ciuilitur circa id, in quo stellionatus crimen interuenit. Si agatur criminaliter ad delictum ipsum stellionatus puniendum, tunc damnatus de eo crimine ac punitus infamiam ea de causa non incurrit: quoniam id crimen publicum non est, neque de numero priuatorum, ob quæ, si quis de illis, infamia incurritur, vt constat l. infa. ff. de pub. iud. & ex hactenus dictis liquet. Atque de crimine stellionatus, quando criminaliter accusatur, loquitur l. 2. ff. de crim. stellionat. quæ negat damnat# de eo crimine infamiam incurrere. Quando autem interuenit crimen stellionatus, & agitur ciuilitur circa id, in quo id crimen interuenit, t# si agatur actione, de qua damnatus aliquis infamiam incurrit, iuxta ea quæ proximè dicta sunt, infamia incurritur interueniente stellionatus dolo: atque in hoc euentu loquitur lex *quid ergo.* §. vlt. relato. Si verò agatur actione, de qua damnatus aliquis, etiam si dolo interuenerit, infamiam non incurrit, tunc vtique estò crimen stellionatus interuenerit, qui ita fuerit damnatus, infamiam non incurrit. Exemplum est, quando aliquis, cùm primò non haberet re# aliquam vni creditori obligatam, illum sciens & prudens alteri etiam obligauit, quæ tamen res non sufficebat vtrique debito inde soluendo: tunc enim si secundus creditor agat ciuilitur aduersus eum debitorem, qui id crimen stellionatus commisit, contraria pignoratitia actione, vt vel statim sibi aut priori creditori soluat debitum, ita vt ipsi sit satisfactum, aut obligata sibi soli maneat ea res, soluto debito priori creditori, vel vt sibi rem aliam pro suo debito obliget, isque debitor ea contraria pignoratitia actione damnetur, vt vnum illorum trium posteriori creditori præstet, iuxta l. tutor. §. contrarium ff. de pignorat. act. & ea quæ Disp. 532 citata dicta sunt, sanè debitor ille ita damnatus infamiam non incurrit: quoniam ea actio non est de numero earum ciuiliu actionum, ob quas si aliquis earum aliqua damnetur, infamiam incurrat, etiam si dolus in ea re interuenerit, ob quam ea ciuilis actio competit.

De infamia, quam incurrunt, non solùm committentes crimen læsæ maiestatis diuinæ aut humanæ, insequentes hostiliter cardinales sanctæ Romanæ Ecclesiæ, aut manus violentas in eos injicientes, fautores & cooperatores ad ea crimina prædictis omnibus, sed etiam eorum filii aut etiam nepotes, dictum est tractatu 2 Disp. 658, & tractatu 3 Disp. 65.

De abolitione infamiæ restitutioneque infamis in pristinum statum. Disp. 10.

SVMMARIVM.

1. *Non est in potestate principis, vel alterius, infamiam facti quo ad existimationem, quam alii de te concipiunt, abolere non solùm efficiendo, vt concepta non fuerit, sed etiam illam ab aliorum cordibus amouendo.*
2. *Remittere infamiam iuris aut facti, quoad ea ad quæ impedit, Princeps qui non habet superiorem potest & respublica, quæ non agnoscit superiorem: & item Princeps qui alteri feudatarius est.*
3. *Summus Pontifex summus in temporalibus, comparatione eorum qui sibi in tempor alibus sunt subditi, remittit infamiam.*
4. *Clericum, qui infamiam incurrit, famæ restituere ad Pontificem summum spectat, non ad Principem secularem.*
5. *Cardinales infamiam remittere non possunt.*
6. *Epi scopus directè non remittit infamiam: indirectè verò in euentu in quo dispensare potest, vt nihil impediende delicto, ob quod in causa est infamia.*
7. *Quando aliquis delictum commisit, ob quod infamiam iuris incurrit, tunc Princeps remittens crimen aut pœnam criminis, solùm censeretur illud remittere quo ad pœnam, non verò abolere infamiæ.*
8. *Quando Princeps crimen remittit ante latam sententiam contra eum qui deliquit, tunc censetur ei omnis pœna condonata, & in pristinum statum restitutus.*

[sect. 1] Infamiam facti quo ad existimationem, quam alii de aliquo concipiunt, siue iustam causam id ita concipiendi atque existimandi de illo habeant, siue non, non in potestate principis aut alicuius alterius illam abolere, non solùm efficiendo vt accepta non fuerit, cùm ad præteritum [[29]] potentia non sit, sed etiam illam amouendo ab aliorum cordibus ac mentibus. Atque in hoc sensu (referente id Gratiano. 2. q. 3. post. c. Euphemi#. §. hinc colligitur) dixit Gelasius: *Quamquam animas per pœnitentiam saluare possimus, infamiam tamen abolere non possimus.* In eodemque sensu l. 6. titu. 6. part. 7. simile quid dixit, illudque idem tradit Panor. c. cum te. n. 9. de sentent. & re iud. Potest tamen potestas publica per sententiam declarare, contrariè habere rei veritatem, vt homines contrariam de illo habeant existimationem, aliaque media ad id poterunt adhiberi, quæ interdum effectum sortientur, & interdum illum non sortientur. Item infamia facti, siue iustè siue iniustè fuerit concepta, ad effectum, vt in futurum ad dignitates obtinendas & ad alia non noceat, mutatione morum, ad meliorem frugem se recipiendo, iusteque ac piè viuendo, quo ad id de quo erat ea infamia, quam quo ad alia, aboleri ac tolli potest, ita vt, qui antea infamis erat & habebatur, infamis deinceps non censeatur. Neq; de abolitione huius infamiæ est nobis præcipuè hoc loco sermo. Tametsi effectum etiam huius infamiæ, quatenus illa impedit ad dignitates obtinendas, & ad similia alia, abolere ac tollere princeps possit, sicut & infamiam iuris, vt subijciemus.

[sect. 2] Remittere infamiam iuris, aut etiam facti quo ad ea, ad quæ impedit, non solum ad principem, qui superiorem non recognoscit, spectat, atque adeò spectat similiter ad rempublicam, quæ non recognoscit superiorem *l. 1. §. eum qui. vers. de qua aute#.* *ff. de post. l. si qua mulier. C. ad Tertull. l. imperialem. C. de nupt. l. 6. titu. 6. part. 7.* & tradit Panor. c. *cùm te de sent. & re iud. a. n. 10.* iuxta textum ibi, & doctores communiter. Et quamvis quondam id etiam spectaret non solum ad imperatore#, sed etiam ad senatum Romanum, qui leges etiam condere poterat, vt constat *vers. de qua autem citato: senatus tame# princip#* vt hodie habent potestatem condendi leges, sic neque hæc alia potestas solet eis à principibus concedi. Inferiores autem, siue summi Pontificis ad spiritualia, vt legati à latere ac nuncii, siue principum secularium, non habent potestatem remittendi infamiam, nisi eis à principibus summis fuerit concessum, & quantum præcisè fuerit illis concessum.

Princeps, qui feudatarius alteri est, vt Rex Neapolitanus summo Pontifici, & alii similes, si regn# aut alium principatum acceperunt ad illud omnino administrandum siue dependenter ab illo, cui sunt feudatarii, aut cum ea potestate, remittere infamiam possunt, vt ex se est notissim#. Vtrum autem principes alii, qui superiorem recognoscunt, præscribere possint potestatem remittendi infami#. Dicendum est, eam posse præscribere tempore de cuius initio non extet memoria: sicut & potestatem imponendi tributa eodem tempore potest præscribere, vt tractatu 2 Disp. 666 dictum est.

[sect. 3] Summus Pontifex cùm eorum comparatione, qui sibi in temporalibus sunt subditi, supremus sit temporalis princeps, vt sunt alii Reges, superiore# in temporalibus non recognoscentes in sibi subditos, dubium non est, posse illis remittere infamiam, non solum quatenus illa impedimento illis est ad spiritualia ac ecclesiastica, sed etiam quatenus est illis impedimentum ad temporalia. Quo ad reliquos verò, qui sibi non sunt subditi in temporalibus, dicendum est, non posse ab illis tollere infamiam ad ea, quæ ad suam iurisdictionem spiritualem; non spectant sed ad principes seculares, quorum sunt in temporalibus subditi, id attinere. Excipitur, nisi id necessarium multum esset ad finem spirituale#, neque pr#stò esset id efficere princeps illius in temporalibus: nam tunc posset, iuxta ea qu# tractatu 2. Disp. 29, 171, & 172 dicta sunt de legitimatione ad temporalia: est enim utrobique eadem ratio, eaque de causa hac de re non plus dico, consentit quo ad hæc omnia communis doctorum sententia, quam refert ac sequitur Panor. c. *cùm te citato, n. 10.*

[sect. 4] Clericum quemcunque, qui infamiam incurrit, cùm de iurisdictione sit summi Pontificis, & n# principis secularis, in quacunque republica seculari ille degat, restituere famæ spectat ad summum Pontifice#, non verò ad principem secularem: restitutusque à summo Pontifice, desinet simpliciter & absolutè esse infamis. Si summus Pontifex ab aliquo laico, ad alterius principis secularis iurisdictionem attinente, infamiam tollat, vt ad sacros ordines ascendat, quod licitè potest ex rationabili causa efficere, tunc ille sacris ordinibus initiatus per accidens, amittet infamiam simpliciter & quo ad omnia: quoniam eo ipso, quòd sacris ordinibus est initiatus, ad iurisdictionem solam ecclesiasticam spectat: & qui iam ad eum altiore ac digniore# statum ascendit, & à quo quoad id sublata est infamia, integræ famæ simpliciter censetur. Ita Panor. vbi suprà *num. 11. & Sylvest. verb. infamia. n. 17.*

[sect. 5] De collegio Cardinalium num remittere possit infamiam, quando illam remittere posset summus Pontifex, neganter est respondendum, qu#do Sedes Apostolica non vacat.

Neque enim collegium illud iurisdictionem habet, vt illam habebat senatus Romanus tempore Imperatorum, in quo perseuerabant aliqua ex iis, quæ vt reipublicæ libere quo ad capita illi senatui c#ueniebant, antequam idem senatus ac respublica subdicere#tur imperatoribus, de quorum numero erant potestas condendi leges ac remittendi infami#. Tempore etiam sedis vacantis remittere similiter non potest infamiam collegium Cardinalium, nisi bonum ecclesi# in aliquo euentu efflagitaret, vt ante electionem summi Pontificis alicui infamia remitteretur: quod rarò aut nunquam eueniet. Ita *Panor.* vbi suprà *n. 12 & 13.* & alii, quos citant.

[sect. 6] De Episcopo est dicendum, directè remittere non posse infamiam: indirectè verò in euentu, in quo dispe#sare potest, vt nihil impediens delicto, ob quod incursa est infamia, vt, verbi gratia, non impediens adulterio, de quo aliquis clericus fuit damnatus, eaque de causa depositus, infami#q#; incurrit, ministret sanè eo ipso quo ita cum illo dispe#sat, remittit illi indirectè infamiam ex tali adulterio contract#. Ita *Panor.* vbi suprà *n. 15. Syluest. verb. infam. n. 16.* & doctores c#muniter.

[sect. 7] Obserua, quando aliquis delictum commisit, ob quod infamiam iuris incurrit, tunc ex eo, quòd princeps diceret, remitto id crimen aut pœnam talis criminis, solùm censeretur illud remittere quo ad pœnam, non verò censeretur abolere infamiam ob illud incursam, neque item condonare bona ob illud ad fiscum delata ac confiscata, vt tractatu præcedente Disp. 48 copiosè dictum est: quod intellige, nisi aliud adderet, vnde intelligeretur abolere infamiam incursam, aut nisi ex circumstantiis concurrentibus perspicuè intelligeretur abolere etiam infamiam, restituereque ill# in pristinum statum quo ad fam#. Quòd autem in re-[[30]]missione criminis facta à principe, si aliud non exprimatur, aut si aliunde non intelligatur fuisse mente# principis, infamiam quoque remittere, non censeatur facta remissio infamiæ incursæ, neque condonatio bonorum ad fiscum delatorum, habetur *l. vlt. C. de generalib. abol. l. generalis. C. de sen. passis, c#cinit l. ad tempus. C. ex quib. caus. infam. irrog.* Lege alia iura, quæ Dis. 48 citata addidimus, & alia, quæ ibi dicta sunt. Neque refragatur *l. cum indulgentia. C. de sent. pas.* Quoniam ibi non est sermo de infamia, sed de pœna confiscationis, quæ specialiter fuerat remissa, concedendo d#nato illi proprios lares. Fortasse ratio, cur in remissione pœnæ non intelligatur abolitio infamiæ, est: quoni# nota infamiæ non videtur propriè pœna, quoni# pro aliquibus criminibus ea nota incurritur ipso facto sine sententia, neque dependenter à sententia: in aliis verò incurritur ex sententia condemnationis de crimine, nulla facta me#tione de infamia: quia est nota, quæ ex iuris dispositione consequitur sententiam. Quando autem in remissione diceretur, remitto tibi infamiam, aut restituo te in tuam famam, vel in pristinum statum, tunc abolita censeretur infamia. Quando autem princeps diceret, restituo te in integrum, tunc etiam infamia censeretur abolita, & condonantur ei bona sua, si quæ erant confiscata, vt habetur *l. 1. C. de sent. pas. iuncta gloßa ibi. l. 1. §. cum qui. ff. de postul. & aliis iuribus, quæ glossa illa citat.* Excipitur nisi bona ad fiscum delata sint iam alienata, neque in aliquo fiscus ex illis maneat locupletior. Fructus etiam stantes in se aut in aliquo alio, apud fiscum, sunt quoque restituendi, iuxta ea quæ tractatu 2, Dis. 575 dicta sunt. Lege quæ longè copiosiùs hac de re Disp. 48 citata dicta sunt.

[sect. 8] *Lege 2. tit. 32. part. 7.* habetur: Quando princeps crimen remittit ante latam sententiam contra eum, qui deliquit, tunc omnem pœnam censi ei condonata, restitutusque censeretur in pristinum statum, in quo erat ante crimen, ac proinde remissa est illi infamia, ita vt non alia maneat, qu# ea, qu# in hominum existimatione remanet,

quam in potestate principis non est à mentibus illor# auferre, ac recuperare omnia sua bona, etiam si annotata ac secrestata essent à fisco, vt depe#denter à sententia ferenda ad fiscum attinere#. Et quidem, quod attinet ad eam iuris infamiam, quæ n# incurritur nisi lata sententia, nullum potest esse dubium: quoniam cùm crimen ante latam sententiam remittatur, neque progrediendum iam sit ad sente#tiam ferendam de crimine remisso, incursum is delinque#s iam non est infamiam ob illud crimen. Quòd verò attinet ad eam infamiam iuris, quæ talis erat, vt propter crimen commissum incursa iam esset independenter à sententia ferenda, idem quoque dicendum videtur iuxta dispositionem eius legis, illam scilicet censi remissam & abolitam remisso à principe eo crimine ante latam sententiam de illo: quoniam per eam remissionem, qui ita deliquit restituitur ad statum ex parte principis, in quo ille erat ante delictum commissum. Additur in eadem lege 2: Quando princeps post latam sententiam de aliquo crimine dicit, se illud remittere, aut pæn# illius, non id intelligere nisi de pæna corporali, ac proinde nec censi remissam infamiam, neq; illi restituenda aut relinquenda esse bona fisco adiudicata, nisi princeps exprimeret, vt redderentur ei delinquenti omnia sua bona, aut nisi diceret, se restituere illum in pristinum stat#: nam tunc infamia censeretur ab eo abolita, redde#daq#; illi essent omnia sua bona, quæ apud fiscum manerent in se aut in aliquo alio, in quo fiscus factus esset locupletior: aut nisi aliud circa consumpta & alienata princeps disponderet, vt scilicet ei quoque redderentur. Tunc tamen videndum esset, an ea etiam concedi illi, maximè alienata, expediret aut liceret: & num recompensa iis esset facienda, ad quos ea bona legitimo deuenissent titulo. Atq; iuxta hæc lex illa 2 intelligere ac interpretari videtur dispositiones iuris communis præcedente paragrapho relatas. Et iuxta hactenus dicta intelligenda ac exponenda est *lex. 6. titu. 6. part. 7.* quo ad ea quæ hac de re disponit. Lege quæ tractatu 2 Disp. 624 dicta sunt, quousq; restitutus in pristinum statum principis gratia, in maiorum, cuius factus fuerat incapax, succedat: & quæ tractatu præcedente Disp. 48 copiosius dicta sunt, atque hæc illis adiunge. Quando enim hæc scripsi, recordabar quidem me illa scripsisse, memoria tamen excidit me ea Disp. 48 citata disputasse, omnia tamen consonant.

Infamia à quibus excludat inhabilemque infamem reddat. Disp. 11.

SVMMARIVM.

- 1 . *Infamis infamia iuris & infamia facti excluditur ab omni dignitate obtinenda.*
- 2 . *Licet spurii ad dignitates promoucantur, quando non est competitor idoneus, qui cum iis de ea dignitate contendat, tamen infames infamia facti ad illas non sunt admittendi: qui olim fuerint decuriones in vrbibus, & qui regidores modò in Hispania.*
- 3 . *Si infamia sit iuris aut facti notoria, inualida est electio ad dignitatem: & infamis qui ita se curat eligi peccat, & puniendus est: Quando verò quis iam in dignitate constitutus esset, & tum infamiam incurreret, tunc si infamia sit iuris, amittit dignitatem: si verò infamia sit facti, non ideo amittit dignitatem.*

4 . Quando dignitas est annexa alteri rei, cuius infamis incapax non esset propter infamiam, tunc ne# per infamiam iuris amitteretur illa dignitas.

5 . Officia, si publica sint & aliquid auctoritatis habeant, non potest infamis adire, nec etiam beneficia ecclesiastica; si verò ea ad auctoritatem administrantis non spectant, infamis ab iis non excluditur.

[sect. 1] Infamis, non solùm infamia iuris, sed etiam infamia facti, (modò tamen hæc notabilis ac momenti sit, quo ad id de quo agitur, vt tractatu 2, Disp. 620 in responsione ad 2 dictum est) excluditur ab omni dignitate obtinenda l. 2. C. de dignitatib. lib. 12. l. vnica. C. de infamib. lib. 10. l. 7. tit. 6. part. 7. reg. infamibus de reg. iur. lib. 6. cuius verba sunt: *Infamibus portæ non pateant dignitat#*. Quid autem sit dignitas, tractatu 2 Disp. 620 citata copiosè fuit à nobis explanatum. Quo in loco c#muni doctorum sententia fusè ostendimus, quando dignitas annexa est rei alicui, cuius infamis incapax non est, vt titulus marchionatus, ducatus, aut comitatus, vel iurisdictio, bonis maioratus, quorum infamis non est incapax, sæpe adiuncta sunt, tunc infamiam non excludere ab ea dignitate annexa: cùm tamen excluderet, si per se, & non tanquam rei alteri annexæ, in illa esset suc-[[31]]cedendum. Legas quæ ibi dicta sunt.

[sect. 2] Ex eo autem, quòd spurii admittantur ad decurionatus dignitatem, quando non est competitor ad illam idoneus, qui cum ipsis de ea dignitate contendat, vt habetur l. generaliter. §. spurios. ff. de decurionib. non sequitur, infames infamia facti admittendos esse ad dignitates, quando alii circa illas cum ipsis non contendunt. Quoniam licèt aliqui c#putent illegitimos inter infames infamia facti, vt Disp. 7 dictum est, longè tamen verius est, illegitimos non esse infames infamia facti, sed solùm esse incapaces ex dispositione iuris ad aliqua, non quidem ob suum crimen, sed quòd geniti non sint ex legitimo matrimonio, culpa in ipsor# generatione interueniente ex parte parent# ipsor#: neque ego in iure video aliam infamiam facti, quam eam, quæ posita est in mala existimatione de moribus alicuius, siue illa ortum habuerit ex moribus prauis alicuius à multis cognitis, conspicientibus eos prauos mores aut indicia illorum, siue ex dicto iudicis, aut patris in testamento, siue aliunde, & siue vera sit ea existimatio siue non. Quòd si incapacitas illa illegitimorum ad aliqua ex dispositione iuris infamia esset appellanda, potius dicenda esset infamia iuris ad illa, quam infamia facti. Quoad reliqua verò, ad qu# iuris dispositione expressum non est, eos esse incapaces, sanè incapaces non sunt, sed idonei reputantur, vt ad testimonium ferendum, ad munus tabellionatus, ad dignitate# decurionatus, vt de dignitate decurionatus habetur l. generaliter. §. spurios, & l. spurii. ff. de decurionib. idemque est de reliquis, ad quæ incapaces reddit non reperiuntur iuris dispositione, vt rectè hæc omnia affirmat Couar. de pract. qq. c. 19. n. 6. Neque hanc sente#tiam impedit, quòd meritò §. spurius citato sit dispositum, si competitor idoneus adsit, qui simul cum spurio dignitatem decurionatus obtinere contendat, præponendum esse legitimum spurio, vt ex parte hæc omnia Disp. 7 dicta fuer#: quoniam id sancitum idcirco fuit, quòd cæteris paribus, vt dignior anteferri legitimus spurio debeat, vtpote spurio dignior ac honorabilior. Porrò decuriones, de quibus in eo titulo & C. de decurionib. 10. est sermo, erant, qui in singulis oppidis eligebantur, vt à consilio regimini essent oppido, tanquam capita illius oppidum cum rectore ac iudice repræsentantia: quibus in hoc regno respondent illi, quos *regidores* vocant, & in Lusitania illi, quos vocant *vercadores*, qui annui eliguntur, annui etiam eligebantur in hoc regno, & eliguntur

aliquibus in locis illi, quos *regidores* vocant: in præcipuis tamen locis pretio dignitates illæ comparantur à Rege illas ementibus, & successoribus ipsorum, illisve in quos transferre eas volunt, modò tamen nominent successorem viginti diebus ante ipsorum mortem. In alia autem longè diuersa significatione illi decuriones in exercitu dicebantur, qui duce militibus præficiebantur à denario illo numero decuriones nuncupati: illis verò hodie apud nostros respondent, quos *cabos de esquadra* in exercitu appellant.

[sect. 3] Notant verò *Panor. c. super eo de electione, & c. inter dilectos de excessib. prælat. Couar. de pract. qq. c. 19. n. 5. præsertim conclus. 5. Greg. Lopez. l. 7. titu. 6. part. 7. glossa 1 & 2, & alii, quos citant. Si infamia sit iuris aut facti notoria, inualidam esse electionem ad dignitatem, beneficium, aut officium, de quibus mox erit sermo, iuxta regulam infamibus de reg. iur. lib. 6. l. 2. C. de dignit. lib. 12. l. vnica. C. de infamib. lib. 10. & c. cum in cunctis de elect. peccareq#; infamem, qui ita curat se eligi, aut id permitti, ea#ue de causa puniri, vt patet l. qui vno. §. 1, 2, & 3. ff. de re mil. & l. 2. C. si seruus vel libert. ad decur. asp. lib. 10. Quando tamen, qui eligeretur esset indignus, neque illius indignitas esset manifesta, tunc non teneretur ille eam manifestare, vt cum Bart. & Ioan. de Platea ait Greg. Lopez glossa. 1. citata in fine. Quando verò aliquis esset iam in dignitate, beneficio, aut officio, de quibus erit sermo, infami#q#ue incurrit; tunc, si infamia sit iuris, amittit dignitatem, beneficium, aut officium, iuxta l. infamiam. C. de decur. lib. 10. l. 7. titu. 6. part. 7. & alia iura citata, estq#ue ab illis remouendus eo ipso, quòd talis infamia probata sufficienter sit. Ait verò Greg. Lopez glossa 2 citata, non amittere illa ipso facto, sed per sententiam, satisque id innuit l. 7 citata, tametsi Greg. Lopez addat, si infamia sit notoria, non valere, quæ is infamis exercet, ac proinde innuit cum aliis amittere illa ipso facto. Si verò infamia sit solùm facti, non propterea is amittit dignitatem, beneficium, aut officium, vt colligitur apertè ex c. super his de accusat. & affirmant doctores citati. Ait bene Couar. conclus: 5. citata, cum plerisque aliis, quos citat: Si infamis eligatur ad dignitatem aut officium, de quibus erit sermo, aut postquam illud obtinuit, infamiam iuris incurrit, & si toleretur, tunc acta per illum valida esse, iuxta l. Barbarius. ff. de offi. præsid. Quia satis ad id est, electum ad id fuisse, licèt titulus fuerit inualidus, aut ex titulo antea valido obtinuisse munus in quo toleratur, postquam illud infamia omisit ob communem errorem, vt valida sint, quæ in eo munere exercet. Inualida tamen essent, si absque titulo, etiam inualido, munus exercuisset, vt idem autor cum aliis rectè affirmat.*

[sect. 4] Quando dignitas esset annexa alteri rei, cuius infamis incapax non esset propter infamiam, vt titulus ducatus, marchionatus, comitatus, & iurisdictio, annexa sunt bonis maioratus, iuxta ea quæ in principio huius Disputationis & tractatu 2 Disput. 620 dicta sunt, tunc neque per infamiam iuris amitteretur ea dignitas: sicut neque ipsa bona maioratus per eandem infamiam amittuntur, nisi aliud habeat annexum, ratione cuius amittantur: ad quod sanè attendisse non videtur Greg. Lopez glossa 2 citata.

[sect. 5] Quod ad officia attinet, quæ dignitates non sunt, est distinguendum, quoniam si publica sunt, & honoris ac autoritatis aliquid habent, vt sunt officium iudicis, assessoris iudici, postulantis seu patrocinantis in iudicio pro aliquo, tabellionis autoritate publica, quamuis non sint de numero eorum, quos regios, seu *del numero*, vocant, idem de illis est dicendum, quod de dignitatibus est dictum: ab illis scilicet eodem modo rejici infames, quo à dignitatibus. Atque idem propter eandem rationem est dicendum de beneficiis ecclesiasticis, quæ dignitates non sunt: si verò officia ad honorem & autoritatem ea

administrantis non pertinent, & præsertim si ad onus illa administrantium pertinent, in bonumque commune cedat eorum administratio, tunc ab eis infames non excluduntur. Item si munera publica non sint, ut si quis [[32]] iudex arbiter à partibus ipsis earum electione constituatur, tunc ab eis muneribus infames similiter non excluduntur. Et quoniam hæc in particulari suis in locis sunt à nobis explicanda, explicandumque; item est suis propriis in locis à quibus aliis infames excludantur, aut minus idonei reputentur, ea de causa non plura hac de re hoc loco dico. Interim legas legem 7 citatam, & iura quæ Greg. Lopez ibi citat. Ea lex statuit, infames non excludi ab officio tutoris testamentarii, & à contrario sensu à parte docet excludi à munere tutoris legitimi ac dativi. Contrarium verò refert ibi Greg. Lopez ex Bart. & Bald. esse scilicet eos posse etiam legitimos & dativos tutores, quando illi, quorum constituuntur tutores, non sunt nobiles altiorisque multum notæ comparatione talium tutorum.

De iniuria iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ contraria: & quæ sub se contineat. Disp. 12.

SVMMARIVM.

1. *Iniuria est duplex, latè sumpta & pressè. Iniuria latè sumpta est omne quod contra ius fit; pressè sumpta est, prout præiudicat iuri circa bona honoris & famæ præcisè.*
2. *Quando alicui alapa iniuste impingitur vel simile quid fit, tunc duplex ei fit iniuria, una contraria iustitiæ commutatiuæ circa bona corporis, vel externa: altera circa bona honoris & famæ, & tunc duplex actio intentari potest.*
3. *Iniuria seu iniustitia circa bona honoris & famæ interdum fit solo actu interno eius, qui illam re ipsa infert.*

Explicata infamia, contraria obiecta iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ, dicendum consequenter est de vitio in genere eidem iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ contrario, & de partibus, quas id vitium sub se continet.

[sect. 1] Tractatu præcedente Disp. 40 cum Vlpiano. l. 1. ff. de iniuriis, & aliis iuribus ibi citatis, duplicem iniuriam distinximus. Vnam latè sumptam, prout id iniuria dicitur, quod non iure seu contra ius alicuius fit. Et hoc modo quicquid fit in præiudicium cuiusque iuris alicuius, siue sit circa bona illius externa, siue bona corporis aut personæ illi coniunctæ, siue circa bona honoris & famæ, iniuria dicitur. Atque iniuria hoc modo sumpta, idem est cum iniustitia latè sumpta, prout iustitiæ in genere contrariatur. Alio modo sumitur iniuria pressè, prout præiudicat iuri, præcisè circa bona honoris & famæ. Atque hoc modo sumpta, appellatur ab Vlpiano contumelia, sumpto latè vocabulo, prout contumelia id omne dicitur, quod præiudicat honori aut famæ. Quando autem ea contumelia fit contra ius alicuius, atque adeo iniuste, est iniuria contraria iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ: in eaque iniuria cernitur iniustitia commutatiuæ iustitiæ circa bona honoris & famæ contraria, de qua sola in hoc tractatu est nobis sermo, tanquam de propria huius tractatus. Quæ omnia Disp. 40 citata copiosè explanata sunt, eaque de causa summam illa hoc loco refero.

[sect. 2] Ibidem diximus, quando cum iniuria seu iniustitia circa bona externa aut corporis, in person#ve circa honorem & famam, vt quando alapa iniustè impingitur, fuste ignominiosè quis percutitur, per vim c#tumeliosè auferuntur ab eo bona externa, & in aliis similibus eue#tibus, tunc duplicem# iniuriam seu iniustitiam simul interuenire, vnam contrari# iustitiæ c#mutatiuæ circa bona corporis aut circa bona externa: & alteram specie distinctam, propriamq#; huius tractatus, contrariamque iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ: duplicemq#; proinde competere tunc actionem, vt Vlpianus & alii iurisconsulti rectè docent, siue seorsim duæ illæ actiones intententur, siue simul vna coniunctim cum altera, aut in consequenti# alterius, vt ibidem explanatum comprobaturq#; fuit. Coacti verò fuimus eo in loco (propter rationem ibi redditam) multa in genere tradere de iniuria propria huic tractatui, quatenus c#iuncta esse solet cum iniuria seu iniustitia circa bona corporis, vt explicaremus pænas, quibus puniri debe#t corporales iniuriæ, quæ infra mortem fiunt. Vnde, quæ eo in loco diximus, multo nos onere in hoc tractatu leuabunt.

[sect. 3] Iniuria seu iniustitia, iustitiæ commutatiu# circa bona honoris & famæ contraria, interdum fit solo actu interno eius, qui illam re ipsa infert, vt quando temerariè iudicat aut suspicatur malum aliquod de aliquo: eo enim ipso iniuriam re ipsa illi infert eo solo actu interno circa famam ac existimationem, quæ de illo haberi debet: aut qu#do immeritò illum actu interno despicit. Et quoniam forum externum de actibus internis non iudicat, neque eos punit; eo quòd noti exteriùs non sint, neque in eo tribunali probari possint, neque pace# & tranquillitatem publicam perturbent aut impedi#t, idcirco iurisconsulti de eis non loquuntur. Quia tamen nos forum internum & extern# explicamus, de iudicio etiam temerario hoc loco tanquam in sua propria sede dicemus: est enim iniuria seu iniustitia, commutatiuæ iustiti# circa bona honoris & famæ contraria. Interdum verò iniuria seu iniustitia iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ contraria fit actu externo: idque aliqu#do facto, vt quando alapa impingitur alicui, vel fustè ignominiosè percutitur: & aliquando signis, vt verbis, voce, aut scripto, aliquid ignominiosum aut infamans significantibus: atque quando id scripto fit, id signum libellus infamatorius nuncupatur: alia etiam signa ignominiosa ac infamantia fiunt nutibus, & eti# rebus aliis infame aliquid significantibus, vt quando cornua alicui pro foribus appenduntur in signum, quòd aliquis vxore illius sit abusus. Voluntas autem seu consensus internus, aliquid tale efficiendi, etiam si ad actum externum non deueniatur, erit peccatum internum iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ, eiusdem speciei cum eodem consensu, si actus externus ex illo esset sequut us: sicut consensus internus in furtum aut in homicidium peccata interna sunt furti aut homicidii, eiusdem rationis & speciei, ac si furtum aut homicidium haberent adiunctum.

Iniuriam pressè, quæ ad hunc quartum tractatum spectat, diuisimus Disp. 40 citata in atrocem seu grauem, & in non atrocem seu leuem: & quid vtrique sit, & ex quibus capitibus expendendum sit, num iniuria atrox sit ac grauis, ibi copiosè explicabimus.

[[33]] Iudicium temérarium, hoc est, sine sufficientibus ad id indiciis conceptum, cuius speciei vitii sit actus. Et quando de re graui non sit culpa lethalis, vel quòd non consenserit voluntas, vel quòd non cum tanta consenserit deliberatione, quanta ad culpam

lethalem requiritur. Et multo magis idem de temeraria in re graui suspicione. Disp. 13.

SVMMARIVM.

- 1 . *Sicut in detractiōe, quæ fit verbo aut scripto, iniuste fama proximi læditur; sic actus intellectus, quibus temerariè concipimus sinistrum quid de proximo, habent se instar actuum externorum, comparatione actuum voluntatis, quibus illos imperamus; & sunt contra iustitiam commutativam.*
- 2 . *Quemadmodum peccatum non in intellectu sed in voluntate consistit ac consummatur: sic licet cogitationes peruersæ in mente oriantur, & tamen voluntas deliberato consensu non acquiescit, non incurritur peccatum.*
- 3 . *Quamdiures adhuc in intellectu peragitur, voluntate nondum præbente assensum, non est cur timeatur culpa lethalis temerarii iudicii.*
- 4 . *Viri timorati rarò incidunt in culpam lethalem temerarii iudicii, quia non perueniunt ad consensum, vel si repentinus aduenit consensus, non est deliberatus, ac sufficiens ad culpam lethalem.*

[sect. 1] **O**Rdiendum nobis est ab actu interno, in quo solo, sine ordine ad actum externum, quem imperet aut pro objecto habeat, cernitur ratio iniustitiæ, iustitiæ commutativæ circa bona honoris & famæ contraria, nempe à iudicio ac suspitione temerariis mereque internis. Quo loco observa, sicut detractiōe, quæ fit verbo aut scripto, tanquam actibus externis à voluntate imperatis ac elicitis, iniuste læditur fama proximi, quatenus eis in causa iniuste sumus, ut alii de eis proximis sinistram habeant opinionem, id de illis concipiendo, quod nostra detractiōe asserimus; estque tunc detractio ipsa, verbo aut scripto facta, actus externus eius vitii contra iustitiam circa bona honoris & famæ proximi, actusque voluntatis, quo detractiōem imperamus, aut quo detrachere in posterum statuimus, vel quo vellemus detrachere, si adesset aliquis, cui sinistrum quid de proximo diceremus, est actus internus eiusdem vitii, pro objecto immediato habens actus externos detractiōis elicitos aut volitos: non secus atque in furto, homicidio, & in aliis vitiis similiter distinguuntur actus interni & externi eius vitii, internique actus pro objecto immediato habent externos actus, ut 1, 2 copiose explanavimus: sic in re proposita actus intellectus, quibus temerariè concipimus aut suspicamur sinistrum aliquid de proximo, habent se instar actuum externorum, comparatione actuum voluntatis, quibus illos imperamus, aut eos voluntariè non comprimimus & à nobis arcemus: sunt enim illi actus intellectus iniuriosi proximis quo ad famam seu existimationem, quam de illis habere debemus, atque adeo sunt contra iustitiam commutativam circa bona honoris & famæ illorum, non minus quam detractio externa, qua causa iniusta sumus, ut aliquis alius sinistrum de eisdem proximis concipiat, in quo fama seu existimatio, quam de illis habere debebat, similiter læditur. Atque ut hæc melius intelligas, observa, quemadmodum virtutis studiositatis, & fidei, ut in hac 2. 2. q. 4. ar. 2. & in Concord. q. 14. art. 13. disp. 8. dicebamus, quo ad actus imperantes, & habitus illis actibus imperantibus respondentes (quo ad quos, etiam fides est virtus moralis, bonitatemque morale habet)

resident in voluntate, quo ad actus verò specul#di ac statuendi quando & quomodo oportet, & quo ad actus credendi, assentiend#ve reuelatis, qui actus imperati sunt, & respondent actibus externis aliarum virtutum, resident in intellectu, participantq#ue hi actus intellectus, vt boni moraliter sint, ab actibus voluntatis, quibus imperantur; habetq#; fidei actus vltiore# alium actum extern# à voluntate etiam imperatum, quo exteriùs fidei verbo aut scripto confitemur: ita vitium, quo temerè iudicamus aut suspicamus sinistre de proximo, habet in voluntate actum elicatum, quo actus illos malos ac iniustos intellectus imperamus, aut omissione# voluntariam actus voluntatis, quo illos eosdem malos actus intellectus cohibeamus ac abjiciamus, vt tenemur; & insuper habet act# extern# vltiùs à voluntate imperatum, quo iudicium temerarium intellectus exprimimus, id ipsum verbo aut scripto exteriùs iudic#do, quod intellectu concipimus ac iudicamus. Hic autem actus quatenus causa esse potest, vt qui id audiunt, idem de proximo concipiant ac iudicent, ac detractiois vitium iam spectat, quatenus eo de fama & exstimatione proximi apud audie#tes iniustè detrahimus: iudicio verò interno nostri intellectus solùm nos ipsi de æstimatione, quam de proximo habere debebamus, detrahimus, quatenus aliter iniustè de eo concipimus, quam par erat ac tenebamur. Hinc existimo, iudicium temerarium eiusdem speciei esse cum vitio detractiois, imò verò esse partem quandam eius vitii latè sumpti, vt comprehendit detractioe#, qua apud alios detrahimus de exstimatione proximi, & detractioe#, qua apud nosmet ipsos detrahimus de exstimatione, quam de illo habere debebamus: c#sentitq#; B. Iacobus c. 4 su# canonic# in testimonio, quod Disp. 16 in calce c#clus. 1 referemus. In vitiis itaque & virtutibus voluntatis, quo ad actus imper#tes, attendend# est, quos actus imperent atque habe#r pro immediato obiecto, num scilicet potentiar# externar#, an verò actus intellectus & aliarum viri# internar#: quando enim imperant actus potentiar# externarum, distinguim#us in eis vitiis ac virtutibus actus internos & externos: quando verò imperant actus intellectus & aliarum virium internar#, non distinguimus actus internos & externos eorum vitiorum ac virtutum, vt in virtute studiositatis, in fide, & infidelitate, & in vitio, quo temerariè iudicamus, aut suspicamur aliquid de proximo, sed distinguimus actus imperantes & imperatos eius vitii aut virtutis: eo quòd imperati (qui externis in aliis virtutibus & vitiis respondent) interni etiam sint, sicut & actus imperantes.

[sect. 2] Hoc ita constituto. Quod ad temerarium iudicium suspicione#q#; temerariam attinet, præ oculis mentis est ante omnia habendum, quòd cùm culpa ac peccatum, non in intellectu, sed in voluntate, in qua formaliter est ratio voluntarii, consistat ac consummetur, quemadmodum in hac 2. 2. q. 11. art. 2. dicebamus, estò se offerant intellectui tanquam veræ cogitationes fidei catholicæ contra-[[34]]riæ cum rationibus ac inductiuis mentem inclinantibus, eas cogitationes veras esse, interim tamen dum voluntas non consentit plenè deliberato consensu statuens eas sequi, eisve adhærere, aut plenè deliberato consensu statuens habere vt falsas, aut saltem vt dubias, & minimè certas, contrarias fidei veritati, non incurri peccatum h#resis, tametsi interuenire possit culpa venialis in illis cogitationibus fidei catholicæ contrariis reprimendis, expellendis, ac auertendis: ita in re proposita, estò se intellectui offerat tanquam vera sinistra ac temeraria (hoc est, sine indiciis seu rationibus sufficientibus ad id meritò sibi persuadend#) cogitatio de proximo cum indiciis seu coniecturis inclinantibus intellectum ad assensum, quibus sibi persuadere videtur id ita habere; interim tamen dum voluntas consensu plenè deliberato non consensit cum intellectu, id cum illo statuens ac accept#s tanquam determinatè ver#;

non interuenit lethalis culpa iudicii temerarii, sed vel nulla interuenit culpa, si statim atque attendere debet sinistram ac temerariam esse eam cogitatione#, eam reprimere conetur ac auertere rationibus in contrarium atque dissensu, aut diuertendo ad aliam cogitatione#; quippe cùm nondum cogitatio illa fines egrediatur tentationis, cui sine mora culpabili facta sit competens resistentia voluntatis; vel si aliqua interuenit culpa in negligētia voluntaria ac culpabili voluntatis in expellenda ac superanda ea tentatione ac cogitatione proximo nociua quo ad famam illius & honorem, illa erit culpa solùm venialis. Hæc verò multo magis locum habent in suspitione temeraria, interim dum in ea voluntas cum intellectu consensu plenè deliberato non consentit, sed vel statim ac voluntaria esse incipit, illam voluntas conatur reprimere aut auertere, vel solùm est negligens in illa reprimenda ac auertenda.

[sect. 3] Hinc primò colligo, quamdiu res peragitur solùm intellectu, voluntate nondum præbente consensum, neque statuente ac amplectente illud simul cum intellectu, non esse cur timeatur culpa lethalis iudicii temerarii, estò negligentia aliqua sit reprimendi ac expellendi iudicium temerarium, quod se offert & est in intellectu, idque quauis materia sit grauis. Multoque magis id locum habere in suspitione.

[sect. 4] Colligo secundò, viros timoratos rarò incidere in culpam lethalem iudicii temerarii, estò sepe patiantur eiusmodi sinistras cogitationes. Ratio autem est, quoniam vel non perueniunt ad consensum voluntatis, vel certè si repentinus aliquis adsit consensus, non est plenè deliberatus ac sufficiens ad culpam lethalem#, estò res, de qua est ea cogitatio, grauis sit. Vnde hæc regula videtur statuenda. Quando timorati, præsertim scrupulosi, eiusmodi cogitationes sinistras de proximis suis patiantur, & dubitant, an lethaliter peccauerint, interrogandi sunt, an si tunc aduerterent, illud esse iudicium temerarium ac peccatum, deliberatè voluntate consentirent. Quòd si negter respondeant, censendum est, non peccasse lethaliter: quoniam vel nullus adfuit voluntatis consensus, sed res peracta est solum intellectu, dum suggerente & aciente eas cogitationes, non secus atque quando, Deo id permittente, excitat similes blasphemice cogitationes aut sinistras cogitationes aduersus fidem, in quibus rarissimè est consensus deliberatus, vel scrupulis molestat timoratas animas, ut eas his omnibus viis ad amaritudinem# perducatur, pacem animæ perturbet, suauitatem Spiritus sancti impediat, & deuotionem ac progressum in virtutibus; vel certè, si aliquis repentinus adfuit consensus voluntatis, is non fuit plenè deliberatus ac sufficiens ad culpam lethalem#, estò res, de qua est ea cogitatio, grauis sit. Facilius verò in hac materia, quam in aliis, euenire potest consensus voluntatis non plenè deliberatus propter assuetudinem iudicandi intellectu de rebus oblati, voluntate applicante potentiam intellectus, & curren- te suo imperio cum illa ad iudicia. Vnde, ut bene notat Sotus. 3. de iust. q. 4. art. 3. quando aliquis contemplatione aut recordatione rei alicuius quasi rapitur ad sinistram de ea iudicandum, non est cur lethalem timeat culpam; eo quòd desit consensus plenè deliberatus, qualis in materia hac ad culpam lethalem est necessarius. Quo loco obserua, diabolus solere vexare valde, inquietosque reddere, atque perducere ad amaritudinem multos timoratos ac scrupulosos, offerendo illis sinistras cogitationes de suis proximis, statimque concutiendo ipsorum conscientias timore vano, quòd in temerarium iudicium consenserint, peccauerintque; lethaliter, & quòd necesse illis sit ipsos de ea re confiteri. Cùm tamen diaboli intentum sit, pacem illorum turbare, ad amaritudinemque illos perducere, ut inquieti & amari, eiusmodique cogitationibus ac sollicitudinibus implicati, deuotionem ac attentionem ad spiritualia amittant, illis

non insistant, & vt quando illis insistent, insipida illis reddantur, minoremque ad illa habeant applicatione#. Quare curandum est, conscientias illorum iuxta regulam propositam sedare, eisque persuadere, ea in re nullam esse culpam lethalem, sed id totum suggestionem# esse diaboli, vt eos perturbet; & vt, qu# c#memorata sunt, aduersus ipsos obtineat. Quando autem sibi confessarius persuaserit, in eiusmodi sinistris cogitationibus non interuenire culpam lethalem#, optimum consilium s#pe erit, pr#cipere eis, qui de illis confitentur, vt eis de rebus nec secum nec cum quocunque alio confiteantur, estò diabolus vano eo timore præstrepatur. Interdum etiam sanum consilium est, confessiones de eis rebus ex illis audire, atque, si aliud n# confiteantur, quod absolutione indigeat, mittere illos absque absolutione ad sacram sumendam Eucharisti#: quoniam interdum ita meliùs sedantur ipsorum conscientia, audacioresque fiant ad eiusmodi vanos timores superandos, dum vident confessarios, auditis eiusmodi scrupulis, eos paruipendere, mittereq#ue eos ad sacram Eucharistiam absque absolutione sumendam.

Ad prudentem cautelam quousque vereri, inquirere intellectu, aut etiam exteriùs, expendere## culpas aliorum liceat, absque temerario iudicio, & absque temeraria suspitione. Disp. 14.

SVMMARIVM.

1. *Aliud est timere aliquid sinistrum de proximo, aliud verò statuere sinistrum aliquid de proximo: timere licet, statuere non licet. Varia exempla ad id probandum.*
2. *Timere licet ad remedium adhibendum, quod & aliquando necessarium est: nimietas tamen eo in genere est vitanda.*

[[35]] [sect. 1] **I**llud etiam ante mentis oculos in re hac de iudicio & suspitione temerariis est habendum, quod diuus Th. in hac. 2. 2. q. 60. art. 4. ad. 3. Caiet. ibi, Sotus. 3. de iust. q. 4. art. 4. ad. 3. & doctores c#muniter obseruant. Nempe aliud esse, timere aliquid sinistrum de proximo ad damna vitanda, quæ inde possent sequi, aut ad remedium vel medicinam adhibendam, etiam culpam, si qua interuenisset, puniendo: aliud verò statuere ac iudicare sinistrum aliquid de proximo. Sæpe enim quando nefas temeritasque esset, statuere ac iudicare aliquid tale de proximo, eo quòd sufficientia indicia non essent ad id iudicandum, fas atque prudentia erit id timere, aut (vt diuus Thomas ait) id supponere ac si esset, ad damna vitanda, aut ad medicinam vel remedium adhibendum. Imò verò fas erit expendere, inquirere, & examinare indicia, & quantum probabilitatis sit, id esse aut non esse: modò tamen nihil temere statuatur ac definiatur, seu iudicetur, sed solùm inquirantur & expendantur indicia, expendaturq#; probabilitas, quæ iuxta ea indicia est, id esse aut non esse, vt damna vitentur, aut vt remedium, vel medicina, debitaq#ue pæna adhibeantur. Exempla rem hanc elucidabunt.

Vides hominem, cuius habitus atque aspectus, verba, aut opera, indicium seu inductiuum ingerunt, licèt leue, suspicandi, ne fortè sit fur: sanè tunc, quamuis nefas sit iudicare, illum esse fure#; fas tamen atque prudentia est, timere ne fortè fur sit, eaque de causa fas est, eum in domo tua n# recipere, aut marsupium in loco tutiori collocare. Imò estò

nullum indicium ac inductiuum videas, vnde suspicari possis, illum furem esse, prudentia est accipere marsapium, illudque in secretiori ac tutiori loco reponere, ne fortè sit fur.

Item habes filiam aut vxorem: sanè quamuis fas non sit iudicare ac statuere sinistrum aliquid de illa aut de proximo tuo, dum non adsunt aperta sufficientiæve indicia, quæ id omnino persuadeant; fas tamen tibi est, prohibere ac impedire colloquium illius cum aliquo, non solùm quando aliquod est indicium, licèt leue, mali alicuius, sed etiam quando nullum est tale indicium: prudenter timendo ac præcauendo mala, quæ inde possent euenire. Tantus tamen esse potest excessus in vxore prohibenda & in præcauendo mala, vt si non temerarium iudicium, zelus tamen nimius atque indiscretus, timorque inordinatus, cum iniuria ac grauamine iniusto miseræ ac innocentis vxoris, posset facilè interuenire.

Aliud accipe exemplum: Est pater, aut mat erfamilias, aut alius, cui cura aliquorum incumbit, inuenit furtum aut aliud delictum ab illis commissum: fas illi est indiciis inquirere, quis illud commiserit, indiciaque expendendo iudicare, n# quidem absolutè hunc vel illum id commisisse, quando indicia ad id non sunt sufficientia, sed quantum probabilitatis verisimilitudinisque sit, hunc vel illum id commisisse, vt tandem rei veritas, quoad fieri possit, inueniatur, damnumque resarciatur, & malefactor puniatur in ipsius & in aliorum bonum; ne iterum quid simile fiat, omnesque, qui ipsius curæ subsunt, in officio contineantur. Imò verò fas aliquando erit, objicere id delict# ei, de quo verisimilitudo sit, illud commisisse, ipsum interrogando, quasi illud c#miserit, aut ill# arguendo, quasi illud c#miserit: id quod absque mendacio fieri optimè potest, nihil incertum asserendo, sed colloquendo cum illo in modum supponentis, eum id delictum c#misisse, vt ea via meliùs veritas patefiat. Quo loco obserua, sicut iudex, d# res est dubia, non potest punire eum, de quo est verisimilitudo, id delictum c#misisse, pæna or dinaria; nihilominus, si sint aliqua vrgentia indicia, potest illum torquere, si delictum dignum sit vt ad tortur# deueniatur, aut imponere illi purgationem, vel pænam arbitrariam, pro quantitate verisimilitudinis, & qualitate ac grauitate delicti: ita prælatus, paterfamilias, & alii, quibus cura aliquorum incumbit, dum verisimilitudo est, aliquem sibi subditor# c#misisse aliquod delictum, potest illum arguere ac reprehendere, objiciendo illi quantitate# verisimilitudinis, quæ est, ipsum id delictum c#misisse: quin & aliquam p#nam poterit illi aliqu#do imponere; ea#ue de causa illi prohibere aliquid, tum in cautelam, tum etiam interdum in pænam arbitrariam, prout recta ratio rei que circumstantiæ id efflagitauerint. Hoc autem intelligo, non solùm quando constat aliquid esse delictum, & non esse certum, quis illud c#miserit, sed etiam quando c#stat aliquem fecisse aliquid, quod specie# habet mali, nec omnino constat esse delictum, sunt tamen indicia ac verisimilitudo id esse delictum, vt si subditus loquatur aut inueniatur cum muliere, ita vt n# leuia indicia sint id esse in malam partem. Hoc autem dico propter Caietanum vbi suprà, qui contrarium videtur asserere.

Alia subjiciamus exempla: Es tu priuata persona, ex quo aliquid furto est accept#. Fas tibi est, vt quod tuum est, recuperes, indiciis inuestigare ac inquirere, quis illud furto acceperit. Et quamuis nefas tibi sit, absolutè iudicare ac statuere, quis id furtum commiserit, interim dum non sunt sufficientia indicia, quæ prudentis arbitrio id omnino persuadeant; fas tamen tibi est, expe#dere ac iudicare, quantum probabilitatis ac verisimilitudinis ex indiciis sit, hunc vel illum id furtum commisisse, vt quod tuum est, recuperes, delictumq#ue, si opus sit, in commune bonum, iustamq#ue tuam vindictam, puniatur.

Item habes famulum, qui curam habet emendi tibi & familiæ tuæ necessaria, aut expendendi mult# pecuniæ quantitatem; qua in re, si velit, & propriam poterit onerare conscientiam, & tibi multum surripere. Quamuis nefas tibi sit, interim dum prudentis arbitrio non sunt ad id sufficientia indicia, absolutè iudicare, illum aliquid tibi surripere; fas tamen tibi est, vereri ne aliquid tibi surripiat, atque ad id sciendum debitas moderatas adhibere cautelas, exigendo ratione# ab illo, & si quid carius emptum attulerit, rationem exigendo cur tanto pretio emptum sit, atque ab aliis interrog#do aliqua, vnde rei veritas c#stare possit: modò tamen adhibita ea prudentia id fiat, vt famulus is coram aliis non infametur, qui tuis interrogationibus existiment illum fure# esse, aut te credere, vehementérve vereri, illum fure# esse.

[sect. 2] Item habes subditos, quorum mores ad te spectat corrigere, & circa illos vigilare, ne quid inordinatè efficiant. Fas sanè tibi est vigilare, & vereri illorum facta, ne aliquid sinistrum committant. Atque ad indicia attendere, & ex illis conijcere ac iudicare, quantum probabilitatis ac verisimilitudinis sit, illos aliquid mali commisisse, quod corrigas. Imò priuatæ etiam personæ in bonum spirituale sui proximi, vt malum impediat, ipsumq#ue à peccato eruat, dum aliquid [[36]] videt, quod speciem habet mali, aut indicia aliqua ipsi occurrunt peccati proximi, fas ei est ad illa attendere, ex illisq#ue iudicare, quantum verisimilitudinis sit ac probabilitatis peccati alicuius, vt proximum corrigat, aut vt malum, quod alteri inde sequitur, impediat. Cauere tamen debet, ne aliquid temere absolutè iudicet ac statuatur. Ratio autem horum omnium est, quoniam hæc non sunt temere iudicare, sed prudenter damna propria aut proximorum timere, illisq#; velle remedium aut medicinam prudenter viaq#ue iusta adhibere: quod non solùm licèt, sed etiam aliquando est expedientissimum, quin & necessarium, vt id fiat. Semper tamen nimietas est vitanda, & curandum, ne dum bonum intenditur, maius malum sequatur. Atque erga subditos sic progredi ac vigilantes esse debent superiores, ad impedienda, inquirenda, præcauenda, & punienda mala, ne nimia vigilantia, & nimia suspicio ac cautela, famæ subditorum immeritò deroget, eosq#ue ad nimiam amaritudinem ac perturbationem facilè adducat, occasioq#ue nimietate sua sit, vt dum cauere ac corrigere vult mala, maiora inde mala sequantur.

Varii gradus distinguuntur, quibus iudex circa existimationem de delicto ex indiciis & probationibus potest esse affectus ad iudicium publicum sententiamque ferendam: & quando in illis erit temeritas, quando non item. Varii etiam alii gradus distinguuntur à theologis in priuatis hominibus ad iudicium priuatum: & quando in illis erit temeritas, & quando non erit. Disp. 15.

SVMMARIVM.

1 . QVatuor sunt gradus ex parte intellectus in iudice comparatione sententiæ ferendæ, qui omnes sunt infra euidenter cognitionem, sub cognitione euidente id

etiam comprehendo, quod euidens est sensu. Primus gradus est dubietas, quando intellectus iudicis est anceps, in neutram partem se inclinando: secundus suspicio, quando iam intellectus in alteram partem inclinat propter indicia & inductiua, licet valde debiliter: tertius est opinio, quando iudex propter inductiua maiora sibi iam persuadet alteram partem: nec tamen firmiter, sed adhuc dubius: quartus gradus credulitas est, quando propter indicia tam firmiter adhæret, vt amplius non dubitet.

2 . Quomodo credulitas ab opinione dist inguatur.

3 . Quomodo hi tres gradus inter se distinguantur.

4 . Minora inductiua requiruntur ad non temere suspicandum, quàm ad non temere opinandum.

5 . Credulitas & opinio vel suspicio duplex est, temeraria & rationalis.

6 . Præsumptio est existimatio ex indiciis, inductiuis de re, quæ neque in se est euidens existimanti de illa, neque est illi plenè probata testibus, neque reus legitimè est eam confessus.

7 . Præsumptio duplex, rationabilis & irrationabilis: item rationabilis in leuem, in vehementem, & violentam diuiditur, quid sit leuis, vehemens, ac violenta præsumptio.

8 . Quomodo hic differat præsumptio à suspicione.

9 . Præsumptio rationabilis latè sumpta diuiditur in præsumptionem iuris & in præsumptionem hominis.

10 . Præsumptio iuris subdiuiditur in eam, quæ dicitur præsumptio iuris de iure, & in eam quæ dicitur iuris tantùm.

11 . Quid sit præsumptio hominis.

12 . Quo grauius crimen est, maio rique pæna puniendum, eo præsumptio maior esse debet, & indicia vehementiora, vt præsumptio violenta censeatur.

13 . Maior præsumptio requiritur ad aliquem damnandum criminaliter, quam ad damnandum ciuilitè, id alteri adiudicando, de quo inter eos est contentio.

14 . Vna præsumptio eneruat aliam, quæ erit in contrarium.

15 . Indicia iuuant se inuicem.

16 . Datur latitudo in leui præsumptione, vehementi, & violenta.

17 . Potest quis ex parte intellectus, concurrente consensu voluntatis in existimando de aliquo quod famæ illius præiudicet, se habere, vt dubitet primò de bonitate aut de aliqua bona qualitate illius, neutri parti adhuc inclinando.

18 . Potest esse ita affectus, vt assentiatur alteri parti, non tamen firmiter, sed adhuc hæsitans.

19 . Vel potest esse affectus ita, vt sine hæsitatione vlla alteri parti assentiatur.

DEinde in lucem eorum, quæ dicenda sunt, varii gradus existimationis de aliqua re ob indicia & inductiua, quæ ad id sunt, distinguuntur: idque in singulis esse poterit temeritas, si prudentis arbitrio indicia & inductiua ad eum existimationis gradum sufficientia

non sint: & poterit nulla esse temeritas, si ad eum existimationis gradum sufficientia sint. Et quoniam distinctio graduum hac de re, quæ à iurisperitis ad iudicium publicum sentiendi publicam ferendam adhibetur, lucem afferre potest ad ea, quæ de iudicio priuato (de quo solo nobis hoc loco est sermo) dicenda sunt, ab illa ordiemur, deinde verò distinctionem theologorum subiciemus.

[sect. 1] Iurisperiti cum *Bart. l. admonendi. ff. de iureiura. à n. 15.* quatuor quasi gradus ex parte intellectus, non excludendo voluntatis imperium ac consensum, distinguunt in iudice comparatione sententiæ ferendæ: qui omnes sunt infra sententiam, hoc est, infra eidentem cognitionem, sub cognitione eidente comprehendendo id etiam, quod euidens est sensu. Quo pacto dicimus eum, qui testificatur se vidisse aliquid, testificari ex scientia: quoniam, quod vidit, euidens illi est per visum. Dicimus etiam, eum, qui testificatur, se audiuisse hæresim aut blasphemiam, ex ore alicuius, testificari etiam ex scientia: quoniam, quod audiuit ex ore illius, euidens ipsi est per auditum illum id dixisse. Eum verò, qui ex ore alicuius audiuit quendam tertium aliquid mali fecisse, non dicimus testificari ex scientia malum, quòd is tertius fecit, sed ex auditu: quoniam ex eo, quòd id ipse audierit, non est sibi euidens, illum tertium id malum fecisse. Infra scientiam ergo ita latè sumptam distinguunt iurisperiti cum *Bart.* quatuor gradus ex parte intellectus à iudice comparatione sententiæ ferendæ, quos appellant dubietatem, suspicionem, opinionem, & credulitatem.

[[37]] Primus gradus, hoc est dubietas, est, quando intellectus iudicis est anceps, neutram in partem se inclinando. Ad quod necessarium non est interuenire probationem aliquam. Statim enim atque actor aliquid opponit, & reus illud negat, incipit iudex dubitare quousque indicia inductiuaque adsint, quæ ipsum in alteram partem inclinent.

Secundus gradus, nempe suspicio, est, quando iam intellectus in alteram partem inclinat, propter indicia ac inductiua, admodum tamen infirmiter ac debiliter, ita vt multum dubietatis remaneat, idque suspicio nuncupatur, estque (vt *Bart. ait*) primus probationis seu credulitatis gradus: quoniam iam propter probationem ac indicia adhærere incipit iudex alteri parti, debili tamen atque imperfecta quadam credulitate, seu potiùs quadam tendentia ad perfectam credulitatem.

Tertius gradus, id est opinio, est, quando iudex propter indicia atque inductiua maiora ac vehementiora sibi iam persuadet alteram partem, non tamen admodum firmiter, sed cum admixta aliqua dubietate, vacillatione, ac formidine, ne fortè contradictorium verum sit. Atque hic gradus opinio à iurisperitis dicitur, propter illam formidinem ac dubietatem admixtam. Est autem iam secundus probationis ac credulitatis gradus. Quo loco obserua appellari etiam vehementem suspicionem, ita vt præcedens gradus levis suspicio dicatur: hic verò dicatur suspicio vehemens. Vterque tamen gradus suam habet latitudinem. Levis quippe suspicio esse potest maior aut minor, prout indicia ac inductiua leuiora fuerint, aut minus leuia, & probatio maior aut minor. Vehemens similiter suspicio esse potest maior aut minor, prout indicia, inductiua, ac probationes maiora vel minora fuerint infra plenam probationem, quæ ad credulitatem atque ad condemnandum pœna ordinaria, aut consueta pro eo delicto imponi, sufficiat. Quo fit, vt neutra harum suspicionum sit satis ad condemnandum ac puniendum pœna ordinaria, aut consueta imponi pro eo delicto plenè probato. Atque ita intelligo. l. absentem. ff. de pœnis, dum in ea dicitur, suspicionibus neminem debere damnari, consentiunt. c. tua nos de cohab. cler. & mul. & alia iura.

Quartus gradus, credulitas scilicet, est, quando propter indicia, inductiua, ac probationes, tamen firmiter adhæret iudex vni parti, vt dubietatem prorsus depellat, quia videlicet probatio

attingit iam limites plenæ ac perfectæ probationis, iuxta id quod iura præscribunt, aut viri prudentis arbitrio. Diciturque hic gradus à iurisperitis credulitas, estque tertius & supremus probationis, habetque latitudinem, sicut & duo præcedentes, prout probatio, intra limites plenæ atque integræ probationis, maior aut minor fuerit. Obserua autem, hunc gradum non distingui ab opinione latè sumpta, vt à philosophis sumitur pro assensu ineuidenti, cui non repugnat ex qualitate ac natura cognitionis subesse falsum. Fieri quippe potest, vt testes, qui iuxta iuris dispositionem ad plenam probationem sufficiunt, mentiantur, aut decepti fuerint, ac proinde fieri potest, vt iudex eorum testimonio fallatur in existimatione sua, atque in sententia iuxta eam probationem [sect. 2] ferenda. Distinguitur verò hic gradus ab opinione pressè sumpta, vt à iurisperitis sumitur, hoc est, à vehementi præsumptione, qua iudex ita alteram partem contradictionis sibi persuadet, vt iuxta indicia ac probationes, regulasque iudicandi, admixtam habeat dubitationem, seu vacillationem, ac formidine, ne fortè contrarium aut contradictorium verum sit, ob eam admixtam dubietatem ac vacillationem: vnde aliter sumitur formido in re proposita, atque in definitione opinionis tradita à philosophis: in re enim proposita sumitur pro dubietate admixta, seu aliquali vacillatione: in definitione verò opinionis latè sumptæ, à philosophis tradita, sumitur pro non certitudine assensus ex natura ipsius, quatenus euidens non est, neque alia ratione est certus, cui proinde ex eo capite, quòd certus ex natura sua non sit, non repugnat subesse falsum.

Distinctio credulitatis ab opinione pressè sumpta, vt à iurisperitis sumitur, habetur expressè. *l. 3. §. idem quoque. ff. de testib.* quo in loco cuidam iudici, inter alia, ita rescribitur: *Hoc solùm scribere possunt, non ad vnam probationis speciem cognitionem statim alligari debere, sed ex sententia animi tui te existimare oportere, quid aut credas, aut par* [sect. 3] *probatum tibi opineris.* Distinctio verò omnium trium graduum probationis, qui traditi sunt, colligitur ex. *l. 1. in prin. ff. de quæstionib.* dum dicitur, ad quæstionem tormenti seruorum deueniendum esse, quando suspectus est reus, & aliis argumentis ita probationi admouetur, vt sola confessio de esse videatur, ad plenam scilicet probationem ac credulitatem. Quo in loco primus gradus traditur suspicio. Secundus, quando vltra suspicionem vehementiora argumenta, quæ accedunt proximè ad integram ac plenam probationem. Atque hic est, qui appellatur opinio, in eodemque textu appellatur vehemens suspicio, dum subiungitur, à suspectissimo debere incipere tormenta, ab eoque, à quo facillimè posse se verum scire iudex crediderit. Tertius verò gradus traditur, quando, accedente confessione, adest integra ac plena probatio.

Circa hos gradus probationis, atque existimationis iudicis ex indiciis & probationibus, duo [sect. 4] obseruanda sunt: Primum est, minora indicia, inductiua, minorémve probationem requiri ad non temere suspicandum, quàm ad non temere opinandum, & minora requiri ad non temere opinandum, ad non temerève vehementer suspicandum, quàm ad non temere credendum credulitate, quæ omnem afferat dubitationem seu vacillationem in sensu suprà explicato, quæque proinde sufficiens sit ad omnino damnandum, imponendamque pænam ordinariam. Quo fit, vt minor probatio minoraque indicia ac inductiua sufficiant ad meritò ac iustè damnandum aliquem de leuiter suspecto in fide, quàm sufficiant ad meritò ac iustè damnandum aliquem de vehementer suspecto in fide, quam ad meritò ac iustè illum damnandum de hæretico. Hæc omnia ex se & ex dictis sunt notissima, receptissimaque ab omnibus sunt.

[sect. 5] Secundum est, tam credulitatem, quàm opinionem, ac suspicionem, distingui in temerariam, & in rationabilem seu non temerariam. Qu#do enim indicia, inductiua, seu probationes, sufficientia sunt iuris dispositione, aut prudentis arbitrio, ad aliquid absque dubitatione credendum, aut ad aliquid opinandum, vel ad aliquid suspicand#, tunc credulitas, opinio, aut suspicio, ex eis sufficientibus ad id inductiuis ac probationibus [[38]] concepta & habita, rationabilis minimeq#ue temeraria est, estq#ue absque culpa: quoniam nulla iniuria reo fit in eo, quòd ita de eo concipiatur atque existimetur seu censeatur. Quando verò, spectata qualitate criminis & personæ, spectatisq#ue cæteris omnibus circumstantiis concurrentibus, leuia insufficientiaq#ue sunt, ad id ita concipiendum, existimandum, ac censendum, t# c credulitas, opinio, aut suspicio, temeraria est, ac proinde culpabilis: quoniam iniuria fit proximo, quòd absque suffice#tibus ad id indiciis ac inductiuis sinistrum aliquid de illo suspicetur, opinetur, aut semota omni dubitatione omnino credatur, præsertim ad ea de causa illum damnand#.

[sect. 6] Adhuc quod ad forum externum attinet, obseruandum est consentaneè ad *Panor. c. quanto de præsumpt. & c. tertio loco de probat.* & ad plero s#ue alios: Præsumptionem, tenui meo iudicio, esse existimationem ex indiciis, inductiuis, ac coniecturis de re, quæ neque in se est euidens existimanti de illa, neque est illi plenè probata testibus omni exceptione maioribus, neque reus legitimè est eam confessus. Quando enim res est euidens, aut plenè probata testibus, aut reus legitimè est eam confessus, non dicitur iudex eam præsumere: sed quando aliis indiciis ac inductiuis (in eis c#prehende#do testimonia non omni exceptione maiora, nec sufficientia ad plenam probationem) eam conjicit, ac existimationem de illa elicit, tunc dicitur illam præsumere. Hinc intelliges, præsumptionem comprehendere in primis duos priores gradus probationis suprà ex Bart. traditos, videlicet suspicionem leuem, suspicionem vehementem, seu opinionem. Ex tertio verò gradu, hoc est ex credulitate, non c#prehendit eam, quam iudex ex eo habet, quòd res sit euidens ac notoria facti notorietate; neque eam, quam habet, quando res plenè ac integre attestationibus est probata; neque item eam, quam habet ex legitima rei confessione: comprehendit tamen quandam aliam, quæ in iure præsumptio violenta nuncupatur, quæ sufficit ad condemn#dum, vt subijciemus. Atque obserua, præsumptionem interdum etiam sumi pro indicio ac inductiuo vnde aliquid præsumitur, translato atque extenso præsumptionis nomine ad id etiam significandum, quod præsumptionem efficit. Vnde dicimus, aliquem in tota anteacta vita probum fuisse, præsumptionem esse (hoc est, præsumptionem efficere) num etiam probum esse. Dicimus etiam, aliquem repertum fuisse solum cum sola, & nudum cum nuda in eodem lecto, esse violent# præsumptionem fornicationis cum illa.

[sect. 7] Præsumptio latè sumpta primò diuiditur in rationabilem seu discretam minimèue temerariam, qualis est, quæ sufficientibus indiciis seu coniecturis est concepta ac elicit; & in temerariam, seu irrationabilem ac indiscretam, qualis est, quæ insufficientibus ad id indiciis ac coniecturis est concepta ac elicit.

Rursus rationabilis, discreta, minimeq#ue temeraria præsumptio diuiditur in leuem, vehementem, atque violentam, (Eadem diuisio suo modo fieri etiam potest de temeraria atque irrationabili præsumptione.) Ita vt leuis pr#sumptio sit rationabilis quædam præsumptio, attamen modica propter exiguitatem indiciorum ac coniecturarum, quibus est rationabiliter concepta & elicit, quæ efficere rationabiliter non sufficiunt nisi leuem suspicionem ac præsumptionem.

Vehemens præsumptio (*quæ c. inquisitioni de sent. excommu.* probabilis etiam nuncupatur) est rationabilis præsumptio, quæ, infra sufficientem persuasionem ad sententiam condemnatoriam simpliciter ferendam, pertingit ad limites opinionis ac vehementis suspicionis ob magnitudinem indiciorum inductiuorúmve ad id persuadendum. Vt si quis comminatus alicui fuit in rixa, aut propter odium ac inimicitiam, quam cum illo habebat; posteaquæ is, cui comminatio fuit facta, inuenitur mortuus, nesciturquæ à quo fuerit interfectus, tunc enim præsumptio vehemens est, ab illo, iussúve illius, qui illi fuerat comminatus, interfectum fuisse.

Violenta præsumptio est rationabilis præsumptio, quæ propter magnitudinem vrgentiamquæ; magnam indiciorum ac inductiuorum, ad id rationabiliter ita omnino persuadendum, peruenit ad credulitatem, integrámvæ persuasionem id ita habere. Talis fuit illa præsumptio 3. Reg. 3. quæ refertur c. afferte de præsump. Cum enim mulieres duæ coram Rege Salomone contenderent de puero quodam, cuiusnam earum esset filius, iussissetquæ Salomon puerum scindi medium, dimidiumquæ tradi vni, & alterum dimidium alteri, vrgentissimum tunc atque apertum indicium fuit, illam fuisse matrem illius quæ dixit; *date illi infante# viu#*; addente altera: *Neque mihi, neque tibi, sed diuidatur*: meritoque id sibi Salomon omnino persuasit, nullaquæ expectata alia probatione, protulit continuò sententiam, vt illi traderetur, quam adeò vrgens ac violentum indicium veram esse matrem pueri illius indicauit. Indicia itaque ac inductiua, quæ sui magnitudine ac perspicuitate meritò, seclusa omni dubietate, iudicem prudentem omnino persuadent, efficere dicuntur violentam præsumptionem: quoniam quasi violenter iudicem ad credulitatem omnimodamquæ persuasionem pertrahunt.

[sect. 8] Quòd si interrogas, in quo in re proposita differat præsumptio à suspicione. Respondeo, in hoc differre, quòd (sumptis vocabulis vt sumi communiter consueuerunt) latiùs patet præsumptio, quàm suspicio, sola quippe levis aut vehemens præsumptio appellari consuevit suspicio. Dixi, sumptis vocabulis vt sumi communiter consueuerunt: quoniam aliquando violenta etiam præsumptio, quæ sufficit ad sententiam simpliciter ferendam, violenta & certa suspicio nuncupatur, vt constat. c. literis de præsump. Sumpto verò tam latè vocabulo suspicionis, in nullo suspicio ac præsumptio differunt.

[sect. 9] Diuiditur præterea præsumptio rationabilis minimequæ temeraria, latè sumpta, in præsumptionem iuris, & in præsumptionem hominis. Præsumptio iuris est, quæ in iure inuenitur, atque iuxta quam dicitur ius aliquid præsumere; quandoque quidem violenter, quandoque vehementer, seu non modicè, vt habetur c. super eo de testib. & quandoque aliququaliter, seu leuiter. Ex eo enim, quòd Iudæis dicentib. Christo Ioan. 8. *Nónne bene dicimus nos, quia Samaritanus es tu, & dæmonium habes?* Christus solùm responderit: *Ego dæmonium non habeo*; non est vehemens, sed aliququalis, valdequæ debilis præsumptio, quòd consentire in sensu aliquo voluerit se esse Samaritanum: potuerunt enim esse alia, ob quæ Christus ad illud aliud non respondit. Hoc verò tanquæ [[39]] præsumptio levis adducitur in iure c. nónne de præsump. iuxta expositionem beati Greg. in homilia in eum locum.

[sect. 10] Rursus præsumptio iuris subdiuiditur in eam, quæ à iurisperitis appellatur præsumptio iuris & de iure, & in eam, quæ ab eis dicitur præsumptio iuris tantum. Præsumptio iuris & de iure est, quando ius non solùm præsumit aliquid, sed etiæ ob eam præsumptionem statuit aliquid, tanquæ verissimum sit, quod præsumitur ea præsumptione. Eaquæ de causa aduersus eam præsumptionem non admittitur probatio,

sed cum primum constat de re, obqu# aliquid pr#sumitur, fertur sententia circa id, quod ita præsimitur, non admissa probatione in contrarium eius, quod eo modo præsimitur, idq#ue siue ius exprimat, quòd ea probatio non admittatur, siue nihil tale exprimat, vt *Panor.* notat. *c. super eo de præsump. n. 2.* Exempla sunt. *Capite accusatas. §. ille quoque de hæret. lib. 6.* relapsus censetur, & vt talis iubetur puniri, qui post hæresim abiuratam, de qua constat eum in illam incidisse, hæreticos recipit, deducit, visitat, siue associat, aut dona vel munera eis donat vel mittit, seu fauorem eis impendit, qui excusari n# possit: quoniam illa violenter præsumentur ex abiurato iam ante errore prouenire. Alia præsumptio iuris & de iure habetur *c. filii. eod. titu.* aduersus quam ibi præcipitur non admitti probatione#. Item. *c. is qui de sponsalib.* statuitur pro matrimonio esse habendum, quando quis post sponsalia celebrata cum aliqua eam carnaliter cognouit: quoniam pr#sumitur maritali animo ad illam accessisse, additq#ue textus, contra eiusmodi præsumptionem admittendam non esse probatione#. Multa alia exempla sunt in iure. Hoc tame# vltimum locum hodie non habet post concili# Tridentinum, quo est redditum nullum matrimonium aliter celebratum, quàm præsente parrocho, aut alio sacerdote ex facultate parochi aut ordinarii, & duobus aliis testibus. Obserua etiam, quando iura in fauorem aut vtilitatem alicuius inducunt præsumptionem aliquam iuris & de iure, licèt non alias probationes admittant aduersus id, quod ita præsimitur, admittere tamen probationem contrarii eius, quod ita præsimitur, per confessionem eius, in cuius vtilitatem introducta est. Vnde si sponsa illa ante concilium Tridentinum confiteretur, sponsum non accessisse ad ipsam maritali animo, iudicaretur sponsum nec consummasse nec celebrasse matrimonium cum illa eo accessu ad illam. Regula hæc colligitur ex authentica necesse *C. de donat. ante nupt.* ibique doctores illam notant, notat etiam eam *Panor. c. quia plerique de immu. eccles. n. 23.* & aliàs sæpe.

Præsumptio iuris tantum dicitur illa, quæ habetur in iure, nullum tamen decretum statuit iuris in ea fundatum. Vt *c. mandata,* & *c. cum in iuuentute de præsump.* habetur, fuisse aliquem bonum in præteritum, esse præsumptionem, talem quoque esse in præsentì, & talem fore in futurum: nihil tamen in ea præsumptione fundatum statuitur ac præcipitur.

[sect. 11] Præsumptio hominis est, quando iudex in aliqua causa aliquid pro aliquo vel contra aliquem rationabiliter præsimit. Neque enim præsumptiones omnes in iure continentur, sed plurima arbitrio prudentis iudicis relinquuntur. Eiusmodi fuit illa Salomonis præsumptio suprà c#memorata, ob quam Salomon sententiam tulit, cuius illar# duarum mulierum filius esset puer ille, de quo c#tendebatur. Plurima autem præsumenda atque arbitranda iudicum prudentiæ relinqui docetur. *c. si testes. 4. q. 3. & l. 3. ff. de testib.* vbi habetur, iudice# sui animi motum informare debere ex argumentis & testimoniis, quæ rei aptiora esse compererit & vero proximiora, ipsumq#ue melius scire posse, quanta fides adhibenda sit cuique testium spectatis omnibus circumstantiis, quam scriptis doceri possit: neque posse certò definiri, quæ argumenta ad quem modum probandæ cuiusque rei sufficiant: sed id iudicis arbitrio esse committendum spectatis circumstantiis concurrentibus. Hoc ipsum confirmant. *c. in præsentia de renunciat. & c. causam de sent. & re iud.* Quamuis autem certa regula tradi non possit, quid in particulari sufficiat, vt rationabiliter levis præs#ptio concipiatur ac habeatur, & quid vt concipiatur & habeatur vehemens, quid item vt concipiatur & habeatur violenta, sed prudentis arbitrio sit id iudicandum; confert tamen ad id arbitrandum attendere, quid in iure tanquam violenta, vehemens, aut levis præsumptio aliquibus in euentibus habeatur, atque ad eorum normam

ac imitationem cætera definire; itemque attendere ad exempla aliqua, quæ à doctoribus traduntur. Tametsi fortè aliquando in iure, vel in odium delicti, vel in fidei fauorem, aut rei alterius, vt matrimonii, aliquid tanquam violenta præsumptio iuris & de iure in commune bonum statuatur, quod extra eos euentus non est iudicibus imitandum, antequam à re ipsa statuatur ac decernatur. Atque hac de causa, solum quando præsumptio est iuris & de iure, non admittitur probatio in contrarium. Eodem ratione statui non potest certa regula, quæ præsumptio quæue indicia sufficiant ad sententiam absolutè ferendam, puniendumque pœna ordinaria, consuetæve imponi pro eo delicto plenè probato. Itemque quæ indicia ad torturam sufficiant, aut ad iniungendam purgationem, vel ad suspendendum ab officio, aut à beneficio, vsque ad sufficientem à delicto, de quo est præsumptio, purgationem. Præterea quæ indicia semiplenè probent, eo quòd æquipolleat vni testi omni exceptione maiori, & quæ plusquam semiplenè probent, aut sufficiant ad tantam vel tantam pœnam arbitrariam iniungendam. Vnde hæc omnia arbitrio prouidentis pensanda ac iudicanda sunt. [sect. 12] Nonnulla tamen in maiorem horum lucem notando sunt. Primum est, quo grauius est crimen, acerbiorque pœna est puniendum, eo præsumptionem debere esse maiorem ac vrgentiorem, indicia debere esse vehementiora ac apertiora, vt præsumptio violenta censeatur, hoc est, sufficiens ad sententiam de eo crimine ferendam, illudque puniendum pœna ordinaria. Id quod apertè colligitur ex. *c. literas de præsump.* quo in loco Innoc. tertius de quodam valde suspecto de hæresi ait, se propter solam suspicionem, quamuis vehementem, non velle eum de tam graui crimine damnare. Quibus verbis satis innuit, plus requiri ad damnandum de maiori crimine, quàm ad damnandum de minori: idque Panor. ibi notat.

Secundum est, maiorem præsumptionem requiri ad aliquem damnandum criminaliter, pœnamque; illi iniungendam, quàm ad eum damnandum ciuilitè, id alteri adiudicando, de quo inter eos [[40]] est contentio: quare, quod aliquando est sufficiens & violenta præsumptio ad hoc secundum, non est violenta & sufficiens præsumptio ad illud primum. Exemplum est in illa Salomonis præsumptione, ob quam adiudicauit puerum illum, quæ vera erat illius mater: vt enim notant Panor. & alii. *c. afferte de præsump. Caiet. & Sotus art. 3. citato*, præsumptio illa sufficiens fuit ad damnandum ciuilitè eam, quæ non erat vera pueri illius mater, fili alteri adiudicando: non verò fuit sufficiens ad damnandum eam criminaliter pœna ordinaria, qua propter id delictum erat digna: vnde non legimus, Salomone tale pœnam illi inflixisse. Exemplum verò violentæ præsumptionis ad damnandum aliquem pœna capitis est, si euaginato ense sanguineque consperso conspiciatur fugere de loco, in quo relinquitur aliquis interfectus. Imò verò iuxta Panor. *c. tertio loco de probationib. & Bart. l. fur. ff. de furt.* violenta erit præsumptio, si solùm conspiciatur egredi fugiens ense stricto de eo loco. Item violenta præsumptio adulterii, & subinde vt pœna capitis imponatur, est; si quis nudus reperiatur in eodem lecto cum nuda aliena vxore. Atque hæc sunt indicia sufficientia ad condemnationem, de quibus est sermo. l. sciant. C. de prob. Minora verò alia, vt quòd comminatus priùs fuerit aliquis alicui mortem, qui postea reperitur interfectus, quamuis ad torturam sufficiant, aut ad pœnam arbitrariam, & ad vehemente præsumptionem; non tamen sufficiunt ad damnandum pœna ordinaria.

[sect. 14] Tertium est, vnam præsumptionem eneruare aliam, quæ erat in contrarium. Vt præsumptio honestatis naturalis, quæ est inter consanguineos, eneruat præsumptiones, quæ argumeta ac inductiua sunt inter eos copulam interuenisse. Quo fit, vt maior probatio vehementiorque præsumptio (sumpta pro indicio ac inductiuo vnde aliquid

præsumitur) requiratur ad probandum, violentèrve præsumendum, copulam inter consanguineos, quàm ad illam inter alios probandam, violentèrve præsumendam: idque, quod inter alios est violenta præsumptio copulæ, aliquando non erit præsumptio violenta copulæ inter consanguineos. Atque hoc probat. *l. si qui adulterii. C. ad leg. Iul. de adult.* cuius verba sunt: *Si qui adulterii fuerint accusati, & obtenta proximitatis intentata depulerint, per c#memorationem neceßitudinis fidem derogando, dum existimatur non debere credi, quod allegatur, vel non potuisse committi.* Quibus verbis, iunctis sequentibus, satis apertè habetur, consanguineos, qui de eo crimine accusantur, sæpe ex ea circumstantia à crimine absolui, quando ea circumstantia seclusa conde#narentur, quia id esset violenta præsumptio seclusa ea circumstantia. Probat etiam *l. eum qui. C. de Epist. & cler.* illis verbis: *Hac tant# eis (clericis scilicet) facultate concessa, vt matres, filias, atque germanas intra domorum suarum septa contineant. In his enim nihil sæui criminis existimari, fædus naturale (id est, consanguinitatis vinculum) permittit.* Idem validè confirmant. *c. cùm in iuuentute de præsump. & c. penul. de cohabit. cler. & mulie.* & affirmat communis doctorum sententia, quam *Ant. Gom. l. 80. Tauri, n. 16.* refert ac sequitur. Inde verò n. 17 mouet dubium, num si consanguinei nudus cum nuda in eodem lecto reperiantur, censeatur ea violenta præsumptio copulæ inter eos, ita vt sufficienter probata censeatur, possintque de intestu d#nari. Et licèt quosdam referat, qui id negant, ducti iuribus citatis, asserentes, quamuis præsumptio illa viole#ta sit copulæ inter extraneos, iuxta. *c. literis de præsumptionibus;* non tamen esse violentam copulæ inter consanguineos: ipse nihilominus cum Panor. Fel. & aliis violentam esse asserit, etiam inter consanguineos, excepto, si ascendentes & descende#tes sint. Idem ego intelligere# inter collaterales in primo c#sanguinitatis gradu, vt si frater & soror reperiantur in eodem lecto nudus cum nuda: quoniam *l. cum qui. C. de Epis. & Cler.* etiam collaterales in primo gradu commemorat, paresq#ue quoad eam suspicione# eos facit cum ascendentibus & descende#tibus: & quoniam natura ipsa rei docet, eum consanguinitatis gradum, etiam in eo euentu, mult# eneruare præsumptionem, quando simul non adsunt alia vrgentia indicia, quæ illud indicium, in extraneis violentum, corroborent. Excipit eti# *Ant. Gom.* alios consanguineos & affines, si non secretò & occultè in latebrisq#ue & horis ad id quæsitis nudus cum nuda in eodem lecto reperi#tur: nam caput literis citatum de affinibus loquitur, & quando in latebris locisq#ue & horis ad id accommodatis nudus cum nuda in eodem lecto reperiantur, pronunciatq#ue eam præsumptione# viole#tam, & sufficiente# ad diuortium inter marit# & vxorem eo modo repertam cum consanguineo mariti. Ego verò non adeò id extende#d# censeo, qu#do non aliæ circumstantiæ, vnà cum consanguinitate aut affinitate, adessent, quæ eneruarent ex parte eam præsumptione#: quoniam quando sola c#sanguinitas aut affinitas in tertio aut in quarto gradu interueniret, imò & in secundo, parum admod# eneruaret adeò veheme#te# violent#q#; pr#sumptione#. Quòd autem masculi extranei nudi reperiantur in eodem lecto, bene *Ant. Gom.* subiungit non esse violentam præsumptionem copulæ sodomiticæ inter ipsos, quin neque leuis præsumptio erit, nisi adsint indicia alia, quæ suspicionem augeant.

[sect. 15] Quartum est, indicia se inuice# adiuuare: indeq#ue emanasse regulam illam iurisperitor#; *singula, quæ non prosunt*, (id est, quæ non sufficiunt) *collecta iuuant;* intellige, vel ad integram probationem, vel ad semiplenam, vel ad plus quàm semiplenam.

[sect. 16] Quintum denique est, sicut suprà dictum est, dari latitudine# in suspicione, opinione, ac credulitate: ita in re proposita esse dice#d#, dari latitudine# in leui

præsumptione, in vehementi, & in violenta. Quo fit, vt sicut intra limites levis præsumptionis esse potest vna præsumptio levis maior, quàm alia; & intra limites vehementis potest vna præsumptio vehemens esse maior, quàm alia, ita intra limites præsumptionis violentæ, esse potest vna præsumptio violenta maior, quàm alia.

His omnibus ita circa forum externum iudiciumq#; publicum explanatis, quæ licèt ad sequentem quintum de iustitia tractatum magis quàm ad hunc quartum attinerent, idcirco tamen hoc loco inserta sunt, quoniam inde quiuis in iudicio priuato, suspicione priuata, atque in priuata dubietate de delicto, aut existimatione de re alia, quæ alterius famam minuit, meliùs conijcere ac dijudicare poterit, quando temeritas interuenerit, quando non item, vnde pendet cognitio, n# in ea existimatione culpa interuenerit, an non: quoniam si temeritas adfuit, culpa procul dubio interuenit, eo maior aut minor, quo temeritas maior aut minor fuit: si verò temeritas non ad-[[41]]fuit, nulla sanè interuenit culpa, saltem qua iniuria illata ei sit, de quo ita est existimatum: his, inquam, ita circa forum exterius iudiciumq#ue publicum explanatis, accedamus cum theologis ad iudicium priuatum.

[sect. 17] Vno è tribus modis potest se quis habere ex parte intellectus, concurrente consensu, aut imperio voluntatis, in existimando de aliquo, quod famæ illius præiudicet. Primò, dubitando de bonitate, aut de aliqua alia bona qualitate illius, vt num peccatum commiserit, animùmve habeat illud committendi, num labem habeat, quæ maculet genus illius, aut dubitando de alia re simili, neutri parti contrarietatis aut contradictionis assentiendo, sed dubitatiuè se habendo, siue adsit inclinatio aliqua ex parte intellectus in partem alteram, absque consensu in illam, idq#ue ob inductiua, quæ in eam partem sollicitent atque inclinent intellectum, siue nulla talis adsit inclinatio intellectus in vnam partem magis, quam in aliam. Quamuis autem in eiusmodi dubio actus aliquis intellectus cernatur, in quo eo modo dubitans differt, non solùm ab eo, qui nihil de eo proximo cogitat, sed etiam ab eo, qui oblata sibi cogitatione circa eam qualitatem proximi suspendit omnino actum, etiam dubitationis deliberatæ aut voluntariæ circa illum, vel expellit eam cogitationem: quia tamen in eo dubio nullus assensus intellectus in partem alteram interuenit, sanè id dubium limites non ingreditur iudicii, siue temerarii, siue non temerarii. Solet verò eiusmodi actus, quando adest inclinatio intellectus in partem deteriore, sine consensu tamen, appellari suspicio, cum hoc tamen addito quasi diminvente, ne fortè commiserit tale peccatum, aut ne fortè talem labem in genere suo habeat, &c.

[sect. 18] Secundò potest quis ita esse affectus, vt assentiatur alteri parti, non tamen firmiter, sed cum hæsitatione ac vacillatione, dubioque admixto, qualis assensus his verbis exprimitur, videtur commisisse tale peccatum, sed res non est omnino explorata intra limites opinionis, sed est ex parte dubia. Atque eiusmodi actus appellatur suspicio simpliciter sine addito diminvente, & est medius actus inter dubium, de quo proximè sumus loquuti, & inter iudicium adhæsióemve omnino alteri parti sine dubio admixto, tametsi opinione & credulitate humana, cui ex natura assensus ac cognitionis non repugnat subesse falsum: id quod quiuis prudens & doctus, etiam si assensum eliciat opinione & credulitate humana omnino determinata sine vacillatione, hæsitatione, seu dubio admixto ex parte ipsius ita assentientis, facilè confitebitur ex natura talis assensus, quo ita rem sibi omnino sine hæsitatione admixta persuadet, non repugnare subesse illi falsum. Hinc quando *Caiet. 2. 2. q. 60. art. 3.* ad secundum gradum explicatum ait pertinere illum, qui assentitur quidem ac iudicat aliquid sinistrum de proximo suo, non tamen ita firmiter, quin si se ipsum tunc interrogaret, an crederet existimationem suam

fortè esse falsam, responderet, simul se credere posse esse falsam, est distinguendum. Quoniam si id quidem responderet, quoniam non firmiter adhæret, sed cum vacillatione & hæsitatione, verum sanè affirmat Caietanus: si verò id responderet, quia videt, opinionem & credulitatem humanam, estò determinata ac sine hæsitatione in dubio admixto concepta ac formata sit, esse talem, cui non repugnat subesse falsum, falliq#ue ita opinantem ac crede#tem, falsum profectò Caietanus affirmat: quoniam tunc id verè est iudicium plenum, à suspitione distinctum, eoq#ue magis temerarium de re sinistra ita absolutè & sine dubitatione admixta ex parte illud elicentis formatum, quo debilioribus indiciis formatum est, ob quorum debilitatem, si reflectat supra se ipsum, seq#ue interroget, num credat eam suam existimationem falsam fortè esse, facilè respondebit, simul se credere posse esse falsam, longè procul dubio faciliùs, quàm qui sufficientibus indiciis idem iudicium sine vlla temeritate formaret. Circa hunc secundum modum existimandi, quo quis potest esse affectus, quiq#ue suspicio sine addito diminvente dicitur, obserua. Quòd cùm latitudinem, vt suprà dictum est, habeat, possitq#ue plus aut minus de hæsitatione ac dubio habere admixtum, si multum de hæsitatione ac dubio admixtum habeat, dicitur suspicio levis: si verò parum de hæsitatione ac dubio habeat admixtum, dicitur suspicio vehemens. Vtraque autem suspicio su# etiam habet latitudinem, vt suprà etiam dictum est. Et levis esse potest magis aut minùs levis, & veheme#s esse potest magis aut minùs vehemens, prout vnaquæq; intra suos limites plus aut minushabuerit de hæsitatione ac dubio admixtum.

[sect. 19] Tertiò potest quis ita esse affectus, vt sine hæsitatione, vacillatione, dubiòve admixto, credulitate plena ex parte assentientis alteri parti assentiatur, credens ita omnino habere. Atque hæc est, quæ appellatur iudicium distinctum à dubio & à suspitione, etiam vehementi.

Illud dicendum est vniuersim circa hos tres modos, quibus aliquis ex parte intellectus, concurrente assensu aut imperio voluntatis, potest esse affectus in existimatione de re aliqua, qu# famæ alicuius existimationivé, quæ de illo haberi debet, præiudicet. Tunc in vnoquoque eorum esse temeritatem, atque adeò iniuriam proximi lethalem aut venialem, quando actus cuiusuis horum trium graduum elicitur sine sufficientibus ad eam indiciis: quando verò ex sufficientibus indiciis seu inductiuis ad id de eo concipiendum elicitur, tunc vt nulla in eo cernitur temeritas, sic nulla in eo formando ac eliciendo fit ei proximo iniuria. Maiora autem requiruntur indicia ac inductiua ad non temere iudicandum aliquid sinistrum de proximo aliquo, quàm ad non temere suspicandum illud idem de illo, & maiora ad id non temere de illo suspicandum, quàm ad non temere dubitandum illud idem de eo. Quæ autem in vnoquoque euentu sufficiant ad non temere eliciendum aliquem illorum actuum, statui non potest certa regula, sed prudentis arbitrio est id relinquendum. Tametsi non adiuuent parum ad id meliùs statuendum ac censendum, quæ hactenus dicta sunt. Illud tamen est admonendum, minores probationes minoraq#ue indicia ac inductiua sufficere ad non temere iudicandum aliquid iudicio priuato, quàm ad non temere iudicandum illud idem iudicio publico. Si enim vir vnus, de quo nulla ratione esset verisimile eum mentiri, mihi narraret, se vidisse aliquos adulterantes, aut aliud flagitium illos commisisse, idq#ue narraret, vel animo, vt per me meliùs corrigerentur, vel [[42]] fortè leuitate sua mihi & aliis id manifestaret, sanè temeritas nulla esset id credere, neque qui id ita crederet, vllam iniuriam ei faceret, imò potiùs iniuriam faceret viro illi fide digno, si crederet illum falsum narrare, nihil impediante, quòd cerneret, malè illum facere id ita narrando. Id tamen testimonium, etiam testis omni exceptione maioris, &

iuramento confirmati, atque in iudicio publica autoritate susceptum, sufficiens non esset ad sinè temeritate iudicium publicum ea de re ferendum, damnandumque illum, de quo id esset testificatum. Ratio autem est, quoniam sicut plus requiritur ad damnandum aliquem criminaliter, quàm ad damnandum ea de causa illum ciuilitè, & plus ad damnandum cum de maiori crimine, vt supra explanatum, c#probatumque fuit: sic plus requiritur ad sententiam publicam, iudiciũmve publicum, maximè quando in eo agitur de damno illi reo exterius ea de causa inferendo, quàm requiratur ad iudicium priuatum internum.

Iudicium temerarium an culpa lethalis sit. Et num etiam in suspicione & dubio temerariis, lethalis culpa aliqu#do interueniat. Disp. 16.

SVMMARIVM.

- 1 . *IS qui in re graui, & cum sufficienti deliberatione voluntatis temere dubitat circa sinistrum quid de proximo, idque non firmiter, sed vacillanter, non peccat lethaliter, sed is qui firmiter iudicat, sine vlla hæitatione.*
- 2 . *Iudicium temerarium, de re quæ proximi famæ præiudicat, ex suo genere est culpa lethalis.*
- 3 . *Vt iudicium temerarium peccatum mortale sit tria requiruntur.*
- 4 . *Primò vt sit voluntatis actus planè deliberatus.*
- 5 . *Secundò vt sit in re graui, quæ tantum præiudicet famæ eius, vt id ad lethalem culpam in materia iustitiæ sufficiat.*
- 6 . *Tertiò, vt tanta interueniat temeritas in eo iudicio firmando, ac eliciendo, quæ prudentis arbitrio ad culpam sufficiat lethalem. Illa temeritas tripliciter accidit.*
- 7 . *Aliud est iudicare probabilitatem quæ est ex indiciis, aliud est iudicare aliquem id fecisse, aut velle facere.*
- 8 . *Quando iudicium temerarium est circa re#, quam non temere quis iudicat inesse alicui, licèt temere iudicet illam in se esse culpam lethalem, aut aliquid aliud infamans, cùm tamen ex ignorantia erret, non est culpa lethalis.*
- 9 . *Ob magnitudinem indiciorum & inductiuorum ad id credendum aliquando tam parum temeritatis est in aliquo iudicio temerario, vt licèt sit de re graui, ad culpam non pertingat lethalem, sed solùm sit culpa venialis.*
- 10 . *Suspicio dere graui, licèt aliqua in eo interueniat temeritas non est culpa lethalis: esse tamen aliquando potest.*
- 11 . *Dubitatio de aliquo circa aliquod sinistrum, eti#si temeritas ad sit, quando ad limites suspicionis non pertingit, regulariter non est culpa lethalis.*
- 12 . *Quæ nam sit dubitatio de qua hic agitur.*
- 13 . *Examinatio bonitatis alicuius personæ bono fine, nullum est peccatum.*

[sect. 1] *Caiet. 2. 2. q. 60. art. 3. in summa verb.* iudicium temerarium, & verb. suspicio, vniuersim affirmat, neque eum, qui in re graui & cum sufficienti deliberatione ac consensu voluntatis, leuibus atque in sufficentibus ad id indiciis ac motiuis, ac proinde temere, dubitat circa sinistrum aliquid de aliquo, aut id iudicat, cæterum non firmiter, sed cum hæsitatione, vacillatione, seu dubio admixto, peccare lethaliter, sed solum eum, qui firmiter, hoc est, sinè hæsitatione admixta, id iudicat, peccare lethaliter. Addit Caiet. (& in eo *Sotus 3. de iust. q. 4. art. 3.* etiam consentit) *Diuus Thomam* in eo articulo 3. nomine eius, qui leuibus indiciis de bonitate alicuius dubitat (quod *Diuus Thomas* veniale esse affirmat, pertinereque ad tentationem humanam, sinè qua hæc vita non ducitur) comprehendere, non solum eum, qui ita dubitat, vt nullum assensum eliciat, sed etiam eum, qui quamuis assensum eliciat, non tamen ita firmum eum elicit, quin admixtam habeat hæsitationem. Qui assensus, ait *Sotus*, suspicio nuncupatur: id quod satis constat ex dictis disputatione præcedente. Confirmant verò *Sotus* & *Caiet. Diuum Thomam*, nomine eius, qui leuibus indiciis de bonitate alicuius dubitat, vtrumque illorum comprehendisse: quoniam explicando statim iudicium temerarium, quod de re graui ait esse culpam lethalem, esse dicit, quando quis pro certo æstimat malitiam alterius ex leuibus indicis. Cui sententiæ concinit glossa in illud. 1. ad Corint. 4. *Nolite ante tempus iudicare*, quæ est *Aug. tract. 90. in Ioan.* quam *Diuus Thomas* in confirmationem suæ sententiæ citat, & sic habet. *Si suspensiones vitare non possumus, quia homines sumus, iudicia tamen, id est, definitiuas firmas sententias continere debemus.* Hæc glossa illa. Cum *Caietano* consentire videtur *Nauar. in Manu. c. 18. n. 9.* Alii verò aliter interpretantur *Diuum Thomam*, censentque in suspicione & dubio de re graui interuenire culpam, lethalem cum quibus ex parte consentiunt *Sotus* vbi supra, & *Victoria* in *Commentariis* manuscriptis in eundem *Diui Thomæ* articulum.

[sect. 2] Quid de hac re sentiamus, sequentes conclusiones aperient. Prima conclusio. Iudicium temerarium de re famæ, existimationisve, quæ de proximo haberi debet, præiudicante: ex suo genere est culpa lethalis. Conclusio hæc est *Diui Thomæ* art. 3. citato, & communis doctorum. Probatur, quoniam fama, bonaque existimatio in mentibus aliorum inter bona nostra computatur altioris ordinis ac valoris, quàm sint bona externa: ergo qui temerariè ex leuibus, minimeque sufficientibus indiciis ac inductiuis sinistrè de aliquo iudicat, contra iustitiam peccat, iniuriamque illi facit in re, quàm iure optimo plus æstimat, quàm externa bona: cum ergo peccatum contra iustitiam ex suo genere sit culpa lethalis; præiudicareque proximo per iudicium temerarium in bono famæ existimationisve, quod de illo habere debebat, grauius ex se & ex sua natura sit, quam illi præiudicare in bonis illius externis, meritoque is, cui ita præiudicatur, grauius illud ferat, plusque æstimet, quàm si in externis bonis esset ei præiudicatum; consequens profectò est, vt iudicium temerarium ex suo genere culpa sit lethalis. Item, qui falsum testimonium alteri dicit de re præiudicante bonæ existimationi alicuius, aut peccatum occultum illius alteri **[[43]]** detegit, lethaliter peccat ex omnium sententia, quatenus iniusta causa est, vt is, qui id audit, sinistrè concipiat de eo, de quo id dicitur, fama seu existimatio illius apud eum lædatur, etiam si periculum non sit notitiam illam diffundendam esse ad aliquem alium: sed non minùs iniuriam quis alteri facit in eo, quòd ipse temere de eo id malum iudicet & concipiat, quàm in eo, quòd detegendo crimen secretum illius, aut falsum testimonium de illo dicendo in causa sit, quòd alter similem existimationem de illo concipiat: ergo iudicium temerarium culpa est ex suo genere lethalis, Item, qui temerè

de aliquo iudicat, illum sinè iusta causa apud se contemnit, vel certè eo ipso se exponit periculo temere atque iniustè illum contemnendi, ac iudicandi eum indign# muneribus, beneficiis, ac dignitatibus: ergo iudicium temerarium ex suo genere culpa est lethalis. Confirmatur ex illo Matt. 7. & Lucæ 6. *Nolite iudicare* (temere scilicet iudicio interno, aut etiam externo ore vltèrius prolato) & *non iudicabimini* (iudicio videlicet condemnatorio ob eam culpam. Vnde statim subiungitur) *Nolite condemnare* (temere ac iniustè) & *non condemnabimini* (pæna videlicet iusta ob id delict#) *in quo enim iudicio iudicaueritis* (id est, pro qualitate iudicii, quo iniquè proximos vestros iudicaueritis) *iudicabimini* (pæna competenti vobis ea de causa imposita) *Et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis*. Vnde continuò addit, expedire magis, vt vnusquisque proprios defectus consideret, eosq#ue corrigere ac deplorare studeat, vt ab eis purgetur ac mundetur, quàm alienos inquirere ac iudicare: indignumq#ue esse, vt quis, neglectis maioribus suis delictis in minoribus alienis inquirendis ac iudicandis se occupet, etiam si obtendat, se id efficere gratia illos corrigendi: minusq#ue aptum esse ad syncere inspiciendos minores alienos defectus, eosq#ue corrigendos, qui maioribus est affectus, eosq#ue corrigere non curat: sic enim addit, *Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, & trabem in oculo tuo non vides? Aut quomodo dicis fratri tuo; frater, sinè ejiciam festucam de oculo tuo, & ecce trabes est in oculo tuo? Hipocrita ejice primum trabem de oculo tuo, & tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui*. Et Iacobus Epistola sua canonica. c. 4. c# detractio, quæ ex suo genere culpa est lethalis, coniungit temerarium iudicium, dicens: *Nolite detrudere alterutrum fratres mei. Qui detrahit fratri, aut qui iudicat fratrem suum detrahit legi*, deficiendo scilicet ab impletione illius seque subtrahendo ab obseruatione illius. Addit, & *iudicat legem*, suum scilicet iudicium præferendo iudicio & mandato legis, quæ non temere iudicare cum præiudicio famæ proximi præcipit.

[sect. 3] Secunda conclusio. Vt temerarium iudicium peccatum sit lethale, tria necessaria sunt simul concurrant. Primum, vt concurrat voluntatis actus plenè deliberatus, quantum in quauis alia materia sufficere solet ad culpam lethalem. Secundum, vt sit de re graui, quæ tantum præiudicet famæ eius, de quo tale iudicium habetur, vt id ad lethalem culpam in materia de iustitia ac iniuria sufficiat. Et tertium, vt interueniat temeritas tanta in eo iudicio formando ac elicie#do, quæ prude#tis arbitrio ad culpam sufficiat lethale#.

[sect. 4] Quod attinet ad primum ex his tribus necessariis, vt temerarium iudicium culpa sit lethalis, satis sunt, quæ diximus Disp. 13. vbi copiosè explicauimus, quando iudicium peragatur solo intellectu non interueniente consensu voluntatis, & quando consensus voluntatis censi debet non plenè deliberatus, atque adeò quando iudicium temerarium censendum sit carere culpa lethali ex eo, quòd ad illud non concurrat actus voluntatis plenè deliberatus.

[sect. 5] Quòd verò ad secundum attinet, vt scilicet sit de re graui, quæ tantum præiudicet famæ eius, de quo tale iudicium habetur, vt id ad lethale# culpam in materia iustitiæ ac iniuriæ sufficiat; multi hanc regulam tradunt, quòd quando aliquis temere de proximo suo iudicat id, quod in eo proximo esset culpa lethalis, tunc id temerari# iudicium sit culpa lethalis: quando verò aliquid aliud temere de proximo suo iudicat, tunc id iudicium non sit culpa lethalis. Probè verò *Sotus art. 3. citato*, post Victoriam, & multi alii post illos censent eam regulam non esse vniuersim veram. Primò, quoniam si de iuvene amoribus in honestis dedito, aut de aliquo alio, qui parum curet se existimari amoribus inhonestis deditum, aliquis temere iudicet, illum sinistra intentione muliere#

aliquam aspicere, aut ad se eam afficere curare, sane tale iudicium temerarium, hoc est, sinè sufficientibus tunc indiciis deliberatè conceptum, n# erit culpa lethalis: quoniam modica aut nulla iniuria eo illi infertur. Atque idem censendum est de iudicio temerario, quo quis iudicaret de aliquo, ipsum velle digladiari cum alio, aut velle sumere de illo vindictam, aut aliquod aliud crimen, quando is nihil curaret, aut non multum ægre ferret, talem de ipso haberi existimationem. Idem esset de eo, qui famam omnino perditam haberet quo ad aliquod vitium, in quod sæpè incidisset, & à quo non esset emendatus, si de illo temerariè iudicaretur, commisisse actum alium eius vitii, vel velle illum c#mittere, estò ille peroptaret, non talem de ipso haberi existimatione#: quoniam adeò infamato de eo vitio, parum nocet quo ad existimatione# de illo circa id vitium ac contrariam virtutem, existimatio temeraria, quòd vnum aliud peccatum eiusdem speciei etiam c#miserit. Quo ad peccata etiam venialia, quæ c#siderato statu, & existimatione sanctitatis, qu# de illo habetur, multum detraherent de existimatione illius, & non leuiter illius famam denigrarent, ita vt meritò ille ægrius ferret, tale# de ipso haberi existimatione#, quam si iactura iniusta in bonis ipsius externis fieret, qu# ad culpam sufficeret lethale#, verisimile satis est, iudicium temerarium quo ad illum, quòd in ea incideret peccata, aut detractio de illo, quòd ea c#miserit peccata, culpam esse lethale#, ob notabile detrime#t#, quod ea via famæ & existimationi, quæ de eo haberi debet, inferretur; vt si de illo temere existimaretur, aut detrah eretur, mendace# esse, vel inte#perat# valde esse in cibo & potu, aut aliis culpis venialibus esse deditum, quæ notabiliter, attenta qualitate status, & existimationis, quæ de illo habetur, denigrarent famam ac existimatione# illius. De eo, qui temere iudicaret, natum honesto loco, esse de genere hebr#or# aut saracenorum, quidam dicunt, id culpam non esse lethale#: quoniam, inquiunt, apud Deum, & apud rectè sentie#tes, id infame non est, cùm in eo nulla ipsius interuenerit culpa. Fatentur verò detractatione#, qua id alteri significetur, esse culpam lethale#. Non tamen video, cur esse causam [[44]] iniustam, quòd alius de illo habeat eam existimationem de re, quæ nulla est culpa ita infamati, neque apud Deum & homines rectè sentientes vlla est infamia, culpa sit lethalis: & non sit culpa lethalis habere temere & iniustè eam existimatione# ac iudicium de illo; cùm ille, de quo temere id iudicatur, non minùs ægre ferat haberi id iudicium & existimationem de ipso ab eo, qui id temere iudicat, quàm ab alio, cui id detractatione sit significatum: & cùm non minùs ea de causa ipsum interiùs, in suaq#ue reputatione, ipsum contemnet ea de causa, qui id temere de ipso iudicat, qu# is, cui detractatione id significatum sit. Quare tale iudicium temerarium de ea aut de alia simili re grauem iniuriam cum Soto vbi suprà & c# aliisquo ad honorem & famam huius seculi reputo, quam ægriùs quisque ferret, quàm si tanta læsio in bonis externis esset ei facta, quæ sufficeret ad culpam lethalem, aut quam si temere de ipso iudicaretur ipsum incidisse in culpam aliquam lethalem; ac proinde lethalem culpam in eo iudicio, si valde sit temerarium, interuenire existimo. Nulla ergo melior regula statui potest ad iudicandum, quando iudicium temerarium ad culpam lethale# ex eo pertingat, quòd sit de re graui, quàm attendere, num inde tanta iniuria ac læsio in fama & existimatione illius sequatur, quæ prudentis arbitrio ad culpam pertingat lethale#.

Ex dictis colligo, si quis in re graui temere iudicaret, aliquem indeterminatè commisisse aut committere velle aliquod delictum, nullum in particulari hominem concipiendo ac designando, non peccare lethaliter: quoniam nulli in particulari faceret iniuriam. Nisi fortè id iudicaret de religioso alicuius monasterii in particulari, ita quòd iudicium illud

in contemptum & peruersam existimationem religiosorum illius monasterii aut religionis redundaret.

Colligo deinde, si quis in re graui temere iudicaret de aliquo determinato in singulari, quæ à longè videret, aut de nocte inueniret, neque e# agnosceret, neque agniturus esset, quis ille esset, non peccare lethaliter. Quoniam modicam illi iniuriam ac læsionem in sua fama id ei efficeret, nullusq#ue ægre notabiliter ferret, talem de ipso haberi sinistram existimationem. Hæc de secundo eorum, quæ necessaria sunt, vt iudicium temerarium de aliquo culpa sit lethalis.

[sect. 6] Quod verò attinet ad tertium, nempe vt tanta interueniat temeritas in eo iudicio formando ac eliciendo, quæ prudentis arbitrio ad culpam sufficiat lethalem, obseruat *d. Thomas art. 3.* citato, triplici ex capite euenire interdum solere, quòd quis temere de proximo suo aliquid iudicet. Interdum enim euenit ex parte iudicantis, qui qualis ipse est, tales alios iudicat, ex sua conscientia alios æstimans ac dimetiens, iuxta illud Ecclesiastici 10: *In via stultus ambulans, cùm ipse sit insipiens, omnes stultos æstimat.* Interdum verò prouenit ex prauo affectu ad eum proximum, puta ex odio, inuidia, aut alio simili affectu ad illum. Voluntas quippe vim magnam habet ad flectendum intellectum, iudiciumq#ue rationis peruertendum: ea#ue de causa, qui prauè ad ali# est affectus, facilè leuibus indiciis malum de illo suspicatur ac iudicat. Interdum etiam prouenit ex longa experientia. Qua ratione *Arist. 2. Reth. c. 13.* ait, senes esse multum suspiciosos, eo quòd multoties experti sint aliorum defectus (tametsi alias etiam rationes coadiuuantes reddat, cur suspiciosi sint.) Et quidem quando temeraria susspicio aut iudicium temerarium ex aliqua duar# priorum causarum euenit, plus culpæ, c#teris paribus, habet, quam quando ex tertia causa prouenit, quatenus experientia, quòd cum paruis indiciis, quin & sine illis, deprehendi id malum solet: ea enim experientia conducit ad temeritatem ex parte excusandam.

[sect. 7] Obseruandum deinde est, aliud esse iudicare probabilitatem ac verisimilitudinem, quæ est ex indiciis, vt aliquis sinistrum quid fecerit, aut efficere velit, aut vt labes aliqua in eo sit; & aliud iudicare id fecisse, aut velle facere, vel in eo esse talem labem ac defect#: quando enim indicia sufficientia non sunt ad absolutè aliquid horum iudic#dum; sunt tamen talia, vt prudentis arbitrio verisimile ac probabile id efficiant, tunc nulla est temeritas iudicare verisimilitudinem ac probabilitate#, quæ iuxta ea indicia est, vt id sit. Quare non solùm ad sufficientem cautelam, & ad subueniend# malis, fas est iudicare eam probabilitatem, vt Disp. 14 explanatum copiosè fuit; sed etiam absque vlla temeritate idem iudicat quic#q; alius, qui sine tali bono fine id iudicat, & absque vlla iniuria eius id facit, de quo id iudicatur: quip. pe cùm non plus iudicetur verisimilitudinis & probabilitatis, quàm sufficienter ea indicia atque inductiua persuadeant.

[sect. 8] Illud præterea est obseruandum cum *Calet. 2. 2. q. 60. art. 4.* & cum plerisque aliis, quando iudici# temerarium est circa rem, quam non temere quis iudicat inesse alicui, licèt temere iudicet illam in se esse culpam lethale#, aut aliquid aliud infam#s, cùm tamen ex ignorantia erret, taleq#ue id in se non sit, regulariter non esse culpam lethale#. Vt si quis, arbitratus ex sua ignorantia imprecari malum iumento culpam esse lethalem, cernensq#ue aliquem iumento malum imprecari, iudicet illum peccasse lethaliter. tale temerarium iudicium n# esse culpa lethalis: quoniam id non cedit in grauem iniuriam eius, de quo ea de causa existimat is peccasse illum lethaliter: cùm illius ignorantiae id

imputetur, facileque quiuis contemnat ex ea ignorantia aliquem arbitratum esse, ipsum peccasse lethaliter.

[sect. 9] Illud denique est obseruandum, cùm peccatum lethale in iudicio temerario expendendum sit ex quantitate iniuriæ, quæ proximo fit, id temere de ipso iudicando: & quo minora ad id iudicandum sunt indicia, eo plus temeritatis & iniuriæ sit sinistrum aliquid de eo iudicare; quo verò maiora indicia ad id iudicandum sunt, eo minùs temeritatis & iniuriæ in eo iudicio sit: consequens profectò esse, vt aliquando ob magnitudinem indiciorum ac inductiuorum ad id credendum tam parum temeritatis sit in aliquo iudicio temerario, vt licèt sit de re graui, ad culpam non pertingat lethalem, sed solùm sit culpa venialis: qua de causa rectè Sotus affirmauit, aliquando non posse certo definiri, an iudicium aliquod temerarium culpa sit lethalis, an verò solùm venialis. Id verò multo magis habebit locum in suspicione, estò in illa aliquid temeritatis interueniat.

[sect. 10] Tertia conclusio. Suspicio de re graui, licèt aliqua in ea interueniat temeritas, regulariter non est culpa lethalis: esse tamen potest de re adeò [[45]] graui, & tanta in ea interuenire poterit temeritas, vt sit culpa lethalis. Prior pars est glossæ ex Aug. desumptæ tractatu 90 in Ioan. supraque relatæ, & diui Thomæ art. 3. citato, qui regulariter sunt intelligendi, in eamque consentiunt Caiét. & Sotus locis citatis. Probari autem potest. Quoniam in primis, si vel nulla ratione sit voluntaria seu libera, vt in suspicione longè faciliùs potest euenire liberam non esse, quàm in iudicio, tunc neque culpa erit venialis, estò materia valde sit grauis: quoniam sine libertate esse non possit ratio peccati, etiam venialis. Si item nulla in ea interueniat temeritas, quia non maior est suspicio, quam indicia ac inductiua id suadeant, tunc nulla iniuria in ea fit proximo, vt de iudicio, in quo nulla interueniat temeritas, dictum est, ac proinde nullum peccatum contra iustitiam, etiam veniale, in ea interueniet, estò plenè deliberata sit, & de re graui. Quòd si vtiliter, fineque aliquo honesto, iuxta ea quæ Disp. 14 dicta sunt, ea suspicio eliciatur, tunc opus erit honestum, & nec veniale peccatum in ea interueniet: fi autem vtilitate & fine honesto careat, ad summum esse poterit culpa venialis, tanquam otiosum minimeque vtile opus. Porrò si non plus quis suspicetur, quàm iuxta quantitatem probabilitatis, quæ prudentis arbitrio sit, attentis indiciis ac inductiuis, iuxta ea quæ suprà dicta, sunt nulla erit temeritas in ea suspicione: si verò plus vehementiùsve suspicetur, tunc temeritas erit iuxta augmentum solùm maioris suspicionis, quàm pro quantitate indiciorum ac inductiuorum æquum sit id suspicari. Deinde verò suspensionem, etiam si interueniat aliqua temeritas, quia maior est suspicio, quàm indicia meritò persuadeant, & etiam si de re sit graui, (nam de re prudentis arbitrio non graui dictum est iudicium temerarium non esse culpam lethalem, & multo minùs suspicio erit culpa lethalis) atque etiam si interueniat libertas, regulariter non esse culpam lethalem, pro batur. Quoniam licèt de iudicio temerario de re graui, interueniente plena deliberatione, & magna temeritate, attenta qualitate indiciorum, ostensum sit esse culpam lethalem; non tamen cernitur tanta iniuria proximi in vno duntaxat tali iudicio interno priuato, vt non posset facillè aliquis dubitare, num tanta iniuria eo fiat, quæ ad culpam lethalem sufficiat: cùm ergo in suspicione, cæteris omnibus paribus, maximè si non sit adeò vehemens, vt ferè nihil de dubio admixta habeat, vt regulariter esse non solet, ex vna parte sit longè maior iniuria proximi, quam in iudicio temerario; & ex alia minùs libertas esse soleat in illa, quam in iudicio plenè deliberato; eo quòd faciliùs & violentiùs rapi soleat intellectus ac voluntas ad suspicandum ex indiciis, quàm ad determinatè iudicandum; & quando in

illa temeritas interuenit, esse soleat modica, quoad excessum, c#paratione quantitatis suspicionis, quam absque iniuria proximi poterat idem suspicans formare pro qualitate & quantitate indiciorum, c#sequens profectò est, vt regulariter suspicio de re graui, eti# si in ea temeritas aliqua interueniat, non sit culpa lethalis: præsertim cum de iudicio temerario de re graui dictum sit, aliquando non pertingere ad culpam lethale# propter modicam temeritatem, quæ in illo interuenit. Vnde in praxi confessionum n# est ratio habenda suspicionum, quasi in illis culpa interueniat lethalis, quando non sunt de re admod# graui, atque tunc cum indiciis admodum leuibus, nisi quis in baratrum scrupulorum incidere velit, perturbareq#ue pænitentes, iugumq#ue c#fession# plus iusto reddere graue sibi ac pænite#tibus: præsertim cum quando suspensiones admodum sunt vehementes, quæ modicum dubium habeant admixtum, pænitentes distinguere nesciant illas à iudiciis temerariis, atque pro iudiciis temerariis illas soleant confiteri, vixq#ue confessarii examin#do pænitentes discernere possint, num suspensiones vehementissimè sint, an potiùs iudicia temeraria. Quòd si doctus aliquis confiteatur, qui iudici# à vehementi suspicione discernat, ipse id aperiet, atque fortasse sub dubio confitebitur, n# suspicatus id tantum vehementer fuerit, an deuenerit ad iudicium temerarium. Adde sæpe non esse tantam temeritate#, etiam in veheme#tissima suspicione, quæ ad culpam sufficiat lethalem: eo quòd vehementia indiciorum, quæ id vehementer suspicari efficiunt, aufert multum de temeritate eius vehementis suspicionis.

Posterior verò conclusionis pars, esse scilicet posse suspicionem de re adeò graui, & in ea posse interuenire t#t# temeritate#, vt sit culpa lethalis, ex eo cum Soto & Victoria probatur. Quoniam in iudicio & suspicione temerariis, ex quantitate iniuriæ quæ fit proximo temerariè iudicando, aut suspicando de illo sinistrum aliquid, expe#dendum ac censendum est, num id iudicium, aut ea suspicio, culpa sit lethalis vel venialis: sed maior fit iniuria alicui, quòd ex leuibus omninoq#ue insufficientibus indiciis opineris de illo cum vacillatione ac dubio admixto, seu suspiceris, illum hæreticum esse, aut patriæ proditorem, sodomiticum, vel concubitum habuisse cum matre, quàm si plenè iudices temere de illo commisisse fornicationem cum muliere communi, aut delictum aliud, quod non leuiter præiudicet famæ ac existimationi, quæ de illo haberi debet: consequens profectò est, vt suspicio non leuis in re illa adeò graui, pleneq#ue deliberata, si leuibus indiciis concepta elicitq#ue sit, culpa sit lethalis.

[sect. 11] Quarta conclusio. Dubitatio de aliquo circa aliquid sinistrum, etiam si temeritas adsit, qu#do ad limites suspicionis non pertingit, regulariter non est culpa lethalis. Probatur, quoniam in dubitatione, estò temeritas aliqua interueniat, & deliberata sit, sitq#ue de re valde graui, longè maiori iniuria, cæteris paribus, fit proximo, longeque#ue proinde minor culpa interuenit, quam in iudicio temerario, & quàm in suspicione: atque ad non temere dubitandum longè minora iudicia sufficiunt, quàm ad non temere iudicandum, & quàm ad non temere suspicandum, vt ex se & ex dictis constat: ergo præterquam quòd dubitatio faciliùs esse poterit non plenè deliberata, quàm iudicium temerarium, & quàm suspicio, & quòd difficilius sit transigere hanc vitam sine dubitatione de probitate aliorum, quam sine suspicione, imò quòd cauti esse atte#dereq#ue à falsis etiam prophetis debeamus, propter humanam fragilitatem ac malitiam, quam sæpe in multis experimur; sanè rarò iudicia sufficientia non erunt ad dubitationem de re quantumuis sinistra proximi, qu# formamus, & estò interdum insufficientia ad id sint, tam modica erit temeritas comparatione nudæ dubitationis, & tam longè minor erit iniuria temerariæ dubitationis,

quàm temerari# suspicionis, vt ea temeritas & in iuria [[46]] ad culpam non sufficiat lethalem. Ait *Sotus art. 3.* citato, dubitare de bonitate beatissimæ Virginis Mariæ, sancti Ioannis Baptistæ, aut alterius similis sancti, esse culpam lethalem. Id quidem fatemur, si ea dubitatio deliberata sit, imò erit hæresis: postquam sanctitas beatæ Virginis & sancti Ioannis Baptistæ adeò explorata est ac certa, vt ad fidem catholicam eam credere pertineat: ea#ue de causa in conclusione diximus, regulariter dubitationem deliberatam ac temerariam de re graui non esse culpam lethalem, quoniam aliquando rarò culpa esset lethalis: quando verò sanctitas alicuius non est adeò certa ac manifesta effecta, vt iudicio ecclesiæ manifesta fit canonizatione, aut beatificatione Sanctorum, aut si manifesta sit effecta apertissimis miraculis, & c#sensu populorum, rarò sola dubitatio de probitate aut de peccato alicuius ad culpam pertingat lethale#. Tametsi quo grauior ac sanctior est persona, pluresq#ue sunt circ#stantiæ, quæ illius sanctitatem ac probitatem suadent, eo maiora indicia requirantur ad non temere dubitandum de illius bonitate, grauiorq#ue iniuria ei fiat, insufficie#tib# ad id indicatiis de illius bonitate dubitare.

[sect. 12] Illud est obseruandum, dubitationem, de qua modò loquimur, non esse suspensionem iudicii & assensus, vt *Sotus* arbitratur, falsò addens, nos teneri habere bonam existimationem de proximo nostro non suspendendo iudici#: sed esse adducere intellectu in quæstionem bonitatem proximi de illa diffidendo, & illam quasi dubiam examinando: quod si temere fiat, in iniuriam proximi cedit. In eo autem, quòd oblata cogitatione de bonitate aut de malitia proximi, iudicium suspendam, & auertam cogitationem ad alia, nolendo me intromittere in ea re, neque bonam neque malam existimationem de illo formando, neque illam curando examinare, adduceréve in discrimen apud me, sanè nullam omnino facio illi iniuriam.

[sect. 13] Illud item obserua, adducere in examen probitatem alicuius bono aliquo fine, vt quia cura & vigilantia circa mores illius incumbit ei, qui illos examinat, vel vt videat, num verè sit dignus & aptus, quem præficiat alicui rei, aut in quo beneficium aliquod collocet, nullum esse peccat#: quoniam bono fine id fit, neque in eo vlla fit ei iniuria, cuius mores in eum finem examinantur.

Illud postremò obserua, ex solo iudicio temerario, aut suspicione vel dubio temerariis, non consurgere obligatione# restituendi. Quoniam licèt iniuriam inferant, eo tamen ipso, quòd ab illis cessatur, cessat iniuria proximi in futurum, nullumq#ue damnum remanet, pro iniuria aute# præterita, quæ nullum damnum relinquit, nulla restitutio debetur, vt duobus tractatibus præcedentibus sæpe dictum comprobatumq#ue fuit.

Vtrùm dubia inter pretari in meliorem partem debeamus. Disp. 17.

SVMMARIVM.

1. *Non tenemur, licèt temere iudicando in mal# partem interpretemur, bonam existimationem de proximo habere, sed satis est, si abstinemus à sinistre illa in re iudicando.*

QVæstio hæc excitatur propter glossam in illud ad Rom. 14: *Qui non manducat, manducantem non iudicet*, vbi glossa ait: *Dubia in meliorem partem sunt interpretanda*. Desumpta verò fuit ex Aug. lib. 2. de sermone Domini in monte. c. 28. Vbi enarrans illud Matth. 7: *Nolite iudicare, & non iudicabimini, &c.* atque de iudicio temerario doctissimè & copiosè ibi disputat, circa illud testimonium Matth. citatum sic ait: *Hoc loco nihil aliud nobis præcipi existimo, nisi vt ea facta, quæ dubium est, quo animo fiant, in meliorem parte# interpretemur*. Et procul dubio intelligit, non malè de illis iudic#do. Nam ait, non aliud nobis præcipi illis verbis Matth. 7: *Nolite iudicare, &c.* Illis verò non aliud nobis præcipitur, quàm vt abstineamus à iudicio temerario, in peiore# parte# interpretando, quæ dubia sunt, quo animo sint facta. Neque enim (quicquid Sotus. 3. de iust. q. 4. art. 3 & 4 in contrarium dixerit) tenemur tunc bonum iudicium ac existimatione# habere de proximo, sed satis est si abstineamus à sinistre de eo illa in re iudicando, vt disputatione præcedente dictum est, & affirmant Caiet. 2. 2. q. 60. art. 4. & doctores communiter. Item cùm Augustinus ibide# copiosè doceat, nobis non esse prohibitum iudicium certum de iis, quæ perspicuè bona aut perspicuè mala sunt, vniuersimq#ue ita de rebus iudicare, vt temere & cum periculo errandi in proximi præiudicium non iudicemus; circa ea quæ dubia sunt, sic ait: *Sunt ergo quædam media, quæ ignoramus, quo animo fiant, quia & bono & malo fieri possunt, de quibus temerarium est iudicare, maximè vt condemnemus*. Ecce temerarium affirmat Augustinus, rem dubiam iudicare, determinatè in alteram partem, tam in bonam qu# in malam, cum periculo err#di. Addens verò, *maximè vt condemnemus*, non negat, temerarium quoque esse, iudicare determinatè contrariam parte# cum periculo sentiendi falsum: quod sanè malum esset intellectus. Neque vnquam mihi potui persuadere, non solum nos teneri habere iudicium, quo nobis persuadeamus id verè esse, quod ignoramus, ita esse, sed neque licitè posse nos tale iudici# elicere, vt scilicet quando dubium est, an malo an imo proximus aliquid fecerit, licitè determinatè iudicemus, eum bono animo id fecisse, idque nobis licitè persuadeamus. Tametsi hoc aliud iudici# habere tunc possimus, expedie#sq#; ac bonum est, vt illud habeamus, crede#d# mihi non est, eum malo animo id fecisse: quoniam in tali iudicio non erramus, estò ille malo animo id fecerit: quare ille habendus à nobis mihi non est malus ea de causa, neque est c#de#n#dus, sed potiùs est absoluendus, si ad nos spectet eum iudicare in exteriori foro: quoniam in dubio melior est conditio ipsius, qui in possessione erat, vt non malus haberetur: non tame# est pronunciandum, eum id bono animo fecisse: quoniam periculum esset falsi in eo iudicio, in ea#ue sententia, ac proinde vtrumque esset temerarium, vt Augustinus perspicuè affirmat, tametsi tunc non esset iudicium temerarium cum præiudicio & iniuria proximi. Vnde in foro exteriori, quando aliquis accusatur de aliquo crimine, quod sufficienter aduersus illum non probatur, absoluitur ille ab accusatione, pron#ci#do actore# id crimen de illo non probasse, quod sanè est verissimum, estò ille verè id crimen c#miserit: non tamen pronunciatur eum id crimen non commisisse, quod esset temerarium & mendaci#: quip-[[47]]pe cùm contra mentem eatur, non solùm quando affirmamus, quod scimus esse falsum, sed etiam, quando, quod dubium est, determinatè affirmamus esse aut non esse. Vnde & iudex, quando ita absoluit ac pronunciat sententiam, & quicumque priuatus, quando abstinet à iudicando temere de illo in sinistram partem, aut quando verè iudicat, sibi non esse iudicandum illum sinistra intentione id fecisse, vel quando iudicat ea de causa illum non esse ab ipso reput#dum malum, licitè simul iudicare secum potest, quantum probabilitatis. ac verisimilitudinis ex indiciis sit, illum sinistra intentione id

fecisse, aut illum id crimen fecisse, iuxta ea quæ præcedentibus disputationibus dicta sunt. Imò verò in foro exteriori interdum licitè ac iustè conde#natur de leuiter aut de vehementer suspecto de eo crimine, vt ibidem dictum est. Quia ergo dum res aliqua est dubia, neutram in partem possumus eam absque temeritate iudicare determinatè, sed iudicium de illa determinatum ac certum ad Deum spectat. 1. ad Corint. 4. ait Paulus: *Nolite ante tempus iudicare*, (quæ dubia scilicet vobis sunt, minimeq#ue explorata) *quoad vsque veniat Dominus, qui illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium, & tunc laus erit vnique à Deo.*

De vitio in genere iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrario, hoc est, de contumelia latissimè sumpta. Disp. 18.

SVMMARIVM.

1. *Omne quod iniustè honori alterius præiudicet, spectat ad vitium in genere iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium, siue fiat signo aut facto, siue absenti, siue præsentì: quod vitium contumelia dicitur latissimè sumpta.*
2. *Qui alteri præiudicat in bonis corporis & in honore, is non solùm peccat contra iustitiam commutatiuam circa bona corporis, sed etiam contra iustitiam commutatiuam circa bonum honoris, peccato specie distincto.*
3. *Committitur etiam peccatum contra iustitiam c#mutatiuam circa bonum honoris, quando læsio honoris non inte#ditur, & tamen inde ea sequitur, nisi probabilis ignorantia excuset.*
4. *Quî differant contumelia & detractio.*
5. *Interdum fit aliquid absque iniustitia, quod præiudicat honori alterius, & tunc non spectat ad c#tumeliam.*
6. *Quando vrbanitatis gratia licitè objiciuntur vitia & defectus, licèt cum pudore sustinentium, non spectat ad contumeliam, dummodo moderatè fiat.*

EXplicato vitio contrario iustitiæ commutatiuæ circa bona famæ latissimè sumptæ, cuius actus imperatus à voluntate, aut voluntariè elicitus, est internus, mente# intellectúmve non egrediens, nempê explicato iudicio temerario, suspicioneq#ue ac dubio temerariis, consequenter est dicendum de vitiis contrariis iustitiæ commutatiuæ circa bona honoris & famæ, quorum actus imperati externi sunt. Ordiendumq#ue nobis est à vitio in genere iustitiæ commutatiuæ circa honorem contrario.

[sect. 1] Et quidem quicquid fit exteriùs, quod iniustè honori alterius præiudicet, id totum pertinet ad vitium in genere iustiti# commutatiu# circa bonum honoris contrarium, siue fiat signo, hoc est, verbo, scripto, aut quouis alio signo, vt cornua appendendo foribus alicuius, in signum quòd alius adulteratus sit cum vxore illius, siue fiat quouis facto, & siue fiat præsentì, siue absenti, & siue fiat viuo, siue defuncto, atque siue fiat in propria persona eius, cuius honori præiudicatur, siue in re ad ipsum attinente, vt in statua, equo, domo, in vxore, filio, m#cipio, aut in re alia illius, prout disp. 1. explanatum fuit, totidem

modis honore# contrarium posse alicui exhiberi. Actus autem voluntatis internus, quo quis iniuste aliquid tale fieri aut intentari consentiret, esset peccatum internum eiusdem vitii: sicut peccatum furti internum est consensus in furtum, & peccatum homicidii internum est consensus in homicidium, & ita in cæteris vitiis. Vitium hoc in genere in toto suo ambitu, quo ad actum externum, contumelia dicitur latè sumpta, & consentit legitima ethymologia eius vocabuli tradita ab Vlpiano l. 1. ff. de iniur. dicitur enim à c#temnendo: atque in pr#dictis omnibus aut c#te#ptus opere cernitur, siue conte#ptus intendatur à lædente iniuste in honore, siue n#. Quòd autem contumelia fiat non solum verbo, sed etiam facto, atque adeò quòd vtr#q; nomine vitii contumeliæ contrarii iustitiæ c#mutatiuæ circa bonum honoris c#prehe#datur, affirmat perspicuè glossa interlinealis in illud ad Rom. 1. *contumeliosos*, quæ sic habet: *Contumeliosi sunt, qui dictis vel factis contumelias & turpia inferunt*. Dixi, id vitium in toto suo ambitu dicitur contumelia latè sumpta: quoniam aliquando contumelia pressius sumitur, vt infrà dicitur. Hispanè vitium hoc in toto suo ambitu *afrenta* nuncupatur, & actus illius *afrentar*.

Non solum signo c#mitti hoc vitium, vt verbo, scripto, aut alio signo objiciendo, seu improper#do alicui aliquod vitium moris, aut naturæ, vel aliquem defectum, rémvē aliam vnde erubescere possit, vt appellando illum fure#, ebrium, cæcum, gibosum, humili aut infami loco natum, dice#do illi mentiris, aut simile aliud, sed etiam facto c#mitti, satis est perspicu#, vt si alapa vel fuste aliquis percutiatur, aut pedibus conculcetur, si illi oste#datur pollex in ter duos alios digitos, *dar higa* hispanè dicitur, aut aliquid aliud fiat, quod in conte#pt# illius cedat.

[sect. 2] Hinc sequitur, si aliquis iniuste percutiendo ali# simul illi præiudicet in bonis corporis & in honore, tunc peccare non solum contra iustitiam commutativam circa bona corporis, sed etiam contra iustitiam c#mutativam circa bonum honoris, peccato specie distincto, ac proinde teneri aperire vtrumque in confessione. Quando tamen confitendo percussionem iniustam, sufficienter intelligitur præiudicium honori illatum, tunc pænitens confitendo eam percussione# sufficienter censetur confessus vtrumque crimen. Vt si se accuset, iniuste alapam alicui inflixisse, aut iniuste alium fuste percussisse. Simili modo, si quis præiudicando iniuste alicui in bonis externis, simul in honore illi præiudicet, peccat contra iustiti# commutativam circa bona externa, & peccato specie distincto contra iustitiam commutativam circa bonum honoris, atque vtrumque crimen tenetur aperire sufficienter in confessione.

[sect. 3] Illud verò est obseruandum, non solum qu#do [[48]] facto aliquo, aut signo, intenditur iniuste læsio honoris, committi peccatum contra iustitiam commutativam circa bonum honoris, sed etiam committi idem peccatum, quando ea læsio non intenditur, & tamen inde ea sequitur, nisi probabilis inuincibilisve ignorantia, quòd ea via talis l#sio euenire posset, excuset ab ea culpa. Verbi gratia, si quis fuste solùm intendat lædere iniuste corpus proximi, non verò lædere honore# illius, sanè si actus ex se læsius sit honoris illius, simul peccat contra iustitiam commutatiu# circa bonum honoris, nisi ignorantia inuincibilis eum excuset ab ea culpa. Ratio autem est, quoniam ea iniusta læsio honoris licèt intenta non fuerit, fuit tamen voluntaria, quatenus in potestate eam inferentis fuit eam vitare, fuitq#ue subinde imputatiuè ab illo volita, iuxta ea quæ 1. 2. q. 60. & aliàs sæpe dicta à nobis sunt. Quamuis enim ad rationem actus virtutis necesse sit obiectum eius virtutis esse intentum ac volitum qua tale; ad rationem tamen vitii ac peccati satis est si obiectum, malúmve, quod sequitur, sit voluntarium atque imputatiuè

volitum, vt ex se liquet, ac locis citatis est ostensum. Hoc admonui propter *Caiet. 2. 2. q. 72.* & sequentib. *Sotum. 5. de iust. q. 9.* & sequentib. & propter quosdam alios, qui in contumelia, detractio, & in aliis similibus vitiis, ad rationem & speciem talium vitiorum plus fortè iusto exigere videntur intentum inferendi damna, quæ eis vitiis inferuntur. Quamuis enim absentia talis intentionis non parum culpam horum vitiorum extenuet, atque aliquando culpam, quæ alioquin esset lethalis, reddat venialem; nihilominus tamen semper, quando in potestate inferentis ea damna fuit illa vitare, saltem quia attendere potuit ac debuit nata esse inde sequi, neque id attedit, cernitur ibi ratio ac culpa eius vitii, cum onere restituendi damna ita sequuta, si perseuerent, estò formaliter ea inferre non intenderit. Quando autem culpa tunc ad lethalem perueniat, prudentis arbitrio, spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus, est iudicandum. Illud verò est dicendum, quando si æquale damnum, proportionem quadam, in rebus externis eodem modo præter intentionem inferretur, cum eademque animaduertentia, aut inanimaduertentia, quòd inde sequi posset, iudicaretur in ea materia culpa lethalis, iudicandam quoque esse culpam lethalem in re, de qua disputamus: eo quòd bona honoris & famæ præstantiora sint bonis externis diuitiarum. Atque hæc poterit esse non inepta regula manuducens ad rectius arbitrandum, quando in eiusmodi euentibus, in quibus præter intentionem læditur honor aut fama proximi, culpa interueniat lethalis contra iustitiam commutatiuam circa bona honoris ac famæ.

[sect. 4] Illud facilè ex dictis hac & prima disputatione liquet. Afferri iniustè præiudicium honori, esse quod per se distinguit contumeliam à detractio, qua famæ iniustè præiudicium affertur. Fieri autem aliquid iniustè in præiudicium honoris aut famæ, in præsentia vel in absentia eius, cuius honor aut fama iniustè læditur, per accidens ad rationem contumeliæ ac detractiois ad eandemque inter se distinctionem se habent. Quocirca, vt ex dictis hac & prima illa disputatione facilè constat, quemadmodum honor exhiberi potest absenti ac defuncto, ita illis potest fieri contumelia, non solum quando aliquid ignominiosum fit aut dicitur, vt tandem ad illius notitiam deueniat, in cuius dedecus cedit, sed etiam quando aliquid fit in re ad ipsum attinente, in contemptum ac dedecus illius. Item detractio fieri potest in præsentia eius, cui detrahitur, vt aduersus alios rectè notant *Nauar. in Manu. c. 18. n. 12. & 18. & Adria. quodl. 11. lit. D.* Si enim in præsentia alicuius crimina illius aliis iniustè manifestentur, qui illa ignorabant, sanè fama illius denigratur, eademque detrahitur, estò simul interueniat contumeliæ peccatum, quatenus in facie illi ea objiciuntur. Coniungi quippe in eodem actu optimè possunt duæ illæ species detractiois ac contumeliæ, quatenus eo simul iniustè læduntur honor alicuius & fama illius coram aliis.

[sect. 5] Illud præterea est obseruandum, idcirco nos dicere, quod fit iniustè in præiudicium honoris alicuius pertinere ad contumeliam, vitium contrarium iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris: quoniam interdum fit absque iniustitia aliquid, quod præiudicat honori alterius, & tunc non spectat ad vitium contumeliæ. Hispano autem sermone *afrenta* etiam id comprehendat, quod iustè fit contra honorem alicuius: atque etiam id comprehendit contumelia latino sermone, vt infra ex Cicerone referemus. Quemadmodum autem malefactor puniri licitè potest in bonis corporis, & in externis diuitiarum, prout delicta talem pœnam commeruerint: sic etiam iustè ac licitè puniri interdum potest ac consuevit in bonis honoris ac famæ, vt diuus Thom. 2. 2. q. 72. art. 2. ad. 2. etiam ait: neque tunc contumeliæ aut detractiois vitia committuntur, sed exercetur actus iustitiæ vindicatiuæ.

Atque interdum simul punitur malefactor in corpore & in honore ac fama, vt quando publicè verberatur, triremibus in pœnam addicitur, aut furca necatur: interdum verò solùm punitur in honore & fama, vt quando exponitur in loco publico, vt verecundiam ab inspicientibus patiat, aut ignominiosè defertur per vias publicas absque vlla læsione in corpore. Interdum quoque licitè culpæ aliquorum puniuntur obiurgationibus & improperiis à parentibus, magistris, heris, & ab aliis, qui iustè ac licitè id efficiunt, iuxta ea quæ duobus tractatibus præcedentibus dicta sunt. Nonnullis autem licitum est obiurgare, quæ malè fiunt, pudore ea ratione delinquentes afficiendo, quibus licitum non est punire in corpore, aut in externis diuitiarum bonis. Admonent verò *Calet. 2. 2. q. 72. art. 2. Sotus. 5. de iust. q. 9. art. 2.* consentaneè ad diuum Thom. ibi, & admonent alii, prælatos, religiosorum præsertim, debere abstinere quàm maximè ab iniuriosis verbis, dum vitia puniunt aut reprehendunt. Quoniam, præter quam quòd indecens sit eo modo tractare sibi subditos, inde interdum sequi solent grauia mala, & maiores amaritudines, quàm ex aliis pœnis. Vnde (addunt multi) nisi suggerente Spiritu sancto, dici non debent iniuriosa verba.

[sect. 6] Interdum etiam vrbanitatis gratia licitè objiciuntur vitia & defectus, corporis præsertim, eti# quando, qui id patiuntur, leui aliquo pudore afficiuntur, (modò tamen non contristentur & c#moueantur ad iram) quod proinde neque ad c#tumeliæ vitium neque ad aliud pertinet, d#modo [[49]] moderatè atque vt oportet id fiat, sed spectat ad virtutem eutrapeliæ ac vrbanitatis, iuxta diu# Th. q. 72. citata, art. 2. ad. 1. Vnde Arist. 4. Ethic. c. 8. ad eutrapeliam vrbanitatemq#ue pertinere ait bene conuitiari. Et Tullius pro Cælio, *Maledictum. inquit, nihil habet propositi, præter contumeliam, quæ si petulantiùs iactatur, conuitium, si facetiùs, vrbanitas nominatur.* Quo in loco contumeliam in bonam etiam partem sumpsit. Neque tam latè *afrenta* Hispanè sumitur, vt hanc, quam Cicero contumeliam appellauit, comprehendat.

Vtrùm contumelia latè sumpta ex suo genere sit culpa lethalis, sitque in fima species. Et ad quod capitale vitium reducatur. Disp. 19.

SVMMARIVM.

- 1 . *Contumelia latè sumpta est peccatum lethale.*
- 2 . *Ex circumstantiis tamen nonnunquam est culpa venialis.*
- 3 . *Contumelia latè sumpta, vt vitium totum iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium comprehendit, species infama est.*
- 4 . *Contumelia frequentissimè ex ira oritur.*

[sect. 1] QVod ad primum attinet, dicendum est, contumeliam ex suo genere culpam esse lethalem. Probatur primò ex illo Matth. 5. *Si quis dixerit fratri suo fatue, reus erit gehe#næ ignis.* Si autem contumelia illa, quæ non inter maiores computatur, culpa est lethalis, si quidem sempiterno inferni igne punitur, vt Christus testimonio illo docet,

consequens profectò est, vt contumelia ex suo genere culpa sit lethalis. Secundò, quoniam licèt contumelia ex suo genere minus graue peccatum sit, quàm homicidium, & quàm adulterium, quin & quàm simplex fornicatio, est tamen ex suo genere peccatum grauius, quàm furtum, vt vtrumque affirmat *diuus Th. 2. 2. q. 73. art. 3. de detractiōe*; est verò eadem ratio de contumelia, idque affirmant doctores communiter. Ratio autem est, quoniam grauitas peccatorum ex suo genere attenditur penes obiectum, à quo ratio & species peccati sumitur, & penes genus damni, quod infert: cùm ergo bona honoris & famæ media sint quo ad bonitatem ac præstantiam inter bona corporis & vitæ, quæ sunt illis præstiora, & inter bona externa diuitiarum, quæ sunt illis minùs præstantia; atque per homicidium, adulterium, ac fornicationem simplicem, præiudicetur bono vitæ ac corporis, saltem quo ad prolem generandam, vt alio in loco est ostendendum: per furtum verò præiudicetur bonis externis diuitiarum, consequens profectò est, vt contumelia & detractio, quibus præiudicatur bonis honoris & famæ, licèt minùs graua delicta ex suo genere sint, quàm homicidium, adulterium, & fornicatio simplex, grauiora tamen ex suo genere sint, quàm furtum: quare cùm tractatu secundo ostensum sit, furtum ex suo genere esse culpam lethalem, idque omnes confiteantur, consequens profectò est, vt contumelia & detractio multo magis ex suo genere culpæ sint lethales.

[sect. 2] Ex circumstantiis verò, vt si contumelia aliqua præiudicetur modicum honori eius, cui fit, aut si intenta non sit, & ex aliis circumstantiis, poterit interdum contumelia aliqua non solùm esse leuius multo peccatum, quàm furtum aliquod, sed etiam fieri poterit, vt non pertingat ad lethalem culpam, sed sit solùm culpa venialis. Ex multis verò capitibus euenire potest, vt contumelia aliqua modica læsio in honore fiat. Vt si id, quod contumeliosè dicitur aut fit, modicè læsuum sit honoris: vel si is, cui dicitur aut fit, modicum honoris habeat, nec multum eam contumeliam curet ac pendat. Qua de causa contumelia, quæ si facta esset homini alicuius notæ, culpa esset lethalis, facta homini infimæ notæ, qui parum honoris habet, pro nihiloque honorem æstimat, erit solùm culpa venialis. Et contumelia, quæ facta homini maioris ætatis, culpa esset lethalis, facta puero, erit aliquando venialis.

Ex dictis disputatione præcedente intelligetur, quòd sicut furtum, vt suo loco tractatu 2 est dictum, significat solùm contractionem externam iniustam rei alienæ: attentatio verò furandi, & voluntas interna furandi, quando effectus non sequitur, non dicuntur furta, sed peccata furti: sic contumelia solùm significat dictum & factum, quo iniustè præiudicatur re ipsa honori proximi: non verò attentationem inferendi iniustè præiudicium honori, quando non perducitur ad effectum, neque item significat nudam internam voluntatem præiudicandi iniustè honori alterius: sed hæc dicuntur peccata contumeliæ, non verò contumeliæ. Hæc de primo eorum quæ præposita sunt.

[sect. 3] Quòd verò attinet ad secundum, num scilicet contumelia latè sumpta, vt vitium totum iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium comprehendit, species infima sit. Affirmanter est respondendum cum *Caiet. 2. 2. q. 72. art. 1. Soto. 5. de iust. q. 9. art. 1.* & cum plerisque aliis. Quoniam iniustitia contumeliæ non consistit in eo, quo tanquam medio ac instrumento iniustè honori proximi præiudicatur; tametsi ex qualitate medii iniuria interdum ac præiudicium honori accrescat, vel ex natura rei, vel in hominum æstimatione, sed consistit in præiudicio iniusto honori proximi illato: quare cum obiectum vitii contumeliæ latè sumptæ sit honor, quo ad præiudicium, quod iniustè illi infertur, & non sint media diuersa, quibus id præiudicium infertur: præiudiciumque

ipsum iniuste illatum semper sit eiusdem rationis in ratione præiudicii honori iniuste illati, quocunque medio id præiudicium inferatur, solumque differat secundum magis & minus, quod satis non est ad efficiendam diuersitatem specificam, c#sequens profectò est, vt vitium contumeliæ proximi species infima sit, nullas inferiores species sub se continens. Hæc de secundo.

[sect. 4] Quod verò ad tertium attinet. Cùm vitium non capitale ex eo capitali vitio oriri dicatur, ex quo frequentius emanat: contumelia verò frequentius ex ira quàm ex quouis alio capitali vitio oriatur: meritò Greg. 31. Moraliū contumeliam ex ira oriri affirmat, atque inter iræ filias eam computat, ad capitaleq#ue proinde iræ vitium illam reducit. Ita autem ex ira oriri consuevit contumelia, vt instrumentum esse so-[[50]]leat, quo iratus vindictam de eo, in quam est iratus, sumere ea soleat. Vnde mulierum est potiùs id vitium, quæ arma alia non habent, quibus vindictam sumant, quàm virorum.

Vtrùm contumeliæ sint patienter ferendæ. Disp. 20.

SVMMARIVM.

- 1 . *Consilium ac meritum est patienter contumelias ferre, quando aliud non exigit bonum aliorum, aut bonum eius qui contumeliam affert.*
- 2 . *Quando ita expedit bono aliorum, aut iniuriam inferentis, consilium est respondere ac resistere; quia vniciue mandauit Deus de proximo suo: præsertum si fieri potest sine damno aliquo, & si quando iniuriam patiens non valet se defendere.*
- 3 . *Pas est etiam, dum iniuria adhuc fit, & vlteriùs continuatur, tueri honorem proprium: non quidem contumeliam in recompensationem acceptæ inferendo, sed impediendo, ne iniuria vlteriùs progrediatur.*

[sect. 1] **H**Vic qu#stioni sequentibus conclusionibus est satisfaciendum. Prima conclusio. Consilium ac meritum est tacere, patienterq#ue contumelias ferre, quando aliud non exigit bonum aliorum, aut bonum eius, qui contumeliam infert. Probatur, quoniam ea via euitantur mala, quæ oriri ac sequi possent, si resistere ac respondere vellemus, maximoque cum nostro merito virtute# patie#tiæ exercemus tace#do atque id fere#do Dei amore ac eius proximi, idq#ue via est c#modata ac apta, vt is ipse, qui contumeliam infert, nostra patientia confundatur, redeat ad cor, ac emundetur, & vt, qui nostram intuentur patientiam, ædificentur. Confirmatur ex illo Psal. 37: *Qui inquire bant mala mihi, loquuti sunt vanitates. Ego autem tanquam surdus non audiebam, & sicut mutus non aperiens os suum.* Itemq#ue exemplo Christi, *Qui cùm malediceretur, non maledicebat, & cùm pateretur, non comminabatur*, vt habetur. 1. Petri. 2. plurimasq#ue contumelias verbo & facto sibi illatas tacens patientissimè sustinuit. Ad R#. 12. *Non vos defendentes carissimi, sed date locum iræ.* Et Matth. 5. *Qui te percusserit in vnam maxillam, præbe ei & alteram.* eade#q#ue est ratio, quando c#tumelia & iniuria fit verbo, aut quocunque alio ignominioso actu. Porro hæc & similia alia testimonia non sonant præceptum, sed consilium, quicquid *diuus Th. 2. 2. q. 72.* & alii innuere in contrarium videantur.

Secunda conclusio. Quando ita expedit bono aliorum, aut ipsiusmet, qui iniuriam infert, consilium est respondere ac resistere, quantum id alterius aut aliorum bonum postulat.

Imò verò aliquando ad id quis tenebitur. Responsio tamen tunc esse debet moderata, atque intra limites rectæ rationis. Probatur conclusio, atque in primis quando id expedit bono iniuriam inferere. Quoniam si respondendo ei, illique ostendendo falsitatem eorum, quæ dicit, aut alia via sine iniuria & peccato compescendo illius os, à peccato desistit, aut resipiscet, sanè lege caritatis tenetur id efficere is, qui contumelia afficitur, quando aliud malum inde non imminet, nec iustè timetur: quippe cum unicuique mandauerit Deus de proximo suo. Vnde Prouerb. 16. dicitur, *Responde stulto* (qualis est omnis, qui peccat, & à recta ratione legeque Dei deuiat: sic enim frequenter in Prouerbiis Salomonis id vocabulum usurpatur) *secundum stultitiam suam*, (id est, ut expedit ad stultitiam illius respondeatur, eam illi ostendendo, ut recta tunc ratio circumstantiarum; postulauerint) *ne sibi sapiens videatur*, cum tamen erret, stultusque sit. Proximè autem ante ea verba relata præmiserit idem sapiens: *Ne respondeas stulto iuxta stultitiam suam*, (hoc est, verba contumeliosa & inordinata, qualia ipse dixerat, atque in vindictam eorum quæ dixerat) *ne efficiaris ei similis*. Id quod confirmat ultimam partem nostræ conclusionis. Vnde, quod sapiens posteriori loco subiungit, nihil omnino repugnat ei, quod proximè ibidem præmiserat.

[sect. 2] Deinde verò probatur conclusio, quando id expedit bono aliorum. Quoniam cum unicuique Deus mandauerit de proximo suo, sanè quando ex eo, quod ei non responderetur, qui contumeliam dicit, vera esse crederentur vitia, quæ impropere ac objicit, indeque in aliis generaretur scandalum, vel doctrina peruipteretur, spiritualisque aliorum fructus impediretur, obligatio tunc esset respondere, si ex responsione, speraretur ea mala esse impedienda. Vnde Greg. Homil. 9 in Ezechielem, *Hi, inquit, quorum vita in exemplo imitationis est posita, debent, si possunt, detrahentium sibi verba compescere, ne eorum prædicationem non audiant, qui audire poterant, & ita in prauis moribus remanentes, bene viuere contemnant*. Quando verò ex responsione non speraretur ea mala esse impedienda, tunc obligatio ex eo capite non esset respondendi ad contumeliam: quoniam id sine fructu fieret, sed patientia potius iuuat ad bene stimulum de eo, qui patienter suffert, & ad tollendum scandalum, quam si emittatur patientiæ actus, quando ex non omissione actus patientiæ veritas non persuadetur.

Quando contumelia iactaretur in alium, & ego, qui id audio, consulere possem honori illius, mea responsione obturando os peruersè aduersus proximum suum loquentis, aut defendendo honorem eius, qui iniuriam patitur, tenerer tamen id efficere, si commodè sine notabili meo damno possem, & qui iniuriam eam patitur, non posset sufficienter honori suo consulere. Quoniam non minùs tenetur quis subuenire iniuriam patienti in honore & fama, quam patienti iniuri in bonis externis diuitiarum, quando commodè & cum fructu potest id efficere, & alius non potest sibi ipsi sufficienter subuenire. Hæc tamen obligatio non est ex iustitia, sed solum ex caritate, quando is ex officio non tenetur tunc subuenire eo modo.

[sect. 3] Tertia conclusio. Quamuis in euentibus, extra commemoratos præcedente conclusione, consilium sit non respondere nec resistere, sed sustinere contumelias patienter; fas tamen est, dum iniuria ad huc fit atque ulterius continuatur, tueri honorem proprium; non quidem contumeliam, in recompensationem acceptæ, inferendo, & multo minùs ea de causa percutiendo; quoniam id esset vindicta: sed impediendo ne iniuria ulterius progrediatur ac continuetur, vique illam repellendo. Tanta autem esse posset iniuria, quæ contumelia inferretur, ut licitum illam patienti esset, interficere eam

inferentem, quando aliud non sufficeret impedire, ne ulterius progrediretur. Pro modica verò iniuria repellenda nefas est interficere. Hæc omnia constant ex dictis tractatu precedenti, Disp. 17. Si enim pro defensione bonorum externorum diuitiarum, quæ alicuius sint momenti, fas est interficere, quando aliter defendi non possunt, longè maiori cum ratione effici licitè id poteris pro defensione honoris & famæ, quæ excellentiora multo sunt bona. Lege quæ disputatione citata quo ad hæc omnia dicta sunt. Post contumeliam verò completè illatam, fas est in eisdem euentibus sumere via iudicis competentem vindictam, non verò autoritate propria. Atque non solùm dum contumelia inferitur, sed etiam post illam completè illatam, licitum est, non solùm arguere ac moderatè increpare peccatorem illum, sed etiam aperire rationes veras, quæ ea in re minuant autoritatem eius, qui eam infert, aut intulit, coram audientibus. Ratio autem est, quoniam id non est vindicta, quippe cùm eisdem rationes adduci in iudicio licitè possint ante latam sententiam ad compurgandam ac tuendam propriam famam & honorem: quòd non liceret, si id esset vindicta: quemadmodum percussio illius qui illam intulit tunc non liceret: consentire autem in hoc videtur Sotus. 5. de iust. q. 9. art. ult. Nihil tamen est licitum objicere ei, qui iniuriam intulit, quod falsum sit, aut quod ad conseruandum & resarciendum proprium honorem ac famam non pertineat. Nihil item licet objicere illi, aut de illo dicere in vindictam de illo sumendam autoritate propria. Qua etiam ratione illicitum est tacere, dum contumeliam alius infert, eo animo vt ille acrius ea de causa commoueatur, ægriusque id ille ferat, animoque ea via sumendi de illo vindictam, vt rectè Sotus vbi suprà affirmat.

De conuitio, improprio, irrisione, & subsannatione. Disp. 21.

SVMMARIVM.

1. *Quid sit conuitium.*
2. *Quid sit improprium.*
3. *Quid sit derisio, irrisio, & subsannatio.*
4. *In derisione, illusionem, ac subsannationem, quatenus frequenter honor proximi iniuste læditur, species contumeliæ interuenit, licet eis actibus læsio honoris non intendatur.*
5. *Quando derisio est circa opera virtutum, est graue peccatum, tum ex obiecto, tum quia homines à virtutibus deterrentur.*
6. *Derisio, illusio, ac subsannatio parentibus illata peccatum est graue, contrarium speciali virtuti pietatis parentibus debitæ: & grauius est, si Deo inferatur.*

Hæc omnia ad contumeliam latè sumptam, vnà cum maledictione, aut maledicto, de quo disputatione sequenti sermo erit, spectant, aut certè coniunctam illam habere solent: & idcirco paucis sigillatim explananda sunt.

[sect. 1] *Conuicium*, ait Vlpianus. l. item apud Labeonem. §. 1. ff. de iniur. dicitur vel à concitatione, vel à conuentu, hoc est, à collatione vocum. Cùm enim in vnum complures voces conferuntur, conuicium appellatur, quasi conuocium. Hæc Vlpianus ibi. Consentit

cum hac ethymologia significationeque huius vocabuli, quòd Tullius conuicium pro strepitu multarum vocum aliquando vsurpat. Pro Sextio sic ait: *Et is qui antea cantorum conuicio conciones suas celebrare solebat, cantorum ipsorum vocibus ejicitur.* Et pro Archia: *Quia suppeditat nobis, ubi & animus ex hoc forensi strepitu reficiatur, & aures conuicio defesse requiescant.* Festus verò à vicis, in quibus primò habitari cæpit, deriuat esse ait. Et iuxta vtramque ethymologiam cum scribi debet. Alii verò dicunt, conuicium esse maledictum, seu vitium obiectum cum contumelia, atque à vitio deriuari. *Valla. 6. lib. elegantiarum* ait à vitio esse dictum, quasi à nobis vitemus, in quem similia objicimus. Atque iuxta has duas posteriores ethymologias scribi vocabulum hoc debet cum t. Sumpto ergo conuitio in malam partem, vt frequentius sumi consuevit, iuxta priores duas ethymologias conuici dictum est quasi plurium coeuntium vocum ad vitium alicui obijciendum contumeliæ ac dehonestationis gratia, quemadmodum 4. Reg. 2. multitudo puerorum clamabat ad Eliseum, *Ascende calue.* Quamuis autem illæ fuerint ethymologiæ eius vocabuli, significat tamen etiam [sect. 2] ea quæ ab vno solo similiter obijciuntur: neque enim est necesse vt ethymologia omnibus competat, ad quæ significanda sese extendit vocabulum. *Diuus Th. 2. 2. q. 72. art. 1. ad. 3.* ait, conuitium magis latè patère, quàm contumeliam pressè sumptam, quasi contumelia solùm sit, quando obijcitur vitium moris, vt quando aliquis appellatur fur, ebrius, arrogans, &c. conuicium verò sit, quando obijcitur quodcunque vitium siue moris, siue naturæ, & quicunque alius defectus, vt si appelletur cæcus, caluus, gibosus, sordido loco natus, &c. Addit tamen contumeliam aliquando sumi latè pro obiectione cuiuscunque vitii ac defectus. Iuxta hæc contumelia non prehenderet maledictum, in quo nullum viti obiceretur, sed solùm commendaretur aliquis Satanæ, aut imprecaretur ei aliud malum in iniuriam & contemptum illius, nullum vitium illi obijciendo. Hodie verò contumelia latissimè sumi consuevit, vt conuicium, maledictum pressè sumptum, & quamcunque aliam iniuriam prehendit verbo aut facto illatam, quæ honori præiudicet: quo pacto Disp. 18 & sequentibus à nobis est sumpta. Dixi, maledictum pressè sumptum: quoniam aliquando sumitur latè, vt contumeliam omnem verbo illatam comprehendit, etiam quando absque vitio vrbane infertur, iuxta testimonium Tullii pro Cælio in calce Disp. 18 relatum.

[sect. 2] Imperium idem esse videtur, quod conuicium, vt conuicium est obiectio in faciem alicuius vitii moris, aut naturæ, vel cuiusuis defectus: neque videtur comprehendere maledictum, in quo vitium aut defectus non obijcitur. Atque impropere est, quod Hispanè dicimus *dar en rostro con alguna cosa*, quasi defectum ex parte eius, cui impropere, obijciendo. Neque repugnat illud de illiberali & auaro Ecclesiastici 20: *Exigua dabit, & multa improperebit.* Quoniam sensus est, parua conferet beneficia, & multa improperebit, quasi in illis non respondeatur benefici-[[52]]cio collato, ingratusque sit, qui id beneficium accepit, exigendoque quàm plurima in beneficii exigui gratitudinem, & queremonias multas excitando, quòd non respondeatur beneficio accepto, easque queremonias in faciem obijciendo. Consentit illud Terentii in Andria: *Commemoratio hæc beneficiorum quasi exprobratio est immemoris beneficii*, quod est ingratitudinis viti impropere. Probrum verò & opprobrium (quod obiectum probrum significat) idem quod improprium esse videntur: & exprobratio actum significat probrum obijcendi.

[sect. 3] Derisio & irrisio (quòd Hispanè *mofa* dicitur) latiùs, quàm illusio, patère videtur. Est enim, tam factis, quàm verbis, & tam in præsentia, quàm in absentia, risui ac

veluti ludibrio aliquid habere. Illusio verò est ludibrio habere factis, aut verbis, quasi decipiendo, quod irrisiois genus passus pro nobis est Christus, quando velata eius facie eum percutiebant, dicentes, *ProphetiZa, quis est, qui te percussit?* quin & quando in Regis similitudinem coronatus est spinis, & veste purpurea est indutus, ar#dine loco sceptri in dextera eius collocata. Latiùs tamen interdum sumitur illusio, pro aliis quoque ludibriis seu irrisiois. Subsannatio autem est motibus corporis ac membrorum aliquem in præsentia, aut in absentia, irridere, ludibrióve habere, quod *escarnecer*, pressè sumpto vocabulo, Hispanè dicitur. Dicitur verò subsannatio à sanna, quod id ludibrii genus significat, Hispaneq#ue *escarnio* dicitur. Id quoque genus irrisiois passus pro nobis etiam est Christus, dum mouentes capita sua illi diceb#: *Vah qui destruis templum Dei, &c.* Quòd si horum aliquid moderatè fieret, sine contristatione & commotione ad iram, & sine læsione honoris ac famæ eius, cui aut de quo fierent, seruatisq#ue reliquis circumstantiis necessariis, vt ad vitium id non declinaret, tunc ad vrbanitatis eutrapeliæq#ue virtutem id attineret, estò rubore aliquo is afficeretur, cui id fieret, neque propriè id mereretur, nomina illa, quorum significatio proximè à nobis est explicata, quæq#ue nomina ad vitia, quæ in eiusmodi actibus interuenire solent, significanda frequentius solent vsurpari. Interdumq#ue metaphoricè sumuntur ad significandum, quod iustè fit in pænam commeritam, Deo non dolente pænas peccatorum, sed complacente in illas tanquam iustè inflictas, valdeq#ue commeritas, iuxta illud Psal. 2: *Qui habitat in cælis, irridebit eos, & Dominus subsannabit eos.* Et illud Prouerb. 1. *Quia vocaui, & renuistis; extendi manum meam, & non fuit, qui aspiceret; despexistis omne consilium meum, & increpationes meas neglexistis: ego quoque in interitu vestro ridebo, & subsannabo, cùm vobis id, quod timebatis aduenerit: cùm irruerit repentina calamitas, &c.* flagellorum meorum temporalium pro peccatis vestris.

[sect. 4] In derisione seu irrisione, illusionem, ac subsannationem, quatenus frequenter honor proximi iniustè læditur, vitium ac species contumeliæ interuenit, estò eis actibus læsio honoris non intendatur: quoniam satis est si voluntariè ac iniusta læsio honoris interueniat, vt actus, quo infertur, rationem contumeliæ sortiatur, vt Disp. 18 explanatum fuit. Quòd si simul iniustè fama lædatur, aut fama sola iniustè lædatur, & non l#datur honor, cernitur ratio detractiois, estò id non intendatur. Quatenus verò ex actibus illis sequi solet proximi erubescencia ac rubor, contristatio ac commotio ad iram & vindictam, sanè estò id non intendatur, sed intendatur capere eis actibus inordinatam oblectationem, nihil curando, quòd illa in proximo inde sequantur, culpa in eis actibus contra iustitiam & caritatem proximi cernitur, quæ esse poterit lethalis, si effectus illos notabiles inde euenturos intelligebatur, aut intelligi debebat, spectatisq#; aliis circumstantiis concurrentibus. Multo autem magis culpa lethalis interueniet, si effectus illi in proximo intendatur, vt ex eis etiam effectibus inordinata oblectatio sumatur. Et multo magis si ex proximi odio effectus illi in eo intendatur.

[sect. 5] Quando derisio est circa opera virtutum, est graue peccatum: tum ex obiecto; tum etiam quoniam arcentur homines à virtutibus aggrediendis ac exercendis, occasioq#ue eis præbetur vt in vitia prolabantur. Quòd si de peccato duorum filiorum Heli, qui, antequam adeps incenderetur, cgebant immolantes dare partem carni, quæ obueniebat sacerdoti, ait scriptura. 1. Reg. 2. *Erat peccatum puerorum grande nimis cor# Domino: quia detrahebant homines à sacrificio Domini:* quantum, quæso, peccatum erit coram

Domino, derisionibus circa opera virtutum arcere homines à virtutibus aggrediendis ac exercendis?

[sect. 6] Derisio, illusio, aut subsannatio parentibus facta, peccatum est graue, contrarium speciali virtuti pietatis parentibus debitæ. A Noe# maledictus fuit Chanaan, quòd deriserit eum, irreuerenterque se habuerit circa eum, nuditatem illius denunciando fratribus suis. Et Prouerb. 30 inter varia hominum genera detestabilia c#numeratur: *Generatio, quæ patri suo maledicit, & quæ matrisuæ non benedicit.* Et infrà: *Oculum, qui subsannat patrem, & qui despicit partum matris suæ,* (hoc est, matrem, quæ cum tanto dolore ipsum peperit, immemor gratitudinis, qua illis tenetur, ac reuerentiæ, quam illis exhibere debet) *suffodiant eum corui de torrentibus, & comedant eum filii aquilæ,* hoc est, dignus est, qui actus in patibulum ea de causa, corui & Aquilæ, qui ad cadauera deuoranda (maximè in eminenti patibuli loco posita) accurrere solent primi, oculum ei eruant: incipere enim consueuerunt ab oculis, dum in corpore aliquo depascuntur.

Hæc eadem, si in Deum fiant, ad peccatum blasphemiae contra virtutem religionis spectat, vt à nobis in hac. 2. 2. q. 13 explanatum fuit. Et quia Christus Deus erat, ait Lucas. c. 22: *Et viri, qui tenebant Iesum, illudebant ei, cædentes. Et velauerunt eum, & percutiebant faciem eius, & interrogabant eum, dicentes: ProphetiZa quis est, qui te percussit? Et alia multa blasphemantes dicebant in eum.*

De maledictione. Disp. 22.

SVMMARIVM.

1 . *Maledictio fit tribus modis, primò affirmando malum alterius: secundò, imperio malum alicui efficiendo, quod est eum maledicere: tertio per modum optantis seu imprecantis malum.*

[[53]] 2 . *Maledictio verbis expressa, si in præsentia alicuius fiat, honorique illius iniuste præiudicet, ad contumeliam spectat.*

3 . *Maledictio, ex parte mali, quod maledicendo quis exoptat ei cui maledicit, si illicitè illud ei exoptet, ad solum odium spectat: vel pertinet ad iniustitiam, si via iniusta, ex parte eius qui id desiderat, illud ei exoptet.*

4 . *Maledictio ex suo genere est culpa lethalis, siue contumeliæ siue odii rationem sortiatur. Ex circumstantiis porrò potest fieri culpa venialis.*

5 . *Aliud est post maledictionem in aliquem coniectam, continuò non velle, vt tale quid ei eueniat; aliud verò non velle, etiam quando conijcitur, vt id eueniat; quod postremum excusat maledicentem à culpa lethali, quando maledictio non præiudicat honori notabiliter.*

6 . *Creaturæ irrationales tribus modis in maledictione spectari possunt: primò per c#parationem ad creaturas rationales, ob quas sunt: Secundò, vt sunt effectus & opera Dei: Tertiò secundum se.*

7 . *Vt maledictio creaturarum sæpe in pœnam hominis redundet, præsertim si fiat per modum imperii, licitè tunc fit ab eo, qui talem pœnam iustè imponere potest.*

8 . *Creaturæ irrationabiles maledici etiam possunt ad aliquid significandum, idque per modum imperii: ac tunc si is, qui ita maledicit, ius habet ad destruendum illam creaturam, licitè fit.*

9 . *Eædem creaturæ maledicuntur etiam non in modum imperii, sed in modum optantis, nec semper ex animo, sed solùm exprimendo dolorem, id## nonnunquam hyperbolic##,*

10 . *Excusatur impatientia Iob.*

11 . *Quomodo intelligendæ in S. scriptura imprecationes mali pænæ, quæ peccatoribus fiunt.*

12 . *Blasphemum est maledicere creaturis, tam rationabilibus, quàm irrationabilibus, vt sunt opera & effectus Dei.*

13 . *Maledicere creaturis irrationabilibus, secundùm se consideratis, non est culpa lethalis, at venialis.*

[sect. 1] **M**Aledicere cùm idem sit, quod malum dicere, tribus fit modis. Primo, enunciando seu affirmando malum alterius. Si autem famam minuat, vt quia detegitur iniustè crimen alterius occultum, pertinet tunc maledictio ad detractionem. Si verò honorem lædat, vt quia in faciem crimen aut defectus alterius objicitur, ad contumeliam spectat. Imprecando item & exoptando alicui malum, aut etiam per modum imperii illud ei iniustè inferendo, (qui sunt duo alii modi, quibus maledictio fit, vt subiungemus) lædi potest honor, & qua ratione ea via iniustè honor læditur, ad contumeliam duo illi modi etiam spectant. Atque disputare de maledictione, quatenus famam aut honorem lædit, ad hunc quartum de iustitia tractatum pertinet. Et quatenus verbis maledictio fit, ea#ue iniustè honor aut fama læditur, qui illam exercent, maledici nuncupantur, de quibus Paul. 1. ad Corint. 6. ait, *Neque maledici neque rapaces regnum Dei possidebunt.* Nomine item maledicti contumeliam omnem verbo illatam comprehendit Tullius pro Cælio in testimonio in calce Disput. 18 relato. Hac autem ratione de maledictione, quatenus sub contumelia latè sumpta comprehenditur, disputamus hoc loco. Tametsi hac occasione de illa latiùs etiam sumpta dicemus.

Secundo modo fieri potest maledictio, imperio malum alicui efficie#do, quod est eum maledicere. Atque hic maledicendi modus potissimùm conuenit Deo, qui suo imperio causa est rerum, (*ipse enim dixit, & facta sunt*) quiq#ue proinde dum bonum alicui impertitur, benedicere eum dicitur: maledicere autem alicui dicitur, dum malum illi infert. Idem maledicendi modus conuenit etiam creaturis, quatenus imperio suo aliquem mouent ad malum aliquod in aliquem exercendum. Quo pacto iudex malum pæna infligi alicui iubet. Modus hic maledicendi licitè & illicitè fieri potest. Si enim pæna condigna sit, isq#ue, qui illam infligi imperat, ius potestatemve legitimam eam imperandi habeat, neque odio alióve sinistro fine moueatur, tunc maledictio est licita: sin minùs illicita erit, & aliquando erit iniusta, iuxta ea quæ suprà in hac. 2. 2. in materia de caritate q. 25. art. 8. dicta sunt, & aliàs tractatibus præcedentibus.

Tertio modo fit maledictio per modum optantis, seu imprecantis malum alicui. Atque hoc vulgo consuevit appellari maledictio. Potestq#ue etiam priuatis licitè & illicitè fieri. Quando autem licitè fiat, & quando illicitè, copiosè q. 25. art. 8. citato fuit explanatum, neque est cur, quæ propria sunt eius loci, hoc loco repetantur.

[sect. 2] Maledictio hoc modo sumpta, verbis expressa, si in præsentia alicuius fiat, honoriq#ue illius iniustè præiudicet, ad contumeliam pertinet, eaq#ue ratione ad hunc locum de ea agere spectat. Quando autem ex hoc capite ad culpam pertingat lethalem, ex quantitate detrimenti honoris, & ex aliis circumstantiis concurrentibus, iuxta ea quæ Disput. 19 dicta sunt, est expendendum. Quòd si maledictio dicatur, ita vt peruentura non sit ad notitiam eius, cui maledicatur, vel alia ratione honori eius non præiudicet, saltem iniustè, cui maledicatur, vt si obiurgationis causa filius à patre maledicatur, seruus ab hero, aut discipulus à magistro, tunc non sortitur rationem contumeliæ.

[sect. 3] Ex parte autem mali, quod maledicendo quis exoptat ei, cui maledicit, si illicitè illud ei exoptet, pertinet maledictio (siue simul sortiatur rationem contumeliæ, siue non) vel ad solùm odium, quod caritati aduersatur, vt si per causas naturales aut alia via non iniusta mortem aut aliud malum illicitè illi exoptet; vel pertinet ad iniustitiam, si via iniusta ex parte eius, qui id desiderat, illud ei exoptet. Atque pro diuersitate obiectorum, qualitatisve detrimenti, quòd exoptat, pertinebit ea maledictio ex eo capite ad diuersas species: vt si malum quod illi desiderat sit corporis, bonorum externorum diuitiarum, aut honoris & famæ, vel boni spiritualis. Quare in confessionibus attendendum examinandumq#ue est, num maledictio rationem habeat contumeliæ, & num ex eo capite culpa sit lethalis: itemq#ue num maledicen-[[54]]do exoptauerit proximo, cui maledicit, malum, quod illi imprecatur, & quale malum illi exoptauerit, num corporis, vel diuitiarum, vel honoris, iaut famæ, vel boni spiritualis, & num id ad odium duntaxat pertineat contra caritatem, (quod frequentius eueniet) an verò ad peccatum iniustitiæ.

[sect. 4] Maledictio, siue rationem contumeliæ sortiatur siue odii, quia maledicens malum, quod imprecatur, illi exoptat, cui maledicit, ex suo genere est culpa lethalis, eo grauior, quo malum, quod maledicens exoptat, est maius, & quo, attentis circumstantiis omnibus concurrentibus, plus in ratione contumeliæ honori illa præiudicatur. Atque si maledictio sit in parentes, est specie distincta, vtpote contra virtutem pietatis. Id quod de omni contumelia facta parentibus est similiter dicendum. Si verò sit in Deum, in ratione contumeliæ est blasphemia: si autem Deo malum exoptetur, est odium Dei.

Ex circumstantiis maledictio proximo facta esse potest culpa venialis. Vt si malum, quod ei desideratur, sit leue, aut si non ex animo, vt tale aliquid ei eueniat, maledictio sit in eum iactata, vel si non adsit plena deliberatio ad culpam lethalem necessaria, neque honori maledictione notabiliter præiudicetur. Hinc maledictiones par#tum in filios, herorum in seruos, sine animo vt tale quid eis eueniat, sed exira, aut obiurgationis causa, vt communiter fieri solent, non sunt culpæ lethales. Idem est dicendum de quacunque alia maledictione, quæ sine animo vt tale quid eueniat conjicitur in aliquem alium, quando ei aliquod aliud notabile damnum non exoptat, neque, attentis circunstantiis omnibus concurrentibus, ea maledictio notabiliter præiudicat illius honori. Habet autem id verum, (quicquid *Sotus. 5. de iust. q. 12. art. 1.* in contrarium dixerit) etiam si aliquis diabolo alium commendet sine animo vt tale quid ei eueniat, vt regulariter homines eum animum habere non solent. Quando autem aliquis ex ira se ipsum diabolo commendaret, estò sine animo, vt ita eueniret, id faceret, non auderem eum excusare à culpa lethali ob fæditatem, horrorem, ac peruersitatem rei: eaq#ue de causa, quando id in confessionibus deprehendo, soleo numerum eum peccatorum interrogare, acriterque vitium id paterno affectu reprehendo. Quando item maledictio in patrem injiceretur, propter reuerentiam & obseruantiam, quam filii ei debent, præsertim si in faciem illi injiceretur, excusandum non

erit regulariter à culpa lethali. Idem suo modo dic de maledictione suo modo in prælatum, in sacerdotem, aut etiam in herum.

[sect. 5] Bene autem *Caiet.* 2. 2. q. 76. circa eiusmo di maledictiones omnes in communes proximos obseruat, aliud esse post maledictionem in ali# coniectam, continuò non velle vt tale quid ei eueniat; aliud verò non velle, etiam quando c#jicitur, vt id eueniat, quasi solo verbo maledicat, (quod Caietanus appellat maledictionem non transire guttur) atque hoc secundum excusare maledicentem à culpa lethali, quando maledictio est de re graui, neque notabiliter honori præiudicat: illud verò primum eum non excusare à culpa lethali, quando tempore maledictionis verè desiderabat, quod ea maledictione proximo illi imprecabatur. Quo loco obserua, maledictionem conjici ex ira, & ex commotione magna animi, non esse indicium sufficiens ad iudicandum peruenisse ad culpam lethalem. Sæpe autem in confessionibus dum rudes aut timoratæ personæ examinantur, interrogatæ, discernere nequeunt, an animo vt ita res eueniret, maledixerint: meliusq#ue pro rei & personarum qualitate id aliquando conjiciet prudens confessor ius, quàm pænitenens id sciat exprimere ac confiteri, etiam variè à confessario interrogatus, dum ex ira & commotione, quam tunc habebat, timet, ne animo vt ita eueniret, id dixerit.

[sect. 6] Vt verò aliquid de maledictione creaturar# irrationalium, aut etiam rationalium inter illas & vnà cum illis, etiam dicamus, obseruandum est: Irrationales creaturas tribus modis, quod ad rem præsentem attinet, spectari posse. Primò per comparisonem ad creaturas rationales, ob quas sunt. Secundò, vt sunt effectus & opera Dei. Et tertio secundum se. Primo modo spectatæ, variis modis possunt maledici.

[sect. 7] Primò, vt ea maledictio in pænam hominis redundat. Et quidem si maledictio sit per modum imperii ac causalitatis, licitè ab eo fit, qui talem pænam iustè imponere potest. Hoc modo Deus Gen. 3 in pænam peccati Adami maledixit terræ, reddendo illam minùs fæcundam, (quod etiam de illa, in qua paradysum plantauerat, intelligo) quàm fuerit condita, futuraq#ue fuisset, quatenus id redundabat in laborem & afflictionem hominum, dicens: *Maledicta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitæ tuæ, spinas & tribulos germinabit tibi, & comedes herbas terræ.* Et, quasi dicat, non iam de fructibus arboris vitæ, & de aliis pomis paradisi, quæ optima & potentissima erant, ad sine alio tuo & posterorum tuorum labore conseruandam in magno vigore in integraq#ue ac perfecta sanitate vitam. Simili modo Deut. 28 c#minatur Dominus maledictiones multas filiis Israel in pænam, si mandata eius non custodierint, vt: *Maledictum horreum tuum, & maledictæ reliquiæ tuæ, maledictus fructus ventris tui, & fructus terræ tuæ, armenta boum tuorum, & gregum tuarum, &c.* Contrà verò, si custodierint mandata illius, in præmium illis pollicetur copiosissimam earundem omnium rerum benedictionem, vt patet id totum caput legenti. Si verò eiusmodi maledictio fit in modum optantis, fieri licitè poterit à quocunque, qui licitè alicui desiderat pænam in bonis illius, vel malum aliquod in eisdem bonis intuitu maioris boni, iuxta ea quæ Disput. 25. art. 8. citato copiosè explanata sunt. Quo in loco diximus, non valere hanc consequentiam; licitè quis potest alicui velle aliquod malum in pænam, aut intuitu maioris boni, ergo licitè potest illud ei inferre, quoniam ad hoc secundum iurisdictio est etiam necessaria, quæ sæpe ei deest, qui licitè alicui pænam aut aliud malum exoptat. Quòd si per modum imperii ac causalitatis bona alicuius externa ab eo maledicantur, qui id in iustam pænam non potest infligere, vel in modum [[55]] optantis alicui illicitè desideretur malum aliquod in eisdem bonis, iuxta ea quæ art. 8. citato explicata etiam sunt, tunc culpa interuenit, aut venialis, pro quantitate mali,

attentisq#ue circumstantiis omnibus concurrentibus, idque vel contra solam caritatem, vel etiam contra iustitiam, prout fuerint circumstantiæ concurrentes.

[sect. 8] Secundò eadem creaturæ irrationales eodem modo spectatæ maledici possunt ad aliquid significandum, idq#ue per modum imperii ac causalitatis. Ac tunc, si is, qui ita maledicit, ius habeat ad destruendum talem creaturam, eíve nocendum, licita est ea maledictio. Sic Christus, qui dominus est omnium, Marci 11 maledixit ficulneæ, in qua fructum non inuenit, quem esuriebat, sed tantùm folia, quæ statim à radicibus aruit, ad significandam maledictionem, pænamq#ue grauissimam desertionis Dei, quæ imminebat Synagogæ, eo quòd reddere noluerit fructum iustitiæ. Sic etiam in grauissimis criminibus dirui domus & destriui ciuitates malefactorum præcipiuntur, saleq#ue seminari, cum præcepto vt in æternum non reædificentur, in signum & memoriam ac detestationem tanti criminis eorum, quorum domus ac ciuitates illæ erant.

[sect. 9] Tertiò creaturæ eodem ferè modo spectat# maledicuntur, non in modum imperii ac causalitatis, sed in modum optantis, nec semper ex animo vt id ita sit, cùm quàm sæpissime & vt in plurimum, qui eo modo maledicunt, impossibilia imprecentur irrationalibus aut etiam rationalibus rebus, & quæ vident futura omnino non esse, neque curant aut intendunt vt sunt, sed solùm exprimere dolorem suum & affectum, quamq#ue indignum aliquid in se sit, vt euenerit, præcisè in se spectatum, vt funestum ac triste, non habita simul consideratione, quòd vtile illud alioquin sit ac valde proficuum, atque ex Dei dispensatione ac prouidentia in fines optimos profectum: qua ratione illi ipsi patienter, quin & gratanter, tanquam à Deo profectum, vt beneficium singulare, Dei#ue donum ipsis factum, si viri sint sancti, (quorum exempla proferemus) complectuntur. Vnde in eiusmodi maledictionibus hyperboles interuenire solent non modicæ, ad magis ea ratione exprimendum animi affectum, quo ad id dicto præcisè modo spectatum: consuetæq#ue antiquis temporibus fuisse videntur ad planctus & affectus circa mortes & alia infortunia exprimendos: magistræq#ue erant, quæ ex munere habebant alias ducere ac instruere in cantu lugubri ac lamentabili infortunium exaggerando, laudesq#ue defuncti proferendo, ad idq#ue cum aliis mulieribus & hominibus se conducebant, pr#fic# nuncupabantur, homines, qui in planctu idem munus exercebant, dicebantur præfici. De eiusmodi autem planctibus tunc consuetis sermo est in scripturis sacris in veteri & in nouo testamento. In eis verò imprecationibus rerum impossibilium mendacia non sunt, non solùm quòd hyperbolicè dicantur ad exprimendum affectum, sed etiam quòd non in orationibus optatiuis aut imperatiuis, sed solum in indicatiuis, qu# solæ enunciativ# n#cupantur, affirmationesq#ue sunt aut negationes, mendacium cerni possit. Sic Dauid. 2. Reg. 1. ad exprimendum affectum, quem ipsi & alii filii Israel habere debebant circa infortunium mortis Saul & Ionatæ, atque aliorum fortium Israe#l, ad illudq#ue exaggerandum, maledixit montibus Gelboe#, in quibus acciderat, dicens: *Montes Gelboe. nec ros nec pluuiæ veniant super vos, neque sint agri primitiarum: quia ibi abiectus est clypeus fortium, clypeus Saul, quasi non esset vnctus oleo.* Satis autem est perspicuum, Dauidem intellexisse, Deum ea de causa supernaturaliter n# effecturum, vt nec ros nec pluuiæ deinceps caderent in eis montibus, neque colerentur agri, vnde primitiæ Deo offerrentur: præsertim cùm in pænam iustam peccatorum Saulis eas cædes ibi permiserit, atque vt Dauid regno Israe#lis potiretur, quem loco Saulis elegerat: neque videtur Dauid id optasse, sed solùm ea via exprimere affectum ac dolorem habendum de eo infortunio in se præcisè spectato, seclusis affectibus inde sequutis, finibusq#; optimis, ob quos à Deo

fuit permissum. Maximè quia litera planctus illius tradita fuit à Daud, vt filii Iuda illo modo plangerent infortunium illud, iuxta morem eius temporis: sic enim eodem capite 2 habetur: *Planxit autem Daud planctum huiusmodi super Saul, & super Ionatan filium eius. Et præcepit vt docerent filios Iuda planctum, sicut scriptum est in libro iustorum. Et ait: Considera Israel pro his, qui mortui sunt super excelsatua vulnerati. Incliti Israel, &c.* Facile autem quivis intelliget, eos, qui illum planctum canebant, illoque modo infortunium illud lamentabantur, non intendisse optare & postulare à Deo, vt in memoriam eius infortunii nec ros nec pluvia caderent deinceps in eis montibus, nec colerentur agri, nec essent pascua: sed illa hyperbole optatiua intendisse solùm significare affectum & dolorem illius ruinæ, atque ad illius luctum ac planctum more illorum temporum se inuicem excitare. Eodem etiam modo alias hyperboles continet planctus ille ad laudes interfectorum more eorundem temporum, vt est illud: *Asanguine interfectorum, ab adipe fortium, sagitta Ionatæ nunquam rediit retror sum, & gladius Saul nunquam est reuersus inanis. Saul & Ionatas amabiles & decori valde, aquilis velociores, leonibus fortiores.*

Eadem hyperbolica optatiua maledictione Iob capite 3 maledixit diei, in qua natus fuit, & nocti, in qua fuit conceptus, multa magna ex parte impossibilia per hyperbolem optatiua oratione exprimens, quæ suis tribus amicis significarent, quanta angustia & quot miseriis esset repletus, ad quas si solùm respiceret, & non ad Deum, cuius amore illas patiebatur, & à quo erant illi permissæ, atque ad præmium & bonum virtutis, quod perpessio earum afferebat, libenter optasset, se nunquam fuisse natum nec conceptum, mortemque cum vita fuisse sibi commutatam, antequam ad illas deuenisset. In quo sensu Ecclesiastes 4 Salomon etiam dixit: *Vidi calumnias, quæ fiunt sub sole, & laudaui magis mortuos, quàm viuentes, & feliciorum* [[56]] *utroque iudicaui, qui nunquam natus est, nec vidit mala, quæ fiunt sub sole.* Quare præterquam quòd ea omnia à beato Iob optatiua hyperbole sunt dicta, more tunc in deploratione infortuniorum ac miseriarum atque in expressione affectus ac doloris consueto; & quòd impossibilia ita per hyperbolem optatiuè prolata intelligantur, si esse possent; sanè non intelliguntur simpliciter & cum omnibus suis circumstantiis, sed spectatis nudè ac præcisè miseriis illis in se & quo ad angustiam atque afflictionem, quam pariunt, seclis aliis circumstantiis, quòd à Deo sint permissæ, & eius amore perferantur, & quòd bonum virtutis ac præmium patienter perpessæ afferant: quo pacto spectatæ non solùm sunt tolerabiles valde, sed & optabiles. Hoc enim modo illas spectatas patientissimè Iob ingentiq#ue cum merito illas pertulerat, vt ex duobus antecedentibus capitibus constat, adeoque per spem firmus in Deo erat, etiam post eam hyperbolicam maledictionem diei suæ, & post c#ptam disputationem cum amicis suis, vt. c. 13 dixerit; *Etiam si occiderit me, in ipso sperabo.* Et. c. 19: *Quis mihi tribuat, vt scribantur sermones mei? Quis mihi det, vt exarentur in libro stylo ferreo, & plumbi lamina, vel celte sulphantur in silice? Scio enim, quòd redemptor meus viuit, & in nouissimo die de terra surrecturus sum, & rursus circumdabor pelle mea, & in carne mea videbo Deum, quem visurus sum ego ipse, & oculi mei conspecturi sunt, & non alius. Reposita est hæc spes mea in sinu meo.* Quæ verba copiosè exposuimus 1. p. q. 27. art. Disput.

[sect. 10] Illud, sub aliorum iudicio, concederem, tam in hac hyperbolica optatiua maledictione, post aduentum, planctum, ac silentium trium suorum amicorum septem illis diebus, quàm in sequentibus, attenta innocentia vitæ suæ, & magnitudine laborum, miseriarum, tribulationis, & angustiae, quæ se immeritò pati contendebat, volendo

stare cum Deo in iudicio, contendereque cum eo, maiora & acerbiora pati, quàm mereretur, (de qua re in fine capitis 39 & initio capitis 42 recognoscit suam insipientiam & culpam, agitque pœnitentiam) optasse sibi mortem cum vita commutari, vt à tam ingenti miseria & angustia liberaretur, vt perspicuè constat ex disputatione cum suis amicis. In quo à perfectissima patientia, vt homo, aliquid defecisse videtur, & fortè cum peccato aliquo veniali: eaque de causa Scriptura sacra duobus capitibus præcedentibus, cùm in calce capitis primi, post acerbissimam amissionem bonorum externorum, & filiorum ac filiarum, in laudem eximiæ patientiæ Iob dixisse; *In omnibus his non peccauit Iob labiis suis, neque stultum quid contra Deum loquutus est*; & cùm ad finem capitis secundi, post sanctissima illa verba ad vxorem accepto insuper vlcere illo pessimo, ex quo sedens in sterquilinio testa saniem radebat, eadem scriptura in commendationem eiusdem eximiæ patientiæ addidisset; *In omnibus his non peccauit Iob labiis suis*, de maledictione diei sui, & de iis, que sequuntur, nihil tale scriptura dicit. Tametsi in iis, in quibus non peccauit, rectum ipsum fuisse loquutum scriptura ipsa capite vltimo testetur: atque non sic rectum amicos illius fuisse loquutos, quatenus ex miseriis, quæ Iob fuit perpressus, temere illum iudicarunt hypocritam, peccatoremque occultum, Deumque hominibus per suam prouidentiam non permittere similia mala, nisi in pœnam suorum peccatorum. Quia verò in beato Iob tanta sanctitas atque innocentia adeoque eximia patientia fuit, peccatumque illius fuit ex ignorantia, faciliè ab illo fuit erutus, facileque illi fuit condonatum, ob suamque eximiam patientiam cum ingenti merito bonis copiosissimis fuit cumulatus, intercessorque; à Deo ipso fuit constitutus, vt amicis illius peccata remitterentur, quæ etiam ignoranter, intuituque honoris Dei, Dei partes aduersus beatum Iob defendendi, commiserant.

Circa illa verba, quibus inter alia Iob diei suæ maledixit; *Maledicant ei, qui maledicunt diei, qui parati sunt suscitare Leuiathan*; inter alias expositiones, ea nobis magis probatur, qua *Leuia tham* duæ voces sint in Hebræo eo in loco significantes luctum suum. Vnde sensus illorum verborum est, *Maledicant ei*, diei scilicet natiuitatis ac conceptus mei, *qui maledicunt diei*, in qua scilicet aliquid triste atque aduersum aduenit, & inter eos illi, *qui parati sunt suscitare luctum*, id est qui tanquam magistri, ducesque aliorum in planctu, præficique ac præficæ ea de causa dicebantur, parati sunt excitare luctum, ad illumque prouocare: hi enim consueuerunt & locum & diem maledicere, in quo id triste, quod plangitur, euenit, quasi dicat Iob, qui maledicere solent aliis diebus, in quibus aliquid aduersum ac triste aduenit, inter quos illi præcipui & frequentiores esse solent, qui magistri constituuntur ad tristia lugubriaque cantica componenda, & ad alios excitandum ac ducendum ad luctum, maledictiones, quas inter alios dies conjicere solent, eas omnes in eum diem conjiciant. Expositionem reliquorum verborum maledictionis, quibus beatus Iob ille diei suæ maledixit, apud expositores eius loci legas.

Similis quoque hyperbolica maledictio, longeque durior, ad magis exprimendum dolorem, tædium, ac laborem suum, legimus apud Ieremiam. c. 20. Cùm enim, propterea quòd captiuitatem Babilonicam prophetasset, percussus fuisset, & in durissimum carcerem fuisset coniectus, atque ab omnibus exosus habitus fuisset, & quòd aliquantulum tardasset euentus, etiam à quondam sibi amicis pseudopropheta esset habitus, ac persequutus, adeò vt sanctus propheta in queremonias ad Dominum ex impatientia (vt homo) fuisset conuersus; post excitationem ad laudem & gratiarum actionem Deo, quòd sibi astitisset tanquam bellator & adiutor fortis, eumque eruisset ab omnibus illis

malis, euentuq#ue comprobasset, veram atque ex Deo fuisse prophetiam suam, idq#ue verbis illis: *Cantate Domino, laudate Dominum, quia liberauit animam pauperis de manu malorum*; continuò, ad exprimendum in quanto tædio, afflictione, ac labore antea fuerit, subiunxit: *Maledicta dies, in quo natus sum; dies, in qua peperit me mater mea, [[57]] non sit henedicta. Maledictus vir, qui annunciauit patri meo dicens, Natus est tibi puer masculus, & quasi gaudio lætificauit eum. Sit homo ille, vt sunt ciuitates, quas subuertit Dominus, & non pænitu#e* (subuersas scilicet fuisse, reparariillas permitte#s, reuocando sententiam subuersionis earum) *Audiat clamorem manè, & vlulatum in meridiano*, (id est, nunquam deficiat tribulatio in domo eius) *qui non me interfecit à vulua*, (id est dum essem in vtero materno) *vt fieret mihi mater mea sepulchrum, & vulua eius* (id est, vterus illius) *conceptus æternus* (ex quo scilicet nunquam sequeretur partus) *Quare de vulua egressus sum, vt viderem laborem & dolorem, & consumerentur in confusione dies mei?* Hæc per hyperbolem propheta ibi, postquam transacta fuit illius afflictio & angustia maxima, ad exprimendum, quantus tunc ipsius fuerit dolor, afflictio, ac tædium, & quali exclamatione hyperbolica dignum, si ad illud in se solùm oculi conjicerentur, sine aliis adiunctis circumst#tiis, quæ eum dolorem lenirent ac tolerabilem propter Deum bonumq#ue virtutis ac meritum redderent. Atque quòd per hyperbolem illa sint dicta, testatur, quòd iniquè & sine causa propheta exoptaret tantum malum homini illi, qui absque culpa, imò etiam meritò, natiuitatem ipsius patri suo nunciasset, & qui non sine graui peccato ipsum necasset in vtero materno: maximè c# ignarus tunc fuisset afflictionum & dolorum, qui Ieremiæ erant superuenturi: & cùm impediturus ea via fuisset, sanctitatem maximam ac meritum eius prophetæ. Vnde Hieronymus in eum locum ait; Quæ omnia dicuntur hyperbolicè. Et idem de hac exclamatione Ieremiæ, & de illa alia beati Iob, affirmant Dionysius Carthusianus in eum locum, & in fine commentariorum in. 3. cap. Iob. & alii.

[sect. 11] *Quæstione. 25. art. 8. citato*, diximus, imprecationes mali pænæ, quæ in psalmis & prophetis inueniuntur fact# peccatoribus, vt est illud: *Conuertantur peccatores in infernum, omnes gentes, quæ obliuiscuntur Deum. Constitue super eum peccatorem, & diabolus stet à dextris eius, &c.* Et sunt aliæ similes, vel esse prædictiones spiritu prophetico, vt sit sensus, conuertentur, & constituetur, vel esse imprecationes optatiuas vel imperatiuas, intuitu quòd ita iustum sit vt fiat, conformandoq#ue se voluntati diuinæ ea in parte, prophetico spiritu agnitæ. Neque video, cur homines in hac vita, iustitiæ intuitu, & quia ita est dignum ac bonum vt fiat, petere iustè ac licitè possunt à ministris Dei iustam & competentem vindictam, & non eodem modo ac intuitu petere idem possint à Deo. Tametsi consulendum sit, vt potiùs à Deo postuletur misericordia circa eos, qui nos offenderunt, quiq#ue pæna sunt digni, quàm petere vt de illis Deus ipse nos vindicet, iustam pænam illis infligendo. Tum quoniam illud primum postulat misericordia & caritas in eos proximos. Tum etiam quoniam id prouocat misericordiam Dei, vt nobis peccata nostra dimittat, misericordiam suam circa nos exercent.

[sect. 12] Si creaturæ, tam irrationales quàm rationales, spectentur secundo modo, nempe vt sunt effectus atque opera Dei, tunc blasphemum esset maledicere illis eo modo spectatis. Quoniam id cederet in iniuriam & contemptum Dei, à quo emanarunt: idq#ue etiam si malediceretur diabolus quo ad illius naturam quatenus est effectus Dei. Illud verò Ecclesiastici 21: *Cùm maledicit impius diabolo, maledicit ipse animam suam*; non intelligitur de diabolo quo ad naturam, sed quo ad culpam: quod licitum est. Sensus verò

illorum verborum est, iudicat se ipsum eodem modo dignum maledictione ob culpam, in qua similis illi est: iuxta illud Pauli ad Rom. 12: *In quo iudicas alterum, te ipsum condemnas: eadem enim agis, quæ iudicas.*

[sect. 13] Si autem irrationales creaturæ tertio modo spectentur, secundum se scilicet, tunc quia capaces iniuriæ non sunt, non est culpa lethalis illis maledicere, sed solum venialis ob indecentiam, quæ est eo modo maledicere, & quoniam id vanum, otiosum, atque irrationabile est, vt *diuus Th. 2. 2. q. 76. art. 2.* ait. Quare, qui iumentis, vento, pluuiæ, & aliis similibus rebus maledicunt, cum regulariter illis secundum se spectatis maledicant, regulariter quoque non peccant lethaliter, sed venialiter. Hoc loco dicendum post hanc disputationem foret, de pænis pro delictis contra iustitiam commutativam circa bonum honoris, & de restitutione propter damna honori alieno iniuste data, nisi commodius vtrumque explanaretur inferius, dum de pænis ob delicta circa bonum famæ fuerit sermo, & de restitutione pro damno famæ iniuste illato.

De vitio in genere iustitiæ commutativæ circa bonum famæ contrario, & de detractioe parte illi subiecta. Disp. 23.

SVMMARIVM.

- 1 . *Omne quod exterius fit, quod iniuste famæ alterius præiudicet, id totum pertinet ad vitium in genere iustitiæ commutativæ circa bonum famæ contrarium: actus verò internus voluntatis, quo quis iniuste aliquid tale fieri aut intentari consentiret, est peccatum internum eiusdem vitii.*
- 2 . *Non solum committitur peccatum contra iustitiæ commutativam circa bonum famæ, quando verbo aut facto alióve signo intenditur læsio famæ alicuius, sed etiam quando non intenditur, nisi ignorantia probabilis excuset.*
- 3 . *Detractio pars est vitii contra iustitiam commutativam circa bonum famæ.*

Explicatis vitiis, quæ sunt contra iustitiam commutativam circa bonum honoris, dicendum consequenter est de vitiis iustitiæ commutativæ circa bonum famæ contrariis. Et quoniam à Disput. 13 dictum est de parte quædam subiecta huic vitio latissime sumpto, cuius actus imperati interni sunt, nempe de iudicio temerario, suspicione & dubio temerariis, nunc solum dicendum est de vitiis eidem iustitiæ commutativæ circa bonum famæ contrariis, quorum actus imperati externi sunt.

[sect. 1] Quemadmodum autem Disput. 18 dictum explanatumque est, quicquid exterius fit, quod iniuste honori alterius præiudicet, id totum pertinere ad vitium in genere iustitiæ commutativæ circa bonum honoris contrarium: actum verò internum voluntatis, quo quis iniuste aliquid tale fieri aut intentari consentiret, esset peccatum internum eiusdem vitii: sic nunc est dicendum, quicquid exterius fit, quod iniuste famæ alterius præiudicet, id totum pertinere ad vitium in genere iustitiæ commutativæ circa bonum famæ contrarium: actum verò internum voluntatis, quo quis iniuste aliquid tale fieri aut intentari consentiret, esse peccatum internum eiusdem vitii. Potest verò (vt etiam circa vitium iustitiæ commutativæ circa bonum honoris est dictum) fieri aliquid exterius,

quod iniuste famæ alterius præiudicet, non solùm vocalibus verbis & scriptis, atque aliis signis, vt cornua appendendo foribus illius, in signum quòd aliquis adulteratus sit cum vxore illius, similibusque aliis signis, quæ aliquid significant, quod in infamiam illius cedat, sed etiam factis. Si quis enim ita alapam alteri impingat, aut fuste illum percutiat, vel pedibus illum conculcet, aut barbam illius euellat, vel simile aliud ignominiosum illi efficiat, vt ea contumelia in notitiam aliorum deueniat, sanè is non solùm contumeliam læsionemque in honore est passus, sed etiam passus est læsionem ac iacturam in fama & existimatione, quæ de illo habebitur, interim dum iuxta leges mundi non sumpserit competentem vindictam. Paruipendetur quippe in aliorum existimatione, neque coram aliis apparere audebit, existimationem timendo, quæ de illo ea in parte habebitur, vt experientia testatur: longeque plus id faciet, quàm per eandem contumeliam læsionem sibi esse factam in reuerentia & honore, qui illi debebatur. Idem dicendum est de eo, cum cuius vxore ita adulterium sit commissum, vt in aliorum notitiam commissum id esse deueniat, & de quocunque alio, qui simili modo contumeliam sit passus. Sicut enim læsio in corpore, & læsio in honore, quæ interdum eiusmodi contumeliis iniuste fiunt, simul sunt contra iustitiam commutatuam circa bona corporis, & contra iustitiam commutatuam circa bonum honoris, atque si vtrumque damnum perseueret, obligatio ex commutatuâ iustitia consurgit restituendi vtrumque: sic quoque læsio, quæ simul iniuste in fama & in existimatione consurgit, pertinet ad distinctam speciem iniustitiæ contra iustitiam commutatuam circa bonum famæ, consurgitque obligatio restituendi etiam id damnum, si perseueret: quandoquidem consequutiue est voluntariè datum iniuste, vnà cum læsionibus illis aliis in honore & in corpore. Suntque species illæ tres vitii ac iniustitiæ sufficienter aperiendæ in confessione, aut quæ earum simul fuerint repertæ, vt Disput. 18 explanatum fuit. Multosque reperies, qui in contumeliis ad hanc rationem vitii contra iustitiam commutatuam circa bonum famæ non attendant, neque ad damnum contra famam eiusdem contumeliis iniuste datum: cùm tamen quando contumelia simul honor & fama iniuste læduntur, consurgere soleat longè maior obligatio restituendi damnum famæ iniuste datum, quòd permanere maiusque esse solet, quàm damnum honoris, vt ex dicendis constabit. Fieri autem factis læsionem in fama, sicut & verbis, inter alios affirmat *Adria. quodl. 11. q. 1. lit. D.*

[sect. 2] Quemadmodum Disput. 18 dictum est, non solùm quando facto aliquo aut signo iniuste intenditur læsio honoris, committi peccatum contra iustitiam commutatuam circa bonum honoris, sed etiam committi idem peccatum, quando ea læsio non intenditur, & tamen inde sequitur, nisi probabilis inuincibilisve ignorantia, quòd ea via talis læsio euenire posset, excuset ab ea culpa: sic quoque in re proposita est dicendum, non solùm quando verbo, aut facto, signove alio intenditur læsio famæ alicuius, committi peccatum contra iustitiam commutatuam circa bonum famæ, consurgereque obligationem restituendi damnum permanens famæ ita iniuste datum, sed etiam quando non intenditur ac sequitur, nisi ignorantia probabilis sit seu inuincibilis, quòd ea via euenire posset, quemadmodum à culpa iniustitiæ circa eam læsionem famæ, ita ab honore restituendi famæ damnum excuset. Ratio autem est, quam ibi reddidimus, quia scilicet ea iniusta læsio famæ licet intenta non sit, est tamen voluntaria, imputatiueque volita, quod sufficit ad rationem vitii ac culpæ, & ad obligationem restituendi damnum ita culpabiliter contra iustitiam datum. Vt tamen ibidem subiunximus, id damnum non esse intentum, non parum extenuat rationem culpæ, fierique interdum poterit, vt ex eo capite culpa, quæ

alioquin esset lethalis, solùm sit venialis. Prudentis autem arbitrio ibidem subiecimus, spectatis cæteris circumstantiis concurrentibus, esse iudicandum, quando tunc culpa ad lethalem perueniat: regulamque adiecimus vnde id melius posset iudicari. Quæ omnia vt in damno ita præter intentionem iniustè contra honorem dato locum habent, ita habent locum in damno circa famam similiter præter intentionem iniustè datam, eaque de causa non plus in hac re explicanda immoror.

Eadem Disput. 18 dicebamus, quòd per se hoc vitium distinguitur specie à vitio contrario iustitiæ commutatiuæ circa honorem, esse quòd in vitio hoc iniustè læditur fama, in illo verò læditur iniustè honor: quòd verò in præsentia aut in absentia lædatur, per accidens esse, quo ad distinctionem horum vitiorum attinet. Vnde ibidem ostendimus vitium hoc in præsentia eius posse committi, cuius fama iniustè læditur, vt si vitium illius coram illo aliis manifestetur iniustè, aut etiam faltò, aut si contumelia illi fiat, quæ æstimationem ac famam illius lædat. Lege quæ ibi copiosius hac de re dicta sunt.

[sect. 3] Non habemus nomen, quo hoc totum vitium contra iustitiam commutatiuam circa bonum famæ significetur. Pars quædam illi subiecta detractio dicitur. Et quamuis, si ad vim huius nominis, ad verbumque vnde id nomen deriuatur, attendas, sanè ad significandam detractorem cuiuscunque rei atque de quacunque re fuerit impositum, atque per translationem accommodatum sit ad significandam detractorem famæ iniustè atque in malam partem, potuissetque proinde ea ratione transferri & accommodari ad significandum totum hoc vitium; si quidem eo vitio toto signo aut facto iniustè detrahitur de fama proximi, eaque iniustè læditur; ex vsus tamen accommodatione solùm significat detractorem iniquam & iniustam verbo vocis, aut scripto, famæ alterius: & qui id vitium verbo vocis, aut scripto, committit, detractor dicitur. Hispanè *murmuracion* vitium hoc nuncupatur, & qui illud committit, *murmurador*. Videturque vsurpatio harum vocum Hispanè ad id significandum, à murmure vocabulo latino, & à murmuratione originem traxisse: quòd vocis murmur interuenire soleat, dum id vitium committitur.

In quibus euentibus absque vitio, atque adeò licitè, nocumentum famæ alterius inferatur. Disp. 24.

SVMMARIVM.

1. *Nocumentum famæ alterius inferri potest sine peccato, quando ita est necessarium ad eruendum eum à peccato, cuius famæ detrimentum infertur, aut ad impediendum peccatum illius.*
2. *Item, quando nequitia eius, cuius famæ præiudicatur, ita est omnino necessarium ad malum impediendum, quòd reip. aut priuato alicui imminet, licet inde nullum spirituale commodum eius, cuius famæ id detrimentum infertur, speretur.*
3. *Item, quando ad liberandum innocentem necessarium est reuelare crimen occultum eius, qui verè nocuit.*
4. *Item, quando licita est accusatio de peccato alieno occulto, aut quis tenetur, vel licitè potest de illo testificari, aut denunciare à iudice interrogatus vel non interrogatus.*

5 . *Item, in pœnam iustam delicti ab eo commissi potestas publica licitè aliquem infamat.*

6 . *Item, quando ita expedit bono communi, aut eti# bono eius qui infamatur.*

7 . *Quando de vita & moribus requiritur, ad magnum aliquod emolumentum inquiritur, tunc nefas est detegere peccata eorum occulta, de quibus ad eum finem inquiritur.*

8 . *Quando aliquid ita relinqueretur aliquibus, iisve qui ad id eligerentur, dummodo tales vel tales habeant conditiones, ita vt si eas conditiones non habuerint, ius ad id non habeant, tunc licet istos defectus, licèt paucis notos, detegere.*

9 . *Licet etiam historiographis aliquid plus scribere in historiis, quod ad infamiam aliquorum, de quibus scribunt, spectat.*

10 . *Quando in læsione propriæ famæ peccatum interuenit contra caritatem & non contra iustitiam, id non attinet ad vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium, sed ad vitium propriæ caritati contrarium.*

ANtequ# vitium iustitiæ c#mutatiuæ circa bonum fam# contrarium, partesque illius, magis explanemus, explicandum est, in quibus euentibus absque vitio atqueadeò licitè famæ alterius nocumentum inferatur. Quia enim sæpe absque vitio id fieri potest, idcirco initio præcedentis disputationis, explicando hoc vitium, dict# est; quicquid exterius fit, quod iniustè famæ alterius præiudicet, id totum pertinere ad vitium in genere iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium.

[sect. 1] Primò autem id licitè & absque peccato fit, quando ita est necessarium ad eruendum eum à peccato, cuius famæ detrimentum infertur, aut ad impediendum peccatum illius. Tunc enim licitè manifestatur peccatum illius occultum c# detrimento famæ eiusdem, aut alia via præiudicatur licitè famæ illius: præcisè tamen quantum est satis ac necessarium ad eum effectum. Id verò inde originem habet, quoniam præponenda est vita spiritualis illius, illumq#ue Deum non offendere, famæ eiusdem. Quia tamen non maius detrimentum licitè inferri potest famæ illius ad eum effectum ac finem, quàm necessarium ad illum obtinendum sit, seruari debet ordo correctionis fraternæ in euangelio præscriptus, quo ad fieri poterit, atque sufficere sperabitur ad eum finem intentum, vt in materia de correctione fraterna copiosè à nobis fuit explicatum. Ordo quippe ille correctionis fraternæ in eo naturali iure fundatur, indeq#ue originem traxit, quòd correctio proximi in bonum spirituale illius fieri debet cum minori iactura illius possibili, vt naturæ lumen præscribit. Lege circa hunc euentum, quæ diximus suprà Disput. 5. §. eodem modo.

[sect. 2] Secundò idem licitè fit, quando nequitia eius, cuius famæ præiudicatur, ita est omnino necessarium ad malum impediendum, quod reipublicæ aut priuato alicui imminet, estò inde nullum spirituale commodum eius, cuius famæ id detrimentum infertur, speretur; tantum pr#cisè famæ illius præiudicando, quantum nequitia illius ad id fuerit necessarium, vt Disp. 5. §. dixi suprà, hoc totum explanatum copiosè fuit. Illa legas.

Ex hoc & ex priori euentu sequitur, si famulus deprædetur dominum suum, aut filius patrem, neque aliter id damnum impedire possit, quàm domino aut patri reuelando, tunc reuelari ei debere, nihil impediante iactura famæ illius malefactoris, & punitioe aliquali, quæ eidem malefactori ex eadem reuelatione immineret. Quoniam id totum postponi debet salutis spirituali illius, impeditionivé, aut peccatorum, quæ, si id non

reueletur patri aut domino, ille ea ipsa in re continuabit, & quòd impediatur id temporale damnum talis patris aut domini, quod culpa eiusdem malefactoris adhuc pendet in futurum. Si tamen satis esset admonere patrem, aut dominum, vt aliquid efficeret, vnde impediretur id damnum, sine reuelatione malefactoris, id solum fieri tunc deberet. Quando ex reuelatione malefactoris timeretur mors illius iniusta, aut maius malum illius, quàm esset detrimentum temporale patris aut domini, reuelari tunc id delictum non deberet. Hæc eadem similiter intellige, quando filius aut domesticus inhonestè viueret, neque aliter speraretur vitanda peccata quæ pendent in futurum, quàm reuelando rem patri aut domino.

Propter eandem rationem, si aliquis se fingeret optimum medicum, aut idoneum ad aliquid aliud, ad quod idoneus non esset, idque ver-[[60]]geret in præiudicium alicuius, si admonitus desistere ille non vellet, licitum esset detegere, tale illum non esse, quantum satis esset, vt id damnum impediretur, estò illius existimatio minueretur. Imò verò, estò ille non se fingeret ad id idoneum, & alius vti ad id illo vellet, ignorans idoneum ad id illum non esse, licitum esset detegere, idoneum illum ad id non esse, vt euitaretur damnum illud proximi.

Eadem ratione si aliquis mihi, amico meo, aut cuius alteri proximo, imponeret aliquid, aut contra iuris ordinem accusaret, vel testificaretur, ita quòd iniustè ego aut proximus maneremus ab eo infamati, alteriue notabili periculo obiecti, sanè quando aliter repellere non possemus eam infamiam aut damnum, fas esset, vim vi repellendo, extenuare illius famam, quantum satis esset ad expellendam iniuriam ab eo nobis illatam: non quidem falsa illi imponendo, aut aliquid in vindictam illi objiciendo, vel aliquid contra famam atque existimationem illius objiciendo, vel efficiendo, quod nihil ad nostram defensionem & ad nostræ famæ purgationem inseruiat, sed solùm quod ad hæc inseruiet.

[sect. 3] Tertiò, quando ad liberandum innocentem, necessarium esset reuelare crimen occultum eius, qui verè nocuit ac deliquit, licitum esset illud reuelare cum detrimento famæ illius, & cuiusuis alterius pænæ, cui ea reuelatione subjiceretur. Verbi gratia, Petrus crimen occultum c#misit, quod Ioanni imputatur, ita quòd vita, fama, aut aliud notabile bonum Ioannis periclitetur, nisi detegatur Petrum id crimen c#misisse; tunc dico, tertium, qui sciuerit, non Ioannem, sed Petrum id crimen commisisse, teneri illud detegere præcisè quantum satis sit ad liberand# Ioannem innocentem ab eo periculo ac detrimento: modò tamen id non sciuerit per secret# commissum in enentu, in quo iuxta dicta Disp. 5. teneretur illud seruare. Ratio autem est, quoniam præponderare apud eum tertium debent fama & bonum innocentis, quàm hæc ipsa nocentis, quiq#ue dignus suo delicto est, vt detrimentum in illis subeat, neque tunc vlla iniuria in eo fit nocenti. Ita Nauar. c. inter verba. n. 702, in Commentario Hispano. Admonendus tame# esset nocens, vt se collocaret in loco tuto antequam detegeretur, quando id sufficeret vt innocens liberaretur à periculo, in quo. est.

[sect. 4] Quartò, quando licita est accusatio de peccato alieno occulto, aut quis tenetur vel licitè potest de illo testificari, aut denunciare à iudice interrogatus, vel etiam non interrogatus, iuxta ea quæ quo ad hæc omnia tractatu sequenti explicanda sunt, licitè præiudicatur famæ talis peccatoris detegendo peccatum illius occultum. Pro bono quippe communi, & vt delicta impunita non maneant, atque suam vel suorum iniuriam prosequendo, iustam vindictam ac compensationem iniuriæ sibi aut suis illatæ postulando, hæc licent: & aliquando, qui tale peccatum detegit, ad id tenetur.

[sect. 5] Quintò, in pœnam iustam delicti ab eo commissi potestas publica licitè aliquem infamat. Sicut enim pro delicto commissio licitè malefactor punitur in corpore, & in bonis suis externis: ita etiam puniri iustè potest in bonis honoris & famæ, vt Disput. 18 dictum etiam fuit.

[sect. 6] Sextò, quando ita expedit bono communi, aut etiam bono eius, qui infamatur, licitè præiudicatur eius famæ, detegendo crimina & defectus illius, tantum præcisè, quantum ad id fuerit expediens ac necessarium. Vt si aliquis sacros ordines petat, aut beneficium ecclesiasticum, aut aliud munus, sitq#ue indignus propter delictum occultum, ita vt promoueri, conferri ei beneficium ecclesiasticum, aut præfici alicui muneri, perniciosum futurum sit bono communi, aut saluti spirituali eius, qui id petit, aut cui id conferri paratur, quia incidet in baratrum delictorum, quæ multum Deum offendant, dedeçant id administranti, & cedant in scandalum aliorum, detegendum tunc est id crimen illius occultum, non solùm quando de eo in quiritur, sed etiam quando de eo non inquiritur: modò tamen ex ea detectione fructus speretur: & modò, id fiat cum quàm minima iactura famæ illius fuerit possibile. Ratio autem est, quoniam præponi debet commune bonum, aut etiam spirituale eius peccatoris, famæ eiusdem.

[sect. 7] Quando autem de moribus & vita alicuius inquireretur ad gradum in aliqua vniuersitate sumendum, (vt in Euorensi academia, quæ Ecclesiastica est, statutis illius fit) vel de moribus ac vita alicuius feminæ inquireretur, vt illi eleemosyna, qua nubat, conferatur; quoniam talis eleemosyna relictæ aut constituta sit, vt solùm elargiatur feminis honestè viuentibus; vel qu#do de vita & moribus alicuius ad aliud simile inquiritur; tunc nefas esset, detegere peccata eorum occulta, de quibus ad eum finem inquiritur; sed solùm fas erit detegere ea peccata, de quibus ille laborat infamia: quoniam illi soli, qui de eis criminibus infamia laborant, intendi videntur excludi ab eis gradibus, ab ea eleemosyna, aut ab alia simili re, ad quam ea morum honestas exigitur. Neque quacunque de causa fas est detegere peccata secreta, aut de illis licitè inquirere: eo quòd pluris facienda sit hominum fama, quæ alioquin multum necessaria est ipsis ac reipublicæ, quàm vt ob similes res liceat præiudicium illi afferre. Qua de causa in materia de eleemosyna q. 32. art. 9. dicebamus, nefas esse inquirere peccata pauperum occulta ad eos, qui probi sint, eligendos, vt eis potiùs, quàm aliis, eleemosyna conferatur: peccatumq#ue esse lethale, tum ea de causa illa inquirere, tum etiam eadem de causa illa detegere: solumq#ue fas esse illa de causa ea peccata inquirere ac detegere, de quibus est saltem infamia. A regula tamen tradita exciperem, quando ex susceptione talis gradus iustè timeretur notabile detrimentum boni communis & periculi animarum, vt si ob eum gradum is assumeretur ad munus, vnde periculum immineret animarum, aut si graue scandalum immineret ex eo, quòd ille ad eum gradum esset promotus, vt si peccat# illius occultum sit tale, quod verisimiliter fiet postea publicum, relabetur is postea in illud magno cum dedecore gradus, & scandalo, quòd is, qui ad eum gradum assumptus est, talis sit moribus: id quod facillè euenire potest, præsertim si gradus sit doctoris in sacra Theologia. In hoc tamen euentu, non quia statutis vniuersitatis sit sancitum, vt inquiratur de moribus illius, qui eum gradum voluerit suscipere, fas est tale crimen occultum detegere, sed quoniam natura [[61]] ipsa rei, caritas, ac recta ratio postulant, vt pro bono communi id crimen detegatur, modò ex ea detectione fructus speretur.

[sect. 8] Illud est obseruandum, quando aliquid ita relinqueretur aliquibus, iisve qui ad id eligerentur, dummodo tales vel tales habeant conditiones generis, vel alterius similis

rei, ita vt si eas conditiones non habuerint, ius ad id non habeant, incapacesque proinde ad id sint; tunc, estò eiusmodi defectus paucissimis noti sint, licitum est illos detegere. Quoniam agitur de euitando præiudicio tertii, & simul sæpe de euitando peccato ac iniustitia eius, qui id intendit, vt si eos suos defectus sciat, & nihilominus id intendat: eaque lege is censetur se ad illud opponere, aut illud intendere, vt quicquid de illo ea de re sciatur, detegatur. Quando tamen aliquis, ignorans se eo defectu laborare, defectusque is esset occultus; tunc is, qui eum defectum sciret, teneretur admonere eum, qui id intendit, vt priùs, quàm de eo inquireretur, aut quàm inquisitio absolueretur, desistat ab ea re intentanda. Si autem ille desistere non vellet, teneretur eum defectum illius detegere.

[sect. 9] Pro bono item communi, quod ex historiis resultat, aliquid plus licitum est historiographis scribere in historiis, quod ad infamiam aliquorum, de quibus scribunt, posterorumque ipsorum spectat, quàm alioquin illis liceret, vt in sequentibus dicemus.

[sect. 10] Illud quoque est obseruandum, quando in læsione propriæ famæ, aut alicuius alterius, peccatum interuenit contra caritatem, & non contra iustitiam, vt sæpe interuenire liquebit in sequentibus, id non attinere ad vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium, ex quo solo consurgit obligatio restituendi damnum in alterius fama datum, sed pertinere ad vitium caritati propriæ aut proximi contrarium: eaque de causa Disputatione præcedente, explicando vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium, diximus; quicquid exterius fit, quod iniuste famæ alterius præiudicet, id totum ad id vitium pertinere.

De susurrone & bilingui. Disp. 25.

SVMMARIVM.

1. *QVid sit susurratio & susurro: & quomodo susurro à detractore differat.*
2. *Qui detrahendo amicitiam perturbant, non solùm si sua detractio eum effectum intendant, sed etiam illum non intendant, sint tamen illius causa voluntaria, duplici peccant peccato.*
3. *Susurro aliquando sine vitio detractiois potest peccare contra caritatem, tum eius cui illa detegit, tum eius de quo ita susurrat, dum occasio est, vt detrimenta illi sequantur.*
4. *Susurratio, quæ præiudicium iniuste amicitiae affert, est species infamiæ.*
5. *Quis sit bilinguis & duplex lingua.*

SVsurratio propriè est murmur sonusve non vehemens, sed tenuis, vt sunt aquarum decurrentium ac ventorum murmura, apud soni seu murmura, quæ *Zumbido* hispanè dicimus, & sunt similes alii tenues verborum soni, qui ad aures nostras perueniunt. Et quia detractores, maximè dum timent ab eis audiri, quorum famæ detrahunt, aut ab aliis, qui id ad eos deferre possint, solent summissè loqui, ita vt quasi murmur tenuisve sonus verborum ipsorum deueniat ad eos, quibuscum ita loquuntur de aliis detrahendo, aut ad aures aliorum, qui non longè distant, idcirco detractores nuncupati sunt susurrone: illi præsertim, qui ea de aliis reuelant, quæ pacem, amicitiam, ac beneuolentiam perturbare

possint inter eos, quibus illa reuelant, & eos de quibus reuelantur, qui *gismeros*, & actus, quibus reuelantur, *gismes* castellanè dicuntur: Lusitanè verò *mixericheros* & *mixericos*: vnde nauicula illa, velox in nauigando, quæ asportare solet nuncia, peruenisse naues Indicas ad insul# Angræ, & quæ peruenire solet asportando similia alia nuncia, *amixeriquera* in Lusitania nuncupatur. Hinc susurro & latè sumi potest pro detractore: vnde Isidorus 10. lib. Etymol. 28: *Susurro de sono loquutionis appellatur, qui non in facie alicuius, sed in aure loquitur detrahendo*; & glossa in illud Ecclesiastici 5: *N# appellaberis susurro*, ait, id est *detractor*: & potest sumi præssè pro eo, qui ita detrahit, vt amicitiam, beneuolentiam, ac pace# perturbet. Vnde glossa in illud ad Rom. 1: *Susurrones, detractores*, ait, *susurrones inter amicos discordias seminantes: detractores, qui aliorum bona negant aut minuunt*, subaudi, aut aliter proximi famam iniustè minuunt. [sect. 2] Qui detrahendo amicitiam, beneuolentiam, pacemq#ue perturbant, non solùm si sua detractio eum effectum intendat, sed etiam si illum non intendat, sint tamen illius causa voluntaria, quia attendere potuerunt ac debuer#t inde sequi posse, nec illum vitare curarunt, duplici sanè peccant peccato, necessariò aperiendo in confessione, si vtrumque, attentis circumstantiis concurrentibus, prudentis arbitrio ad culpam perueniat lethalem. Vno vitii iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrario. Et altero læsionis iniustæ beneuolentiæ ac amicitiae proximi: quæ læsio ac damnum si permaneat, obligatio est in foro conscientiae illud c#pensare, non minùs, quàm damnum famæ eadem detractio iniustè datum. Satis enim est, si is effectus voluntarius fuerit, qui euitari potuit ac debuit, nec fuit euitatus, vt censeatur imputatiuè iniustè volitus, ac proinde vt in eo detractio actu interueniat noua illa alia species vitii ac iniustitiæ, & vt obligatio sit restituendi id aliud damnum permanens, estò intentum non fuerit. Imò addo, si inde etiam vlteriùs dam# aliud sequatur, vt læsionis in corpore, aut in bonis externis eius, de cuius fama est detractum, quia is, apud quem est detractum, inde permotus fuit ad illi nocendum in corpore aut in bonis externis, saltem expellendo illum à commodis, quæ ex ipso habebat, habiturusve erat; sanè ea detractio ac susurratio adiunctas etiam habet has alias species vitii atque iniustitiæ circa bona corporis & circa bona externa, necessariò in c#fessione apperiendas, si voluntari# fuerunt, quia susurro attendere potuit ac debuit ex sua susuratione sequi ea damna posse, tenebiturque tunc compensare illi ea damna, saltem in defectum principalis malefactoris, si alius iniustè tanquam causa principalis ea damna intulit.

[sect. 3] Hoc loco obserua, susurronem, & eum præ-[[62]]sertim, quem Hispanè *gismo* dicimus, aliquando sine vitio detractiois susurratioibus, detractioe eorum, quæ vnus de alio dixit, aut quæ in offensionem illius fecit, peccare posse grauiter contra caritatem, tum eius, cui illa detegit ac significat, dum occasio ea ratione est, vt succenseat in eum, qui illa in sui offensione dixit aut fecit, de eoq#ue vindictam sumere velit, aut etiam re ipsaumat: tum etiam contra caritatem eius, de quo ita susurrat, dum occasio est, vt detrimenta illi sequantur. Quando tamen compertum non fuerit peccasse contra iustitiam, sed solùm contra caritatem, quatenus verum dixit, neque detraxit famæ eius de quo illa dixit, quia erant publica, aut aliqua alia ratione, sed solùm peccauit contra caritatem, quia significare illa non debebat tunc illi, cui illa significauit, solumq#ue ea narratione fuit occasio, & non causa, vt ea detrimenta illi alteri sequerentur, tunc ad nullam restitutionem eorum detrimentorum illi tenetur. Si autem non indebitè illa tunc narrauit ac detexit, sed licitè spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus, tunc neque contra caritatem

peccauit, quicquid inde iustè aut etiam iniustè præter suam intentionem atque spem fuerit ea occasione sequutum. Dixi suprà, præsertim eum, quem Hispanè *gismo* dicimus: quoniam licèt fortè susurro is solus latinè dicatur, qui famæ alterius modo explicato iniustè detrahit; Hispanè tamen *gismo* is dicitur, qui quacunque ratione id non debuerat ei detegere, qui obiurgare, punire, au indignari ea de causa poterat: & aliquando ad eum etiam extenditur, qui iure optimo id facit.

[sect. 4] Obseruat *Caiet.* 2. 2. q. 74. quamuis variæ amicitiae species distinguantur, ratione utilis, ratione delectabilis, vt inter coniuges, & ratione honesti, susurrationem nihilominus, quæ præiudicium iniustè amicitiae affert, esse speciem infamiam. Quoniam susurratio per se tendit ad lædendam mutuam amicitiam ac beneuolentiam, per accidens verò quo ad id est, quòd amicitia inter eos, inter quos læditur, sit ratione utilis, delectabilis, vel honesti. Et quoniam sicut ratio odii proximi est species infima, nihil impediens diuersitate malorum, quæ ex odio quis desideret proximo, sine tamen iniustitia ea in re aduersus eum distincta inter se sint specie. Fatetur tamen, quòd si susurro ordinet læsionem amicitiae inter coniuges, vt ea via faciliùs cum vxore eius mariti adulteretur, peccare etiam peccato adulterii, ex relatione læsionis eius amicitiae ad illum alium malum finem delicti specie distincti: si verò ordinet læsionem amicitiae inter aliquos ratione lucri, vt impediat lucrum alicuius, committere etiam speciem iniustitiae circa bona externa, quo ad id iniustum datum, tali susurratione intentum. Obserua tamen, in susurratione præter vitium iniustitiae contrarium iustitiae com mutatiuæ circa bonum famæ, si in ea susurratione læsio famæ iniusta interueniat, si ea via simul interueniat amicitiam ac beneuolentiam lædi ac dissolui, siue susurro id intenderit, siue non, sed solùm ex leuitate detexerit id, vnde præter intentionem suam sequutum sit lædi amicitiam ac beneuolentiam, cùm tamen attendere potuerit ac debuerit, eum prauum effectum ac damnum ex sua susurratione sequi posse, peccare, vel contra caritatem, vel etiam contra iustitiam, si iniustè id dixit ac detexit, vnde talis effectus sequutus est, peccato alterius speciei iniustitiae quo ad eum effectum: itemque si inde vlteriùs sequutum sit damnum aliud iniustum, vt læsionis in corpore, quo maritus percussit vxorem, vel alius amicus suum amicum aut proximum, vel separationis matrimonii, vel damni illati in bonis exteris, peccare quoque peccato iniustitiae specie distincto comparatione talis effectus, prout fuerit is effectus; nempe contra bonum corporis, vel contra bonum externum, modò tamen is, ex cuius susurratione id damnum sequutum est, attendere potuerit ac debuerit id damnum sequi posse. Itaque à Caietano dissentimus, quòd vt in susurratione interueniant hæ etiam rationes peccati atque iniustitiae, necesse non est, vt intendantur ea susurratione, & vt ad eos effectus à susurrante ordinetur ea susurratio, sed satis est, quòd inde hi effectus nati sint sequi, & quòd susurrator attendere potuerit ac debuerit posse sequi: id enim satis est, vt sint voluntarii, ac proinde imputatiuè censeantur ab eo voliti, & per consequens vt ea susurratione peccauerit simul peccatis omnium earum specierum, & vt restituere teneatur ea omnia damna iniustè data, si inde sint sequuta ac permaneant. Ad primum ergo vnde *Caiet.* & quidam alii dicuntur, vt contrarium censeant, dicendum est, in primis, vt in susurratione ea ratio formalis vitii reperiatur, quam ipsi admittunt, necesse non esse, quòd susurrator intendat lædere mutuam beneuolentiam & amicitiam inter illos, sed satis esse, quòd ex ea susurratione sit natum id sequi, & quòd potuerit ac debuerit attendere id posse sequi, licèt id non intenderit, sed ex leuitate id narrauerit, aut ex appetitu ei placendi, cui id narrauit, vt dictum est. Dicendum deinde est, quòd licèt

per accidens sit, quòd amicitia, cui susurratioe læditur, sit ratione utilis, delectabilis, vel honesti, si tamen damna in corpore aut in bonis externis, sint nata sequi ex læsione iusta talis amicitiae, quæ censeantur imputatiuè ea susurratioe volita, id satis esse, vt in ea susurratioe interueniant etiam illæ aliæ species iniustitiæ. Ad secundum verò neganda est similitudo: quoniam in re proposita iniustitia interuenit in his effectibus imputatiuè volitis, & quorum susurratioe data est causa iniustè: iniustitia autem circa bona corporis distincta est specie ab iniustitia circa bona externa.

[sect. 5] Vt verò reliqua, quæ de susurratioe addenda sunt, cum sermone de bilingui misceamus, obseruandum est: Bilinguem eum dici, qui circa eandem rem duplici vtitur lingua, contrario modo vitiosè de eadem re loquens. Dixi, vitiosè: quoniam si iusta de causa sententiam mutet, eaq#ue de causa contrario modo de eadem re loquatur ac antea fuerat loquutus, id non est bilinguem esse, vt vitium denotat, & vt communiter id vocabulum vsurpatur. Si autem quis contrariè de eadem re loquatur ex inconstantia, & ob aliquod commodum, quia non audet displi-[[63]]cere alicui, aut quia adulari ac placere alicui vult, vel intuitu pecuniæ, vel alterius commodi, vel ob vitandum incommodum aut periculum, quod timet, vel quacunque alia de causa; tunc, estò vitium susurratiois non interueniat, bilinguis dicitur. Susurro autem bilinguis esse solet, de eadem re coram vno loquendo vno modo, & diuerso ac contrario modo loquendo de ea coram alio, apud quem detrahit de priori, causasq#ue odii ac discordiæ seminat. Interdum etiam ita inter duos se gerit, vt vni aduletur rectè de eo loquendo, & detrahat apud illum de alio; & vicissim accedat ad eum, de quo detraxerat, illiq#ue aduletur, recteq#ue de eo loquatur, & detrahat apud eum de illo alio, sicq#ue mutuas discordias prauasq#ue existimationes inter illos seminet. Hispanè bilinguis *hombre de dos lenguas*, & *cara de dos haZes* dicitur: maximeq#ue posterior hic loquendi modus vsurpatur, quando vno modo loquitur apud vnum, & diuerso ac contrario loquitur apud alium. De bilingui in genere loquitur Sapiens Ecclesiastici 5, id vitium dissuadens, dum ait: *Non ventiles te in omnem ventum, & non eas in omnem viam. Sic enim omnis peccator probatur in duplici lingua*. Quamuis autem quidam affirmant in illis verbis; *Non ventiles te in omnem ventum*; in textu græco non esse illud pronomen, *te*: legitimum tamen sensum eius loci exprimit. Metaphora enim illa ventilationis, qua paleæ separantur & expelluntur à grano in contrariam partem ei, ex qua ventus perflat, admonet sapiens vnumquemque nostrum, vt fugiat bilinguem esse, dicens: *Non ventiles te in omnem ventum*, sinens te inconstanter pertrahi verbis tuis ac sententia in partem, quam aura placendi aliis, consequendi aliquod commodum, aut fugiendi aliquod damnum postulat, quasi obseruans eum ventum, vt illi te accommodes & sequaris dictum illius. Et quia paleæ ducuntur vento, neque in earum potestate est eo modo ab eo non duci ac pertrahi: in nostra autem potestate est, sequi aut non sequi auram commodi obtinendi, aut incommodi fugiendi, ea metaphora nos admonet, vt non ventilemus nosmet ipsos in omnem ventum, sequendo nostra sponte eam auram. Idem autem est, quod sequitur verbis illis proximè subiunctis; *Et non eas* (verbis scilicet tuis & sententia tua: ea enim de re loquitur, vt patet intuenti sequentia in eo capite) *in omnem viam*, (qua videlicet ducit idem intuitus commodi consequendi aut damni vitandi) *sic enim omnis peccator probatur in duplici lingua*. Duplex enim lingua, qua inconstanter ita vtitur, probat eum peccatorem. Et paulo inferiùs de susurrone, qui bilinguis esse solet, subiungit ibi idem sapiens: *Non appelleris susurro in vita tua*, sed fugias omnino talis esse, & talis appellari,

& lingua tua ne capiaris, vt te deprehendant susurronem, & confundaris. Super furem enim est confusio & pœnitentia (quòd talis scilicet sit agnitus & notatus) super bilinguem (susurrando scilicet) Quia enim detrahens susurrando nocet proximo suo in bono famæ, quod præstantius est, quàm bonum externum diuitiarum, in quo fur ei nocet, neque ductus necessitate & vtilitate aliqua ita susurro nocet in fama alterius, quemadmodum fur nocet necessitate ductus vt habeat vnde sustentetur & transigat hanc vitam, (qua de causa Prouerb. 6 dicitur: *Non grandis est culpa, cùm quis furatus fuerit; furatur enim, vt esurientem impleat animam*) idcirco meritò hoc loco dicitur, maiorem confusionem & dolorem ac peiorem notationem subire deprehensum bilinguem susurrando, quàm subeat is, qui deprehensus est fur. *Susurratori autem odium, & inimicitia, & contumelia*, dum scilicet bilinguis ac susurrator fuerit deprehensus. Et Prouerb. 26 habetur: *Cùm defecerint ligna, extinguetur ignis*, (quia scilicet eis nutritur ac sustentatur) & *susurrone subtracto, iurgia conquiescunt*, quæ ab illo inter amicos & proximos excitantur, fouentur, ac nutriuntur, sua bilingui detractio. Et paucis interiectis; *verba susurronis quasi simplicia*, (cùm tamen bilinguis sit, callideque loquatur) & *ipsa perueniunt ad intima cordis*, vbi lædunt & exulcerant, posteaque dolorem non modicum generant, dum eis blandis verbis, quæ simplicia videbantur, decepisse intelligitur. Et c. 18 in eodem sensu dixerat: *Verba bilinguis quasi simplicia, & ipsa perueniunt vsque ad interiora ventris*. Et Ecclesiastici 28: *Susurro & bilinguis maledictus: multos enim turbauit pacem habentes. Lingua tertia* (bilinguis videlicet, qui inter duos, quos sua susurratio excitauit ad malè de se inuicem loquendum, atque ad se inuicem odio prosequendum, ideoque lingua ipsius tertia ita susurrando inter eos dicitur. Complutensis verò Codex habet, lingua duplex, id est bilinguis) *multos commouit & dispersit de gente in gentem*, (in causa illis existens, vt deserere cogerentur proprium locum, alioque commigrare) *ciuitates munitas diuitiarum destruxit*, (ob rixas & odia ab illa excitata) & *domus magnatum effodit*. Multaque alia mala, quorum causa esse potest ac solet, commemorat ac prosequitur in eo capite.

Vtrùm vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium ex suo genere sit culpa lethalis. Et num sit species infima. Disp. 26.

SVMMARIVM.

- 1 . *Gravius est vitium ex suo genere, vitium contrarium iustitiæ commutatiuæ circa honorem, quàm vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium.*
- 2 . *Susurronum bilinguiumve vitium in suo genere gravius est quàm contumelia & detractio, quia est contra amicitiam, quæ in suo genere est maius bonum quàm honor.*
- 3 . *Vitium commutatiuæ iustitiæ circa bonum famæ contrarium licet ex suo genere culpa sit lethalis, ex circumstantiis tamen poterit esse solum culpa venialis.*
- 4 . *Non semper detractio de rebus venialibus est culpa venialis: nec semper de rebus lethalibus lethalis.*

5 . *Non infertur vlla iniuria ex eo, quòd de illo qui [[64]] maiorem habet famam quàm par sit, proferatur iudicium verum ea de re ex iis, quæ in illo apparent, non detegendo crimen illius occultum, nisi id ex mala aliqua intentione fiat.*

6 . *Quando generalibus verbis ita detegitur peccatum alicuius occultum, vt non magis ex iis verbis concipi possit, illum quo ad id laborare culpa lethali quàm veniali, tunc illa detractio est solùm venialis.*

7 . *Quando liceat licitè aliorum defectus manifestare.*

8 . *Vitium totum iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium species est infima.*

QVemadmodum Disput. 19 dictum est, vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium esse ex suo genere culpam lethalem, minùs quidem grauem, quàm homicidium, adulterium, quin & quàm simplicem fornicationem, sed grauiorem ex suo genere, quàm sit furtum: sic quoque idem est dicendum de vitio iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium: idque propter rationem ibi confectam, quæ, vt ibi constat, communis est huic & illi vitio, & de vtroque vitio id efficaciter probat.

[sect. 1] Vtrum autem vitium hoc grauius ex suo genere sit, quàm contumelia, seu quàm vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium, an è contrario, *Diuus Thom. 2. 2. quæst. 73. art. 3. ad. 2.* ait, contumeliam ex suo genere esse grauius peccatum, quàm detractionem, censereque proinde videtur, vitium contrarium iustitiæ commutatiuæ circa honorem grauius ex suo genere esse, quàm vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium. Quod *Sotus. 5. de iust. quæst. 10. art. 3.* ait, non ex eo esse, quòd honor, qui contumelia læditur, sit maius bonum, quàm fama: contra namque ait rem habere: & nos Disput. 23 diximus, meritò homines, qui contumelia affecti sunt, pluris facere damnum, quàm in sua fama in existimatione, quàm alii de ipsis habebunt, eo quòd ea contumelia sint affecti, quàm faciant damnum sibi illatum esse in suo honore, præcisè consideratum ab ea existimatione ab eòve damno simul ipsis in sua fama dato, diximusque id experientiam ipsam testari. Sotus autem ait, contumeliam grauius esse delictum ex suo genere, quàm detractionem, provenire ex contemptu, qui in contumelia interuenit: quam etiam rationem diuus Thomas reddidit. Ego verò licèt quo ad eam circumstantiam iudicem ac consentiam, contumeliam esse grauius peccatum, quàm detractionem: eam tamen ipsam circumstantiam existimo eos, qui contumeliam sunt passi, ex eo ferre grauiùs, maioremque quo ad eam illo censere factam ipsis esse iniuriam propter existimationem, quam de ipsis alii habebunt, quòd eum contemptum sint passi, quàm ob contemptum ipsum in se prout solùm est contra ipsorum honorem, atque adeò existimo acerbiorē iniuriam ac læsionem ratione eius circumstantiæ esse illis factam in fama, quàm in honore. Vnde contumeliam existimo esse grauiorem culpam ex suo genere, quàm detractionem factam à tergo, de quo loquitur diuus Thomas, si contumelia spectetur prout simul etiam nocet in fama & in existimatione, quæ de tali contumelia affecto habebitur, id quod cum contumelia solet esse coniunctum, atque eo modo intelligo diuum Thomam. Si tamen comparemus vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium, cum vitio iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrario, quo ad proprias rationes formales præcisè consideratas, arbitror grauius peccatum ex suo genere esse vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium, maioremque &

acerbiores iniurias inferre, quàm sit & quàm inferat vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium: eo quòd, vt Sotus rectè affirmat, fama bona maius bonum ex suo genere sit, quàm sit honor.

[sect. 2] Susurronum bilinguismve vitium, qui pacem & amicitiam detractionibus suis perturbant ac dissoluunt, ait diuus Thom. 2. 2. quæst. 74. art. 2. esse ex suo genere grauius peccatum, quàm contumeliam & detractionem: quia est contra amicitiam, quæ ex suo genere est maius bonum, quàm honor & fama, quæ contumelia & detractio læduntur. Malitiam ac grauitatem eius vitii satis detestatur ac exprimit Scriptura sacra, vt ex dictis Disputatione præcedente constat. Atque quatenus detractionem includit, & addit effectum pessimum perturbandi ac dissoluendi pacem & amicitiam inter proximos, aliorumque pessimorum effectuum solet esse vltimus causa, non est dubium esse ex suo genere grauius peccatum, quàm nudam contumeliam, & quàm nudam detractionem. Ex circumstantiis tamen dari poterit nuda contumelia, detractioque nuda, quæ grauius peccatum sit, quàm aliqua susurratio.

[sect. 3] Vitium commutatiuæ iustitiæ circa bonum famæ contrarium, licet ex suo genere culpa sit lethalis, ex circumstantiis tamen poterit esse culpa solùm venialis. Vt si cum semiplena dumtaxat deliberatione, aut ex inaduertentia quadam ex parte culpabili, quis alium infamet: ea quippe inaduertentia reddere potest culpam, quæ alioquin futura esset lethalis, venialem. Id quod sæpe euenire in viris timoratis consuevit: qui si ad damnum, quod inferunt, attenderent, nihil tale commisissent: neque enim tales existimandi sunt lethaliter peccasse: tametsi in materia graui tutum sit de eiusmodi excessibus ad cautelam confiteri, idque viri probi efficere semper soleant. Ex eo item quòd eo vitio modica læsio secundum hominum fiat existimationem, esse interdum poterit culpa solùm venialis. Vt si quis vitium occultum alterius detegat, quod, attenta qualitate & conditione eius, cuius est id vitium, non multum illum infamet, viliorisve existimationis illum efficiat apud homines. Si enim de iuvene, quem iudicio hominum huius seculi id non dedeceat, aut admodum parum, quis detegat amores eum gerere cum aliqua femina, eam non detegendo, aut aliquid libidinosum cum illa habuisse, aut vulnerasse vel percussisse aliquem, sanè id non erit culpa lethalis: quoniam attenta qualitate personæ, id vel non infamat, vel non ita, vt pertingat ad culpam lethalem. Imò verò si nihil id famam illius lædat, aut illi placeat talia de ipso dici, non erit id culpa contra vitium, de quo disputamus: eo quòd volenti & consentienti nulla fiat iniuria, atque adeò neque iniustitia: sed solùm id erit culpa, quia verbum otiosum, quod nihil boni & multum mali audientium animis afferre potest.

[sect. 4] Quamuis detractio de culpis venialibus regulariter sit culpa solùm venialis; grauiorque regulariter sit detractio de rebus pertinentibus ad mores, quàm de aliis vitiis & defectibus, qui ad naturam, scientiam, artem, aut ad genus spectant; non tamen potest generalis circa regula constitui, quòd detractio de venialibus, aut de vitiis & defectibus, qui ad mores non spectant, sit venialis, & alia sit lethalis. Si enim detractio de re ad mores pertinente atque lethali non notabiliter famam in communi hominum æstimatione lædat, neque ex illa ei, de quo ita detrahitur, notabile aliud detrimentum sequatur, sanè non erit culpa lethalis, estò ea detractio de culpis lethalibus occultis sit. Contrà verò, si detractio de re veniali, aut de re nihil omnino ad mores attinente, notabiliter in hominum existimatione, attentis circumstantiis concurrentibus, famam lædat, aut ex illa sequatur ei, de quo ita detrahitur, notabile aliud detrimentum, sanè ea detractio culpa erit lethalis.

Verbi gratia, si de femina aliqua venialis aliqua leuitas cum aliquo narretur, certè talis esse posset ea femina, & talis ea leuitas, vt plus ei fama ea detractioe læderetur, maiusque inde detrimentum acciperet, quàm si de alio culpa aliqua lethalis detegeretur, quæ non leuiter eum infamaret: eaque de causa, qui eam leuitatem de ea femina detexisset, lethaliter peccasset. Idem esset, si quis de religioso aliquo, vel de prælato aliquo, quos, attenta qualitate status eorum, attentaque existimatione, quæ de illis haberetur, multum id dedeceret, detegeret quis similem leuitatem venialem cum femina aliqua, aut aliquid aliud in se veniale, quod auctoritatem eorum existimationemque, quæ de illis haberetur, notabiliter minueret. Idem item esset, si de aliquo vitium generis illius occultum detegeres: plus enim illi noceres in existimatione, quæ de illo habebatur, grauiusque id ferret, quàm si graue illius peccatum occultum detegeres: atque aliquando longè maius detrimentum illi afferres detectione eius vitii generis, quia ea de causa excludetur à variis muneribus & honoribus, quàm si graue aliquod eiusdem crimen detegeres. Eadem ratione si significes vitium ac defectum alicuius artificis circa artem, quam exercet ac profitetur, aut imperitiam alicuius literati, vel inidoneitatem alicuius ad aliquid exercendum, aut aliquem minùs fortiter & extrenuè se gessisse in aliqua pugna, vel contumeliam ab aliquo accepisse, aut aliud simile, plus aliquando ei nocebis detectione eius defectus, vel in sola fama, vel etiam vltèriùs in bonis externis & in emolumento, quod ea de causa amittet, quàm si graue lethale illius peccatum occultum detegeres, meritoque grauiùs illud feret, quàm hoc. Quare si vel id illi imponas, vel illud detegas, quando erat occultum, non ductus sufficienti ratione & causa ad illud detegendum, vt quia ita expedit ad vitandum commune damnum, vel ad vitandum damnum priuatum alicuius, cui noceret imperitia illius, aut illum esse ad id minùs idoneum, vel aliqua alia iusta & rationabilis causa, sanè lethaliter in eo peccas. Non ergo alia regula ad hæc omnia, & ad similia alia, statui potest, quàm hæc. Nempe quando prudentis arbitrio, spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus, id quod illicitè detegitur, graue nocumentum infert famæ in hominum existimatione aut aliis bonis eius, de quo detegitur, culpam esse lethalem ita de illo detrahare, siue quod detegitur, sit vitium moris lethale siue veniale, siue etiam sit vitium ac defectus ad mores non spectans, qui absque vlla contrahitur culpa: quando verò prudentis arbitrio solùm infert leue detrimentum, esse solùm culpam venialem.

[sect. 5] Illud verò admonuerim, ex eo quòd de illo, qui maiorem famam habet, quàm par sit, vel in scientia, vel in aliqua alia re, etiam si id sit in moribus, proferatur iudicium verum ea de re ex iis, quæ apparent ac conspiciuntur in illo, non detegendo crimen aut vitium illius occultum, ne non videre inferri illi vllam iniuriam, vllumve id esse peccatum, nisi id fiat ex odio, inuidia, aut ex praua alia mala intentione. Quoniam id non est manifestare vitium illius occultum, sed est ex iis, quæ apparent, & quæ habet natura ipsa rei, verum iudicium proferre quo ad rem, circa quam alii errant, illam non penetrando, aut ad illam non quantum est necesse attendendo. Quòd si in eo ita iudicando ac manifestando aliis, sinistra aliqua intentio misceretur, tunc pro qualitate eius sinistrae intentionis maior aut minor culpa seu peccatum interueniret, non quidem contra iustitiam commutatiuam circa bonum famæ, sed contra caritatem. Hoc admonui ad tollendos scrupulos, quos viri timorati hac de re habere solent.

[sect. 6] Regula illa *Syluestri verb. detractio. num. 2.* consentanea diuo Antonio *part. 2. titu. 8. c. 4. in prin.* nempe quando generalibus verbis ita detegitur peccatum occultum alicuius, vt non magis ex eis verbis concipi possit, illum quo ad id laborare culpa lethali,

quàm veniali, detractorem talem non esse culpam lethalem, sed solùm venialem, vt si de aliquo dicatur, eum esse iracundum, superbum, contentiosum, auarum, præsumptuosum, inanis gloriæ cupidum, aut aliud simile; ea, in qua regula non est vniuersim vera, vt bene obseruat *Nauar. in Manu. c. 18. num. 24.* & c. in te verba in Commentario Hispano à *num. 518.* In similibus namque euentibus, iuxta regulam à nobis paulo antea traditam, prudentis arbitrio, spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus, est expendendum, an fama eius, de quo ita est detractum, læsa notabiliter maneat apud audientes, vel num inde notabiliter aliud detrimentum illi immineat, **[[66]]** an non. Et quidem in priori euentu iudicandum est culpam interuenire lethalem: in posteriori verò interuenire culpam solùm venialem: id quod in exemplis propositis frequentius eueniet.

[sect. 7] Hæc verò omnia semper sunt intelligenda, quando non interuenit iusta causa reuelandi crimina & defectus, iuxta ea quæ in præcedentibus dicta sunt, & quæ in sequentibus addentur. Itemque quando crimina non publica, aut eis nota, cum quibus de illis fit sermo. Regula namque generalis est statuenda, crimina aliena, estò enormia sint, aliorumque defectus, ex iusta causa posse licitè reuelari, quantum ex ea causa recta ratio præscribit. Itemque quando crimina sunt publica aut nota illis, cum quibus de eis loquimur, notaque illis esse nobis constat, tunc absque vitio iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium nos de illis loqui: idem etiam est de aliis defectibus publicis aut eis notis, quibuscum de eis defectibus loquimur. Ratio autem est, quoniam in eo non lædimus famam eius, cuius sunt ea crimina aut defectus. Hæc de primo eorum, quæ in titulo huius Disputationis proposita sunt.

[sect. 8] Quod verò attinet ad secundum, quemadmodum Disp. 19 cum Caiet. Soto, & aliis dictum est, vitium totum iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium speciem esse infimam: sic quoque est hoc loco dicendum, vitium totum iustitiæ commutatiuæ circa bonum famæ contrarium speciem esse infimam, idque propter similem rationem ei, quam Disput. 19, quo ad vitium iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris contrarium, reddimus. Quia scilicet vitium hoc respicit formaliter tanquam obiectum famam quo ad illius læsionem ac detrimentum: per accidens autem quod attinet ad hoc vitium est, quòd id detrimentum, eave iniusta famæ læsio, hoc vel illo fiat medio aut instrumento. Lege quæ Disput. 19 citata copiosius dicta sunt.

Varii detrahendi modi. Et num reuelare peccatum graue occultum alicuius, non detegendo personam, quæ illud commisit, culpa sit lethalis. Disp. 27.

SVMMARIVM.

1 . *Septem modis detrahitur proximo: primis tribus directè, quatuor postremis indirectè.*

2 . *Quando detegitur crimen alicuius occultum, non detecta persona eius, qui eo crimine laborat, si verisimile non sit deuentum iri in notitiam personæ, quæ eo laborat, tum non est culpa lethalis.*

3 . Quando crimen detegitur occultum personæ alicuius non detecta quidem persona, sed detecta qualitate illius personæ, ex qua licet persona agnosci non posset, infamia tamen in alios redundaret, posset interdum culpa esse lethalis.

[sect. 1] **D**Iuus Thomas. 2. 2. q. 73. art. 1. ad. 3. septem detrahendi modos enumerat: quos Sotus 5. de iust. q. 10. art. 1. ad. 3. in octo diuidit. Quatuor ex illis directè detrahitur, atque primus est, quando ei, de quo detrahitur, falsum aliquod crimen imponitur, secundus quando verum crimen augetur, tertius quando vitium illius occultum detegitur, & quartus, quando quod bonum est, sinistra dicitur intentione factum, aut aliter temerariè de aliquo exteriùs iudicatur. Id quippe licet ad temerarium iudicium dicentis spectet, simul habet rationem detractiois, quatenus læsuum est existimationis eius, de quo ita detrahitur, apud illos, qui id audiunt, consurgitque obligatio restituendi eam famam, quando læsio permanens ex tali detectione sequitur.

Quatuor verò posterioribus modis indirectè detrahitur: eorum verò primus quintus in ordine post præcedentes est, quando quis negat alterius bonum, sextus, quando illud silet tempore, quo manifestare illud tenebatur. Quòd si, attentis circumstantiis concurrentibus, teneretur de iustitia illud manifestare, tunc contra iustitiam peccaret illud silendo, cum onere restituendi damnum, si quod inde esset subsequutum. Si verò solùm ex caritate teneretur id manifestare, vt regulariter euenire solet, tunc illud silere, solùm erit peccatum contra caritatem, absque vllo restituendi onere. Septimus, quando quis merita aliena diminuit, & octauus, quando ita laudat, vt laus in diminutionem cædat famæ ita laudati. Sæpe enim rei vna laudatio in vituperium atque infamiam laudati cedit. Hæc de primo eorum, quæ proposita sunt.

[sect. 2] Quod verò attinet ad secundum. Quando detegitur crimen alicuius occultum, aut defectus illius occultus, non detecta persona eius, qui eo crimine aut defectus laborat, si verisimile non sit, deuentum iri in notitiam personæ, quæ eo laborat, tunc satis perspicuum est, id ita detegere culpam non esse lethalem, estò id crimen aut defectus valde grauia ac enormia sint, multumque apta infamare illis laborantem. Ratio autem est, quoniam ea detectione nullius in singulari fama læditur. Quando autem esset periculum probabile, deuentum iri in notitiam personæ, quæ eis laboraret, tunc culpa esset lethalis id ita detegere, idque siue postea in notitiam eius personæ deueniretur, siue non. Quando item periculum esset, quòd deueniretur in suspicionem personæ alicuius in singulari, quòd eo crimine aut defectu laboraret, sed non in notitiam certam, neque in opinionem determinatam, tunc peccatum esset lethale aut veniale, id ita manifestare, pro quantitate maioris vel minoris suspicionis, quæ de aliquo circa id posset haberi, & pro qualitate criminis, spectatisque reliquis omnibus circumstantiis concurrentibus. Neque enim fama alicuius læditur solùm firma opinione, quòd ille crimen aliquod commiserit, aut quòd defectu aliquo laboret, sed etiam suspicione: tametsi non tantum lædatur fama tali suspicione, quantum opinione determinata ac firma: vnde & de leuiter aut de vehementer suspecto de aliquo grauissimo crimine condemnatur interdum aliquis in exteriori foro.

[[67]] [sect. 3] Quando tamen detegeretur crimen occultum personæ alicuius, non detecta quidem persona, quæ illud commisit, cæterùm detecta qualitate illius personæ, ex qua licet persona agnosci non posset, infamia tamen in alios redundaret, tunc committi interdum posset culpa lethalis pro quantitate & qualitate talis infamiæ. Vt si ex religione aut ex cœnobio aliquo, de quo optima haberetur existimatio ea in parte, religiosus aliquis inhonestum aliquid committeret, aut aliud simile, quod religionem illam aut cœnobium

infamaret, sanè culpa esset lethalis id detegere nominando religionem aut cænobium, in quo erat religiosus, estò non nominaretur persona, neque periculum esset, quòd vnquam agnosceretur quis ille esset in particulari. Ratio autem est, quoniam ea detectione peccati occulti iniustè læderetur fama eius religionis aut cænobii; obligatioq#ue esset id damnum permanens illi restituere. Si autem religio aut cænobium tale esset, quòd amissam ea in parte famam iam haberet, quoniam scitur id non esse ibi inconsuetum, non auderem condemnare culpæ lethalis, simile quid detegi, estò religiosi eius religionis aut cænobii probi regulariter haberentur, talesq#ue re ipsa essent. Negandum tamen non est, improbum esse id reuelari, timeriq#ue posse interuenire in ea reuelatione culpam lethalem, saltem quando id cænobium non laboraret magna circa tale crimen infamia. Quod autem de cænobio est dictum, intelligendum etiam est de familia, quando de consanguineo aut affine patris familiæ detegeretur crimen graue occultum, non explicando quis in particulari illud commiserit, idq#ue in infamiam cæterorum de eadem familia redundaret. Quando autem falsum testimonium imponeretur alicui de cænobio aut de familia, non explicando aliquem in singulari, cui ita imponeretur, longè maius esset peccatum, & obligatio restituendi damnum famæ tali cænobio aut familiæ illatum.

Vtrùm infamare defunctum culpa sit lethalis. Et num peccent historici, qui delicta notásque defunctorum, in prosapiam illorum redundantia, scribunt. Disp. 28.

SVMMARIVM.

1. *QVi defunctum de occulto peccato infamat aut alia ratione, si notabilis sit infamia, pertingere poßet in culpam lethalem, non solùm quando ea infamia redundaret in alias personas illi propinquas, sed etiam si nihil omnino in alios redundaret.*
2. *Historiographi peccant, qui occulta aliorum peccata in suis historiis scribunt, licèt illi, de quibus scribunt, iam sint defuncti.*

[sect. 1] QVi personam iam defunctam de occulto peccato infamat, aut aliqua alia ratione, licèt minùs, cæteris paribus, peccet, quàm si viuam personam eodem modo infamaret, si tamen notabilis ea infamia sit, pertingere poterit ad culpam lethalem, non solùm quando ea infamia redundaret in alias personas illi propinquas, sed etiam si nihil omnino in alios redundaret. Fit enim defuncto iniuria eo modo peruersè famam illius lædendo, quæ etiam post mortem bonum quoddam illius est. Quo fit, vt obligatio sit illi restituendi damnum in fama illius iniustè illi datum. Nisi constaret eum esse in inferno, neque damnum in fama illius redundare in alios illi coniunctos. Tunc enim tanquam hosti Dei, & nostrùm omnium, qui proximus noster iam non est, obligatio non esset quicquam illi restituendi, iuxta ea quæ tractatu præcedente Disput. 83 præsertim in calce conclusionis tertiæ dicta sunt.

[sect. 2] Hinc constat, peccarè eos historiographos, qui occulta aliquorum peccata in suis historiis scribunt, estò illi, de quibus illa scribunt, defuncti iam sint, vt *Sotus detegend. secr. memb. 1. q. 2. in fine, & 5. de iust. q. 10. art. 2. Adrian. quodl. 11. q. 1. & alii rectè*

affirmant, teneriq#ue restituere damnum famæ, quod ea ratione inferunt. Quæ autem non sunt ita occulta, fas illis est ea scribere, (præsertim si hominum iam sint defunctorum) idq#ue pro bono publico. Tum vt notitia rerum gestarum historiis habeatur. Tum etiam vt homines spe famæ comparandæ, quæ historiis æternitati mandetur, timoreq#ue infamiæ incurrendæ, cuius similiter historiis perpetua sit memoria, alliciantur ad res præclaras gerendas, ad turpiaq#ue atque indecora magis fugienda ac vitanda. His enim de causis plus aliquid historiographis in historiis de aliorum vitiis ac defectibus scribere licet, quàm aliis diffundere liceat, quia absque vlllo publico emolumento vel oblita exuscitant, estò olim publica fuerint, vel quæ in vno loco sunt publica, ad alia, ad quæ notitia illorum deuentura non foret, illa deriuant. De qua re in sequentibus redibit sermo.

Vtrùm reuelare delictum graue occultum alterius vni tantùm, qui id non deteget, culpa sit lethalis. Disp. 29.

SVMMARIVM.

- 1 . *DEtegere delictum graue occultum alterius, vni tantùm, qui id non deteget, non est culpa lethalis, ex sententia aliquorum.*
- 2 . *Contrà tamen sentiunt nonnulli Theologi.*
- 3 . *Licet ex iusta & rationabili causa crimen reuelare vni aut multis, quantum ea iusta causa postulauerit.*
- 4 . *Reuelare crimen graue & occultum filiorum aut famulor#, vt facit vxor marito, aut filius parentibus, vel etiam aliquis extraneus, paruæ culpæ expositum est, & interdum nullæ.*
- 5 . *Multum extenuat culpam, vel etiam omnino excusat, reuelare occultum graue crimen alterius, non animo nocendi aut diffamandi, sed aliqua bona de causa.*
- 6 . *Maior culpa est in iudicio temerario, maiorque ei fit iniuria de quo habetur, quàm sit culpa in detectione peccati alterius occulti vni tantùm, qui id aliis non deteget.*
- [[68]] 7 . *Culpa lethalis est ex suo genere reuelare alienum graue crimen occultum vni tantùm, licèt is nemini manifestaturus sit.*
- 8 . *Vt lethalis culpa iniustitiæ contra famam alterius committatur, neceße non est, quòd ita fama eo peccato lædatur, vt ille famam amittat, sed satis est, quòd notabiliter existimatio, quæ de illo habetur, prudentis arbitrio, vel in vno solo lædatur, aut lædi attentetur, estò effectus non sequatur.*

[sect. 1] **C**Aietanus. 2. 2. q. 73. art. 2. dubio. 1. cui quidam subscribunt, affirmat id non esse culpam lethalem, quando talis ille est, qui id tacebit, neque ob eam notitiam nocumentum aliud infert ei, cuius est id delictum, vt impediendo illum ab assequutione rei alicuius, à cuius assequutione illum non impediuisset, si notitiam eius delicti non habuisset, neque vllum aliud detrimentum ei obueniet. Exemplum adhibet Caietanus in viro & vxore, qui sibi inuicem reuelare solent delicta filiorum ac famulorum, neque tamen

ea de causa condemnatur culpæ lethalis. Item in eo, qui confitendo peccata sua probo ac discreto confessario, ex quo nullum inde periculum imminet, indiscretè illi reuelat eum, cum quo graua peccata commisit, aut occasione alia illi reuelat occultum delictum alterius. Item in eo, qui aliquid, ad delictum alterius attinens, accepit per secretum commissum, ignoransque qualiter ea in re se gerere debeat, illud reuelat amico, aut viro probo ac docto, vt doceatur, qualiter ea in re se gerere debeat.

Fundamentum huius sententiæ est, quoniam cùm fama sit multorum, & contraria infamia sit etiam multorum; eo quòd ex eo, quòd vnus aut duo sciant delictum occultum alicuius, non censeatur ille laborare infamia de eo delicto; sanè illud in primis non infamat eum, de quo id delictum ita detegitur: neque ex intentione aut notabiliter lædit famam illius; quoniam supponimus id non esse detectum animo nocendi & infamandi, neque, quòd vnus solùm id sciat, qui id non detegit, est læsio notabilis famæ illius: quare cùm etiam supponamus, inde nullum aliud malum obuenturum esse ei, de quo id crimen est detectum; consequens profectò est, vt id non sit tanta iniuria ac detrimentum illius, vt ad culpam pertingat lethalem.

[sect. 2] Contrariam sententiam affirmant quidam alii cum *Dominico à Soto. 5. de iust. q. 10. art. 2.* Primò, quoniam iudicium temerarium ex suo genere est culpa lethalis, vt à Disput. 13 explanatum comprobaturque fuit, & doctores communiter affirmant, etiam Caietanus ipse: sed non minùs, nec cum minori iniuria, læditur fama proximi detegendo peccatum illius vni tantùm, à quo non aliud detrimentum imminet, quàm illum habere notitiam de eo crimine, haberéve eam existimationem de eo peccatore, quòd id crimen commiserit, quàm lædatur iudicio temerario vnus priuati de eodem crimine: ergo detegere vni tantùm delictum alterius occultum ac graue, de quo formare iudicium temerarium esset culpa lethalis, culpa etiam erit lethalis. Secundò, quoniam detegere sine iusta causa delictum occultum & graue alicuius duobus aut tribus, culpa est lethalis, vt omnes affirmant: sed aliquando aliquis meritò ægrius feret, delictum ipsius venisse in notitiam hominis alicuius grauis, infamatúmve ipsum ea de re esse apud illum, vt apud principem, prælatum, vel apud alium virum grauem, estò inde nullum aliud ipsi detrimentum immineat, quàm ferret crimen id suum manifestatum fuisse duobus aut tribus aliis viris: ergo falsum est, culpam lethalem non esse, crimen alicuius occultum ac graue manifestari vni tantùm, qui nulli alteri illud reuelabit, & à quo nullum aliud detrimentum ei obueniet, qui id crimen commisit.

Vt quid de hac re quotidiana, scitaque necessaria, sentiam, explicem, faciliusque in praxi intelligatur, quando in reuelatione delicti occulti ac grauis alicuius vni tantùm iudicandum sit interuenisse aut non interuenisse culpam lethalem, & quando res sit dubia, timendumque non immeritò sit culpam lethalem interuenisse, ac proinde necessarium ad cautelam sit de illa confiteri, nonnulla obseruanda duxi.

[sect. 3] Primum est, omnes conuenire, ex rationabili ac iusta causa fas esse illud reuelare vni aut multis, quantum ea iusta causa postulauerit, idque proinde fieri tunc absque vllo peccato. Quæ autem iustæ sint causæ, vt id fiat, Disp. 24 explanatum fuit.

[sect. 4] Secundum est, in reuelatione criminis grauis & occulti filiorum aut famulorum, quam vxor marito facit, aut maritus vxori, imò & quam filius aut famulus facit matri aut patri familias domus, vel etiam quam aliquis extraneus illis facit, multum extenuare culpam, & frequentissimè omnino ab illa excusare, nullumque proinde in ea interuenire peccatum, imò potiùs meritum, non solùm quòd fiat absque intentione nocendi famæ

illorum, vt regulariter abesse solet ea praua intentio, sed etiam quòd illi omnes subiecti sint curæ, reprehensioni, ac correctioni eius matris ac patris familias domus: & quòd id regulariter ordinetur in commodum ipsorum peccantium, vt domestica correctione reprehendantur ac puniantur, cohibeanturq#ue à similibus criminibus committendis, idq#ue sit in aliorum, qui de eadem familia sunt, exemplum ac coe#rcionem: & quia vir & vxor communi illa vtriusque cognitione illorum criminum mutuo consilio melius quid facto opus sit statuent, prospicientq#ue in posterum ne simile quid ab illo & ab aliis de familia committatur: & denique quia illa sunt delicta domestica, quorum punitio & prouidere, ne iterum quid simile fiat, non ad potestates publicas, sed ad patrem & matrem familias domus spectat, idq#ue delictum matrem familias contingit, in ipsius ac patris familias domus quodam modo iniuriam ac damnum redundans, qua de causa, & mater ius suo modo detegendi patri habet id delictum, & de eo accusandi apud maritum, vt illud puniat domestica correctione, quatenus ipsam suamq#ue domum offendit: non minus quàm quicunque offensus delicto aliquo, quod punire ad potestates publicas spectat, **[[69]]** ius habet de illo accusandi apud potestates publicas, petendiq#ue de illo competentem vindictam, nihil impediende quòd sit occultum. Pater item tanquam eo offensus, aut dominus, ius quoque habet illud detegendi matri familias domus in partem pænæ domesticæ eius delicti, quod ipsos suo modo offendit. Et filii aut famuli reliqui, id scientes, tanquam agentes partes patris ac matris familias domus, de eo accusare seu denunciare apud matrem aut patrem familias domus possunt, vt puniatur, & familia tota in officio contineatur: vitioq#ue verti illis solet, si illud non manifestent, vt puniatur ac prouideatur quid facto opus sit: neque id fieri videtur immeritò & contra rectam rationem, vt testatur consuetudo, lumenq#ue ipsum rationis præscribere videtur: quippe cùm ad eos attineat suo modo, quicquid ad patrem aut ad matrem familias attinet. Quare propter has omnes rationes, aut earum aliquas, non videtur damnandum culpæ lethalis, imò sæpe neque culpæ, quòd vxor similia crimina famulorum domesticorum occulta reuelet marito aut maritus vxori, imò neque quòd domesticus illa eis reuelet, & interdum etiam externus, quando non timent inde inordinatum aliquem ac peruersum effectum fore sequendum, sed solam reprehensionem ac punishmentem delinquentis moderatam ac condignam, maioremq#ue cautelam in futurum. Neque valet argumentum, fama filii aut filiæ est bonum ipsorum proprium, non minùs quàm ea bona eorundem externa diuitiarum, quæ castrensia & quasi castrensia eorum dicuntur, bona sunt propria eorum: ergo sicut nefas est matri bona illorum castrensia aut quasi castrensia ab eis auferre, & dare ea patri, & nefas est patri ea ab illis auferre, & dare matri, & multo magis nefas est aliis domesticis ea ab illis auferre, & dare illa patri aut matri, ita nefas est, nocere famæ & existimationi illorum coram patre aut matre, etiam propter eorum delicta occulta. Non, inquam, legitimum est id argumentum: quoniam sicut ex rationabili causa, quæ id postularet, fas esset lædere eorum bona castrensia, aut quasi castrensia, ita ex rationabili causa, vt puniantur domestica correctione, & contineantur in officio, prospiciaturq#ue bono familiæ, fas est lædere existimationem illorum apud patrem aut matrem familias domus, detegendo illis rationabiliter eorum delicta. Famuli quoque sub ea tacita conditione recepti censentur in domum, eisq#ue victus, vestitus, & stipendium retribuitur, vt domesticæ correctioni subdantur, pro cuiusque eorum qualitate, & vt detegi patri ac matri familias domus possint ipsorum delicta, vt corrigantur, & vt prospiciant bono totius familiæ. Non item valet hoc argumentum, meritò plus dolet filius aut famulus,

reuelari ipsius delictum occultum patri aut matri, domino aut dominæ, malamq#ue illos de ipso habere existimationem, quàm si idem delictum tribus aut quatuor aliis reuelaretur, eademq#ue de ipso ob id delictum haberent existimationem: ergo sicut est culpa lethalis reuelare illud tribus aliis aut quatuor, ita quoque est culpa lethalis, aut maior culpa lethalis, vel etiam ita est culpa reuelare illud patri, matri, domino, aut dominæ. Non, inquam, valet id argumentum: quoniam in hoc secundo interueniunt multa, quæ valde extenuant culpam, aut illam omnino impediunt, efficiuntq#ue vt laudabiliter ac cum merito id fiat: & in illo primo non eadem interueniunt, quæ ita extenuent aut excusent omnino culpam. Vbi ergo non sunt cætera paria, inualidum est id argumentum: quod validum est, quando cætera sunt paria.

[sect. 5] Tertium est, multum extenuare de culpa, & interdum omnino ab illa excusare, reuelare occultum graue alterius delictum, non animo nocendi ac diffamandi, sed aliqua alia de causa, non mala, sed bona, vt ad capiendum consilium, aut etiam solatium, vt delinquens corrigatur, vt quis confiteatur suam culpam sacramentali confessione, quam aliter commodè non valet aut non scit explicare, & quòd ignoret aut non attendat id ita reuelare esse peccatum, quod si attenderet aut sciret, nequaquam faceret. Itemq#ue quòd in Sacramento pænitiæ reuelatur, confessarium nulla ratione posse reuelare, neque posse vti ea cognitione, vt detrimentum aliquod inde alicui obueniat, neque auditum vnquam fuisse, nisi fortè quàm rarissimè, vix aliquem confessarium in eam culpam incidisse, vt quod in confessione agnouit, reuelaret: tanta est Dei prouidentia, assistentia, ac adiutorium ad id, vt cùm homines leues ac inconstantes esse soleant ad seruanda alia secreta, in hoc vno seruando constantissimi omnes deprehendantur, estò aliis peccatis sint obnoxii.

[sect. 6] Quartum est, ex eo capite maiorem culpam cerni in iudicio temerario, maioremq#ue iniuriam ei fieri, de quo habetur, quàm sit culpa, quæ cernitur in detectione peccati alterius occulti, vni tantùm, qui id aliis non manifestabit, & quàm in eo fiat ei iniuria, de quo ita reuelatur: quòd maior iniuria ei fiat temere de illo concipiendo, quod ipse non fecit, aut non constat fecisse, quàm detegere & affirmare, quod omnino constat eum fecisse: sicut maior cæteris paribus est culpa, maiorq#ue fit iniuria alicui, testimonium falsum de illo proferendo quàm detegendo verum crimen, quod ille re vera commisit.

[sect. 7] His ita explicatis, ad quæstionem propositam est dicendum, culpam quidem ex suo genere lethalem esse reuelare alienum graue crimen occultum vni tantùm, estò talis is sit, de quo sit verisimile, eum aliis id non reuelaturum: nisi adsint circumstantiæ, quæ à culpa eam reuelationem excusent, aut adeò illam extenuent, vt prudentis arbitrio ad culpam lethalem non pertingat. Quando autem interueniant circumstantiæ, quæ eam detectionem, alioquin lethalem, à culpa omnino excusent, aut si non omnino à culpa illam excusent, adeò tamen culpam extenuent, vt ad lethalem non pertingat, certa regula statui non potest, sed prudentis arbitrio est **[[70]]** relinquendum, vt spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus, iudicet, num constet interuenisse culpam lethalem, vel num constet eam non interuenisse, vel num res dubia maneat: atque in dubio, num culpa fuerit lethalis, obligatio est sub culpa lethali de ea confiteri. Ex iis autem, quæ à nobis dicta sunt, faciliùs iudicabitur, num constet interuenisse culpam lethalem, vel num constet eam non interuenisse, vel num res dubia maneat.

[sect. 8] Ad argumentum pro opinione Caietani dicendum est, iam suprà initio Disput. 7 dictum est, vt lethalis culpa iniustitiæ contra famam seu existimationem alicuius committatur, necesse non esse, quòd ita fama eo peccato lædatur, vt ille famam amittat, reddaturque infamis, sed satis esse, quòd notabiliter existimatio, quæ de illo habetur, notabiliter prudentis arbitrio, vel in vno solo, lædatur aut lædi attentetur, estò effectus non sequatur. Vnde *diuus Thom. 2. 2. q. 73. art. 2.* cùm in secundo argumento dixisset, *ad rationem famæ pertinet publica notitia*, in fine responsionis ad id argumentum sic dicit: *Etiam si vni soli aliquis de absente malum dicat, corrumpit famam eius, non in toto*, (quasi scilicet infamis maneat) *sed in parte*. Ad id verò, quod vlteriùs additur, est dicendum, graue nocumentum posse inferri etiam vni tantùm detegendo graue peccatum alterius occultum, ita vt pertingat ad culpam lethalem, nisi excusetur aut extenuetur culpa ex circumstantiis à nobis explicatis: manereque posse culpam lethalem, quando absque causa reuelatur, etiam si non adsit animus infamandi, sed ex leuitate cordis, non se valendo continere, alteri id crimen reueletur. Confessarius autem, cui aliquid cum lethali aut veniali culpa detegeretur, aut quicumque alius, si præuenire posset ne detegeretur, teneretur admonere pænitentem, aut quemcunque alium ei volentem detegere peccatum & peccatorem occultum, ne peccatorem detegeret. Si autem culpabiliter id detegeretur antequam illum, ne id faceret, admoneret, admonere eum debet, illicitè id fecisse, & vt de culpa commissa confiteatur, nec simile quid deinceps efficiat. Duo autem argumenta pro parte alia contraria probant quidem culpam ex suo genere esse lethalem detegere graue peccatum occultum alterius vni tantùm, quod negare non videtur intendere Caietanus; non tamen probant ex capitibus explicatis adeò sæpe extenuari eam culpam, vt vel nulla reddatur, vel vt non pertingat ad culpam lethalem.

Vtrùm narrare ex auditu crimen alterius occultum culpa sit lethalis. Disp. 30.

SVMMARIVM.

- 1 . *SI graue peccatum occultum ex auditu tantùm perceptum manifestaretur, culpa non incurreretur lethalis.*
- 2 . *Qui graue peccatum occultum alterius solùm narrat ex auditu, nisi ex modo narrandi maiorem innuat certitudinem verè illum, de quo id dicitur, id peccatum commisisse, quàm dicendo id dici, non tenetur ad restitutionem famæ, licèt ei, qui ex ore eius habent, rem putent ita se habere.*
- 3 . *Quando peccatum graue occultum ita ex auditu narratur, vt persona fide digna referatur, quæ id aßertiue dixit, aut tales circumstantiæ addantur, vt res efficiatur persuasibilis audientibus, tunc tenetur narrans damnum famæ resarcire, ex narratione secutum.*
- 4 . *Qui aliquid occultum ex auditu narrat, damnum## aliquod famæ infert, quatenus causa iniusta est, vt de eare dubitetur, aut suspicio habeatur, restituere tenetur damnum, quod ea narratione intulit, si permaneat.*

[sect. 1] **S**ermo est de peccato graui occulto, quod si vt certum aliis manifestaretur, culpa incurreretur lethalis, iuxta ea quæ præcedentibus Disputationibus explanata sunt: vt si de femina, quæ habebatur honesta, diceretur, audiui de tali femina eam stuprum aut adulterium commisisse. Si enim ex auditu id narretur, quod quamuis assereretur ex visu, aut alia ratione assereretur vt certum, non esset culpa lethalis, iuxta ea quæ præcedentibus Disputationibus explanata etiam sunt, facilè constat, ex tali relatione ex auditu, nisi admisceatur alia sinistra intentio lethalis, culpam lethalem non incurri.

[sect. 2] *Scotus in. 4. dist. 15. q. 4.* ait, qui graue peccatum occultum alicuius solùm narrat ex auditu, nisi ex modo narrandi maiorem innuat certitudinem, verè illum, de quo id dicitur, id peccatum commisisse, quàm dicendo id dici, aut se id audiuisse, non teneri ad restitutionem famæ illius, estò ii, qui ex ore ipsius id dici audiunt, sibi persuadeant rem ita habere. Quoniam, inquit, ea persuasio & credulitas est ex culpa id audientium: eo quòd, qui citò credit, leuis sit corde, maleque faciat, atque in re proposita peccet id credendo, sibiue id persuadendo. Neque sumpsisse eum occasionem id ita credendi, sibiue persuadendi ex eo, quòd alius narrauerit dici, aut id audiuisse, obnoxium restitutioni eum efficiat, qui id dici narrauit: quoniam solus is restituere tenetur, qui causa est iniusta eius damni, non verò qui solùm est occasio vt ab alio detur. Addit Scotus, nisi is, qui ita ex auditu refert crimen graue occultum alterius, id efficiat intendendo nocere famæ illius, non videri condemnandum culpæ lethalis. Tametsi subiungat, rem esse periculosam ob pusillorum scandalum: quoniam multi sunt pusilli ac leues corde ad credendum, qui audientes, facilè scandalizabuntur, fidem illis adhibendo, malumque id de eo proximo sibi persuadendo. *Caiet. 2. 2. q. 73. art. 2. Adrian. in. 4. in quæstione de rest. famæ, Gab. item in. 4. dist. 15. quæst. 10. art. 3. dub. 2. & Syluest. verb. detractio in fine*, Scoto subscribunt. Id ipsum maior etiam facit in 4. dist. 15. q. 16. tametsi addat, peccare eum lethaliter, qui ex auditu coram eis similia refert, qui illa maiori cum firmitate aliis referent, parumque ab hac sententia differt *Nauar. in Manu. c. 18. in calce. n. 49. & latiùs c. inter verb. n. 576.* ait enim peccare lethaliter, restituereque teneri damnum famæ sequutum, quando ex auditu id refert coram illis, qui illud verisimiliter credent, aut aliis maiori cum firmitate illud referent, **[[71]]** idemque affirmat *Adrian. quodl. 11. lit. g.*

In contraria sententia est *Sotus. 5. de inst. q. 10. art. 2.* asserens, eiusmodi narrantem ex auditu graue peccatum alterius occultum, restituere teneri damnum famæ sequutum, & per consequens peccare lethaliter, si damnum sequutum notabile fuit, aut periculum erat notabile damnum sequendum.

[sect. 3] Nostra verò prima conclusio est: Quando peccatum graue occultum ita ex auditu narratur, vt persona fide digna referatur, quæ id assertiuè dixit, aut circumstantiæ auditæ tales referantur, quæ rem creditu dignam ac persuasibilem efficiant, vel denique, attentis circumstantiis concurrentibus, personæ scilicet id narrantis, modi, quo id narrauit, & aliis concurrentibus, res efficiatur persuasibilis audientibus, dignaque quæ ab illis credatur. Tenetur ita id narrans, tanquam vera causa iniusta illius, restituere totum damnum famæ ex ea narratione sequutum, si non plus nequitia audientium concipiatur, quàm inde natum erat ratio nabiliter concipi: incrementum verò, cùm non ex ea narratione sit sequutum, sed ex audientium nequitia, narransque non vera causa illius, sed solùm occasio fuerit, restituere non tenetur, estò permaneat. Quoniam sicut is, qui coram aliis furatur, neque aliter eos ad furandum inducit, quàm suo exemplo, restituere non tenetur, quæ alii suo exemplo permoti furantur, eo quòd exemplum nudum non fuit causa furti illorum, sed

solùm occasio vt inde ad furandum mouerentur, vt tractatu 2 in materia de restitutione dictum est; ita res habet quo ad id incrementum damni famæ nequitia audientium dati. Quòd si damnum ex ea narratione sequutum, aut quod natum erat sequi, notabile erat, attenta qualitate delicti, personæ de qua narratur, & cæteris circumstantiis concurrentibus, tunc id narrans peccauit lethaliter. Idem est quo ad culpam lethalem contra caritatem, si attentis personis, quibus fuit narratum, & attentis circumstantiis aliis concurrentibus, animaduertebat, aut animaduvertere debebat, illas peccaturas lethaliter, sibi persuadendo, quod dignum non erat, vt sibi persuaderent, aut aliis id ita narrando vt peccarent lethaliter. Tunc enim propter lethale scandalum, quod vitare tenebatur, & cui occasionem præbuit, peccauit contra caritatem, tum contra eos, qui ita scandalizati sunt, scandalizarive inde potuerunt: tum etiam contra proximum illum, de quo id narratum ex auditu fuit, cuius famæ ab illis aliis detrimentum fuit iniustè illatum, aut inferri ea occasione potuit. Vnusquisque enim lege caritatis tenetur sub culpa lethali vitare scandalum lethale aliorum, si commodè posset, nedum ad id scandalum occasionem non præbere. Tenetur insuper impedire damnum notabile famæ aliorum, si commodè possit, non minùs quàm tenetur impedire damnum illorum in bonis externis diuitiarum, si commodè possit, nedum occasionem non præbere eius damni. Conclusio hæc tota non alia probatione indiget, quàm quæ in illa est inserta.

[sect. 4] Secunda conclusio: Quia proximi fama non solùm l#ditur opinione sinistra de illo, sed etiam suspicione, quin & dubitatione de probitate illius, aut quòd notam seu maculam aliquam habeat, vt in materia de iudicio temerario à Disp. 13 dictum est: quæ autem ex auditu narrantur, vel quo ad mores prauos occultos, vel quo ad notam & maculam aliquam occultam, regulariter sufficiunt ad generandam dubitationem, ne res ita habeat, aut etiam suspensionem, quòd fortè ita res habet, sanè qui aliud tale occultum ex auditu narrat, damnumq#ue aliquod famæ infert, quatenus causa iniusta est vt ea de re dubitetur, aut suspicio habeatur, restituere tenetur damnum, quod ea narratione intulit, si permaneat, licèt non incrementum, cuius fuit occasio, si plus audientes conceperunt, aut etiam famam læserunt. Tenebitur verò id damnum permanens restituere sub culpa lethali aut veniali, pro quantitate eius damni permanentis, maiori vel minori. Vtrùm autem id narrando peccauerit lethaliter aut solùm venialiter, iudicandum est ex quantitate damni, quod natum fuit efficere, & ex scandalo audientium, quibus occasionem plus concipiendi aut plus vlteriùs narrandi præbuit, & ex qualitate criminis, vt si ad sodomiam, hæresim, aut aliud enorme ac læsiuum valde famæ crimen attinebat, ex qualitatève notæ ac maculæ, & ex qualitate personæ, de qua id narrauit, atque ex cæteris circumstantiis concurrentibus, iuxta ea, quæ dum de iudicio temerario nobis sermo erat, explanata sunt, num dubium temerarium, aut suspicio temeraria de eiusmodi rebus, spectata qualitate personæ, de qua id dubium aut ea suspicio habetur, culpa sit lethalis. Conclusio hæc non alia etiam probatione indiget.

Publicum crimen aut macula, quæ dicantur ad examen, num absque peccato detegi de illis possint, qui de illis sunt infamati. Disp. 31.

SVMMARIVM.

- 1 . *Q*uid sit crimen notorium facti notorietate, & quàm multis notorium sit oportet.
- 2 . Quid sit notorium notorietate iuris: quod etiam duplex est, vnum, quod tam manifesta iudicis sententia est damnatum, vt nulla possit iam tergiuersatione celari: alterum quod probatum est iam plenè in iudicio testibus omnino sufficientibus, vt condemnatoria sententia ritè proferatur.
- 3 . Publicè infamatus de aliquo crimine dicitur, de quo licèt notorium non sit eum id crimen commisiße neque iuris neque facti notorietate, est tamen publica fama eum id commisisse, ex verisimilibus coniecturis habens ortum.
- 4 . Aliud est aliquem infamatum esse de aliqua re in domo aliqua, & aliud esse infamatum in vicinia aut populo vel regno.

VT consequenter explicemus, quousque absque peccato liceat detegere id ignorantibus peccatum aut maculam, de quibus aliquis est infamatus, vel in loco & tempore in quibus est infamatus, vel in aliis, explicandum est, quod **[[72]]** crimen aut macula ad eum effectum publica dicantur. Ad alium enim effectum iterum tractatu sequenti erit sermo de crimine notorio ac publico.

[sect. 1] Quando aliquid eiusmodi notorium est facti notorietate, publicum est ibi, vbi ita est notorium. Tunc autem vt iuxta *c. vestra*, & *c. quæsitum est, de cohabit. cleric. & mulier.* doctores communiter tradunt, aliquid notorium dicitur facti notorietate in aliquo loco, quando iam ibi nulla potest tergiuersatione celari. Ad quod non satis est, quòd id ibi euidenter à quatuor aut quinque sit cognitum, sed requiritur vt à tot de populo, vicinia, aut communitate sit euidenter cognitum, vt prudentis arbitrio iudicetur non posse iam vlla tergiuersatione celari. Ad notorietatem enim facti in primis euentia est necessaria: quoniam opinionem constat non efficere notorium, facileque is, de quo id multi opinarentur, atque de quo ex opinione id diceretur, tergiuersari & objicere posset, decipi eos, qui id opinati sunt, ex falsisque præsumptionibus id concepisse & asseruisse. Neque satis est tres, quatuor, aut quinque asserere se id vidisse, euidentè cognitione id scire: quoniam licèt tot testes omni exceptione maiores sufficiant ad id planè in iudicio probandum; non tamen sufficiunt, vt id notorium facti notorietate dicatur ac sit: quoniam is, de quo id dicitur, tergiuersari aliqua ex parte poterit id celare conando, non sine aliqua specie ne fortè res ita habeat, dicendo, eos sibi esse inimicos, idque confinxisse mutuo consilio, corruptòsve esse largitionibus, aut aliqua alia ratione, vel omnes, vel eorum aliquos. Quando verò iam tot euidenter illud cognouerunt, vt prudentis arbitrio non possit vlla tergiuersatione celari, quia nihil cum vel leui verisimilitudine potest objici aduersus tot hominum euidentem notitiam, quo id celetur, dicitur notorium facti notorietate. Licèt autem *Panor. c. vestra citato. n. 16.* asseruerit, vt aliquid notorium in aliquo loco dicatur, necesse esse, vt à maiori parte viciniæ sciatur; arbitror tamen satis ad id esse, si ab octo aut

à decem id euidenter agnoscatur, maximè aliis id audientibus, aut aliqua eius rei indicia conspicientibus. Quando item vitium aliquod iuris præsumptione censeretur notorium facti notorietate, tunc qui illo ita laboraret, censeretur quoque in re proposita publicè de illo infamatus. Illud verò iuris præsumptione censetur notorium facti, quod quamuis in se euident non sit, tale tamen iure præsimitur. Hoc modo quando publicè aliquis semper habitus est filius alicuius, dicitur notorium illum esse aut fuisse filium illius, vt patet *c. quoniam de fil. presby. & c. per tuas de prob.* Ad eundem verò modum, quod ad rem præsensem attinet, qui publicè domi mulieres retinent, quas nullus dubitat esse eorum concubinas, vel quia ex illis filios habent, vel patentibus aliis indiciis, arbitror iuris præsumptione eos esse notorios concubinarios, in eo perseuerantes peccato, si tot habere eos ita concubinas conspiciant, quot sufficiunt, vt aliquid notorium facti dicatur, estò de concubitu euidentia non sit. Atque hoc est, quod velle videtur *Panor. c. vestra de cohab. cler. & mulier. n. 6.* Legas etiam *Syluestrum verb. cler. 2. §. 4. q. 2.* Qui autem hoc modo esset notoriè in concubinato, de eo longè maiori cum ratione diceretur, eum esse publicum concubinarium: cùm minus ad rationem publici, quàm ad rationem notorii requiratur, latiusque, vt constat *c. tua nos de cohabit. cler. & mulie. & hoc loco*, atque tractatu sequenti videbimus, ratio publici pateat, quàm pateat ratio notorii.

[sect. 2] Aliud dicitur notorium, non facti notorietate, sed notorietate iuris, vt communiter doctores distinguunt iuxta *c. vestra & c. quæsitum est, de cohabit. cler. & mul.* quæ suprà citata sunt. Atque eiusmodi notorium iuris notorietate duplex est. Vnum est, quod tam manifesta iudicis sententia est damnatum, vt nulla possit iam tergiuersatione celari: vt quia sententia fuit publica, in remque transiit iudicatam. Quod autem hoc modo notorium est, publicum etiam dicitur, tum simpliciter, tum etiam quod ad rem attinet, de qua nunc disputamus.

Alterum verò est notorium iuris notorietate, quod probatum est iam plenè in iudicio testibus omnino sufficientibus vt condemnatoria sententia ritè proferatur, aut etiam ea confessione rei, quæ ad ferendam condemnatoriam sententiam omnino sufficiens sit, ita vt in neutro euentu reus possit iam vlla tergiuersatione suum crimen in eo iudicio celare. Atque, quod hoc modo notorium est iuris notorietate, quamuis publicum sit, & dicatur iam esse in eo iudicio, ad aliosque effectus, de quibus tractatu sequenti erit sermo, ad rem tamen, de qua disputamus, non censetur publicum, nisi adiunctum simul habeat, esse etiam publicum aliquo alio ex eis modis publicitatis ad rem præsensem sufficientibus, vt Disputationibus sequentibus videbimus.

Qui item damnatus est de leuiter aut de vehementer suspecto circa aliquod crimen, publicè etiam est infamatus, quòd sit ita de eo crimine suspectus.

[sect. 3] Item in re proposita publicè infamatus de aliquo crimine aut macula is dicitur, vt patet *c. tua nos citato*, de quo licèt notorium non sit, eum id crimen commisisse aut eam maculam habere, neque iuris neque facti notorietate, est tamen publica fama eum illud commisisse, aut eam maculam habere, hoc est, est opinio communis ex verisimilibus coniecturis habens ortum: neque ad eam famam aut infamiam satis est, si pauci ita opinentur aut loquantur, sed necessaria est opinio multorum prudentis arbitrio, vt ait *glossa. c. inquisitionis. §. vlt. de accusat.* quam sequuntur *Sotus. 5. de iust. q. 6. art. 2. & de teg. secret. memb. 6. q. 6. Bart. aut. l. de minore. §. plurimum. ff. de quæstionib.* affirmavit, necesse esse vt sit maioris partis viciniæ, vniuersitatis, aut collegii, in eamque sententiam inclinant *Feli. c. inquisitionis. §. vlt. citato*, & alii doctores communiter. Nec

video qua ratione *Nauar. c. inter verba. n. 584.* affirmauerit, Bart. aliud sentire: cum loco citato, quod ex illo referimus, satis perspicuè affirmet.

[sect. 4] Nunc autem, quod ad rem præsentem attinet, quæ quotidiana est, & circa quam à multis maior lux desideratur, quàm quæ à doctoribus communiter traditur, est obseruandum. Aliud esse aliquem infamatum esse de aliqua re in domo aliqua aut collegio, & aliud esse infamatum in vicinia, in populo, & in ciuitate, aut in communitate alia populosa, vel regno. Atque à domo aut collegio incipiendo est obseruand#. Quam-[[73]]uis quo domus aut collegium maiora sunt; eo, vt in eis censeatur aliquis infamatus circa aliquam rem, requiratur plures de ea domo aut collegio id de eo opinari aut loqui; nihilominus quo maior est domus aut collegium, eo minorem partem proportionalem eius domus aut collegii sufficere id opinari aut loqui de illo, vt is infamatus circa id in ea domo aut collegio ce#seatur. Verbi gratia, si domus constet ex octo, fortasse ad infamiam in ea domo requiritur, vt quatuor id opinentur, vel obloquantur, aut sciant. Si verò domus aut collegium constet ex viginti, fortasse sufficient septem, aut ad summ# octo. Quòd si constet ex centum, sufficient quindecim, aut ad summum viginti. Neque ad id est necesse, vt medietas aut maior pars id opinentur. Eodem modo, dum hæc in Euorensi academia exponebam, dicebam, vt in ea vniuersitate, quæ tunc mille scholasticis constabat, scholasticus aliquis censeretur infamatus de aliqua re, sufficere viginti, aut plures, vel fortè pauciores, qui id scirent aut opinarentur; modò tamen omnes non essent de vna domo aut collegio, aut de duabus domibus aut collegiis: nam tunc licèt id sufficeret, vt in domo aut collegio infamatus censeretur, non tamen vt in vniuersitate censeretur ea de re infamatus. Eodem modo in vicinia, quæ ex quatuor aut quinque domibus constet, in quibus quadraginta aut quadraginta quinque sint personæ, vt aliquis de vicinia illa dicatur in ea infamatus de re aliqua, satis erit, si infamia illa sit inter octo aut decem de diuersis illis domibus. Et in oppido, quod ex quadraginta domibus constet, vt aliquis in illo de re aliqua infamatus esse dicatur, satis erit, si opinio de ea re sit apud viginti de eo oppido. Et quidam non ineptè docuit, vt aliquis infamatus de aliqua re censeretur in ciuitate, quæ quinque millibus ciuibus constat, ad minus requiri vt infamia esset inter triginta sparsim de eadem ciuitate, innue#s id sufficere. Vt aliquis infamatus censeatur de re aliqua in toto aliquo regno, satis est, si in curia sit infamatus, aut in illustri alio loco, quo influere solent ex toto regno, & vnde fama in regnum totum facilè spargitur. Atque vt summatim dicam, quando iam res ita limites secreti seu occulti egreditur, vt prudentis arbitrio, attenta qualitate communitatis, in qua scitur, & comparatione cuius expenditur, an ibi de ea re is sit infamatus, iudicatur esse adeò propalata ac publica, vt moraliter attenta conditione humana sit vlteriùs ea res diffundenda, censendum sanè est eum, de quo ea opinio à tot iam habetur, amisisse ibi ea in re suam famam, esseq#ue ea de re ibi infamatum. Ac sanè arbitror, ex doctrina hactenus à nobis tradita, potiùs arctare quàm laxare materiam hanc, praximq#ue iudicantium, quando delicta & maculæ censenda sint iam publica, & quando censendus quis sit infamatus de illis, neque requiri tantum numerum id opinantium aut scientium, quantus à nobis explicatus est.

Infamatus si quis sit de aliqua re in loco aliquo, an ea aut alia, ad infamiam eiusdem attinens, manifestari eam nescientibus licitè possit in eodem loco. Disp. 32.

SVMMARIVM.

1 . *Infamatus de vno crimine aut macula, illicitè & cum onere restituendi, infamatur de alio crimine etiam eiusdem speciei, potest in eo interuenire culpa lethalis. Aliquando verò exigua aut nulla accedere inde poterit infamia, vt neque sit lethalis culpa crimen detegere, etiamsi falsò imponatur, neque inde restituendi obligatio sub culpa lethali consurgat.*

2 . *Quando aliquis infamatus est de aliquo crimine in aliquo loco, absque culpa lethali & absque restituendi onere narrari potest id crimen aliis in eodem loco, qui id nesciunt. Si intelligatur, quando is non est per iniustitiam in eo loco infamatus; sed ipse fuit in culpa suæ infamiæ, aut ordine iuris fuit infamatus.*

3 . *Si verò aliquis eo loco per iniustitiam infamatus est, (quia iniustè crimen illius tunc factum est publicum) tunc verisimile est, vltiorem lacerationem famæ illius iniustam etiam esse, cum onere restituendi.*

4 . *Si extensio damni, quæ fieret post crimen iam factum eo modo publicum iniustè, prudentis arbitrio esset incrementi damni exigui, attento quòd ille iam esset infamatus de eo crimine, tunc culpa non esset lethalis ita detegere crimen nescientibus.*

5 . *Si quis illud vltiùs detexit post factum publicum, existimabat eum, quocum loquebatur illud scire, tunc non peccat lethaliter id ita detegendo, neque tenetur ad restitutionem.*

6 . *Qui verè commisit aliquod crimen, de quo iam infamatus est, dignus ob illud in se est, de quo illud concipiatur, & proinde ea laboret infamia. At ideo tamen non est crimen eius detegendum, ob bonum commune & proximi caritatem.*

7 . *Vnusquisque non est dominus famæ aut existimationis, quam alii de ipso habent: quia fama est in mentibus aliorum, & quia nullus in eo nobis iniuriam vllam facit.*

8 . *Quando crimen verè est commissum, & iam publicum est effectum etiam per iniustitiam eorum, qui illud reuelatione sua iniusta publicum fecerunt, tunc non est culpa lethalis illud detegere iis in loco, vbi publicum est iam effectum, qui non sciebant.*

9 . *Quando infamia alicuius in aliquo loco solùm esset rumor publicus de aliquo delicto publico ex verisimilibus coniecturis, aut suspicio non firma, tunc qui ita detegeret id delictum, vt certum illud efficeret, peccaret contra iustitiam, cum onere restituendi.*

[sect. 1] **DE** hac re prima conclusio est: Infamatus de vno crimine, nota, aut macula, illicitè & cum onere restituendi infamatur de alio crimine, etiam eiusdem speciei, aut macula vel nota: potestq; in eo interuenire culpa lethalis. Aliquando verò adeò exigua aut nulla accedere inde poterit infamia, vt neque sit lethalis culpa crimen detegere, etiam

si falsò imponatur, neque inde restituendi obligatio sub culpa lethali consurgat. Imò verò euenire aliquando poterit, vt nulla omnino obligatio restituendi famam inde consurgat, etiam si crimen imponatur, & qui id audit, illud omnino credat.

Priorem partem huius conclusionis, nempe infamatum de vno crimine, nota, aut macula, illicitè & cum restituendi onere infamari de alio crimine, etiam eiusdem speciei, aut macula, vel [[74]] nota, posseque in eo interuenire culpam lethalem, affirmant *Adrian. quodl. 11. q. 1. lit. h. & i.* & doctores communiter. Probari autem potest, quoniam licèt quis amissam habeat famam circa castitatem, poterit tamen integram illam habere circa iustiti# aut circa alias virtutes: eaque de causa illicitè ac contra iustitiam infamabitur de furto aut periurio, vel alio crimine moris, quin & de macula & nota generis, scientiæ, vel artis: tantaque iactura famæ esse poterit ea de re, vt in eo interueniat culpa lethalis, consurgatque inde obligatio restituendi eam iacturam ac damnum famæ iniustè datum sub culpa lethali, vt ex se satis liquet. Quin si mulier, quæ infamata semel fuit de aliquo adulterio, post tempus aliquod in aliud occultum incidat, sanè tantam iacturam famæ amittere ex eo poterit, quòd secundum ipsius adulterium detegatur, vt ea detectio culpa sit lethalis c#tra iustitiam, cum onere sub culpa similiter lethali illi restituendi eam iacturam ac damnum famæ iniustè illi datum detectione illa secundi illius adulterii, nihil impediante, quòd secundum adulterium, quod de nouo detegitur, & de quo de nouo infamatur, sit eiusdem speciei cum primo, de quo erat iam antea infamata: facileq#ue erit plura alia similia exempla tradere.

Posterior verò eiusdem conclusionis pars, aliquando videlicet adeò exiguum aut nullam posse accedere ex ea detectione infamiam, vt neque lethalis culpa sit id crimen detegere, etiam si falsò imponatur, neque inde consurgat obligatio restituendi sub culpa lethali, imò posse aliquando euenire, vt nulla omnino obligatio restituendi famam inde consurgat, etiam si crimen imponatur, & qui id audit, illud omnino credat: ea, inquam, posterior pars ex eo probatur, quoni# si de publica meretrice dicatur, illam aliquem admisisse, sanè estò id illi imponatur, non erit culpa lethalis, neque vlla consurget obligatio famam illi ea de causa restitue#di: quippe cùm nulla inde accessio infamiæ illi accreuerit. Item, esse aliquem iam infamatum circa aliquod vitium, aut circa aliqua vitia, sanè multum conducit, vt fama illius circa alias virtutes non sit tanti momenti, quanti est fama aliorum, maximè si virtutes sint affines; ac proinde fieri poterit, vt detectio vitii, circa quod non erat infamatus, non tantum famæ illi detrahat, attenta qualitate personæ, & attentis circumstantiis aliis concurrentibus, vt ad culpam pertingat lethalem, & vt obligatio restituendi, quæ inde consurgat, sit culpa lethalis. Qu#do autem id ita iudicandum sit, quando non item, statui nequit certa regula, sed id prudentis arbitrio, spectatis circumst#tiis omnibus concurrentibus, est relinquendum.

[sect. 2] Secunda conclusio: Quando aliquis infamatus est de aliquo crimine in aliquo loco, absque culpa lethali & absque restituendi onere narratur id crimen aliis in eodem loco, qui id non sciunt. Conclusio hæc communis est doctorum *Nauar. c. inter verba à n. 837. diui Anto. part. 2. titu. 8. c. 4. in prin. Caiet. in opusculo. 17. responsionum. 9. respons. ad. 3. dubium, Ledesmi. 2. 4. q. 18. art. 2. Soti. 4. de iust. q. 6. art. 3. ad. 4. Maioris in. 4. dist. 15. q. 6. & plurium aliorum.*

Contrarium verò affirmavit *Adrian. q. de dest. famæ duob. §§.* ante responsione# ad argumenta, idemq#ue affirmavit *Syluest. verb. detractio. n. 2.* Ducuntur. Quoniam contra caritatem est, proximi famam læsam apud id scientes lædere amplius apud id non scientes:

quare, inquiunt, si læsio, quæ vltèriùs fit, id detegendo non scientibus, notabilis sit, ea detractio erit culpa lethalis: sin minus, erit solùm culpa venialis. Addit verò Adrianus, lædentem eo modo famam non teneri ad restitutionem eius læsionis. Quoniam infamato non debetur fama iam ex iustitia, sed solùm læsio fit vltèriùs contra caritatem.

Recedendum tamen non est à communis doctorum sententia. Salte# si intelligatur, quando is non est per iniustitiam in eo loco infamatus, sed ipse fuit in culpa suæ infamiæ, aut ordine iuris fuit infamatus. Exemplum primi, vt quando aliquis in conspectu multorum peccauit, & ita in causa fuit, vt ipsius peccatum esset notorium: vel quando ita incautè se gessit, totiesque culpam iterauit, vt multis opinionem genuerit sui delicti. Hic enim sibi ipsi abstulit famam, indignusque est effectus, vt contegatur circa id crimen apud alios eiusdem loci. Neque tunc ratio postulat, vt homin# linguæ ita se contineant, ac si crimen illius esset secretum, nec famam sua culpa ipse amisisset: quin potiùs commune bonum ex parte tunc efflagitat, vt peccatum illius arguatur ac detegatur in illius confusionem, atque vt cæteri se contineant à peccatis, timeantque peccata sua publica efficere in aliorum scandalum. Ac sanè durissimum intolerabileq#; iugum censeretur hominum ceruicibus impositum, si nullum crimen, quamuis public#, detegere iis possent, qui illud ignorarent, & quotiescunque de eo loquerentur, atte#dere tenerentur, ne fortè aliquis adesset, qui illud ignoraret, ne culpam committerent, illud ignor#ti reuelando. Id quod sanè neque rei natura nec humanus conuictus patiuntur, neque est credendum piissimum Deum adeò graue iugum imponere intendisse ceruicibus hominum. Quando aute# aliquis ordine iuris est infamatus de crimine aliquo, quia crimen illius iustè sententia iudicis est factum publicum & detectum, vt puniatur ac sciatur posthabita fama illius, satis est perspicuum licere illud detegere iis, qui illud ignorant in eo ipso loco, in quo est ita publicum. Vtrùm autem liceat illud etiam detegere in loco, in quo non est publicum, Disputatione sequenti dicetur.

[sect. 3] Dixi suprà, saltem si communis sententia intelligatur, quando is non est per iniustitiam in eo loco infamatus: quoniam si per iniustitiam infamatus est, quia iniustè crimen illius fuit factum publicum; vt si cùm esset secretum, aliquis aut aliqui illud reuelarunt, effeceruntque publicum; tunc maior verisimilitudo est, vltiorem laceratione# ac læsionem famæ illius iniustam etiam esse, cum onere restituendi: Cùm enim quo infamia ad plures se extendit, eo maior sit, & cum maiori iactura ac damno diffamati: atque in eo euentu totum id damnum iniustè datum fuerit ita diffamato: consequens esse videtur, quòd quemadmodum quando aliquis patitur damnum iniustum in bonis externis diuitiarum, n# solùm peccant ii, qui præcipuam illius partem à principio dederunt, sed etiam ii, qui idem damnum postea extenderunt, etiam si id efficiant, prioribus illis aliis præbentibus eis occasionem extensionis eius damni, tenenturque vtrique ad restitutionem damni, quod dederunt, vnusquisque eorum ad restitutionem partis, quam [[75]] dedit: sic se res habeat in proposito.

[sect. 4] Quòd si sententia hæc vera sit, sunt nonnulla circa eam obseruanda. Primum est, si extensio damni, quæ fieret post crimen iam factum eo modo publicum iniustè, prudentis arbitrio esset increme#ti d#ni exigui, attento quòd ille iam esset infamatus de eo crimine, tunc culpa non esset lethalis ita detegere id crimen iis, qui illud ignorabant, neque item inde consurgeret obligatio restitue#di id damnum sub culpa lethali, sed solùm sub veniali, si permaneret, restituiq#ue posset.

[sect. 5] Secundum verò est, si qui illud vltèriùs detexit post factum publicum, existimabat eum, quo c# ea de re loquebatur, illud scire, vel arbitrabatur, sibi licere illud nescie#tibus

detegere postquam iam erat publicum, tunc neque lethaliter peccaret id ita detegendo, neque restituere teneretur extensionem illam damni in fama, ignorantia excusante tum à culpa lethali, tum etiam à restituendi onere: eo quòd in eo euentu nòn consurgat obligatio restituendi ex parte rei accept#, & ab obligatione restituendi ex parte iniustæ acceptionis excuset ignorantia.

[sect. 6] Dixi paulo superiùs, si sententia hæc vera sit. Quoniam in re, de qua hac & sequenti Disputatione agimus, duo sunt obseruanda. Primum est, eum, qui verè commisit aliquod crimen, de quo iam est infamatus, dignum ob illud in se esse, de quo id concipiatur, quique proinde ea laboret infamia: quandoquidem non aliud de eo concipiatur, quàm quod habet natura ipsa rei, & quàm quod crimen ipseque ob id crimen mereatur. Bonum tamen commune reipublicæ, exempliq#ue aliorum, & caritas eius proximi postulat, vt qu#diu res est secreta, neque ille famam amissam ea de re habet: id non detegatur, nisi eo contendente in iudicio iustam vindictam & p#nam de eo malefactore, qui eo crimine est offensus, iniuri#q#; tali crimine est passus, aut eo idem contendente, cui, iuxta præscriptum reipublic#, concessum est agere ac prosequi iniuriam eius, qui crimine illo fuit offensus, vel, quando ita expedit reipublic#, ob criminis grauitate# ac perniciem, & damnum aliorum, aut maximam Dei offensam, reipublica ipsa statuente vt tunc detegatur, iudiceque ecclesiastico aut seculari ex præscripto eiusdem reipublicæ de illo inquirente, aut denunciare pr#cipiente, eti#si secretum sit, vel nisi crimen sit publicum, de quo accusare cuius de populo in commune bonum est concessum: semper enim commune bonum, paxq#;, tranquillitas, & reipublicæ conseruatio in bono suo statu, præferri debent bono priuato famæ alicuius, maximè quando ea est indignus, ob suumq#; crimen commeretur vt in ea puniatur, præcipie#do, vt aut ab iis, qui id crimen aut indicia illius sciunt, detegatur, aut facultate vt de eo accusetur, vt is delinquens competenter puniatur, tum in fama & existimatione, quæ de illo habebatur, tum etiam in aliis illius bonis, vt fuerit dignum, communique bono expediens, atque à reipublica ipsa sancit#. Et denique in quocunque ex illis euentibus, qui Disp. 24 explicati sunt, fas est crimina occulta detegere, quantum caus# & fines, ob quos tunc id licet, postulant, & non plus. Atque obserua, quòd cùm finis correctionis fraternæ seu paternæ, idve ad quod ea correctio ordinatur, sit sola emenda fratris, qui est in peccato pe#de#te adhuc in futurum, vt ab illo cesset ac eruatur, neq; in illo is progrediatur vlteriùs: natura#ue ipsa rei ordoque caritatis postulet, vt bonum ipsius spirituale cessareque à peccato præponatur famæ eiusde#: eademque natura rei, caritas, & iustitia postulent, vt si erui à peccato possit sine vlla iactura suæ famæ, id ita fiat: si autem sine iactura fam# erui non possit, eruatur cum quanta minori iactura fuerit possibile: inde ortum habuit ordo correctionis fraternæ à Christo in Euangelio præscriptus, qui de iure est naturali, vt scilicet frater, in peccato pendenti in futurum iacens, corriperetur à solo id sciente, si spes esset, quòd id sufficeret: si autem non sufficeret, adhiberetur simul vnus alius aut alter testis, antequam prælato seu ecclesiæ in prælato denunciaretur: si autem nec id sufficeret, tunc prælato denunciaretur, &c. Cùm verò finis correctionis iudicialis non sit bonum, nec spirituale, nec aliud eius, qui deliquit, sed finis, idve ad quod ea correctio ordinatur, sit, vt delinque#s competenter puniatur in satisfactione# eius, qui eo delicto fuit offensus, & in satisfactionem ac bonum reipublicæ, atque vt pax debitusque reipublicæ status conseruetur, cæterique timeant & in officio contineantur, sanè correctio iudicialis non curat famam ac bonum delinquentis, sed tantum ea est licitum præiudicare fam# eius, qui

deliquit, non solùm sententia iudicis postquam delictum fuerit probatum, in pœnamque eius delicti, sed etiam vt de eo delicto accusetur à legitimo accusatore, inquiratur à iudice ex officio, detegatur ac denunciatur, testibusque comprobetur, quantum in bonum commune iure ciuili aut canonico, in ecclesiastico vel in seculari foro, fuerit pro qualitate delictorum præscriptum aut permissum: neque in ea læsione famæ delinquentis, quæ ea via, iuxta ordinem ac permissionem iuris, fit, vlla est culpa in foro conscientiæ, neque contra iustitiam, neque contra caritatem delinquentis, modò sinistra alia intentio non admisceatur, neque transgressio fiat quo ad id, quod ea correctione iudiciali canonico aut ciuili iure in ecclesiastico aut in seculari foro est permissum, vt hæc omnia latiùs tractatu sequenti & in materia de correctione fraterna explanabatur: contrariumq#; asserere procul dubio est aperta ignorantia, estque temere condemnare culpæ lethalis, quæ ritè in foro seculari ac ecclesiastico iuxta præscriptum iuris, & iuxta id quod postulat commune bonum reipublic# secularis & ecclesiæ, quotidie fiunt. Vnde miror quendam virum, aliàs doctum & pium, quæ sequuntur his nostris temporibus typis mandasse: *Objicies, reuelans secretum delictum tenetur ad restitutionem famæ: sed qui manifestat & probat in iudicio, quod probari potest duobus vel tribus testibus, non tenetur ad restituendam famam illi accusato, vt habetur lib. Ord. Reg. titu. 9. l. 2. ergo signum est, illum non fuisse detractorem, nec peccasse contra iustitiam, & consequenter non esse dicendum secretum, quod duobus vel tribus testibus probari potest. Respondeo, teneri istum ad restituendam illi famam, modo meliori, quo poterit, quia lex illa solùm respicit forum exterius, ita vt iudex non compellat accusatorem, qui ita probauit delictum alterius, ad restituendam illi famam: at in foro conscientiæ tenetur restituere, cùm verè infamauerit proximum. Respondeo secundò, etiam si non teneatur, qui probauit in iudicio crimen alterius, restituere illi famam, quia iam factum est publicum, nec potest dicere illud non constare, cùm constet probatione iuridica; nihilominus [[76]] quando accusauit, (nisi sit ex criminibus nociuis, quæ tenemur reuelare) peccauit, & fuit verè infamator, ac reuelator secreti. Hæc illæ. In quibus apertè intendit, neque eum, qui legitimè in foro exteriori accusat aliquem de aliquo crimine, quod ante accusationem & probationem secretum est, vt distinguitur contra publicum, neque eum, qui de eo crimine in iudicio testificatur, licitè id efficere, sed peccare in foro conscientiæ, tenerique ad restitutionem famæ talis delinquentis ea via læsæ, esseque verum detractorem: quæ omnia absurdissima planè sunt, atque si res ita haberet, iura canonica & ciuilia, praxisque ecclesiastici & ciuilis fori, peccata lethalia contra iustitiam & cum onere restituendi fouerent, neque sine peccatis iniustitiæ puniri delicta possent eo ipso, quòd priùs non essent publica effecta, miseraque esset conditio reipublicæ, boni communis, atque proborum, qui competente# vindictam de iniuriis acceptis & de aliis delictis exigere aduersus iniquos licitè non possent, nisi priùs publicè constaret, eos illa delicta commisisse, de quibus accusari ac puniri licitè possent.*

[sect. 7] Secundum obseruandum eiusmodi est. Non sicut vnusquisq; est dominus bonorum externorum diuitiarum, quæ ritè legitimòve titulo vt sua possidet: sic est dominus famæ, seu existimationis non malæ, quam alii de ipso habent. Tum quia fama est in mentibus aliorum, estque existimatio, quam alii de nobis concipiunt, seu etiam est illos non habere malam de nobis existimatione#, estò nihil de nobis de rebusque nostris cogitent: quod constat non esse bonum, cuius nos verum dominium habere possimus. Tum etiam, quoniam nullus iniuriam vllam in eo nobis efficit, quòd malè de nobis de actibusque

ac rebus nostris concipiat, malamque proinde apud illum famam seu existimationem habeamus, quando ita res habet, ut de nobis is concipit atque existimat, neque via iniusta in eam notitiam deuenit: bonis verò, quorum nos domini sumus, nullus priuatus potest nos iustè spoliare seu priuare, etiam ob nostra delicta: unde nullus priuatus ob nostra delicta potest nos iustè spoliare ac priuare bonis nostris externis diuitiarum, neque vlla eorum parte, sed solus iudex per sententiam, potestàsve publica, potest id efficere, si ea pæna simus digni. Tum deniq; (præter alia) quoniam in bonis nostris externis diuitiarum, quorum sumus domini, estò iudex sententiam ferat, qua nos in illis puniat quo ad partem eorum, nullus tamen alius potest extendere eam pænam ad partem aliam eorum, eam à nobis auferendo, aut damnum in ea nobis inferendo, id enim esset peccatum contra iustitiam cum onere restituendi nobis id damnum, ut omnibus est manifest#: at verò eo ipso, quòd per sententiam publicam damnati sumus de aliquo crimine, eaque via factum est publicum omnibus, qui eam sententiam audierunt, & qui illam cum nostra ignominia mandari exequutioni viderunt, non peccant alii priuati contra iustitiam, quin neque contra caritatem iuxta communem & veram sententiam, id crimen, eamq#; sententiam & exequutionem, manifestando iis, qui ea omnia ignorabant, eaque ratione infamiam nostram extendendo ad multos alios, eamque augendo, minimè iussi, nec facti exequutores eius pænæ ac dilatationis & augmenti nostræ infamiæ: ergo fama nostra non est bonum ita nostrum, ut illius simus domini, sicut domini sumus bonorum nostrorum diuitiarum.

[sect. 8] Ex his duobus, quæ obseruanda duximus, dico, quamuis vnusquisque, interim dum crimen suum non est publicum, ius habeat, idque naturale, ab ipsamet rei natura profectum, ob rationes traditas in initio primi, quod obseruandum duximus, ut nullus præiudicet famæ illius illud reuelando aliis, exceptis vitiis, quibus id licere recta ratio ac iuris dispositio permittit, iuxta ea quæ in primo, quod obseruandum duximus, & Disp. 24 explicata sunt, atque adeò qui illi iuri contrauenit, non solùm peccet contra caritatem, sed etiam contra iustitiam cum onere restituendi damnum famæ permanens, quod ita iniustè dederit: nihilominus quando crimen verè fuit commissum, iamque est publicum effectum, etiam per iniustitiam eorum, qui sua reuelatione iniusta publicum illud fecerunt, non est mihi compertum ac persuasum, culpam esse lethalem illud detegere iis in loco vbi publicum est iam effectum, qui illud non sciebant, non solùm contra iustitiam & cum restituendi onere, ut Adrianus concedit, sed neque contra caritatem. Tunc quoniam in eo euentu ille verè id crimen commisit, & propter illud verè ipse est dignus, de quo ea opinio, existimatio, ac notitia habeatur, illeque quo ad id n# solùm non est iam integr# famæ, quasi solùm ex parte habeat illam læsam, vno dumtaxat aut duobus vel tribus id scientibus, & quasi id crimen permaneat adhuc intra limites occulti, ut distinguitur contra publicum, expediatque bono communi, aliorumque exemplo, eam conseruari, sed simpliciter illam habet amissam, eo quòd crimen id sit iam publicum effectum, atque ex parte ad bonum commune spectat, ut postquam iam habet famam ita amissam ob verum suum crimen, in eo etiam id crimen puniatur, ut de illo alii loqui possint in illius ruborem & infamiam, nihil impediante, quòd ea infamia magis extendatur, ut ipse & cæteri se deinceps contineant à tali crimine patrando: ob quam causam, quando crimen est iam publicum illo modo, magis canonico & ciuili iure est licitum de eo inquiri & denunciari, ut puniatur, nihil impediante, quòd ea ratione sit longè magis extendenda infamia eius peccatoris, quàm liceat interim dum crimen manet occultum, ut distinguitur

contra publicum, nec peccator adhuc laborat simpliciter infamia eius criminis. Tum etiam quoniam eo ipso, quòd id crimen factum est iam publicum, & qui illud commisit, amissam iam quo ad illud habeat famam, non tanta iactura est fam# illius, quòd ea fama, loquendo de illo, ad alios extendatur, qui illud ignorabant, vt culpa id sit lethalis contra caritatem, maximè c#currentibus simul rationibus paulo antè traditis, vt id sine culpa lethali fiat, & concurrente quod proximè subiungo. Tum denique quoniam conuictus humanus, spectata præsertim conditione ac fragilitate humana, & simul attentis omnibus aliis, qu# dicta sunt, non patitur, vt postquam crimen alicuius publicum est effectum, culpa sit lethalis de illo loqui coram iis, qui illud ignorant, durumq#ue valde iugum, difficileque adm odum seruatu, impositum esset ceruicibus hominum, si in eo euentu contra caritatem peccarent lethaliter, ac proinde si semper quando crimen esset publicum, famæque notabiliter l#suum, tenerentur **[[77]]** homines sub culpa lethali attendere, an crimen contra iustitiam factum esset publicum, compertumq#; habere non esse factum publicum contra iustitiam, vt de illo possent loqui, non examinato ac cognito priùs, nullum adesse qui illud ignoraret; quod non videtur credendum, de diuina bonitate ac pietate: neque video, si id esset culpa lethalis, cur non esset contra iustitiam: quoniam vel ille adhuc ius retinet, vt infamia illa ad alios non extendatur, vel non: si id ius non habet, sanè non videtur peccatum contra caritatem, sed licitum esse, si alia sinistra intentio non admisceatur, otioseq#ue ac vanè, ac proinde cum peccato veniali id non fiat, non curando augmentum iacturæ, licèt non iniustæ, eius proximi, quod non contra caritatem, sed præter & non secundum caritatem fieret: si autem adhuc id ius retinet, sanè peccatum tunc non solùm erit contra caritatem, sed etiam contra iustitiam comparatione eius proximi. Vnde quando peruersa alia intentio lethalis non interueniret, non mihi persuadeo in eo esse culpam lethalem. Neque valet illud argumentum, quando damnum iniustè datur proximo in bonis externis diuitiarum, non solùm peccat is contra iustitiam cum restituendi onere, qui illud primò dat, sed etiam is, qui illud damnum postea extendit ad aliam partem diuitiarum: ergo quando damnum iniustè est datum in fama proximi reuelando crimen illius, illudq#ue efficiendo publicum, si postea id damnum extenditur reuelando idem crimen aliis, qui illud ignorabant, non solùm peccant ii contra iustitiam cum restituendi onere, qui illud iniustè fecerunt publicum, sed etiam illi, qui postea eam infami# extenderunt reuelando illud aliis, qui illud ignorabant. Non, inquam, valet hoc argumentum. Tum quia non ita est aliquis dominus suæ famæ, quo ad id, sicut est dominus suarum diuitiarum, vt explanatum est. Tum præcipuè, quoniam in vtroque damno diuitiarum cernitur iniustitia: in extensione verò damni famæ reuelando crimen iam antea factum publicum iis, qui illud ignorabant, non cernitur iniustitia, sicut cernitur in reuelatione illius sine iusta causa antequam esset factum publicum, vt h#c omnia etiam explicata sunt. Qu#do aliquis publicè esset infamatus iniustè de aliquo crimine, quod illi esset impositum, tunc qui sciret falsò fuisse impositum, peccaret contra iustitiam extendendo ad alios eam infamiam cum onere restituendi id damni increment#: quoniam etiam incrementum infamiæ ac damni esset datum iniustè.

[sect. 9] Illud etiam circa secundam conclusionem propositam est obseruandum, quando infamia alicuius in aliquo loco solùm esset rumor publicus de aliquo delicto ex verisimilibus coniecturis, aut suspicio vel opinio non firma, tunc qui ita detegeret id delictum, vt certum & indubitatum illud efficeret, peccaret contra iustitiam cum onere restituendi, quo ad id incrementum, quod adhuc occultum erat, estò ipse certò sciret eum

id crimen commisisse. Pro quantitate autem infamiæ, quæ inde, spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus, nata fuit augeri, iudicandum erit, an culpa ad lethalem pertigerit. Et pro quantitate incrementi damni inde re ipsa sequuti tenetur restituere, iudicandumque est, num sub culpa lethali restituere illud teneatur.

Infamatus quando aliquis est de re aliqua in aliquo loco aut tempore, an iniuste & cum restituendi onere id detegatur iis in alio loco aut tempore, qui illud ignorabant. Disp. 33.

SVMMARIVM.

- 1 . Quando aliquis infamatus est de aliqua re in aliquo loco, non per sententiam latam ea de re à publicis potestatibus, tunc contra iustitiam est & cum restituendi onere, detegere id in loco in quo ille de ea re non est infamatus.
- 2 . Si temporis longinquitate abolita est infamia alicuius de aliquo delicto, de quo non fuit in iudicio damnatus, sanè suscitare de nouo infamiam illam iam abolitam iniuria est in eum, qui temporis decursu recuperatam iam habebat famam.
- 3 . An liceat manifestare in alio loco, in quo alter ea infamia non laborat, quando est sententia publica in loco aliquo de aliquo delicto damnatus.
- 4 . Non est peccatum contra iustitiam neque contra caritatem detegere vitium eius, qui de illo publica sententia condemnatus est in vno loco, in aliis adque ex eo loco est aliquod commercium.
- 5 . Quando locus, in quo is degit, qui in alio publica sententia fuit punitus, adeò distat à loco, in quo ille laborat infamia, lethalis culpa est detegere ibi peccatum illius.
- 6 . Quando aliquod crimen solùm est ita notorium iuris notorietate, quòd nondum lata est sententia, qua delinquens publicè de eo damnetur, nefas est illud detegere in loco, in quo is delinquens non laborat infamia.
- 7 . Quando crimen aliquod damnatur publica quidem autoritate, sed vt notitia criminis eius limites aliquos non egrediatur, tunc culpa est lethalis cum quantitate infamiæ, cum restituendi onere, eam notitiam vltra eos fines extendere.
- 8 . Quando nota aliqua generis, quæ non modicum infamaret, eßet occulta, neque resultaret ex sententia publica, qua aliquis antecessorum damnatus eßet de crimine, ob quod ea nota in pœnam redundaret, tunc culpa est lethalis illam detegere.

QVod Disputatione præcedente conclusione prima est dictum, illicitum videlicet esse, infamatum de aliquo vitio aut macula, in aliquo loco, infamare de alio vitio aut macula, circa quæ non laborat infamia, id detegendo in eo loco, in quo non circa illud sed circa aliud laborat infamia, æquè, imò magis, habet locum, vt illicitum sit id, circa quod nullibi laborat infamia, detegere in loco, in quo neque circa aliud laborat infamia. Quare hoc loco solùm erit nobis sermo de re, circa quam infamia laborat quis in aliquo loco, an

contra iustitiam & cum restituendi onere detegatur in loco, in quo is infamia circa illam non laborat.

[sect. 1] Prima autem conclusio est. Quando aliquis infamatus est de aliqua re in aliquo loco, non per sententiam latam ea de re à publicis potestatibus, tunc contra iustitiam est, & cum restituendi onere damnum famæ & detrimenta alia inde sequuta, detegere id in loco, in quo ille ea de re non est infamatus: nisi rationabilis causa occurrat, ob quam ibi detegatur, neque aliis neque plus illis detegatur, quàm ea causa exposcat. Si enim contrahere ille vellet matrimonium cum **[[78]]** aliqua, quæ id crimen aut eam maculam ignoraret, indeque detrimentum illi feminæ immineret, tunc ad vitandum damnum illius, quando alia via commodè non posset id impedire, detegi ea infamia idve vitium aut macula illi feminæ aut suis posset, quantum satis esset ad id damnum vitandum. Idem intellige in similibus aliis euentibus. Præcipuum, quod hac conclusione asserimus, affirmat *Sotus. 5. de iust. q. 10. art. 2.* neque video quenquam refragari. Nam *Caiet. in opuscul. 17. respons. 9. resp.* quem Sotus in contrarium citat, solùm ait, crimen publicum detegi illud ignorantibus posse absque vitio detractiois, non exprimendo, num solùm in loco, in quo est publicum, an verò etiam in quocunque alio. Probari autem conclusio potest, quoniam is illæsam suam famam habet in loco, in quo non est infamatus, neque per sententiam publicam punitus in ea est detectione eius criminis, vt ab aliis sciatur in personam & confusionem illius, vt ea ratione illi agnoscatur & caueatur, cæterique timore similis personæ ac infamiæ in officio secontineant, simileque; quid non committant: ergo qui illum infamat, id detegendo in loco, in quo infamia non laborat, iniustitiam aduersus eum in eo committit, teneturque proinde illi restituere id famæ damnum, quod illi dat, cæteraque damna, si quæ inde fuerint vltèriùs sequuta. Qui ergo feminam, quæ infamia solùm laborat in familia, in qua est, quòd amores gerat, levisque sit cum aliquo, illud de eodem crimine extra familiam in vicinia, aut alibi in eodem oppido, vel in alio infamat, sanè contra iustitiam aduersus eam peccat, illique tenetur restituere id famæ damnum, & si quæ alia inde vltèriùs sint illi sequuta, quia ea de causa nubere non potest, aut non æquè bene, neque cum eadem dote, sed cum longè maiori. Similiter, qui infamatum de aliquo vitio in aliquo solùm collegio aut cænobio, illum de eodem vitio infamat extra id collegium aut cænobium, iniustitiam vtique contra illum in eo committit, ad restitutionemque damnorum illi similiter tenetur. Eodem modo, qui infamatum solùm in vicinia, de eadem re infamat extra viciniam, contra iustitiam aduersus eum peccat, damnaque illi ea via data restituere ei tenetur. Neque in his propositis exemplis, & in aliis similibus, ad accusandum à peccato & à restituendi onere eum, qui eo modo in alio loco infamat, sufficit, quòd si ipse id non detexisset in eo alio loco, alius de eadem domo, collegio, aut vicinia, idem similiter detexisset, (id quod videas multos in hac materia de læsione famæ & de onere eam restituendi fallere) quando enim periniustitiam futura erat eadem læsio famæ, sanè quòd ita iniustè futura esset breui per alium, neque à restituendi onere eum excusat, qui antevertit, eamque læsionem ipse infert. Vniuersim enim, quando damnum iniustè datur, quòd breui alius illud esset similiter daturus, neque à peccato neque à restituendi onere eum excusat, qui antevertit & illud dat: quoniam sicut ille alius, qui breui illud iniustè erat daturus, peccaret, restituereque illud teneretur, si illud iniustè daret, ita peccat, teneturque illud restituere, qui antevertit, iniusteque illud dat. Quando autem ex rationabili causa (vt ad obuiandum scandalo, quod in audientibus generaretur) aliquis detegeret id peccatum occultum vt puniretur, quod erat in proximo

vt cum scandalo aliorum ante punitionem manifestaretur, tunc sicut non peccaret, qui ex rationabili causa id efficeret, ita neque ad restitutionem famæ ex eadem rationabili causa eo modo læsæ teneretur: atque id est, quod *diuus Th. in. 4. dist. 19. q. 2. art. 3. ad. 2.* affirmat: quare perperam id diui Thomæ testimonium à quibusdam adducitur ad id confirmandum, quod proximè reieciimus atque impugnavimus. Quando item in proximo esset, vt delictum aliquod occultum iuridicè manifestaretur ac fieret publicum, tunc non esset culpa lethalis anteuertere, illudque manifestare, quando inde non aliud detrimentum, quam famæ, sequeretur, moraliterque esset certum breui fore iuridicè manifestandum. Quoniam in eo, quòd paulo antea sciatur, modica iniuria fit ei, cuius est tale delictum occultum.

[sect. 2] Quod de loco est dictum, intelligendum est etiam suo modo de tempore. Si enim temporis l#ginitate abolita est infamia alicuius de aliquo delicto, de quo non fuit in iudicio damnatus, sanè suscitare de nouo infamiam illam, temporis tractu iam abolitam, iniuria atque iniustitia est in eum, qui temporis decursu recuperatam iam habebat suam famam, qua de causa peccatum in eum committitur cum restituendi onere damnum famæ, & si quod aliud sit inde vlteriùs illi sequit#. Pro bono tamen communi licitum est in historiis delicta publica referre, nihil impediante, quòd id obstaculo sit, ne fama temporis progressu recuperetur abolitione memoriæ illorum, & quòd infamia eorum delictorum ad alia loca deferatur, maximè à tempore, quo historiæ typis mandari c#sueuerunt, & quòd ea ratione ad multo plures homines diffundatur: licitum verò est id ob rationes, quas in calce Disp. 28 reddidimus. Id autem confirmat, quòd historiis sacris multa similia delicta narrantur, Spiritu sancto assistente, vt ita ab scriptoribus sacrorum librorum id fieret. Neque arbitror id factum fuisse, Deo id dispensante, concedente, ac ordinante, tanquam domino famæ, vitæ, & bonorum omnium, quasi autores literarum sacrar# peccarent ea delicta in eis historiis narrando, nisi Deus ad id facultate# illis dedisset, idque illis, vt ita illud efficerent, præscripsisset: quod tamen aliqui innuunt, sentireque vide#tur: sed quòd id ex natura rei liceat in bonos fines, quorum aliquot in calce Dis. 28 citatæ commemorauimus.

[sect. 3] Potissima controuersia circa hanc Disputationem est, quando aliquis sententia publica in loco aliquo damnatus est de aliquo delicto, num liceat illud manifestare in loco alio, in quo ille ea infamia non laborat. *Sotus. 5. de iust. q. 10. art. 2. & Ledesmius. 2. 4. q. 18. art. 2.* citant *Caietanum opus. c. 17. resp. 9. resp.* pro parte affirmante. Caiet. tamen id clarè non dicit, sed solùm affirmat, delicta publica dici posse absque murmurationis peccato, non explic#do, vtrum solùm liceat in loco, in quo sunt publica, an etiam in loco, in quo sunt occulta. In partem verò negante# citat *Sotus Adrian. quodl. 11.* Eo tamen in loco ego id non reperiò. Ledesmius verò citat *Adria. q. de rest. famæ*, quasi ibi affirmet, illicitum id esse, indeque consurgere obligatione# restituendi famam. Ibi tamen expressè affirmat, non consurgere obligatione# restituendi, sed solum in eo interuenire peccatum contra caritate#. Sotus loco citato censet, in eo non interuenire peccatum contra iustitiam, ac proinde non inde c#surgere obligatione# restituendi. Quoniam, inquit, **[[79]]** ille iure publicoque præconio mulctatus est sua fama, atque adeò cuique facta est facultas id scelus propalandi. Addit tamen interuenire peccatum contra caritatem, posseque pertingere ad culpam lethale#, tunc potissimùm, quando ille eo modo infamatus emendatus iam esset, bonumque nomen alibi recuperasset. Quibus verbis innuit, quamdiu sua emenda bonum nomen non recuperasset, non esse culpam lethale# eum de eodem crimine infamare in

loco, in quo id crimen adhuc esset occult#. Atque consentit *Maior. in. 4. dist. 19. q. 2. in fine*, vbi ait, narrare in patria vnde aliquis est oriundus, eum in loco distant punitum fuisse ob aliquod delictum, non esse peccatum, estò id ignoraretur in eo loco natiuitatis illius: eandemq#; sententiam amplectitur *Nauar. c. inter verba. n. 842*. Ledesmius verò vbi suprà anceps est, an liceat, publicè in eo loco condemnatum, diffamare de eodem crimine in alio loco, in quo non laborat infamia. Atque in quo euentu interueniret culpa lethalis in eo infamando in alio loco, arbitratur oriri obligatione# restituendi, quasi semper id sit peccatum contra iustitiam, & nunquam sit contra solam caritate#. Et aduersus Sotum sic licet argumentari: Vel in euentu, in quo affirmat interuenire peccatum contra solam caritate# infam#do eum in loco, in quo non laborat infamia, qui publica sententia alibi est damnatus, facta est omnibus facultas in pœnam delinquentis vt diffametur eo modo; vel non. Si detur hoc secund#: ergo qui illum ita illicitè infamat, non solùm peccat contra caritate#, sed etiam contra iustitiam ita illum infamando: quippe cùm per eam sententiam non sit tributum ius ita illum infamandi. Si verò detur prim#: cùm is, qui eo modo infamat, vtatur iure iustè à republica sibi tributo in pœnam delinquentis, sanè exequutio eius iuris non erit contra caritatem, sed præter caritate# eius proximi: quippe cùm id sit exequutio pœnæ iustæ facta ab eo, qui ad id ius à republica habet.

[sect. 4] Vt inter tot opiniones dicam, quod sentio, secunda nostra conclusio. Non est peccatum contra iustitiam, neque contra caritate#, detegere vitium eius, qui de illo publica sententia condemnatus est in vno loco, in aliis, ad quæ ex eo loco est aliquod commercium#. Vt detegere in India aut Romæ delictum illius, qui in Lusitania damnatus est sententia publica: vel detegere in qualibet Lusitaniæ parte crimen illius, de quo ille Olyssipon#, aut etiam Euoræ, vel Conimbricæ, publica sententia fuit dñatus, vel detegere in nouo orbe eum, qui Hispali, Madriti, aut in alia parte huius regni fuit damnatus, aut è contrario: vel detegere in qualibet huius regni parte eum, qui Madriti, Hispali, Salmaticæ, Valisoleti, Toleti, aut in alio simili oppido, ex quo ad alias huius regni partes esse solet non valde infrequens commercium, fuit publicè damnatus. In hac conclusione videntur consentire Caiet. Maior. Ledesmius, & Nauar. vbi suprà, ac alii. Probari autem potest, quoniam ad id publicè dñatur ac punitur, vt delictum illius in pœnam ac confusionem eiusdem sciatur, & vt ea tanta iactura famæ, quantam patitur, ipsum & reliquos id scientes contineat in officio, cohibeatq#; à simili delicto patrando; qua de causa solent iudices eligere ad id dies, in quibus maior est frequentia, etiam exteror#; & in tribunali Sanct# inquisitionis indici solemniter aliquot antè diebus solet dies, in quo futura est damnatio eorum, qui ab eo Sancto tribunali dñantur ac puniuntur, vt de finitimis aut etiam à remotis locis conueniant homines ad id spectaculum: ergo fas est notitiam eius delicti, ac pœnæ pro eo delicto inflictæ, deriuare ad loca, ad quæ inde est aliquod commercium: neque id negat Sotus, quòdo in loco, in quo id ignoratur, non degit is, qui ita est damnatus, recuperata iam sua fama. Confirmatur, quoniam eo ipso, quòd publicè est quis punitus pro aliquo delicto, & productus in pœnam atque in c#fusione# illius, vt id delictum ab omnibus sciatur, videtur factum sufficienter publicum, vt notitia illius deferri licitè possit ad loca omnia eius reipublicæ, atque etiam ad ea, ad quæ ex ea republica est commercium: imò verò id videtur esse intent# reipublicæ eo modo punientis: graueque esset iugum, maximè attenta fragilitate conditionis humanæ, minimeque rationabile ac æquum, producere aliquem eo modo in publicum, vt delictum illius in pœnam eiusdem & in exemplum aliorum sciatur, & continere linguas vniuersæ multitudinis, qui eam

damnationem ac pœnam conspexerunt, ne in loca alia, in quibus id non scitur, notitia eius delicti ac pœnæ pro eo inflictæ deriuetur.

[sect. 5] Tertia conclusio: Quando locus, in quo is degit, qui in alio publica sententia fuit punitus, adeò distat à loco, in quo ille laborat infamia, adeoque infrequens est commercium ab vno eorum locorum in alium, vt verisimile sit, eam infamiam ad eum locum non peruenturam, probabile iudicant *Nauar. c. inter verba. n. 847.* & Ledesmius vbi suprâ, culpam esse lethalem cum restituendi onere, detegere ibi peccatum id illius, tametsi contrarium non iudicent etiam improbabile. Ac certè, quando fama delinquentis simul fuisset cum delicto condemnata, vt cœdemnatur in crimine hæreseos ac læsæ maiestatis humanæ, in quibus etiam in pœnam & odium tanti delicti descedentes aliqui innocentes cœdemnantur infamia, non audere condemnare culpæ lethalis eum, qui crimen detegeret in loco distantissimo, ad quem non crederetur infamiam alia via deuenturam, & multo minùs audere illi iniungere onus restituendi. Ducor, quoniam qui id ita detegit, vtitur iure à republica concesso in pœni iustis, atque in odium tanti delicti, vt plus homines ab eo patre caueant. Quando verò non directè damnatur fama delinquentis, vt quando aliquis publicè ob aliquod suum crimen flagellatur, & in aliis similibus euentibus, non caret probabilitate opinio Nauarri & Ledesmi, maximè si ille alibi infamatus mores mutasset, creuissetq; in reputatione. Non tamen adeò firmus sum in ea sententia, vt auderem iniungere in eo euentu onus restituendi famam & alia damna, si quæ inde vltèriùs essent sequuta. Tum quia eo ipso, quòd quis est publicè damnatus & punitus de aliquo crimine, videtur in pœnam eius criminis concessum diffundere eam notitiam in aliquos absque exceptione aliqua. Tum etiam quoniam in dubio, an ex ea detectione quis teneatur ad restitutionem famæ, melior est conditio possidentis sua omnia bona, vt eam restituere non teneatur, id subeundo onus.

[sect. 6] Quarta conclusio: Quando crimen aliquod solè est ita notorium iuris notorietate, quòd nondum lata est sententia, qua delinque#s publicè de eo dñetur, nefas est illud detegere in loco, in quo is delinquens non laborat infamia. Vt si aliquis fassus est iam crimen suum in iudicio, ita vt ferri aduersus ipsum iam possit sententia condemnatoria, vel in iudicio est iam id crimen aduersus illum legitimè ac plenè probatum, sed nondum lata est aduersus eum sententia, nefas tunc est illud detegere in loco, in quo is delinque#s non laborat infamia. Probatur conclusio. Quoniam delinquens adhuc in eo loco habet suam famam illæsam, necdumque in pœnam delictum illius est effectum publicum: ergo nefas est priuatis ante condemnatoriam sententiam lacerare in eo loco famam illius, quasi pœnam eius criminis exequendo, eaque facultate vtendo, quæ virtute datur priuatis per sententiam publicam diffundendi notitiam in alios criminis publicè condemnati. Imò addo, neque in ciuitate, in qua aliquis prædicto modo fassus est in iudicio suum crimen, aut est illi plenè probatum, fas est detegere crimen illud, nisi simul idem crimen alia via sit ibi publicum, vt quia laborat iam infamia circa illud, vt regulariter laborare ea solet. Ratio autem est, quoniam illis duobus modis dicitur id crimen notorium iuris notorietate, ad effectum vt ferri possit sententia condemnatoria: non verò dicitur esse notorium populo, vt is delinquens amissam apud populum habeat famam. Atque in hoc consentit Caiet. in resp. 9 citata, dum ait, per accidens posse impediri à iudice exequutione# publicationis eius criminis, qua simpliciter sit iam notorium. Quando verò moraliter esset certum, paulo pòst esse ferendam sententiam, tunc absque culpa lethali manifestaretur id crimen, non solùm in populo, in quo ferenda est ea sententia, sed etiam in distantibus, in quo licitè post

latam sententiam posset publicari. Ratio autem est, quoniam præuentio illa publicationis criminis illius ante latam sententiam in modicum præiudicium rei cederet, vt suprà est dictum.

[sect. 7] Quinta conclusio: Quando crimen aliquod damnatur ac punitur publica quidem autoritate, sed vt notitia eius condemnationis ac criminis limites aliquos non egrediatur, tunc culpa est lethalis pro quantitate infamiæ, cum restituendi onere, eam notitiam & infamiam vltra eos fines extendere. Exemplum est in religionibus, in quibus peccata religiosorum regulariter puniuntur, vt notitia intra limites religionis contineatur: tunc enim si alia via extra religionem non sunt publica, culpa est lethalis extra religionem illa detegere, estò in religione publica sint facti ac iuris notorietate quacunque. Vtrùm autem licitum sit ea detegere in alio cænobio eiusdem religionis ac prouinciæ? Non auderem id condemnare culpæ lethalis, quando notoria sunt iuris notorietate per sententiam publicam: quoniam quasi vna respublica ad finem spiritualem instituti eius religionis reputantur cænobia omnia eiusdem prouinciæ, estque veluti commercium mutuum ex vno cænobio in aliud. Qui tamen timorati ac interiores religiosi sunt, seriò perfectionem sectantes, Deoque seriò placere cupientes, nescio quam spiritus contritionem ac tepiditatem sentiunt in eiusmodi rebus absque fructu audiendis, & multo magis in eis narrandis, nec sedantur, nisi de eiusmodi rebus confiteantur. Quando verò aliquid esset notorium facti notorietate, tam in religione quàm extra illam, tunc absque culpa lethali narratur externis, & aliis religiosis, vt quòd aliquis egressus aut expulsus sit à religione. Quando verò aliquis religionem egrederetur, continuoque regrederetur; tunc, si id esset occultum in eodem cænobio, culpa esset lethalis id in eo cænobio aliis detegere. Si verò esset publicum in eo cænobio, sed occultum in cæteris eiusdem prouinciæ, culpam reputarem etiam lethalem id reuelare in aliquo alio cænobio, in quo esset occultum.

[sect. 8] Sexta conclusio: Quando nota aliqua generis, quæ non modicum infamaret, ineptioremque redderet illa laborantem ad honores, ad munia publica, & ad alia eiusmodi, esset occulta, vt occultum distinguitur à publico, neque resultaret ex sententia publica, qua aliquis antecessorum damnatus esset de crimine, ob quod ea nota & infamia, *ita vt in pænam contingeret ea laborantem*, in pænam redundaret & contingeret descedentes, tunc idem videtur dicendum de ea nota, quod de crimine non publico, cuius notitia notabiliter famam lederet, culpam scilicet esse lethalem, sine rationabili causa illam detegere, quando culpa esset lethalis crimen illud aliud sine rationabili causa detegere. Etenim is, de quo ea macula detegeretur, absque vlla est culpa, neque in pænam iustam illa laborat, neque est cur eius fama iustè tunc ea in parte lædatur. Quando autem is aliquid prætenderet, à quo ea macula illum excluderet, admonendus esset vt ab eo desisteret, si id commodè fieri posset: quòd si desistere non vellet, detegi potest ac debet, quanta cum minori illius iactura id fieri possit.

Audiens ac tolerans detrahentem an lethaliter peccet, & ad restitutionem teneatur. Disp. 34.

SVMMARIVM.

- 1 . *Q*ui causa est detractio, qua alius de quodam tertio detrahit, eam consulendo, vel ad eam excitando, vel quouis alio modo ad eam influendo, lethaliter peccat, si detractio pertingat ad culpam lethalem.
- 2 . Qui non est causa quidem detractio, cæterum in ea delectatur, quamvis ad restitutionem non teneatur, peccat lethaliter, si detractio sit de culpa lethali.
- 3 . At qui sese detrahenti non opponit, detractioem impediendo, licet non sit causa, neque in eam consentit, peccat dupliciter, primò non impediendo peccatum detrahentis, secundò non impediendo damnum famæ proximi.
- 4 . Prælati detrahentium, quoniam tenentur suos subditos corrigere, facilius culpam incurrunt lethalem, si subditos suos lethaliter detrahentes non cohibeant.
- 5 . Prælati non prohibens lethalem detractioem subditi sui peccat lethaliter, & tenetur ad restitutionem damni, in defectum eius qui tanquam causa magis principalis illud dedit; eo quòd ex officio tenetur etiam ab eo damno subditum protegere, si posset.
- 6 . Vt verò quis peccet lethaliter non se opponendo detractio, tria requiruntur: primum, ut damnum famæ aut in re alia, quod ex tali detractioe imminet, sit notabile: secundum, ut sit spes illud vitandi: tertium ut sine graui suo damno possit illud impedire, attenta qualitate damni, quod ex detractioe imminet.

[[81]] EXaminandum consequenter est, num audiens & tolerans detrahentem famæ alienæ peccet, restituereque teneatur. Atque, quòd non peccet, suaderi potest, quoniam nullus tenetur plus tueri famam alterius, quàm suam propriam: sed potest quivis sine peccato tolerare eum; qui ipsius famæ detrahit, iuxta illud Greg. Homil. 9 in Ezechielem: *Linguas detrahentium sicut nostro studio non debemus excitare, ita per suam malitiam excitatas debemus æquanimiter tolerare, ut nobis meritum accrescat*: ergo poterit etiam absque peccato tolerare eum, qui alienæ detrahit famæ.

[sect. 1] De hac re prima conclusio est. Qui causa est detractio, qua alius de quodam tertio detrahit, eam detractioem consulendo, vel quouis alio modo ad eam excitando, ut sciscitando quidde illo tertio dicatur, aut ostendendo sibi gratum fore, ut quæ ad infamiam illius spectant, sibi reuelentur, & ita ad eam detractioem alliciendo ac mouendo, vel quouis alio modo ad eam influendo, lethaliter peccat, si detractio talis sit, quæ, iuxta dicta Disputationibus præcedentibus, ad culpam pertingat lethalem, teneturque ad restitutionem damni ea detractioe dati. Prior pars huius conclusionis probatur, quoniam qui concausa est culpæ lethalis, lethaliter peccat: c# non solum in id peccatum consentiat, sed etiam in illud influat; & digni sint morte, non solum qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus, ut habetur ad Rom. 1. Confirmatur, quoniam hic non solum peccat lethaliter influendo iniuste in læsionem famæ proximi, sed etiam scandalizando eum, qui iniuste illo modo detrahit, eum incitando ad id peccatum. Quo fit, ut duplici

peccato lethali peccet: vno contra iustitiam in eum, cuius famæ iniustè detrahitur: & altero contra caritatem in eum, quem ad detrahendum mouet: qua de causa grauius illo peccat. Obserua tamen, si quis inuincibiliter crederet, detractionem, ad quam mouet, futuram non fore adeò grauem, vt ad culpam pertingeret lethalem, atque, præter suam spem, qui ab eo fuit incitatus, in detractionem prorumperet lethalem, tunc non peccaret lethaliter, excusante illum ab eo incremento culpæ ignorantia inuincibili seu probabili, & per consequens nec teneretur ad restitutionem sub culpa lethali: quoniam non teneretur ad restitutionem eius partis famæ, quæ præter suam spe# esset læsa, excusante similiter e# à restitutione illius eadem ignor#tia probabili.

Posterior verò conclusionis pars ex eo probatur, quoniam concausa iniusta damni dati ad restitutionem illius teneretur, consentiuntque in ea *Adrian. quodl. 11. q. 2. Nauar. c. inter verba à n. 541. & in Manu. c. 28. n. 37. Sotus. 5. de iust. q. 10. art. 4.* & doctores communiter. Si tamen detractionem non imperauit, sed solùm ad eam consilio aut alia ratione incitauit absque incitati fraude, sol# tenetur ad restitutionem in eius defectum, qui detraxit, iuxta ea quæ tractatu 2 à Disp. 729 dicta sunt: vnde illo restituente, ipse ad nullam restitutionem tenetur. Si verò detractionem imperauit, aut fraude detrahentem ad detrahendum induxit, ipse tenetur principaliter ad restitutionem, & detrahens solùm tenetur in defectum illius, iuxta ea quæ ibidem dicta etiam sunt.

[sect. 2] Secunda conclusio. Qui detractionis non est causa, cæterum de illa delectatur, in ea complace#do quatenus proximo ea detrahitur, quamuis ad restitutionem non teneatur, peccat tamen lethaliter, si detractio talis sit, quæ, iuxta dicta disputationibus præcedentibus, ad culpam pertingat lethalem. Quòd ad restitutionem non teneatur, ex eo liquet, quòd ipse non sit causa damni, eaq#ue ratione solum contra caritate# peccet: non secùs atque qui gaudet, furtum proximo fieri, si in illud non in fluat ad illud modo aliquo cooper#do, solùm peccat contra caritatem, nec ad restitutionem tenetur. Quòd verò ille lethaliter peccet, ex eo probatur, quòd consensus in lethale peccatum, in lethaleque obiectum, culpa sit lethalis, iuxta illud ad Rom. 1: *Digni sunt morte, qui consentiunt facientibus.* Dixi, si de illa delectetur, in ea complacendo quatenus proximo ea detrahitur: quoniam si solùm complaceat de facie detractionis, aut quia gaudet audire ac scire illa, quæ dicuntur, nolendo proximi damnum, sanè sic complacere non est complacere in peccato & obiecto lethali, neque lethaliter is peccauit, nisi in euentibus, quos sequens conclusio explicabit.

[sect. 3] Tertia conclusio: Qui neque detractionis est concausa, neque in eam consentit, modo præcede#te conclusione explicato, si detrahenti non se opponat, detractione# impedi#do, duplici ex capite incurrere potest peccat#. Vno, quatenus impedire potest peccatum detrahe#tis, nec illud impedit. Altero verò, quatenus impedire potest damn# famæ eius proximi, cui detrahitur, vel quodc#que aliud mortis aut alterius mali, quod inde sit nat# vlteriùs sequi, vel ei, de quo detrahitur, vel ipsimet detrahenti, aut cuiuspiam alteri, nec illud impedit. Et quidem ex primo capite, vt audie#s detractione#, illamque non impedi#s, lethaliter peccet, tria necessaria sunt: Primum est, detractione# culpam esse lethale# in detrahente. Peccata quippe venialia impedire non tenemur sub culpa lethali. Secundum est, quòd se opponendo detractioni, admonendo aut reprehendendo detrahente#, vel alia ratione illam impedire conando, sit spes, quòd detrahente# continebit ac pr#seruabit ab peccato lethali. Tertium verò, quòd id c#modè possit efficere sine graui suo detrimento, attenta quantitate spei, quæ est, ea via præseruand# illum fore à culpa

lethali, iuxta ea quæ in hac 2. 2. in materia de correctione fraterna explanata à nobis sunt. Et quoniam tria hæc rarò concurrunt simul, rarò etiam person# priuatæ ex eo capite peccant lethaliter se non opponendo detracti#oni, eamq#ue non conando impedire, vt *diuus Th. 2. 2. q. 73. art. 4. Sotus. q. 10. citata, art. 4.* & alii doctores meritò affirmant.

[sect. 4] Prælati verò detrahentium, quoniam ex officio tene#tur corrigere suos subditos, illosque à peccatis cohibere, maiore#q#; autoritate# apud suos subditos habent, quam alii, vt eos tunc contineant, desisteq#; à peccato efficiant, cautioresque in futur# redd#t, faciliùs culpam incurrent lethale#, si subditos suos lethaliter detrahe#tes non cohibeant ac reprehe#dant. Adeò verò collapsa esse poterit disciplina regularis in cænobio aliquo, & tam parum aliqui esse poterunt subditi prælato, correctioniq#ue illius, ob mores collapsos, & insolentiam tolerat# multorum, vt à culpa lethali excusetur prælatus, qui aliquos viderit lethaliter detrahe#tes, nec se detracti#oni opposuerit, meritò timens, se nihil profutur#, maioraque mala fore inde sequenda. Quando autem maiora mala non timerentur, & maximè si spes esset se profuturum, teneretur [[82]] sub culpa lethali se opponere detracti#oni, subditosq#; suos lethaliter detrahentes reprehendere.

[sect. 5] Vtrùm autem prælatus, qui cohibere potest detracti#onem lethalem sui subditi, si illam non cohibeat ac impediatur, non solùm peccet lethaliter, sed etiam restituere teneatur damnum famæ, & si qu# alia damna vlteriùs ex ea sui subditi detracti#one sint sequuta. Perspicuum est, estò diceremus teneri, eum tamen non teneri nisi in defectum subditi, qui id damnum sua detracti#one dedit: quippe cùm subditus, & non prælatus, pr#cipua causa fuerit eius damni: quare, si efficeret subditum satisfacere, aut subditus suo proprio motu satisfacisset, vel obtinuisset remissionem satisfactionis: tunc prælatus liber ab onere restituendi maneat. Qu#do is, cui detrahitur, esset etiam subditus eiusdem prælati vnà cum detractore, Sotus art. 4. citato ait, neque tunc prælatum teneri illi restituere damnum in fama, aut vlteriùs in re alia illi ex ea detracti#one sequutum, estò potuerit illud impedire, nec impediuerit: quoniam, inquit, non tanta iustitia tenetur pr#latus suos subditos protegere à damno in fama & in aliis rebus: quia cura prælati est cauere ne subditi peccent. Mihi verò contraria sententia longè verior cum aliis videtur, illum scilicet de rigore iustitiæ teneri illi restituere id damnum, in defectum eius, qui tanquam causa magis principalis illud dedit: eo quòd ex officio atque adeò de iustitia teneatur etiam ab eo damno subditum suum protegere, si possit: quandoquidem non solùm est rector suorum subditorum, sed iudex & custos, qui impedire ex suo munere, ac proinde ex iustitia, tenetur damna omnia suorum subditor#: vnde quemadmodum postquam id damnum iniustè est illi illatum, tenetur de iustitia cogere alium suum subditum, vt illud resarciat, si coram ipso ea de re contendatur, & is subditus possit illud resarcire: ita antequam inferatur, si possit illud impedire ne iniustè ei inferatur, non solùm à suo subdito, sed etiam ab extraneo, neque id efficiat, contra iustiti# peccat cum restituendi onere ex natura ipsa rei. Et idem dicere# de iudice seculari, qui possit impedire damnum iniustum in fama sibi subdito, neque illud impediret: quoniam princeps & ministri eius ad id deputati defendere ex officio tenentur sibi subditos ac protegere eos ab omnibus d#nis, etiam honoris & famæ, si possint: sicut etiam tenentur eis ius dicere, etiam quo ad ea damna iniustè ab aliis eis illata, si coram ipsis iniuriarum actione, atque vt ipsis ea damna resarciantur, contendatur ac petatur. Quando autem subditus damnum in fama extraneo iniustè inferret, non video prælatum aut iudicem peccare contra iustitiam, sed solùm contra caritatem, non impediendo, cùm posset, ne sibi subditus id damnum extraneo inferret: quoniam non tenetur ipse ex suo

munere seu de iustitia extraneo id impedire: tametsi, tanquam iudex sibi subditi, teneatur ad petitionem alterius, ius illi dicere, cogendo subditum suum resarcire damnum extraneo iniuste illatum, eumque etiam punire pro quantitate culpæ in alterum commissæ.

Prius si attenderent, vel prius se ferendo molestè ferre audire detractio lethalem, vel facit aliqua detractio illi se opponendo, vel aliter diuertendo sermone ad alia, vel suo discessu, aut aliqua alia ratione, se posse sine graui suo incommodo efficere, ut detrahens à culpa desisteret lethali, neque ea occasione esse sequendum, ut detrahens in grauius peccatum iræ, seu odii, vel alterius similis laberetur, tenerentur sub culpa lethali id efficere; quoniam unusquisque sub lethali culpa tenetur impedire peccata lethalia sui proximi, si commodè possit id efficere: eo quòd unicuique; Deus mandauerit de proximo suo. Atque hæc de primo è duobus capitibus, ex quibus conclusio tertia est dictum, aliquem peccare posse non se opponendo detractio, eamque impedire non conando: tametsi explicando obligationem peculiarem prælati & aliarum potestatum publicarum, non nihil de secundo capite miscuerimus, quod ad illos eosdem attinet, ut de illis in particulari sermo quo ad secundum caput non rediret.

[sect. 6] Ut verò ex secundo capite peccet quis lethaliter non se opponendo detractio, eamque impedire non conando, tria etiam necessaria sunt. Primum est, ut damnum famæ, aut in re alia, quod ex tali detractio imminet, sit notabile. Quando enim est leue, sicut non esset culpa lethalis illud efficere, ita longe maiori cum ratione non erit culpa lethalis illud non impedire. Imò verò cum longè grauius sit illud iniuste efficere, quam illud ex caritate non impedire, maior latitudo debet requiratur, ut illud ex caritate non impedire lethaliter peccet, quam requiratur ut illud iniuste efficere peccet lethaliter.

Secundum est, ut sit spes illud vitandi. Et quidem si detractio esset falsa, etiam post detractio consummatam, & post damnum ea illatum, vitari seu aboleri posset ostendendo falsitatem detractio. Si verò esset vera, cum, iuxta scripturam admonitionem Ecclesiastici 4, verbum veritatis contradicendum non sit vlllo modo, post illam consummatam damnumque ea illatum depelli non posset, nisi fortè apparentibus aliquibus rationibus eum excusando, de quo sit detractio. Ante detractio autem inceptam aut consummatam præueniri posset ne damnum daretur, aut impediri ne augetur.

Tertium est, ut sine graui suo damno ac molestia possit illud impedire, attenta qualitate debet, quod ex detractio imminet. Sotus. ar. 4. citato propter hoc tertium requisitum excusat, etiam à culpa veniali, eos, qui sine magna sua verecundia opponere se non possunt detractio lethali alicuius. Ut si (inquit) qui detrahit, sit persona valde illustris: & qui se opponere deberet, esset famulus illius, aut persona alia abiecta, quæ coram illo mutire non auderet: neque enim tenetur succurrere eo modo famæ proximi, aut spirituali detractio salutis, cum tanta sua rationabili molestia. Adde, ex tali oppositione regulariter non sperari fructum, sed potius timeri posse accendere ira fore detrahente, maioraque mala esse sequenda: eaque de causa regulariter excusari homines, etiam à culpa veniali, non se opponendo detractio nec conando illam impedire. Si tamen aliquis in simili aliqua euentu verisimiliter crederet ex sua oppositione detractio lethali alterius fructum esse sequendum, resque; esset grauior, arbitror sub lethali culpa teneretur se opponere, nihil impediens propria verecundia, quæ, suppositis his circumstantiis concurrentibus, esset tunc irrationabilis. Quòd si spes esset vitandi mortem corporalem alicuius se ita opponendo, aut simile aliud graue damnum, nullus sanè iure poterit dubitare, famulum sub reatu culpæ lethalis teneri se opponere illustrissimo cuique, etiam quando non admodum

magna esset spes illud ea via vitandi, [[83]] modò tamen inde non aliud damnum timeret, sed solùm ageremus de superanda ea verecundia in eum finem.

Concurrentibus itaque simul tribus, quæ commemorata & explorata sunt, quivis sub culpa lethali tenetur se opponere ac conari impedire detractio#. Sicut enim quivis sub culpa lethali impedire tenetur damnum proximi externar# diuitiarum, si commodè possit: ita maiori cum ratione tenetur impedire damnum famæ, quod deterius ex suo genere est, quàm bonum diuitiarum. Aliquo verò illorum trium deficiente, non tenetur quis sub culpa lethali se opponere detractio: & quia rarò tria illa simul concurrunt, diuus Th. art. 4. citato & doctores communiter affirmant, rarò in eo interuenire culpam lethale#, quòd priuata persona detractio non se opponat. Prælatus verò & alii, quibus ex officio incumbit impedire damna, etiam honoris & famæ, sibi subditorum, arctiùs ad id tenentur, & quousque ad restitutionem eorum damnorum teneantur, si, cùm possint, ea non impedian, paulo antea fuit explicatum.

Illud admonuerim, si is, qui se opponendo detractio tenetur, simul posset impedire spirituale damnum detrahentis, & damnum eius, de quo detrahitur, sanè si ad vtrumque, iuxta ea quæ dicta sunt, sub culpa lethali teneatur, duplex lethale peccatum ea omissione incurrere, vnum non subueniendo saluti spirituali detrahentis, & alterum non subueniendo d#no eius, de quo detrahitur. Idemq#; est si in eodem eue#tu c#placeret in detractio in eue#tu secundæ conclusionis propositæ.

Quia ergo, qui detractio audit, periculis hactenus explicatis est expositus, meritò Hieronymus ad Nepotianum ait: *Caue, ne aut linguam habeas aut aures prurientes, ne aut ipse aliis detrahas, aut alios detrahentes audias*. Quia item sæpe grauiùs peccat, qui detractio audit, quàm qui detrahit, vt in euentu primæ conclusionis, aut etiam in euentu secund#, si audiens ex maiori odio c#placeat in proximi detractio, quàm sit voluntas nocendi eius, qui detrahit, ait etiam Bernardus 2 de consideratione ad Eugenium: *Detrahere aut detrahentem audire, qui horum damnabilis sit, non facillè dixerim*. Ac sanè, quando audiens detractio, aliter eas impedire aut declinare n# valet, sanum consilium est, molestiam ac tristiti# præ se ferre illas audiendo: quoniam, vt Prouer. 25 habetur: *Ventus aquilo dissipat pluuias, & facies tristis linguam detrahentem*. Atque semper, estò ad præsens emenda non speretur, (modò tamen inde maius malum non timeatur) satius est se opponere detractio, vrbanè saltem facetia aliqua detrahentem reprehendendo, vel certè tristitia vultus, aut declinando in alium locum, ostendendo detractio non placere, quàm nihil horum pr#stare. Inde enim fiet, vt vitium hoc vires paulatim amittat, & vt plures illud fugiant.

Ad argumentum initio Disputationis propositum neganda est maior. Quamuis enim vnusquisq; ordine caritatis præponere, cæteris paribus, optimè possit famam suam famæ proximi sui, quando non potest vtramque simul seruare; nihilominus extra hunc euentum arctiùs tenetur seruare famam proximi sui, quàm suam propriam: quoniam cedere potest iuri suo, non subuenie#do suæ propriæ famæ, atque si id ex rationabili causa efficiat, nullum in eo interuenit peccatum: at verò cedere non potest iuri alterius, quod habet, vt quivis ex caritate teneatur ei subuenire ac impedire damnum, quod ei iniustè paratur, si commodè sine suo notabili detrimento id efficere possit.

Quousque autem fas sit aut non sit ferre nobis detrahentes, & quando consilium sit eos ferre, quando non item, legenda sunt quæ Disp. 20 dicta sunt: quæ enim ibi circa

contumeliam dicta sunt, locum etiam circa detractionem similiter habent, neque est necesse illa repetere.

De famæ detractone famosus libellis. Disp. 35.

SVMMARIVM.

- 1 . *DEtrahere alicui per litteras priuatas aliud est, quàm detrahere libellis famosis.*
- 2 . *Quid sit libellus famosus: sub eo comprehenduntur schedulæ, quæ de aliquo crimine occulto ad iudicem deferuntur.*
- 3 . *Si de sinistra intentione infamandi aliquem per schedulas sine causa constet, & de illarum autore, tunc ille puniendus est pæna libellum infamatorium conficientis. Si verò constet schedulas non animo infamandi esse oblatas, sed vt crimen verè commissum detegatur, tunc ille puniendus erit non quidem quòd eas obtulerit, sed quòd non plenè & apertè denuntiauerit.*
- 4 . *Ad crimen libelli infamatorii etiam pertinet canere composita aut referre illa, quæ in infamiam alicuius composita sunt: etiam quando signum aliquod apponitur, quo aliquid infamator ium significatur.*
- 5 . *Qui in culpam famosi libelli incidit, culpam contra iustitiam incurrit lethalem, si infamia, quæ inde sequitur, erat grauis.*
- 6 . *Qui libellum illum composuit aut edidit, restituere tenetur famæ læsionem inde sequutam.*

DE læsione famæ iniusta, quæ facto, vt à signo distinguitur, fit, satis sunt, quæ Disp. 23 diximus. Et de restitutione, quæ ob eam iniustæ famæ læsionem fieri debet, infrà suo loco erit sermo. Nunc verò prosequendo iniustam famæ læsionem, quæ signis fit, peculiariter est dicendum de famosus libellis.

[sect. 1] Atq; quando literis priuatis, vt epistola ad priuatum aliquem missa, ita detraheretur de fama alicuius, vt ea scriptura edenda non esset, sed perinde detractio ea epistola aut chirographo facta haberet, ac si idem voce dictum significatumq; ei esset, ad quem ea epistola sive chirographus esset missus, tunc sanè ea detractio literis facta rationem libelli famosi non haberet: neque est cur peculiariter de illa loquamur, sed cum detractone, de qua hactenus loquuti sumus, est computanda.

[sect. 2] Libellus autem famosus est scriptura, siue carmine siue soluta oratione scripta, quæ infamiam alicuius continet, nondum antea alioquin publicam, (quando enim res, quam ea scriptura continet, iam erat publica, non habet rationem libelli infamatorii) vt edatur publicaue fiat, siue res ad affectum perducatur siue non, sed exposita vt in notitiam aliorum breui aut paulatim veniat, laceretur ab aliquo, vel exuratur, aliæ ratione impediatur re illam, siue in se falsam siue veram, in notitiam aliorum venire. Nomen libelli inde eiusmodi infamatoriis scriptis fuit impositum, quòd ea [[84]] scripta esse soleant parui libelli. Siue autem eiusmodi scriptura tanta sit, vt libellus dici possit, siue non, si infamiam continet, vt diuulgetur, notaque ea via fiat, rationem retinet

libelli infamatorii, de quo nunc loquimur. Neque enim est necesse, vt, à quo nomen est impositum, omnibus conueniat, quæ eo nomine significantur.

Libelli etiam famosi censentur schedulæ, quæ de aliquo crimine occulto ad iudicem vel ad prælatum deferuntur, vt pro munere suo de sibi subdito circa id crimen inquiret, ita vt non sciatur quis eas schedulas mittat, vel quando eiusmodi schedulæ ei apponuntur supra mensam, aut in alio loco, vbi eas reperiatur ac legat, etiam si in eis contineatur, quinam de ea re sciant ac testificari possint: quia enim eiusmodi schedulæ ordinantur, vt is iudex aut prælatus de eo crimine & malefactore inquiret, illudque publicum efficiat notorietate iuris sufficiente ad illud puniendum, atque vt illud puniat, tales schedulæ censentur libelli famosi, quando ex illis iuridicè procedere non potest iudex ad inquisitionem, vt regulariter procedere non potest, vt id iuris dispositione. Atque de eiusmodi schedulis & libellis videtur esse sermo c. *inquisitionis*. §. *tertiæ, de accusationib.* quo in loco famosi libelli nuncupantur, & præcipitur vt ex eis schedulis ac libellis famosis non procedatur ad inquisitionem, estò, qui illas obtulerunt, petant vt ad inquisitionem procedatur, non detegendo qui sint, qui id petant, & qui eas schedulas offerant. Consentunt l. *vnica*. à §. *sanè. C. de famos. libelli. l. 3. titu. 9. par. 7.* & affirmat Greg. *Lop. ibi glossa penul.* Quin obserua, de iure canonico, vt tractatu sequenti videbimus, estò qui eiusmodi schedulas offerrent, se ipsos proderent, eas per se ipsos & tanquam suas offerendo iudici aut prælato, atque petendo vt procederet ex suo officio ad inquisitionem & punitionem eius rei, sanè quando crimen non esset in perniciem publicam, & de eo delinque non laboraret infamia, procedere non posset ad inquisitionem de eo crimine, ad illudque via inquisitionis puniendum, estò in eis schedulis duo aut tres testes oculati, qui id scirent, nominarentur, vt ex illo eodem capite & ex aliis iuribus constat, tractatuq; sequenti dicetur. Et fortè in hoc euentu loquitur §. *tertiæ citat.* Quando autem crimen esset in perniciem publicam, vt si esset crimen hæreseos, aut læsæ maiestatis humanæ, aut ex illo immineret alicui subdito magnum malum, vt si illi pararetur mors iniusta, aut aliud graue dñum, tunc quando offerrentur eiusmodi schedulæ, ita vt non constaret, cuius essent, certè neque iudex credulus nimis esse debet, neque procedere potest ad inquisitionem publicam, neque ita ad occultam, vt infamia aliqua ei sequatur, de quo id crimen in schedula dicitur, neque ite segnis esse debet, quando verisimilitudo aliqua est re ita habere, timorve ne fortè id ita sit, vt aliquid sine præiudicio famæ denunciati, quoad fieri poterit, inquiret, vigilatq; circa id sit, vt peccata, quæ in perniciem publicam sunt, detegat ac puniat, & vt periculo & dño aliorum iniusto subueniat, impediatq; ne id illis eueniat. Dum autem in Lusitania commorarer, ad quoddam cænobium delata fuit schedula quædam, sine nomine cuius ea esset: atque qui illam ianitori tradidit, continuò disparuit: in ea verò continebatur, vt inquisitoribus significaretur, quosde de fide suspectos, contra prohibitionem tunc eis factam, parere fugere de eo regno cum omnibus suis bonis, & quinam essent, qui id scirent, ac testificari possent. Significatum autem fuit cuidam inquisitori, eam schedulam ad id cænobium delatam esse, vt videret si quid fortè circa id facto esset opus. Ductus verò ille dispositione illa iurium, quæ paulo antea citauimus, reprehedit vll eis schedulæ, tanquam quæ libelli infamatorii rationem haberet, habitam fuisse rationem, accessissetq; ad notitiam eius schedulæ ita allatæ illi dñam, non solùm in eo euentu, sed etiam in quocunq; alio ad fidem attinente. Ego autem miratus aliquantulum ea de re fui, nec dubito ex sinistra intentione eorum iurium eam illius responsione emanasse. Licet enim quando crimen esset tale, ad cuius

inquisitione# procedi non possit, nisi præcedente infamia ea de re delinquentis, verum sit, quod ille dixit: in criminibus tamen, in quibus ex indiciis quibuscunque procedi potest ac debet, si non ad publicam inquisitione#, & ad infamandum homines, certè ad occultam aliquam indaginem, quantum caritas, prudentia, ordinatusque zelus boni communis, spectatis circumst#tiis concurrentibus, tunc dictauerit, & circa qu# crimina, obortis quibuscunq; indiciis, vigilantiores esse debent eæ publicæ potestates, quibus cura ac iurisdictio circa illa inc#bit, qualia sunt crimina læsæ maiestatis diuinæ aut humanæ, sanè neque id ita esset censend#, quod inquisitor ille hæretic# prauitatis tunc ce#suit, neque præcludendum eo modo esset osti#, ne ea notitia ad inquisitores deferretur, vt vigilantiores circa id in particulari essent, ipsiq#; met expenderent, num aliqua indago occulta esset circa id facienda, aut aliqua vigil#tia vel cautela esset adhibe#da. Euenire enim aliqu#do poterit, vt aliquis vel præ verec#dia, vel timore alicuius mali, non audeat accedere ad id denunciandum, vt tenetur, sed vtatur eo medio, quo id sciatur, in re valde reipublicæ vtili. Atque in causa fidei, qui ex auditu solùm aliquid norunt, denunciare præcipiuntur, vt inde vlteriùs occultè inquiratur, vigilantioresq#; inde circa id inquisitores hæreticæ prauitatis sint. Eodem quoque modo, quando prælatis religionum similes schedulæ defer#tur circa delicta suorum subditorum, quamuis fidem eis adhibere non debeant, neque iudicium temerari# de suis subditis ea tantùm de causa formare debeant, & multo minùs aliquid efficere aut inquirere, vnde fama illorum periclitetur; cautiores tamen & vigilantiores circa id esse debent, eo plus, quo indicia alia moresque alios eorunde# suorum subditor# consentire magis cum eis delictis viderint, suadibiliaque illa efficere prudenter atte#derint, prospiciendo ac caue#do vt non c#mittantur, & vt, si commissa essent, in futurumque pendère deprehendantur, paterna correctione, aut etiam iudiciali, prout res postulauerit, orrigantur. Eode# præterea modo, quando schedula similis potestati publicæ deferretur, parari malum iniustum sibi subdito, verisimilitudoque aut rationabilis timor esset, ne fortè res ita haberet, vigilans esse deberet, adhibereque compete#tes cautelas teneretur, vt illud impediret, præscribente id ita recta ratione. Neque refragantur his omnibus tria iura citata, quæ solùm prohibent publicam inquisitionem ex eiusmodi schedulis circa delicta, de quibus non est infamia, & omnino procedi ex eis ad inquirendum delicta iam patrata, vt illa puniant, quando non sunt in perniciem publicam, non verò prohibent procedi sine cuiusuis infa-[[85]]mia ad impedienda mala, quæ suspiciantur iniustè imminere & parari aliis in futurum. Circa delicta verò iam commissa, minimeq#ue in futurum pendentia, quæ in perniciem publicam non sunt, omnibus est integrum de illis accusare prout iura permittunt, si ita ipsi velint: non verò eis permittitur offerre eiusmodi schedulas, quæ rationem habent libellorum infamatoriorum, & multo minùs iudicibus permittitur procedere ex eis schedulis ad inquirendum, etiam occultè, de eis criminibus, vt ea puniant: atque id solùm est, quod habetur duobus iuribus posteriori loco citatis.

[sect. 3] Quoad eiusmodi verò scedulas ac delationes, arbitror esse dicendum: Si de sinistra intentione infamandi sine causa constet, & de illarum autore, tunc illum puniendum esse p#na libellum infamatorium conficientis & edentis, vt ex se est notissimum, de qua pæna infrà Disp. 39 sermo erit. Si verò constet, non animo infamandi eas oblatas esse, sed vt crimen verè commissum detegatur ac puniatur; tunc, si tribunali sanctæ inquisitionis sint oblatae, puniendus ille erit, non quidem quòd illas obtulerit, neque quoad conscientiae forum vllum est in tali oblatione peccatum, sed quòd non planè & apertè ipse,

vt tenebatur, denunciauit: atque, nisi rusticitas ignorantiaque eum excuset, iudicandus erit incidisse in pœnas edicti, arbitrariaque pœna pro culpæ quantitate erit puniendus. Si verò illas obtulit bono zelo prælato aut iudici, vt malum cauerent ac impedirent in futurum pendens, sanè neque in eo peccauit, neque vlla pœna ea de causa erit puniendus. Quòd si iudici ecclesiastico illas obtulerit circa delicta, quæ non sunt in perniciem publicam, ac proinde circa quæ denunciatio non præcipitur, & quæ non sunt publica, ita vt circa illa delinquens laboret infamia, de quibus criminibus sermo est. c. inquisitionis citato, tunc siue suppresso eo, cuius sunt, offerantur, siue eo tunc se manifeste, sanè si de sinistro animo infamandi non constet, sed potiùs de bono zelo, tametsi indiscreto, non iudicarem illum pœna dignum, neque crederem interuenisse culpam lethalem, excusante illum à tanta culpa ignorantia. Eiusmodi autem denuntiationes per schedulas, suppresso eas offerente, libelli infamatorii præsumuntur, & vt tales puniuntur, ad petitionem eorum, de quibus eis asseritur, commisisse eos aliquod delictum, si comperiatur, quis illas obtulerit, neque ex eis procedi potest ad inquirendum de crimine eisdem schedulis contento: atque id est, quod statuitur. *l. vnica. C. de famos. libell. & l. 3. titu. 9. part. 7.*

[sect. 4] Ad crimen etiam infamatorii libelli pertinet, canere composita, aut illa referre, quæ in infamiam alicuius composita sunt. Ita habetur. *l. lex. Cornelia in fine, & l. item apud Labeonem. §. generaliter. ff. de iniuriis, & l. 3. titu. 9. part. 7.* Hoc autem intellige, quando quod canitur, aut refertur, non erat publicum & certum ita habere, & de libello infamatorio in principio huius disputationis est dictum. Quando enim fama est iam amissa, scriptura aut vox, quæ id significat, quoad quod fama est amissa, sanè vt famam non lædit, ita neque rationem habet infamatorii libelli, non incurritur.

Ego non dubito ad libellum infamatorium attinere, pœnamque pro libello infamatorio statutam incurri, quando signum aliquod apponitur, quo aliquid infamatorium significatur, vt si cornua ad fores alicuius appendantur, in signum quòd vxor illius ei fecerit adulterium, aut si aliquid depingatur, quod denotet alicuius infamiam. Neque enim hæc minùs infamant, quàm scripturæ affixæ, quæ idem significant & contineant: parumque refert, num signum, quo id significatur, & in notitiam aliorum deducitur, quando antea erat occultum, scriptura sit, aut signum aliud, quod illud idem aliis significet ac manifestet, consentireque nobiscum videtur Petrus à Puteo à Iulio Clar. *lib. 5. sent. §. vlt. q. 68. n. 25.* relatus.

[sect. 5] Quod ad culpam attinet, (de pœna enim pro eo crimine statuta infrà suo loco erit sermo) satis est perspicuum eum, qui in crimine libelli famosi incidit quouis modo ex explicatis, culpam contra iustitiam incurrere lethalem, si infamia, quæ inde sequitur, aut quæ inde nata erat sequi, erat grauis. Quin simul poterit contrahere culpam contrariam iustitiæ commutatiuæ circa bonum honoris specie distinctam, si is libellus infamatorius simul etiam præiudicet honori proximi. Perspicuum etiam est, non solùm eum, qui libelli famosi est confector, aut ad illum conficiendum quouis modo cooperatur, vel illum manifestat, vel vt vlterius manifestetur (interim dum infamia illa non est publica) est causa, peccare lethaliter, sed etiam eos omnes, qui aliquid horum efficere intèriùs statuunt seu consentiunt. Satis item per consequens est perspicuum, quando ex libello infamatorio sequitur re ipsa infamia, aut inde etiam vlterius damna alia sequuntur, quencunque, qui eius libelli fuit quouis modo causa, ad illum quoquo modo aut ad illius diuulgationem cooperando, teneri restituere vel ea omnia damna, vel eam illorum partem, cuius ipse causa aut concausa fuit. Quare qui, postquam libellus ad notitiam aliquorum deuenit,

illum aliis ostendit, aut contenta in eo illis significauit, antequam ea res esset omnino publica, tenetur restituere eam partem infamiæ, cuius fuit causa, & si quæ alia damna ex ea infamiæ parte sint vltèriùs sequuta. Qui verò consilio aut alia via ad libellum atque ad infamiam cooperatus est, modò non imperauerit, neque deceperit exequutorem, solùm tenetur ad restitutionem damnorum, quorum ita fuit concausa, in defectum exequutoris. Qui verò id imperauit, vnde ea damna sequuta sunt, aut decipiendo fuit causa vt darentur ac sequerentur, tenetur t#qu# causa magis principalis ad restitutionem eorum omnium damnorum, exequutor verò & aliæ concausæ solùm tenentur ad restitutionem in defectum causæ illius magis principalis omnium eorum damnorum, iuxta ea quæ quoad eiusmodi omnes causas aut concausas tractatu 2. à Disp. 729 copiosè dicta sunt.

[sect. 6] Qui libellum composuit, aut edidit, restituere tenetur omnem famæ læsionem ex eo libello sequutam, & damna reliqua, si quæ inde sint etiam sequuta. Arbitror tamen eum, qui vltèriùs libellum diuulgauit, restituere teneri partem damni, cuius ipse ea vltèriori diuulgatione fuit causa, eumq#ue, qui libellum composuit, aut primò edidit, non teneri ad restitutionem eius partis damni, nisi in defectum eius, qui ea vltèriori diuulgatione fuit illius causa: quoniam hic exe-[[86]]quutor fuit eius partis damni, neque qui libell# iniustè composuit, aut primò edidit, eam parte# damni tali exequutori imperauit, sed solùm cum iniuria eius, qui eo fuit infamatus, exhibuit instrumentum, quo is exequutor eam partem d#ni mandare exequutioni potuit, si vellet.

De apertione litterarum alienarum. Et de legente memoriam peccatorum alterius, eáve aliis diuulgante. Disp. 36.

SVMMARIVM.

1. *Lethaliter peccat, qui inuentam memoriam peccatorum alicuius legit; idque contra iustiti# circa famam illius, pro qualitate eorum quæ in ea continerentur.*
2. *Semper est peccatum litteras alienas aperire, nisi adsit consensus saltem rationabiliter præsumptus eius ad quem mittuntur, vel eius qui mittit, vel nisi adsit rationabilis causa.*
3. *Si ex iniusta litterarum apertione damnum aliquod sequatur, tenetur aperiens illud resarcire.*
4. *Litteræ alienæ aperiri poßunt ex rationabili causa, etiam absque consensu.*
5. *Hostium litteræ tempore belli licitè aperiuntur: ite# quotiescunque pro bono communi id expediret.*
6. *Priuatus quilibet potest legere litteras alienas, quibus iniustè timet sibi damnum parari.*

ASecundo eorum, quæ proposita sunt, incipiendo, qui inuentam memoriam peccatorum alicuius, attende#s quid sit, vel antequam eam legere incipiat, vel eam legere incipiendo, non se continet ab ea non legenda, vel non vltèriùs legenda, lethaliter peccat contra iustitiam circa famam illius pro qualitate eorum, quæ in ea continerentur,

continere possent: maximè quoniam ea memoria ad confessionem sacramentalem eorum peccatorum solet ordinari, in cuius sacramenti præiudicium aliqua ex parte cedit ea legi. Multo verò maius peccatum erit eam memoriam aliis ostendere, vel alia ratione ea peccata aliis detegere, si quid momenti alicuius detegatur, & cum onere restituendi fam# læsam, & si quæ alia damna sint sequuta, vt est notissimum.

Quod verò ad primum, quod propositum est, attinet, quasi ex apertione literarum alienarum infamia sequi, inter alia damna & inter alias iniurias est nata, & cognitio iniusta alienorum secretorum, soletq#ue id crimen oriri ex suspicionibus ac iudiciis temerariis, placuit de eo hoc loco sermonem facere, quoniam nullus alius commodior locus occurrit, in quo hac de re diceremus.

[sect. 2] Dicendum verò est, nisi literæ alienæ aperi#rur de consensu, saltem rationabiliter præsumpto, vel eius, qui illas mittit, vel eius ad quem mittuntur, vel nisi adsit rationabilis causa cur sine eorum consensu aperiantur, semper esse peccatum illas aperire. Quoniam eo ipso, quòd clausæ mittuntur, vult, qui illas mittit, ab alio non legi, quàm ab eo, ad quem mittuntur, aut qui ad id vices eius, ad quem mittuntur, habeat: habetq#ue is, qui eas eo modo clausas mittit, ad id ius. Idem esset, si quis legeret scriptum aliud alienum, quod clausum non esset, sed præsumeret dominum illius non velle vt legeretur: quoniam ius ad id habet, iniuriaq#ue illi fit, si eo illius iuri c#traueniatur, maximè ad id aperi#do locum clausum, in quo id scriptum asseruatur, aut introe#undo domum vel cubiculum illius, ipso inuito, ad illud legendum. Erit verò lethalis culpa literas eiusmodi clausas vel alia eiusmodi scriptura legere, quando timeri iustè posset inde posse sequi damnum aliquod notabile, vel infamiæ, vel quodcunque aliud, aut quando timeri iustè posset, ea via deueniri posse in cognitionem alicuius rei, quam multum expediret esse occultam; aut quando meritò is, qui literas clausas mitteret, vel alia scripta asseruata haberet, multum optaret, occultum id esse, quod in eis c#tinetur. Estò enim ex apertione literarum nullum damnum sequeretur; iniuria tamen, quæ fit eas aperiendo eo præsumptè inuito cuius sunt, tanta esse potest, attenta rei qualitate, quam is occultam esse vult, vt ad culpam pertingat lethalem. Quando verò ex apertione, aut ex lectione literarum alienarum, nihil tale timeretur, tunc solùm esset culpa venialis eas aperire aut legere.

[sect. 3] Atque quando ex iniusta apertione aut lectione literarum alienarum damnum aliquod sequeretur, vel famæ, vel aliud quodcunque, tunc is, qui ita illius esset causa, restituere illud teneretur, vt est notissimum. Si tamen aperiendo aut legendo eas literas iniustè solùm venialiter, præter spem sequeretur damnum aliquod, quod quiuus prudens minimè speraret, minimève timeret, tunc non consurgeret obligatio illud restituendi, excusante ignorantia inuincibili seu probabili, quemadmodum à culpa, sic etiam ab onere restituendi id damnum. Idem arbitror esse dicendum, quando ex apertione aut lectione literarum iniusta lethaliter sequeretur damnum aliquod, quod nullus prudens sequendum timeret. Tunc enim, si nullum damnum timeri poterat, grauiusq#ue in eo interueniebat iniuria, nulla est obligatio restituendi id damnum. Si verò damnum timeri poterat, sed non tantum, solùm erit obligatio restituendi maximum damnum, quod timeri poterat, non verò incrementum vltra illud, quod nullus prudens timere poterat, excusante vt à culpa eius incrementi, ignorantia inuincibili, sic etiam ab onere illud restituendi. In foro tamen exteri ori, quia id damnum sequutum esset dan te illo operam rei illicitæ, certè in pænam eius antecedentis culpæ, vnde præter spem eam culpam committentis est sequutum, cogetur illud resarcire: ante latam autem sententiam resarcire illud in foro conscientiæ non tenetur.

[sect. 4] Dixi suprà, semper esse peccatum literas alienas aperire, nisi de consensu, saltem rationabiliter præsumpto, eius qui illas mittit, vel ad quem mittuntur, vel nisi adsit rationabilis causa cur sine eorum consensu aperiantur. Quoniam ex rationabili causa aperiri absque illorum consensu poterit sine vlllo peccato. In primis enim prælatus religiosorum aut religiosarum, vbicunque id ita est statutum; aut quando id iudicat expedire, aperire potest literas, quæ ad suos subditos mittuntur, aut quas subditi ad alios mittunt. Imò verò vbi est statutum sub culpa, aut sub censura, ne literæ mittantur, aut recipiantur, nisi aspiciente eas prius superiore, tunc qui illas [[87]] accipit, aut mittit, contra formam eius statuti, in culpam incidit, aut simul etiam in censuram. Vbi verò statutum ad nullam culpam obligaret, (vt in nostra societate non obligat) non erit id peccatum lethale, nisi acceptio aut missio earum literarum lethalis culpa alioquin in se sit, vel propter scandalum, vel quòd aliquid mali lethalis contineat, vel quòd ad finem lethale ordine.

[sect. 5] Deinde tempore belli in locis finitimis hostium licet aperiantur literæ à ministris ad id deputatis. Et licet similiter aperiantur, quotiescunque ex aliqua graui causa ita reipublicæ expedire iudicatur, bono communi. Secreta tamen alia, quæ in eis literis reperiuntur, teneantur celare eiusmodi ministri. Atque quando certò scirent in aliquibus literis nihil contineri, quod præiudicium afferre posset reipublicæ, cernere tamen periclitare alicuius famam, si vltèrius in eis legeretur, tenerentur desistere ab ea lectione; transireque ad aliud: quoniam legere eas literas solum est licitum, quantum sit satis vt bono communi prospiciatur.

[sect. 6] Priuatus item licet aperire ac legere potest eas literas alienas, quibus iniuste timet sibi damnum aliquod iniuste parari, aut malum posse inde sibi euenire, vt illud fugiat ac impediatur, tantum præcisè ex eis legendo, quantum ad id sit satis. Imò idem efficere posset, quando iuste timeret, parari proximo eis literis damnum iniustum, aut ex illis posse ei iniuste sequi, vt illud ei ex caritate impediret. In his consentiunt Nauar. in Manu. c. 18. n. 53. & diuus Anton. 2. part. titu. 1. c. 22. §. 5.

Vtrum homo contra iustitiam grauiusque lethaliter peccet se ipsum illicitè infamando, quàm si proximum infamarot, ad restitutionem suæ famæ teneatur. Et simul quo vsque in tormentis obligatio sit seruare secreta aliorum, quantaque culpa sit, & cum quali restituendione, ad tormenta & alia detrimenta vitanda, alii crimen imponere. Disp. 37.

SVMMARIVM.

1. Secundum aliquos se ipsum infamans peccat lethaliter, licet id faciat vt mortem effugiat, & peccat contra iustitiam comparatione communitatis cuius est pars, eaque de causa tenetur illi communitati famam restituere iniuste sibi ablatam.

2. Nemo se ipsum sine rationabili causa potest infamare absque peccato: quia vt prodigalitas bonorum vitium est, ita & famæ.

- 3 . Infamare se ipsum si præcisè spectetur quoad solam infamiam, quam ipse inde contrahit, etiam si irrationabiliter id fiat, non est ex suo genere culpa lethalis, sed venialis: quia homo dominus est sui honoris.
- 4 . Si dum quis se ipsum infamat, interueniat periurium, quia iureiurando erat astrictus dicere verum, sibi que imposuit crimen aliquod, interuenit tum culpa lethalis periurii.
- 5 . Si ex infamia alicuius sequeretur tale aliorum scandalum, quod is sub culpa lethali vitare teneretur, tunc culpa eßet lethalis eum se ipsum ita infamare.
- 6 . Prælati, qui suam famam regendis suis subditis obstrictam habet, contra iustitiam peccaret se ipsum infamando: vt etiam contra iustitiam peccat, qui alienam habens familiam, aut videns pauperes grauiter indigere, bona sua projicit in flumen.
- 7 . Fieri potest, vt aliquis licitè se ipsum infamet, estò videat inde euenturum, vitam ab eo esse eripie#d#, modò tamen non se infamet, crimen sibi iniustè imponendo, sed detegendo crimen quod verè c#misit, quodque detegere non tenebatur, & modò ad id rationabilis causa existat.
- 8 . Qu#do aliquis sine d#ni periculo detegeret crime# su# verum, de quo non iuridicè interrogaretur, scilicet ad euitanda notabilia tormenta; quia rationabiliter timeret, nisi id crimen ita detegeret, aliquid ei eorum esse euenturum, tunc meritò posset illud absque peccato eo modo detegere, nihil impediante infamia, quam inde contraheret.
- 9 . Non licet ad euadenda tormenta aut ad mortem euitandam detegere secreta reip. quæ in notabile illius damnum vergant.
- 10 . Cùm aliquis casu absque sua culpa nouit crimen alicuius secretum, vel ipsi c#misum fuit aliquod secretum, non tenetur illud seruare cum periculo vitæ, sed potest illud detegere ad euadenda torme#ta, etiam si ex detectione alterius vita periclitaretur.
- 11 . Si ex reuelatione secreti commissi, aut quod quis casu nouit, periclitaretur vita alicuius: ex eo vero quòd celaretur, solùm honos periclitaretur vel bona externa eius, qui illud nouit, tum est prudentis arbitrio iudicandum, quidnam sequi oporteat.
- 12 . Si ex reuelatione secreti solùm sequeretur damn# honoris aut bonorum alicuius, tunc non solùm fas eßet scienti tale secretum, illud reuelare ad euadendam suam vel aliorum mortem, sed etiam ad euadendum quodcunque notabile damnum honoris aut diuitiarum.
- 13 . Qui per iniuriam nouit secretum alicuius, tenetur cum æquali aut cum paulò suo maiori detrimento id seruare.
- 14 . Illicitum est quempiam seipsum infamare, crime# aliquod sibi imponendo, etiam si id fiat ad euadenda grauissima tormenta aut ad mortem euadendam.
- 15 . Cùm quis morte est plectendus, nisi sibi crimen aliquod grauissimum imponeret, solùm peccat venialiter, illud sibi imponendo, quando ex ea criminis impositione non sequitur notabile scandalum, aut notabilis iactura famæ aut bonorum.
- 16 . Quando aliquis imponendo ita sibi tale crimen euaderet quidem grauia tormenta, ceterum condemnandus eßet de hæresi, apostasia à fide: si verò non confiteretur id

crimen illud sibi imponendo, sed tormenta sustineret, nihil horum ei eßet euenturum, sed solùm eßet condemnandus de suspecto in fide, tunc lethaliter peccaret crimen id sibi imponendo, vt grauia fugeret tormenta.

17 . Quando is, cui crimen hæresis, aut aliquid simile, sufficienter est probatum, vt brachio seculari c#burendus tradatur, eius eßet conditionis, dc quo alioquin præsumptio non eßet commisisse id crimen, timendum est eum incurrere culpam lethalem, tale crimen sibi imponendo, vt mortem euaderet.

18 . Quando aliquis, ad euadenda quæcunque tormenta, crimen sibi imponit, ob quod est morte plectendus, lethaliter peccat.

19 . Lethaliter peccaret filius, imponens sibi crimen patris, ob quod pater erat morte plectendus, vt vitam patris conseruaret, & in se transferret mortem, quam pater erat subiturus.

[[88]] *20 . Peccant etiam lethaliter & ad restitutionem d#ni tenentur, non solùm qui falsò crimen notabile alicui imponunt, sed etiam qui ad mortem euadendam, quæ iniuste eis infligeretur, alios falsò in æquale aut in ferè æquale discrimen adducunt.*

21 . Qui alicui imposuisset crimen, ob quod periclitaretur vita, vel ob quod sequeretur illi ac suis talis iactura famæ, vt morti similis aut ferè similis esset, sanè is teneretur illud retractare cum periculo tormentorum ac vitæ, quando eßet spes ea retractatione impedienda aut reparanda eße damna: quòd si non eßet spes talis, tunc non teneretur se retractare, sed teneretur restituere damna ita iniustè data.

22 . Si crimen alicui impositum tale non est, vt ex illo ei mors vel aliud damnum in corpore aut fama vel diuitiis immineret, tunc imponens tenetur se retractare, si ea retractatione posset ea damna impedire vel resarcire.

23 . Confessio criminis tormentis extorta non infamat confitentem: non intelligendo de confessione iuridicè extorta.

24 . Dissoluuntur argumenta pro opinione contraria.

DIximus hactenus de iniustitia contra famam alterius. Nunc verò est examinandum, vtrum qui se ipsum infamat, iniustitiam c#mittat, ad restitutione#q#; teneatur, & quo vsque peccet, aut non peccet se ipsum infamando. Simul verò occasione eorum, qu# circa hæc dicenda sunt, maximè quando aliquis se ipsum infamat, vt tormenta, mortem, vel alia mala fugiat, miscebimus sermone#, quo vsque toler#da sint tormenta aut mors, ne secreta aliena reuelentur, & quanta culpa sit, & cum quali restituendi onere, ad tormenta & alia detrimenta vit#da, aliis crimen imponere. Hæc enim duo posteriora seruanda in hunc locum fuerunt, vt extra su# proprium locum c#modiùs examinarentur hoc loco occasione eius, quod priori loco est propositum.

[sect. 1] Quod ergo ad primum eorum, quæ proposita sunt, attinet, quodque proprium est huius loci, Caiet. 2. 2. q. 73. art. 2. & in summa verb. detractio, & verb. rest. c. vlt. casu. 2. in ea est sententia, vt affirmet, aliquem# se ipsum infamare, etiam si id efficiat, vt tormenta aut mortem euitet, esse ex suo genere culpam lethalem contra iustitiam comparatione communitatis reipublicæ, aut acclesiae, cuius est pars: eaque de causa restituere reipublicæ teneri famam ita sibi iniustè ablatam. Sui verò c#paratione ait, quamuis contra iustitiam

non peccet; eo quòd iustitia sit ad alterum, nullusque sibi ipsi efficere iniustitiam possit, esse tamen plus quàm iniust#: quoniam se ipsum infamare est contra caritate# propriam, qua quiuis non minus se ipsum, qu# suum proximum, diligere tenetur: qua de causa, inquit, grauius peccat se ipsum infam#do, quam si su# proxim# simili infamia afficeret. Ad hanc sententi# accedere ex parte videtur *Maior. in. 4. dist. 15. q. 16. Panor. quo#. c. ex parte. 2. de sepult. n. 2. ait*, lethale peccatum esse aliquem se ipsum infamare, eaq#; de causa peccare eos lethaliter, qui in torme#tis ea delicta sibi imponunt, quæ non c#miserunt, esseq#; illos in statu d#nationis, si ante mortem eam confessionem non reuocent. Eandem sententiam innu#t *diuus Anton. part. 2. titu. 2. c. 2. §. 3. Felin. c. 1. de testium cogn. & quidam alii*. Pro eadem sente#tia, quòd scilicet is, qui se ipsum infamat, lethaliter peccet, citatur *glossa. c. 1. verb. erroris. 15. q. 6*. Ea tamen glossa solùm loquitur, quando aliquis metu tormentorum confitetur errorem in fide illum approbando: in quo euentu nullus est, qui dubitet, eum peccare lethaliter.

Angelus verb. detractio. §. vltimo ait, eum, qui sine metu tormentorum se ipsum infamat, lethaliter peccare. Eum verò, qui metu tormentorum se ipsum infamat, non peccare lethaliter: quia id mendaci# est officiosum: neque postea tenetur retractare ea delicta, qu# sibi imposuit, si timeat ea de causa esse iterum torquendum, sed præeligere eum posse mortem, vt torme#ta euitet. Si autem non timeat ea de causa esse iterum torquendum, ait teneri retractare delicta sibi imposita. Syluest. verb. detractio. n. 4. videtur Angelum sequi, addens, eum, qui, ne iter# tormentis subjiciatur, non tenetur antequam sententia feratur retractare delicta, quæ sibi imposuit, teneri tamen illa publicè retractare ante mortem post latam sententiam.

Caietani & aliorum opinio suaderi potest. Primò, Ecclesiasti. 4 præcipitur, *Curam habe de bono nomine*, hoc est, de bona fama. *Curam*, inquit ibi scriptura, *habe de bono nomine: hoc enim magis permanebit tibi, quam mille thesauri pretiosi & magni*. Et Prouerb. 22: *Melius est nomen bonum, quàm diuitiæ multæ*: ergo vnusquisque tenetur conseruare suam fam#, atque adeò lethaliter peccat se ipsum infam#do.

Sec#dò, Aug. 1. de Ciuit. Dei. c. 20. & refertur c. si non licet. 23. q. 5. sic ait: *Falsi testimonii non minus reus est, qui de se ipso falsum fatetur, quam si aduersus proxim# hoc faceret*. Aperteque ibi docet Augustinus, quamuis octauum decalogi præceptum sub hac forma tradatur; *Non dices falsum testimonium aduersus proximum tu#*; nihilominus illo eodem pr#cepto censeri prohibitum falsum testimonium aduersus nos met ipsos: cum regula diligendi proximum sit dilectio, qua nos ipsos diligimus, dicente scriptura; *diliges proximum tuum sicut te ips#*: cùm ergo culpa lethalis sit infamare proxim#; c#seque#s sanè est, vt culpa quoque lethalis sit, aliquem se ipsum infamare.

Tertiò, idem Aug. de bono viduitatis. c. 22. & refertur c. non sunt audiendi. 11. q. 3. reprehe#dit eos, qui contenti testimonio propriæ conscie#tiæ coram Deo, negligebant propriam famam circa qu#dam vitia, quorum indicia & suspicionem præbebant, additque Aug. *Nobis necessaria est vita nostra, aliis fama nostra*: ergo lethaliter peccat, qui se ipsum notabiliter infamat.

Quartò, argume#tatur Caiet. vnusquisque præcepto caritatis tenetur plus se ipsum diligere, quam ali#, seque ipsum infam#do c#mittit iniustitiam contra c#munitate#, cuius est pars: ergo se ipsum infam#do, non minus peccat lethaliter, quam peccet infa m#do alium, peccatque contra iustitiam, teneturque restituere c#munitati damnum famæ ita datum.

Quintò, idem Caiet. argumentatur, infamare se ipsum ex suo genere est culpa lethalis, vt est oste#sum: ergo estò quis id efficiat ad euit#da torme#ta, erit culpa lethalis. C#seque#tia ex eo patet, quoni# metus mortis ac tormentorum non excusat id à culpa lethali, quod ex suo genere est tale: alioquin licitum esset fornicari ad mortem euadendam. [sect. 2] Sequentibus conclusionibus aperiam, quid circa ea omnia, quæ in titulo huius disputationis sunt proposita, senti#. Prima est. Infamare aliquem# se ipsum sine rationabili causa, peccatum est. In hac conclusione omnes c#senti#t. Esset enim id prodigalitas famæ, quæ non minus est peccatum, quàm peccatum sit prodigalitas bonorum externorum diuitiar#: imò verò eo est maius peccatum, quo fam# [[89]] bonum diuitiarum bonum excedit. Dixi, sine rationabili causa: quoniam si ex rationabili causa quis se ipsum infamet, vt humilitatis gratia, vel ad fugiendum damnum aliquod spirituale, vel ex alia simili, & neque interueniat mendacium neque sc#dalum, fiatq#ue moderatè iuxta rectam ratione#, attentis circumstantiis omnibus c#currentibus, nullaue alia circumstantia interueniat, quæ eum actum inficiat, id sanè nullum erit peccatum, quin potiùs erit egregia virtus. Sic Augustinus, & alii Sancti, sua aliqua crimina detexerunt. Et Matth#us apostolus, se fuisse publicanum, indeq#; à Christo fuisse vocatum, scripsit, quod in futurum, quo ad id, suam famam maculare poterat: vt verò exaltaret Christi in ipsum misericordiam ac benefici#, illudque prædicaret, atque ad suam humilitate#, id non solùm ei licuit, sed fuit etiam opus non exiguæ virtutis. Ferre verò patie#ter infamiam ab aliis iniustè illatam, non se defendendo ex rationabili causa, multo magis esse potest licitum, & freque#ter Christi exemplo fit cum ingenti merito ac virtute, quando recta ratio contrarium ex aliquibus circ#st#tiis non postulat. Lege quæ Disp. 2. & 20 dicta sunt.

[sect. 3] Secunda conclusio: Infamare aliquem se ipsum, si præcisè spectetur quoad solam infamiam, quam ipse inde contrahit, etiam si irrationabiliter atque illicitè id fiat, non est ex suo genere culpa lethalis, sed venialis, neque est peccatum contra iustitiam, eaque de causa ex illo non consurgit restituendi obligatio. Conclusio hæc est contra Caietanum, & suo etiam modo contra alios doctores suprà citatos. Eam verò affirmant *Sotus de tegendo secreto memb. 1. q. 3. lib. 4. de iust. q. 2. art. 3. & q. 6. art. 3. ad. 4. & lib. 5. q. 10. art. 2. Ledesmii. 2. 4. q. 18. art. 2. Nauar. in Manu. c. 18. n. 27. & c. inter verb.* (semper loquor de Commentario Hispano) à n. 563. *Couar. 1. var. res. c. 2. n. 8.* Eandem sententiam tribuere possumus *Adrian. quodl. 11. lit. n. & q. vlt. de rest. fama, & diuo Thomæ locis Disp. 2. citatis.*

Probari autem potest, quoniam homo dominus est sui honoris & famæ, vt quatenus ab ipso pe#det, non secùs de eis disponere possit, quàm de bonis suis externis diuitiarum, vt Disp. 2 copiosè c#probauimus: ergo aliquem irrationabiliter ac illicitè se ipsum infamare ex ea parte, qua famæ su# iactur# facit, infamiamque incurrit, non est aliud quam prodigalitas, quæ non est peccatum contra iustitiam, eq#; de causa neque restituendi obligatione# inducit: neq; item est peccatum ex suo genere lethale, sed veniale: sicut prodigalitas bonorum externorum peccatum non est ex suo genere lethale, sed veniale: aduersatur enim solum caritati, qua vnusquisque se ac sua debet diligere: dilectio autem sui comparatione bonorum, quorum est dominus, & qu# neque ad salutem spiritualem, neque corporis, necessaria sunt, non obligat exsuo genere sub culpa lethali, sed solum sub veniali. Atque qu#uis fama nostra sæpe reipublicæ nostrisq#ue proximis sit necessaria: sicut & bona nostra externa diuitiarum sæpe etiam eisdem necessaria sunt, quia tamen fama nostra non est bonum proprium reipublicæ, neque nostrorum proximorum, sed

nostrum: sicut neque bona nostra externa diuitiarum, quando illis necessaria sunt, bonum proprium sunt eorum, sed nostrum, consequens profectò est, vt sicut prodigalitas bonorum nostrorum diuitiarum externarum non est peccatum contra iustitiam, etiam quando proximis ac reipublicæ necessaria sunt, eaque de causa id peccatum obligationem restituendi inducit: ita etiam neque prodigalitas famæ nostræ, etiam quando reipublicæ ac proximis nostris est necessaria, peccatum sit contra iustitiam, neque vllam restituendi obligationem inducat, quod Caiet. non attendit. Confirmatur, quoniam qui famam alterius iniuste lædit, neque reipublicæ neque aliis proximis tenetur ad vllam restitutionem, sed solum læso: atque si læsus illi parcat, obligatione illi condonet, liber omnino ille manet à restituendi onere: ergo neq; qui suam propriam famam irrationabiliter atq; illicitè lædit, ad vllam restitutionem reipublicæ aut aliis proximis tenetur: sibi autem de iustitia non tenetur; eo quòd iustitia non fit eiusdem ad se ipsum: quo fit, vt nullo modo de iustitia restituere teneatur. Vtrum autem prodigalitas propriæ famæ ex eo, quòd interdum in detrimento cedat reipublicæ ac proximorum, ad culpam aliquando pertingat lethalem, ex sequentibus conclusionibus liquebit.

[sect. 4] Tertia conclusio. Si dum quis se ipsum infamat, interueniat periurium, quia iureiurando erat astrictus dicere verum, sibi quoque imposuit crime aliquod, tunc satis perspicuum est, interuenire culpam lethalem periurii. Si item quis se infamet iactando se de aliqua culpa lethali, in eaque complacendo, satis etiam constat in eo interuenire culpam lethalem: quippe cum complacentia in culpa lethali peccatum eiusdem speciei sit cum eo, in quo quis culpam placet. Atque de eiusmodi peccatore Psal. 51 dicitur: *Quid gloriaris in malitia, qui potens est in iniquitate?* si etiam alicui necessaria esset sua fama ad se continendum à culpa lethali, tunc lethalis esset culpa illam prodigere. Rarò tamen in prodigalitate famæ ex hoc capite interuenit culpa lethalis. Similiter si quis se ipsum infamando se exponeret periculo vitæ, aut amissionis membri, neque interueniret iusta causa, quæ eum à culpa lethali excusaret, tali periculo se exponendo, tunc vtique lethaliter peccaret se ipsum infamando: eo quòd vnusquisque sub culpa lethali conseruare teneatur suam propriam vitam ac membra.

[sect. 5] Quarta conclusio. Si ex infamia alicuius sequeretur tale aliorum scandalum, quod is sub culpa lethali vitare teneretur, tunc culpa esset lethalis, eum se ipsum ita infamare, aut non protegere aut defendere suam famam ac innocentiam, si commodè posset. Exempla sunt. Vt si ex peccato lethali alicuius credito sequeretur imitatio aliorum. Vel si ex peccato alicuius notabiliter contemneretur genus aliquod proborum, vt ex peccato religiosi alicuius, religio, aut cænobium, notabiliter contemneretur, in quo ille erat religiosus, virtusve minùs reputaretur in aliis probis, segniorumque notabiliter inde aliis redderentur ad virtutem. Atque ob hæc exempla Aug. de bono viduitatis. c. vlt. & refertur. c. non sunt audiendi citato reprehendit quosdam homines ac mulieres, qui probi ac sancti reputabantur, contemnebantque suam famam aliquibus in rebus, quæ specie habebant mali, contemnit testimonio suæ conscientie, aitque ibi Augustinus, *Nobis necessaria est vita nostra*, (loquiturque non de corporali vita, vt aliqui malè arbitrantur, sed de recta vita quo ad mores, vt ibi perspicuè patet) *aliis verò fama nostra*. Exemplum est deinde in homine, cuius fama multum reipublicæ interest, salutique aliorum spirituali, vel quia suam famam quasi obligata aliis habet ratione muneris ac officii, ad quod bona fama est necessaria, vt euenit in prælato, [90] vel quia licet obligatam suam famam aliis non habeat, ex eo tamen multum iuuantur proximi, fama quoque amissa, periret impedireturque magnus

spiritualis fructus: vt si is esset insignis c#cionator, aut alius ex cuius admonitionibus & exe#pl# alii multum inuarentur, atque ex cuius infamia periret ac impediretur is fructus; sanè hi lethaliter peccarent se ipsos infamando, quin & non defe#dendo suam famam, si commodè possent, sperarentq#ue se illam conseruatuos, & alioquin perituram cum aliorum spirituale detrimento.

[sect. 6] *Sotus. 5. de iust. q. 10. art. 2.* ait, prælatum, qui su# famam regendis suis subditis obstrictam habet, c#tra iustitiam peccare se ipsum infam#do; que#admod#, inquit, contra iustitiam peccat, qui alien# habens familiam, aut videns pauperes grauiter indigere, bona sua projiceret in flumen. Quamuis autem primum exemplum sit acc#modat#: eo quòd pater familias de iustitia teneatur filios & vxorem alere, ac proinde projicere eum bona sua ita in flumen in iniuriam filiorum & vxoris cederet, sicut in iniuriam subditorum cederet prælatus se ipsum infamare cum eorunde# subditorum detrimento quo ad id, quo ad quod illis ex officio tenetur: secundum tamen exemplum sanè non est ad re#. Quoniam pauperibus non debetur subuentio ex iustitia, sed solum ex caritate: quare quatenus eo modo impediretur pauperum subuentio, non esset id peccatum contra iustitiam, sed solum contra caritatem. Item quamuis fatear, e# iacturam famæ prælati cedere suo modo in iniuriam suorum subditorum, non tamen dicere# consurgere inde obligationem ex iustitia restituendi illis eam famam: quoniam fama illa non est subditorum, sed prælati. Vnde si tertius aliquis famam eiusdem prælati iniustè læderet, sanè non teneretur ex iustitia restituere illam subditis, sed prælato. Si autem prælatus eam obligationem restituendi illi remitteret, certè quamuis malè faceret, si suam famam recuperare posset cum c#modo suorum subditorum, quorum adhuc esset prælatus, iniuriamque in eo illis faceret; ille tame# aliis deobligatus omnino maneret ab onere ill# ex iustitia restituendi. Quod si prælatus, vel à se vel ab alio ita infamatus, idoneus non maneret ad deinceps eos subditos regendos, teneretur munus relinquere, aliiq#ue prælati ipsi superiores, aut congregatio ipsa, si supremam ea in parte haberet quo ad id iurisdictionem, teneretur ill# deponere. Si verò idoneus adhuc maneret, estò minùs, quam antea erat, non teneretur relinquere munus, neque de iustitia teneretur restituere subditis emolume#tum, quod ex maiori illa sua idoneitate essent percepturi: maximè quia prælatus non tenetur de iustitia ad optimum regimen, & ad maiorem vtilitatem & profectum suorum subditor#, quasi, si in aliquo ab optimo regimine maioriq#; commo ditate & vtilitate illorum deficiat, contra iustitiam peccet, teneaturque illis ad restitutionem. Pater etiam familias licèt iniuriam faceret filiis, projiciendo bona sua in flumen, aut aliter illa destruendo, vel prodigendo, non tamen teneretur ea illis restituere: quoniam solus pater & non filii dominus illorum est, neque ad filios pertine#t ea bona nisi post mortem patris, si tunc remane#t, perseuer#do illius vsque ad eius mortem, atque tunc pertinent ad illos iuxta præscriptum legum, & prout pater voluerit eis eam partem relinquere, de qua tempore mortis libere potest disponere. Qu#do infamia alicuius, siue is esset prælatus, siue aliquis alius, in illos red#daret, est distingue#d#: Quoniam vel ille imponendo sibi id crimen, vel illud c#mittendo ac confitendo, solùm est occasio infami# aliorum, quia inde alii occasionem sumunt reputandi alios malos, aut ad abiectè de illis sentiendum, & tunc ad nullam tenetur illis restitutionem eius infamiæ, quæ in illos redundauit: quoniam non fuit illius causa, sed occasio sol#. Vel fuit illius causa, saltem quia iuris dispositione infamia ex eo crimine in pænam illius red#dat in alios ipsi coniunctos, vt in crimine h#reseos & læsæ maiestatis

humanæ, aliqui ex descendantibus ex condemnato de eo crimine infames manent, & tunc tenetur illis restituere id fam# damnum, tanquam causa iniusta illius.

[sect. 7] Quinta conclusio. Fieri potest, vt aliquis licitè se ipsum infamet, estò videat inde euenturum vitam ab eo esse eripiendam: modò tamen non se infamet, crimen, quod non c#misit, sibi imponendo, sed detegendo crimen quod verè commisit, quodq#; detegere non tenebatur, & modò ad id rationabilis causa existat. Exempla rem hanc dilucidam reddent.

Est aliquis, qui crimen c#mittit, propter quod dignus est morte, ignoratur tamen eum id crime# c#misisse. Sanè si videat innocentem ob id crime# periclitari, aut duci ad potibulum, poterit licitè manifestare illum esse innocentem, seq#ue id crimen commisisse, quando non potest alia via eripere illum à morte. Probatur, quoniam id solùm est cedere iuri suo, quod habet, vt tunc non se prodatur, sed potiùs innocentem mori permittat: neque est id se ipsum interficere, sed est reuelare iustam causam, ob quam à publica potestate iustè interficiatur: atque est ex rationabili causa postponere famam propriam famæ innocentis, vitamq#; propriam vit# innocentis, quod licitum est, maximeque meritorium, vt ex iis liquet, quæ suprà in hac. 2. 2. in materia de caritate. q. 26. art. 5. & tractatu præcedente Disp. 14. conclusio. 3. diximus: ergo licitum in eo euentu est, se ipsum cum periculo vit# infamare detegendo crimen, quod verè commisit. Imò verò conclusione 3 citata ostendimus, fas esse rationabili ex causa postponere vitam nostram vit# nocentis, vt permittere nos ab iniusto aggressore interfici, ne ipsum interficiamus. Et Sotus de ratione tegendi loco citato conclus. 5. rectè ait, non solùm aliquem licitè posse famam suam postponere fam# proximi, detegendo crimen suum quando innocens de illo infamatur, in quo consentit etiam *Ledesmius*. 2. 4. q. 18. art. 2. sed etiam famæ nocentis, sustine#do patie#ter crimen, quod ipsi imponitur, ne alium detegat, qui illud c#misit, vt ita iactura su# fam# fama proximi illæsa perseueret: sicut, ait, postponi potest vita propria vitæ proximi. Obserua tamen, si fama innocentis longè plus necessaria reipublicæ esset, quàm fama nocentis, tunc contra caritatem reipublicæ ac Dei esset, permittere c#seruationem propriæ famæ, vt fama illius alterius conseruaretur, vt Disput. 14 citata quoad vitæ conseruationem dictum ostensum q#u# est.

Aliud exemplum conclusionis propositæ est. Si aliquis, qui verè crimen aliquod c#misit, pro quo est dignus morte, subjiciatur torturæ, cruciatib#sve, vt veritatem confiteatur: cæterum ei tortur# subjiciatur, non seruato ordine iuris; eo quòd non sit semiplena probatio, vt veritatem confiteri te-[[91]]neatur; neque sint sufficientia indicia, vt torturæ subjiciatur. Sanè is licitè se ipsum infamat, detegendo crimen, quod confiteri non tenebatur, nihil impediens quòd propter illud sit morte plectendus. Ratio autem est, quoniam non me#titur detegendo ita crimen suum; rationabilique ex causa cedit iuri, quod habebat ad illud celand#; neque sibi infert in eo mortem, sed solùm rationabili ex causa, ne scilicet torme#ta sustineat, detegit delictum, ob quod verè est dignus morte, permittitq#ue eripi sibi vitam, quam non tenetur conseruare cum tanto suo labore ac molestia. Ita *Sotus* conclus. 5. citata. & memb. 3. q. 4. conclus. 10. & 5. de iust. q. 10. art. 2.

Contrari# verò huius secundi exempli affirmat *Nauar. in Manu. c. 18. n. 29. & c. inter verba. n. 557. & 568.* ductus, quòd qui in eo euentu detegit suum crimen verum, causa est suæ propriæ mortis. Hoc tamen apertè est falsum, vt proximè deduximus ac ostendimus, & constat ex primo exemplo circa hanc quintam conclusionem proposito, in quo Nauarrus non negabit, licere detegere crimen proprium pro tuenda illo modo vita innocentis: quod

tamen esset illicitum, si detegere suum verum crimen in eo euentu, in quo illud detegere non tenebatur, esset sibi ipsi esse causam mortis.

[sect. 8] Quando autem aliquis sine mortis aut amissionis membri periculo detegeret crimen suum verum, de quo non iuridicè interrogatur, quia scit, quod illud detegat ac confiteatur, non tamen ea de causa esse interficiendum, nec mutilandum; attamen illud ita detegeret ad euadenda notabilia tormenta, mutilationem, aut mortem; quia rationabiliter timeret, nisi id crimen ita detegeret, aliquid eorum esse ei euenturum; tunc longè maiori cum ratione posset illud absque peccato eo modo detegere, nihil impediens infamia, quam inde contraheret. Quoniam quemadmodum pecunia licitè posset tunc redimere ea tormenta, aut periculum mutilationis vel mortis: sic etiam potest licitè illa redimere amissione propriæ famæ: idque non solum quoniam licet fama ex suo genere præstantior sit pecunia, ingenis tamen copia paucius superare potest in estimatione famam aliquam; sed etiam quoniam vita integritasque; illius excellentioris ordinis sunt, quam fama.

Vt verò hoc loco, antequam ulterius progrediamur, aliquid obiter de iis inseramus, qui tormentis aut mortis metu iniuste coguntur detegere crimina vera, aut alia secreta aliorum, quo usque eis liceat, aut non liceat, illa detegere ad tormenta vel mortem euadendum, sequentes subiiciamus conclusiones.

[sect. 9] Sexta ergo conclusio in ordine est: Neque ad euadenda quæcunque tormenta, neque ad mortem ipsam euadendum, fas est detegere secreta reipublicæ, quod in notabile illius perniciem vergit. Vt sunt ea secreta exercitus, ex quorum detectione notabile periculum exercitui aut reipublicæ immineret. Conclusionem hanc affirmant *Sotus de telegend. secret. meib. 3. q. 4. conclus. 6. & Nauar. c. inter verb. n. 561.* Probari autem potest, quoniam pro salute reipublicæ quicquid cuius tenetur exponere propriam vitam, ad idque à republica potest sub lethali culpa obligari, præsumendumque; est in euentu huius conclusionis velle eo modo obligare ad ea secreta non detegenda: ergo nefas est ad tormenta aut mortem euadenda detegere eiusmodi reipublicæ secreta. Alia autem secreta, ex quibus leue detrimentum posset reipublicæ euenire, detegere quicquid posset absque culpa, ad mortem aut ad grauia tormenta euadenda. Quoniam non est præsumendum reipublicam velle, ut cum tanto ea scientis detrimento non detegantur: neque reipublica rationabiliter id velle posset.

Sotus loco citato, quem Nauarrus etiam sequitur, ait Magistratus, iudices, scribas, & alios ministros publicos, quibus secreta publica & causæ particularium ex officio committuntur, quique ob suum ministerii stipendium accipiunt, teneri, etiam in causis particularibus, tormenta & mortem potius tolerare, quam ea secreta illorum detegant, ex quorum manifestatione vel mors alicuius eorum sequeretur, vel ingenis aliquod datum, ut amissionis comitatus, marchionatus, ducatus, vel alterius maioratus, vel quippiam aliud notabile. Placet autem nobis hæc opinio: quoniam ita postulat recta ratio; possuntque; ea officia cum eo onere concedi; præsumendumque; est, reipublicæ velle, ut ad id in eis euentibus teneantur. Quando autem in causis tantum momenti probabile esset, ex ea manifestatione secretorum sequendum non esse tantum damnum, itemque; quando secreta essent rerum & causarum minoris momenti, detegi sine peccato ab eis ministris publicis possent, ut mortem, mutilationem, aut non leuia tormenta euaderent. Quoniam ratio non postulat, ut cum tanto onere teneatur similia secreta seruare, neque est credendum, reipublicam ad id intendisse eos obligare: neque si intendisset, esset id rationabile & æquum.

[sect. 10] Septima conclusio. Quando aliquis casu absque sua culpa nouit crimen secretum alicuius, aut aliud eiusdem secretum, vel ipsi commissum fuit aliquod secretum, non tenetur illud seruare cum periculo propriæ vitæ, membri, aut grauium tormentorum; sed licitè potest illud detegere ad mortem aut grauiam euadendum tormenta, etiam si ex detectione periclitetur vita alicuius. Excipio, nisi ea lege acceptasset id secretum sibi commissum, vt etiam ad mortem euadendam non posset illud detegere.

Priorem huius conclusionis partem affirmat Sotus vbi suprâ conclus. 8. & 9. Non tamen nitor fundamento, cui ille innititur. Ait enim obligationem seruandi eiusmodi secreta non esse ex iustitia, sed ex caritate, eaque de causa nos non teneri illa seruare cum tam graui nostro detrimento. Nos verò Disp. 3. & tribus sequentibus satis perspicuè ostendimus, obligationem ea seruandi esse de iustitia, eaque de causa eum, qui illa, quando tenetur, non seruat, teneri ad restitutionem dñor inde sub sequutorum: quod Sotus negare non potest. Neque est verum, quod subiungit. Eodem videlicet modo nos ex caritate teneri seruare secretum, quod casu nouimus, quo ex sola caritate tenemur seruare res proximorum nostrorum, quas casu inuenimus. Non, inquam, hoc est verum. Quoniam non seruando res proximorum nostrorum, habemus nos negatiuè, eaque de causa, quando ex officio non tenemur illos seruare, non censemur causa detrimenti atque amissionis earum, quoniam non influimus in illarum destructionem & amissionem. At verò non seruare secretum, non est habere nos negatiuè circa infamiam, aut circa alia dñna, quæ proximo ex illius reuelatione sequuntur, sed est influere in ea dñna positiuè detectione eius secreti. Fundamentum verò, cui nos nitimur, est. Quoniam, qui secretum accipit cum pacto vt illud non reuelet, non censetur se obligare cum tanto onere, vt etiam si necessarium sit illud reuelare ad euitandam propriam mortem filii aut vxoris, vel ad euadenda grauiam tormenta aut mutilationem cuiusquam eorum, non possit illud reuelare: maximè cum secretum committi soleat in nullum eius emolumentum, cui sub pacto illud seruandi detegitur, sed vel leuitate illud detegitis, vel in ipsius commodum, aut alicuius tertii: nullusque prudens in eo euentu acceptasset id secretum cum tanto suo onere: cum ergo ordine caritatis nullus teneatur posthabere suam propriam vitam aut suorum, vel grauem sui aut suorum corporis læsionem, vitæ alterius: consequens profectò est, vt in eo euentu neque ex iustitia neque ex caritate teneatur seruare id secretum, sed possit licitè illud detegere, nihil impediens, quòd inde vita alterius periclitetur. Atque cum, quando aliquis casu absque sua culpa nouit secretum alicuius, ex natura rei non consurgat maior obligatio illud seruandi, quàm si ea lege ei reuelaretur, vt non posset illud detegere: consequens sanè est, vt in eo euentu longè maiori cum ratione non teneatur illud seruare cum tanto suo onere.

Addidi posteriorem conclusionis partem, quoniam si is, cui secretum reuelaretur, ea lege illud acceptaret, vt neque ad mortem euadendam detegere illud posset, sanè licitum esset tale pactum, meritoque reuelans velle posset, non aliter reuelare illi id suum secretum, quod tanti sua referat seruari, nisi cum eo onere: quare tunc, qui ita illud acceptasset, de iustitia teneretur illud seruare, etiam si, vt illud seruaret, propriam amitteret vitam, peccaretque lethaliter, tenereturque ad restitutionem omnium damnorum ex reuelatione illius, vt ea ratione mortem euaderet, subsequutorum, si illud reuelaret.

[sect. 11] Octaua conclusio. Si ex reuelatione secreti commissi, aut quod quis casu nouit, periclitaretur vita alicuius, ex eo verò quòd celaretur, solum periclitarentur honor, aut fama, vel bona externa diuitiarum eius, qui illud nouit: arbitror prudentis arbitrio esse

iudicandum, attenta quantitate detrimenti honoris, aut famæ, vel diuitiarum, eius, qui illud nouit, & spe, quæ est vt illi id detrimentum resarciatur postea, & num iniustè vita sit illi alteri auferenda, an iustè: ite#q#ue num secret# sit reuelatum in commodum eius, qui illud secretò accepit, vel alterius, & ex reliquis circ#stantiis concurrentibus est iudic#d#, num cum t#to suo detrime#to teneatur illud seruare, an n#: quoniam, etiam si per secretum c#missum illud accepisset, non ce#seretur cum tanto suo detrime#to inte#disse se obligare ad illud seruandum, si detrime#tum esset magnum, & sine spe, quòd foret repar#dum, nisi expressè fuisset deductum pactum, vt etiam cum t#to suo detrimento teneretur illud seruare: tunc enim validum esset id pactum, illiq#; esset standum, vt in posteriori parte huius c#clusionis præcedentis dictum est. Minor verò esset obligatio ad id secretum seruandum, si casu absq; sua culpa illud sciuisset, vt est satis perspicuum, dictumq#ue ad finem prioris partis præcedentis conclusionis.

Illud tamen obserua, quando aliquis detrimentum pateretur in aliquibus suis bonis cel#do secretum alterius, quod casu nouit, aut quod sibi fuit c#missum, idque ne ex reuelatione illius alius pateretur grauius d#num, tunc, si id secretum reuelatum ei non fuit in suum c#modum, sanè illum, in cuius c#modum id secretum fuit seruatum, vt vitaretur ei maius damnum, teneri in c#scientiæ foro compensare illi id damnum: imò in exteriori foro conceditur actio negotiorum gestorum ei, qui in gratiam alterius illud est perpersus aduersus eum, in cuius gratiam illud est passus, si res talis non sit, vt iusta aliqua de causa in exteriori foro non debeat concedi talis actio, vt si interuenit aliqua culpa in eo secreto non reuelando, aut aliud simile.

[sect. 12] Nona conclusio. Qu#do ex reuelatione secreti, de quo duabus præcedentibus conclusionibus habitus est sermo, solum sequeretur damnum honoris aut famæ, vel bonorum externorum diuitiarum alicuius, tunc non solùm fas esset scienti tale secretum, illud reuelare ad euadendam propriam, vel suorum, aut etiam cuiusuis alterius innocentis, mortem, mutilatione#, aut graua tormenta, sed etiam ad euadendum quodcunque notabile damnum proprium honoris, famæ, aut bonorum externorum diuitiarum. Quantum autem damnum sustinere in eo euentu quis debeat, ne alienum reuelet secretum, prudentis arbitrio est id iudicandum, attento damno, quod proximo ex reuelatione talis secreti imminet, & atte#tis cæteris circunstantiis omnibus concurrentibus. Illud addo, plus d#ni teneri sustinere illum, qui cum pacto, vt seruaret secretum, illud accepit, quam illum, qui casu id secretum nouit. Imò verò horum vtrumque petere posse satisfactione# d#ni, quod sustinuerit, vt seruaret secretum ab eo, in cuius vtilitatem id secretum seruauit, idque damnum sustinuit, iuxta ea quæ præcedente conclusione dicta sunt. Atque quando aliquis formaliter aut virtute se astrinxit seruare secretum sibi commissum, num petere possit compensationem damnorum, quæ, vt illud seruaret, sustinuit; & quo vsque, quando non fuit expressum, in se suscipere totum onus & d#num illud seruandi, si quod inde eueniret, iudc#dum est id ex circ#st#tiis concurrentibus, ex quibus prudentis arbitrio est expe#dendum, an ce#sendus sit velle in se suscipere id detrimentum, si eueniret, aut partem, attento quòd in ipsius commodum omnino aut ex parte fuerit id secretum illi reuelatum, aut quòd ipse sollicitauerit, vt sibi reuelaretur, in se suscipiendo onus illud non reuelandi, attentisque aliis circunst#tiis c#currentibus.

Prim# huius conclusionis partem, quòd scilicet in eo eue#tu fas sit reuelare id secretum ad euadenda d#na ibi c#memorata, affirmat *Sotus de tege#d. secr. loco citato, & 5. de iust. q. 10. art. 2.* Probari autem potest, quoniam lege caritatis nullus tenetur vitare damna

honoris, famæ, aut bonorum externorum diuitiarum proximi cum t#to suo detrime#to, vt in materia de eleemosyna & aliàs s#pe dictum est. Nullus item, cui c#mittitur tale secretum, inte#dit se obligare illud seruare cum t#to suo d#no, nisi ad illud cum t#to suo d#no seru#d# expressè se astringat: atque, qu#do casu secretum id nouit, non maior obligatio illud seruandi consurgit ex natura rei, neque cum maiori suo detrime#to, quam si illud per secretum c#miss# agnouisset, imò minor tunc consurgit obligatio, vt duabus præcedentibus conclusionibus dictum est: ergo prima pars eius conclusionis vera est. Reliqu# verò partes non alia indigent probatione, quàm explanatione, quæ in eis fuit adhibita.

[sect. 13] Decima c#clusio: Qui per iniuriam nouit secret# alicuius, tenetur cum æquali aut cum paulo suo maiori detrimento id secretum seruare. Vnde si ex illius reuelatione mors alteri immineret, teneretur potiùs torme#ta ac mortem perpeti, quam illud **[[93]]** reuela re. Si verò ex reuelatione talis secreti sol# immineret alteri damnum in honore, aut fama, vel in bonis externis diuitiar#; ipsiverò, nisi illud reuelaret, immineret mors, membri amissio, vel imminerent grauia tormenta ac cruciatus, licitè quidam posset illud reuelare; attamen restituere ei proximo teneretur damna omnia ex ea reuelatione illi sequuta.

In priori huius conclusionis parte consentire videntur *Sotus vbi suprà conclus. 7. & Nauar. c. inter verba. n. 561.* Probari autem potest, quoniam cùm is per iniuriam atque iniustitiam sciuerit id secret#, vt, verbi gratia, aperiendo illicitè alienas literas, aut via alia illicitè inquire#do crimen secretum alicuius, vel aliqua alia simili ratione, sanè tenetur seruare illum indemnem antequam d#na inde illi eueniant, etiam cum aliquali maiori suo damno, quemadmodum post eadem damna iniustè illi sequuta tenetur ea illi restituere cum #quali aut etiam cum paulo maiori suo damno, vt tractatu. 2. Disput. 754. & tractatu præcedente Disput. 102 est dictum: ergo quando imminet mors proximo ex reuelatione talis secreti, tenetur illud seruare cum detrimento suæ propriæ vitæ; & quando imminet illi aliud damnum, tenetur illum seruare indemnem cum æquali aut paulo maiori suo damno.

Posteriorem verò partem eiusdem conclusionis affirmat *Nauar. vbi suprà. n. 562.* Potest autem probari, quoniam qua ratione nullus regulariter tenetur restituere bona famæ aut externa, cum detrime#to propri# vitæ, aut cum longè maiori suo d#no, quam sit illud, quòd restituere tenetur, estò per iniuriam illud dederit, maximè quando spes est, quòd in proximo sine tanto suo d#no restituet, vt disputationibus citatis est dict#: ita in re proposita, estò quis per iniustitiam veniret in notiti# secreti alicuius, ex cuius detectione nulli immineat vitæ periculum, sanè non tamen tenetur illud seruare cum periculo propriæ vitæ, aut cum l#gè maiori suo detrime#to, quam sit detrimentum, quod ex illius detectione proximo suo imminet, qu#do pactus est illud restituere, maximè si spes sit se illum restitutum. Ratio tamen ac iustitia tunc postulant, vt proximo suo ea omnia damna restituat, quæ sua culpa ita illi sint sequuta.

[sect. 14] His ita obiter insertis, regrediamur ad infamiam, qua quis se ipsum infamat, vnde digressi sumus, circa quam vndecima conclusio est: Illicitum est que#piam se ipsum infamare, crimen aliquod sibi imponendo, etiam si id fiat ad euadenda grauissima tormenta, aut ad mortem euadendam. Conclusio hæc facilis est, atque communis omni#. C# enim in eo, quòd crimen sibi aliquis imponat, interueniat mendacium, quod intrinsecè mal# est, nulla sanè ratione fieri potest, vt aliqua de causa id liceat: quare potiùs homo tenetur perpeti quæcunque gramissima tormenta, morte#q#; ingenti cum merito gloriæ#ue corona perpeti, qu# Deum offendat mendacium proferendo, etiam si eo non

simul se ipsum infamaret. Vnde ii vincti, qui ob crimen falsum, quod negant, tormentis subijciuntur, aut ad patibulum ducuntur morte plectendi, animandi acriter sunt, ea omnia constanter perferre, crimenque sibi non imponere ob ingens meritum, aut cumulatissimum præmium ipsis parat: est enim velut genus quoddam martyrii illa perpeti, ne Deum vel venialiter offendant.

Potissima verò difficultas grauisque c#trouersia circa hanc materiam est, num qui, ad euadenda grauia tormenta, delictum aliquod sibi imponit, ob quod sit morte plectendus, lethaliter peccet, an non. *Sotus de teger. secr. memb. 1. q. 3. conclus. 6.* licet non omnino firmus, affirmat tamen non esse peccat# lethale, filium crimen aliquod sibi imponere, ob quod morte sit puniendus, vt ea ratione seruet vitam patris, morte#q#;, quam ille erat subiturus, in se transferat. Quoniam, inquit, id mendacium non est perniciosum, sed officiosum. *Et me#b. 3. q. 4. ad finem conclus. vlt.* ait, esto quis, vt fugeret torme#ta, falsum crimen sibi imponeret, non peccare lethaliter: quoniam id mendacium solùm esset officiosum. Ibi tamen non explicat, vtrùm idem sit, quando ob crimen, quod ita confitetur, morte esset plectendus. Tandem. *5. de iust. q. 10. ad finem art. 2.* affirmat, non esse culpam lethalem, ad euadenda grauia tormenta confiteri crimen falsum, ob quod, qui illud confitetur, sit morte punie#dus. Quoniam, inquit, non tenetur homo cum tanto cruciatu conseruare vitam propriam: eaque de causa permittere potest mortem breuiorem. Quare censet, id mendacium non esse perniciosum, sed officiosum. Eandem sententiam affirmat *Ledesmius 2. 4. q. 18. art. 2.* quando torme#ta sunt grauia. Qu#do verò torme#ta leuia sunt, omnes c#fite#tur culpam esse lethalem, eum confiteri crimen, quod non c#misit, & propter quod esset morte plecte#dus: quoniam cum tam paruo d#no vnusquisque tenetur sub reatu lethalis culp# conseruare propriam vit#.

Contrari# verò sententiam affirmat *Nauar. in Manu. c. 18. n. 29. & c. inter verb. n. 556. & 558.* ductus ex eo, quòd detegere ita crimen falsum, ob quod sit is morte plectendus, est causam esse suæ mortis, quod est culpa lethalis, neque excusatur ex eo, quòd id fiat ad grauia torme#ta euade#da. E#de# sente#ti# videtur #plecti *Couar. 1. var. res. c. 2. in calce. n. 8.* & iuxta eam intelligit Panor. & alios, atque addit, neq; Sotum illam negare. Quod tamen non video cur scripserit. Licet enim Sotus nec neget, nec negare possit, si quis eo modo verè esset causa suæ mortis, peccare in eo lethaliter: videtur tamen Sotus aperte se#sisse, in eo illum non esse causam su# mortis, & ob id perspicuè asserit, illum non peccare lethaliter.

In hac re graui circa eue#tus aliquos, qui faciliè possunt euenire, seque#tes subiungam c#clusio [sect. 15] nes. Duodecima in ordine est. Qu#do quis morte est plectendus, nisi sibi crimen aliquod grauissim# imponat, solum peccat venialiter illud sibi impone#do, quando ex ea criminis illius impositione non sequitur notabile scandalum, neque iactura notabilis famæ ac bonorum aliorum. Exemplum est accommodatum in iis, qui propter crimen hæreseos, aut apostasiæ à fide, tradendi sunt brachio seculari vt c#burantur, eo quòd id crimen sit aduersus illos in tribunali sanct# inquisitionis probat# suffice#ter. Si enim aliqu#do fortè c#tingat aliquem illorum innocentem esse, & iam res ad eas angustias deueniat, vt nisi sibi id crimen imponat, & de eo iam confessus misericordiam petat, tradendus sit brachia seculari, tunc n#peccat lethaliter sibi illud imponendo, vt mortem euadat, sed solum peccat venialiter. Ratio autem est, quoniam id crimen sibi t#c imponendo, non est sibi causa mortis, sed potiùs id efficiendo se ipsum eripit à corporis morte. Ite# quo niam in eo euentu regulariter ex eo, quòd confiteatur id crimen,

quod verè non commisit, & ad reconciliationem ecclesiæ tanquam de eo confessus admittatur, non generatur maius scanda-[[94]]l#, quàm generaretur ex eo, quòd publicè c#de#naretur tanquam fictus & impænitens de crimine hærescos, aut apostasiæ à fide, & c#bureretur. Itemq#; quoniam ex eo, quòd sibi id crimen tunc imponat, non sequitur maior iactura honoris & famæ, bonor#q#; externorum diuitiarum, sibi & suis, quàm si illud sibi imponeret: cum similiter esse#t ei confiscanda omnia bona, si illud sibi non imponeret; & maior infamia esset suis obuentura ex eo, quòd condemnatus de eo crimine tanqu# fictus & impænite#s c#bureretur, quam ex eo, quòd impone#do sibi id crimen, illudque confitendo, reconcilietur ecclesiæ: ergo mendacium illud nec sibi nec aliis est perniciosum: ac proinde neque est culpa lethalis, sed solum venialis. Arbitrorque Nauarr# in hoc euentu non fuisse dicturum c#trari#.

[sect. 16] Decima-tercia conclusio. Quando aliquis imponendo ita sibi tale crimen, euaderet quidem grauia tormenta, cæterum conde#nandus esset de hæresi, aut apostasia à fide, confiscandaque ei essent bona: siverò non confiteretur id crimen, illud sibi imponendo, sed tormenta sustineret, nihil hor# ei esset euenturum, sed solum esset conde#nandus de suspecto in fide, tunc lethaliter peccaret id crime# sibi imponendo, vt grauia fugeret torme#ta, idq#; præsertim si filios aut nepotes haberet. Conclusionem hanc mihi omnino persuadeo, quoniam me#daci# illud esset proximis perniciosum, dum cum scandalo multitudinis c#de#nandus esset de hæresi aut apostasia à fide. Esset item iniuriosum fidei ac religioni Christian#, dum non vereretur imponere sibi notam defectionis à fide, à religionéve Christiana, tanquam qui aliqu#do crediderit falsam esse fidem, verámve non esse Christianam religionem#. Esset quoq; id mendacium perniciosum valde personis omnibus sibi consanguinitate aut affinitate coniunctis, dum infamiæ notam grauissimam omnes illæ inde contraherent, eo magis, quo illi plus essent c#iunct#, præsertimque esset perniciosissim# descendentibus, aut etiam ascendentibus illius, qui non solum grauiore# infamiæ notam contraherent, sed etiam quos eo suo mendacio legitimis priuaret portionibus in bonis ipsius debitis, atque etiam alteri coniugi, si coniugatus esset: inde enim & notam grauem infami# contraheret, & pateretur detrimentum maximum in prole, & in bonis, tam suis, quàm filiorum, sibi cum illo c#munibus. Cùm autem hi omnes cedere in eo euentu non teneantur iuri suo, ne id detrimentum ille, impone#do sibi ipsi ea de causa tam fædum ac nocium crimen, ipsis inferat; consequens profectò est, vn neque metu grauissimorum torme#torum possit ille absq; lethali culpa imponere sibi id crimen in præiudicium tantum fidei ac religionis Christianæ, cum tanto scandalo suorum proximorum, & cum iniuria tanta ac detrimento personarum sibi consanguinitate aut affinitate coniunctarum. Confirmatur eadem conclusio, quoniam si is idem, vt euaderet similia tormenta, imponeret alicui alteri crimen aliquod, ex quo æquale aut minus detrimen#tum sequeretur illi, quàm sit illud, quod sibi consanguinitate & affinitate coniunctis eo suo me#dacio infert, peccaret lethaliter; eo quòd nullus teneretur pati id detrimentum, vt alius via illicita mortem aut tormenta euaderet: ergo in re proposita is etiam, de quo agimus, lethaliter peccat.

Petes. Vtrùm in euentu huius conclusionis, qui ita cum tanto aliorum detrimento sibi crime# imposuit, teneatur illud retractare. Respondeo, Si retractando ita suum crimen, impedire posset scandalum & d#na commemorata, aut ea resarcire, teneretur vtique id efficere sub reatu culpæ lethalis, etiam si iterum subjiciendus esset tormentis: idq#ue sanè locum habere potest, non ex interuallo, saltem ante latam sententiam. Cæterùm si

id nihil iam inseruiat ad impedienda neque ad resarcie#da d#na c#memorata, sed potiùs inseruiat vt ab eo auferatur vita, & crescant magis, quàm minuant, d#na c#memorata, vt regulariter eueniet ex interuallo ac post latam sententiam, tunc n# tenetur cum tanto suo maiori detrimento, & nullo, aut ferè nullo, emolumento alio, id crimen, quòd sibi iniquè imposuit, retractare.

[sect. 17] Decima-quarta c#clusio. Quando is, cui crime# hæresis, aut apostasiæ à fide, sufficienter est probat#, vt brachio seculari comburendus tradatur, eius esset conditionis, de quo alioquin præ#ptio non esset commisisse id crimen; eo quòd non sit de eorum progenie, de quibus est ea suspicio; præsertim si vir esset autoritatis, sanè multum timere#, eum incurrere culpam lethalem, tale crimen sibi imponendo vt mortem euaderet, nihil impediende quòd de eodem crimine esset publicè condemn#dus, morteque ob illud esset plecte#dus. Derogaret enim autoritati fidei catholicæ ac religioni Christianæ consentiendo in eam notam, quòd à fide defecerit, deberetq#ue potiùs fortiter mori summo cum merito, quàm eo modo fidei ac religionis Christianæ autoritati derogare: se#perq#; de eiusmodi hominibus, qui id crimen neg#do fortiter moriuntur, pietatis ac Christian# religionis signa ostendendo, quæ vt verè catholici folent ostendere, opinio apud homines manet, fortè innocenter fuisse passos eam mortem, neque tantum scandalum ex ea morte generatur, quant# generaretur, si consentirent in notam, quæ eis imponitur, eam confitendo. Post confessionem autem de eo crimine ad mortem euadendam effectam, sequutamque condemnatoriam sententiam, qua de eo crimine essent d#nati ac reconciliati ecclesi# non tenerentur retractare eam c#fessionem. Quoniam id parum iam resarciret scandalum datum, notamque quam fidei religionique Christian# ex sua parte immisissent, essetque ex leui causa præbere occasionem vt interficerentur, sine suo & suorum emolumento. Conclusio hæc non alia probatione indiget.

[sect. 18] Decima-quinta conclusio. Quando aliquis, ad euadenda quæcunq; tormenta, crimen sibi imponit, ob quod est morte plectendus, lethaliter peccat. Conclusionem hanc cum Nauarro, & vt videtur, cum Couar. in calce n. 8. citati, & aliis, quos citat, mihi persuadeo aduersus Sotum & Ledesmi#. Quoniam quamuis homo non teneatur cum tanto cruciatu, quantus est, quod torme#tis infertur, conseruare propriam vitam, adhibe#do remedia, quæ tantos cruciatus afferant & efficiant, quantos tormenta efficiunt, possitque homo licitè mortem potiùs permittere, quàm talia adhibere remedia, nihilominus aliud est, non conseruare vitam eis remediis, illaque non adhibere, quibus c#seruetur; & aliud l#gè diuersum est, pr#bere causam obiectiuam ac meritoriam mortis, illam confingendo, cùm non sit, vnde potestas publica iustè (iuxta cam confessionem falsò sibi exhibitam) moueatur ad condignam mortis pænam imponendam, exequutioniq#ue mandandam: [[95]] quod non est conseruare præcisè vitam, sed est causam destructionis illius verè apponere. Hoc autem neque ad fugienda tormenta esse potest licitum: neque ex tormentorum fuga cohonestatur, non solùm quatenus me#daciū est, quod est intrinsecè malum, nulla#ue ex causa potest cohonestari, sed etiam quatenus est appositio causæ obiectiuæ meritoriæ mortis, cooperatioq#; ad propriam mortem. Sicut enim nulla alia cooperatio ad propriam mortem iniustam in se (qualis est, de qua nunc loquimur) cohonestari ex fuga tormentorum potest, ita neque h#c, qu# verè est cooperatio ad eam mortem in se iniust#.

Neque aduersus hanc nostram sententiam mihi objicias. Pari ratione peccare eum lethaliter, qui metu grauium tormentorum detegit crimen su# verum, de quo non iuridicè

interrogatur, & ob quod est morte puniendus: cuius tamen contrari# conclusione quinta nos asseruimus. Non, inqu#, id mihi objicias. Quoniam dispar admod# est vtroque ratio, quod Nauarrus non attendit. Qui enim in hoc eue#tu, qui nobis objicitur, detegit crimen suum verum, quod detegere non tenebatur, non dat causam obiectiuam & meritoriam suæ mortis, sed detegit, quam iam dederat, & quam contractam iam habebat, cede#do iuri suo, quod habebat ad illam non manifestandam ac occultandam, solumq#ue apponit conditionem sine qua ob illam non erat à iudice interficiendus: quod ex rationabili causa est licitum, non sol# in illo exemplo, sed etiam in illo alio in eadem conclusione adhibito, de eo, qui detegit crimen suum, ne innocens propter illud interficiatur, & in quocunque alio simili. At verò in re proposita fingitur, fingendoq#ue objicitur causa meritoria mortis, qua iustè formaliter (sed non materialiter, eo quòd ea causa non sit, sed conficta fuerit à reo) potestas publica mouetur ad mortem infligendam: quare ea impositio sibi eius criminis cooperatio est ad eam mortem, veraq#ue est causa illius iniusta, non secùs atque qui crimen falsò alicui imponunt, propter quod iudex morte illum iustè formaliter punit, verè dicuntur ac sunt causa iniusta eius mortis.

Petes, utrùm in euentu conclusionis propositæ, postquam aliquis metu tormentorum sibi crimen imposuit, ob quod est interficiendus, teneatur sub culpa noui peccati lethalis aut c#tinuationis præcedentis illud retractare. Ad hoc resp#deo: Si adhuc res sit in statu, in quo retractatio proderit ad mortem euadendam, & ad vit#da alia damna, teneri eum sub culpa lethali illud retractare, estò iterum subjiciendus sit eisdem aut grauioribus torme#tis. Quoniam tenetur auferre causam iniustam mortis, quam dedit, & quam dare censetur continuando, cùm possit illum auferre retractando crimen, quod sibi imposuit, neq; id efficiat. Si verò resam non sit in statu, in quo retractatio prosit ad mortem euadendam, vt quia lata est iam sententia, tunc non tenetur sub reatu culpæ lethalis illud retractare. Quoniam iam tunc ea retractatio nihil proderit ad vitam c#seruand#, & parum aut nihil proderit ad suam & suor# famam resarciendam, & regulariter neque ita ad scandalum tollendum, vt sub reatu culp# lethalis ad eam retractationem publicam faciendam teneatur. Semper tamen consulerem, vt quando ille ad patibulum duceretur assereret coram omnibus, etiam cum iureiurando, testando locum, & tempus, in quo est, rationemq#ue, quam proximè Deo est redditurus, se nunquam id crimen commisisse, sed metu aut vi tormentorum illud fuisse fassum, sibiq#ue imposuisse. Atque ita in similibus euentibus, monitu confessoriorum, aut eorum, qui illos comitantur, adiuu#tq#; ad christianè & sanctè moriendum, consueuerunt facere, qui interficiuntur ob crimen, quod non commiserunt.

[sect. 19] Decima-sexta conclusio: Lethaliter peccaret filius, qui sibi imposeret crimen patris, ob quod pater erat morte plectendus, vt vitam patris c#seruaret, & in se tr#sferret mortem, quam pater erat subiturus. Conclusio hæc est aduersum Sotum, qui, vt suprà relatum est, contrarium asserit. Probari autem potest. Primò, quoniam si pater dignus ob id crimen est morte, vt Sotus supponit, nostraq#ue conclusio etiam supponit, sanè ea fraude ac mendacio in iudicio impedire exequutione# iustitiæ in eum, deludereque eo modo publicas potestates, subjiciendo illis innoce#te# loco noce#tis, qui dignus est ea morte, non videtur carere culpa lethali, vt satis ex se est perspicuum. Secundò, quoniam cooperari eo modo ad suam propriam mortem, fingendo in iudicio causam iustam obiectiuam illius, qui verè non est, peccatum vtique est lethale, vt circa præcedentem conclusionem est ostensum: quoniam non est solùm permittere propriam mortem, & vitam exponere pro

patre, sed est cooperari iniustè ad propriam mortem, vt pater à iusta & commerita morte fraudulenter liberetur, quod nulla ratione potest esse licitum, sed in re ex vtraque parte adeò graui est perspicuè culpa lethalis. Adde, si id liceret ad eripiend# patrem à morte iusta & ab eo c#merita, idem liceret ad eripiendum similiter amicum, & quemcunque alium proximum; cùm pro proximo liceat rationabili ex causa exponere propriam vitam: id verò Sotus non concedet.

[sect. 20] Vt verò aliquod etiam hoc loco de eis inseramus, qui mortis metu, aut tormentorum, aliis crimen imponunt, atque de iis, qui odio vel alia de causa idem efficiunt, decima-septima conclusio est: Lethaliter peccant, atque ad restitutionem omnium damnorum inde sequutorum tenentur, non solùm qui odio vel pecunia corrupti, aut alia simili de causa crimen notabile alicui imponunt, itemq#ue illi, qui ad mortem aut tormenta euadenda, quæ iustè eis tam formaliter quàm materialiter infliguntur, sed etiam illi, qui ad mortem aut grauissima tormenta euadenda, quæ eis iniustè materialiter aut formaliter inferuntur, alios falsò in æquale aut in ferè æquale discrimen adducunt. De hac conclusione nullus est, qui iure possit dubitare. Quoniam perspicuum est, culpam esse lethalem cum restituendi onere, odio, aut alia simili de causa, iniustè alicui imponere crimen, in quo imponendo tanta cernatur iniuria, quæ ad culpam sufficiat lethalem. Perspicuum etiam est, eum, cui iustè formaliter aut materialiter infliguntur tormenta, vt fateatur verum, de quo iuridicè interrogatur, lethaliter peccare, imponendo innocenti quodcunque notabile crimen, vt ipse ea via mortem effugiat, aut vt liberetur à tormentis id reticendo, quod confiteri tenetur. Id quod, dum reus de complicibus interrogatur, facile potest euenire, detegendo aliquos innoce#tes, seu potiùs crimen illis [[96]] imponendo, vt nocentes reticeat. Euenire etiam idem potest, dum reus interrogatur de suo proprio crimine, infamando alios de eodem crimine, aut de aliis criminibus, sperando se ita à morte aut à tormentis euasurum. Perspicuum item est, eum, cui mors aut grauissima tormenta iniustè materialiter parantur, quia verè est innocens; itemq#ue eum, cui solùm formaliter iniustè parantur, quia cùm verè sit in culpa, de qua agitur, non tamen interrogatur iuridicè, lethaliter peccare alios in simile, æquale, aut ferè æquale discrimen falsò adducendo, vt ipse ea mala euadat. Cùm enim nullus alius iniustitiæ aut caritatis lege teneatur eiusmodi pati, vt à morte iniusta, aut à tormentis iniustis, illos liberet: consequens profectò est, ipsos lethaliter contra iustitiam peccare, alios in simile, æquale, aut ferè æquale discrimen adducendo, vt ipsi eiusmodi iniusta discrimina euadant.

Quod autem hoc loco posset in dubium vocari, est: Num quando alicui mors aut graua tormenta, iniusta materialiter aut formaliter, imminet, lethaliter is peccet, crimen aliquod alicui imponendo, ex quo non sequitur illi iactura vitæ, aut membri, aliúdve corporis damnum, sed solùm iactura honoris, famæ, aut bonorum externorum diuitiarum, idq#ue vt ipse grauiora illa alia mala euitet, quæ ipsi iniustè imminet. Ratio verò dubitandi est, quoniam cum vnusquisque lege caritatis teneatur exponere honorem & famam ac bona externa diuitiarum pro vita corporali alterius, quando ille alius non potest aliter euadere mortem, mutilationem, aut graue# corporis læsionem, quæ iniustè ei immine#t; c#sequens esse videtur, vt qui ad similia damna vitanda, crimen id alteri imponit, ex quo solùm periclitantur fama & bona externa diuitiarum illius, nullam illi iniuriam efficiat, ac proinde vt non peccet lethaliter id mendacium asserendo, idve crimen illi imponendo, sed solùm venialiter. Dicendum tamen est, id esse culpam lethale# iniustitiæ. Primò quoniam honorem & famam nullus videtur teneri exponere pro vita corporali alterius:

quoniam non est mendacium ad id à Deo ordinatum & collatum hominibus, vt bona externa diuitiarum ad conseruationem vitæ à Deo ordinata sunt, ad idque creata & collata ab eo sunt hominibus in genere: & quando daremus, obligationem esse exponere honorem & famam pro vita corporali proximi, id solùm esset lege caritatis, non verò lege iustitiæ: peccatum verò lethale iniustitiæ est, contra voluntatem alicuius, saltem præsumptam, accipere aliquid notabile ab eo auctoritate priuata, quod ille solùm tenetur dare ex caritate: pauperes enim contra præsumptam voluntatem aliorum accipere non possunt auctoritate propria, quod illi sola caritatis lege tenentur inter alios distribuere, atque si illud accipiant, contra iustitiam peccant, ac furtum committunt: quare cùm impositione criminis falsi alicui proximo semper inferatur præiudicium famæ illius, consequens est, vt si notabile præiudicium famæ eo inferatur, culpa interueniat lethalis iniustitiæ illud illi contra voluntatem illius præsumptam imponendo, etiam si id fiat ad euadendam propriam mortem. Neque mihi objicias, ad euadendam mortem corporis, licitè accipi bona externa diuitiarum alicuius, eo inuito: cùm tamen ipse solùm ex caritate teneatur ea tunc dare. Non, inquam, id mihi objicias, quoniam in materia de eleemosyna ostendimus, accipientem habere tunc ius iustitiæ ad illa accipiendum, ac proinde illorum dominum peccare contra iustitiam, tenerique ad restitutionem damnorum subsequutorum, si resistat volenti illa accipere ad euadendam extremam vitæ necessitatem: longè autem aliter res se habet in aliis bonis, quæ non sunt externa diuitiarum, vt ibidem dictum est: quoniam hæc alia bona non sunt condita à Deo omnibus quo ad dominium communia, vt condita fuerunt bona externa diuitiarum prima sui constitutione. Secundò, id probatur, quoniam nullus in eo euentu tenetur subuenire extremè indigenti ea via, nempe mentiendo, falsumque crimen sibi imponendo; & multo minùs ipse, qui extremè indiget, ius habet sumendi sua auctoritate tale subueniendi sibi genus, mentiendo, falsumque crimen suo proximo imponendo: ergo quicquid damni ita dat, vt suæ vitæ suique corporis incolumitati consulat, est absque vlllo iure, ac proinde contra iustitiam, eaque de causa lethaliter contra iustitiam in eo peccat, si id damnum tantum sit, vt ad culpam sufficiat lethalem, teneturque illud restituere. Illud admonuerim, quamuis malè admitteretur, illum absque culpa lethali posse id efficere cum solo veniali peccato ob mendacium, nihilominus teneri restituere damnum, quod eo modo dederit. Quoniam, qui iustè damnum dat, vt suæ extremæ necessitati consulat, tenetur illud restituere, nisi intelligat eum, qui illud patitur, contentum fore, vt illud non restituat: neque enim hic alius tenebatur de iustitia subuenire illi gratis, neque etiam de caritate, si is, qui id damnum dat, potens sit illud restituere, vt in materia de eleemosyna comprobatum fuit.

[sect. 21] Decima-octaua conclusio: Qui alicui imposuisset crimen, ob quod periclitaretur vita, membrum, aut læsio notabilis corporis illius, vel ob quod sequeretur illi ac suis talis ac tanta iactura famæ & bonorum externorum diuitiarum, vt æquipararetur, aut ferè æquipararetur morti, sanè is teneretur illud retractare cum periculo tormentorum ac propriæ vitæ, quando esset spes ea retractatione impedienda aut reparanda esse ea damna. Quòd si non esset talis spes, tunc non teneretur se retractare, sed teneretur pro viribus restituere ea omnia damna ita iniustè data.

Prior pars huius conclusionis probatur, quoniam vnusquisque tenetur restituere damna à se iniustè data, cum quali sua iactura, atque etiam cum paulo maiori, vt *conclus. 10. ex tractatu 2, disp. 754. & ex tractatu 3. Disp. 102.* dictum est: quare si is, qui crimen imposuisset, ob quod ea damna imminerent aut data essent, sua retractatione posset illa

impedire aut resarcire, teneretur id efficere, nihil impediante, quod inde sequeretur mors ac infamia ipsius.

Hinc colligitur, si aliquis crimen hæreseos alicui imposuisset, teneri eum se ipsum retractare cum periculo propriæ vitæ, honoris, ac famæ, etiam si ille alius mortis timore aut vi tormentorum fassus fuisset id crimen, illud sibi imponendo, neque iam vita illius periclitaretur. Ratio autem est, quoniam, vt tractatu præcedente versus finem Disp. 102 respondendum ad 3 argumentum pro opinione *Adriani*. §. *illud circa argumen-*[[97]]tum, &c. dicebamus, infamia, quam ille sibi & suis contrahit, aut contraxit, cum iactura bonorum omnium externorum, vel æquantur morti, aut illam superant, cùm satius illi esset non viuere, quàm viuere cum tanta miseria, vel certè parum mors tantam miseriam superat: quare, quando spes esset, ea retractatione illa omnia mala, vel omnino, vel magna ex parte, impedienda aut resarcienda, sanè ille teneretur se ipsum retractare.

Posterior verò pars conclusionis ex eo probatur, quoniam si retractatio profutura iam non est, vt prædicta damna impediantur aut resarciantur, sed potiùs ex illa sit sequendum, vt qui se retractat, sine vllo aut cum exiguo emolumento aliorum, puniatur vitæ ac famæ amissione, satis perspicuum est, non teneri se retractare, sed solùm teneri restituere pro viribus omnia damna ex ea falsi criminis impositione à se data, aliisque sequuta.

Atque hoc maximè est attendendum pro his, qui in tribunali sanctæ inquisitionis reconciliantur, posteaque confessariis dicunt, se mortis metu aut tormentorum imposuisse aliquibus crimina in eo sancto tribunali, qui iam ab eodem sancto tribunali condemnati ac puniti sunt. Cui enim hi, si sint eiusdem nationis suspectæ cum aliis condemnatis, quibus dicunt crimen imposuisse, suspecti in ea retractatione habeantur, sanè propter eorum retractationem nihil de sententia iam lata mutabitur, maximè cùm non vnus solùm testimonio lata fuerit, cautique esse soleant inquisitores hæreticæ prauitatis in attendendis circumstantiis omnibus concurrentibus, & in exactissimè examinanda veritate, antequam ad condemnationem procedant: quare talis retractatio solùm inseruiet, vt ipsi, qui illam efficerent, iterum comprehenderentur ac traderentur puniendi brachio seculari. Ex qualitate itaque eius, qui se retractaturus est, & ex aliis circumstantiis concurrentibus, iudicandum est, num retractatio proderit, vt detegatur veritas. Et quidem quando esset spes probabilis, veritatem ea retractatione comperiendam, mortemque aut infamiam alicuius impediendam, vel restituendum aliquem esse in suum honorem ac famam, & in possessionem suorum bonorum externorum, saltem quo ad suos successores, si ille iam esset defunctus, teneretur is se retractare, propter honorem & famam defuncti, suorumque consanguineorum, & vt damnatorum bona suis saltem successoribus restituantur. Atque quamuis confessarii in eo tribunali fidem adhibere debeant quibuscunque pœnitentibus pro se & contra se, vt illis cautè ac sufficienter examinatis, onerataque conscientia eorum, quando id viderint expedire, vt attendant, an res ita se habeat, eis præcipiant ac iniungant, quæ, iuxta ea quæ fuerint confessi, facere tenentur, aut expediet illis iniungere, non tamen esse debent nimium creduli, sed potiùs cauti, ne fortè decipiantur ab iis, qui nationis sunt suspectæ, & quos ipsis non constat ex animo conuersos esse ad fidem: neque item esse debent plus iusto increduli, maximè quo ad ea, quæ ad id tribunal internum spectant.

[sect. 22] Decima-nona conclusio. Quando crimen alicui impositum tale non esset, vt ex illo ei immineret mors vel amissio membri, aut grauis corporis læsio, vel talis iactura famæ ac bonorum externorum, quæ morti ferè æquaretur, tunc qui illud imposuisset,

teneretur se retractare, si ea retractatione impedire aut resarcire posset ea d#na: modò tamen is, cui crimen est impositum, contentus non esset alia satisfactione: & modò ea retractatio non cederet in longè maius damnum eius, qui crimen imposuit, quàm sit damnum, quod criminis impositione dedit. Vnde cum periculo propriæ vitæ, aut membri, vel grauis læsionis corporis, vel cum quouis alio longèmaiori damno suo proprio, quàm sit damnum quod dedit, non tenetur se retractare. Tenetur tamen alia via restituere pro viribus totum damnum à se iniustè datum. Conclusio hæc perspicua est ex dictis tractatu 2. Disp. 754, & tractatu 3. Disput. 102 citatis. Quiuis enim restituere quidem tenetur damnum à se iniustè datum, cum æquali aut cum paulo maiori suo damno ac detrimento: cum longè tamen maiori non tenetur, maximè quando alia via fieri potest compensatio: nunquamq#ue cum periculo vitæ aut membri tenetur restituere damna, quæ longè sunt inferiora.

[sect. 23] Illud hoc loco obiter circa hactenus dicta admonuerim. Doctores multos ductos. c. 1. 15. q. 6. asserere, confessione# criminis tormentis extortam non infamare confitentem. Hoc verò bene & malè potest intelligi. Si enim intelligatur de confessione iuridicè extorta, & propter quam reus licitè c#de#natur, falsum profectò est. Quoniam ita condemnatus infamis est infamia iuris & facti, in euentibus Disp. 7, 8, & 9 explicatis. Neque asseritur contrarium in eo capite, in quo solùm est sermo de iis, quæ metu iniusto torme#tisq#ue iniustis extorquentur, ob quæ meritò voluit ille summus Pontifex nullum esse infamen, vt similes coactiones cessarent, quæ ministris ecclesiæ fiebant, vt patet id caput intuenti. Atque sermo ibi est de infamia iuris, vt Caiet. 2. 2. q. 73. art. 2. rectè affirmat. Infamiam quippe, quæ ex natura rei ex tali confessione oritur, opinionémve, quam de eo modo confitente ac imponente sibi crimen homines concipiunt, nec tollere possunt, nec intendunt iura.

[sect. 24] Superest respondeamus ad argumenta pro opinione Caiet. & aliorum proposita. Ad primum itaque dicendum est, in eo loco Ecclesiastici 41 non tam tradi præceptum, quàm admonitione# ac saluberrimum concilium. Neque eam admonitionem ac consilium esse, vt aliter bonum nomen quæramus, quàm quærendo ac sectando virtutem, operaq#ue illius exercendo, quam bon# nomen in hoc seculo & in futuro consequitur tanquam effectus, parsq#ue præmii illius. Cum enim præmisisset ibi scriptura: *Væ vobis viri impii, qui dereliquistis legem Domini alti#imi. Et si nati fueritis, in maledictione nascemini*, id est, ita vestro arbitrio derelinquendo ac transgrediendo legem Altissimi, vitamq#ue in peccatis peragendo, efficietis vt in maledictione, qua à Deo ea de causa estis maledicti, sitis nati, viuatisve: & si mortui fueritis, (ita in peccatis vitam finiendo) in maledictione (æterna scilicet) erit pars vestra. *Omnia, quæ de terra sunt, in terram reuertuntur: sic impii à maledicto in perditionem*, id est, sicut quæ de terra orta sunt, in terram per mortem reuertuntur: sic impii à maledicto, quo dum viuunt maledicti ob sua crimina à Deo & ab hominibus sunt, per mortem transeunt in æternam perditione#, [[98]] seu damnationem. *Luctus hominum in corpore ipsorum*, id est, tempore mortis, dum corpus deponunt, lugentur homines, tuncq#ue in eo luctu (vt eo tempore fiebat) prædicantur gesta ac virtutes eorum: *nomen autem impiorum delebitur*, ac peribit, eruntq#ue in perpetuam ignominiam & opprobrium coram Deo. Hæc, inquam, cùm ibi pr#misisset scriptura, c#tinuò subiunxit: *Curam habe de bono nomine* (quale scilicet est illud, quod de virtute ac sancta vita in hoc seculo & in futuro coram Deo comparatur) *Hoc enim magis permanebit tibi, quàm mille thesauri preciofi & magni*. Quòd autem quærendum sit

virtuti ac sanctæ vitæ insistendo, tanquam effectus ac pars præmii illius in hoc seculo & in futuro, continuò subiungit scriptura, dicens: *Bonæ vitæ* (qua scilicet id bonum nomen comparatur) *numerus dierum*, (qui finiuntur breui, & cum eis labor & cura in virtute exercenda, operandoque meritoriè) *bonum autem nomen permanebit in æternum*. Eo itaque in loco admonet sapiens, non quidem quærere bonum nomen, quod cum hoc seculo peribit, quale est, quod mundi gloriæque inanis cupidi quærunt: sed curare nos admonet bonum nomen, quod in æternum manebit. Neque illud curare admonet, id insectando, perinde si quis inaniter suam quæret vmbram insectando illam, sic enim insectantem fugeret, vt vsu euenire iis quotidie solet, qui opera virtutum ob gloriam inanem exercent: sed curam illius habere nos admonet quærendo ac sectando virtutem, vnde oritur bonum id nomen, & quam id bonum nomen consequitur. Ex eo ergo scripturæ testimonio non sequitur, peccatum lethale aut veniale esse, aliquem esse suæ famæ prodigum: sed ex natura ipsa rei, attentis circumstantiis omnibus concurrentibus, est expendendum, quando prodigere famam, infamiámve sponte ac libere subire, culpa sit lethalis, quando solùm sit venialis, & quando nulla sit culpa, sed potiùs sit meritum. Illud quoque Prouerb. 22: *Melius est nomen bonum, quam diuitiæ multæ*, de eodem nomine bono intelligitur, quod virtutem sanctæque vitam consequitur. Additurque ibidem, *Super argentum & aurum gratia bona*, hoc est, gratia esse coram Deo & hominibus ob eandem virtutem, vitæque sanctitatem.

Ad secundum dicendum est, Augustinum eo in loco solùm velle vtrumque esse peccatum, & vtrumque suo modo prohibitum esse octauo decalogi præcepto: quod nos confitemur. Vnde illud verbum, non minus, non significat ibidem, quod non leuius, sed idem, quod sicut, seu quod perinde, quasi comparatio in eo sit, quòd vtrumque sit peccatum, non verò in quantitate & grauitate peccati: quare inde non habetur, aliquem se ipsum infamare falsum testimonium aduersus se ipsum dicendo, ex suo genere est peccatum lethale, sicut ex suo genere peccatum est falsum testimonium dicere aduersus alterum.

Ad tertium dicendum est, eo in loco esse sermonem de contemnentibus suam famam præbendo aliis occasionem suspicionis peccati lethalis cum illorum scandalum, quod supra est dictum esse culpam lethalem: contemnere verò propriam famam quando nos non præbemus occasionem, & quando necessarium est illam curare ad tollendum aliorum scandalum, & vt non impediatur notabilis proximorum profectus, Sanctis esse consuetum. Paul. enim. 1 ad Cor. 4. ait: *Mihi autem pro minimo est, vt à vobis iudicer, aut ab humano die. Pro minimo dixit, & non, pro nullo: quoniam bona fama apud homines in hoc seculo bonum aliquod est.*

Ad quartum negandum est, vnumquemque præcepto caritatis teneri plus se ipsum diligere, quàm alium, maximè in iis, quæ ad vitam æternam consequendam necessaria non sunt. Aliud quippe est, posse ordine caritatis præponere dilectionem sui dilectioni proximi; aliud verò longè diuersum est, ad id teneri præcepto caritatis: atque quamuis primum sit verum, secundum tamen est falsum. Etenim meritoriè potest quis præponere vitam proximi suæ vitæ propriæ, vt dictum est. Præterea in re, de qua disputamus, obligatio non infamandi proximum non solùm est ex caritate, sed etiam ex iustitia, obligatio verò non infamandi se ipsum est solùm ex caritate: cùm verò non possit quis cedere iuri alterius, sicut cedere potest suo proprio iuri, grauiùs sanè multo, cæteris paribus, peccat infamando proximum, quam infamando se ipsum. Illud verò, quod Caiet. addit, aliquem scilicet se

ipsum infamando, iniustitiam committere contra communitatem, cuius est pars, ostensum est falsum omnino esse.

Ad quintum negandum est, aliquem se ipsum infamare esse ex suo genere culpam lethale#: contrarium quippe est à nobis ostensum. Estò autem id ex suo genere esset culpa lethalis, sicut abscindere sibi membrum ex suo genere est culpa lethalis; cùm tamen intrinsecè non sit malum, liceret sanè ex rationabili causa, qua cohonestaretur, illud efficere, qualis interdum esset fuga immanium tormentorum, aut liberare innocentem, qui ob nostrum delictum, quod ignoraretur à nobis esse patratum, duceretur ad patibulum, vt ostensum suprà fuit: sicut etiam ad vitam conseruandam licitum est abscindere membrum, vt tractatu præcedente fuit comprobatum.

De pœna pro iniuria contra honorem ac famam illata. Disp. 38.

SVMMARIVM.

- 1 . *Repetuntur nonnulla ex antè dictis de iniuria, contumelia.*
- 2 . *Qui alicui conuitiatur, aut aliquid dicit quod famæ illius præiudicet, ex eo quòd addat aut præmittat, saluo honore qui ei debetur, non ideo impeditur aduersus eum actio iniuriarum neque excusatur à pœna.*
- 3 . *An si aliquis verbum contumeliosum alicui in sua præsentia vel absentia dixerit, aut detractuum famæ; isque, cui hoc dictum sit, actionem iniuriarium ei intet, ea iniuriarum actio cesset ea exceptione quòd verum dixerit, paratusque sit probare, adeò vt si id probet, alio contendente falsum esse, euadat omnino pœnam, & ita iniuriarum actio cesset.*
- 4 . *Si quis verba ex se contumeliosa in aliquem etià iratus proferret, censeretur irrogasse contumeliam, ac proinde agi contra eum posset de iniuriis, nisi sufficienter probaret, se illa eo animo non dixisse.*
- 5 . *Cùm duo se mutuò contumelia affecerunt, vtrià competit aduersus alterum actio iniuriarum.*
- [[99]] 6 . *Si quis in Hispania verè adulteram vocaret adulteram, aut viro eius adulterium vxoris improperet, tenetur actione iniuriarum, licèt verum sit, & punitur pro quantitate iniuriæ spectatis circumstantiis.*
- 7 . *Quia liberi parentes, nec liberti patronos, nec descendentes ascendentes in causa criminali, aut quæ notam illis irroget, accusare possunt; inde fit, vt neque, ad euadendam pœnam iniuriæ contra illos illatam, admittantur ad probandum verum esse quod in præiudicium honoris illorum dixerunt.*
- 8 . *Iniuria irrogatur, si gestibus aut quibuscque motibus corporis, aut veste ad id induta, vel quauis alia ratione, aliquis aliquem imitetur, aliquid fædum in illo denotando, vel ridiculum, quo honor eius quodammodo lædatur, & potest aduersus eiusmodi intentari actio iniuriarum.*

9 . *Feminæ fit iniuria, si illa honestè viuat, atque aliquid fiat quo pudicitia illius attentetur, verbo, scripto, nutu, ita vt id honori eius deroget, competit## pro ea actio iniuriarum patri, sponso, aut marito, pro conditione status.*

10 . *Iniuriam infert, iniuriarúmque actio aduersus eum competit, qui alium insequitur, vt ei noceat, aut qui illum includit in loco aliquo, aut aliquid huiusmodi facit.*

11 . *Impuber non potest accusari iniuriarum, qui scilicet decimum cum dimidio annum non excesserit: at bene extra eam ætatem.*

12 . *Actio iniuriarum competit etiam aduersus causas iniuriarum, vt consulentes, mandantes.*

13 . *Qui sine principis autoritate vel iudicis dom# moribundi ingreditur, & ibi, intuitu quòd infirmus ei aliquid debeat, bona aliqua occupat vel obsignat, amittit eo ipso debitum, & insuper, siue debitor moribundus esset siue non, soluit tantunde#, ac sibi deberi dicebat, hæredibus eius defuncti, & insuper tertia parte bonorum suorum à Rege confiscatur, & redditur infamis.*

14 . *Qui sepulchrum defuncti violat vel rumpit, lapides inde auferendo, punitur pæna X. librarum auri fisco Regis.*

15 . *Qui furantur vestes, cum quibus defuncti humati sunt, si armati id faciant, morte plectuntur; sin minùs, vsque ad pænam metalli damnantur.*

16 . *Qui corpora aut ossa defunctorum violant, si humiliores sint, morte plectuntur; si honestiores, perpetuum vel deportantur, vel in metalla damnantur.*

17 . *Gentilium verò & paganorum sepulcra violantur impunè.*

18 . *Si quæ alia iniuria fiat defuncto, ita vt ad infamiam illius pertineat, ad illius hæredes spectat nomine proprio intentare iniuriarum actionem.*

19 . *Si corpus defuncti ratione debiti à creditore sepeliri impediatur, is creditor puniebatur pæna L. librarum auri, aut si soluendo non esset, in corpore pæna arbitraria iudicis.*

20 . *Quando Mancipium iniuriam intulit, ratione## eius iniuriæ, quæ absque culpa domini illata fuit, iniuriarum actio competit, tunc si iniuria suffice#ter compensetur punitione corporali Mancipii, quæ nec mortem ei inferat, neque illum in aliquo me#bro mutilet, tenetur tunc dominus tradere id Mancipium, vt iudicis arbitrio puniatur.*

[sect. 1] **T**Ractatu præcedente à Disp. 40, occasione iniuriæ huic quarto tractatu propriæ, qu#do est coniuncta cum læsione, damnóve corpori illato, (quod proprium erat eius loci) diximus copiosè omnia ferè, quæ hoc loco dici poterant, quæq#ue magis propria erant huius loci. Vnde illa hoc loco magno nos onere leuabunt, reuideriq#ue poterunt quo ad ea, quæ propria sunt huius loci.

Disputatione 40 citata duplicem iniuriam cum Vlpiano distinximus. Vnam latissimè sumptam, prout quicquid non iure fit, cum iuréve alterius pugnat, iniuria dicitur, quasi non iure seu contra ius alterius factum. Alteram verò pressè sumptam, prout est idem, quod contumelia, ita scilicet vt quicquid in alterius contempt# fit, seu cedit, iniusteq#ue est factum, iniuria pressè dicatur, siue ea iniuria ac contemptus coniuncta sit cum læsione

ac damno corporis, vel bonorum externorum diuitiarum, siue non. Atque hæc est, quæ præcisè sumpta à quocunque alio d#no, eóve modo præcisè spectata, ad hunc quantum de iustitia tractatum pertinet, illiusq#ue est propria, siue illata sit verbis, aut quocunque alio signo, siue facto aliquo.

Illud tamen est addendum, contumeliam pro ea iniuria pressè sumpta, huicq#ue tractatui quarto propria, latiùs patêre, quàm pateat contumelia prout præcisè est contra bonum honoris, vt de contumelia hactenus in hoc tractatu loquuti sumus. Quicquid enim contra famam iniustè fit, sanè in contemptum & abiectionem eius, cuius est ea fama, in existimatione hominum cedit, ad iniuriamq#ue pertinet huic tractatui propriam, de cuius pæna actioneq#ue iniuriarum propter illam hoc loco disputamus. Hoc dumtaxat obseruato, quòd dum ea iniuria latet eum, qui illam est passus, eosq#ue ad quos iniuria illius prosequi iuris dispositione spectat, etiam ex officio, iuxta ea quæ tractatu præcedente disp. 42 dicta sunt, vtlatêre solet dum detractio est illata, quæ à tergo eius fit, de cuius fama detrahitur, necdumq#ue honorem contingit, vt ex parte suoq#ue modo contingere videtur, eo ipso, quòd ea detractio ad notitiam illius peruenit, sanè quemadmod# in illo interim dum ad notitiam illius, aut illorum, ad quos prosequi iniuriam illius spectat, non deuenit, locum non habet intentari actionem pro ea iniuria illata, ita neque locum habet infligendi pænam pro ea iniuria. Itaque nobis hoc loco sermo est de p#na pro iniuria pressè sumpta, siue illata illa sit contra honore#, siue contra famam, & de actione iniuriarum, quæ pro iniuria, vt vtr#q; c#prehendit, c#petit. Tametsi locum non habeat inte#tari actionem iniuriarum, & per consequens neque pæna infligi, pro iniuria contra famam illata, interim dum ea latet illum, qui eam est passus, illosq#; ad quos iuris dispositione pertinet iniuriam illius prosequi. Quòd verò iniuriarum actio competat, etiam quando iniuria est detractio contra solam famam, deuenitq#ue ad notitiam diffamati, habetur apertè. l. 1. titu. 9. part. 7. illis verbis: *La otra manera es, quando dicesse mal delante muchos por palabras raZonandolo mal, o infamandole de alg# yerro, o denostandolo. Esso mesmo deZimos que seria, que dicesse mal del à su señor con intencion de le faZer tuerto o deshonna, o por lefaZer perder su merced. Y de tal deshonna como esta puede demandar emmienda aquel, à quien la fiZiere, tambien si no* **[[100]]** *estuuiesse delante, quando le fiZieron la deshonna, comosi estuuiesse presente.* Idem habetur. l. 4. eod. titu. quæ exprimit etiam si id fiat gestibus & motibus corporis in absentia. Consentit. l. 8. titu. 6. eadem part. 7. Consentit præterea lex item apud Labeonem. §. conuitium ff. de iniuriis illis verbis; *Conuitium non tantum præsentis, verum absentis fieri posse Labeo scribit.*

Eadem 40 disputatione iniuriam hoc modo sumptam distinximus in atrocem seu grauem, & in non atrocem seu leuem, & quid vtraque sit explanauimus.

Diximus etiam, pro iniuria eodem modo sumpta actionem iniuriarum nuncupatam concedi, seu competere. Atque ei, cui conceditur, esse integrum eligere, vel agere ciuilitè ad pænam pecuniariam ipsimet parti læsæ applicandam, vel criminaliter ad pænam corporalem: interdumq#; inte#tata ea criminali actione iudicem imponere reo pænam pecuniariam, vel solam, vel vnà cum corporali, prout delicta, circumstantiam personæ, & alias concurrentes, viderit postulare: tuncq#ue eam pecuniariam pænam habere rationem pænæ criminalis, neque ad partem iniuriæ affectam eam attinere, sed pertinere ad fiscum. Diximus præterea, pænam, quæ iniuriarum actione imponitur, esse arbitrariam, & qualiter taxanda sit, quando agitur ciuilitè ad pænam pecuniariam parti applicandam. In aliquibus

verò paucis criminibus diximus, pœnam esse ordinariam à lege statutam, quorum aliqua ibi commemorauimus, & reliqua hoc loco explicanda relinquimus. Illud verò addo, quando pœna pro aliqua iniuria est ordinaria à lege taxata, tunc solùm posse agi ad eam pœnam, neque esse integrum iniuriam passo, eíve qui illius iniuriam prosequitur, agere indifferenter pro ea iniuria, ciuilitè aut criminaliter, vt maluerit.

Item ibidem diximus, quando iniuriarum actio intentari possit per procuratorem, & quando per procuratorem possit ad eam responderi; quando non item.

Ibidem quoque diximus, quando iniuria est coniuncta cum damno corporis, tunc id damnum cum iniuria computari, facereque accrescere iniuriæ quantitatem, neque pro eo damno competere distinctam actionem, sed simul cum iniuria actione iniuriarum puniri, grauiori pœna imposita, quàm si ad solam iniuriam, sumptam præcisè ab ea læsione ac damno, attenderetur. Quando verò iniuria est coniuncta cum damno in bonis externis diuitiarum, etiam cum eo, quod lege Aquilia resarcitur, competere distinctas actiones, siue simul siue seorsim intententur vna post aliam, vnam quidem ad iniuriam vindicandam, alteram verò ad damnum resarciendum, quin & vt pœna lege Aquilia pro eo delicto statuta soluantur.

Eodem tractatu præcedente Disp. 42 diximus, quot modis actio iniuriarum cesset ac tollatur omnino quoad iniuriam, de qua nobis hoc loco est sermo, sumptam præcisè à damno simul dato in bonis externis, ita vt intentari aut prosequi deinceps non possit actio pro ea iniuria ad pœnam, neque ad ciuilem neque criminalem. Dictum etiam est, quando, si remissa sit iniuria à patte offensa, procedere non possit iudex in hoc regno ex officio ad illam puniendam, siue actio antea fuerit intentata, siue non, & quando ac quousque procedere nihilominus possit. Et quando pars offensa censeatur tacitè remisisse iniuriam, vt deinceps propter illam intentare non possit iniuriarum actionem. Item actionem iniuriarum non intentatam intra annum præscribi vt intentari deinceps non possit. Et quando annus ille esse debeat utilis, & quando sit satis eum esse continuum, & num ignorati iniuriam, currere incipiat.

Eodem tractatu præcedente Disp. 43 explanatum etiam fuit, quando & quousque morte iniuriam affecti, aut eius, qui iniuria affecit, actio iniuriarum expiret, aut non expiret.

In eodem tractatu disp. 44. diximus, iniuriam, de qua hoc loco est sermo, esse crimen priuatum, & quando priuilegium, maximè de iure Lusitano, habeat, vt cuius de populo accusare de illa possit, & quando iudex de iure eiusdem regni possit, aut non possit, ex officio procedere ad illam puniendam. Et quibus accusare competit prosequendo suorum iniuriam. Et disp. 45 dictum est, qui ex eis quibus præferantur, & quorum remissio sufficiat, aut necessaria sit. Quæ sanè plus locum habent quo ad homicidium, quàm quo ad alias iniurias, circa quas, si defunctus litem fuerat contestatus, ad hæredes illius, qua tales sunt, transit ea actio, & non ad alios. Si verò iniuria facta sit defuncto post eius mortem, actio competit hæredibus & consanguineis, sed hæredes consanguineis præferuntur. De qua etiam re quædam dixeramus eodem tractatu 3, Disp. 2.

In eodem tractatu Disp. 46. conclus. 3. circa partem primam dictum est, circa iniuriam, de qua est hoc loco sermo, validam esse gratuitam remissionem, ac transactionem, quatenus circa illam agi potest ciuilitè, non verò ad impediendum progressum iudicis ad illam puniendam, quantum est legibus ei permissum ac ordinatum vt procedat, neque item si cæptum sit agi criminaliter. Eadem verò disputatione & 47 sequenti dictum est, de consuetudine locum hodie in omnibus criminibus habere in hoc regno & in Lusitania transactionem, tametsi non publicam coram tabellione ac iudice; eamque non impedire

iudices procedere ex officio ad eandem, delicta in bonum commune reipublicæ punienda, quatenus iuribus est eis permissum ac dispositum vt procedant.

[sect. 2] Sunt verò hoc loco nonnulla addenda, quæ in ea disputatione 40 citata reseruauimus. Atque in primis admonet *Couar. 1. var. res. c. 11. n. 1.* cum communi doctorum sententia, quam refert, qui conuicium in aliquem conjicit, aut aliud dicit, quod famæ illius præiudicet, ex eo quòd addat, aut præmittat, saluo honore, qui ei debetur, non propterea impediri aduersus eum actionem iniuriarum, neque excusari à parte pænæ. Cùm enim contrarium conuicio aut infamatio illa efficiat, eius, quod id verbum appositum significat, nihil appositio eius verbi excusat ab iniuria aliis verbis re ipsa illata.

[sect. 3] Deinde verò est dubium, vtrùm si aliquis verbum contumeliosum alicui in sua præsentia dixerit, aut detractiuum famæ illius in præsentia, vel in absentia; isque, cuius honori aut famæ ita præiudicatum est, actionem iniuriarum aduersus eam intentet, ea iniuriarum actio tollatur ac cesset ea exceptione, quod verum dixerit, paratusque; **[[101]]** sit probare ita rem habere, adeò vt si id probet, alio contendente falsum esse, euadat omnino pænam, cessetque ea iniuriarum actio, nec locum omnino habeat. Pars quæ affirmat, videtur haberi expressè. *l. eum qui nocentem. ff. de iniuriis*, cuius verba sunt: *Eum, qui nocentem infamauit, non esse bonum æquum ob eam rem condemnari. Peccata enim nocentium nota esse & oportere & expedire.* & *l. 8. titu. 6. part. 7.* quæ sic habet: *Pero si aquel, que ouiesse infamado a otro, quisiesse prouar que era verdad, lo que auia dicho, prouandolo así, nã aura pena.* & *l. 1. titu. 9. eadem part. 7.* quæ ita habet: *Pero si aquel, que deshonrasse à otro por tales palabras, o por otras semejantes dellas, las otorgasse, è quisiesse mostrar que es verdad aquel mal, que dixo del, no cae en pena ninguna si lo prouasse. Esto es por dos razones: La primera es, porque dixo verdad, La segunda es, porque los factores del mal se recelen de lo fazer, por el afrenta, è por el escarmiento, que recibirian del.*

De hac re variè loquuntur doctores. *Panor. c. cùm te de sent. & re iud. n. 26.* & cum Ioanne And. sex de hac re sententias refert. Arbitror verò in hunc modum esse distinguendum. Quoniam vel infamatur quis in iudicio ritè illum accusando, intendendove aliquid probare, quod ad rem pertineat, aut etiam ritè se defendendo, aut excipiendo. Et tunc aduersus eum, qui ita infamauit, non competit iniuriarum actio: quoniam vsus est iure suo, ac proinde iniuriam in eo casu non intulit: modò id, quod obiecit, aut detexit, probet ita habere: aut certè intelligatur, eum iusto errore ductum, id obiecisce: nam tunc non abfuerit animus conuiciandi ac infamandi, certè formaliter iniuriam non intulit, & per consequens aduersus eum non competit iniuriarum actio ea de causa. Atque in primo euentu locum habent *l. cum qui, & l. 8. & 1. citatæ*, totumque hoc est ex se satis perspicuum, illudque simul probat. *l. si quidem. vers. nam si perseueret, iuncta l. si non conuitii. C. de iniur.* Multo autem magis primum habet locum, si à potestate publica id fiat, vt constat *l. iniuriarum. 1. §. is qui iure, & l. quod reipublicæ. ff. de iniur.* & aliis iuribus, quæ glossæ vtroque citant, adde. *l. 15. & 16. titu. 9. part. 7.* Atque vt obiter hoc loco, quod sequitur, inseram. Quando aliquis extra iudicium impediret aliquem absque mendaciis, fraude, ac dolo, ab aliqua re obtinenda, dicens aliquem alium esse idoneorem, aut se esse idoneorem, estò, iusto errore ductus, falleretur, tunc aduersus eum non competeret actio iniuriarum: quoniam nullam in eo iniuriam ei efficeret, quem ita impediret. *l. iniuriarum. 1. §. si quis de honoribus. ff. de iniur. & l. 19. titu. 9. part. 7.* Vel in iudicio aliquid objicitur, quod verè læsivum est honoris aut famæ, neque ad rem pertinet, aut constat, quamuis ad

rem pertineret, esse falsum, quia nec probatur, nec probari potest, neque eum, qui illud obiecit, iusto errore ductum, illud obiecisce: & tunc competit aduersus ita infamantem, infamaréve intendentem, iniuriarum actio. Atque hoc est quod probant. *l. si quidem, i#cta. l. si non es. C. de iniur. & consentit. l. quisquis. C. de postulan.* resq#ue etiam ex se est satis rationi consentanea: neque enim occasione iudicii fas est sine iusta causa cuiusquam honorem ac famam lædere. Multo autem magis si iudex in iudicio manifestam iniuriam alicui inferret, vel verbo, vel opere, vt eum iniustè manifestè torquendo, vel alia ratione, competeret aduersus eum iniuriarum actio, dignusq#ue esset maiori pæna, quàm si extra iudicium & non vt potestas publica eandem iniuriam efficeret: quoniam maior culpa est, inde iniustitiam procedere, vnde iustitia procedere deberet, quàm si eadem iniuria ab eo procederet, qui non tenebatur administrare aliis iustitiam. Ita habetur. *l. nec magistratibus. ff. de iniur. l. lege Iulia. 1. & 2. ff. ad leg. Iul. de vi publ. & l. 16. titu. 9. part. 7.* Vel quis extra iudicium infamatur, aut honor illius læditur, aliquid fædum ei conuiciando. Et tunc vel id fit libello famoso, (sub illo intellige quoduis aliud signum, quod eodem modo læderet honorem ac famam, vt si cornua appenderentur alicui in signum, quòd alius adulteratus esset cum ipsius vxore, non se manifestante eo, qui ideo signum apposuit) in quo euentu, qui ita famam aut honorem lædit, non se prodit, vt cogi possit id probare, & vt, si in probatione deficiat, puniatur: atque tunc, estò quod detegit, aut conuiciat, verum sit, expediatq#ue reipublicæ sciri, vt puniatur, aut vt debita cautela adhibeatur, ne id aliis noceat, sanè ita per libellum famosum infamans, aut honorem lædens, punitur pæna libellum famosum conficientis, estò, postquam fuerit deprehensus, probare velit, quod is libellus continebat, verum esse. Ita habetur. *l. vnica. C. de famos. libell. & l. 3. titu. 9. part. 7.* De iure tamen canonico, si probauerit, quod libellus c#tinebat, (intellige quando expediebat id sciri) n# punitur pæna flagellorum, quæ pro eo crimine de iure canonico est statuta, vt habetur. *c. 1. 5. q. 1. & affirmant Panor. vbi suprà n. 28. & doctores communiter.* Vel id extra iudicium non fit libello famoso, sed verbis, ita vt constet, quis illa dicat: atque tunc, si quod dicitur, & in quo aliquis infamatur, aut quod illi conuiciatur, sit verum, & tale probetur, si alius ea de causa actionem iniuriarum velit intentare, expediatq#ue reipublicæ id scire, vt puniatur, quia nondum erat detectum vel punitum, aut vt remedium adhibeatur, ne alios inficiat, vt si dicatur illum esse leprosum, aut alio morbo affectum, qui interficere alios possit, remediumq#ue, ne alios inficiat, adhiberi oporteat: & tunc non competit aduersus illum iniuriarum actio: si autem ea de causa intentata erat, absolvitur, qui id dixit, neque in ea progredi aduersus illum permittitur, estò non recto animo fuerit id dictum ac detectum: propter emolumentum enim, quod inde reipublicæ euenit, & quia ille verè id commisit, aut id habet, quod illi est dictum, noluit ius eum, qui id dixit, ea de causa puniri: peccabit tamen coram Deo, si id peruerso animo efficiat. Atque hoc est quod habetur. *l. eum qui. ff. de iniur. l. 8. & l. 1. citatis, & concinit l. iustissimos. C. de offic. præf. prouin.* quæ de iudicibus, quando aliquid iniquè gesserunt, concedit id dici, ac obloqui, cùm ab officio cessauerint, vt ad principis notitiam id deueniat ac puniantur. Quando item aliquid correctionis aut obiurgationis iustæ causa ab aliquo diceretur rationabiliter alicui, qui ea obiurgatione esset dignus, æquumq#ue esset vt is id illi, spectatis circumstantiis concurrentibus, diceret, tunc estò ille alius conuicio se esse affectum quereretur, intentaretq#ue ea de causa iniuriarum actionem, locum illa non haberet: quia ritè id esset factum. Quando item aliquis intentaret obtinere aliquid, ad quod non esset idoneus, quia illegitimus, aut quia notam generis haberet, idq#ue

objiceretur, aut detegeretur, quantum satis esset ad illum impediendum, tunc intentare non permetteretur ea de causa iniuriarum actionem. Vtrumque cum aliis affirmat *Panor. vbi suprà n. 29.* & consentiunt alii. Quando verò extra iudicium aliquid detegeretur aut conuiciaretur alicui, quod non expediret rempublicam scire, vt id puniret, aut vt remedium adhiberet, vel quia, si erat crimen, iam ab ea erat punitum, vel quia non erat puniendum, vel quia non ita res habebat, tunc locum habet iniuriarum actio. Excipe, nisi verum esset ac publicum, & non objiceretur in facie, ita vt contumeliæ rationem haberet, sed detegeretur alicui, qui id non sciebat, vel ea de re aliquis loqueretur coram aliis, qui id sciebant, aut non sciebant: tunc enim, cùm ille esset ea de re infamatus, non censeretur in eo lædi famam illius, & per consequens non concederetur ei iniuriarum actio ea de causa. Si tamen illi conuiciaretur in facie illud ei objiciendo, estò verum esset, & is propter illud esset punitus, rationem sanè haberet tunc contumeliæ, competeretque iniuriarum actio, vt rectè cum aliis affirmat *Greg. LopeZ. l. 1. citata, gloßa vlt.* Tametsi quando is ea de causa fuisset publicè damnatus, non censeretur id magna iniuria, nec proinde multum pænæ ea de causa imponeretur, quando ita conuiciatus iniuriarum actionem intentare auderet. Iuxta hæc omnia admetienda sunt quæ *Couar. 1. var. res. c. 11. à calce. n. 4.* his de rebus tradit, in quibus non omnino cum hac nostra doctrina consentit.

[sect. 4] Si quis verba ex se contumeliosa in aliquem, etiam calore iracundiæ, proferret, censeretur contumeliam ei irrogasse, ac proinde iniuriarum actio aduersus eum competet, nisi ipse sufficienter probaret, se non animo contumeliam iniuriamque inferendi illa dixisse. Vtrumque habetur. *l. si non conuicii. C. de iniur.* Ex quo iure constat, quotiescunque est sufficienter notum non animo contumelia afficiendi esse dictum, locum non habere iniuriarum actionem, estò id verè in se sit contumelia. Neque enim iniuria formaliter effici potest, sine animo illam inferendi, ac proinde estò interueniat iniuria materialiter non competit iniuriarum actio, quando constat animum iniuriam inferendi non interuenisse. Vnde *l. illud. §. 1. ff. de iniur.* sic habetur: *Sanè sunt quidam, qui facere non possunt, (iniuriam scilicet) vt puta furiosus & impubes, qui doli capax non est. Cùm enim iniuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere, hos, siue pulsent, siue conuicium dicant, iniuriam fecisse non videri. Itaque pati quis iniuriam, etiam si non sentiat, potest: facere nemo, nisi qui scit se iniuriam facere, etiam si nesciat cui faciat. Quare si quis per iocum percutiat, aut dum certat, iniuriarum non tenetur. Si quis hominem liberum ceciderit, dum putat seruum suum, in ea causa est, ne iniuriarum teneatur.* Hæc ibi. Et lex cum seruo, statim sequens, sic habet: *Si cum seruo meo pugnum ducere vellem, in proximo testantem inuitus percusserim, iniuriarum non teneor.* Quæ omnia perspicuè docent, sine animo iniuriam inferendi, vt locum non habet iniuria formaliter, ita neque tunc competet iniuriarum actionem. Contrà verò, si animus sit iniuria afficiendi, locus sanè est iniuriarum actioni ob rem, ob quam, secluso eo animo, locum ea actio non haberet. *Lex enim penul. ff. de iniur.* sic habet: *Si inferiorum dominus ædium, superioris vicini fumigandi causa fumum faceret; aut superior vicinus in inferiores ædes, qui id aut proiecerit, aut infuderit, negat Labeo iniuriarum agi posse. Quod falsum puto, si tamen iniuriæ faciendæ causa immittitur.* Hæc ibi.

[sect. 5] Quando duo aliqui se mutuò contumelia affecerunt, vtrique competit aduersus alterum iniuriarum actio. Credo tamen, maximè si ciuilitè vtraque actio intentetur, locum esse compensationi, vt solùm quoad excessum iniuriæ vnius supra aliam locum habeat pæna. *Panor. vbi suprà n. 25.* ait, si secunda iniuria dicta sit in defensionem primæ

objectæ, locum pro secunda non esse iniuriarum actioni: quoniam licet quis se defendit. Exemplum adhibet, vt si aliquid falsum in contumeliam sit dictum, & contumelia affectus, in continenti in sui defensionem dicat, mentiris. Fortasse in Italia non adeò contumeliosum dicere mentiris, vt est in Hispania. Sanè si contumelia affectus in Hispaniis, aut vbilibet, responderet, non est ita, quamuis & hoc verbum extra eum euentum sit contumeliosum, in eo tamen euentu ad iustam defensionem contumeliosum illum non arbitraret, adhucque ei, qui illud diceret, competeret iniuriarum actio pro contumelia antea accepta ad integram pœnam, qua is, qui illam intulit, pro ea est dignus. Si tamen responderet, mentiris, tanta sanè est in Hispaniis eius verbi contumelia, vt frequenter non solùm æquet, sed & superet contumeliam priùs acceptam, ac proinde locus erit compensationi. Atque quamuis hæc secunda contumelia interdum superet priùs acceptam, adeò tamen modicus poterit esse excessus, vt propter illud puniri non debeat, qui dixit, mentiris. Quoniam, vt bene vbi suprâ ait Panor. aliquem lacessitum priori contumelia, prorupisse in secundam, sanè vt extenuat culpam secundæ, ita extenuare debet pœnam, qua pro illa esset alioquin dignus. Quando autem esset multus excessus secundæ contumeliæ supra primam, aliqua pœna moderata esset afficiendus, qui secundam contumeliam protulit, non tamen tanta, quanta illi fuisset imponenda, si non lacessitus, tantum excessisset.

[sect. 6] *Greg. Lopez. l. 1. citata, glossa vlt.* rectè ait, in hoc regno (idem in Lusitania intellige) si quis eam, quæ verè fuit adultera, adulteram appellet, aut viro illius impropere adulterium cum ipsius vxore esse commissum, quod in Hispanis fit vocando illum *cornudo*, teneri actione iniuriarum, estò probare velit, rem ita habere, neque ad eam probationem esse admittendum, sed puniendum esse pro quantitate iniuriæ spectatis circumstantiis omnibus cunctis. Idem dic, si aliquam de adultera, aut aliquem de *cornudo*, à tergo infamet. Ratio autem est, quoniam crimen adulterii non **[[103]]** punitur in his regnis, nisi ad solam accusationem mariti, & non ad accusationem cuiusuis alterius, vt tractatu præcedente ostensum fuit, neque aliud in his regnis respublica iudicet sibi expedire. Addit verò optimè Greg. Lopez, (tametsi non adeò firmus, ac par esset) quamuis si id conuicium sit falsum, nec possit illud probare, puniendus sit vt palinodiam cantet, hoc est, se dedicat, quod nostri *desdeZir* se appellant; si ita iniuria affectus velit, vt in pœnam apponitur. *l. 2. titu, 9. lib. 8. ord. quæ est. l. 2. tit. 10. lib. 8. nouæ collect.* relataque fuit tractatu præcedente Disp. 40, quando tamen probare vellet conuicium esse verum, nec permetteretur id probare, præcipiendus non esset se dedicere: quoniam iniquum esset præceptum, quo alicui mentiri præciperetur; sed tunc aliter esset puniendus, & cogendus honorem ac famam compensare. Idem intellige in aliis euentibus, in quibus eadem lex præcipit conuiciantem, seu diffamantem, se dedicere. Vt si coniugata, quæ ante coniugium fuerat publica meretrix, quis id, postquam est coniugata, objiciat: tenetur enim illi iniuriarum propter id conuicium pœna arbitraria, vt rectè Greg. Lopez glossa citata ait: non tamen tenetur neque licet potest se dedicere: eo quòd mentiretur, cum conuicium illud verum continuerit. In his etiam consentit *Couar. vbi supra*. Lege etiam apud eundem ibidem à. n. 2. autorem longam disputationem circa pœnam pecuniariam ea lege simul statutam, quo ad valorem eius monetæ.

[sect. 7] Sequentes, qui connumerantur. *l. 2. titu. 9. part. 7.* non admittuntur ad probandum verum esse, quod dixerunt in præiudicium honoris & famæ, vt euadant pœnam actione iniuriarum ipsis imponendam propter eam iniuriam ab ipsis illatam. *Esto seria* (ait ea lex) *como si el hijo o el nieto o el bisnieto dixesse mal à su auuelo, o a su bisauuelo, o el*

afforrado a aquel que lo afforrò, o el criado à aquel que lo crio, o à aquel con quien viuio, o el sieruo à su señor, o el que viuio por seruiete familiar de alguno a solda da, à aquel con quien viuia. Nomine autem *de su auuelo, o bisauuelo*, vtriusque textus intelliguntur, neque id solùm habet locum in illis descendentibus comparatione illorum asscendentium, sed vniuersim in descendentibus comparatione quorumcunque eorum ascendentium: nomineque patroni, patrona etiam intelligitur. Vtrumque constat ex. *l. quique à. §. prætor ait*, iunctis legibus sequentibus. *ff. de in ius vocando*, vbi habetur, nefas esse descendente[m] vocare in iudicio ascendente[m] quemcunque, & libertum vocare patronem aut patronam, nisi facultate ad id prius petita ac obtenta à iudice, cui priùs significari debet, qua de causa vocari in iudicium debeant, & videre num expediat facultatem ad id concedi. Et. *l. sed & si. §. prætor ait eod. titu.* sic habetur: *Prætor ait, in ius sine permissu meo nequis vocetur* (ex prædictis scilicet) *Permissurus enim est, si famosa actio non sit, vel si pudorem non sugillet, qua patronus conuenitur, vel parentes, vel totum hoc facere debet causa cognita.* Consentit. *l. 2. iuncta. l. 1. & l. liberto, ac aliis eius tituli. ff. de obsequiis à liberis*, & idem habetur. *l. 3. titu. 2. part. 3.* Et quamuis si libertus grauem seu enormen iniuriam acceperit à patrono, aut filius iam emancipatus, patriamve egressus potestatem, à parente, agere potest aduersus illum petita priùs & obtenta à iudice ad id facultate, secùs autem si iniuria esset leuis, aut, estò iniuria esset grauis, si filius sub eis parentis esset potestate, vt post verba proximè relata subiungitur *§. prætor ait citato*, & habetur copiosiùs *l. prætor edixit. §. præterea*, iuncta *l. non solùm. §. quanquam. ff. de iniuriis*, ac *l. 3. titu. 2. part. 3.* nihilominus, neque tunc libertus, aut filius emancipatus, agere potest ad pœnam corporalem patroni aut parentis, neque ad illius notam & infamiam, sed ad nudam compensationem iniuriæ actione ciuili, seu ad pœnam pecuniariam, & vt desistat à simili iniuria inferenda. Ita *glossa. 1 & 2. l. hi tamen, iuxta textum ibi à §. liberi. ff. de accus. & iuxta. l. vlt. C. de accus. & l. qui accusare. §. vlt. ff. eod. titu.* & habetur *l. 3. titu. 2. part. 3.* Vnde quia nec descendentes accusare possunt ascendentes, nec liberti patronos, in causa criminali, aut quæ notam illis irroget, iuxta iura citata, quin neque testes esse possunt aduersus illos in eiusmodi causis, vt habetur *l. libertorum. C. de testibus*, inde efficitur, vt neque, vt euadant pœnam iniuriæ contra illos illatam, admittantur ad probandum, verum esse, quod in præiudicium honoris aut famæ illorum dixerunt, vt habetur *l. 2. titu. 9. part. 7.* Excipitur, nisi eos diffamassent de crimine læsæ maiestatis: nam tunc probare se verum dixisse admitterentur: quoniam de eo crimine accusare permittuntur etiam serui, famuli, liberi, & patroni, vt habetur *l. famosi. ff. ad leg. Iul. maiest. & l. penult. C. de accus.* Idem dicendum est, si quis aliquem de crimine hæreseos diffamasset: admitteretur enim ad id probandum: quia omnes accusare ac testificari possunt de eo crimine. Si item libertus diffamasset patronum suum de adulterio cum propria vxore talis liberti, admitteretur ad probandum id adulterium, vt habetur *l. si adulterium. §. liberto. ff. ad leg. Iul. de adult.* Sicut autem serui & famuli, etiam si mercede sint conducti, repelluntur ab accusatione criminali suorum dominorum, quin & puniuntur, si id facere intentent, excepto crimine læsæ maiestatis (idem intellige de crimine hæreseos, quin & de adulterio cum vxore famuli, qui non est mancipium, si maritus accuset: quoniam longè maiori cum ratione, quàm libertus, id efficere potest) vt habetur *l. penult. C. de accusationibus. l. vlt. C. de delatorib. lib. 10. & l. 6. titu. 2. part. 3.* ita si diffamarunt dominos suos quo ad alia, & cum eis actione iniuriarum ea de causa agatur, non admittuntur ad probandum verum esse, quod de illis dixerunt, vt pœnam euadant, vt habetur *l. 2. titu. 9. part. 7.* relatumque est.

Quæ autem pænæ in hoc regno statutæ sint famulis quibuscunque, qui iniuriam dominis, quibus seruiunt, inferunt, & filiis, qui iniuria parentem afficiunt, tractatu præcedente Disp. 40 relatum fuit.

[sect. 8] Iniuria irrogatur, ita vt aduersus illam inferentem competat iniuriarum actio, eaque de causa puniri debeat pæna arbitraria, siue ciuilitè, siue criminaliter aduersus eum agatur, si gestibus, aut quibuscunque motibus corporis, aut veste aliqua ad id induta, vel quauis alia simili ratione, in præsentia vel in absentia alicuius, aliquis eum imitetur, aliquid fædum in illo denotando, **[[104]]** vel ridiculum, quo honor vel fama illius quouis modo lædatur, ruboréve illum id possit afficere, aut ad indignationem eum prouocare, si ad notitiam illius deueniat. Ita habetur. *l. item apud Labeonem. §. generaliter. ff. de iniur. & l. 4. titu. 9. part. 7.*

[sect. 9] Item iniuria alicui feminæ fit, competitque ea de causa iniuriarum actio, tam ei, quàm patri, aut alteri, in cuius potestate sub cuiusve custodia sit, sponso aut marito, si sponsa aut coniugata sit, si illa honestè viuat, atque aliquid fiat, quo pudicitia illius attentetur, verbo, scripto, nutu, aut per internuncium, vel conando blanditiis, precibus, aut alia ratione comitem illius ab illa abducere, vel illam sectando, ita vt id honori aut famæ illius deroget, vel quoduis aliud eo fine afficiendo. Ita habetur. *l. apud Labeonem. §. si quis virginem, & §. tenetur, iuncta. l. 1. §. omnem. vers. ad dignitatem. l. attentari. ff. de iniur. & l. 5. titu. 9. part. 7.* Quando autem femina consentiret in tali attentatione pudicitia illius, ei quidem iniuria non fieret, cùm volenti & consentienti nulla fiat iniuria, ac proinde illi non competeret iniuriarum actio. Tunc tamen competere posset ea actio illi, sub cuius potestate aut custodia illa esset, vel sponso aut marito, qui eo ipso censerentur ea attentatione iniuria affecti, vt hæc omnia sunt notissima. Qui pudicitiam eius attentaret, quæ meretricio habitu incederet, aut eam quæ existeret in loco, in quo meretrices habitant, non teneretur iniuriarum actione, estò illa verè meretrix non esset: quoniam meretrici iniuria non fit attentando eius pudicitiam, hicque iusto errore ductus, quòd illa esset meretrix, censetur id fecisse, sibi que illa id imputet, quæ eo habitu incedit. Qui item virginis ingenuæ pudicitiam attentaret, incedente illa habitu ancillari, non teneretur pæna attentantis pudicitiam ingenuæ, sed ancilla dumtaxat propter eandem rationem. Vtrumque habetur. *l. item apud Labeonem. §. si quis virginem citato, & l. 18. titu. 9. part. 7.* Item iudex, si timor probabilis sit attentantem pudicitiam mulieris honestæ, in ea attentatione perseueraturum, inhibere id ei debet sub aliqua pæna, idque vt impediatur eam iniuriam, quæ pendet ac imminet in futurum. Ita habetur. *l. 5. citata, iuxta varia iura, quæ Greg. Lopez ibi glossa vltima citata.*

[sect. 10] Item iniuriam infert, iniuriarumque actio aduersus eum competit, qui alterum insequitur, vt ei noceat, aut vt illum comprehendat, aut qui illum includit in loco aliquo, aut horum aliquid facere aggreditur, aut qui domum alicuius vi latè sumpta, iuxta ea quæ tractatu 2. disp. 682 explanata sunt, ingreditur, aut aliquid illius vi eadem vsurpat, aut in despectum illius aliquid illius in terram projicit, & similibus aliis rebus. Ita habetur. *l. 6. & 7. titu. 9. part. 7. l. item apud Labeonem. §. 1. & §. si quis bona. l. si iniuriæ, & l. penult. ff. de iniur. & aliis iuribus.* Hæc verò quasi in exempla sunt eò ducta, vt ex illis melius quiuis conjiciat, in quibus euentibus iniuria interueniat, actioque iniuriarum ratione illius competat.

[sect. 11] Iniuriarum actio non competit aduersus impuberem, qui decimum ætatis annum cum dimidio non excesserit: quia non censetur ad id doli capax, (in femina autem si

non excesserit nonum annum cum dimidio, iuxta ea quæ tractatu 2. Disp. 224. §. vt ad minorem, dicta sunt) extra illam verò ætatem competere potest aduersus eum iniuriarum actio: quia censetur doli capax. Ita colligitur ex *l. illud ff. de iniuriis*, & habetur. *l. 8. titu. 9. part. 7.* Multum tamen à pænâ & à ratione iniuriæ excusabit adeò tenera ætas, adeoque exiguum adhuc iudicium rationis. Quin & minor ætas, etiam si sit extra pubertatis annum, à parte pænæ excusabit, iuxta ea quæ tractatu præcedente Disp. 36 dicta sunt. Furiosus verò, & vniuersim qui iudicio rationis carent, vt culpæ sunt expertes, ita & pænæ, ac proinde actione iniuriarum non tenentur, vt ex se est notissimum, & habetur. *l. illud, & l. 8. citatis.* Illi tamen, sub quorum cura sunt, teneri poterunt ad damna, quæ dederint, nisi competentem adhibuerint cautelam, ne ea dent, ipsorumque culpa illa dederint. Ita habetur. *l. 8. citata.* Impubes tamen quicumque, & vniuersim qui iudicio rationis carent, capaces sunt iniuriæ. Ita habetur *l. illud citata, & l. 9. titu. 9. part. 7.* agereque possunt actione iniuriarum illi, sub quorum cura aut tutela sunt, vt ea iniuria puniatur. Ita habetur. *l. 9. citata*, dictumque est tractatu præcedente Disp. 2. Quo in loco copiosè explicauimus, quibus competat actio iniuriarum ratione iniuriæ alteri factæ, vel quòd in ipsos iniuria redundet, vel quòd iniuria affecti ipsis subiaceant, sub eorumque cura sint: itemque ad quos tunc earum iniuriarum remissio pertineat: quæ sanè hoc loco non paruo onere nos leuant.

[sect. 12] Iniuriarum actio competit etiam aduersus concausas eius iniuriæ, vt aduersus consulentem, mandantem, &c. Ita habetur. *l. 10. titu. 7. part. 7.* resque ex se est notissima. Et intentari iniuriarum actio potest, vel coram iudice loci, in quo iniuria fuit facta, vel coram iudice eius, qui illam intulit. Ita habetur. *l. 9. titu. citato*, & constabit ex dicendis tractatu sequenti.

[sect. 13] Qui sine principis aut iudicis autoritate domum moribundi ingreditur, & ibi, intuitu quòd infirmus aliquid ei debeat, bona aliqua occupat, aut ea obsignat, vel molestiam infert ibi existentibus quoad hæc, amittit eo ipso debitum, si quid ei moribundus debebat, & insuper siue debitor ille esset, siue non, soluit tantunde ac erat illud, quod sibi deberi dicebat, hæredibus eius defuncti, & insuper amittit tertiam partem suorum omnium bonorum fisco regis, & efficitur infamis. Ita habetur in *authentico vt defuncti. §. 1. & in authentica item qui domum. C. de sepulchr. viol. & l. 11. titu. 9. part. 7.* Ea tamen lex aliquantulum variat à duobus iuribus citatis, quando moribundus nihil reddere debebat ei, qui tale crimen commisit: sic enim quo ad hunc habet: *E si por ventura el que esto fiZiere, non ouiesse deudo ninguno contra aquel doliente que assi agrauiasse, deue perder porende la tercera parte de lo que ouiere, è auerlo la camara del Rey, è de mas desto deue de faZer emienda à los parientes del muerto de la deshonna que fiZo à el è à ellos à bien vista del judgador del lugar.* Fortasse puniendus tunc erit accommodatè ad dispositionem illam authenticorum, pænæque, præter confiscationem tertiæ partis bonorum, applicanda erit hæredibus ex testamento, aut ab intestato talis defuncti.

[sect. 14] Pro iniuria, quæ fit defunctis, & cedit in viuos, ad quos defuncti illi pertinent, & ad quos sepulchra **[[105]]** eorum resarcire spectat, sequentia sunt iure statuta. Qui de sepulchro alieno lapides, lateres, columnas, aut quicumque aliam materiam extrahit, siue illam vendat, aut aliter alienet, siue inde aliquid ædificet, punitur pænâ decem librarum auri fisco Regis. *l. qui sepulchra. C. de sepulchr. viol. & l. 12. titu. 9. part. 2.* Quæ lex addit, si soluendo non sit, relegari ob id delictum. Quòd si iudex, sciens delictum

fuisse commissum, illum non punierit, punitur ipse pæna viginti librarum auri eidem fisco Regis, vt habetur. *l. si quis. C. eod. titu.* Insuper, si qui eam materiam extrahit ac accipit, aliquid inde ædificet, amittit, quod ita ædificauerit, & locum, in quo id ædificauerit, siue sit domus, siue villa, aut aliud prædium, fisco Regis. Ita habetur. *l. 2. §. vlt. C. eod. tit. & l. 12. citata.* Insuper (quamuis iura citata id non dicant) tenetur restituere damnum integrum in eo sepulchro, vnde illa extraxit, datum, idque solùm in exteriori actione in factum, iuxta. *l. prætor ait in prin. ff. de sepulchr. viol. actione* ad interesse, quod id includit, vnà cum lucro cessante, & æstimatione iniuriæ, vt in eadem. *l. §. qui de sepulchro violato, subiungitur, & consentit. l. vnica. C. de sententiis* quæ pro eo quod interest proferuntur; sed etiam in conscientiæ foro, estò prædictis pænis fuerit punitus. Quòd si mancipium fuerit deprehensum demolire aut demoluisse sepulchra, siquidem domino illius id ignorante, relegatur id mancipium: sin verò domino sciente, in metalla damnatur, vt habetur eadem *l. 2. citata.*

[sect. 15] Qui furantur vestes aut alia, cum quibus defuncti humati sunt, si cum armis grassatorum more id efficiant, morte plectuntur: si verò sine armis, vsque ad pænam metalli damnantur. Ita habetur. *l. prætor ait. §. aduersus. ff. de sepulchr. viol. & l. 12. citata.* Restituere etiam in foro conscientiæ tenentur, atque ad id in exteriori foro cogi debent, si habeant vnde soluant, tum res ita furto ablatas, tum etiam si quod aliud damnum, vt eas furarentur, dederunt, iuxta ea quæ paulo antea dicta sunt.

[sect. 16] Qui corpora defunctorum, aut illorum ossa, extrahunt de sepulchro, in contemptum, aut projiciunt, aut aliter inhonorant (semper enim dolus interuenire debet, vt pæna pro delicto sepulchri violati locum habeat, vt habetur. *l. prætor ait. ff. de sepulchr. viol.*) Si humiliores sint, morte plectuntur: honestiores verò in perpetuum vel deportantur, vel in metalla damnantur, vel relegantur. Ita habetur. *l. vlt. ff. de sepulchr. viol. & l. 12. citata, quæ de honestioribus sic habet: Mas si los que esto fiZieren fuere# hijos dalgo, deuen ser desterrados para siepre.* Intellige iuxta. *l. vlt. citatam,* etiam eos deportando, aut in metalla damnando, pro maiori vel minori grauitate delicti, iniuriæque illatæ.

Quòd si illi, ad quos præcipuè spectat accusare de furto rerum, cum quibus defuncti humati sunt, aut de extractione aut inhonoratione corporum vel ossium eorundem defunctorum, quales sunt ipsorum hæredes, atque etiam consanguinei, intentare non velint accusatione criminalem ad pænas corporales explicatas, sed ciuilem ad pænam pecuniariam, tunc id efficere poterunt actione in factum ad interesse, quantum æstimabitur interesse totum in illo computando, quod dignum est solui pro iniuria sumpta præcisè à quocunque alio interesse: atque facta æstimatione per intentantem actionem, sequutaque moderatione & arbitrio iudicis, vt minimum delinquens condemnari debet cent aureis, ita vt excedi possit ea summa, si ita res postulauerit, non verò minui. Quòd si ad plures ea iniuria attineat, qui omnes velint accusare, iudex idoneiorem, & qui plus iuris habet, eligit vt solus accuset: interesse tamen illud inter omnes illos diuiditur, quos ea iniuria conringit, pro rata damni ac iniuriæ cuiusque eorum. Quòd si nullus eorum accusare velit, tunc quiuis de populo ad accusandum admittitur: eo quòd id crimen inter publica ad hunc effectum computetur. Ita habetur. *l. prætor ait in prin. & §. qui de sepulchri. ff. de sepulchr. viol. l. 14. titu. 3. part. 1. & l. 12. titu. 9. part. 7.* Atque quod ita adiudicatur hæredibus aut consanguineis defuncti ita ad eos pertinet pro ea iniuria & interesse, vt estò defunctus creditores reliquerit, nec reliquerit bona sufficientia ad illis soluendum, nihil ex ea pæna & interesse solui eis creditoribus debeat. Ita habetur. *l. quæsitum est. ff. de sepulchr. viol.*

& l. 14. tit. 13. part. 1. Porrò cùm actio illa in factum ad interesse pœnam pecuniariam pro iniuria illata, præcisè sumpta à quocunque alio damno ac interesse, includat, sanè ea ex parte actio illa in factum criminalis est, sumpta actione criminali latè, ac proinde ea intentata, locum non habet intentari actionem criminalem pro eodem delicto ad pœnas corporales suprâ explicatas, iuxta ea quæ tractatu præcedente disputat. 40, & tractatu 2. Disput. 595. consentiunt *Greg. Lopez. l. 12. citata*, verb. *cien marauedis de oro*, & aalii quos citat.

[sect. 17] Quæ dicta sunt de pœnis pro sepulchro modis omnibus explicatis violato, intelliguntur de sepulchris Christianorum: secùs autem de sepulchris hostium fidei: in illis quippe ea locum non habent, vt habetur. *l. sepulchra hostium. ff. de sepulchr. viol. & l. 12. citata*. Vbi *Greg. Lopez* verb. *enemigos de la fe*, quærit, num liceat iudices autoritâte quærere aurum & lapides pretiosos in sepulchris antiquis Indorum occide#taliū. Atque ipse annuit. Distinguerem. Quoniam si ea sepulchra adeò antiqua sint, vt ad nullos posteros eorum, qui in illis cum eo auro aut lapidibus pretiosis humati sunt, iam ob antiquitatem pertineant: atque tunc rationem illa habent rerum domino vacantium, fiuntq#ue proinde gentium iure primo occupantis, etiam si quondam cum illis humati fuissent Christiani, quorum corpora iam nunc non inueniantur eis pretiosis rebus ornata: neque ad ea occupanda, & efficienda propria primo occupantis, necessaria est iudicis autoritas, iuxta ea quæ tractatu 2. disputatione 53 & 55 dicta sunt. Neque illa habere videntur rationem thesaurorum. Si autem thesaurorum rationem haberent, tunc quoad illa standum esset dictis à nobis tractatu 2. Disp. 53, 55, & 56. Si autem ea sepulchra non adeò antiqua sint, sed in eis à non multo tempore humati sint aliqui cum eis rebus pretiosis, vel ea sepulchra ad posteros eorum pertinent, qui cum eis rebus ibi humati sunt, credo furtum esse ea bona occupare, eisq#ue spoliare cadauera adhuc illis ornata, cum onere illa restituendi. Qu#do autem infideles aliqui in rebus publicis Christianis habitare permitterentur, ibique in sua secta **[[106]]** viuere, & habere sua sepulchra; sanè quamuis illa religiosa re ipsa non sint, iniuria tamen eis infidelibus fit, illa quouis ex modis explicatis violando, competitq#ue hæredibus & consanguineis eorum, qui ibi sepulti sunt, & quorum sunt ea sepulchra, actio iniuriarum aduersus eos violatores, vt p#na arbitraria puniantur pro qualitate eius iniuriæ. Ita habetur. *l. 12. citata* satis c#sentaneè ad rectam rationem, naturamq#ue ipsam rei: quoniam perinde de tali iniuria est censendum, atque de quac#que alia eis infidelibus, dum viuunt, à Christianis effecta. Arbitror quoque, si Christiani spolient cadauera illa rebus, quibuscum humatæ sunt, teneri in conscientiæ foro illa eis restituere, ad idq#ue in exteriori foro esse cogendos, non secùs ac si expoliarent similibus rebus cadauera Christianorum eisdem rebus humata atque ornata.

[sect. 18] Si quæ alia iniuria fiat defuncto, vel quo ad cadauer illius, vel quouis alio modo, ita vt ad c#temptum aut infamiam illius id pertineat, ad hæredes illius, qui vnum cum illo, in cuius bonis succedunt, reputantur, pertinet nomine proprio intentare iniuriarum actionem, vel criminalem vel ciuilem, vt maluerint, vt is delinque#s pœna iudicis arbitraria puniatur, modo tractatu præcedente disp. 40. explicato. Ita habetur. l. 1. §. & si fortè. ff. de iniur. & l. 13. titu. 9. part. 7. Quod & in cæteris iniuriis ad defunctum attinentibus, hactenusq#ue commemoratis, similiter locum habet, vt scilicet hæredes nomine proprio agere possent iniuriarum, vt ex §. citato habetur, & c#sentit. l. 13. citata, tractatuq#ue præcedente explanatum fuit. Si autem ante aditam hæreditatem post defuncti mortem ea

iniuria defuncto fiat, actio competit hæreditati iacenti, quæ defunctum tunc repræsentat, & per hæreditatem tr#sit postea in hæredem, aut in hæredes, eo ipso quòd hæreditatem adeunt, vt habetur. *l. 1. citata. §. quotiens*, & Disp. 2. citata dictum etiam est.

[sect. 19] Si corpus defuncti à creditore ratione debiti sepeliri impediatur, exequi#sve fieri, *lege vlt. C. de sepulchr. viol.* is creditor puniebatur pæna quinquaginta librarum auri, atque si non esset soluendo, puniebatur in corpore pæna iudicis arbitraria: quod additio in margine ad glossam vltimam ibi rectè ait, locum similiter habere quo ad alias pænas pecuniarias pro aliis criminibus statutas, iuxta varia iura quæ citat. Insuper, si quid solutum esset ab hæredibus, aut ab aliis, tali creditori, vt sepulturam aut exequias non impediret, aut pignora in securitatem debiti essent ei data, tenebatur ea reddere: & si quæ confessiones debiti, aut obligationes, quòd ei solueretur, aut fideijussores dati, vt sepulturam & exequias non impediret, totum erat irritum & inane, resq#ue tota redibat in statum, in quo antea erat. Postea verò in autentica item qui domum, post eam legem subiuncta, & apertiùs in autentico vt defuncti seu funera. §. si verò, iuncto. §. sancimus igitur, antecedente, vnde autentica illa sumpta fuit, sancitum fuit, vt is creditor amittat debitum, atque siue defunctus id illi verè deberet, siue non, reddat tantunde# hæredibus de suis bonis, ac erat id debitum, & amittat terti# partem suorum bonorum fisco, incurratq#ue infami#. Et quamuis quidam, quos *Greg. Lopez. l. 13. titu. 9. part. 7. glossa. 1.* refert, dixerint eas pænas locum habere, nisi creditor sepulturam & exequias impediatur iudicis autoritate: veritas tamen est, iudicem eam facultatem concedere non posse, & omnino ac simpliciter incurri eas pænas. *Lex. 15. titu. 13. part. 1. & l. 13. titu. 9. part. 7.* quæ de hac re loquuntur, non has omnes pænas commemorant, vt ex parte notat *Greg. Lopez. l. 13. citata verb. vista del Iudgador.*

In autentica sed neque. *C. de sepulchr. viol.* & in autentico vt cum de appellat. cog. §. hæc autem. vers. sancimus, & *l. 15. titu. 13. part. 1. ac l. 13. titu. 9. part. 7.* habentur ea quæ tractatu 2 in initio disputationis 26 diximus, quæ non huius, sed illius loci sunt germana, nefas scilicet esse intra nouem dies à morte defuncti inquietare hæredes, consanguineos, affines, aut fideijussores defuncti e#sve in iudicium vocare, ob debitum defuncti, sub pænis ibi commemoratis. Et quæ ibi subieciimus, quando est periculum, quòd defuncti bona dispareant, habetur. *l. 15. citata*, consentaneè ad varia iura, quæ ibi *Greg. Lopez* citat, atque ad rectam rationem, quæ interpret est legum.

[sect. 20] Quando Mancipium iniuriam intulit, rationeq#; eius iniuriæ, quæ absque culpa domini illata fuit, iniuriarum actio competit, tunc si iniuria sufficie#ter compensetur punitione corporali Mancipii, quæ nec mortem illi inferat, neque inutile me#brorum aliquid illius reddat, tenetur dominus tradere id Mancipium, vt ita iudicis arbitrio puniatur: quoniam cùm Mancipium aliter soluendo non sit, locum non habet aduersus illum pæna ciuilis, nisi dominus eligat illam potiùs soluere, aut noxæ dare Mancipium pro pæna pecuniaria, qua, agendo ciuilitè, damn#d# foret. Itaque semper, quando dominus non tradiderit Mancipi# puniend# corporaliter pro iniuria illata, tenetur vel pænam ciuilem ac pecuniariam soluere, vel loco illius dare noxæ id Mancipium. Semper enim iura permittunt domino Mancipii, loco d#ni, ac pecuniariæ pænæ, quam soluere ratione Mancipii damnetur, eligere potiùs dare noxæ id Mancipium, vt habetur. *l. miles. §. 1. ff. de re iud. & aliis iuribus.* Illa verò alia, quæ dicta sunt, atque ad hunc locum spectant, habentur. *l. sed etsi vnus. §. cùm seruus ff. de iniur. & l. 14. titu. 9. part. 7.* eoq#ue modo duo illa iura sunt intelligenda.

De pæna ob famosum libellum. Disp. 39.

SVMMARIVM.

1 . QVifamosum libellum composuit aut edidit, itémque qui illum reperit, nec laceravit, sed illum manifestavit, pæna capitis plectitur: præsertim quando libellus aliquid continet, quod si probaretur commisisse eum, quem is libellus de ea re infamat, puniretur pæna capitis.

2 . Vtrùm is qui libellum reperit, nec laceravit, sed illum manifestavit, tunc solùm puniendus sit pæna, qua punitur author talis libelli, quando de alio authore non constat: quando verò constat de alio authore, puniendus solùm erit pæna mitiori arbitraria.

3 . Qui damnatus est, siue criminali actione siue ciuili iniuriarum, quòd libellum famosum fecerit, scripserit, ediderit, aut fieri fecerit, facere non **[[107]]** potest testamentum, & si testamentum faciat, est ipso iure nullum.

4 . Pæna, vt sit intestabilis, si condemnetur actione ciuili aut criminali, statuitur etiam ei, qui carne# famosum composuerit aut ediderit.

5 . In Lusitania eadem pæna punitur, qui libellum famosum repertum manifestauerit, eáve de re fuerit locutus, qua præcipitur puniri compositor vel editor.

[sect. 1] QVid sit libellus famosus, & multa alia quæ hoc loco dici poterant, Disp. 35 sunt dicta. Qui libellum famosum composuit, scripsit, edidit, aut dolo malo fecit, vt aliquid horum fieret, itemq#; qui illum reperit, nec laceravit, exussit, aut aliter consumpsit, sed illum manifestavit, p#na capitis plectitur. Ita habetur. *l. vnica. C. de famos. lib. iuncta. l. lex Cornelia. §. si quis librum. ff. de iniur.* lexque illa vnica habetur eti#. 1. q. 5. §. vlt. Intelligendum tamen est id, quando libellus continet aliquid, quod si probaretur commisisse eum, quem is libellus de ea re infamat, puniretur pæna capitis. Alioquin solùm puniretur ea pæna, qua ob eam rem puniendus is esset, quem de ea re in eo libello infamant. Ita *glossa. 1. l. vnica citata*, hocq#ue totum est hodie sancitum in hoc regno. *l. 3. titu. 9. part. 7.* Quòd si, qui eo libello infamatur, vel solùm esset puniendus ob rem, de qua in eo libello infamatur, pæna arbitraria, vel nulla pæna, tunc prædicti solùm punientur pæna arbitraria, vel minori pro iniuriæ quantitate, eaq#; vel corporali, vel pecuniaria, prout aduersus e# ciuilitèr aut criminaliter fuerit actum, vt de c#teris iniuriis disputatione præcedente & tractatu præcedente Disp. 40 dictum est. Et quia vt plurimum infamati libellis famosis, ob rem de qua in eis infamantur, non essent plectendi capitis pæna, sed vel nulla, vel arbitraria, inde prouenit, quòd vt plurimum ob famosos libellos prædictis non imponatur pæna capitis, sed arbitraria, vt *Iulius Clarus. 5. lib. sent. q. 68. n. 25.* testatur fieri esse consuetum. Prædicta autem omnia locum etiam habent, quando ex libello resultat alicui infamia, estò ille non nominetur, vt habetur. *l. lex Cornelia. §. si quis liberum citato.*

[sect. 2] Vtrùm autem is, qui libellum reperit, nec destruxit, sed manifestavit aliis, tunc solùm punie#dus sit pæna, qua punitur autor talis libelli, qu#do de alio autore non constat, quia in eo euentu ipse præsumitur autor illius, & vt talis punitur: quando verò constat de

alio autore, puniendus solùm erit pœna mitiori arbitraria. Multi affirmanter respondent, satisq#ue fauent verba illa legis vnicae citatæ; *Si verò non statim easdem cartulas vel corruperit, vel igne consumpserit, sed vim earum manifestauerit, sciat se quasi autorem eiusmodi delicti capitali sententiæ subiugandum.* Itemq#ue verba illa capitis. 1. 5. q. 1. *Et qui eas priùs inueniret, rumpat, si non vult auctoris facti causam incurrere.* Alii verò volunt, estò constet de autore, puniendum esse pœna eiusdem auctoris, idq#ue vtraque verba intendere, satisq#ue apertè significare: rationemq#ue esse, quoniam non minùs est causa infami#, quàm sit autor, eum libellum, dum res adhuc erat occulta, manifestando: de horum numero est Saliceto à *Greg. Lopez. l. 3. citata* relatus, verb. *como aquel que lo hiZo*, cui *Greg. Lopez* non repugnat.

Estò, quod libellus famosus continet, reipublicæ expediat sciri, & qui libellum composuit, scripsit, edidit, aut vt fieret dolo malo fecit, vel illum primò repertum non destruxerit, sed manifestauit, probare velint, id ita habere, non audiuntur, vt pœnam euadant, vt disputatione præcedente dictum est, iuxta legem vnicam. *C. de fam. libell. & l. 3. titu. 9. part. 7.* Quæ lex 3 aliam etiam ratione# reddit, præter eam, quam nos disputatione præcedente reddidimus: quia scilicet infamia scripto exparsa longiùs multo durat, quàm quæ voce est solùm prolata. Credo tamen nostram rationem, quia scilicet, qui libello infamat, occultus est, esse potissimam rationem, quam lex vnica citata innuit, dum criminis detectionem non vult admittere, nisi manifestante se accusatore. De iure tamen canonico, quando quod libellus continet, reipublicæ sciri oportet, admittitur, qui illum composuit, aut repertum manifestauit, ad probandum ita habere, quod illo continetur, vt pœnam euadat: id quod disputatione præcedente dictum est.

[sect. 3] Qui damnatus est siue criminali actione, siue ciuili iniuriarum, quòd libellum famosum fecerit, scripserit, ediderit, aut fieri fecerit, intestabilis est, hoc est, facere non potest testamentum, & si illud conficiat, est ipso iure nullum, neque ipse testis esse potest in testamento alterius. Ita habetur *l. lex Cornelia. §. si quis librum. ff. de iniur. l. ob carmen in prin. ff. de testib. l. is cui. §. vlt. & l. cùm lege. ff. de testament. & c. si testes. §. ob carmen. 4. q. 3.*

[sect. 4] Pœna, vt sit intestabilis, si condemnetur actione ciuili aut criminali, statuitur etiam ei, qui carne# famosum composuerit aut ediderit, estò illud in scriptum non redegerit, & vt puniatur pœna arbitraria criminali aut ciuili, prout aduersus eum fuerit factum, itemq#ue ei, qui libellum famosum vendendum aut emendum curauerit, dum scilicet in scriptum fuerit redactum, *l. lex Cornelia. §. eadem pœna. ff. de iniuriis & l. 3. titu. 9. part. 7.* Tametsi lex tertia citata pœnam infamiæ expresserit, nihilq#ue dixerit de pœna, vt in hoc, & in prædictis aliis euentibus, qui ea crimina commiserit, sit intestabilis.

[sect. 5] Iure Lusitano *lib. 5. ord. titu. 79.* eadem pœna puniri præcipitur, qui libellum famosum repertum manifestauerit, eáve de re fuerit loquutus, qua præcipitur puniri, qui libellum famosum composuit aut edidit. Hunc verò ibi solùm præcipitur puniri pœna arbitraria pro quantitate iniuriæ, spectatis circumstantiis omnibus concurrentibus: præcipitur tamen, vt ea imponatur longè grauior, quàm si eadem infamia eidem palàm diceretur in facie.

Ibidem subiungitur, vt qui alteri retulerit, ab alio esse dictum malum aliquod de eo, (quod Lusitanè dicunt *ir com megiricos*, & Castellani *con gismes*) eadem pœna puniatur, qua puniretur, si is ipse idem malum de illo eodem dixisset.

Iure verò canonico, qui libellum famosum conficiunt, aut edunt, vel repertum manifestant, nisi probare velint, quæ in eo continentur, ita re habere, idque re ipsa probent, puniuntur pæna flagellorum. Intellige, quando quod in eo libello continetur, fuerit graue. Quando enim esset leue, pæna arbitraria puniretur pro quantitate delicti & iniuriæ. Illud primum habetur *c. 1. q. 1.*

[[108]] Quæ necessaria sint, vt quis alienam famam restituere teneatur. Disp. 40.

SVMMARIVM.

- 1 . VT quis famam alienam restituere teneatur, primò requiritur, vt alienam famam verè abstulerit.
- 2 . Deinde requiritur, vt qui famam alienam verè læsit, contra iustitiam peccauerit eam lædendo, non solùm materialiter, sed etiam formaliter iustitiam transgrediendo.
- 3 . Si, qui famam proximi iniustè materialiter læsit, post ita læsam, posset resarcire illam sine suo detrimento, sanè teneretur id præstare, non solùm ex caritate, sed etiam ex iustitia.
- 4 . Si is, qui famæ alterius ex ignorantia vel negligentia adeò notabile damnum intulit, vt si ignorantia à parte culpæ non excusaret, sufficeret ad culpam lethalem, restituere damnum illud integre posset sine graui suo detrimento, vt quia crimen falsum de aliquo dixit, atque se retractando, sine graui damno suæ propriæ famæ, potest resarcire totam famam quam abstulit, tenetur procul dubio id efficere sub culpa lethali, non solùm ex caritate, sed etiam ex iustitia.
- 5 . Tertiò requiritur, vt infamatus alia via famam amissam non recuperauerit.

Dicendum superest de restitutione honoris & famæ. Et quamuis à restitutione honoris inchoandum fuisset, quia tamen in restitutione famæ plus negotii est, ab illa erit incipiendum: permixtimque erit dicendum de restitutione honoris, quando sermo fuerit de restitutione famæ læsæ aliquo facto, quo honor simul lædi consuevit.

Quod verò ad id, quod propositum est, attinet, nonnulla necessaria sunt, vt quis famam a [sect. 1] alienam restituere teneatur. Primum est, vt alienam famam verè abstulerit. Estò enim quis infamare alium intenderit, si tamen infamia inde non sit sequuta, quia fides ei non fuit adhibita, vel aliqua alia ratione, sanè obligatio restituendi famam non consurgit, estò lethaliter contra iustitiam is peccauerit. Si item fama ablata non fuit, quia vitium, quod de aliquo detectum est, aut quod illi fuit impositum, in illo non est infamia, aut non auget infamiam, quam iam antea habebat contractam, nulla profectò in hoc consurgit obligatio restituendi famam. Vt si (iuxta ea quæ Disp. 26 & aliis dicta sunt) de viro inhonestis amoribus dedito dicas, rem cum quadam muliere habuisse, eam mulierem non detegendo, sanè siue verum siue falsum dixeris, ad nullam restitutionem ei teneris: quia nullam ab eo famam abstulisti. Idem est, si de eo, qui gaudebit talem de ipso haberi æstimationem, dicas, siue verè siue falsò, vindictam de aliquo sumpsisse, in qua interueniret culpa

lethalis, aut simile aliud viri magnanimi fecisse, quod culpa esset lethalis. Vel de publica meretrice dicas, cubuisse cum aliquo, vel de publico vsurario, dedisse alicui in singulari sub vsuris, & ita de aliis similibus, quibus infamia apud audientes non accrescit ex eo, quod sinistrum aliquid de eis narres.

[sect. 2] Secundum est, vt qui famam alienam verè læsit, contra iustitiam peccauerit eam lædendo, non solum materialiter sed etiam formaliter iustitiæ transgrediendo. Hinc in primis, qui famam proximi licitè, iuxta ea quæ Disp. 24 & alibi dicta sunt, lædit, ad nullam restitutionem tenetur. Deinde verò, qui illicitè quidem famam alterius lædit, cæterum non contra iustitiam, sed contra solam caritatem, vt odio & animo nocendi, vel alia ratione contra solam caritatem, vtens tamen iure suo, iuxta ea quæ Disp. 24 citata & alibi explanata sunt, ad nullam restitutionem tenetur. Longè verò maiori cum ratione ad restitutionem non tenetur, qui sola lege caritatis tenetur defendere famam proximi, se detractoribus opponendo, iuxta ea quæ Disp. 34 dicta sunt, vel aliqua alia ratione, nec id efficit cum culpa sua lethali contra solam caritatem.

Item qui inuincibiliter seu probabiliter ignorans se nocere famæ proximi, aut se iniustè illi nocere, ad nullam restitutionem famæ, quam ita re ipsa læserit, tenetur. Quoniam in materia læsionis famæ, de qua agimus, non tenetur ratione rei acceptæ, quippe cùm ea res, quo ad id, quod de ea læsum est, non maneat: neque in euentu, de quo loquimur, tenetur ratione iniustè acceptionis iniustæ læsionis, excusante eum ignorantia inuincibili seu probabili.

[sect. 3] Obserua tamen, si post læsam ita iniustè materialiter famam proximi, posset, qui eam modò læsit, resarcire illam sine suo detrimento, sanè teneretur id præstare, non solum ex caritate, sed etiam ex iustitia. Ratio autem est, quoniam quasi ex officio ei tunc incumbit eam resarcire: eo quòd causa fuerit eius damni eo modo dati, in potestateque ipsius sit, eam causam auferre, aut impedire ne vltèriùs id damnum det seu continuet. Verbi gratia, iudex iuxta allegata ac probata sententiam tulit, qua aliquem absque culpa sua iniustè materialiter infamauit, quia verè ille innocens erat; sanè si postea ita constet illum fuisse innocentem, vt sententia sit retractanda, publiceque sit ei fama restituenda, tenetur is iudex, non solum ex caritate, sed etiam ex iustitia, retractare sententiam, famamque illi restituere: idque non solum, quia iudex est, ex suoque officio ei incumbit eam iustitiam tunc administrare, vt innocentem, sibi subditum, iniustè oppressum releuet; sed etiam quia ipse fuit, qui eam sententiam materialiter iniustam tulit, quæ in causa est, vt perseuerent infamia & alia damna illi data, ipseque potest eam causam eorum damnorum auferre, ac impedire ne vltèriùs cadat ac continuet, ac proinde veluti ex suo officio, quia ipse est, à quo emanauit, atque adeò ex iustitia, tenetur illam auferre. Si tamen sumptus aliqui ad id essent faciendi, neque esset aliquis delinquens, qui tanquam causa illorum iniusta teneretur eos soluere, is profectò, cui ea via fama restitueretur, teneretur eos soluere: quoniam ipsius negotium in eo ageretur, & non iudicis, qui cùm non fuerit causa eorum iniusta, ad nullam teneretur restitutionem. Simili modo, si priuatus aliquis dixit aut fecit aliquid, quo absque peccato suo famam alicuius iniustè materialiter læsit, excusante eum inuincibili ignorantia à culpa, sanè si illi constet, fuisse falsum, quod bona fide dixit, sequens ipsum retractando resarcire possit famam proximi, tenetur de iustitia id præstare, impediendo, ne ea infamiæ causa, quam bona fide dedit, vltèriùs noceat ac perseueret: modò id absque notabili suo detrimento possit efficere. Si tamen sumptus aliqui ad id essent necessarii, vel accedendo ea de causa ad aliquem locum, vel aliquos ad id

conuocando, is profectò tenetur illos tunc soluere, cuius negotium commodúmve ea in re agitur. Eodem modo, si quis licitè aliquid de vno diceret, & id, absque ipsius culpa, intelligeretur de alio aut de alia, quæ infamata iniustè materialiter inde maneret, quis dubitat, eum teneri de iustitia admonere eos, qui id ita malè cum detrimento famæ alterius intelligerent, non de illo id esse dictum, sed de alio aut de alia. Quando autem in hoc & in præcedente euentu damnum eo modo bona fide absque peccato datum non possit impediri auferendo eam existimationem de mentibus hominum via aliqua licita, ac proinde absque mendacio tunc ad nihil aliud is teneretur, qui absque peccato suo causa aut occasio fuit eius damni. Quoniam non tenetur ad restitutionem illius, sed solùm ad id damnum impediendum aut auferendum, si commodè possit.

[sect. 4] Vtrùm autem, qui ignorantia, negligentia, vel inaduertentia sua, culpabili quidem, cæterùm non ita vt perueniat ad culpam lethalem, sed maneat intra limites venialis, damnum adeò nota bile famæ alterius dedit, vt si ignorantia seu inaduertentia à parte culpæ non excusaret, sufficeret ad culpam lethalem, teneatur ad restitutionem totius eius damni sub culpa lethali, an verò solùm ad restitutionem partis illius. Respondendum est: Si restituere integre illud possit sine graui suo detrimento, vt quia crimen falsum de aliquo dixit, atque se retractando, sine graui damno suæ propriæ famæ, aliarumque suarum rerum, potest resarcire totam famam, quam abstulit, iuxta ea quæ sequenti Disputatione dicenda sunt, aut estò verum dixerit, potest similiter sine graui suo damno, vtendo aliqua amphibologia, eam totam famam, quam abstulit, resarcire, iuxta ea quæ infrà suo loco dicenda etiam sunt, tenetur procul dubio id efficere sub culpa lethali, non solùm ex caritate, sed etiam ex iustitia, vt de eo proximè est dictum, qui ex ignorantia prorsus inuincibili idem damnum dedisset: longè autem maiori cum ratione ad idem tenetur, qui ex aliqua sua culpa illud idem damnum dedisset. Si verò non sine graui suo damno posset illud integre restituere, tunc non teneretur ad integram eius damni restitutionem, sed solùm ad restitutionem partis illius, pro quantitate culpæ ac damni, nempe vel excusando illum, vel illum laudando quo ad alia, vel aliquo alio modo partem eius damni resarciendo. Ratio autem est, quoniam quando aliquis tenetur ad restitutionem solùm ex parte culpæ, vt in re proposita, sanè ex natura rei solùm tenetur ad partem damni, pro quantitate culpæ, quando culpa est levis, quæ ad lethalem non pertingit: neque ratio efflagitat, vt quando damnum est magnum, datumque est solùm culpa veniali, nec resarciri potest sine graui proprio damno ac iactura seu molestia; is teneatur ad integram restitutionem damni, quod ita dedit. Neque in re proposita locum habet dispositio legis Aquiliæ, de qua tractatu 2 à Disp. 697 dictum est. Quoniam ea odiosa iuris humani dispositio supra id, quod natura rei habet, extendenda non est vltra damna, de quibus eadem dispositio loquitur: loquitur verò de solis damnis in rebus externis diuitiarum, aut etiam corporis, vt patet eam totam dispositionem intuenti. Quare neque ea, quæ ibi Disp. 698 neque quæ in eodem tractatu in calce Disp. 295 dicta sunt, cum hac nostra tradita hoc loco doctrina pugnant. Quando verò culpa damni dati circa famam ex eo solùm esset venialis, quòd obiectum & quantitas damni solùm esset venialis, tunc obligatio esset restituendi eam totam latitudinem damni, tametsi solùm sub culpa veniali. Cessaret verò ea obligatio, quando rationabiliter præsumeretur eum, cui id damnum adeò paruum illatum esset, pro nihilo ducturum fieri eam restitutionem, ac proinde contentum fore, vt non fieret.

[sect. 5] Tertium necessarium, vt quis alienam famam restituere teneatur, est, vt infamatus alia via famam amissam non recuperauerit. Si enim alia via integram eam recuperauerit,

ad nullam restitutionem is ei tenetur, qui iniuste illam læsit. Verbi gratia, infamasti aliquem de crimine aliquo, aut de aliqua nota, coram aliis: ille verò legitimè se purgavit de eo crimine aut nota, ita vt deleta omnino sit infamia illa; vel alius superuenit, qui contrarium affirmavit, omninoq#; persuasit, ita vt apud nullum maneat iam infamia de ea re: sanè non teneris ad restitutionem, estò iniuste id feceris. Idem est, si quacunque alia ratione abolita omnino iam sit ea infamia. Neque contrarium docuit Adrian. in. 4. in q. de rest. famæ in respons. ad. 2. & 3. argumentum ex iis, quæ vltimo loco in ea q. proponit, vt illi tribuit *Nauar. in Manu. c. 18. n. 43.* patetq#ue Adrianum legenti. Et quamuis Nauarrus quondam consenserit cum Adriano in eo, quod eo loco illi tribuit, iam verò hodie nobiscum c#sentit, vt ibidem affirmat; atque tam ipse quàm alii doctores nobiscum consentiunt in hoc tertio requisito. Si tamen propter eam famæ læsionem medio illo tempore, quo recuperata non fuit, damnum aliquod aliud ea de causa est passus, vt quia ea de causa expulsus fuit ab aliquo munere, aut munus aliquod non est adeptus, quod alioquin adeptus fuisset, vel damnum aliud ob eandem famæ amissionem illi obuenit, tunc id totum, etiam si fama sit integre reparata, est illi restituendum, vt ex se est satis perspicuum, & patebit ex initio Disputationis sequentis.

Item quando aliquis remissionem restitutionis famæ, quam iniuste læsit, ab eo obtinisset, cuius erat ea fama, vel absque dubio crederet, illum contentum fore, vt ipse eam non restitueret, quod tamen rarò eueniet, tunc obligatio non erit, de iustitia saltem, illam restituendi, & regulariter neque de caritate, iuxta ea quæ inferiùs dicenda sunt.

Vt ergo aliquis ad famæ restitutionem teneatur, necesse est concurrant simul quatuor omnia, quæ explanata sunt, aliquo verò eorum deficiente, obligatio non est famam alienam restituendi.

[[110]] *Quæ restituere teneatur, qui famam iniuste læsit. Et quo pacto fama restituatur ob falsum crimen aut ob falsam notam alteri imposita. Disp. 41.*

SVMMARIVM.

- 1 . *Q*Vi damnum famæ alterius iniuste intulit, simul restituere tenetur omnia alia damna inde secuta, tanquam eorum causa etiam iniusta.
- 2 . *C*ùm fama alicui iniuste est læsa ob falsum aliquod illi impositum, communis opinio est, suffice#ter ei restitui famam, si qui id falsum imposuit, coram illis apud quos ita est infamatus dicat se falsum ea in re dixisse, ita vt opinionem malam de proximo suo prorsus à mentibus illorum eximat.
- 3 . *R*efelluntur obiectiones duæ in contrarium.
- 4 . *Q*uando aliquis falsum quid proximo iniuste imposuit, tenetur se retractare, quando aliter famam ei restituere non potest, neque ipse maiorem infamiam inde contrahit, teneturque iuramento confirmare, id non ita se habuisse vt dixerat, si aliter ei fides non haberetur.

5 . Cùm crimen falsum fuit alicui impositum, sufficienter fit ei restitutio famæ iniustæ ab eo ablata, dicendo se fuisse mentitum, si inde alii deponant existimationem, quam de illo conceperant.

EVm, qui famam iniustè læsit, quamdiu id damnum manet, teneri illud restituere, notius est, quàm vt probatione indigeat. Cùm enim hoc damnum maius ex suo genere sit, quàm damnum in rebus externis diuitiarum: atque hoc sub reatu nteritus æterni sit restituendum, quando iniustè est datum ac permanet, vt tractatu 2 Disput. 716 ostensum fuit: consequens profectò est, vt & famæ damnum, quando fuit iniustè datum, estq#ue notabile ac permanet, sub reatu interitus æterni sit similiter restituendum.

[sect. 1] Porro, qui illud iniustè dedit, simul restituere tenetur omnia alia damna, si quæ inde sequuta sint, tanquam causa illorum etiam iniusta. Vt si infamatus priuatus ea de causa fuit officio, beneficio, aut emolumento aliquo, vel id obtinere fuit impeditus, aliquàmve aliam iacturam passus est, ea omnia integre sunt ei restituenda, quantum prudentis arbitrio æstimabuntur. De qua re sermo Disp. 45 redibit. Quare si is, qui famam suam iniustè læsam recuperavit, damnum aliud inde passus est antequam ea recuperaret, aut in illa recuperanda ac se purgando sumptus aliquos fecit, sanè is, qui iniustè eum infamavit, ea omnia damna tenetur ei restituere, estò post recuperatam integre suam famam ad nullam restitutionem propter illam antea iniustè læsam non teneatur. Hæc de primo eorum, quæ proposita sunt.

Quod verò ad secundum attinet, cùm duobus modis fama signo aliquo, vt voce aut scripto, alterius iniustè lædatur; vno, falsum aliquod illi imponendo; altero verò, verum aliquod de illo iniustè detegendo; hac Disp. & 43 est dicendum de restitutione famæ, quando falsum aliquod directè aut indirectè alteri imponitur, & Dis. 44 de restitutione famæ ob aliquid verum iniustè detectum. Disput. verò 42 sequenti examinabimus, vtrùm propter infamiam, in qua quis fuit à puncto, in quo iniustè fuit infamatus, vsque ad punctum, in quo fama fuit ei integre restituta, aut in quo ipse integre illam recuperavit, debeatur ei aliqua restitutio, an non.

[sect. 2] Quando autem fama alicui iniustè est læsa ob falsum aliquod illi impositum, tunc doctores communiter affirmant, sufficienter ei restitui famam, si qui id falsum imposuit, coram illis, apud quos ita est infamatus, se falsum ea in re dixisse, ita vt opinionem illam malam de proximo suo, cuius ipse fuerat causa, prorsus à mentibus eor# depellat. Quòd si sufficienter illam depelleret, non dicendo se fuisse mentitum, sed dicendo, se postea deprehendisse, quod affirmavit, non ita habuisse, (in quo sanè non falsum diceret) vel simili aliqua alia loquutione, confirmandoq#ue iureiurando, si ita opus esset, quod de illo dixerat, non ita habuisse, tunc id sufficeret. Quoniam tantum tenetur restituere integre famam, quàm læsit, efficiendo vt illi omnino eam falsam existimationem de illo depellant: si autem id consequi potest sine iactura suæ propriæ famæ, aut sinè iactura tanta suæ famæ, quantam incurreret, dicendo se fuisse mentitum, non teneretur nec deberet affirmare se fuisse mentitum. Quando autem id aliter consequi non posset, quàm affirmando se fuisse mentitum, tunc affirmare teneretur, se fuisse mentitum, idq#ue confirmare iureiurando, si ita necessarium esset, vt illi deponerent falsam existimationem, quam ob suum perniciosum mendacium de proximo suo conceperunt: modò tame# ipse, affirmando se fuisse mentitum, attenta qualitate personæ, vt si ipse esset pr#latus, aut nobilis, vel aliqua alia de causa magnæ existimationis, & is, de quo id falsum dixisset, infimæ esset notæ, & attentis cæteris circumstantiis concurrentibus, longè maiorem

infamiam non incurreret, quàm esset infamia, quam illi alteri restituere teneretur: cum tanta enim maiori sua iactura non teneretur eo modo restituere minorem læsionem famæ alterius, vt ex dictis tractatu 2. Disp. 754. & tractatu præcedente Disp. 102 patet, sed satis esset, si eam infamiam aliter meliori modo, quo posset, restitueret, iuxta ea quæ Disp. 44 dicenda sunt. Cum æquali verò sua infamia, aut cum paulo maiori, quàm esset ea, quam restituere teneretur, sanè dicere teneretur se fuisse mentitum, atque si ita opus esset vt crederetur, teneretur id confirmare iuramento, quando aliter restituere n# posset famam alterius. Quoniam quando quis damnum iniustè alii dedit, tenetur id illi restituere cum suo æquali aut etiam cum aliquantulo maiori suo damno, vt Disputationibus citatis & aliàs sæpe est dictum: sibiq#ue imputet, quòd in eas angustias se ipsum redegerit, iniustitiam aduersus proximum suum committendo: neque vlla ratio aut æquitas patitur, vt innocens maneat in damno æquali, aut paulo maiori, ne ipse, qui nocens fuit, iniusteq#ue illud dedit, tantundem aut aliquantulum maius subeat, in illo resarciendo ac restituendo.

[sect. 3] Neque aduersus hoc objicias, ordine caritatis bonum proprium eiusdem ordinis præferendum esse æquali aut minori bono alterius. Quoniam intelligendum est, id caritatis ordine licere, quando contrarium non est debitum, vt in re proposita ob iniustitiam in proximum commissam bonum famæ illius lædendo, debitum est illud ei resarcire, estò ad id sit necesse facere iacturam **[[111]]** æqualis aut paulo maioris boni famæ nostræ: alioquin neque in bonis externis teneremur restituere damnum bonis proximi iniustè illatum, vt domum illius aut segetes illius iniustè exure#do: quoniam ad id necesse esset, nos æqualem aut paulo maiorem iacturam in bonis nostris externis pati: quod tamen constat esse falsum.

Neque rursus objicias, restitutionem ad id ordinari, vt constituatur æqualitas: at verò restituendo famam proximo, confitendo me fuisse mentitum in eo, quod falsò de illo dixi, ille manet cum sua integra fama, & ego maneo cum detrimento meæ famæ, quod est inæqualitas: ergo in eo euentu non teneor famam illi restituere, confitendo me fuisse mentitum. Non, inquam, hoc rursus objicias, quoniam restitutio per se ad id ordinatur, vt ad æqualitatem satisfiat damnum ac iniustitia aduersus proximum commissæ, siue ad id necessarium sit, eum, qui id damnum iniustè dedit, manere in damno #quali, vel paulo maiori, vt in exemplo eius, qui domum aut segetes alterius iniustè exussit, constat: per accidens autem est, quòd quando, qui alienum iniustè retinet, illud idem restituit, aut tantundem, in quo inde sit factus locupletior, ipse ita restituendo in nullo maneat damno.

[sect. 4] Quòd quando aliquis falsum aliquid proximo suo iniustè imposuit, famamque illius læsit, teneatur se retractare, quando aliter famam ei restituere non potest, neque ipse longè maiorem infamiam inde contrahit, teneaturque iuramento c#firmare, id non ita habuisse, vt ipse dixerat, quando aliter fides ei omnino non adhibebitur, neque omnino depelletur opinio falsa, quam de eo proximo alii conceperant, fatentur doctores communiter: idque iuramentum verum atque vtile tunc & necessarium actus erit religionis ac meritorius, si qui illud adhibet, constitutus sit in gratia. Dubitant verò doctores, num quando is neque illa credetur, nisi testes adhibeat, teneatur eos adhibere, si possit, estò factururus sit ad id sumptus aliquos, modò hi sumptus non sint multum excessiui comparatione æstimationis fam# restituendæ. Nauarro in Manu. c. 18. n. 45. durum videtur ad id astringere illum in eo euentu: quoniam c#fitendo se fuisse mentitum, idque confirmando iurame#to, sufficiente# causam adhibet, vt illa falsa existimatio de mentibus aliorum deponatur: imò adhibet ex sua parte maiorem causam vt depellatur, quàm

fuerit illa, quam à principio dedit, vt ea falsa existimatio in mentibus eorum gigneretur: illiq#; proinde iam tunc in culpa sunt eam non depelle#do, causaque iniusta sunt eius existimationis de proximo suo, & non ille alius, qui à principio pernicioso ac iniusto suo mendacio causa fuit vt existimatio illa conciperetur. Neque deest, cui hæc Nauarri opinio placeat. Sotus verò loco mox citando & alii meritò affirmant, ad id illum etiam teneri. Quoniam cum fuerit à principio causa iniusta eius existimationis in damnum proximi sui, omnia efficere tenetur, quæ non cùm longè maiori suo detrimento, quàm sit damnum, quod ipse iniustè proximo dedit, facere potuerit, vt ab eo d#no ille eruatur, etiamsi ad id necesse sit facere sumptus aliquos, cum detrimento aliquo suorum bonorum externorum, quæ sunt inferioris ordinis, qu# fama. In eo tamen video multos doctores c#uenire, si ille qui confessus fuit falsum id esse, quod de proximo suo iniustè dixit, idque iuramento confirmauit, siue testes simul adhibuerit, siue non, quia nullos habet testes quos adhibere possit, non credatur, perseueretque infamia proximi illius, cuius à principio ipse fuit causa iniusta, ad nullam aliam teneri illi restitutione#: quoniam eius tunc infamiæ iam ipse non est causa, sed causa sunt, qui eam existimationem retine#: cùm temerarii iam in eo iniustique sint, teneanturque eam à se repellere. Certè propendeo in contrariam Adriani opinionem in 4. q. de rest. famæ in prin. eum scilicet tunc teneri alia via restituere id infamiæ, quod remanet. Etenim, qui id damnum à principio iniustè dedit, nondum illud resarciuit, qu#uis causam adhibuerit, vnde resarciretur, nisi per iniquitate# aliorum staret: nullus autem deobligatur ab onere restituendi damnum, quod iniustè dedit, quousq; illud re ipsa & cum effectu resarcit, estò caus# adhibuerit, vnde resarciretur, nisi per alterius iniquitate# staret, qui illud continuat, causaque iniusta illius est. Si enim damnum dedi in bonis externis, & #stimatione# eius damni mitto per me# famulum aut amicum ad eum, qui illud est passus, isq#; famulus aut amicus eam æstimationem sua culpa non restituit, sed retinet, sanè licèt is famulus aut amicus causa sit iam iniusta, quòd id damn# non tollatur, restituereque teneatur tum id damnum, tum etiam alia, si qu# inde vlterius sint secuta, ego tamen ea de causa non deobligor à restitutione eius damni, nondum reparati, cuius à principio fui causa iniusta. Dixi, me propendère in Adriani opinione#: quoniam video nonnihil esse discriminis, eo quòd in re, de qua disputamus, n# permanet aliud damnum, quàm quod ex eo sequitur, quòd isti iniquè non depellant eam existimatione#, vt iam tene#tur: cæterùm cùm ego causam illius à principio dederim, effectus sanè est partialiter à meo pernicioso mendacio adhuc emanans, quamuis sine mea noua causa, culpaque sol# eorum, qui id adhuc existimant, atque adeò illi pr#cipue tenentur iam ad id damnum, & ego in illor# defectum. Quòd si vera esset quoad hoc opinio contraria opinioni Adriani, sanè ego opinione# illam aliam Nauarri amplecterer, eum scilicet, qui sufficiente# causam adhibuit, vt depelleretur illa sinistra existimatio, dicendose esse mentitum, idq#; iuramento confirm#do, non teneri insuper adhibere testes, & multo minùs facere sumptus ad illos adhibendos, estò qui illam sinistram existimationem conceperunt, deposituri illam non sint, nisi testes adhibeantur.

[sect. 5] Quòd quando crimen falsum fuit alicui imposit#, aut nota falsa, sufficienter fiat ei restitutio famæ iniustè ab eo ablatae, dicendo se fuisse mentit#, si inde alii deponant falsam existimationem, quam de illo conceperunt, affirmant diuus Th. 2. 2. q. 62. art. 2. Scotus in. 4. dist. 15. q. 4. Caiet. in summa verb. restitutio. c. de modo restituendi, Adri. vbi suprà, Nau. in Manu. c. 18. n. 45. Sotus. 4. de iust. q. 6. art. 3. ad. 4. Gab. & Maior. in. 4. dist. 15. vter#. q. 16. & doctores c#muniter. Neque dubito id semper habuisse

proxim ecclesiæ, vt scilicet, quod attinet ad tale# iniustam famæ læsionem, nihil aliud in restitutionem iniungeretur. Qua eadem ratione communiter affirmant doctores, quando certò constaret, eos, coram quibus aliquis iniustè fuit infamatus de crimine aliquo, siue vero siue falso, omnino eius rei oblitos esse, ad nullam teneri eum restitutionem, qui iniustè illum infamauit: eo quòd id damnum famæ iniustè datum iam non maneat. Idem [[112]] propter eandem rationem sunt dicturi, quando omnes, coram quibus aliquis fuit iniustè infamatus, iam è vita discesserunt: quippe cum iam omnino esse desit præterita omnis infamia ea de re.

Caiet. 2. 2. q. 62. art. 2. ad. 2. & quidam alii, hæc non negando, nihilominus affirmant, quando crimen, de quo aliquis iniustè fuit infamatus, erat falsum, estò verisimile sit eos, qui longo tempore antea illud audierunt, oblitos iam esse: quia tamen id certum non est, esseque potest vt recordentur, & vt eo plus firmentur in existimatione illud verum fuisse, quo vident eum, qui illam infamiam sparsit, tanto tempore de suis peccatis sacramentaliter fuisse, nunquamque se ipsum retract#do ea dere, famam restituisset, teneri adhuc se retractare cor# illis. Quamuis autem id tutum sit, ac regulariter amplectendum propter id pericul#; qu#do tamen esset perexigua probabilitas eos adhuc recordari, atque ex retractatione sequeretur notabilis infamia ei, qui se retractare deberet, arbitror eum non teneri tunc se retractare, sed satisfacere laudando illum, quem infamauit, vel aliqua alia ratione ei compensando id infamiæ, quod remanere posse præsumitur, attento quod certum non sit eam remanere, qua de causa eo minor compensatio illi debetur, quo minùs est certum eam remanere. Atque eadem ratione minor etiam restitutio debetur, quando crimen, de quo dubitatur, an adhuc maneat infamia, verum fuit, quod proinde nefas est retractare, quàm deberetur, si certum esset infamiam de illo adhuc remanere.

Vtrùm pro infamia, quam passus est is, cui fama restituitur retractatione criminis falsi, aut notæ illi impositæ, à puncto quo ita fuit infamatus, vsque ad eam restitutionem, sumpta ea infamia præcisè à quocunque alio damno ex illa sequuto, restitutio aliqua illi debeatur. Disp. 42.

SVMMARIVM.

1 . Nihil restitutionis debetur nec iniungi debet pro iniuria, quam iniustè infamatus passus est tempore toto quo infamiam sustinuit, interim dum fama illi non fuit restituta, aut interim dum infamia illa alia ratione non fuit abolita.

2 . Refutantur duæ obiectiones in contrarium.

Antequ# vlteriùs progrediamur, quod propositum est, erit examinand#. Eademque est difficultas de quacunque alia infamia, quam passus sit aliquis vsque ad punctum, quo omnino fuit abolita morte, aut obliuione illorum omnium, qui notitiam de ea re habuerunt, & de quacunque alia infamia, quam quis sit passus vsque ad inst#, quo plenè ei restituitur, num scilicet restitutio sol# debeatur pro infamia, quæ adhuc pendet in futurum, & quatenus in futurum pendet, quasi quo ad id solùm rationem habeat damni permanentis;

n#verò debeat restitutio pro infamia præterita, præcisè sumpta à quocunque alio damno ex illa sequuto, quasi illa, ita præcisè sumpta, rationem non habeat damni permanentis, sed retineat solùm rationem iniuriæ pæna dignæ.

[sect. 1] Ex dictis præcedente Disputatione satis constat, conson# omnino esse communi doctorum sententiæ, praxique ecclesiæ in confessionibus semper seruata, nihil restitutionis deberi, nec proinde esse iniungendum, pro iniuria, quam iniustè infamatus passus est tempore toto, quo infamiam sustinuit, interim dum fama illi non fuit restituta, aut interim dum infamia illa alia ratione non fuit abolita. Tametsi doctores omnes confiteantur, si ex ea infamia toto illo tempore sequutum ei fuit aliquod damnum, vt quia ea de causa priuatus fuit officio, beneficio, aut emolume#to alio, vel sumptus aliquos fecit, vt se purgaret, aliquódve aliud damnum, etiam lucri ea de causa cessantis, est passus, id totum esse illi restituend#. Nullus verò doctor# inter damna restituenda computat, subiacuisse iniustè infamatum toto eo tempore infamiæ illi, malamq#; de illo toto eo tempore habitam fuisse existimatione#. Ratio autem huius praxis c#munisq#ue doctrinæ (licèt nullus, quod legerim, eam reddat, neque examinet hanc difficultatem) hæc est: Quoniam illa alia verè habent rationem damni permanentis: subiacuisse verò iniustè toto illo tempore illi infami# ac existimationi, qu# de illo fuit habita, solùm iam nunc habet rationem iniuri# perpessæ, quæ tr#siuit nullo iam nunc relicto d#no: vt verò tractatu 2 Disp. 715 pro solo d#no remanente debetur restitutio, non verò pro iniuria sumpta præcisè à d#no dato, sed illi respondet c#digna pæna, quæ non debetur ante latam sententi#. Cum hac verò doctrina consentiunt, quæ tractatu præcedente Disp. 100 & aliàs sæpe dicta sunt. Neq; Adrian. in. 4. q. de rest. famæ ad. 2. & 3. eorum, quæ vltimo eo in loco proponit, aliud docet. Ibi enim, concede#s eum, qui diffamauit, non teneri ad famæ restitutionem, quando, qui malam de ita diffamato conceperant opinionem, ab ea mala opinione resiliunt, quòd videant, eum, qui diffamauit, in multis aliis compertum fuisse dixisse falsum, hæc verba subiungit: *Manet nihilominus, qui diffamauit, obligatus ad reparationem pro interesse medii temporis, quo diffamatus erat, siue fuerit intereße damni emergentis, siue lucri cessantis ex ea diffamatione: vt in re furtim ablata, quæ pòst restituitur.* H#c ille. Quo in loco perspicuè liquet, non loqui de reparatione infamiæ, quam eo tempore sustinuit. Illa quippe infamia per recuperationem famæ abolita ac resarcita fuit: non secùs atque damnum rei furto ablata per restitutionem eiusdem aut alterius similis rei aboletur ac resarcitur: neque pro iniuria, quòd caruerit sua fama toto eo tempore, debetur ei restitutio, sed iniuriæ illi pæna respondet: sicut neque pro iniuria, quòd caruerit re sua externa, quæ furto ab eo fuit ablata, toto eo tempore, quo restituta ei non fuit, debetur ei restitutio aliqua. Loquitur ergo Adrianus eo in loco de sola reparatione damni emergentis, aut lucri cessantis ex infamia toto eo tempore perpessa, si quòd fortè ex ea infamia illi emersit, aut cessauit in aliquibus aliis suis bonis, vt perspicuè verba illius innuunt, & exemplum, quod de re furto ablata adhibet: quare cum communi aliorum doctorum sententia consentit. Idem voluit Nauar. in Manu. c. 18. n. 43. & 47. vers. ex eisdem causis, &c. Vt patet expende#ti verba illius. Loquitur enim de sola reparatione d#ni, additq#ue; si quod à tempore illatæ infamiæ vs# ad eiusdem abolitionem fuit passus. Satis autem perspicuum est, si illum subiacuisse toto illo tempore infamiæ Nauarrus arbitraretur esse damnum permanens, esseque obligationem illud restituendi, loquuturum eum non fuisse conditionaliter, dicendo, si quod à tempore illatæ infamiæ vsque ad **[[113]]** eiusdem abolitionem fuit passus: quoniam constaret, semper eum id damnum fuisse passum.

Arbitror autem recedendum nulla ratione esse à communi hac de re doctorum sententia hactenus à nobis explicata, communique ecclesiæ vsu confirmata, nouum onus introducendo restituendi aliquid iniustè infamato pro tempore, quo infamiæ subiaccit, e#q#; sustinuit. Maximè quoni# id esset graue iugum ceruicibus pænitentium iniungere, à quo non facilè eos exonerarent. Atque vt hæc communis doctorum sententia, praxi ecclesiæ confirmata, corroborat, quæ dicta à nobis sunt tractatu 2 Disp. 715, & tractatu 3 Disp. 100, ita vicissim ex illis ipsa corroboratur.

[sect. 2] Objiciet nihilominus aliquis aduersus hanc communem doctorum sententiam, aliquem subiaccuisse infamiæ iniustè tempore aliquo, quousque fama retractatione restitueretur, aut alia ratione infamia aboleretur, non esse nudam iniuriam, sed esse verum damnum, ac proinde restitutione esse necessariò in conscientiæ foro c#pensand#. Id verò probabit. Primò, quo niam non sicut res se habet in re furto ablata, esse scilicet iniuriam & non damnum, caruisse illa tempore toto quousque fuit restituta; ita res habet in fama iniustè ablata. Fama enim est existimatio, quæ de aliquo habetur: & quemadmodum bonum hoc coalescit ac integratur ex existimatione diuersorum, cum quibus viuimus, quíve nos agnoscunt, notitiámve de nobis habent, ita coalescit ac integratur existimatione, quam de nobis habent toto tempore, quo viuimus, atque etiam post morte# nostr#: sicut ergo, qui nos iniustè infamat apud aliquem, aut apud aliquos, iniustè efficit nos carere parte integr#te nostræ famæ, damnique proinde illius nostri est causa, teneturque idcirco illud nobis restituere: ita qui iniustè nos carere efficit fama nostra certo aliquo tempore, iniustè efficit nos carere parte integrante nostræ famæ, estque proinde causa illius nostri damni, quod restituere nobis similiter tenetur; neque illud nobis ex eo resarciretur, quòd infamia aboleatur, continuarique fama nostra incipiat, qualis erat antequam id damnum nobis iniustè inferretur, aut ex eo, quòd retractatione fama nostra redeat ad statum in quo erat antequ# iniustè læderetur: quippe cùm non redeat maior, quàm ante læsionem erat, vt suo augmento pars illa quo ad duratione#, quæ iniustè ablata ac impedita fuit, resarcitur, neque quo ad duratione# ad eum redeat statum, in quo erat antequam à nobis iniustè auferretur: non ergo sicut res habet in re externa furto ablata, aut iniustè damno affecta ac destructa, quando restituitur & c#pensatur re alia eiusdem bonitatis ac valoris, ita res habet in fama, quando infamiæ abolitione resarcitur, aut retractatione instauratur. Quando enim res externa furto ablata, iniustéve d#no affecta ac destructa, alia æquiualentem restituitur, totum, quod iniustè fuerat ablatum aut destructum, quo ad omnes suas partes restituitur ac compensatur: at verò quando infamia morte aut obliuione eorum, apud quos quis fuerat iniustè infamatus, aboletur, aut retractatione fama læsa instauratur, non redit fama integra quo ad omnes suas partes, sed perinde res habet, ac si res externa restitueretur destructa in aliqua sua parte: quod constat non sufficere ad integram ac plenam restitutionem.

Secundo, interim dum perseuerat infamia, cuius aliquis iniusta fuit causa, tenetur is, qui illius fuit causa iniusta, restituere id damnum iniustè datum, vt omnes c#cedunt: quòd si restituere illud non possit bono eiusdem generis, tenetur restituere id pecunia, aut aliqua alia ratione, vt in seque#tibus dicemus: ergo dato transactoque iam toto d#no iniusto, quod infamatus sustinuit, non minùs, qui illud iniustè dedit, tenetur id totum quo ad durationem restituere, quam teneretur restituere partem illius, si quæ adhuc in futurum pendèret: eaque de causa, quando abolita fuit infamia morte, verbi gratia, eorum, apud quos iniustè infamauit, transactaq#; fuit tota infamia quo ad duratione#, quam iniustè infamatus toto tempore, quo illi vixerunt, sustinuit, non minùs est illi restituendum

damnum totum infamiae transactum ac perpersum, quàm esset illi eidem restituenda pars quo ad durationem eiusdem damni, quæ adhuc in futur# pendêret, restaretq#ue adhuc preferenda.

Fateor hæc argumenta facilè permouere que#uis doctum virum possent, vt assereret, abolita iam infamia, aut fama iam instaurata retractatione criminis falsi aut notæ impositæ, adhuc eum, qui iniustè infamauit, restituere teneri id infamiae, quod infamatus interim sustinuit dum infamia abolita non fuit: vt & me (statim ac de hac re cogitanti occurrerunt) ancipite# reddiderunt, num hac in re discedendum mihi esset à communi doctor# sententia. Re tamen attentè matureque c#siderata, inclino recedendum ab ea non esse. Non solùm quòd non facilè transgredi debeamus limites, quos patres nostri maturo iudicio c#stituer#t; neque sit recedendum ab vsu ecclesiae à temporibus antiquis recepto; neque p#nitentes sint grauandi tanto tam molesto difficilique onere, dum cum probabilitate ab eo possunt excusari: sed etiam quoniam in vnaquaque re, attenta ac expe#sa illius natura, est arbitrandum ac iudicandum, num maneat vel non maneat damnum, sed potiùs in nudam transierit iniuriam, ac proinde num iniungenda sit aut non sit restitutio pro illo. Res etenim externæ ad ipsarum vsum ordinantur, ac proinde interim dum non restituuntur, vel e#de# numero, quæ iniustè ablatae aut destructæ sunt, vel aliæ illis æquiuales, vt earum similis aut æquiualens esse possit vsus, dicitur is, qui id iniustum detriment# accepit, manere in damno à principio ei iniustè dato. C#terum fama in virtutis testimonium ordinatur, aut alterius excelle#tiæ, de qua est ea fama, & in emolume#ta, quæ inde sunt nata oriri, attenta existimatione hominum, vsuque & institutione reipublic#, cuius sumus partes. Neque fam# assiste#tia virtuti, aut alteri excelle#tiæ verè aut existimatae, in vno tempore, inseruit in aliud tempus, quin potiùs diuisa quo ad duratione# atque assistentiam virtuti, aut alteri excellentiæ, ad diuisione# temporis, in quo durat, transit cum ipso tempore, neque inseruire est apta quo ad suum vsum in aliud te#pus. Quo fit, vt fama eo modo spectata, perinde se habeat, atque se habet sanitas corporis diuisa ad diuisione# temporis, in quo vita durat: eaque de causa, sicut, qui iniustè lædit sanitatem# corporis, tenetur quidem interim dum id damnum ac læsio perseuerat ac pendet in futurum, restituere id damnum, adhibendo quæ necessaria sunt, vt corpus ad su# naturalem dispositionem reducat, & insuper restituere tenetur, si quæ alia damna lucri cessantis, aut d#ni emerge#tis ex ea læsione iniusta ac defectu sanitatis vlteriùs sunt secuta, vt si ob eum sani-[[114]]tatis defectum eo modo iniustè læsus non locauit operas suas, aut ab alio lucro est impeditus, vel damnum aliud ei emersit ac sustinuit; redintegrata verò sanitate, vel natura sola curante, vel simul arte adiuuante, ad nullam restitutionem læsionis ac damni corporis præteriti tenetur, vt c# Adriano & Richardo, nemine, quod sciam, refragante, tractatu præcedente Disp. 88 dictum est: ita qui famam iniustè lædit, tenetur quidem interim dum id damnum durat, infamiaque in futurum pe#det, restituere id damnum, adhibendo quæ necessaria sint, vt infamia cesset, & vt existimatio de illo ad pristinum redeat statum, & insuper restituere tenetur, si quæ alia damna lucri cessantis, aut damni emergentis, ex ea infamia secuta fuerunt: at verò, redintegrata ac instaurata iam fama, vel retractatione criminis falsi, aut not# impositæ, vel quòd alia via abolita iam sit infamia, cui causa iniusta fuerat data, sanè nulla obligatio restituendi manet id damnum famæ præterit#. Ratio autem vtroque est eadem, quoniam scilicet quemadmodum in læsione corporis, redintegrata iam sanitate, nullum manet damnum, subiactisq#; antea damno corporis ad tempus, non retinet eam

rationem damni permanentis, sed transit in rationem nudæ iniuriæ acceptæ, pro qua non restitutio, sed sola pæna debetur: ita in læsione famæ, instaurata iam fama, contrariæ infamiæ abolitione, nullum famæ damnum remanet, subiacuisseque infamiæ aliquando non retinet iam rationem damni permanentis, pro quo sola restitutio debetur, sed transit in rationem nudam iniuriæ acceptæ, cui non restitutio, sed pæna respondet. Ac sanè est credendum, si Petrus aut Paulus, vel alius Apostolorum, confessionem alicuius audisset, qui confiteretur, se ante quindecim dies imposuisse alicui crimen aliquod, nihil aliud tali pœnitenti in satisfactionem præcepisset, quàm vt se ipsum coram illis retractaret, quibus id dixit, nullam aliam illi iniungendo restitutionem pro infamia, cui ille alius eo modo iniustè infamatus integris illis quindecim diebus subiacuit, quando inde nullum aliud damnum fuit ei subsequutum: id quod perpetuò praxim ecclesiæ seruasse non dubito.

Ad obiectionem ergo in contrarium negandum est, subiacuisse aliquem infamiæ tempore præterito, non esse nudam iniuriam, absque vlla ratione damni in eo permanentis, postquam iam instaurata est fama, contrariæ infamiæ integra abolitione. Ad primam verò probationem in contrarium dicendum est, quamuis non eodem omnino modo res se habeat in re furto ablata & in fama iniustè ablata, vt bene argumentum probat; nihilominus infamiam solùm subire rationem damni quamdiu in futurum pendet, non verò habere rationem damni quo ad partes, quæ, diuisa ad diuisionem temporis, in quo toto perseuerat, iam transierunt, esseque desierunt: eo etenim ipso quòd transeunt, habere desinunt rationem damni permanentis, sortiunturque; rationem nudæ iniuriæ acceptæ, vt de partibus sanitatis corporis, diuisæ ad diuisionem temporis, in quo toto vita durat, dictum est: eaqueque de causa, abolita iam infamia, famaue reducta ad statum, in quo erat ante infamiam, non remanet obligatio compensandi restitutione infamiam, quæ fuit vsque ad integram famæ instaurationem: quoniam ea infamia eo ipso, quòd fluxit, rationem habere desiuit damni permanentis. Quamuis ergo fama non redeat quo ad eas suas partes, quæ iniustè fuerunt impeditæ, esseque; debuerunt in tempore præterito; redit tamen quo ad omnes partes, quas, quando redit, erat habitura: eaque de causa in nullo redit damno affecta: quemadmodum damno affecta rediret res externa, quæ restitueretur non integra quo ad omnes suas partes. Quo fit, vt non eadem sit ratio, quod ad restituendi obligationem attinet, de partibus famæ iniustè ablata, quæ, si extitissent, impeditæque iniustè non fuissent contraria infamia, fluxissent cum tempore, & de partibus rei externæ, quæ iniustè ablata aut destructa sit.

Ad secundam, concesso antecedente, neganda est consequentia, quando dato transactoqueque toto damno, is, qui illud iniustè est passus, non remanet in damno, vt in re proposita euenit. Quando verò pars talis damni est transacta, & pars alia pendet in futurum, ea sola quæ in futurum pendet, est restituenda: quoniam ea sola habet iam rationem damni: non verò est restituenda pars transacta: quoniam hæc ipso, quòd transacta est, non retinet rationem damni, sed solùm habet rationem iniuriæ acceptæ, vt dictum explanatumque est.

Dices: Ex his sequitur, aliquem reportare commodum ex eo, quòd non restituat tempore, quo tenetur. Etenim si expectet, vt infamia aboleatur obliuione aut morte eorum, qui illam norunt, liberabitur ab onere restituendi, cui ante eam infamiæ abolitionem subiacebat. Respondeo, nullum esse absurdum, si per accidens id inde sequatur. Sicut etiam ex eo, quòd is, qui vulnus iniustè inflixit, expectet vt vulneratus per naturam perfectè sanetur, deobligatur ab onere restituendi illi damnum sanitatis amissæ, quod tamen ante sanitatem

acquisitam restituere tenebatur, expensas c#petentes efficiendo ad perfectam curationem. Hæc tamen commoda temporalia, per accidens ita ex culpa retardandi restitutionem sequuta, coniuncta sunt cum longè maiori damno proprio spirituali. Exemplum quoque adhiberi posset in eo, qui retardando restitutionem rerum externarum, cum iniuria, sed sine alio damno eius, cui restitutio fieri deberet, rebus, quas ita restituere teneretur, lucraretur negociando: d quippe lucrum ad ipsum spectaret, idq#ue temporale commodum ex sua iniqua retardatione restitutionis reportaret, c#iunctum cum longè maiori suo damno spirituali.

Quamvis autem hæc omnia ita se habeant, tutum tamen atque æquum arbitror suadere p#nitentibus, maximè quando infamia sola obliuione aut morte eorum, qui notitiam de illa habebant, esse desiuit, vt laudibus infamati, quo ad alia illius laude digna, compensare conarentur infamiam, quam ille cum iniuria fuit passus, aut aliquibus beneficiis ea de causa illi impensis, vel saltem Deo offerendo, vt si illi in aliquo tenetur, id diuina ipsius Maiestas compenset, applicando illi de ipsius operibus satisfactoriis, quantum viderit ad id esse satis. Non tamen affirmare auderem, p#nitentes ad hæc teneri.

[[115]] *Vtrùm indirectè falsum crimen in iudicio alicui imponens, se ipsum in eo iudicio defendendo, teneatur illi ad famæ restitutionem. Disp. 43.*

SVMMARIVM.

- 1 . *SI accusatus negando crimen suum damnum inferat famæ legitimè eum accusantis, tenetur illi restituere id damnum, vel se retractando si adhuc perseueret iudicium, aut estò iudicium sit iam absolutum: modò tamen tutò id possit efficere sine longè maiori suo incommodo.*
- 2 . *Siue in iudicio siue extra iudicium crimen alicuius iniustè detegatur, atque is qui illud commisit, vt se defendat, affirmet, vel detectorem non dicere verum, vel se tale aliquid non fecisse, vnde indirectè affirmet illum non dicere verum, tenetur illi ad restitutionem famæ, si eam fortè in aliquo tunc læsit.*
- 3 . *Qui indirectè famam accusatoris læsit, quamvis non teneatur eam illi restituere, suum retractando dictum, seque ipsum infamando, tenetur tamen illi restituere famam per verba quædam sobria.*
- 4 . *Qui in iudicio non seruato ordine iuris accusatur & interrogatur de aliquo crimine, quodverè commisit, potest absque mendacio affirmare, se id non commisisse, liciteque id iureiurando confirmare, posito, vt illud confiteri teneatur.*

EXemplum est, quando aliquis, qui verè crimen aliquod commisit, de eo accusatur, atque, vt se defendat, negat se id crimen commisisse: eo enim ipso virtute ac indirectè affirmat accusatorem mentiri, calumniatoremq#ue esse. Simili modo si aduersus denunciante aut testificantem de eo crimine illud neget, virtute ac indirectè affirmat illum ea in re

fuisse mentit#. Quærunt ergo doctores, num qui ita se defendendo famam alterius lædit, restituere id damnum illi teneatur.

[sect. 1] Est verò in hunc modum distinguend#: Quoniam vel qui eo modo accusatur, seruato ordine iuris, interrogatur, ita vt, quia iuridicè interrogatur, tenetur crimen suum confiteri: vel nond# interrogatur seruato ordine iuris, ita vt crimen suum teneatur confiteri, iuxta ea quæ tractatu sequenti explicanda sunt. Atque in primo euentu conueniunt doctores, si accusatus, negando crimen suum, damnum inferat famæ legitimè eum accusantis, teneri illi restituere id damnum, vel se retractando, si adhuc perseueret iudicium, aut estò iudicium sit iam absolutum: modò tamen tutò id possit efficere sine longè maiori suo incommodo, vt pænæ alicuius grauis: vel quando aliter non posset, compensando id damnum aliquibus aliis bonis. Ratio autem est, quoniam cùm iniustè id damnum dederit; eo quòd iuridicè accusaretur ac interrogaretur; restituere tenetur id damnum iniustè datum. Meritò autem dictum est, si negando crimen suum, damnum inferat famæ legitimè illum accusantis: quoniam si re ipsa damnum illi non inferat, vt vt plurimum nullum inferet, quoniam non propterea accusans, aut aduersus eum testificans, habebitur mendax aut calumniator, sed omnes intelligent, vel accusatum omni modo, quo potest, siue verè siue falsò, per fásve aut per nefas se defendere, suspicioq#ue erit accusatum mentiri; vel tales erant tunc circumstantiæ, ex quibus credatur, accusantem bona fide & absque vlla leuitate processisse ad accusandum, facileq#ue potuisse decipi, in quibus euentibus, vt accusans nullum famæ suæ detrimentum incurret, ita neque accusatus ad vllam restitutionem ea de causa illi tenebitur. Ita *Caiet. 2. 2. q. 62. ar. 2. & in summa, verb. restitutio. c. vlt. casu. 1.*

[sect. 2] In secundo verò euentu Caiet. locis citatis ait, siue in iudicio, siue extra iudicium, crimen alicuius iniustè detegatur, atque is, qui illud commisit, vt se defendat, affirmet, vel detectore# non dicere verum, vel se tale quid non fecisse, vnde indirectè affirmet illum non dicere verum, teneri illi ad restitutionem famæ ita læsæ, si eam fortè in aliquo tunc læsit. Si enim eam tunc non læsit, quia is, qui crimen detexit, non reputatur ab id audientibus mentitus, iuxta ea quæ in præcedenti euentu dicta sunt, non tenetur illi ad vllam restitutionem, vt est perspicuum. Solùm verò admittit Caietanus, accusatum de crimine aliquo vero, non seruato ordine iuris, posse resp#dere: Nego proposita. Probentur. Non assere#do falsa ea esse, aut se ea non commisisse. Addit etiam Caietanus, quamuis iniustè eo modo accusans, aut crimen alienum detegens, contra iustitiam peccet, teneaturq#ue restituere accusato famam, quam ea ratione læsit; & vicissim peccet contra iustitiam accusatus eo modo, qui directè aut indirectè dicit, accusantem non verum dixisse, teneaturq#ue ei ad restitutionem famæ, quam ita læsit; locum tamen non esse compensationi, sed sibi mutuo eo teneri restituere famam læsam: censet enim in restitutione famæ locum non esse compensationi: quod tamen infrà suo loco improbabitur.

Scotus verò in. 4. dist. 15. q. 4. Richardus ibidem art. 5. q. 3. Adria. q. de rest. famæ in prin. & in responsione ad. 4. principale, Syluest. verb. rest. 3. §. 3. Sotus. 4. de iust. q. 6. art. 3. ad. 4. Nauar. in Ma. c. 18. n. 48. Maior & Gabr. vterque in. 4. dist. 15. q. 16. affirmant eum, qui in eo secundo euentu negat, se tale crimen commisisse, aut qui falsum id esse asserit, quod ipsi tribuitur, non teneri restituere famam detectori eius criminis. Ducuntur. Quoniam licèt sit mentitus, atque, si iuramento id confirmauit, peccauerit lethaliter; peccatum tamen illud n# est contra iustitiam: quippe cùm is iure suo sit vsus,

suamque famam defenderit, quam alius iniuste lacerare est aggressus: quare sicut, qui cum moderamine inculpatae tutelae, quia scilicet ita erat necessarium ad suam defensionem, suum occidit inuasorem, licet odio id efficiat, lethaliterque contra caritatem peccet, ad nullam tamen restitutionem tenetur, eo quod iustitiam non violauerit; ita res habet in proposito.

[sect. 3] Scotus addit, nihilominus, qui ita indirecte famam accusatoris laesit, quamvis non teneatur eam illi restituere suum retractando dictum, sequens ipsum infamando, teneri tamen restituere illi famam per verba quaedam sobria, ut dicendo, non existimetis illum calumniatorem: credo enim eum bonam habuisse intentionem, arbitratumque; fuisse se probare posse suum intentum. Sotus verò, Maior, & Sylvester locis citatis merito aiunt: Si Scotus intelligat, illum ad id teneri de iustitia, falsum id esse. Quoniam accusatus non peccauit contra iustitiam se ita defendendo: eaque; de causa non tenetur de iustitia ad ullam resti-[[116]]tutionem. Si autem intelligat ex caritate, verum esse id, quando spes esset, ea via instaurandam esse famam illius. Sotus tribuit Scoto affirmasse, eum, qui suum crimen negauit, de quo accusatur aut interrogatur, conseruato iuris ordine, peccasse contra rempublicam. Contrarium tamen aperte ibi Scotus affirmat.

Quamvis opinio Scoti, & aliorum hactenus explicata ac limitata, nobis probetur, arbitror tamen cum *Ledesmio. 2. 4. q. 18. art. 2.* limitandam adhuc eam esse, ut intelligatur esse veram, quando is, cuius crimen iniuste fuit detectum, non aliter sufficienter ac tuto credit se consulere suae propriae famae, quam negando, se id crimen commisisse, aut asserendo, falsum esse, quod de ipso dicitur. Si enim credit, se aliter sufficienter consulere suae famae, ut dicendo probet, quae objicit, aut negando quae obijciuntur, simulque obijcientem excusando, non quidem de falsitate eorum, quae dicuntur, sed de mendacio & calumnia ex parte illius, sane contra iustitiam peccaret, restituereque teneretur eam famae partem, quam eo modo excedendo in sui defensione laederet. Ratio autem est, quoniam iustitia solum facere in defensionem propriam permittit, quantum est satis, ut tuto quis se defendat: excessus verò est iniustus. Si tamen non occurrit haec praemeditari ac taxare, excessusque non est talis ac tantus, quem quivis facile, si animaduvertere vellet, intelligeret necessarium ad tutam defensionem non esse, sane non audere iniungere ita excedenti restituendi onus: quoniam redacto culpa alterius ad eas angustias defendendi tunc subito suam famam, non facile haec occurrunt, ut ad illa attendat, eaque expendat, aut excessum euitet: Adde, si se ita defendendo cum eo excessu, non integre suam famam compurgauit, sed suspicio aliqua apud audientes manet, ne forte id crimen commiserit, tunc compensare posse damnum, quod, se defendendo cum excessu ultra limites sibi concessos, illi alteri intulit cum damno sibi ab altero iniuste illato.

[sect. 4] Illud in hac materia propter Sotum & alios admonuerim: Eum, qui in iudicio non seruato ordine iuris accusatur ac interrogatur de aliquo crimine, quod verè commisit, posse absque mendacio affirmare, se id non commisisse, liciteque iureiurando id confirmare, intelligendo, ut illud confiteri teneatur. Ratio autem est, quoniam iustus iudex in eo solo euentu, in eoque solo sensu, interrogaret: quare responsio illa verum continet in sensu, in quo iustus iudex interrogat, interrogare intendet. Ei verò iudici, qui non legitime interrogaret, non teneretur respondere ad peruersam mente ita interrogantis, sed satis esset si responderet in sensu aliquo vero, quem ea verba haberent, respondendo ad mente legitime interrogantis. Hactenus de restitutione famae, quando laeditur, falsum crimen, siue directe siue indirecte, alicui imponendo.

De restitutione famæ læsæ iniustè detectione criminis veri, notæve veræ alicuius. Disp. 44.

SVMMARIVM.

1 . Cùm fama iniustè læditur detegendo crimen alicuius verum, aut notam alicuius veram, tunc fama restituenda non est retractando, quod verè fuit dictum. Sed si amphibologia aliqua ea existimatio à detegente id crimen, iniustè mentibus audientium effecta, euelli à mentibus illorum possit, ea est vtendum: euulsaque omnino ea existimatione à mentibus illorum, sufficienter est facta restitutio illi, cuius fama iniustè fuerat læsa.

2 . Varii modi amphibologiarum.

3 . Amphibologiæ, statim atque agnoscitur eis esse vsum ad restituendam famam, quando crimen verum fuit iniustè detectum, inutiles ad id omnino reddunt, vel simpliciter, vel apud eos, qui id norunt, atque agnoscere possunt.

[sect. 1] QVando fama iniustè læditur detegendo crimen alicuius verum, aut notam alicuius veram, conueniunt doctores, tunc famam restituendam non esse retractando, quod verè fuit dict#: quoniam id esset mendacium, quod pro nulla re mundi est proferendum: eo quòd sit intrinsecè malum. Conueniunt item, si amphibologia aliqua ea existimatio à detegente id crimen aut notam, iniustè mentibus audientium effecta, euelli à mentibus illorum possit, ea esse vtend#: euulsaq#: omnino ea existimatione à me#tibus illorum, sufficienter esse factam restitutionem illi, cuius fama iniustè fuerat læsa. Nisi fortè ante eam fam# restauratione# ex præterita infamia subsequuta fuissent damna aliqua lucri cessantis aut iacturæ alicuius: tunc enim h#c etiam essent illi restitue#da. Quòd si infamia permanens est, nec eo modo euelli posset, ait *diius Th. 2. 2. q. 62. art. 2. ad. 2.* & cum eo *Adrian. quodl. 11. q. 1. lit. S.* & doctores communiter, non solùm in hoc euentu, sed eti# in quocunque alio, in quo sit obligatio restituendi famam, neque fama læsa posset aliter reparari, compensationem eius iniustè læsionis facienda esse in aliquibus aliis bonis prudentis arbitrio.

Diius Thomas & Scotus locis citatis, ac quidam alii, sequentes suadent amphibologias ad famam restituendam, quando crimen verum (idem intellige de nota vera) fuit iniustè detectum, & permanet infamia. Vt detege#s illis, quibus illud detexit, dicat: Malè dixi, tale vel tale de tali dicendo, iniusteque illum infamaui. Nequaquam id credatis. In his enim verbis nullum interuenit mendacium. Cùm enim peccauerit id dicendo, vtique malè id dixit. Verè item iniustè illum infamauit id de illo dicendo. In eo item, quòd suadeat, vt id non credant, neque mendaci# interuenit, neque mali aliquid continetur.

Recentiores tamen theologi meritò obseruant, quamuis is restituendi modus sufficiens fortè esset apud aliquos rudes, quando verisimiliter crederetur, ea via depellendam omnino à mentibus eorum esse malam illam existimationem, quam de eo proximo conceperant: insufficientem tamen esse apud eos, qui iudicio pollerent: hi enim cùm attenderent, famam ita restituentem non apertè asserere se falsum dixisse, potiùs ea via confirmarentur verum id fuisse, quod audierunt, quàm ab eorum mentibus mala existimatio, quam conceperant, euelleretur. Præsertim si de hoc modo famam restituendi, quando verum crimen fuit detectum, notitiam aliquam habeant.

Maior. in. 4. dist. 15. q. 16. hunc modum restituendi famam in hoc euentu suadet, vt qui iniustè crimen verum detegendo infamauit, dicat: Qu#do tale quid de tali dixi, existimabam verum esse, [[117]] adhibita tamen postea diligentia, inueni, me malè id affirmasse.

[sect. 2] Ego hunc etiam modum aliquando suasi, vt dicat: Quod de tali dixi, ex mea sanè malitia id dixi, atque, si opus fuerit, iuramento confirmabo, ex mea malitia me id dixisse: vnde id omnino non credatis, talemq#ue existimationem de mentibus vestris deponite. In quo sanè modo restituendi famam nihil mendacii continetur: quippe cùm ex nequitia propria id proferentis emanauit detectio illa iniusta criminis alieni.

Alii recentiores hanc aliam amphibologiam excogitauerunt, vt cùm duplex sit veritas, sermonis scilicet ac vitæ, quæ in eo est posita, & quod operamur, cum lege Dei consentiat; & per consequens duplex etiam sit falsum, seu etiam mendacium, vnum, quod contrarium est veritati sermonis, & alterum, quod contrarium est veritati vitæ, & in eo est positum, quòd cum lege Dei non consentiat, sed ab ea discrepet, de quo non semel mentio fit in scripturis sacris: cùm, inquam, hæc ita sint, qui crimen verum de aliquo iniustè detexit, dicat, quod de tali dixi, falsum esse c#peri, aut comperi esse mendacium, vel falsum aut mendacium tunc affirmauit, intelligendo de falso aut mendacio, contrario veritati vitæ, ita vt sit sensus, id dicendo, transgressus sum legem Dei, seu peccaui: quod est verissimum. Neque hæc amphibologia caret maxima probabilitate. Qu#do tamen ex ea, aut ex aliqua alia, longè maior infamia sequeretur ei, qui eo modo restituere aggrederetur famam, quàm esset infamia restituenda, obligatio non esset eo modo restituere famam, vt ex dictis disputationibus præcedentibus satis c#stat.

[sect. 3] Illud circa hos omnes modos est obseruandum, statim atque agnoscatur, eis esse vsum ad restitue#dam famam quando crimen verum fuit iniustè detectum, inutiles ad id omnino reddi, vel simpliciter, vel apud eos, qui id norunt aut agnoscere possunt. Atque vltimum, si introducatur, aut sciatur, præiudicium afferre ei modo restituendi famam, quando crimen fuit alicui impositum, de quo Disp. 41 est dictum. Quando enim quis, eti# sub iureiurando, affirmauit, se falsum aut mendacium dixisse, suspicabuntur id audientes, eum intelligere de falso aut mendacio, contrario veritati vitæ, & non veritati sermonis, nisi aliquid addatur, quo omnino constet, non de veritate vitæ, sed de veritate sermonis id intelligere ac proferre.

Hac itaque de re non alia regula aptior potest tradi, quàm, si attenta qualitate eorum, qui criminis veri detectionem audierunt, attentisq#ue c#teris circumstantiis concurrentibus aliqua amphibologia ex his, vel alia, quam pænitens aut confessarius adinuenient, credatur euulsura sufficienter existimationem illam, cuius pænitens iniusta fuit causa, tunc ea via pænitens famam restituat. Si item spes sit, ea amphibologia minuendam esse infamiam, idem quoque remedium præstetur. Reliquum verò infamiæ, quod rem#serit, laudibus saltem eiusdem de aliis illius bonis ea dexteritate compensetur, vt tantum fam# illi ea via accrescat, vel apud eosdem, vel apud alios, quantum quo ad illud aliud remanet illi de infamia. Atque eode# modo compensanda est fama, quotiescunque fama iniustè ablata resarciri non potest. Ita tradunt *Caiet. 2. 2. q. 62. art. 2. ad. 2. Sotus in resp. ad. 4. citata, Nauar. in Manu. c. 18. n. 45.* & alii. Est autem hic modus compensandi famam, quando resarciri non potest, melior cæteris: eo quòd ad æqualitatem bono eiusdem generis compensetur. Quando autem neutro prædictorum modorum restitui posset, compensanda est honore, reuerentiam illi exhibendo, aut alios honoris actus erga illum exercendo,

vltra eos, quos alioquin illi exhibuisset, qui proportionem quadam eam famam compensent, consonatq#; *diuus Th. art. 2.* citato in responsione ad 1. Cùm enim honoris bonum, affine maximè sit bono famæ, quando fama bono eiusdem generis non potest omnino compensari, rectiùs accommodatiusq#; ad ipsam rei naturam compensabitur honore, quàm aliquo alio bono. Beneficiis etiam ac pecunia compensari poterit, quando alia non occurrerit via. Satisfactio autem bonis spiritualibus, vt Deo offerendo de propriis satisfactionibus pro illo, quantum sua diuina maiestas iudicauerit ad id esse satis, vel sacrificia & orationes pro illo offerendo, si ille adhuc viueret, nec contentus esset eo satisfactionis modo, non sufficeret: quoniam velut pro nihilo id duceret, vt tractatu præcedente Disp. 84 de satisfactione in bonis spiritualibus pro damno corporis, honoris, aut famæ, quæ viuo fieret, dictum est. Si autem iam esset defunctus, neque constaret eum esse in inferno, sufficeret sanè ea satisfactio ac restitutio. Quoniam restitutio pro eis bonis ipsi defuncto, & non hæredibus illius, est facienda; eo quòd bonum famæ & honoris transferibile non sit ad hæredes, neque hæreditario iure ad ea bona habent ius: defuncto verò in eo statu magis grata erit satisfactio in bonis spiritualibus, quàm in quibuscunque aliis bonis, vt Disputatione citata dictum est. Si autem constaret illum esse in inferno, nulla prorsus restitutio deberetur, tam illi; quoniam iam non esset proximus, neq; in eo vllam ei efficeremus iniuriam; quàm hæredibus illius; quoniam illi ius non habent ad eam restitutionem, vt vtrumque Disputatione citata est dictum.

Vtrum famæ restitutio fieri debeat hæredibus eius, à quo iniustè ablata est, & transeat obligatio eam efficiendi ad hæredes eius, qui iniustè eam abstulit. Et quid, quoad vtrumque, de damnis, quæ ex ea famæ abolitione sequuta sunt. Et quousque hæc sint restituenda. Disp. 45.

SVMMARIVM.

- 1 . *REstitutio famæ non transit ad hæredes illius, cui iniustè fuit læsa, quasi illis debeatur, sed fieri debet defuncto, nisi constet eum esse in inferno. Intellige, quo ad famam defuncti læsam præcisè sumptam.*
- 2 . *Damna lucri cessantis aut iacturæ in bonis externis, si quæ sequuta fuerunt ex infamia iniustè defuncto dum viueret illata, debentur hæredibus defuncti.*
- 3 . *Quando aliquis qui dum vixit infamauit iniustè aliquem, eam infamiam illi non restituit, obligatio eam restituendi transit ad hæredes ipsius.*
- 4 . *Quòd si ex læsione iniusta famæ, d#na alia in bonis externis lucri cessantis aut iacturæ alicuius iniustè infamato sunt secuta; tunc, si is qui damnum famæ **[[118]]** iniustè dedit, ea alia damna dum viueret non restituit, tenentur hæredes illius illa ei restituere, aut etiam hæredibus illius, si ille iam defunctus sit.*

[sect. 1] **EX** dictis in calce Disputationis præcedentis liquet, restitutionem famæ non transire ad hæredes illius, cui iniustè fuit læsa, quasi illis debeatur: sed fieri debere

defuncto, nisi constet eum esse in inferno, proximumque proinde iam non esse: nam tunc nulli debetur ea restitutio, vt in calce Disputationis præcedentis est dictum. Intelligend# tamen est id, quo ad famam defuncti læsam præcisè sumptam. Quando enim cum defuncti fama læsa etiam esset fama filiorum eius, aut aliorum illi coniunctorum, tunc quatenus simul iniustè esset læsa fama horum, vtique ipsis restitutio deberetur, non quidem famæ defuncti, sed famæ ipsor# vnà cum defuncti fama iniustè læsæ. Item quando defunctus actionem iniuriarum intentauerat pro fama sibi læsa, liteque contestata ex hac vita discessit, tunc prosequi eam actionem ad hæredes ipsius attinet: atque, si ciuilis actio fuerat intentata, pæna pecuniaria, aut transactione# circa illam facere, ad hæredes attinet, iuxta ea quæ tractatu præcedente Disp. 43 & alibi dicta sunt. Præterea quando iniuria quo ad honore# & fam# fuit facta defuncto post illius mortem, ad h#redes & consanguineos illius attinet inte#tare pro ea iniuria actionem, eamque prosequi, vt Disp. 38 dictum est. Illis tamen, meo iudicio, nulla restitutio pro ea infamia, quatenus defuncto est iniustè illata, debetur in foro conscientiæ, sed defuncto debetur restitutio famæ illius quamdiu infamia perseuerat. Quòd autem iniuriarum actio in foro exteriori hæredibus ac consanguineis defuncti concedatur ac competat pro ea infamia, ipsisque adiudicanda sit pæna, si ciuilis actio intentetur, idcirco ciuili iure est meritò sancitum, vt ea iniuria atque infamia defuncto illata impunita non maneat, essetq#ue qui in hac vita partes defuncti ea in reageret: nulli verò meliùs ad id constitui potuerunt, quàm h#redes & consanguinei defuncti.

[sect. 2] Quod verò attinet ad damna lucri cessantis, aut iacturæ in bonis externis, si quæ secuta fuerunt ex infamia iniustè defuncto dum viueret illata, illa sanè debentur hæredibus defuncti. Quoniam quemadmodum succedunt in bonis omnibus externis defuncti, ita ius ad eos transit ad bona omnia externa, qu# defuncto debebantur. Imò verò, vt ex dictis tractatu præcedente Dis. 43 liquet, actio eis concedi in foro exteriori debet, vt si probent eam iacturam fuisse passum defunctum in bonis suis externis ex detrime#to in fama illius iniustè illato, ipsis t#quam successoribus in bonis omnibus externis defuncti soluantur, estò defunctus nullam ea de re intentasset actionem, modò tamen ea damna dum viueret non remisisset.

[sect. 3] Vtrùm autem si aliquis, qui dum vixit aliquem iniustè infamauit, eam infamiam illi non restituit, obligatio eam restituendi transeat ad hæredes ipsius; *Adrian. quodl. 11. q. 1. lit. S. citata, & cum illo Nauar. in Manu. c. 18. n. 46.* respondent affirmanter, aiuntque id habere locum etiam in exteriori foro. Ea verò sententia nobis probatur, iuxta ea quæ de damno corporis vitæ ac membrorum tractatu præcedente Disp. 45 dicta sunt. Cùm enim fama iniustè ablata pecunia saltem restituenda sit, quando aliter non restituitur; debitumque pecuniarium ad hæredes transeat debitoris, vt scilicet illud defuncti loco iuxta vires hæreditatis restituere teneantur; consequens profectò est, vt hæredes eius, qui iniustè infamauit, restituere teneantur damnum fam#, quod defunctus iniustè intulit, nec restituit. Cùm verò, vt ibidem dictum est, nec maior nec alia obligatio transeat ad hæredes, quàm sit illa, quam defunctus habebat, sanè sicut defunctus restituere poterat famam iniustè à se læsam, compensando eam laudibus infamati, aut honore illi exhibito, vel orationibus & propriis satisfactionibus applicatis pro infamato iam defuncto, vt disputatione præcedente & tractatu præcedente Disp. 84 dictum est, ita hæredes eius, qui iniustè infamauit, simili quoque modo satisfacere possint.

[sect. 4] Quòd si ex læsione iniusta famæ damna alia in bonis externis lucri cessantis aut iacturæ alicuius iniustè infamato sunt sequuta, tunc constat si is, qui damnum famæ iniustè

dedit, ea alia damna dum viueret non restituit, teneri h#redes ipsius illa ei restituere, aut etiam hæredibus illius, si ille iam defunctus sit. Quoniam id pecuniarium debitum in hæredes eius, qui illud dedit, transit, vt iuxta vires hæreditatis illud soluant ei, qui illud passus est, hæredibusq#ue illius, si ille iam defunctus sit, vt constat ex dictis tractatu præcedenti Disp. 43, & aliàs sæpe, neminiq#ue ea de re potest esse dubium.

Sotus. 4. de iust. q. 6. art. 3. ad. 4. ait, eum, qui verum crimen detegendo causa fuit iniusta, vt infamatus, vnà cum fama, detrimentum in bonis externis diuitiarum pateretur, teneri quidem ad restitutionem illius, sed non integre; vt integre teneretur, si mentiendo infamasset, atque ita infamando vlteriùs causa esset eiusdem detrimenti. Meritò verò à Nauarro reprehenditur in *Manu. c. 18. n. 45*. Quoniam cùm verum dicendo iniustè illum infamauerit, atque ita iniustè illum infamando, verè vlteriùs fuit causa iniusta totius illius alterius damni inde subsequuti, non secùs atque si mentiendo infamiam illudq#ue aliud damnum vlteriùs iniustè dedisset, sanè ad integram restitutionem illius alterius damni iniustè vlteriùs dati tenetur, nihil impediante quòd, cæteris paribus, grauiùs peccasset, crimen illi imponendo, quàm verum illius crimen iniustè detegendo: satis quippe est, iniustè dedisse totum id damnum, præsertim interueniente lethali culpa, vt ad integram illius restitutionem teneatur.

Ibidem Sotus addit, in restitutionibus faciendis detrimenti in rebus externis ex iniusta famæ l#sione subsequuti, pensanda esse possibilitatem eius, qui restituere tenetur. Addit. Quis quæso restituere valeat, si impedimento ei, quem diffamauit, fuit, ne Episcopatum aut egregiam cathedram amplissimàmve dignitatem obtineret. Debet ergo (inquit) in hisce euentibus consilium teneri sapientium. Quòd si is verbis Sotus intendat, non esse obligationem restituendi tantum, quantum similia damna prudentis arbitrio æstimabuntur, vt ita erant in spe, eumq#;, qui id damnum dedit, aliter impossibilitate deobligari à restituenda parte d#ni illius, quàm si tantunde# furatus esset, falsa profectò est ipsius sententia, nobiscumque consentit *Nauarrus loco citato ad finem. n. 43*. Nisi enim remissio per eum **[[119]]** fiat, qui id damnum est passus, sanè restituere tenetur id damnum integrum: atque, si propter impossibilitatem partem aliquam non restituat, obligatio illi remanet paulatim eam restituendi postea, quando potuerit, ac si potuerit.

De restitutione famæ iniustè facto aliquo læsæ. Et vniuersim de restitutione honoris iniustè læsi. Disp. 46.

SVMMARIVM.

1 . REpetitis nonnullis de honore læso dicto vel facto transitio fit ad Disputationem præsentem.

2 . Quando iniustè facto aliquo aut dicto contumelioso honor læditur, seu potiùs existimatio alicuius, tenetur is, qui ita existimationem iniustè læsit, restituere illi quantum id damnum permanens prudentis arbitrio æstimabitur, attenta qualitate personæ, & aliis circumstantiis. Insuper restituere illi tenetur, si inde aliud damnum lucri ceßantis aut iacturæ alicuius in bonis externis diuitiarum fuit illi secutum.

3 . *Modus in restitutione famæ iniustè læsæ is tenebitur, exhibendo infamato honorem & reuerentiam, se illi subjiciendo, veniam ab eo petendo, tantum laudis ei accumulando, vt ad æqualitatem illi honor compensetur, qui iniustè læsus est.*

4 . *Si is qui contumeliam intulit, aliter non posset ad æqualitatem satisfacere in bonis honoris & famæ, quam petendo veniam, neque offensus contentus esse vellet satisfactione in bonis externis, sed exigeret vt, qui iniuriam intulit, veniam ab ipso peteret, tenetur tunc is id præstare offenso, neque satis est, si satisfacere velit in bonis externis.*

5 . *Præter restitutionem ob læsionem in existimatione explicatam, non debetur alia restitutio ob id præcisè, quòd contumeliosus actus fuerit contra honorem ei debitum, cui ea contumelia illata fuit.*

6 . *Quando adulterium latet, ita vt soli adulteri illud sciant, nulla debetur restitutio: nisi ex eo adulterio suscepta sit proles, vel id adulterium damnum aliud adiunctum habeat#.*

7 . *Quando contumeliosus actus est talis, vt nullum damnum corporis aut bonorum externorum relinquat, tunc estò eiusmodi actus ante faciem eius fiat, cui contumelia infertur, isve factum esse sciat, si tamen alteri factum esse ignorent, aut is ipse solus, qui eam contumeliam est passus, in causa fuerit, vt ad notitiam aliorum deuenerit, nihil ei debetur restitutionis.*

8 . *Quando contumelia vni facta quasi redundet in personas illi coniunctas ob amicitiae, consanguinitatis, aut aliam similem rationem, nulla consurgit obligatio quidquam restituendi personis ita coniunctis pro infamia.*

[sect. 1] **D**Isputatione 23 ostendimus, famam non solùm signo aliquo iniustè lædi, sed etiam facto, consurgereque obligationem eam restituendi. Diximus item in contumeliis, quando notitia, quòd illatæ sint, ad alios peruenit, plus iniuria affectum æstimare iacturam famæ, quam ex eo patitur, quòd ad alios notitia deuenerit ipsi illatas esse, quàm æstimet iacturam honoris, quam est passus, dum illatæ ipsi sunt. In existimatione enim eorum, ad quorum notitiam id deuenerit, paruipendetur is, qui alapa aut fuste sit percussus, aut cum cuius vxore adulterium sit commissum, vel qui aliam simile# iniuriam sit passus, quousque iuxta leges huius seculi debitam vindictam sumat, neque coram illis apparere audebit. Hac de causa ibidem dicebamus, quando scientibus aliis facto aliquo aut dicto ignominioso honor alicuius læditur, consurgere longè maiorem obligationem restituendi famam illius, quæ simul cum honore fuit læsa, quàm honorem eodem facto aut dicto ignominioso læsum. Manet quippe, qui eam contumeliam est passus, obnoxius despectui atque sine honore in eorum existimatione, qui id norunt: quod sanè ad famam seu existimationem de illo spectat, hocque potissimùm cupit resarcire. Imò verò hoc videtur esse, quod doctores restituendum esse docent, quando affirmant restituendum esse honorem iniustè læsum, seu iniustè ablatum: hoc quippe habet rationem damni permanentis in futurum ob abiectiorem ac viliolem existimationem, quæ de illo in his manet, qui id norunt, satisque consentaneè ad hoc loquitur *diius Thom. 2. 2. q. 62. art. 2. ad. 3.* dum sic ait, *Ad tertium dicendum, quòd actio contumeliam inferentis non potest fieri vt non fuerit. Potest tamen fieri vt eius effectus, scilicet diminutio dignitatis personæ in opinione hominum, reparetur per exhibitionem reuerentiæ.* Non

verò doctores intelligere videntur, restitue#dum esse honorem quo ad hoc præcisè, quòd factum aliquid sit contra honorem ac reuerentiam, quæ alicui debebatur. Id enim transiuit, neque damnum in persona, quæ eo actu inhonorata fuit, reliquit, eoq#ue ipso, quod transiuit, subire cæpit rationem solius iniuriæ sumptæ. præcisè à damno dato, cui certa pæna respondet, non verò respondet vlla restituendi obligatio, vt sæpe in præcedentibus est dictum atque ostensum. Iuxta hanc ergo doctrin# decidenda sunt ea, quæ tractatu præcede#ti Disp. 88, 100, & aliis in hunc locum reseruauimus.

[sect. 2] Prima conclusio est. Quando iniustè facto aliquo aut dicto contumelioso in hoc sensu honor læditur, seu potiùs existimatio alicuius, quòd deinceps apud alios, qui id norunt, abiectior ac vilior existimatio de illo habebitur, tenetur, qui ita honore# seu potiùs existimatione# ac famam illius iniustè læsit, restituere seu c#pe#sare illi, qu#t# id d#n# permanens prude#tis arbitrio æstimabitur, attenta qualitate personæ, & attentis cæteris omnibus circumstantiis c#currentibus. Insuper restituere illi tenetur, si inde aliud damnum lucri cessantis aut iacturæ alicuius in bonis externis diuitiarum fuit illi sequutum.

In priori parte huius conclusionis idcirco apposita fuit pars illa; id damnum permanens: quoniam si damnum iam esset abolitum, vel morte eorum omnium, qui factam fuisse eam c#tumeliam nouerunt, vel obliuione, obligatio non est restituendi id damnum, quod iam non existeret, vt ex dictis præcedentibus disputationibus constat. Eadem ratione, si is, qui illud fuit passus, c#petentem, iuxta seculi huius leges, de illo vindict# sumpsisset, non censeretur manere, eaque de causa obligatio non esset illud restituendi. Adde, in eo euentu locum esse c#pensatione vnus d#ni cum alio, iuxta ea quæ disputatione sequenti dicenda sunt. Quòd si compensatio. I. propria vindicta sumpta, non æquaret damnum antea iniustè datum, tunc solùm incrementum esset restitue#-[[120]]dum. Præterea, si contumelia priùs illata competenti pæna fuisset in exteriori foro punita, vel criminali vel ciuili, tunc damnum ea illat# non censeretur manere compensandum restitutione aut satisfactione: quoniam iam ea via esset sufficienter punitum ac compensatum. Si autem pæna manifestè non æquaret damnum datum, neque ea esset contentus, qui illud accepit, tunc in conscientiæ foro solùm esset compensandus excessus damni, vt est notissim#. Illud etiam est obseruandum, homines regulariter pro eiusmodi damno, ex contumelia illato, non solere aliam restitutionem ac compensationem velle, quàm eam, quam ipsi sumpserint vindicando iniuriam illatam: atque estò non audeant aut Dei timore non velint sumere vindictam, soleri dedignari aliam compensationem ipsis fieri, maluntque suum potiùs damnum ac miseriam sustinere, quàm restitutionem ob id damnum accipere, quæ ipsis apud alios noua esset ignominia. Imò sunt multi, qui neque veniam ab ipsis peti volunt, neque per eum, qui iniuriam illos affecit, neque per tertiam personam: quoniam ægre admodum ferrent, mentionem de contumelia ipsis illata eis fieri, eoque ipso de nouo irritarentur ad vindictam per se ipsos sumendam, aut certè optarent potiùs talem veniam ab eis non peti: in quo euentu constat, eum, qui contumelia affecit, nihil impediende damno manente in contumelia affecti fama, ex eaque contumelia sequuto, neque ad satisfactionem veniæ petitione esse cogendum, neque ad id teneri. Quòd si eiusmodi damnum in existimatione illius ex adulterio cum vxore illius fuit sequutum, iura impediunt transactionem circa eam iniuriam ac damnum fieri, vetantque intentari ciuilem actionem ob eam iniuriam ac damnum, solumque c#cedunt intentare actionem criminalem, vt ex dictis tractatu præcedente à Disp. 46 & rursus à Disp. 89 liquet. Tametsi ibidem sit additum, permissam iam hodie ex tacito consensu ac

dissimulatione principum, publicarúmve potestatum, transactionem priuatam esse, hoc est, transactionem, non instrumento publico, neque coram ministris publicis, publicáve autoritate factam, sed inter priuatos ipsos. Tametsi rarissimi sint, qui circa adulterium illam efficiant. In euentibus itaque omnibus explicatis, qui multi nec infrequentes sunt, atque etiam quando id damnum passus restitutionem remitteret, constat, vel omnino n# esse obligationem restituendi damnum in existimatione ac fama proximi iniustè contumelia datum, vel maxima ex parte cessare eam obligationem; ita vt, qui id damnum iniustè dedit, non teneatur id totum restituere, sed solam partem, vt in nonnullis ex his euentibus dictum est. Illud tamen admonuerim, quando qui eam contumeliam idque damnum iniustum est passus ac sustinet, non admitteret aliam satisfactione#, credendum esse, gratum illi futurum, vt honor & reuerentia maior solita illi exhibeatur, & augeatur aliis viis fama, bonaque existimatio de illo, obsequiaque illi præste#tur, dummodo ea dexteritate hæc omnia fiant, vt non sentiantur ac intelligantur fieri in recompensationem ignominia# præterita#, ita vt illa præteritam ignominiam in hominum memoriam reuocent. Atque ea via curare is debet, qui damnum fama# contumelia intulit, illud resarcire, si non integre, certè ex parte, idq#; præcipi illi à confessariis deberet. Quatenus itaque locus & obligatio erit fieri restitutionem pro damno honoris & fama# contumelia iniustè dato, intelligenda est prior nostræ conclusionis pars: non verò quando prædictis aut aliis similibus modis cessat ea obligatio, vel omnino vel magna ex parte.

Ea itaque prior pars ita intellecta ac explanata facilè patet. Quoniam tunc fama iniustè læsa manet contumelia antecedente; eaque læsio damnum est permanens, pe#dénsv# in futurum: ergo obligatio erit illud restituendi, quantum arbitrio prudentis æstimabitur, attentis circumst#tiis omnibus concurrentibus: nisi, qui ad id alioquin ex natura ipsa rei tenetur, ex aliquo ex capitibus explicatis, vel ex alio simili, omnino aut ex parte, ab ea restituendi onere liberetur.

Ex ea priori conclusionis parte ita comprobata, explicata, ac intellecta, sequitur primò. Eum, qui alapa aut fuste alium ignominiosè percussit, aut pedibus illum conculcauit, vel barbam illius ignominiosè apprehendit, aut præscidit, vel euulsit, vel aliquo alio ignominioso facto, scientibus id aliis, contumelia illum affecit, ex natura rei, nisi ex aliquo ex capitibus explicatis, aut ex alio simili, omnino aut ex parte excusetur, teneri illi restituere, quantum æstimabitur infamia, quæ inde illi resultat: quæ sanè eo maior erit, plusq#ue æstimabitur, quo plures illam sciunt, & quo factum fuerit ignominiosius, atque quo persona, cui ea contumelia illata est, dignior ac præstantior fuerit: ex his enim, & ex cæteris omnibus circumstantiis concurrentibus, pensanda est quantitas illius, damnumq#ue ex illa resultans, vt ad æqualitatem compensetur.

[sect. 3] Ex eadem parte secundò sequitur, si aliquis, id aliis scientibus, adulterio aliena abutatur vxore, vel aliquo alio actu, qui cedat in mariti infamiam ac vilipendium, vel illam insectando, sinistram suspicione generet, quæ in infamiam mariti cedat, teneri eum similiter ex natura rei marito illi restituere, quantum ea infamia æstimabitur, nisi similiter ex capitibus explicatis, aut ex alio simili, ab ea obligatione vel omnino vel ex parte excusetur. Ea autem infamia eo maior similiter æstimabitur, quo plures culpa eius, qui id crimen patratu# est, id nouerint, & quo maritus dignior fuerit, & quo plures alia# circumstantia# infamiam illam aggrauantes interuenerint. Imò verò si eam mulierem inuitam insectetur, aut quamuis aliam, eaq#ue de causa mulieri illi infamia sequatur, estò cum illa nihil inhonestum habeat, tenetur similiter ei restituere, quantum ea infamia

ei aestimabitur, quin & omnia alia damna inde vltèriùs sequuta, vt tractatu præcedente Disput. vlt. conclus. 10 dictum est.

Ex eadem parte tertiò sequitur, si quis vi mulierem aliquam opprimat, aut aliquid aliud ei mulieri ignominiosum cum ea, ipsa inuita aut inuoluntariè mixtè consentiente, habeat, ita vt culpa eius, qui eam iniuriam illi infert, notitia eius rei ad aliquem alium aut ad alios deueniat, teneri eum illi restituere, quantum aestimabitur infamia inde illi subsequuta, attentis circumstantiis omnibus concurrentibus.

Idem intelligendum est, quando ex quocunque alio facto aut dicto contumelioso, vt dicendo alicui, mentiris, aut aliud simile contume-~~[[121]]~~liosum, infamia ac vilipendium in existimatione eorum, qui nouerunt eam contumeliam illi esse factam, ei sequitur.

[sect. 3] Modus verò restituendi existimatione# ac famam in euentibus explicatis, quatenus, iuxta ea quæ dicta sunt, ad id is tenebitur, qui iniustè honori ac famæ præiudicauit. Hono rem ac reuere#tiam in famato exhibendo, se illi subjiciendo, ac veniam ab illo petendo, laudibus illius, & aliis similibus rationibus, quatenus illi grata & vtilia hæc omnia, iuxta hactenus dicta, erant, & non quando exacerbare magis possunt, nec prodesse, tantum honoris & famæ illi accumulare atque augere, vt ad æqualitatem illi compenset honorem seu existimationem ac famam, quam iniustè læsit. Talis enim satisfaciendi modus, si ad æqualitatem id fieri possit, est optimus: eo quòd ad æqualitatem bonis eiusdem generis compenset damnum iniustè illatum. Quòd si is, qui honori ac famæ alterius iniustè præiudicauit, non eo modo ad æqualitatem potuerit compensare damn# quod dedit, & quod tenetur restituere, ob maximam læsionem in existimatione ac fama, cuius fuit causa, vt si alapa vel fuste publicè nobilem percussit, vel si ita cum vxore illius est adulteratus, vt publicum id sit factum, tunc tenetur aliis bonis compensare, quod ea alia via ad æqualitatem compensare non potuerit. Et quidem si infamatus adhuc viuat, nec contentus sit compensatione in bonis spiritualibus, vt regulariter contentus non erit, tenetur id compensare pecunia aut aliis externis bonis, si infamatus id ita velit. Plerique enim dedignabantur talem satisfactionem accipere, aut eis offerri, vt suprà dictum est. In dubio tamen an infamatus tunc satisfactionem in eis bonis velit, tentandum erit, an eam velit, vt illi significando, talis vult tibi satisfacere, vide quam ab eo satisfactionem velis. Atque quando comperiretur velle eam in bonis externis, meliùs multo transactione cum illo fieret, petendo ab eo vt aliquid remitteret, & vt contentus esset tanta vel tanta satisfactione, quàm arbitrando vsque ad vltimum indiuisibile, quantum illi ad æqualitatem debeatur, vt tractatu præcedente in similibus euentibus est dictum.

[sect. 4] *Ledesmius. 2. 4. q. 18. art. 2 ait.* Si is, qui contumeliam intulit, aliter non posset ad æqualitate# satisfacere in bonis honoris & famæ, quàm petendo veniam, neque offensus conte#tus esse vellet satisfactione in bonis externis, sed exigeret, vt qui iniuriam intulit, veniam ab ipso peteret, teneri eum id præstare offenso, neque sufficere, si satisfacere vellet in bonis externis. Ratio aute# est, quoniam satisfactio fieri debet in eodem genere bonorum, si id sit possibile, & is, cui fieri debet, contentus non sit alio genere satisfactionis, vt poterit rationabiliter nolle esse contentus. Idem innuit etiam *Caiet. dub. 5. citato.* Quare, inquit Ledesmius, absoluendus non erit pænitens, qui noluerit veniam petere pro contumelia illata, quando offensus contentus non est alia satisfactione, neque qui offendit, aliter ad æqualitatem potest satisfacere in bonis honoris & fam#. Quia verò priuati religiosi bona externa non habent, quibus contumelias à se illatas compensent, neque regulariter aliis bonis honoris & famæ possunt eas ad æqualitatem

compensare, statuit Augustinus in Regula, eos petitione veniæ teneri illas compensare: maximè quia expedit religiosos signa humilitatis exhibere, quibus damnum, quod per superbiam intulerunt, compensent. Prælati præterea ea de causa competentes alias pænas eis imponere ob eas culpas, atque in satisfactionem offensi, debent. Quando verò iniuste infamatus defunctus iam esset, cùm ipsius bonum honoris ac famæ ad hæredes suos non transeat, sanè defuncto ipsi, & n# hæredibus illius, est facienda restitutio eius læsionis. Quare cùm in eo statu plus ille gaudeat bonis spiritualibus, quàm aliis bonis, vtique in spiritualibus bonis esset ei restitutio facienda, offerendo de propriis satis factionibus pro illo, qu#tum Deus iudicauerit ad id esse satis, aut offerendo pro illo orationes & sacrificia modo in præcedentibus sæpe explicato. Quòd si constaret, e# esse in inferno, tunc vt non esset iam proximus noster, ita neque vlla satisfactio ei deberetur, vt etiam in superioribus sæpe est dictum.

Posterior verò conclusionis pars, nempe si ita infamato damnum aliud in bonis externis diuitiarum lucri cessantis, aut iacturæ alicuius, ex ea infamia sit etiam sequutum, id quoque restituendum illi esse, vt si is, qui alapa aut fuste fuit percussus, ea de causa non inueniat mulierem, cum qua æquè bene matrimonium contrahat, atque inueniret, si eam infamiam non esset passus; aut si mulier, quæ iacturam iniustam in honore & fama est passa, non inueniat virum, cum quo #què bene nubat, ac si passa non esset eam infamiam; restituendam eis etiam esse eam iactur# in bonis externis; ea, inquam, posterior conclusionis pars ab omnibus conceditur, facileque probatur. Quoniam id damnum iniuste fuit ei datum, vnà cum d#no in honore & fama: ergo est illi ad æqualitatem restituend#. Quin & in exteriori foro, vnà cum reliqua iniuria, iubebitur id illi c#pe#sari. [sect. 5] Secunda conclusio. Præter restitutionem ob læsionem in existimatione ac fama explicatam, non debetur alia restitutio ob id præcisè, quòd c#tumeliosus actus, ex quo ea læsio sequuta fuit, fuerit contra honorem ac reuerentiam ei debitam, cui ea contumelia illata fuit. Item si ex actu illo contumelioso nulla l#sio relictæ fuit in corpore eius, qui ea contumelia fuit affectus, quia vel non læsit, vel si læsit, instaurata iam ea læsio fuit per naturam, aut facilè per naturam sine sumptibus instaurabitur, nulla restitutio ex eo capite debetur affecto ea contumelia, estò dolorem eo contumelioso actu passus sit, & estò læsionem in corpore, eo modo iam instauratam, aut quæ facilè & sine sumptibus instaurabitur, effecerit. Quo fit, vt pro adulterio cum vxore alterius, præter restitutionem læsæ existimationis ac fam# mariti, quæ præcedente disputatione explicata est, non debeatur ei restitutio alia ex eo, quòd id adulterium patratum fuerit contra honorem ac reuerentiam, quæ in illius vxore marito debebatur. Fit similiter, vt pro publica alapa, vel percussione fuste vel calce, præter restitutionem existimationis ac fam# ea percussione iniuste læsæ, de qua præcedente conclusione dictum est, non debeatur ita percusso restitutio alia ex eo, quòd hæc facta sint contra honorem & reuerentiam illi debitam, aut ex eo, quòd ea percussio dolorem aut læsionem intulerit, quæ sine sumptibus instaurata est. Idem intellige de similibus aliis contumeliosis ac ignominiosis **[[122]]** actibus. Prior conclusionis pars ex eo probatur, quòd in eo præcisè, quòd contumeliosus actus fuerit contra honorem ac reuerentiam, quæ ea contumelia affecto debebatur, nullum cernitur permanens damnum, sed transiit in nudam iniuriam, sine vllò relicto damno: pro iniuria verò sumpta præcisè à damno non debetur restitutio, sed solùm puniri potest ac debet condigna pæna, quæ ante latam sententiam non debetur, vt sæpe dictum comprobaturque est. Posterior verò pars similiter probatur, quoniam quando læsio

corporis non relinquit damnum permanens, nulla debetur restitutio, vt cùm Adrian. & Richardo, nemine reclamante, tractatu præcedente Disp. 88 & aliàs sæpe dictum est.

[sect. 6] Tertia conclusio. Quando adulterium latet, ita vt soli adulteri illud sciant, nulla debetur restitutio: nisi ex eo adulterio suscepta sit proles; vel id adulterium damnum aliud adiunctum habeat, vt si adultera dona misit de bonis mariti, aut aliud simile damnum habeat adiunctum. Dñna enim omnia cum illo coniuncta, aut ex illo sequuta, satis perspicuum est restituenda esse. Præcipuum verò, quod hac conclusione asserimus, probatur. Quoniam pro adulterio quatenus præcisè est contra honorem ac reuerentiam mariti, nulla debetur restitutio, vt conclusione præcedente dictum. Item nullus vnquam dixit, pro irreuerentia, quæ eum, cui fit, latet, & quæ alios etiam latet, soliquæ cognita est eam facienti, deberi restitutionem: tale autem quo ad hoc est adulterium, quod solis adulteris est notum. Vnde pro adulterio cognito à solis adulteris, præciseque sumpto ab aliis omnibus damnis, nulla restitutio debetur. Et quoniam, quæ de hac re hoc loco addi poterant, copiosè dicta sunt tractatu præcedente Disp. 100, non plura circa hanc conclusionem objiciam.

[sect. 7] Quarta conclusio. Quando contumeliosus actus est talis, vt nullum damnum corporis aut bonorum externorum diuitiarum relinquit, vt de alapa, de leui percussione ignominiosa fustis aut calcis, & de adulterio ac aliis similibus est dictum, tunc estò eiusmodi contumeliosus actus ante faciem eius fiat, cui ea contumelia infertur, isve factum esse sciat, si tamen ceteri factum esse ignorent, aut is ipse solus, qui eam contumeliam est passus, in causa fuerit vt ad notitiam aliorum deuenerit, credo nihil ei vi atque in ratione restitutionis deberi. Tenetur tamen, qui eam contumeliam intulit, curare reconciliationem cum fratre suo, veniam ab illo petendo, ac se illi humiliando, quatenus alterum non irritandum nouerit, signaque pænitentiae, quòd id fecerit, ostendendo: atque ea omnia præcipere ei debent confessarii. Item si in exteriori foro ob eam contumeliam ac iniuriam condemnetur pæna æquali pecuniaria, aut exilii, tenetur illam implere: si verò condemnetur pæna flagellorum, aut alia graui corporis, quamuis non teneatur eam ipse exequutioni mandare, possitque illicitè eam euadere, si sine violentia alicui ministro publico illata possit illam effugere; eam tamen sibi illatam patienter sustinere debet.

Primum, quod hac conclusione asserimus, ex eo probatur, quoniam restitutio, vt sæpe est dictum, solùm respondet damno, in illiusque solius compensationem debetur: in euentu autem nostræ conclusionis contumelia illa iniustè illata nullum damnum relinquit: quoniam non corporis, aut bonorum externorum, vt in eadem conclusione supponimus, neque famæ; quippe cum contumelia illa illata ab aliis omnibus ignoretur, vt etiam habet eadem conclusio, vel si ea contumelia ab aliis sciatur, id non sit culpa eius, qui illam intulit: quòd autem is illam sciat, qui eam iniustè intulit, non inducit obligationem restituendi, vt conclusione præcedente & fusiùs tractatu præcedente Disp. 100 dictum est: neque item, quòd is illam sciat, qui illam est passus, obligationem restituendi inducit: tum quia ea notitia non pertinet ad infamiam propriam ipsius: tum etiam quoniam faciliè attendere potest eam contumeliam non sua culpa sibi obuénisse, sed alterius, eaque de causa non est cur ea de causa vilior de se ipso existimationem habeat: denique neque actus ille contumeliosus relinquit damnum honoris: quoniam in eo præcisè, quòd sit aliquid factum contra honorem & reuerentiam, quæ alicui debebatur, nullum damnum, quod permaneat, relinquitur; sed id ita esse iniustè factum, transit in nudam iniuriam, vt

conclusionem 2 dictum est: consequens ergo est, ut in eventu conclusionis propositae nihil vi atque in ratione restitutionis debeat.

Secundum verò, quod eadem conclusione asserimus, de curanda scilicet reconciliatione illo modo fratris ea contumelia affecti, ex eo facile patet, quod lumen ipsum naturae doceat, eum, qui causam offensionis proximo dedit, teneri pro viribus & posse illum sedare, eique reconciliari, satisfaciendo illi si quid ea de causa vi restitutionis debet, ut si offensio fuit publica & ignominiosa, quod in fama illi reliquerit: si verò solum illi aliquid debet in penam pro iniuria sine damno illata, transigendo cum illo circa eam iniuriam ac penam, vel iudicis sententiam expectando, ut penam iuste iniunctam soluat; modò illa non sit gravis corporis, quam licite possit fugere, iuxta id, quod in ultima parte eiusdem conclusionis subiungitur, & tractatu quinto sequenti magis explanabitur; & simul, attenta qualitate offensae, & attentis circumstantiis cunctis, se illi humiliando, & ab eo veniam petendo. Atque hoc est, quod Christus docuit ac praecepit Matthaei 5, consentaneè ad id, quod natura ipsa rei caritasque postulabat, dum de contumeliis illatis agens, dixit: *Si ergo offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid adversum te, relinque ibi munus tuum ante altare, & vade prius reconciliari fratri tuo, & tunc veniens offeres munus tuum.*

Quando superior est, qui contumeliam absque damno verbo, aut facto, iniuste subito intulit, tunc necesse non esset petere ab eo veniam, Ne, ut Augustinus in regula ait, *dum nimia servatur humilitas, regendi frangatur autoritas*. Sed satis erit ostensione maioris benevolentiae, quam esset solita illi ostendi, & favore aliquo illi compensare iniuriam illatam, eumque reconciliare. Quod idem dicendum est de nobili comparatione obiecti, quem contumelia iniuste affecisset, & de praeceptore comparatione discipuli: neque enim suppliciter tenentur veniam petere ab ipsis, quibus contumeliam intulerunt: sed satis erit aliter favore & honore illis satis facere, eosque sibi reconciliare. Atque hoc est, quod vult Caiet. 2. 2. q. 72. art. 3. & in opusculo. 17. responsionum. 18. **[[123]]** resp. dubio. 5. Quamvis estò prius, non se coram illis genu flectendo ac se humiliando, illis dicerent, parce, quod apud te excessi; ego enim video me excessisse, neque me id debuisse facere; non video quid auctoritatis amitterent, imò potius existimo optimum de se ea in parte exemplum darent, subditosque edificarent. Semper verò tenerentur ad aequalitatem damnum illorum satisfacere, vel in honore & laudibus illius, vel in aliqua alia re.

[sect. 8] Quinta conclusio. Quando contumelia vni facta quasi redundat in personas illi coniunctas ob solam consanguinitatis, aut amicitiae, vel aliam similem coniunctionem; ut contumelia facta filio aut filiae redundat in parentes ac fratres, arbitror nullam consurgere obligationem quicquam restituendi personis ita coniunctis pro infamia ac vilipendio, quod in ipsos per accidens redundat, iuxta ea quae tractatu praecedente Disp. ult. quoad restitutionem propter stuprum dicta sunt. Neque enim damna, quae per accidens eo modo resultant in personas coniunctas, obnoxia sunt restitutioni, ut ita per accidens in personas coniunctas resultant. Lege quae ibi dicta sunt.

Cùm quanto periculo ac detrimento teneatur famam restituere, qui illam iniustè læsit. Disp. 47.

SVMMARIVM.

1 . Nullus cum periculo propriæ vitæ tenetur restituere damna honoris ac famæ, quæ prudentis arbitrio longè inferiora sunt vita eius, qui eam restitutionem deberet efficere.

2 . Sed quando cum fama proximi, eiusdem vita periclitatur, vel detrimentum honoris, arbitrio prudentis æquiparatur vitæ eius qui ea damna dedit, aut ferè illi æquiparatur, tenetur tunc qui iniustè eam infamiam intulit cum periculo propriæ vitæ eam famam restituere.

Disputatione 40, iunctis iis quæ Disp. 41 addita sunt, dictum est, quando obligatio non sit restituendi famam, quia vel non fuit læsa, vel non fuit iniustè læsa, vel recuperata iam est, saltem obligatione præteritæ infamie iniustè illatæ, morte, vel obliuione suorum, apud quos erat ea infamia. Nunc verò hac & duabus disputationibus sequentibus est examinandum, permanente ac perseuerante damno famæ iniustè illato, existenteue ex natura rei obligatione illud restituendi, ex quibus causis cesset omnino aut ex parte ea obligatio, vel differri possit restitutio, aut restitui possit in aliquo alio bono, etiam non consentiente eo, cui talis restitutio fieri debet. Tametsi euentus alios à Disp. 41 explicauimus, in quibus, quia restitutio fieri non potest bono eiusdem generis, aut non sine longè maiori iactura eius, qui illam facere debet, quàm sit fama restituenda, fieri possit ac debeat bono alterius rationis.

[sect. 1] Quod ad id verò attinet, quod in titulo huius disputationis est propositum, quæ hoc loco dicenda erant, copiosè sunt dicta ac examinata tractatu præcedente Disp. 102, iuncta Disp. 754 tractatus 2, & iunctis aliquibus ex vltimis conclusionibus disputationis 37 huius 4 tractatus. Ea verò de causa breuiter duas regulas statuam locis citatis, præsertim Disp. 102 citata, fusiùs explicatas. Prima est: Nullus cum periculo propriæ vitæ tenetur restituere damna honoris ac famæ, quæ prudentis arbitrio longè inferiora æstimabuntur vita eius, qui eam restitutionem deberet efficere. Neque item restituere tenetur famam alienam cum periculo suæ propriæ famæ longè maioris ac pretiosioris, quàm sit fama restituenda. Tenetur tamen in vtroque euentu pro viribus & posse vel bonis eiusdem generis vel alterius generis compensare damnum totum, quod iniustè dedit, quantum illud hac alia via compensare potuerit.

[sect. 2] Secunda regula est. Quando cum fama proximi vita eiusdem proximi periclitatur, vel detrimentum famæ & honoris illius, aut simul aliorum bonorum eiusdem, quòd illi iniustè illatum est, & simul fortasse per resultantiam suis quoque, arbitrio prudentis æquiparatur vitæ eius, qui ea damna dedit, aut ferè illi æquiparatur, tenetur, qui iniustè eam infamiam intulit, cum periculo propriæ vitæ eam famam restituere. Similiter, quando præiudicium famæ iniustè illatum superat, æquatur, aut ferè æquatur, iacturæ famæ, quam is, qui illud intulit, patietur, si illud restituat, sanè restituere illud tenetur ea iactura suæ famæ propriæ. Exempla locis citatis proposita sunt. Vtraque autem regula ex eo probatur, quoniam vnusquisque restituere tenetur damnum à se iniustè datum, cum æquali aut cum paulo maiori suo detrimento; non verò detrimento suo longè maiori:

tametsi, quando longè maius detrimentum ipsi ex restitutione sequeretur, teneatur aliis viis, quantum poterit, idem integrum damnum restituere, vt disputationibus citatis hæc omnia explanata comprobataque sunt.

Vtrum remissio eius, cui damnum famæ iniuste est illatum, liberet ab onere illud restituendi. Disp. 48.

SVMMARIVM.

1 . Quando infamia non redundat in tertiam personam aut in communitatem, quæ simul infamata maneat de eodem, aut in alios, qui iuris dispositione ex delicto alterius infames maneant, tunc remittente iniuste infamato obligationem restituendi, deobligatus manet is infamans ab obligatione, qua de iustitia tenebatur restituere famam, nihil impediante quòd ea infamia redundet in detrimentum aliorum aut reip.

2 . Quando restitutio honoris & famæ fieri deberet in eo ipso bono, in quo quis damnum accepit, ita quòd quasi redintegrandam esset fama læsa, eaque fama necessaria esset vel ad tollendum scandalum, vel in notabile subditorum aut reip. bonum, tum lethaliter peccaret qui remitteret restitutionem talis famæ: nisi ex restitutione similia damna sequerentur ex parte eius, qui restituere deberet.

3 . Quando fama eo modo non est necessaria, tunc remittere illius restitutionem nullum regulariter est peccatum, sed meritum.

4 . Is, cui remittitur obligatio restituendi famam, non peccat, si post eam remissionem illam non restituat, nisi quando posset sine suo notabili damno illam restituere.

Duo in controuersiam circa disputationem propositam vocari possunt. Vnum est, vtrum is, cui damnum famæ iniuste est illatum, licite remittere restitutionem illius possit. Alterum verò, vtrum ea remissio sit valida, ita vt, qui id damnum iniuste intulit, liber ab eo restituendo maneat, facta illi ea remissione.

Caiet. locis initio Disp. 37 citatis, quemadmodum affirmat, neminem licite facere posse detrimento suo propriam famam, quin potius id ex suo genere culpam esse lethalem, cum onere reipublicæ restituendi id famæ damnum: sic quoque dicere debet, neminem licite remittere posse restitutionem suæ propriæ famæ: atque si eam remittat, eam remissionem non deobligare eum, cui facta sit, ab onere eam famam restituendi. Ex eodem quippe fundamento. 2. 2. q. 62. art. 2. ad. 2. affirmat, quo ad famam locum non esse compensationi; sed si duo se inuicem infament, mutuò teneri sibi inuicem restituere totam famam, quam iniuste abstulerunt. Idem ex eodem fundamento affirmat *Maiores initio eiusdem Disp. 37* relatus.

[sect. 1] Prima nostra conclusio est: Quando infamia non redundat in tertiam personam, aut in communitatem, quæ simul infamata maneat de eodem aut de alio crimine, aut in alios, qui iuris dispositione ex delicto alterius infames maneant, iuxta ea quæ Disp. 37 conclus. 4 iunctis iis, quæ in calce Disput. 27 dicta sunt, tunc remittente iniuste infamato obligationem restituendi, deobligatus manet is, qui iniuste infamauit, ab obligatione qua de iustitia tenebatur restituere famam, nihil impediante, quòd ea infamia redundet in iniuriam

ac detrimentum aliorum, aut reipublicæ, vt si iniustè infamatus erat prælatus, vel persona publica, cuius fama subditis aut reipublicæ intererat, iuxta ea quæ Disp. 37. conclus. 4 citata, & Disp. 46. conclus. 5 comprobata sunt. Quando autem infamia in tertiam personam aut in communitatem aliquam redundaret, quæ simul infamata de eodem aut de alio crimine maneret, vel etiam in aliquos, qui iuris dispositione manerent infames ex delicto principaliter infamati, tunc remittente eo, qui principaliter iniustè fuit infamatus, obligationem restituendi famam, licèt qui iniustè infamauit, liber maneat ab obligatione, qua de iustitia tenebatur famam illi restituere, non tamen manet liber ab obligatione, qua de iustitia item tenebatur restituere illis aliis famam, quam simul ab eis iniustè abstulit, nisi & hi quoque simul hanc etiam aliam restituendi obligationem remittant.

Priorem huius conclusionis partem affirmant omnes, quos Disp. 37 conclus. 2 citauimus pro opinione contraria Caietani opinioni, manifesteque deducitur ex fundamento contrario illi, cui Caietanus nititur, quod eo in loco comprobauimus ac stabiliuimus. Cùm enim homo dominus sit honoris sui ac famæ, nec minùs, quàm bonorum externorum diuitiarum, liberam vtriusque habeat dispositionem; consequens profectò est, vt sicut, remittente illo restitutionem bonorum externorum diuitiarum, liber is manet, qui ea restituere tenebatur, ab obligatione, qua de iustitia ea restituere erat astrictus, iuxta ea quæ tractatu. 2, Disp. 757 dicta sunt, ita remittente eodem suæ famæ restitutionem, liber similiter is maneat, qui eam restituere tenebatur, à vinculo quo de iustitia eam illi restituere erat astrictus, nihil impediens, quòd qui eam remissionem facit, malè aliquando faciat, eam remissionem efficiendo, & quod id aliquando cedat in aliqualem iniuriam ac detrimentum aliorum, quando infamia sua est propria eam remissionem concedentis, iuxta ea quæ Disp. 37 conclus. 4, & Disp. 46, conclus. 5, explanata sunt. Vt tamen ea remissio obligationis restituendi famam, eum, cui fit, deobliget à vinculo, quo de iustitia eam restituere erat astrictus, esse debet libera omnino, modo tractatu 2, Disp. 757 citata copiosè explicato.

Posterior verò conclusionis pars ex eo constat, quòd quando aliquis multis damnum iniustè intulit, omnibusque de iustitia restituere tenetur, vnique id damni, quòd inde accepit, non satis est, vnum illorum remittere damnum iniustè datum, etiam si is sit præcipuus, qui damnum accepit, vt qui damnum eis multis iniustè dedit, liber maneat à vinculo, quo aliis damnum ab eis acceptum restituere tenebatur.

[sect. 2] Secunda conclusio. Quando restitutio honoris & famæ fieri deberet in eo ipso bono, in quo quis damnum accepit, ita quòd quasi redintegranda esset fama læsa, eaque fama necessaria esset, vel ad tollendum scandalum, vel in notabile subditorum aut reipublicæ bonum, vel denique ad eorum aliquid ex iis, quæ Disp. 37, conclusione 3 & 4, explicata sunt, tunc lethaliter peccaret, qui remitteret restitutionem talis famæ: nisi ex restitutione similia damna sequerentur ex parte eius, qui restituere deberet. Dixi, quando restitutio fieri deberet in eo ipso bono, in quo quis damnum accepit, ita quòd quasi redintegranda esset fama læsa: quoniam si fieri restitutio deberet in aliquibus aliis bonis, eo quòd fama in se ipsa restitui non posset, vt quia crimen, quod iniustè fuit detectum, erat verum, neque potuit deinceps palliari, tunc, qui ita in fama iniustè fuit læsus, remittere posset eius famæ restitutionem absque peccato, nihil impediens, quòd ex infamia sequeretur ac perseueraret scandalum, vel damnum ac malum aliud, quod eo restituendi modo non tolleretur. Addidi, nisi ex restitutione similia damna sequerentur ex parte eius, qui restituere deberet: quoniam quando æquale scandalum sequeretur ex eo, quòd is, qui

infamavit, detegeret se iniuste infamasse, aut æquale aliorum aut reipublicæ damnum, eo quòd ille etiam esset prælatus, valdeque reipublicæ utilis, posset iniuste infamatus ex caritate eligere pati potius iacturam proprii honoris ac famæ, permittereque ea damna, quæ inde malitia alterius sequuta sunt, quàm vt alius similem proprii honoris ac famæ iacturam pateretur, & quàm vt de nouo similia alia damna ac scandala orirentur, essetque id profectò magni meriti coram Deo. Intelligendum tamen est hoc, nisi persona, quæ talem restituendi obligationem remitteret, aliquibus ex officio esset præposita, in quorum præiudicium eius infamia cederet, nec munus id relinqueret: tunc enim quamuis cedere posset iuri suo; non tamen cedere posset iuri sibi subditorum, eaque de causa quando subditi ipsi, aut illi superior prælatus, cui ea in re teneretur obedire, inuiti essent, remittere sanè non posset eam suæ famæ restitutionem, estò subditis alterius, qui eam efficere teneretur, simile detrimentum ex ea restitutione per accidens proueniret. Conclusio ita explanata probatur, quoniam cùm ea restitutio necessaria sit ad tollenda mala, quæ sub reatu culpæ lethalis tenetur is impedire, cui ea restitutio esset facienda, sanè remissio eius restitutionis culpa esset lethalis, vel contra solam caritatem, vel etiam contra iustitiam, si in aliorum præiudicium fieret, in quorum iniuriam id cederet, & quibus ipse ex suo officio teneretur.

[sect. 3] Tertia conclusio. Quando fama eo modo est necessaria, tunc remittere illius restitutionem, nullum regulariter est peccatum, sed caritas ac meritum. Probatur, quoniam in eo non cernitur prodigalitas, sicut cernitur in laceratione propriæ famæ, antequam amittatur: sed regulariter adest rationabilis causa, cur ea remissio restitutionis concedatur, nempe vt pudori ac difficultati proximi in ea efficienda ac iacturæ famæ illius consulatur, & vt simul exerceatur patientia eius, qui eam infamiam sustinet, remissionemque illam restituendi efficit.

[sect. 4] Quarta conclusio. Is, cui in euentu prioris partis primæ conclusionis remittitur obligatio restituendi famam, non peccat, si post eam remissionem illam non restituat: nisi quando sine notabili sua molestia ac damno posset illam restituere, interessetque notabiliter ei, cui esset facienda, illam restitui, vel necessarium id esset ad tollendum scandalum, aut ad impediendum notabile damnum proximi alicuius. Denique non teneretur eam restituere, nisi quando, si ipse esset alius tertius, qui famam illam non læsisset, ex caritate teneretur eo modo subuenire ei famæ. Neque omitte#do tunc restitutionem eius famæ, quam iniuste læserat, peccaret contra iustitiam, sed solùm contra caritatem. Probatur hæc conclusio, quoniam facta ei illa remissione obligationis restituendi, nulla in eo manet obligatio restituendi de iustitia, vt conclusione prima ostensum est; sed perinde tenetur solùm ex caritate, atque cæteri proximi ex caritate tenentur impedire damna suorum proximorum, si commodè possint: quo fit, vt cùm obligatio ex caritate solùm sit, quando sine notabili proprio detrimento, sine notabilique propria molestia pro quantitate damni, quod proximo imminet, possit illud impedire aut resarcire, verum nostra conclusio habeat.

Vtrùm in fama locum habeat compensatio, ita vt deobligetur quis ab onere restituendi famam, quam iniustè læsit, quia is alius æquale famæ damnum huic iniustè intulit. Disp. 49.

SVMMARIVM.

[1.] *Illicitum est in recompensationem infamiæ, quæ alius nobis iniustè intulit, illum infamare, estò ille iniquè restituere nobis non velit famam, quæ nobis iniustè abstulit.*

2. *Post illatam vtrunque iniustè infamiam, locum habet compensatio damni cum damno, vt nullus eorum de iustitia teneatur restituere alteri, nisi solùm excessum damni, si fortè plus infamavit, quàm ab altero sit infamatus.*

3. *Qui sibi mutuò damna famæ intulerunt, tenentur sibi inuicem famam restituere non curando compensationem: idque de caritate, non de iustitia.*

4. *In euentibus, in quibus, cùm famæ vnus damno iniustè dato simul illatum est famæ quorundam aliorum, quod de iustitia illis restitui debeat, estò compensatio fieri posset obligationis, qua illi præcipuè restituenda erat sua fama, cum obligatione, qua is idem æquale damnum famæ teneretur illi, qui ipsi restituere tenebatur, non tamen propterea cessaret obligatio.*

5. *Quando vnus alterum iniustè infamasset, neque vt tenebatur, vellet eam famam illi restituere, tunc iniustè infamatus, qui damnum in fama alteri non dedisset, potest in pecunia compensare damnum famæ in quo est.*

Caietanus & Maior, vt in principio disputationis præcedentis retulimus ex illo suo fundamento, quòd homo non sit dominus sui honoris ac famæ, asseuerant, locum non esse compensationi quoad famam iniustè læsam, sed vtrumque eorum, qui se inuicem iniustè infamarunt, teneri sibi mutuò famam restituere. In contraria verò sententia sunt doctores communiter, qui asseuerant hominem dominum esse sui proprii honoris ac famæ.

[sect. 1] Nostra verò prima conclusio est: Illicitum est in recompensationem infamiæ, quam alius nobis iniustè intulit, illum infamare, estò ille iniquè restituere nobis non velit famam, quam à nobis iniustè abstulit. Tametsi licitum nobis sit, in nostram iustam defensionem, quantum sit satis ad protegendam ac defendendam quin & ad recuperandam nostram famam, illum in iis infamare, quæ via sunt ad nostram famam ab iniuria vindicandam. Hæc posterior conclusionis pars Disp. 24 & alibi ostensa fuit. Prior verò ex eo est manifesta, quoniam cùm infamia alterius non sit bonum illius, quod in recompensationem boni ex nobis iniustè ablati nobis sumamus, sed sit solùm læsio boni alterius, sanè in eo nihil aliud cernitur, quàm vindicta, quæ est omnino illicita propria autoritate.

[sect. 2] Secunda conclusio: Post illatam vtrunque iniustè infamiam, locum habet compensatio damni cum damno, vt nullus eorum de iustitia teneatur restituere alteri nisi solùm excessum damni, si fortè plus infamavit quàm ab altero sit infamatus. Quòd si ex mutuò consensu fiat ea damnorum compensatio, tunc estò vnus eorum alteri restituat infamiam, quam illi intulit, hic alter non tenetur restituere infamiam, quam antea restituenti intulerat: quippe cùm iam eam illi non debebat, restitutioque ipsa facta sit

beneficium in se collatum, quod de iustitia compensare non tenetur. Excipe, nisi iterum facta inter eos fuisset conuentio, quòd ea lege vnus restitueret, vt alter restituere vicissim teneretur. Quando verò non interuenit mutuus tacitus vel expressus consensus in ea recompensatione, tunc vno eorum restituente alteri famam, quam ab eo iniuste abstulerat, alter tenetur illi restituere famam, quam ab eo iniuste etiam abstulerat, nihil impediente, quòd ex sua parte compensationem mutuam intendisset ac voluisset. Ratio autem est, quoniam ea compensatio, non interueniente ad illam consensu alterius, intelligebatur sub tacita conditione, nisi alter restitueret: poteratque alter bona fide restituere, nihil sciens de compensatione, quam alius intendat: in quo euentu æquitas ac ratio non patitur, vt qui restituit, in iactura maneat famæ, quam alter ab eo iniuste abstulerat. Prima huius conclusionis pars ex eo liquet, quoniam fama in hominum potestate ac dispositione non secus est posita, quam in hominum potestate ac dispositione sint posita bona externa diuitiarum, maximè rerum, quarum dominium ad eos spectat, quibus ea damna iniuste sunt illata, quàm in damnis famæ. Reliquæ verò eiusdem conclusionis partes probatione alia non indigent.

[sect. 3] Tertia conclusio. In euentibus, in quibus præcedente disputatione est dictum, nihil impedire remissione obligationis restituendi famam, teneri eum, qui eam remissionem obtinuit, famam illam ex caritate restituere, ad scandalum aut alia mala vitanda, dicendum quoque est eos, qui sibi mutuo damna famæ intulerunt, teneri sibi inuicem famam restituere, non curando compensationem. Tunc verò tenentur ad id de caritate, non verò de iustitia. Hæc conclusio satis est perspicua, quoniam vnusquisque, nihil impediente compensatione, quam alioquin efficere poterat, ex caritate tenetur vitare scandala, & impedire damna proximorum, si modo ea impedire possit.

[sect. 4] Quarta conclusio. In euentibus, in quibus cum famæ vnus damno, iniuste datum, simul illatum est famæ quorundam aliorum, quod de iustitia illis restitui debeat, iuxta dicta in posteriori parte conclusionis primæ disputationis præcedentis, estò compensatio fieri posset obligationis, qua illi præcipuo restituenda erat sua fama, cum obligatione, qua is idem æquale damnum famæ teneretur similiter restituere illi, qui ipsi restituere tenebatur; non tamen propterea cessaret obligatio, neque compensata censeretur, qua illis aliis restituere tenebatur damnum famæ ipsis vnà cum illo præcipuo illatum. Conclusio hæc notissima ex se est, neque probatione indiget.

[sect. 5] Quinta conclusio. Quando vnus alterum iniuste infamasset, neque, vt tenebatur, vellet eam famam illi restituere, tunc iniuste infamatus, qui damnum in fama alteri non dedisset, posset in pecunia compensare damnum famæ, in quo est, idque non solum non soluendo debitum antiquum occultum, quantum ad æqualitatem sufficere iudicaretur ad competentem compensationem damni famæ, in quo est, sed etiam occultè accipiendo de nouo, quantum satis esset ad eandem compensationem: dummodo non interueniret scandalum, & aliter commodè obtinere non posset restitutionem suæ famæ, & denique dummodo interuenirent conditiones omnes requisitæ, vt licite in conscientia foro fiat occulta compensatio debiti, quas tractatu 2, Disp. 691 copiosè explicauimus. Conclusionem hanc affirmat *Ledesmius. 2. 4. q. 18. art. 2.* Probari autem potest, quoniam quando aliter fieri non potest restitutio famæ, fieri debet in bonis externis, vt præcedentibus disputationibus dictum est: ergo quando is, qui famam restituere tenetur, sua nequitia in aliis bonis illam non restituit, aut restituere eam in aliis bonis non potest, tenetur in bonis externis diuitiarum illam restituere: quare, si id non præstet,

sitque iniustus detektor eius, quod restituere tenetur, licitum erit facere in bonis externis illius competentem compensationem, etiam occultè occupando de nouo bona externa illius, modò concurrant conditiones omnes requisitæ ad licitè autoritate propria occultam compensationem efficiendam. Illud verò admonuerim, cùm is, qui dñum famæ iniustè intulit, non teneatur restituere in bonis externis diuitiarum, sed sufficienter restituat in bonis honoris & famæ, vt præcedentibus disputationibus dictum est, consequens est, vt si, post compensationem in bonis illius externis diuitiarum effectam, ille in bonis honoris & famæ restituat, reddenda illi esse externa bona, in quibus compensatio fuerat effecta: id quod Ledesmius vbi suprâ bene obseruat.

De iustitia commutatiua circa bona spiritualia. Et num, qui damni in bonis spiritualibus alteri est causa, ad restitutionem teneatur. Disp. 50.

SVMMARIVM.

- 1 *Inter bona spiritualia quædam sunt naturalia, quæ immediatè non ordinantur ad felicitatem moralem sempiternamque beatitudinem consequendam: quædam verò sunt, quæ ad felicitatem moralem immediatè ordinantur, ad consequendam felicitatem æternam, & de nocumento, quod prioris generis bonis infertur, idem est dicendum, quod de nocumento dato in bonis corporis.*
- 2 . *Qui causa est iniusta damni in aliquo scientiarum aut artium, restituere ei tenetur, quantum prudentis arbitrio æstimabitur id damnum.*
- 3 . *Qui alteri causa est peccati, tenetur ad restitutionem damni ei in spiritualibus ita datis, illum suasionibus ad pœnitentiam adducendo, vt resipiscat, atque si illæ non sufficiant, orando pro illo, & conueniendo vt alii, qui ad id efficaciores sint, idem illi persuadeant, modò sine fructu eum non infamet apud illos.*
- 4 . *Qui in causa fuit vt alius per ignorantiam peccaret, aut vi vel metu causa fuit peccati alicuius, tenetur de iustitia causam peccati auferre, ignorantiam ab illo depellendo; aut si vi vel metu illum in peccato detinet, liberum illum relinquendo, vt absque vi & metu à peccato desistere possit.*
- 5 . *Qui culpa alterius ita per ignorantiam decepti, damnum in spiritualibus paterentur, certè cum iniuria ob inuoluntarium mixtum ratione ignorantie illud paterentur, ac proinde de iustitia teneretur ille auferre ab iis eam deceptionis causam, & illis & aliis restituere damna omnia, siue spiritualia, siue aliorum bonorum, ex ea iniusta causa ita subsecuta.*
- 6 . *Qui alteri causa est peccati absque ignorantia, ita vt is qui peccat, prudens & sciens peccet, ad nullam restitutionem ei tenetur, siue spiritualium damnorum, siue quorumcunque aliorum; quæ ei ex tali peccato sequantur, licèt hortatione aut consilio peccati autor fuerit.*
- 7 . *Diſſoluuntur quinque argumenta contraria.*

EGimus huc vsque in hoc quarto tractatum de iustitia commutatiua circa bonum honoris & famæ. Superest pauca de iustitia commutatiua circa bona spiritualia addamus. Cur autem hanc vltimam partem huic quarto tractatui de iustitia addendam annectendamque censuerimus, in principio huius quinti tractatus est dictum.

[sect. 1] Inter bona spiritualia quædam sunt naturalia, quæ immediatè non ordinantur ad felicitatem moralem, sempiternamque beatitudinem consequendam, vt sunt potentiæ, scientiæ, & artes: quædam verò sunt, quæ ad felicitatem moralem immediatè ordinantur, ad consequendam; sempiternam felicitatem, vt virtutes, gratia, meritoriaque opera. Quod autem ad bona prioris generis attinet, idem de nocumento in illis dato est dicendum, quod de nocumento dato in bonis corporis tractatu præcedente dictum est. Qui enim potionibus, præstigiis, damnumque adiutorio, aut alia ratione, iniustè aliquem vsu rationis priuat, vel nocumentum aliud illi infert quoad vsum potentialium animæ, ad restitutionem æstimationis illius tenetur, quantum prudentis arbitrio, attentis circumstantiis omnibus concurrentibus, id damnum, si permaneat, iudicabitur. Tenetur item ad restitutionem omnium aliorum damnorum, si quæ inde vltèriùs sint sequuta, non secùs, quàm si abscinderet manum, aut aliud damnum corporis inferret. Imò verò læsio potentialium organice, impeditioque iniusta vsus illarum, damnum est corporis: impeditio verò vsus potentialium non organice, quamuis damnum spirituale sit, ex læsione tamen organice potentialium organice provenit ac pendet, quatenus dum rationalis anima corpori est immersa, intellectu ac voluntate operatur dependenter à potentiis organice, quarum læsio in potentias, quibus sub ministrant, redundat. Eodem verò modo puniendum est delictum, quo eiusmodi damnum infertur, inferre intentatur, quo tractatu præcedente explanatum est, punienda esse delicta & iniurias contra bonum corporis, quæ mortem corporis non inferunt.

[sect. 2] Item qui causa est iniusta damni in aliquo scientiarum aut artium, vel quia vi, aut fraude, aliàve ratione iniustè aliquem prohibuit ab vsu aut ab acquisitione alicuius earum, vel quia sua culpa falsa pro veris docuit, vel quia, cùm ex officio ac de iustitia alios docere ac instruere teneretur, negligens notabiliter in docendo ac instruendo, vt tenebatur, fuit, aut ad id erat ineptus, idque in causa fuit, vt ii, quos de iustitia docere tenebatur, dñum paterentur in eius scientiæ aut artis acquisitione, restituere eis tenetur, quantum prudentis arbitrio æstimabitur id damnum, & quantum æstimabuntur alia damna, si quæ inde sint vltèriùs sequuta. Quare non est cur hoc loco hac de re aliud dicamus, quàm quæ tractatu præcedente circa damna & iniurias corporis, & circa restitutionem damnorum corporis, & eorum, quæ vltèriùs inde sint sequuta, dicta sunt.

[sect. 3] Quod verò ad bona posterioris generis attinet, *Scotus in. 4. dist. 15. q. 3. Richardus ibidem art. 5. q. 2. Adrian. q. de restitutione bonorum animæ, Palud. in. 4. dist. 15. q. 2. art. 2. Gab. eadem distinctione. q. 17. & diuus Ant. part. 2. c. 2. §. 1.* affirmant, eum, qui alteri causa est peccati, illum ad id inducere, vel quacunque alia ratione, teneri ad restitutionem damni ei in spiritualibus ita datis, illum suasionibus ad pœnitentiam adducendo & vt resipiscat, atque si illæ ad id non sufficiant, orando pro illo, & conando vt alii, qui ad id efficaciores sint, idem illi persuadeant; modò tamen sine fructu eum non infamet apud illos.

Probant verò id. Primò, quoniam grauiùs peccat, qui damnum spirituale alicui infert, quàm qui illi damnum infert in rebus externis; vnde Anterior Papa. c. ex merito, & Anacletus. c. deteriores. 6. q. 1. Deteriores, inquiunt, sunt, qui vitam moresque

bonorum corrumpunt, his, qui substantias aliorum prædiaque diripiunt. Habetq#ue id verum, ait Adrian. etiam si solo malo exemplo proximos scandalizando, illos ad peccatum inducant: ait enim Nicolaus Papa. 11. q. 3. præcipui, *Scire etiam prælati debent, quia si peruersa vnquam perpetrant, tot mortibus digni sunt, quot ad subditos suos perditionis exempla transmittunt:* sed qui damnum rebus externis aliorum inferunt, tenentur illud eis restituere: ergo etiam illi, qui damnum rebus spiritualibus inferunt, etiam si solo exemplo illud eis inferant, tenentur illud eis restituere.

Secundò, qui alteri venenum propinat, quo salus eius corporis læditur, tenetur de iustitia curare quantum potuerit, vt ab eo periculo eruatur, resarcireq#ue ei damnum ea via illi illatum: ergo qui alterum ad peccatum inducit ac pertrahit, tenetur etiam de iustitia curare, quantum potuerit, vt ab eo longè maiori damno eruatur, illudq#ue ei resarcire.

Tertiò, qui seruum corrumpit alienum, in causaq#ue est vt ille fugiat, de iustitia tenetur domino illius de eo damno ei dato: ergo qui consilio vel malo exemplo Dei seruum corrumpit, illumq#ue per culpam lethalem efficit ab eo recedere, gratiamq#ue illius amittere, simili modo tenebitur de damno spirituali ita illato. Neque refert, ait Adrianus, si peccator restitutionem damni illius remittat: quoniam Deus, qui superior est, illud non remittit: neque valet remissio inferioris contra superioris, cuius ille est, voluntatem, in cuius iniuriam id damnum redundat.

Quartò, prælati ex officio atque ex iustitia curare tenentur bonum spirituale suorum subditorum: ergo hi saltem, si subditos suos ad peccandum inducant, imò si negligentes sint in curando, ne ipsorum subditi culpam lethalem incurrant, peccant contra iustitiam, tenebunturq#; non solùm ex caritate, sed etiam ex iustitia, id illorum spirituale damnum resarcire, curando pro viribus & posse illorum conuersionem ac emendam.

Quintò, qui hæresim aliquam persuasit, aut alium perniciosum errorem, omnium consensu, tenetur eos omnes, quos ita persuasit, dissuadere omni via ac ratione, qua id meliùs consequi possit: ergo simili modo, qui alium ad peccandum induxit, tenetur ad eam satisfactionem, vt omni via, qua id consequi possit, curet pro viribus illius conuersionem ac emendam.

[sect. 4] Prima nostra conclusio est: Qui in causa fuit, vt alius per ignorantiam peccaret, aut vi vel metu causa fuit peccati alicuius, & maximè si per vim, aut metum, illum adhuc in peccato detinet, tenetur de iustitia causam peccati auferre, ignorantiam & errorem, quantum satis sit, ex sua parte ab illo depellendo, aut si vi vel metu illum in peccato detinet, liberum illum relinquendo, vt absq; vi ac metu à peccato desistere possit. Quin & damna inde illis aut aliis sequuta tenetur restituere, nisi fortè aliquando ipse ignorantia inuincibili excusetur à culpa eam causam peccati adhibendo, & per consequens ab obligatione restituendi damna inde sequuta.

Exemplum primum, quod ad ignorantiam attinet, est: Vt si aliquis errores in fide aut in mo-[[128]]ribus docuit, & alii, putantes errores non esse, illos sequuti sunt, freti illius autoritate, aut rationibus, seu inductiuis, quibus illos persuasit, sanè de iustitia tenetur contrarium illos eosdem docere, quod in se est, & quantum suffice#s iudicabitur, efficiendo vt, si per illos non steterit, errorem repellant. Atque restituere illis aut aliis tenetur, si quæ damna inde sint sequuta, interim dum errorem non depulit, saltem suffice#tia adhibendo media, vt, si per illos non staret, depelleretur ac cessaret eorum ignorantia. Eo enim ipso, quòd id efficeret, culpa tota imputaretur ipsis, qui in eodem perseuerarent errore, & non ei, qui illos antea docuit, ac proinde ipsi soli sibi ipsis

imputare deberent damna, quæ inde ipsis deinceps prouenirent, ipsiq#ue soli essent causa d#norum, quæ inde aliis deinceps euenirent, vt, verbi gratia, ex contractu iniusto, ac proinde ipsi soli tenerentur ea restituere. Si autem, qui eos docuit, ignorantia inuincibili excusaretur à culpa illos ita docendo, satis perspicuum est, excusari quoque ab onere restituendi damna inde eis aut aliis sequuta: eo quòd n# teneretur ex parte rei acceptæ, sed, si teneri deberet, illud esset ex parte iniustè acceptionis culpæ suæ, qua id damnum dedisset: quam supponimus nullam esse.

[sect. 5] Conclusio quo ad ignorantiam, & quo ad exemplum propositum, probatur. Quoniam qui culpa alterius ita per ignorantiam decepti, d#num in spiritualibus, aut inde etiam vltèriùs in aliis suis bonis paterentur, certè cum iniuria ob inuoluntarium mixtum ratione ignorantiae, atque adeò per iniustitiam ipsis ab eo, qui ita illos decepit, illatam, illud paterentur, ac proinde de iustitia teneretur ille auferre ab eis eam deceptionis atque erroris causam illis datam, tenereturq#ue de iustitia illis & aliis restituere damna omnia, siue spiritualia, siue aliorum bonorum, ex ea iniusta causa ita subsequuta. Quare de rigore iustitiæ fortasse tunc tenebitur aliquid etiam de satisfactionibus suis propriis offerre Deo pro parte satisfactionum culpæ illorum in amplectendis illis erroribus, quando, qui illos amplexati sunt, non fuerunt omnino ob ignorantiam excusati à culpa, quia ipsorum ignorantia non fuit inuincibilis, & quando veniam quo ad id ab illis non obtinuisset. Licèt enim ipsi etiam in culpa fuerint eos sequendo errores, imò propter solam suam propriam culpam id damnum eis obuenerit, teneanturq#ue ad eam satisfactionem ratione suæ propriæ culpæ, incidisse tamen in illam deceptos iniustè ab alio, interuenienteq#ue inuoluntario mixtè ob eam ignorantiam ac acceptionem, aliquid fortasse operari debet, vt qui ita decepit, ad partem eius damni teneatur. Damnum verò amissionis gratiæ, reparari totum per pænitentiam peccati, quo fuit amissa, potest ab eo ipso, qui id damnum sua culpa incurrit, per ipsumq#ue stabit, præsertim eo ipso, quòd qui eum decepit, causam deceptionis ex sua parte depellat.

Illud est obseruandum, estò qui absque sua culpa, excusante omnino ab ea ignorantia inuincibili, damni fuisset causa, docendo, verbi gratia, contractum esse licitum, quem postea c#perit iniustum, proximoq#ue iniuriosum esse, n# teneatur ad restitutionem damnorum inde sequutorum; teneri tamen quasi ex officio atque de iustitia auferre eam causam iniustitiæ à se datam, si c#modè possit, quod si non auferat, tunc deinceps restituere tenebitur damna, quæ ex ea causa sequuntur: quoniam licèt à principio non fuerit iniustè data formaliter, sed solum materialiter, à puncto tamen, quo non aufertur, & commodè potest auferri, incipit esse causa formaliter iniusta comparatione eius, qui illam dedit, neque eam aufert, cùm commodè possit, atque ad id te neatur, iuxta ea quæ Disput. 40 dicta sunt.

Secundum exemplum eiusdem conclusionis quoad vim ac metum est. Si quis famulum, puellam, aut quemuis alium, per vim aut metum aliquid iniquum facere efficiat, tenetur de iustitia auferre vim aut metum, illos in sua integra libertate relinquendo, damnumq#ue ipsis aut aliis, ex vi, aut metu ita illato, sequuta, resarcire. Si quod autem damnum illi vltèriùs dent, postquam repositi sunt in sua integra libertate, vi omni ac metu prorsus sublatis, tunc ipsis solis id damnum imputabitur, & non ei, qui à principio vim aut metum intulit, ac proinde ipsi soli tenebuntur illud restituere. Quod is, qui à principio vim aut metum intulit, excusatus fuit à culpa, quia inuincibili ignorantia credidit id sibi efficere licere, tunc ipse ad restitutionem d#ni non tenebitur. Qui autem metu ductus

illud culpabiliter dederit, quia voluntariè mixtè illud dedit, nihil interueniente, quod eum excusaret à culpa lethali in eo dando, tunc ipse tenebitur illud restituere. Conclusio quo ad vim & metum, quo ad hocque secundum exemplum, quando culpa interuenit ex parte vim aut metum ad rem iniquam inferere, eodem modo probatur, quo probata quo ad primum exemplum fuit. Videlicet quoniam is per iniuriam causa est iniusta omnium eorum damnorum, ac proinde causam illorum tenetur auferre, si adhuc ea causa perseuerat, teneturque ea omnia damna ex ea causa sequuta restituere, estò aliqua eorum prouenerint culpa eius, cui ad id metus incussus est: quoniam inuoluntariè mixtè, per iniuriam metus sibi illatam, illorum fuit causa: unde qui metum iniustè intulit, tenetur primo loco tanquam præcipua causa ad totum damnum; hic verò alius solùm ad illud tenetur in defectum causæ principalis, nisi metus fuerit valde levis. Tunc enim meo iudicio vterque ad illud contribuere debebit, prout plus aut minus illius fuerit causa.

[sect. 6] Secunda conclusio. Qui alteri causa est peccati absque ignorantia, fraude, ac metu, ita quòd is, qui peccat, sciens & prudens atque absque metu ei incusso peccat, ad nullam restitutionem ei tenetur siue spiritualium damnorum, siue quorumcunque aliorum, quæ ei ex tali peccato sequantur, estò consilio atque hortatione causa eius peccati fuerit. Lege tamen caritatis arctiùs aliquantulum tenetur eam corrigere ac conari eruere à peccato in euentu, in quo quiuisset alius, qui eiusdem peccati esset conscius, teneretur eam corrigere ac conari eruere ab eo peccato. Probatur hæc conclusio quoad priorem partem. Primò, quoniam volenti & consentienti non fit iniuria, ac proinde nullus contra iustitiam peccat, suadendo illi damna, quæ ipse sciens ac prudens vult, & quorum periculo ipse per suum liberum **[[129]]** consensum se exponit. Quo fit, vt quemadmodum nullus doctorum affirmat, eum, qui consulit aliquod peccatum, ex quo tertio alicui sequitur damnum aliquod iniustum, teneri ei, qui id consilium accipit, restituere damna, quæ ex eo consilio ei proueniunt, sed solùm teneri restituere damna illi tertio, cui ex eodem consilio damna iniusta proueniunt; idque solùm in defectum eius, qui eo consilio permotus, ea damna iniustè intulit, ita quòd si is, qui eo consilio permotus ea damno intulit, illa restituat, ipse ad nihil vtrique eorum teneatur; si verò ea non restituat, teneatur quidem ipse ea tertio illi restituere, quod loco eius restituerit, vt tractatu 2. Disput. 737 ac alibi dictum est; ratioque horum omnium est, quoniam qui consilium dedit, non peccauit contra iustitiam comparatione eius: qui sciens ac prudens id consilium accepit ac executioni mandauit, sed solùm comparatione eius, cui damna ex eo consilio illata sunt: ita in re proposita dicendum sit, eum, qui suo consilio alicui id scienti ac volenti causa fuit peccati, non teneri restituere illi damna, tam spiritualia, quàm quæcunque alia, quæ ex eo peccato ei obuenerunt: eo quòd id illi suadendo, non peccauerit aduersus eum contra iustitiam, sed solùm contra caritatem. Secundò, quoniam nullus ex consilio, quod alteri dat, tenetur ei ad damna, quæ ex eo consilio ei proueniunt, nisi interuenerit fraus, vt constat. l. 2. §. vlt. ff. mandati, cuius verba sunt: *Nemo ex consilio obligatur, etiam si non expediat ei, cui dabitur: quia liberum est cuique apud se explorare, an expediat sibi consilium*. Et regula consilii. ff. de reg. iud. Sic habet: *Consilii non fraudulentum, nulla obligatio est. Cæterum si dolus & calliditas interceperit, de dolo actio competit*. Et regula nullus de reg. iur. lib. 6. habet: *Nullus ex consilio, dummodo fraudulentum non fuerit, obligatur*. Quo in loco glossa in delictis id totum affirmat, quod à nobis ratione præcedente est dictum; ergo qui consilio alteri scienti ac consentienti causa est peccati, ad nullam restitutionem ei tenetur damnorum, quæ ex eo peccato illi obueniunt. Posterior verò pars conclusionis

propositæ adeò est perspicua, vt probatione non indigeat. Quando autem & quo ordine seruato, teneatur quis ad correctionem fraternam, suo in loco in hac. 2. 2, explicatum fuit. [sect. 7] Ad primum verò argumentum in contrari# concessa maiori, si intelligatur de grauiori peccato (Ex circumstantiis enim potest aliquando id esse minus graue peccatum, vt. 1. 2. q. 73. art. 8. conferendo peccatum scandali cum peccato homicidii examinatum fuit: & idem euenire potest, si conferatur cum furto, aut cum alio delicto circa bona externa) concessa item similiter minori, quando ea damna, de quibus in ea est sermo, inferuntur existente inuoluntario ex parte eius, qui illud patitur, vt regulariter euenit, neganda est consequentia: eo quòd, qui spiritualia damna patitur, sciens & prudens, libete consentiendo in peccatum ob quod ei obueniunt, illa incurrat: vnde in eo non fit ei iniustitia, quæ necessaria est, vt quis ad restitutionem ob damna data teneatur: sicut fit iniustitia ei, cui damnum, ipso inuito, sine iusta causa in rebus suis externis infertur.

Ad secundum, concesso antecedente, quoniam in eo interuenit iniustitia ex parte propinantis venenum, neganda est consequentia: quoniam in eo non interuenit iniustitia: quippe cùm ea damna, volendo & consentiendo in peccatum, ad quod quis malo exemplo aut alia ratione inducitur, incurruntur.

Ad tertium, concesso antecedente: quoniam id est damnum in bonis externis domini eius mancipii, quod is dominus inuitus patitur: neganda est consequentia, si agatur de restitutione ei facienda, qui id damnum patitur: quoniam sciens ac prudens libere consentiendo in peccatum, ob quod illa damna incurrit, ea patitur. Si verò de Deo agatur, vt in instantia ab Adriano subiuncta, neganda similiter est consequentia. Quoniam id non est Dei damnum, quod restituendum Deo veniat, sed est offensa ipsius, quæ pæna ab eo est punienda, estq#ue peccatoris damnum.

Ad quartum concesso antecedente, concedenda est quoque consequentia, quòd teneantur ex officio, & suo modo ex iustitia, curare conuersionem & emendam illorum, sed non aliter, quando fuerunt causa peccatorum illorum, quàm quando non fuerunt eorum peccatorum causa: & cùm ipsi subditi se possint eruere, Dei adiutorio, ab eis damnis, si velint, quando intelligunt se in eis esse, suaq#ue voluntate scientes ac prudentes in eis iaceant, non tenentur prælati restituere eis ea damna, à quibus ipsi se possunt eruere, sed solùm tenentur ex officio, & suo modo ex iustitia illos adiuuare.

Ad quintum dicendum est, in eo euentu quando est ignorantia, etiam culpabilis, ex parte eorum, qui illos sequuntur, teneri illos, qui eos docuerunt, auferre illam, tanquam causam quam adhibuerunt, vt illi alii eos errores ampecterentur ac sequantur: teneriq#ue ad id de iustitia, vt conclusione prima ostensum est. Quando autem illi, qui eos errores sequuntur, non ignorarent errores esse, tunc qui illos docuerunt, non tenerentur ex iustitia, ac ex caritate, arctiori tamen vinculo, quàm si illos non docuissent, eos dissuadere eo spirituali damno, vt conclusione secunda dictum etiam est.

Num retrahens aliquem à religione ad restitutionem teneatur vel ei, quem retraxit, vel religioni. Disp. 51.

SVMMARIVM.

1. Variæ doctorum opiniones circa quæstionem de retrahendo aliquem à religione.

2 . Qui eum, qui nondum professus est religionem, nec per vota simplicia est ei adstrictus suasionibus à religione absque vi, metu, fraude, ac deceptionibus retrahit, vel ei qui nondum religionem erat ingressus, simili modo dißuadet ingressum, ad nullam restitutionem tenetur, nec religioni nec ei, quem à religione retraxit, aut cui ingressum dissuasit, sed grauiter peccat, si absque iusta causa id faciat, non tamen peccat, si ex rationabili causa id efficiat.

[[130]] 3 . Si quis absque vi ac fraude à religione eum extrahat, qui per professionem aut per vota simplicia obligatus est iam religioni, tenetur religioni ad restitutionem damni inde secuti, ad restitutionem#ve emolumenti, quod ea ratione religio amittit. Ad nullam verò restitutionem tenetur extracto.

4 . Dissoluitur obiectio in contrariam partem.

5 . Qui erit in causa, vt aliquis religionem egrediatur, de iustitiæ rigore tenetur religioni, quantum prudentis arbitrio æstimabuntur prædicta omnia damna, vt contraria bona, ad quæ religio habebat ius, erant tunc impotentia. Si potest, reducat illum iterum ad religionem; sin minus, quærat eius loco alium æquè idoneum; si nec hoc possit, ipse religionem profiteatur.

6 . Negant nonnulli hunc teneri ingredi religionem; quia consilium ingrediendi religionem proficiscitur à propria libertate: deinde nemo inuitus ingreditur religionem.

7 . Quando damnum permanens religioni ex ea religiosi extractione eßet secutum: teneretur qui illum extraxit illud integre resarcire, saltem compensando illud aliis bonis, vel remissionem eius damni ex religione obtinere. Quòd si vel remissionem obtineat, vel sufficienter illud resarciat reducendo egressum, aut aliquid insuper compensando, vel inducendo alium æquè vtilem, non tenetur ipse tunc religionem ingredi.

8 . Quando is qui prædicto modo fuit causa damni notabilis, in quo religio ob egressum sui religiosi manet, non potest illud alio modo resarcire, quàm suo ingressu, atque ipsius ingressu resarcietur omnino aut magna ex parte, tunc is tenetur eam religionem ingredi, nisi religio illi remittat id damnum ei illatum.

9 . Dißoluuntur tria argumenta in alteram partem.

10 . Qui absque iusta causa aliquem ab ingressu religionis impedit, aut iam ingressum inde extrahit, tenetur ad restitutionem, tum religioni, quant# æstimabuntur emolumenta, quæ religio ex ea persona poterat recipere, tum etiam impedito, auferendo ab illo impedimenta, quæ illi apposuit, liberum## omnino relinquendo, vt religionem ingreditur, aut vt ad illam regrediatur, & insuper ei resarciendo, si quod aliud damnum sit inde ei subsecutum, quod ille per se ipsum, si velit, non possit resarcire.

11 . Pæna excommunicationis ipso facto incurrenda statuta est in concilio Tridentino, tam cogentibus non quoscunque, sed mulieres, ingredi religione#, quam impredientibus illas volentes religionem ingredi, ab ingressu.

[sect. 1] *Scotus in. 4. dist. 15. q. 3. ad. 2. Palud. ibidem. q. 2. art. 2. Maior & Gab. ibidem vterque q. 17. Adrian. q. de restitutione bonorum animæ, diuus Ant. part. 2. titu. 2. c. 2. §. 1. Syluest. verb. rest. 3. q. 1. & alii* affirmant, non solùm eum, qui extraxit professum à religione teneri ad restitutionem, tam religioni, quàm ipsi extracto, sed etiam eum, qui extraxit nouitium, aut impedit ingressum ei, qui animum habebat ingrediendi religionem, teneri ad restitutionem, tam impedito, quàm religioni.

Paludanus & alii censent restitutionem religioni esse faciendam, inducendo efficaciter extractum aut impeditum ad religionem ingrediendum, vel, si id assequi non possit, quærendo alium æquè idoneum ac vtilem religioni, quem eam ingredi persuadeat, vel, si id etiam ad effectum perducere non possit, religionem per se ipsum ingrediendo. Quod referunt fecisse Raymundum, Generalem meritissimum ordinis diui Dominici, qui propterea quòd nouitium quendam suo consilio ab eodem sanctissimo ordine extraxisset, neque illi persuadere regressum potuisset, ipse eandem ingressus est religionem, fuitque in ea vir admodum utilis ac insignis.

Maior quamuis in reliquis consentiat, negat tamen retrahentem teneri per se ipsum religionem ingredi: sed ait, satis esse, quando nec persuadere potest retracto vt intret, nec inuenit alium æquè idoneum, cui ingressum loco illius persuadeat, si alia via religioni damnum, quod illi intulit, satisfaciatur.

Scotus etiam, & quidam alii, quamuis consentiant, restituendum esse religioni, etiam quando nouitius consilio aut suasionem extrahitur, atque etiam quando à proposito ingrediendi religionem is dimouetur, qui solùm habebat propositum religionem intrandi; nihilominus dicunt, quia multum interest inter habere iam aliquid, & prope esse vt illud habeatur, non tantam restitutionem deberi, quando nouitius extrahitur, aut aliquis dimouetur à proposito ingrediendi religionem, quanta debetur, quando is à religione extrahitur, qui iam erat professus.

Idem Scotus, Gabriel, Maior, & Adrianus addunt, eum, qui nouitium extrahit, aut illum, qui propositum ingrediendi religionem habebat, ab eo proposito remouet, tunc solùm teneri ad restitutionem religioni, quando odio animòve nocendi religioni id efficit, vel quando fraude ac dolo idem facit: secùs autem quando absque fraude ac dolo & non animo nocendi religioni id facit, argumento eorum quæ disponuntur. *l. 1. §. idem aiunt. ff. de aqua. plu. arcend. quæ tractatu. 2. Disp. 709 & 727* relata sunt.

Extracto verò, aut impedito ab ingressu in religionem, affirmant doctores citati eo modo esse restitutionem faciendam, quo disputatione præcedente dictum est eos affirmare restitutionem faciendam esse ei, qui in culpam inductus est lethalem, nempe suadendo retracto ingressum religionis, seu regressum ad illam, orationibusque ad id eum adiuuando, aliosque quærendo, qui id efficacius illi persuadeant.

[sect. 2] Nostra verò prima conclusio est: Qui eum qui nondum professus est religionem, nec per vota simplicia est ei astrictus ac obligatus, suasionibus atque aliis ad id inductiuis à religione absque vi, metu, fraude, ac deceptionibus extrahit, vel ei, qui nondum religionem erat ingressus, simili modo dissuadet ingressum ac propositum, quod ad ingrediendum habebat, ad nullam restitutionem tenetur, nec religioni, estò odio animoque ei religioni nocendi id efficiat, nec ei, quem ita ex religione extraxit, aut cui ingressum propositumve ingrediendi dissuasit. Quamuis autem grauiter peccet, absque rationabili ac iusta causa dissuadendo illi ingressum, aut suadendo illi egressum: **[[131]]** non tamen peccat, si ex rationabili ac iusta causa vtrumuis illorum efficiat. In dubio verò, an causa sit rationabilis

ac iusta ad tantum dissuadend# bonum, semper est proponendum in fauorem religionis, securiorisq#ue ac perfectioris status. In hac conclusione consentiunt *Sotus. 4. de iust. q. 6. art. 3. ad 1. Ledesmius. 2. 4. q. 18. art. 2. & alii.*

Prima verò illius pars, quod ad hoc attinet, quòd qui eo modo dissuadet ingressum, aut suadet egressum, ad nullam restitutionem teneatur religioni, probatur. Quoniam ea suasio non est aliud, quàm cooperatio ad id, quod is, cui id ita suadetur, potest absque cuiusquam iniuria efficere: eo quòd religio nondum ad contrarium ius vllum comparauerit: cùm ergo id fiat absque vi, metu, fraude, ac deceptione, ob quam cum iniuria professio in religione aut ingressus in illam impediatur, & in eo non contrahatur iuri, quod ea religio habet, ad illos recipiendos, qui se illi obligare ac tradere voluerint: consequens profecto est, vt quemadmodum is, qui absque vi, metu, ac fraude dissuadet donationem aut legatum alicui, ne illud ei efficiat, cui decreuerat illud facere, non peccat contra iustitiam, neque tenetur ad vllam restitutionem ei, cui alioquin id erat obuenturum, vt cum Adriano & plerisque aliis tractatu 2, Disput. 727 ostendimus: ita in re proposita dicendum etiam sit: cùm sit vtroque eadem prorsus ratio.

Quòd verò estò ea suasio fiat odio, animoq#ue nocendi ei religioni, obligatio non sit quicqu# ea de causa restituendi ei religioni, probatur. Quoniam, vt eadem Disput. 727 citata cum eodem Adriano & cum plerisque aliis dictum est, odium nocendiq#ue animus non inducit restituendi obligationem, quando ex eadem actione ac re, secluso eo odio & animo nocendi, ea obligatio non resultaret: quippe cùm restituendi obligatio consurgat ex peccato c#tra iustitiam, non verò ex peccato contra solam caritatem. Eodem etiam in loco respondimus ad legem 1. §. idem aiunt. ff. de aqua plu. arcend. atque cum eodem Adriano & aliis diximus, dispositionem eius legis solùm habere vim post latam sententiam, neque esse extendendam extra euentus iure quo ad id expressos. Legas quæ ibi dicta sunt.

Eadem pars conclusionis quo ad hoc, quòd neque ei debeatur restitutio, qui eo modo est à religione extractus, aut cui dissualus religionis ingress# fuit, satis constat ex dictis disputatione pr#cedente, conclusione 2. Ex consilio quippe, in quo nec fraus, nec deceptio, nec vis vlla, aut metus interuenit, nulla consurgit obligatio restituendi ei d#na, quæ ei sequuta sunt, qui id c#sili# fuit #plexatus: eo quòd vole#ti & c#sentie#ti nulla facta sit iniuria. Confirmatur, quoniam maius spirituale d#num infert is, qui inducit alium ad culpam lethalem, quàm inferat is, qui alium inducit ad id, quod solùm est contra consilium: cùm ergo, qui eo modo inducit ad culpam lethalem, ad nullam restitutionem inducto teneatur, vt disputatione præcedente comprobatum fuit: consequens profecto est, vt neque qui solùm eodem modo inducit ad id, quod est contra consilium, teneatur inducto ad vllam restitutionem.

Secunda verò pars, quòd scilicet grauiter peccet, qui absque rationabili ac iusta causa dissuadet alicui religionis ingressum, aut ei suadet egressum, facilè patet. Quoniam retrahere à t#to bono atque à tam securo ac perfecto statu absque sufficienti causa graue sanè peccatum est, tenebiturq#ue, qui ita retraxit, caritatis lege suadere c#trarium, si spes sit iri resarcitum, quod ita impediuit, vt conclusione sec#da citata de eo dicebamus, qui alium ad peccatum induxit. Vnde grauiter peccant parentes, qui solo carnali affectu permoti absque rationabili causa nullum non mouent lapidem, vt filios à religione, quam ingressi sunt, extrahant, lachrymis & aliis viis conando à tam sancto proposito illos auertere. Soletq#ue Deus illos, ac filios ita extractos, grauiter etiam in hoc seculo punire. Videant etiam senatores regii se grauiter peccare, concedendo mandata, vt absque

rationabili causa, priùs sufficienter cognita ac examinata, extrahant & collocentur in domo aliqua, vbi acriter eorum constantia tentetur, occasi oq#ue grauis, quin & causa vehementissima, eis detur retrocedendi à tam sancto proposito, vim iniustam religionibus inferendo, vt ad id concedant nouitios receptos.

Tertia verò pars, illum scilicet non peccare, qui ex rationabili ac iusta causa alicui dissuadet ingressum religionis, aut egressum suadet, ex se quoque est satis perspicua. Si enim ingressus futurus sit nocius, attenta qualitate eius, qui ingredi vult, & attentis circumstantiis aliis concurrentibus, vèl quia in religione, quam ingredi te#tat, dissolutè viuitur, & est verisimile, quòd ille plus Deo seruiet extra eam religionem, quàm in illa; vel quia, qui religionem ingredi tentat, leuis est, & difficilis admodum moribus, ita vt timendum sit longè maiora mala & scandala sequenda esse ex ingressu, & ex retrocessione, qu# sit bonum, quod ex ingressu speratur, iustè ac s#ctè dissuadetur ei ingressus. Memini me legisse apud Augustinum in sermone quodam ad Eremitas, id quod prudenter sanctus ille obseruauit, & sæpe experimur, estque præ mentis oculos in multis habendum. Nempe vt est proprium Dei, permittere mala, vt inde maiora alliciat bona: ita esse proprium diaboli, interdum ad bonum incitare, vt inde maiora mala sequantur. Inter iustas etiam causas religionis ingressum dissuadendi computari possunt, si qui ingredi vult, debilis admodum sit, qui continuò morietur, nec valebit sustinere labores eius religionis, quam ingredi vult: si impedimentum ad eam religionem profitendam habeat: si iustè sit timendum, quòd plus nocebit religiosus, quàm in ea religione proficiet: si parentes ipsius ac sorores admodum grauiter eo indigeant: & aliæ similes. Quæ dicta quo ad hanc tertiam partem sunt, confirmat non parum illud Christi Luc# 9. Cùm enim quidam se Christo obtulisset ad illum sequendum in statu perfectionis, dicens: *Sequar te quocunque iueris*. Cernens Christum, illum minùs aptum ad id esse, quæsiturumq#ue commoditates corporis, & plus impediturum suos alios discipulos, quàm illos adiuturum in statu illo perfectionis, illum ab eo proposito diuertit, nec admittere illum voluit, dicens illi: *Vulpes foueas habent, & volucres cæli nidos; filius autem hominis non habet, vbi caput suum reclinat*. quasi diceret, te autem non video ad tantam renunciationem rerum **[[132]]** ad tantamq#ue perfectionem sectandam aptum ac paratum. Continuò autem alteri, quem ad id aptum vidit, non se offerenti, illum ad id inuit#do, dixit: *Sequere me*. Et cùm ille resp#disset: *Domine permitte mihi primùm ire, & sepelire patrem meum*. Eam dilationem illi non admisit, sed ei suasit, vt illa posthabita, c#tinuò ipsum sequeretur, dicens: *Sine vt mortui sepeliant mortuos suos: tu autem vade & annuncia regnum Dei*. Me scilicet, vnà cum cæteris discipulis meis, in perfectionis statu sequendo, & ad ministerium annunciandi regnum Dei animarumq#ue salutis intentandi. Et cum continuò se alius ad id ei obtulisset, dicens: *Sequar te Domine*, addidissetq#ue, quasi ad id facultatem petendo: *sed permitte mihi primùm renunciare his, qui domi sunt*. Significando illi, eum qui eiusmodi perfectionis statum amplecti veller, tanquam ad eum aptus, omnino renunciare cætera omnia debere, nec ad illa respicere, se illis quouis modo implicando, dicens: *Nemo mittens manum suam ad aratrum, in statu perfectionis animarum cultui ac profectui insistendo, & respiciens retro, ad terrena & secularia, quæ eum relinquere omnino oportet, aptus est regno cælorum*, hoc est, ei statui perfectionis annunciandi regnum Dei. Quæ omnia ante mentis oculos habere debent, qui ad religionem alios admittunt, & qui perfectionem in religione se qui aggrediuntur.

[sect. 3] Secunda conclusio: Si quis absque vi ac fraude à religione eum extrahat, qui per professionem aut per vota simplicia more nostr# societatis obligatus est iam religioni, tenetur religioni ad restitutionem damni inde ei sequuti, ad restitutionemve emolumenti, quod ea ratione religio amittit. Ad nullam verò restitutionem tenetur extracto.

Posterior huius conclusionis pars ex eo est manifesta, quòd, vt conclusione præcedente, & præcedente disputatione conclusione 2, est probatum, ex consilio, in quo nec vis, nec metus, nec fraus, ac deceptio interuenit, nulla consurgit obligatio restituendi ei, qui id consilium est sequutus. Tenebitur tamen lege caritatis longè arctiùs, quàm alii, is qui eius damni spiritualis causa eo modo illi fuit, curare, regressum illius in religionem, illiusque conuersionem, vt duobus locis citatis de iis, qui eo modo causa sunt damni spiritualis, dictum est.

Priorem verò partem affirmant omnes, quos in principio huius disputationis citauimus. Atque sub forma, qua est proposita, non negat eam *Maiores in. 4. dist. 15. q. 17. in fine.* Neque credo illam negarent Sotus & Ledesmius vbi suprà. Vterque enim conclusione 5, tametsi sub dubio, confitetur, eum, qui à religione professum extrahit, qui frugi erat religioni, teneri ad restitutionem religioni damni ea de causa religioni subsequuti: vt si ille cathedram moderabatur, vnde prouentus religioni obueniebant, teneri restituere religioni, quantum prudentis arbitrio id damnum religioni illatum aestimabitur. Neque item credo eam negere *Nauarrum in Manu. c. 12. n. 44.* subscribit enim Maiori, qui illam confitetur. Probari autem potest, quoniam ille adstrictus erat religioni per vota ad parendum in omnibus iuxta regulas ac institutum eius religionis: ergo religio ius habebat præcipiendi illi omnia, quæ essent iuxta regulas ac institutum eius religionis, atque percipiendi ex illis commoditates quascunque, quæ inde euenire possent religioni, siue illæ essent bonorum externorum diuitiarum, siue honoris ac famæ religionis, siue profectus spiritualis, aut in literis, eorum qui de eadem sunt religione, & hæc omnia illi erant debita ex virtute religionis ratione votorum, quibus illi est astrictus: non minus quàm alicui ecclesiæ debeantur ea, quæ illi per votum reale sunt promissa, obligatio ad quæ soluenda transit ad hæredes promittentis, quando promittens, dum viueret, ea non soluit, vt tractatu 2 Disput. 626 est dictum, & in materia de voto dicitur, qua de causa religio ad illa, quæ sibi ex suo professo prouenire poterant, ius quasi ex iustitia habebat: ergo qui iniquo consilio contrauenit huic iuri religionis, in causaque est, vt is priuetur, ad quæ ita ius habebat, quæque illi prædicto modo erant debita, tenetur illi ad eorum restitutionem, non minùs quàm quicunque alius, qui suo consilio in causa sit, ne aliquis id consequatur, quod sibi quacunque alia ratione erat debitum, & ad quod ius habebat iustitiæ, tenetur illi ad illius restitutionem, vt tractatu 2 Disp. 727 comprobatur est.

[sect. 4] Video theologos quosdam huius nostræ ætatis ab hac conclusione, tametsi non ita verbosè comprobata, recedere non sine specie aliqua probabilitatis, ductos hac ferè ratione: Religiosus ipse professus, qui permotus eo pessimo consilio se subtrahit à religione, non tenetur restituere religioni damna, quæ religioni ex eo suo iniquo ac sacrilego egressu sequuntur, quatenus religionem priuat emolumentis, quæ ex ipso erat perceptura, ad quæ religio ratione votorum, quibus professus ille ei erat astrictus, habebat ius, erantque modo explicato illi debita: ergo neque, qui eo iniquo consilio concausa fuit eius sacrilegi egressus, tenetur ad restitutionem religioni illorum eorundem damnorum. Consequentiam, licèt illi eam non probent, possumus nos probare. Tum quia religiosus ipse professus est magis præcipua causa religioni eorum damnorum, quàm sit is, qui suo

consilio fuit concausa eius iniqui egressus, eorundemque damnorum: vt enim in materia de restitutione copiosè explanatum est, exequutor damni magis præcipua causa est illius, quàm sit consulens: si ergo religiosus ipse non tenetur ea restituere religioni, multo minùs tenebitur is, qui suo consilio concausa fuit egressus illius, eorundemque damnorum. Tum etiam, quoniam, vt in eadem materia de restitutione explicatum fuit, consulens, quando non decipit eum, cui id consilium dedit, quo permotus damna aliqua iniuste intulit, non tenetur ad restitutionem eorum damnorum, nisi in defectum exequutoris, qui eorundem damnorum fuit causa magis præcipua, atque si consulens in defectum exequutoris ea damna restituat, tenetur exequutor ei restituere, quod loco eius restituit: si ergo religiosus ipse non tenetur restituere religioni prædicta damna, multo minùs tenebitur ea idem religioni is restituere, qui suo prauo consilio concausa religioso illi fuit eius egressus. Antecedens verò illius suæ rationis probant autores eius sententiæ. **[[133]]** Quoniam religiosus ille professus non est per suam professionem religioni deuinctus veluti mancipii comparatione domini, cui de iustitia debentur opera mancipii atque emolumenta, quæ ex eis sunt prouentura, sed religioni est deuinctus vt filius patri: vnde Basilius in regula de prælatis ait, *Patres se agnoscant, non dominos*. Et Augustinus in sua regula ait: *Ille autem, qui vobis præest, non se existimet potestate dominare, sed caritate feruente felicem*. Et Paulo inferiùs, *Superiori tanquam patri obediatur*. Et Christus Lucæ 22: *Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic*. Quia ergo religiosus professus non vt mancipii est deuinctus religioni, sed vt filius, ea quidem emolumenta, quæ ex industria & operibus religiosi obueniunt ac resultant, eo ipso quòd resultant atque obueniunt, debentur religioni ex iustitia, ita quòd non religiosus ipse, sed religio ipsa dominium ac ius iustitiæ ad illa acquirit: qua de causa si religiosus illa prælato non offerat, sed ipse vsurpet, furtum committit: vnde Augustinus de eo religioso ait: *Est furti iudicio condemnandus*. Cæterùm eadem emolumenta, antequam resultent ac existent, non debentur à religioso ipso religioni nisi ex obedientia atque ex virtute religionis ratione votorum, quibus religioni est traditus & astrictus; atque adeò debetur religioni ex hypothesi, si resultent atque existant: quia solus religiosus est, qui per se est religionis, tanquam illi iam per vota astrictus & effectus religionis: emolumenta verò ex illo sunt religionis, si existant, solum religio habet ius ad illa, si existant, atque quatenus præcipere & iniungere obedientia potest religioso, ratione eorundem votorum, quibus religioni est astrictus, vt ea efficiat, ex quibus emolumenta illa resultent & obueniant religioni. Et quia emolumenta illa non sunt à religioso debita religioni ex iustitia, neque aliter religio habet ad illa ius iustitiæ, quàm si illa existant, ab eoque religioso proueniant & emanent, inde prouenit, quòd si religiosus sacrilegè à religione egrediatur, ab eoque apostatet, licet teneatur ad religionem regredi vi suorum votorum, non tamen teneatur restituere religioni emolumenta, quibus medio illo tempore apostasiæ religionem iniquè priuauit, estò postea habeat vnde illa restituat, vt si à summo Pontifice dispensationem obtineat vt maneat in seculo, & habeat pingue beneficium, vnde emolumenta illa medii illius temporis possit resarcire: aut si regressus ad religionem, ex dispensatione eiusdem summi Pontificis habeat in religione liberam dispositionem aliquorum bonorum, non tenetur inde ea emolumenta restituere religioni, quibus eam priuauit, neque vnquam aliquis id affirmavit. Qua eadem ratione, si religiosus cathedram moderetur, vnde redditus non modici obueniant monasterio, religiosusque; ille sua culpa tempore aliquo non legat, priuetque monasterium contra prælati voluntatem emolumento eius temporis, non tenetur illud postea restituere monasterio, estò bona

sibi c#cessa habeat, de quibus libere possit disponere, & vnde emolumenta illa possit restituere, neque vllus vnquam id affirmavit.

Arbitror verò recedendum non esse à conclusione proposita. Licèt enim religiosus ipse de iustitia restituere non teneatur ea emolumenta, quibus illam sacrilegè atque inobedienter iniquè priuat, quia non cum t#to onere censetur se religioni in Dei obsequium tradere, neque id habent, neque rationabiliter haberent ac disponderent instituta religionum, per epicheiamq#ue legum, & quarumcunque aliarum dispositionum interpretatiuam talem, id ita est intelligendum, nihil ominus, qui suo iniquo consilio permouet professum, vt religionem egrediatur, & in consequentiam vt suo egressu religionem eis emolumentis sacrilegè atque iniquè priuet, vtique causa est iniusta religioni eorum damnorum, contraueniendo iuri illi, quod religio habet, vt ea emolumenta ex suo religioso recipiat. Sicut enim si eum religiosum decipiendo suo consilio & falsis suasionibus illum extraheret à religione, causa est iniusta religioni eorundem damnor#, tenereturq#ue proinde illa restituere religioni t#quam illorum causa iniusta, nihil impedi#te quòd religiosus ipse ad nullam restitutionem teneretur in illo eodem euentu, estò culpabiliter se decipere sineret, & peccaret ex eo consilio egrediendo, vt ii ipsi, cum quibus disputamus, affirmant, & postea dicitur: idemq#ue esset, si per metum incussum, aut vim aliquam, quæ eum religiosum à culpa lethali eiusdem egressus minimè excusarent, eum à religione extraheret, idq#; propterea quòd in vtroque euentu, qui id consilium daret, eúmve metum aut vim ad eum egressum inferret, contraueniret iuri, quod religio illa habet, vt ex suo religioso ea emolumenta percipiat, quod ius licèt non sit iustitiæ c#paratione religiosi, est tamen longè maius, quam sit ius, quod quis habet, vt ea legata & donationes recipiat, quæ quibus sua libera voluntate ex meraq#ue sua liberalitate voluerit ei efficere; cui iuri si aliquis contraueniat, impediendo ne fiant ea legata aut donationes, decipiendo illa efficere volentem, aut per vim aut metum illum à proposito illa faciendi auertendo, peccat contra iustitiam aduersus eum donatarium ac legatarium, teneturq#ue illi restituere damnum priuationis inde sequutæ eorum legatorum ac donationum, estò qui illa facere volebat ea non deberet, ad nullamq#ue teneatur restitutionem, vt tractatu. 2. Disp. 727 cum communi doctorum sententia dictum comprobaturq#ue est: ita sanè res habet in proposito: qui enim iniquè professo religionis egressum persuadet, contrauenit illi iuri, quod verè habet religio recipiendi ea emolumenta ex suo religioso, eaq#ue contrauentio iuri illi ex parte ita consulentis, iniustitia est c#paratione religionis illius, estò ius, cui contrauenitur, non sit iustitiæ c#paratione religiosi, sed sit ius ortum habens ex virtute religionis & ex obligatione votorum: sicut qui contrauenit iuri legatarii aut donatarii, vt recipiat donationem aut legatum ab eo, qui ea ex liberalitate ei facere voluerit, contra iustitiam peccat, & ad restitutionem tenetur, estò ius illud non sit iustitiæ c#paratione eius, qui ex liberalitate legare aut donare vult.

Ad argumentum verò in contrarium, concesso antecedente, neganda est consequentia. Ad primam verò consequentiæ probationem dicendum est, quòd quamuis religiosus ipse sit magis præcipua causa eorum damnorum, detrimentive illius religionis, quàm sit is, qui egressum illi consuluit ac persuasit, nihilominus religiosus non est causa iniusta illorum, sed sacrilega solùm; consulens verò eum egressum **[[134]]** est causa iniusta eorum damnorum, contraueniendo iniustè iuri illi religionis, estò ius illud non sit iustitiæ c#paratione religiosi illius, vt dictum est. Vnde concesso antecedente eius primæ probationis neganda est consequentia: quoniam causa magis præcipua eorum damnorum,

seu eius detrime#ti, non est causa iniusta: qui verò egressum & in consequenti# damna illa consuluit, est causa eorum iniusta: obligatio autem restituendi oritur ex solo peccato contra iustitiam, quando obligatio restituendi non est ex parte rei acceptæ, vt in re præsentī non est. Ad secundam verò probationem dice#d# est, ea omnia, quæ in illius antecedente c#tine#tur, vera esse, qu#dovterq; contra iustitiam peccat c#paratione d#norum illator#: non verò quando solus consulens contra iustitiam peccat, vt quando decipit exequutore#, ita vt exequutor ab iniustitia excusetur, aut quando quacunque alia ratione solus consulens & non exequutor contra iustitiam peccauit. Vnde concesso antecedente, quando vterque contra iustitiam peccauit, neganda est consequentia: quia in re præsentē solus consulens peccat contra iustitiam.

[sect. 5] Qui ergo iuxta tenorem prioris partis secundæ conclusionis propositæ in causa fuerit, vt aliquis religione# egrediatur, de iustitiæ rigore tenetur religioni, quantum prudentis arbitrio æstimabuntur prædicta omnia damna, vt contraria bona, ad quæ religio habebat ius, erant tunc impotentia. Autores in principio huius disputationis citati, restitutionem esse faciendam reducendo illum iterum ad religionem, vt cessent ea damna. Aut si is, qui illum extraxit, non possit id ab eo assequi, inducendo alium æquè idoneum, atque æquè vtilem religioni, qui eandem religionem non fuisset alioquin ingressurus, vt loco illius profiteatur. Quòd si neque hoc efficere possit, restituat, inquiunt, ingrediendo ac profite#do religionem loco extracti, vt fecit Raymundus.

[sect. 6] Maior. tamen, Nauar. Sotus, & Ledesmius locis citatis, quos sequuntur hodie theologi aliqui, negant, hunc teneri ingredi religione#. Imò Sotus & Ledesmius, quos prædicti theologi sequ#tur, inquiunt, neque teneri quærere alium, qui loco egressi religione# ingrediatur. Primò, quoni# consilium religione# ingrediendi nemo, nisi summa cum libertate, sequi tenetur; est quippe exequutio eius consilii perdifficilis; eo quòd, qui religionem profitetur, totam suam libertatem à se in perpetuum abdicet: eaq#ue de causa canonico iure sanctè est institutum, vt professionem antecedit annus probationis, quo ingrediens deliberet, an vires ad id sentiat: ergo in nullo euentu tenetur quis religionem inuitus ingredi: neque vllus casus seu euentus mutare potest illud Christi verbum Matth. 19: *Si vis perfectus esse, vade, &c.* Sed semper id liberum est relinquendum voluntati ingredientis.

Secundò, nemo ad fidem, nisi voluntarius admittitur: ergo multo minùs tenetur quis inuitus sequi consilium ingrediendi religionem.

Tertiò, quoniam obligatio restituendi in foro conscientiae non oritur, nisi quando, si id in foro exteriori constaret, in eodem exteriori foro secund#leges cogeretur is, de quo id constaret, restituere. S#mus autem Pontifex in foro exteriori non obligaret, eum, qui alium à religione iniquè extraxisset, religione# loco extracti profiteri.

Quod attinet ad restituendi modum, tertia nostra conclusio in ordine est. Qui extrahit aliquem# à religione, ex cuius egressu religio nullo manet priuata emolumento, quia tantum cum eo religio insumebat, quantum emolumenti ex illo percipiebat, & quia potius religio illum adiuuabat, quàm ab eo adiuuaretur, ita vt ex illius egressu, omnibus computatis, nullum detrime#tum siue damnum religioni prouenit, præsertim cum loco egressi facillè recipiat æqualem aut idoneiorem#, qui non adeò levis & inconstans sit in Dei obsequio, vt illud deserat, sed damnum est solùm egredientis, tunc is ad nullam restitutionem tenetur religioni, estò extractus idoneus religioni est. Probatur, quoniam inde nullum damnum

manet in religione, saltem quod non facillè resarciat ingressum alterius #què idonei: cùm vn#quodq; cænobium alere non possit nisi certum numer#.

[sect. 7] Quarta conclusio. Quando damnum permanens religioni ex ea religiosi extractione esset sequutum, teneretur, qui eum extraxit, illud integreresarcire, saltem compensando illud aliis bonis, vel remissionem eius d#ni ex religione obtinere. Quòd si vel remissionem obtineat, vel sufficienter illud resarciat reducendo egressum aut aliquid insuper compensando, si ita necesse etiam sit pro damno medii temporis, vel inducendo alium æquè vtilem ac idoneum, vel aliis suis bonis, non tenetur ipse tunc religionem ingredi. Hanc affirmant Maior. & Nauar. vbi suprà, & ex se est satis perspicua: quoniam sufficienter satisfecit damnum illatum: neque tenetur restituere suo ingressu, quod aliunde sufficienter restituit.

Duo admonuerim: Vnum est, si loco egressi suscipiat monasterium alium, quia habet certum numerum, quem possit alere, & propterea quòd extractus recesserit, alium recipit, tunc iuxta idoneitatem de nouo recepti, compensatum erit aliquid damni antea dati, aut totum id damnum, estò absque suasionem atque industria eius, qui damnum dedit, sit hic alius receptus: quippe cùm receptus non fuisset, nisi loco egressi.

Alterum verò est, quando restitutio fieret regressu eius, qui fuerat extractus, tunc si monasterium in damno aliquo adhuc maneat medii temporis inter exitum & egressum, quod regressu non resarciatur, aut propter egressum damn# aliquod maneat in futurum, quia ille non regredietur adeò utilis; tunc eam partem damni remanentem teneri eum restituere, qui causa iniusta fuit egressus, vt est notissimum, iuxta opinionem, quam secunda conclusione sequimur.

[sect. 8] Quinta conclusio. Quando qui prædicto modo fuit causa damni notabilis, in quo religio ob egressum sui religiosi manet, non potest alio modo illud resarcire, quàm suo ingressu, atque ipsius ingressu resarciatur omnino, aut magna ex parte, tunc is tenetur eam religionem ingredi, nisi religio illi remittat id damnum ei illatum. Hæc est doctorum, quos in principio huius disputationis citauimus. Probari autem potest, quoniam is tenetur restituere id damnum iniustè ab eo datum, vt conclusione 2 ostensum est: neque potest illud alia via restituere, vt supponimus, & post hac: ergo tenetur hac via illud restituere: præsertim cùm argumenta contrariæ opinionis non concludant.

[sect. 9] Ad primum ergo dicendum est, antecedens esse verum, quando ille vel sua sponte vel sua [[135]] culpa, non induxit super se obligationem illud exequendi: si autem eam obligationem super se induxit, iam tunc non tenetur illud facere vt nud# c#silium, sed vi obligationis ex præcepto vel restituendi, vel impediendi votum, quam super se induxit. Sicut enim si is vouisset religionis ingressum, non negabit Sotus, teneri eum ingredi religionem, nihil impediens quòd Christus, d# de religionis ingressu intra limites consilii est loquutus, dixerit; *Si vis perfectus esse, vade, &c.* nihilq#; item impediens quòd ecclesia probationis annum ante professionem statuerit: ita non est cur neget, iurève negare possit, quando sua sponte ac culpa extrahendi alium à religione super se induxit obligationem restituendi religioni grauia damna ea via iniustè ei data, neque habet aliam viam, quæ ea restituat, nisi ingrediendo religionem, teneri eum illam ingredi, non obstante, quòd Christus vt consilium reliquerit hominibus religionem ingredi, & quòd ecclesia id de probationis anno ante professionem statuerit.

Secundum verò argumentum si quid probat, solùm profectò est, nemine extrinseca coactione esse cogendum ingredi religionem ob maiora mala, quæ sequi possent, si eo

modo extrinsecè coactus religione# ingrederetur: que#admodum ob eandem rationem, & quia ecclesia vim cogendi in eos non habet, qui extra ecclesiam sunt, vt fidem amplectantur, ecclesiamq#ue ingrediantur, eos ad id non cogit. Non verò id argumentum probat, illum, de quo loquimur, non teneri ingredi religionem, estò reluctantem# ad id sentiat voluntatem, vt ea via id restituat, quod tenetur restituere, & quod alia via restituere non potest. Quin potiùs argumentum retorquere potest ad contrarium probandum. Sicut enim quiuis profiteri tenetur catholicam fidem, nihil impediens quòd ad id reluctantem habeat voluntatem, quoniam ad id iure diuino obligatur: ita quando aliquis sua sponte induxit super se obligationem ingrediendi religionem, quia induxit super se obligationem restituendi, quam alia via implere non potest, & ea via potest, tenetur eam ingredi, nihil impediens quòd ad id reluctantem habeat voluntatem.

Ad tertium neganda est maior. Qui enim vendidit vltra iustum pretium rigurosum, tenetur in foro conscientiae restituere: & tamen, estò id constet ac probetur in exteriori foro, n# cogitur in eo restituere, nisi simul probetur excessum fuisse vltra dimidium iusti pretii: ne enim multiplicentur lites, & sequantur maiora mala, neque ciuile neque canonicum ius concedere voluerunt actionem in eo euento, vt tractatu 2 in materia de emptione & venditione dict# est. Atque idem esse posset in re, de qua loquimur, ne si is ingredi religionem in foro exteriori cogeretur, sequerentur inde maiora mala.

[sect. 10] Sexta conclusio in hac disputatione est: Qui absque rationabili ac iusta causa, vi, metu, aut deceptione, aliquem ab ingressu religionis impedit, aut iam ingressum inde extrahit, vel ante vel post professionem, aut emissa vota, tenetur ad restitutionem, tum religioni, quantum aestimabuntur emolumenta, quæ religio ex ea persona poterat percipere, vt ita erant in spe; tum etiam impedito, auferendo ab illo impedimenta, quæ ille apposuit, liberumq#ue omnino relinquendo, vt religionem ingrediat, aut vt ad illam regrediat, & insuper illi resarciendo, si quod aliud damnum sit inde ei subsequutum, quod ipse per se ipsum, si velit, non possit resarcire. Prior pars, quod ad eum attinet, qui iam per professionem aut per simplicia vota religioni erat astrictus, probata est conclusione secunda, multoq#ue dilucidior est, quando interuenit vis, metus, fraus, seu deceptio, illamq#ue in hoc euento affirmant theologi huius ætatis, qui à secunda conclusione recedunt, propter ea quæ mox subiungemus. Quod verò ad eum attinet, qui nondum religioni erat astrictus, probatur. Quoniam licèt religio nondum ius ad ea emolumenta haberet, habebat tamen ius vt illa perciperet, si aliquis sua sponte se vellet ei astringere, religiosusq#ue in ea fieri, cui iuri contrauenitur iniustè in eo, quòd aliquis mendaciis, vi, aut metu absque rationabili causa retrahatur ab ingressu in ea religione: non secùs atque contrauenitur iuri, quod vnusquisque habet vt percipiat donationes & legata ab eo, qui ex sua liberalitate voluerit ea illi c#ferre, si mendaciis, vi, aut metu ille retrahatur à collatione earum donationum aut legatorum ipsi facienda: quare sicut, qui ita iniustè impedit collationem donationum aut legatorum, tenetur ad restitutionem eius damni eo modo impedito sequuti, vt tractatu 2 Disp. 727 ostendimus: sic qui modo explicato iniustè impedit aliquem ab ingressu religionis, tenetur ad restitutionem religioni emolumentorum, qu# inde esset perceptura. Posterior verò conclusionis pars ex iis liquet, quæ conclusione prima disputationis præcedentis dicta sunt. Is enim inuoluntariè mixtè impeditur à magno eo bono spirituali, ac proinde, qui eo modo iniustè eum impedit, tenetur auferre causam iniustè impediens, vt is id bonum possit consequi, & insuper tenetur illud restituere, si quod aliud damnum inde fuit ei sequutum.

[sect. 11] Illud postremò est hoc loco obseruandum, p#n# excommunicationis ipso facto incurrendam statut# esse in concilio Tride#tino sess. 25. c. 18 de regularibus tam cogentibus, non quosc#q#;, sed mulieres, ingredi religionem, quàm impredientibus illas, volentes religionem ingredi, ab ingressu, idq#ue his verbis: *Anathemati sancta synodus subjicit omnes & singulas personas, cuiuscunque qualitatis vel conditionis fuerint, tam clericos, quàm laicos, seculares vel regulares, atque etiam qualibet dignitate f#gentes, si quomodocunque coe#gerint aliquam virginem, vel viduam, aut aliam quemcunque mulierem inuitam, præterquam in casibus in iure expressis, ad ingrediendum monasterium, vel ad suscipiendum habitum cuiuscunque religionis, vel ad emittendam professionem, quique consilium, auxilium, vel fauorem dederint, quique scientes eam non sponte ingredi monasterium, aut habitum suscipere, aut professionem emittere, quoquo modo eidem actui vel præsentiam, vel consensum, vel auctoritatem interposuerint. Simili quoque anathemati subjicit eos, qui sanctam virginum vel aliarum mulierum voluntatem vel capiendi, vel voti emittendi, quoquo modo sine iusta causa impediunt. Atque hæc dicta sint de quarto hoc de iustitia tractatu ad laudem & gloriam omnipotentis Dei Patris, Filii, & Spiritus sancti, nec non intemeratæ semper virginis Dei genitricis Mariæ.*

FINIS.